



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๐



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๐

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวนโยบายและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๙ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ผมจึงมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ขึ้น โดยในการจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๙ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี หรือสองทศวรรษของการเปิดทำการศาลปกครอง ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำการรวบรวมข้อมูลคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๙ มาเสนอไว้ในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ด้วย โดยเนื้อหาในหัวข้อที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติม ซึ่งเคยระบุว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” นั้น ผมได้มอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง นำข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวซึ่งปรากฏในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๙ มาเสนอไว้ในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ในลักษณะของการอ้างอิงว่า เคยมีการนำลงเผยแพร่แล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มใด หน้าใด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความสะดวกในการค้นคว้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายปิยะ ปะดังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๙ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๙ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตาม เค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำได้รวบรวม ข้อมูลคำวินิจฉัยที่ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๙ มานำเสนอไว้ในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๐ ในลักษณะของ การอ้างอิงว่า เคยมีการนำลงเผยแพร่แล้วในหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มใด หน้าใด โดยระบุว่า “ดูเล่มที่ ... หน้า ...”

ภาค ๑
ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๑
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๔๑
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๓
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๔๓
บทที่ ๒	“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๔๕
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๔๕
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๕
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๔๕
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๔๕
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ	
	หรือพระราชกฤษฎีกา	๔๕
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔๖
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง	
	หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง	๔๗
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๘
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๙
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๙
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล	
	หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๔๙
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ	
	หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ	
	คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๕๑
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๕๒



บทที่ ๓	อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๕๓
๑.	ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๕๓
๑.๑	การใช้อำนาจในการออกกฎ	๕๓
๑.๑.๑	กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”	๕๓
๑.๑.๒	กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”	๕๔
๑.๒	การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๖๑
๑.๒.๑	คำสั่งทางปกครอง	๖๑
	๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”	๖๑
	๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”	๖๕
	๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๖๕
	๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”	๖๖
	๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”	๖๖
	๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”	๖๖
	๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”	๖๗
	๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”	๖๘
	๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๖๘
๑.๒.๒	คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๖๘



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๖๙
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๖๙
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๖๙
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๗๐
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดิน	๗๐
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดิน ของเอกชน	๗๐
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานของรัฐ	๗๑
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๗๑
๗) กรณีอื่น ๆ	๗๑
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๗๒
๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๗๕
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๗๕
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๗๘
๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๗๙
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย	๗๙
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๘๑
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๘๑
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๘๓

- ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า
เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด ๘๔
- ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๘๕
- ๑.๖ สัญญาทางปกครอง ๘๕
- ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ๘๕
- ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ๘๕
- ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ๘๖
- ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับ
การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น
ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล ๙๐
- ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา ๙๑
- ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า
เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด ๙๑
- ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ๙๒
- ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ๙๒
- แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๙๒
- ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง ๙๒
- ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาทางปกครอง ๙๒
- ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม ๙๒



๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดงาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘	๙๒
๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๙๓
๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ	๙๓
๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร	๙๓
๓) สัญญากู้ยืม	๙๓
๔) สัญญาซื้อขาย	๙๓
๕) สัญญาเช่า	๙๔
๖) สัญญารับขนคนโดยสาร	๙๔
๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย	๙๔
๘) สัญญาเช่าซื้อ	๙๔
๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๙๕
๑.๗ การกระทำการอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ	๙๕
๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๙๕
๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ	๙๖
๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น	๙๖
๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ	๙๗
๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๙๗
๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ ในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๙๗
๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครอง	๙๙
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๙๙
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๙๙

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๑๐๐
๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	๑๐๐
๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๑๐๐
๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๑๐๐
๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๑๐๑
๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๑๐๒
๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๑๐๒
๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๑๐๒
๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๐๒
๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๑๐๒
๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๑๐๓
๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล	๑๐๓
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๑๐๓
๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๑๐๓
๓) งานทางนโยบาย	๑๐๓
๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๑๐๓
๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๑๐๔
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๑๐๔



๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๑๐๔
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๑๐๔
๒) การปกครองสงฆ์	๑๐๔
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๑๐๕
๑) การออกหมายเรียก	๑๐๕
๒) การจับกุม	๑๐๕
๓) การปรับ	๑๐๖
๔) การปล่อยชั่วคราว	๑๐๖
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๑๐๖
๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๑๐๗
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๑๐๗
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๑๑๐
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๑๑๑
๑๐) อื่น ๆ	๑๑๑
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๑๑๑
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๑๑๑
๑) การรักษาพยาบาล	๑๑๑
๒) การขั้บรถ	๑๑๑
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า	๑๑๒
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๑๑๒
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๑๑๒
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๑๑๒
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๑๑๒
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๑๑๓
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๑๑๓
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๑๑๓
๑๑) การเสนอความเห็น	๑๑๓
๑๒) การประชาสัมพันธ์	๑๑๓
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๑๑๓
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๑๑๓
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๑๑๔

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๑๑๕
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
เกี่ยวพันกัน	๑๑๕
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น	
เกี่ยวพันกัน	๑๑๖
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๑๖
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๑๑๖
บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๑๑๗
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๑๑๗
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย	๑๑๗
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน	
หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๕๒	
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๑๑๗
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๑๗
(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกกฎ	๑๑๗
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกคำสั่ง	๑๒๐
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำอื่น	๑๓๕
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ละเลยต่อหน้าที่	๑๔๐
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๔๖



(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๔๘
(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง	๑๕๔
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๕๖
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๕๘
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๕๘
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๕๘
(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ	๑๕๙
(๓) คณะบุคคล	๑๕๙
(๔) ชุมชน	๑๕๙
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๖๐
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๖๐
๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ	๑๖๐
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๖๐
๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	๑๖๐
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว	๑๖๑
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป	๑๖๕
๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๖๕
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้	๑๖๕
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้	๑๗๓

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง	๑๘๕
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี	๑๘๖
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี	๑๘๖
๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด	๑๘๖
๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	๑๘๙
๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๙๑
๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๙๑
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา	๑๙๗
๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	๑๙๘
๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๒๐๑
๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี	๒๑๐
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย	๒๑๐
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ	๒๑๑
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๒๑๒
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๑๒
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๒๑๒
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๒๑๒



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๒๑๓
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๒๑๓
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๑๓
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๒๒๕
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๒๔๐
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๒๔๑
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่น	๒๔๒
๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร	๒๔๓
๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๔๓
๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๔๗
๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น	๒๔๘
๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๒๔๘
๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๒๕๕
๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๒๕๗
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง	๒๕๗
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาสัมปทาน	๒๕๘
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทุนการศึกษา	๒๕๘
๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน	๒๕๙
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน	๒๖๐

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร	๒๖๑
๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ	๒๖๑
๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาหลักประกันของ	๒๖๑
๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขาย	๒๖๒
๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๒๖๒
๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๒๖๒
๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ	๒๖๒
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป	๒๖๓
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐	๒๖๓
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒	๒๖๕
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๒๖๖
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้	๒๖๖
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มี การรับสภาพความรับผิดชอบ	๒๖๘
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล	๒๖๘
๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	๒๖๘
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล	๒๗๐



๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น	๒๗๑
๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	๒๗๑
๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น	๒๗๖
๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ	๒๘๐
๕. ค่าธรรมเนียมศาล	๒๘๑
๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคน ร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว	๒๘๑
๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)	๒๘๑
๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)	๒๘๒
๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)	๒๘๒
๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)	๒๘๒
๕.๖ กรณีอื่น ๆ	๒๘๓
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ	๒๘๓
๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)	๒๘๓
๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)	๒๘๔
๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)	๒๘๗
บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง	๒๘๙
๑. บททั่วไป	๒๘๙
๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)	๒๘๙
๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี	๒๘๙
๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป	๒๘๙
๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย	๒๙๑

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม	๒๙๑
๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครอง แทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๙๑
๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล	๒๙๑
๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๙๑
๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี	๒๙๑
๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ	๒๙๑
๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย	๒๙๒
๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน	๒๙๒
๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)	๒๙๒
๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)	๒๙๓
๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง	๒๙๓
๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ	๒๙๓
๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)	๒๙๓
๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร	๒๙๔
๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)	๒๙๕
๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)	๒๙๕
๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)	๒๙๕
๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น	๒๙๖
๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)	๒๙๖
๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง	๒๙๖
๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)	๒๙๖
๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)	๒๙๖
๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดี อาจแก้ไขได้	๒๙๖
๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไข ให้ถูกต้องได้	๒๙๗
๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	๒๙๗



๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด	๒๙๗
๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น	๒๙๗
๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น	๒๙๗
๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง	๒๙๘
๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม	๒๙๘
๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม	๒๙๘
๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)	๒๙๙
๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)	๓๐๐
๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)	๓๐๑
๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)	๓๐๑
๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)	๓๐๒
๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)	๓๐๒
๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	๓๐๒
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)	๓๐๒
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๓๐๒
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ	๓๐๓
๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)	๓๐๓
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๓๐๓
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว	๓๐๔
๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)	๓๐๕
๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)	๓๐๖

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีอื่น ๆ	๓๐๖
๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง	๓๐๖
๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)	๓๐๖
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง	๓๐๖
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด	๓๐๖
๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ	๓๐๗
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด	๓๐๗
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)	๓๐๗
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)	๓๐๗
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)	๓๐๗
๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)	๓๐๗
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี	๓๐๘
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)	๓๐๘
๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง	๓๐๘
๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๘๒)	๓๐๘
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๘๕)	๓๐๙
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)	๓๑๐
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)	๓๑๐
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)	๓๑๑
๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๓๑๑
๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้	๓๑๑
๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๓๑๒
๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)	๓๑๓
๒.๑๓ การบังคับคดี	๓๑๔



๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด	๓๑๕
๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด	๓๑๕
๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๓๑๕
๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๓๑๕
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา	๓๑๖
๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๓๑๖
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์	๓๑๖
๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๓๑๖
๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๓๑๗
๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย	
(มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๓๑๘
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์	๓๑๙
๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๓๑๙
๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์	๓๒๐
๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๓๒๐
๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๓๒๑
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๓๒๑
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๓๒๒
๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๓๒๒
๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๓๒๒
๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๓๒๒
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๓๒๓

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๓๒๓
๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)	๓๒๓
๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)	๓๒๓
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์	๓๒๔
๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๓๒๔
๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๓๒๔
๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๓๒๖
๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๓๒๖
๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๓๒๖
๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๓๒๗
๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๓๒๘
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๓๒๘
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๓๒๙
๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๓๒๙



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง	๓๓๓
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๓๓๓
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๓๔๒
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๓๔๒
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๔๒
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย	๓๔๓
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๓๔๓
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๕๑
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๓๕๑
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๓๗๐
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๗๖
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๓๗๖
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๓๗๖
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๓๗๖
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๓๗๗
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๗๗
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๓๗๗
	๔. ความรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ	๓๗๗
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๓๗๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร	๓๗๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับยา	๓๗๙
	๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย	๓๗๙
	๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	๓๗๙
	๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง	๓๘๖

บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๓๘๗
๑.	การควบคุมอาคาร	๓๘๗
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๓๘๗
๑.๑.๑	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๓๘๗
๑.๑.๒	เทศบัญญัติ	๓๘๗
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๓๘๗
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๓๘๗
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๓๘๒
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๔๐๑
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้าที่สาธารณะ	๔๐๑
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๔๐๑
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๔๑๑
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๔๑๑
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๔๑๑
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๔๑๑



	๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๔๑๒
	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๔๒๑
	๒. การผังเมือง	๔๒๑
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๔๒๓
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๔๒๓
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๔๒๓
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๔๒๓
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๔๓๑
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๔๓๓
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๔๓๓
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๔๔๒
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๔๔๒
	๔. กรณีอื่น ๆ	๔๔๒
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๔๔๓
	๑. การลงทุน	๔๔๓
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๔๔๓

บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม	
	การเกษตร และสหกรณ์	๔๔๕
	๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร	๔๔๕
	๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร	๔๔๕
	๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ	๔๔๕
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๔๔๗
	๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข	๔๔๗
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๔๔๘
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๔๔๘
บทที่ ๑๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข ออเนมัย	
	และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๔๕๕
	๑. อาหารและยา	๔๕๕
	๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๔๕๕
	๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๔๕๕
	๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต	๔๕๕
	๓. ระบบบริการสุขภาพ	๔๕๕
	๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๔๕๕
	๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๔๕๕
	๓.๓ กรณีอื่น ๆ	๔๕๖
	๔. เหตุรำคาญ	๔๕๖
	๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๔๕๖
	๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องจักร และเครื่องกล	๔๕๖
	๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๔๕๖
	๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๔๖๐
	๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๖๐
	๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด	๔๖๐
	๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๔๖๑
	๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๔๖๑



บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๔๖๓
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๔๖๓
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๔๖๓
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๔๖๓
๔. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๔๖๓
๕. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๔๖๓
๖. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๔๖๓
๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๔๖๔
๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๔๖๔
๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๖๔
๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย	๔๖๔
๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ	๔๖๔
๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว	๔๖๔
๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย	๔๖๔
๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ	๔๖๔
๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ	๔๖๔
บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๔๖๕
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๔๖๕
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๔๖๕
๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๔๖๕
๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๔๖๕
๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๔๗๐
๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๗๐
๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๗๐
๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๔๗๕
๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๔๗๕
๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี	๔๗๖
๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๔๗๖

บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๔๗๙
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๔๗๙
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๔๗๙
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๔๘๕
๔. การรังวัดที่ดิน	๕๐๐
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๕๐๔
๖. กรณีอื่น ๆ	๕๐๕
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๕๐๕
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๐๖
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๑๐
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๑๔
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๕๑๕
บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๕๑๙
๑. การจัดสรรที่ดิน	๕๑๙
๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๕๑๙
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๕๑๙
๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต	๕๑๙
๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๕๑๙
๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๕๒๒
๒. อาคารชุด	๕๒๖
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๕๒๖
๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๕๒๖
๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๕๒๗
๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด	๕๒๗
บทที่ ๑๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๕๓๓
๑. การจัดการเลือกตั้ง	๕๓๓
๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๕๓๓
๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๕๓๓
๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๕๓๓



๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๕๓๙
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๕๓๙
๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๓๙
บทที่ ๑๖ คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๕๔๑
๑. งานทะเบียนราษฎร	๕๔๑
๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๕๔๑
๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๕๔๑
๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๕๔๕
๕. งานทะเบียนการพนัน	๕๔๘
๖. งานทะเบียนสมาคม	๕๔๘
บทที่ ๑๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๕๔๙
๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน	
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	๕๔๙
๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๕๔๙
๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง	
หรือคำสั่งอื่น	๕๖๐
๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่	
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า	
เกินสมควร	๕๖๑
๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด	
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	๕๗๑
๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด	
ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๕๗๑
๒.๑ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๕๗๑
๒.๒ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	
จากการกระทำละเมิด	๕๗๑
๒.๓ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๕๗๒

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ	
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๕๗/๒
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๕๗/๒
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๕๗/๒
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๕๗/๒
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	
จากการกระทำละเมิด	๕๗/๓
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	
จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๕๗/๗
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่	
หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๖๐๑
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่ง	
เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๖๐๑

บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๖๐๓
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๖๐๓
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๖๐๓
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๖๐๓
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๖๐๓
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๖๐๓
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๖๒๕
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๖๓๗
๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๖๓๗
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก	
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๖๓๘
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๖๓๙
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๖๓๙
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๖๓๙
๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๖๔๐
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๖๔๐
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๖๔๐



๒. การรอนสิทธิ	๖๔๐
๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๖๔๐
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๖๔๔
๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี	๖๔๘
๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๖๕๖
๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ	๖๕๖
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๖๖๑
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๖๖๑
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๖๖๑
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๖๖๒
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๖๖๙
๕. การจัดทำสัญญา	๖๗๓
๖. หลักประกันของ	๖๗๓
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๖๗๙
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๖๘๕
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๖๘๕
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๖๘๕
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๖๘๕
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๖๘๕
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๖๘๙
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๖๙๙
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๖๙๙
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๗๑๘

บทที่ ๒๑ คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๗๑๙
๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๗๑๙
๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๗๑๙
๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๗๑๙
๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๗๑๙
บทที่ ๒๒ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๗๒๑
๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๗๒๑
๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๗๒๑
๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๗๒๑
๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๗๒๑
๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๗๒๕
๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๗๒๕
๒.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๗๒๕
๒.๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๗๒๕
บทที่ ๒๓ คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๗๒๗
๑. การสอบสวน	๗๒๗
๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๗๒๗
๓. กรณีอื่น ๆ	๗๒๗
บทที่ ๒๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๗๓๑
๑. การพระราชทานอภัยโทษ	๗๓๑
๒. การราชทัณฑ์	๗๓๑
บทที่ ๒๕ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๗๓๓
๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๗๓๓
๑.๑ สภานายความ	๗๓๓
๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา	๗๓๓
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๗๓๓
๒.๑ แพทยสภา	๗๓๓
๒.๒ ทันตแพทยสภา	๗๓๔



๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	๗๔๐
๒.๔ สภาการพยาบาล	๗๔๐
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๗๔๐
๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๗๔๑
๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี	๗๔๑
๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๗๔๑
๖. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๗๔๑
๖.๑ สัตวแพทย์สภา	๗๔๑
๖.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	๗๔๘
๖.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๗๔๘
๖.๔ ชุมนุมสภา	๗๔๘
บทที่ ๒๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม	๗๕๕
๑. การศึกษา	๗๕๕
๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ	๗๕๕
๑.๒ การขอรับทุนการศึกษ	๗๖๓
๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ	๗๖๓
๑.๔ การสอบและประเมินผล	๗๗๑
๑.๕ การสำเร็จการศึกษ	๗๗๑
๑.๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษ	๗๗๒
๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษ	๗๗๕
๒. สังคมและวัฒนธรรม	๗๘๑
บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๗๘๗
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๗๘๗
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๗๘๗
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๗๙๒
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๗๙๖

บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๗๙๗
๑. ภาษีอากร	๗๙๗
๑.๑ ภาษีเงินได้	๗๙๗
๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗๙๗
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๗๙๗
๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๗๙๗
๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง	๗๙๗
๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์	๗๙๗
๒. ค่าธรรมเนียม	๘๐๑
๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๘๐๑
บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๘๐๗
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๘๐๗
๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๘๑๒
๓. สวัสดิการสังคม	๘๑๒
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๘๑๓
๑. ราชการส่วนกลาง	๘๑๓
๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๘๑๓
๒.๑ จังหวัด	๘๑๓
๒.๒ อำเภอ	๘๑๓
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๘๒๔
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๘๒๔
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๘๒๕
๓.๓ เทศบาล	๘๔๓
๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๘๔๗
บทที่ ๓๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๘๔๙
๑. การสรรหาและคัดเลือก	๘๔๙
๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๘๕๖
๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๘๖๓
๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๘๖๗



๕. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๘๗๑
๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๘๗๙
๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๘๘๗
บทที่ ๓๒ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๘๙๓
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๘๙๓
๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๘๙๗
๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๘๙๗
๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๘๙๗
๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๘๙๙
๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน	๙๐๔
๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ	๙๐๘
๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๙๑๑
๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๙๑๑
๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๙๒๖
๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๙๓๙
๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๙๓๙
๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย	๙๔๓
บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๙๔๕
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๙๔๕
๒. ค่ารักษาพยาบาล	๙๕๑
๓. บำเหน็จบำนาญ	๙๕๖
๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๙๕๙
๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๙๕๙

บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ	๙๗๑
๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๙๗๑
๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๙๗๑
ภาคผนวก	๙๗๗
ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	๙๗๙
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๙๙๗
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๙๙๙
รายชื่อคณะผู้จัดทำ	๑๐๐๑



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^{*}

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

^{*} พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุตรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุตรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

(๑๒) ศาลปกครองภูเก็ต^๒ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

(๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี^๓ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

(๑๔) ศาลปกครองยะลา^๔ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมีจำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

^๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑-๓

^๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก หน้า ๑๔

^๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑๓



(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการ ทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๔-๑๒

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒-๑๓

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐระดับกรม ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ ค้ำครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๔/๒๕๖๒)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๖-๑๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓-๔

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๕

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๓๐/๒๕๖๒)



สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑/๒๕๖๓)

ธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๖๒)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมของเกษตรกร ตามมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๗/๒๕๖๓)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีภารกิจทางด้านการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕๑/๒๕๖๒)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงาน



ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๗/๒๕๖๒)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๘/๒๕๖๒)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

โรงเรียนนานาชาตินิสท์หรือโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นโรงเรียนเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองเฉพาะการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๖๒)

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาทนายความ” ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความ มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ วรรคสอง บัญญัติว่า ให้สภาทนายความเป็นนิติบุคคล มาตรา ๗ บัญญัติว่า สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ (๒) ควบคุมมรรยาทของทนายความ (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ (๔) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ (๕) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษากับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรา ๘ บัญญัติว่า สภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นได้ว่า สภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ออกเป็น ๔ ส่วนงาน รวมถึงสำนักงานอธิการบดี ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้อำนาจส่วนงานต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สามารถแบ่งส่วนงานเป็นหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นได้ โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นเพียงหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศดังกล่าว อันมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๘/๒๕๖๒)

การฉกฉวยโอกาสขององค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฉกฉวยโอกาส พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับหน่วยงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ที่มาจากสมาชิกร่วมกันออกเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีได้ประสงค์จะหาทำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน จึงมิได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๘/๒๕๖๒)



๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๓๐-๓๑
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙-๑๐
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๔๙

๒) พนักงาน

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๓๑
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๖
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๙
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๙
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๑๐
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๔๙

๓) ลูกจ้าง

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๓๑

๔) คณะบุคคล

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๓๑
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๗
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๙-๑๐
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๗/๒๕๖๒)

เมื่อธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๘ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและสับเปลี่ยนเลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนพนักงานธนาคารออมสิน (กจพ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๖๒)

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๗๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อบังคับสหภาพทนายความ ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๙ เห็นได้ว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดเป็นคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของสหภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป และถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือนั้น ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก็มีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลได้แล้ว จึงอยู่ในความหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)



๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ในการควบคุมดูแลกิจการ และวางนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้รวมถึงการออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกำหนดราคา วิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑/๒๕๖๓)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรับผิดชอบธุรการทั่วไป รับผิดชอบในการดูแลองค์กรเกษตรกรและสมาชิกเกษตรกร รวมถึงรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนให้แก่เกษตรกร ส่วนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เดิมเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ความเห็นชอบ และหน้าที่อื่น ๆ ตามมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิม พ้นจากตำแหน่ง และให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปัจจุบัน) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิมด้วย จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)



๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยที่การฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับหน่วยงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ที่มาจากสมาชิกร่วมกันออกเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน จึงมิได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด การที่ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการกองฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกิจการของฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการกระทำในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๘/๒๕๖๒)



บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) พระราชกฤษฎีกา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๗-๔๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๙-๑๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๑๓-๑๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕-๑๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๕-๑๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๕-๑๖

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๓

(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๔๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๐-๑๑

(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กรณีฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกกฎกระทรวงทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในส่วนที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องจากการ ออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกรณี เป็นการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๓)

(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการการ เลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเป็นการทั่วไปที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น โดยที่การออกประกาศดังกล่าวนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดหรือดำเนินการ ให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นหน้าที่หนึ่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีใช่เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดี การฟ้อง โต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของประกาศดังกล่าวนี้ จึงเป็นการฟ้องคดีที่มีกฎหมาย กำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ



ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟร.๑๘/๒๕๖๒)

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ประกาศกระทรวง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ อันมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับท้องที่
ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ ออกจากแผนที่แนบท้าย
ประกาศกระทรวง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๓)

(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๖

(๓) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชี



คำจำขึ้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าวนั้น โดยที่ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาท เป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลใช้บังคับกับพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีตามฟ้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๓๑/๒๕๖๓ ที่ คป.๓๒/๒๕๖๓ และที่ คป.๔๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๔) ข้อบังคับ

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๑
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๔
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๓
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๒๐
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒-๒๓
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๖-๑๗
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๖

(๕) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ได้ต่อเวลาราชการทุกคน โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น



การออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๓๙/๒๕๖๓**)

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเว้นการกระทำ หรือดเว้นการกระทำตามประกาศดังกล่าว ซึ่งพอแปลเจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่า เป็นการขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาทข้างต้นอันมีลักษณะเป็นกฎ กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๖/๒๕๖๒**)

(๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๓-๕๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๕-๑๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๗

(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔-๕๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๖-๑๗

(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิกเงินเพิ่มพิเศษ

สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศพันเอก และมีอัตราเงินเดือนถึง ๑๐,๑๘๐ บาทแล้ว ในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำอยู่ในต่างประเทศ ต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ในการได้รับ พ.ช.ต. ในอัตราเทียบที่เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน คิดเป็นเงินจำนวน ๓๙,๗๑๙.๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขการเทียบตำแหน่งในกรณีดังกล่าวโดยกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ที่รับเงินเดือนถึง ๑๐,๑๘๐ บาท เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ พ.ช.ต. รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับ พ.ช.ต. ในส่วนที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๗/๒๕๖๓)

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๕-๕๗



ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๗-๑๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๒๓-๒๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๕-๒๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๐

๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนซึ่งเป็นประชาชนเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองและเป็นเกษตรกรหลากหลายอาชีพ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ๓ ชนิด ได้แก่ สารพาราควอต (paraquat) สารไกลโฟเซต (glyphosate) และสารคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) จากวัตถุอันตรายประเภทที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ ๔ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสารเคมีทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าว ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ คือ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาต ตามบัญชี ๑ ลำดับที่ ๓๕ ลำดับที่ ๕๓ และลำดับที่ ๓๕๒ ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว ซึ่งหากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายที่อาจมีแก๊บบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนกล่าวอ้าง ย่อมเป็นอำนาจของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ๓ ชนิดที่พิพาท จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป และตราบไต่ที่รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔



แล้วนำประกาศกระทรวงดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ย่อมมีผลให้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดข้างต้น ยังคงเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ อยู่เช่นเดิม ดังนั้น การที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดที่พิพาทขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีกรมวิชาการเกษตรขอให้มีการเปลี่ยนชนิดของวัตถุอันตรายที่พิพาท จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ จึงเป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นเพียงขั้นตอนของการออกกฎหมายใช้บังคับเท่านั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น ยังไม่มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน ๓ ชนิดที่พิพาท นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่เพียงพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและความเป็นอันตรายของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินความเสี่ยงของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดที่พิพาท จึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี



ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ฯ เท่านั้น มิได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๖๓)

๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับตั้งเช่นพระราชบัญญัติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๙

๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๘-๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๙-๒๐

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แจ้งตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๑๙.๒/๑๕๐๔๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งมีผลเป็นการระงับสิทธิตามคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีแจ้งตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ แล้วจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนกรณีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินให้นาย ป. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับทางที่ผู้ฟ้องคดีใช้สัญจรเข้าออกที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถอนที่ดินในส่วนที่เป็นทางดังกล่าวออกจากโฉนดที่ดินของนาย ป. อันมีผลเป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินของนาย ป. ในส่วนที่ออกทับทางที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและใช้ประโยชน์ กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๙/๒๕๖๒)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

เมื่อกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีและสามีเช่าพักอาศัยบ้านพักในโครงการพิเศษสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดชีวิตของผู้ฟ้องคดีและสามี จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะช่วยเหลือผู้สูงอายุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อสัญญาดังกล่าวมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเป็นการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ประเด็นพิพาทในคดีนี้มีใช้ประเด็นข้อโต้แย้งอันเกิดจากข้อตกลงในสัญญาการเข้าพักในบ้านพักผู้สูงอายุดังกล่าวโดยตรง แต่เป็นกรณีฟ้องโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีและสามีออกจากสถานสงเคราะห์คนชราवासนะเวศม์กลับไปอยู่บ้านตามภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา ๖ เดือน เนื่องจากมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้พักอาศัยในบ้านพักโครงการเดียวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ (๓) ซึ่งกำหนดว่า ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ... รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชกชน ยุยง ส่งเสริม ให้ผู้ใดกระทำความผิด หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของศูนย์ ประกอบกับข้อ ๑๓ (๓) ของระเบียบฉบับเดียวกัน ที่กำหนดว่า ... ผู้ให้บริการที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งที่ได้รับแจ้งไว้ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการ ... พิจารณาสั่งให้ออกจากศูนย์ หากเป็นการกระทำความผิดครั้งที่ ๓ คดีนี้จึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๓๕๑๕/๒๕๕๙ ที่ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ไม่ลงวันที่ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๙/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

เมื่อคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีของนายทะเบียนสหกรณ์ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่ แทนผู้ชำระบัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี อันมีลักษณะ



เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ลำไยและผลิตผลการเกษตรลำพูน จำกัด ฟ้องว่า นายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี โดยแต่งตั้ง นาย ป. เป็นผู้ชำระบัญชีแทนผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๙/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒๕/๒๕๖๑ สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ดำเนินการเรียกคืนเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนจากสมาคม ฅาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จำนวน ๖๑,๐๖๓,๔๐๐ บาท โดยให้นำส่งคืนแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมกองทุนดังกล่าวภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และได้ออกคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒๖/๒๕๖๑ สั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔ (๔.๒๒) เรื่อง การโอนกองทุนสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะการลงมติในข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสองคำสั่งที่พิพาทกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๑/๒๕๖๒)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตให้บริษัท ด. ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากจุดที่ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมอยู่บนดาดฟ้าอาคารที่ตั้งในเขตชุมชน ใกล้โรงเรียนและสถานพยาบาล รวมทั้งใกล้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้งการทำประชาคมแจ้งให้ประชาชนรู้ก่อนการก่อสร้างยังเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๗/๒๕๖๓)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖-๖๘
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๓-๒๕
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๘-๒๐
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๒๗
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๒
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๒-๒๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๒
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔-๒๕

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากไม่เป็นผู้ได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ และฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาท ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๖๖/๒๕๖๓)



๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙-๗๐

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๒๘

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๓-๓๔

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๒๓

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๖๘-๖๙

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๗๐

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓

๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอนามัย

การประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินที่แพทย์ประจำโรงพยาบาล ส. ซึ่งเป็นสถานพยาบาลเอกชน ประเมินว่าการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเกณฑ์เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เป็นกรณีที่แพทย์ประจำโรงพยาบาล ส. ได้วินิจฉัยคัดแยกระดับผู้ป่วยฉุกเฉินตามอำนาจหน้าที่ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนภายหลังจากที่ได้รับการรักษาข้างต้นถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับสิทธิตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ แต่เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งว่า จากประวัติการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ส. และใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่พบข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อันแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินตามใบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งผลการวินิจฉัยคัดแยกระดับความฉุกเฉินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล



ในระยะเวลารักษายาบาลเจ็บสิบสองชั่วโมงแรก อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ตลอดจนคำวินิจฉัยไม่รับพิจารณา คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายจากคำวินิจฉัยข้างต้น จึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจ ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๘/๒๕๖๒)

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปและคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกตั้งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ ของแต่ละพรรคการเมืองไว้ การออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อันไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาด ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๙๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่



ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๘/๒๕๖๓)

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาฟ้องว่า นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีมูลนิธิตถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำวิจัยทางวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นผู้ถือหุ้น อันขัดต่อมาตรา ๗๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓/๒๕๖๓)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๒-๒๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๕
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๕-๒๖
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖-๒๗
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๗-๒๘
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๔

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๓-๗๕
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๖-๒๘
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓-๒๔
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๐-๓๑
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๖



ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๗-๒๘
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๙
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๗๔-๗๖

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕-๗๗
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๒๘-๓๓
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๕-๒๖
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๓๑
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๒๖-๒๗
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๘-๒๙
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๓๐-๓๒
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๗๗-๘๒

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๗-๘๑
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๓-๓๔
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗-๒๘
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๓๑-๓๓
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๗
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๒๗-๓๒
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๙-๓๓
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๓๒-๓๕
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๘๒-๘๗

(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑-๘๒

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๗-๓๘

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๓๓

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๘

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๓๓

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๘๗-๘๘

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๘-๓๙

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๓-๘๔

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓๙

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒-๓๓

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๓๖

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๔-๘๘

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๘

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๘-๒๙



๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๘

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๐

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๘-๘๙

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๐

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๔

๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอปักธงชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีประกาศอำเภอปักธงชัย เรื่อง การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ประกาศว่า ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกประกาศอำเภอปักธงชัยฉบับดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่เนื้อความตามประกาศอำเภอปักธงชัยที่พิพาทเป็นเพียงการแจ้งอาณาเขตของที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาเห็นว่าเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ และประกาศให้ทราบว่าเป็นที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะนำขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับเป็นหลักฐานของทางราชการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ประกาศอำเภอปักธงชัยฉบับดังกล่าวจึงไม่มีผลทางกฎหมายกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยตรง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)



๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รวมทั้งกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเนื้อที่ที่มีการครอบครองและเต็มจำนวนเนื้อที่ตามผลการรังวัดที่ดิน นั้น การที่ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรุกร้าที่ราชพัสดุ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใช้บังคับขณะเกิดข้อพิพาท และมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการใช้อำนาจทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของ นาย ร. รวมถึงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๒๕๙ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อชำระค่าภาษีค้างชำระ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากศาลแขวงลำปาง ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนขายที่ดินข้างต้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ร. แล้ว ย่อมทำให้ที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งยึดที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีกรณีที่จะต้องถอนการยึดที่ดินตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีถอนการยึดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ศาลกำหนด กรณีเป็นการฟ้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจยึดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภาษีอากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยสิบหกคนซึ่งเป็นราษฎรที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายให้ทราบว่า กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำรายงานการสำรวจกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน และจัดทำผังบริเวณและแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๒,๖๕๙ ไร่ ๒๕ ตารางวา เพื่อเตรียมการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เนื่องจากพื้นที่ตามประกาศกำหนดเขตดังกล่าวทับซ้อนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานและการจัดทำแผนผังและแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามหนังสือข้างต้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองที่ดินตั้งอยู่ในเขตอำเภอสระบัวชัย จังหวัดสงขลา ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือกรมศิลปากร ที่ วร ๐๔๐๒/๔๒๔๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่งโบราณคดีเขาคลองโกน ถึงนายอำเภอสระบัวชัย ทำให้สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะดำเนินการเกี่ยวกับประทานบัตรทำเหมืองแร่หินต้องถูกจำกัด และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไม่สามารถออกใบอนุญาตประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกฟ้องคดีได้มีคำขอประทานบัตรได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอสระบัวชัย ให้ใช้สิทธิร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระงับการขึ้นทะเบียนก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เป็นการใช้อำนาจกระทำการตามกฎหมายตามความในวรรคสองของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



เพิกถอนหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเข้าใจว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลและมีสถานะทางกฎหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาโดยตลอดจากการบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์อันแท้จริงเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการขึ้นทะเบียนก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการอันเป็นมูลเหตุแห่งคดีพิพาทตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกจากถนนพัฒนาการถึงถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด เดิม) โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นยานพาหนะเป็นประจำเนื่องจากต้องเดินทางไปทำงานในฐานะลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ริมถนนบริเวณปากซอยศรีนครินทร์ ๕๗ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ฟ้องโต้แย้งการดำเนินการก่อสร้างสะพานเดินรถยนต์ข้ามแยกฟรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการปิดสัญญาณจราจรที่แยกซอยศรีนครินทร์ ๕๗ และปิดกั้นทางเพื่อห้ามรถจากถนนศรีนครินทร์เลี้ยวขวาเข้าซอยศรีนครินทร์ ๕๗ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจราจรในบริเวณดังกล่าว เพราะต้องมีการเบี่ยงเส้นทางจราจรที่มีอยู่เดิม ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านการจราจรและด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการดำเนินโครงการข้างต้นยังมิได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์และไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยุติการก่อสร้างสะพานเดินรถยนต์ข้ามแยกดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาและจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานที่พิพาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๔/๒๕๖๒)



๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายสมาคมสิทธิชุมชนคนริมคลอง และเป็นสมาชิกชุมชนร่วมใจพัฒนาได้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนาได้ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ว่าจ้างบริษัท ร. ให้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ ในหลายเขตพื้นที่ด้วยกัน โดยในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณริมคลองลาดพร้าว นั้น ผิดไปจากรูปแบบตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้มีความสั่งให้ระงับการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กลับส่งเรื่องร้องเรียนให้สำนักการระบายน้ำเพื่อตรวจสอบ ทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕/๒๕๖๓ ที่ ๔๖/๒๕๖๓ ที่ ๗/๓/๒๕๖๓ และที่ ๑๑๓/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าหน้าที่ได้รังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายอำเภอเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรมที่ดิน



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอพรหมานิคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลตำบลบัวสว่าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่ดำเนินการถอนสภาพร่อนน้ำสาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนั้นแล้ว ให้พ้นสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำโขง ฟ้องว่า คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่พิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพื้นที่ดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำมูลหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไปขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรกับหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อดำเนินการจัดการหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมูลหนี้ดังกล่าว



มีหลักประกันเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมเฉพาะกิจ (คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติให้หนี้ดังกล่าวขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับการพิจารณาช่วยเหลือโดยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรมรับภาระจัดการหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ปรากฏว่าสำนักงานบังคับคดีได้มีการบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่ กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกรณีธนาคารพาณิชย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตามทวงหนี้ให้กลุ่มลูกค้า VIP ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เรื่องร้องทุกข์ข้างต้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการของธนาคารพาณิชย์ข้างต้น และแจ้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ รวมทั้งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่พิพาท และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้มีการวางขายสินค้าบนสะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า รวมทั้งไม่บำรุงรักษาสะพานลอยดังกล่าวจนทำให้มีลักษณะลื่นและน่าจะเกิดอันตราย และปล่อยให้มีขยะในบริเวณสะพานลอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังปล่อยให้มีการวางขายสินค้าและตั้งจุดเรียกรับเงินกีดขวางบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าดังกล่าว ตลอดจนไม่ดำเนินการทำความสะอาดและปล่อยให้มียานพาหนะส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) (๒/๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๑/๒๕๖๓)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

การที่หน่วยงานทางปกครองมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคืนเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ หากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าว การเรียกให้คืนเงินเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามปกติทั่วไป และเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไปมีลักษณะเป็นเพียงลามิควรรได้ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึงมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีใช้การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย การที่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมแต่ได้โอนมาเป็นพนักงานเทศบาลคืนเงินเดือนที่ได้รับไปเกินสิทธิพร้อมดอกเบี้ย จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามแนวคิดที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๙/๒๕๖๓)

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ คำโป้งแป้ง และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการรังวัดแนวเขตที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ดังกล่าวรุกร้าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์อยู่บางส่วน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในส่วนที่รุกร้าและทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕/๒๕๖๓)

การที่นายอำเภอปทุมชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูง มีผลทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปทุมชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจเข้าไปทำการรังวัดทำแผนที่ โดยการจัดทำหลักหมายเขตที่ดิน สร้างหมุดหลักฐานแผนที่ในบริเวณที่พิพาท และมีอำนาจกระทำการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของที่ดินพิพาท ตลอดจนดำเนินการประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พร้อมด้วยแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้ประชาชนทราบมีกำหนดสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ตรี มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ว่าเจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินหลักเขตที่สาธารณประโยชน์ และนำชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น คดีนี้ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่าการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงเป็นการรังวัดรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีจึงเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม เป็นเหตุให้น้ำท่วมที่นาของผู้ฟ้องคดีจนไม่สามารถทำนาหรือทำการเกษตรด้านอื่น ๆ ได้ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายกรณีน้ำท่วมที่ดินดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

โดยที่การรับจดทะเบียนหรือการปฏิเสธการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจ



ทำการแทนบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๗/๒๕๖๓)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป) คุณสมบัติปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีให้สูงขึ้นตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป คุณสมบัติปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดหรือกรณีใดเป็นการเฉพาะ จึงเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีตามฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๔๐/๒๕๖๒)

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง



จังหวัดกระบี่ เป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการเข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกการจัดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี แต่ได้จัดที่ดินดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศรายชื่อให้บริษัท ร. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาดีที่สุดในและมีสิทธิเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น โดยที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคามีลักษณะเป็นการอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ร. และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุมัติสั่งจ้างบริษัทดังกล่าว จึงเป็นการปฏิเสธไม่อนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด



ของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ออกจากราชการ และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับขณะรับราชการ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดของเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับตามอัตราที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๘/๒๕๖๓)

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและไม่ดับไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านพักอาศัยและต้นไม้ของผู้ฟ้องคดี โดยภายหลังเกิดเหตุดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่แตงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายที่ได้รับมีมากกว่า จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม แต่ผู้ว่าฯ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ เนื่องจากกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลย



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๑/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีขณะปฏิบัติหน้าที่ครู โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สังกัดเทศบาล ตำบลปลั่งลังก์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) นำนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๑๖ คน ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ที่วัดเมืองเก่า ตำบลปลั่งลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แต่ได้เกิดอุบัติเหตุ เสาศิลาแลงแขวนระฆังล้มทับเด็กนักเรียน เป็นเหตุให้เด็กหญิง พ. เสียชีวิต นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยการละเว้นการกระทำโดยประมาทไม่ดูแลเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ทำให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือแก่ชีวิต เป็นเหตุให้มี เด็กนักเรียนเสียชีวิต การกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิด จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนแก่บิดา และมารดาของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้เสียหายตามคำพิพากษาตามยอมของศาลจังหวัดนครราชสีมา ไปแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งขึ้น มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระให้แก่ผู้เสียหายไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิไล่เบี้ยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันสืบเนื่องมาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ ศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๕/๒๕๖๓)

๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๒-๑๒๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๔-๖๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๗-๖๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๔-๑๒๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๐๙



**๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๖
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๕-๖๗
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๘-๗๑
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๒๓-๑๒๘
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๖-๔๙
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๗-๔๙
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๗-๔๘

๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

**๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

(๑) สัญญาสัมปทาน

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๕
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๒๘
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

- สัญญาเช่าพักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา

โดยที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นหน่วยงานทางปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และมีอำนาจหน้าที่
ในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ การจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใด

ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีและสามีเช่าพักอาศัยบ้านพักในโครงการพิเศษสถานสงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดชีวิตของผู้ฟ้องคดีและสามี จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะช่วยเหลือผู้สูงอายุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เมื่อสัญญาดังกล่าวมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเป็นการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๖๓)

(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

- สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

สัญญาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ มีลักษณะของสัญญาที่เป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์แก่การบริการสาธารณะด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๒/๒๕๖๒)

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๑-๑๔๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๐

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบล

สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาวิชาในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญงาน แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๖๒)

(๑.๒) สัญญาจ้างผู้บริหารองค์การมหาชน

โดยที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการตามสัญญาการปฏิบัติงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล อันเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕๑/๒๕๖๒)

(๑.๓) สัญญาจ้างเหมาคนงานทั่วไป

สัญญาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดูแลควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลตำบลปะโค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคนงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดูแลควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน อันเป็นสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๔/๒๕๖๒)

(๑.๔) สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี

สัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ ระหว่างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อกับองค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้ขาย เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งจัดทำขึ้นสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบาย



ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๒)

(๑.๕) สัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของเอกชน

เมื่อองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการค้า ขนส่งและรับฝากซึ่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปัจจัยในการผลิต วัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร หรือเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของผู้ฟ้องคดี อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะเก็บรักษาข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจำนำจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๖๒)

สัญญาที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฝากเก็บรักษาข้าวสารไว้ในคลังสินค้าของบริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นขั้นตอนหนึ่งของมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๖/๕๗ อันเป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะเก็บรักษาข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจำนำจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรของรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๖๒)



(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

(๒.๑) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับสหกรณ์การเกษตรนาหว้า จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีข้อสัญญาข้อ ๒ ระบุไว้ว่า ผู้กู้ยืม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สัญญาว่าจะใช้เงินที่กู้ยืมเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) ซึ่งการดำเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (ข้าว) ดังกล่าว เป็นนโยบายที่รัฐกำหนดไว้ จึงเป็นการดำเนินการทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีได้สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กู้ยืม ก็เพื่อใช้ในการดำเนินการทางปกครองดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า สัญญากู้ยืมเงินพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้การดำเนินการทางปกครองข้างต้นบรรลุผล นอกจากนั้น ข้อ ๕ ของสัญญา กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้กู้ยืมยังเป็นหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญา ผู้กู้ยืมเงินจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากผู้อื่นหรือแหล่งเงินกู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมก่อน ข้อ ๖ ของสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)ฯ วรรคสี่ กำหนดว่า ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ และหรือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ยืม ถ้าผู้กู้ยืมไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้กู้ยืมผิดสัญญา ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที และผู้กู้ยืมยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ได้อีกด้วย ข้อ ๑๒ ของสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้กู้ยืมนำเงินกู้ยืมตามสัญญาไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อ ผู้กู้ยืมต้องควบคุมดูแลการใช้เงินของสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากผู้กู้ยืมให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินของสมาชิกโดยเคร่งครัด จึงเห็นได้ว่า ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ข้างต้นจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

(๒.๒) สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบล

สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย (ผู้ฟ้องคดี) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ต่อกัน เป็นสัญญา

ที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งบุคคลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และนำความรู้ที่ได้รับกลับมารับราชการเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีต่อไป และโดยที่สัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมารับราชการภายหลังการสำเร็จการศึกษา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา จะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของเงินทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจในการสั่งดให้ทุนหรือให้บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ อันแสดงให้เห็นถึงเอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๖/๒๕๖๒)

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

(๓.๑) สัญญาการจัดซื้อเครื่องรบกวนความถี่วิทยุ

เมื่อจังหวัดยะลา (ผู้ฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง เมื่อปรากฏว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นภายในเขตจังหวัดยะลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการฝึกอบรมผู้นำชุมชนอาสาสมัครหมู่บ้าน และราษฎรเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ในการป้องกันการก่อความไม่สงบ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องมีการจัดซื้อเครื่องรบกวนความถี่วิทยุ ความถี่ต่ำ-สูง ซึ่งมีคุณสมบัติใช้ในการป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นวิทยุรีโมทคอนโทรล หรือการควบคุมการจู่โจมระยะไกลเพื่อป้องกันการจู่โจมจากฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ เครื่องมือดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าวให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สัญญาการจัดซื้อเครื่องมือข้างต้นโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๘/๒๕๖๒)



(๓.๒) สัญญาจ้างก่อสร้างห้องขังเดี่ยวภายในเรือนจำ

สัญญาที่กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างห้องขังเดี่ยว ขนาด ๑๐ ห้อง ภายในแดนความมั่นคงสูง (แดน ๖) เรือนจำกลางพิษณุโลก มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญา คือ การให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างห้องขังเดี่ยวภายในแดนความมั่นคงสูง เรือนจำกลางพิษณุโลก เพื่อใช้ในการคุมขังนักโทษซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย อันถือเป็นบริการสาธารณะของรัฐอย่างหนึ่ง สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๖/๒๕๖๒)

(๓.๓) สัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัด

การที่จังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๓ เตียง จากผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้งานในห้องผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชบุรี จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการจัดหาหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะด้านการแพทย์ ตามภารกิจของโรงพยาบาลราชบุรีซึ่งอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้บรรลุผล และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านการแพทย์ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๓)

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๔๗-๑๕๓

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๓๗

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

สัญญาจ้างพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ

สัญญาจ้างพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศ



กิจกรรมมูมอีसानสนเทศ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๓)

๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๕๓-๑๕๕

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๗๑-๗๒

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๕๘-๕๙

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

เมื่อสัญญาหลักในคดีนี้ อันได้แก่ สัญญาที่จังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีปรับปรุงลำห้วยก้าน้อย เป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งค้ำประกันการปฏิบัติงานและการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาหลักดังกล่าว จึงเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาหลัก ศาลปกครองซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทในสัญญาหลักย่อมมีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทในสัญญาอุปกรณ์ไปด้วยได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๙-๔๗๐/๒๕๖๒)

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๕๗

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๕๗

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๕๕-๕๖



๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๘

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๘-๑๕๙

๓) สัญญากู้ยืม

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๙-๑๖๑

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๕๙-๖๑

๔) สัญญาซื้อขาย

- สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิค

แม้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดี) จะมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึงกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่เมื่อสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิคระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิคในส่วนของแขน (บูมอาร์ม) และบังก์พร้อมใบมีดตัดข้างเพื่อนำมาเปลี่ยนกับชิ้นส่วนของรถชุดไฮดรอลิคที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่เดิม ซึ่งแขน (บูมอาร์ม) และบังก์พร้อมใบมีดตัดข้างดังกล่าวมิได้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรงในตัวเอง สัญญาที่พิพาทจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๖๒)



๕) สัญญาเช่า

- สัญญาเช่าแผงค้าตลาดเทศบาล

สัญญาเช่าที่ขายของตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ตลาดผลไม้) เพื่อตั้งวางขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า ระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนางสาว ม. ผู้เช่า กับสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดี) แม้จะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ จึงไม่เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๖๓)

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๖๔

๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๖๕

๘) สัญญาเช่าซื้อ

- สัญญาเช่าซื้อห้องชุดการเคหะแห่งชาติ

แม้ว่าการเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ อันมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองนั้น จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และประเภทของสัญญาตามที่กำหนดในบทนิยาม “สัญญาทางปกครอง” และโดยที่บทนิยามดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะเจาะจงว่าสัญญาทางปกครองมีเพียง ๔ ประเภท ดังที่กำหนดในบทนิยามเท่านั้น การพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองจึงต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาที่ต้องเกี่ยวข้องในทางหนึ่งทางใดกับบริการสาธารณะ หรือการจัดทำภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง หรือพิจารณาจาก



ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน เมื่อในคดีนี้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิในการมีที่พักอาศัยในเคหสถานที่ถูกฟ้องคดีจัดให้มีขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีใช้วิธีการแย่งเอกชนในการดำเนินการโดยไม่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับบุคคลที่ประสงค์จะซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อเคหสถานนั้น มีหลักเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบทางปกครอง หรือไม่ปรากฏว่าการจัดให้บุคคลแต่ละรายมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอมีความสำคัญถึงขนาดที่ยอมรับกันให้เป็นบริการสาธารณะอย่างชัดเจนในนโยบายของฝ่ายปกครอง อีกทั้งสัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญาเช่าซื้อห้องชุดโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๘/๒๕๖๒)

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๖๕-๑๖๖

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๕-๗๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๔๗-๑๕๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๕๙-๖๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๙-๖๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๒๔

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน)-มุกดาหาร ตอนกาฬสินธุ์-นาไคร้ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนดังกล่าวเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนและที่มีได้ถูกเวนคืน เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวตกอยู่ในพื้นที่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ กับทางรถไฟสายเขาฉกรรจ์-มาบตาพุด ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนและที่ไม่ถูกเวนคืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๑/๒๕๖๓ และที่ คผ.๓๒/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๗๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕๒

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕๓-๑๕๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๑-๖๒



ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๖-๖๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๑-๖๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๒๕-๑๒๖

๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๗๕-๑๗๗

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๓

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณี
ต่อศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อเหตุแห่งคำร้องนี้สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับเรื่องกล่าวหาตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินบริเวณป่าพรุน้ำเค็ม ป่าคลองแม่รำพึง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือโดยทุจริต โดยร่วมกันดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ในบริเวณป่าพรุน้ำเค็ม ป่าคลองแม่รำพึง ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง และตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีผู้ใดครอบครอง
และทำประโยชน์มาก่อน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
ไต่สวนว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินดังกล่าวมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ที่มิควรได้ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๖๗
วรรคสาม และมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑



และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการ รับรองหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๑) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๒ (๑) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้ขาดอายุความแล้ว สิทธินาคดีอาญา มาฟ้องจึงระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้ยุติ การดำเนินคดีอาญา ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องข้อกล่าวหาไว้ดำเนินการภายหลัง จากที่ผู้ถูกกล่าวหาบางรายได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินกว่าสิบปีแล้วตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้ยุติเรื่อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อไป

จึงเห็นได้ว่า คำร้องนี้เป็นคำร้องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ร้องในฐานะผู้บังคับบัญชาของ เจ้าหน้าที่กรมที่ดินผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิก หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเมื่อ ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ รวมทั้งในการพิพากษาคดีศาลปกครองมีอำนาจ กำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ดังนั้น ศาลปกครองจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทดังกล่าว และถือได้ว่า คดีพิพาทตามคำร้องของผู้ร้องในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ใน เขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๖๓)



๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมรับราชการตำแหน่งพลจัตวา สังกัดกองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และขอให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม นั้น แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันทำให้กรณีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาฐานเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีเข้าสำรองราชการและพักราชการ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด สังกัด บก.ทอ. กรณีจึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒/๒๕๖๓)



๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๘๐-๑๘๑

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๗

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕๗-๑๕๘

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นฎพิเศษ

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๘๑-๑๘๔

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๘-๗๙

๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

คดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสถานประกอบการกิจการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการลูกจ้างว่า สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการได้จำนวนกี่คน จะแต่งตั้งทั้งคณะได้หรือไม่ อันเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๖/๒๕๖๓)



๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่า เดิมศาลปกครองกลางได้ส่งโอนคดีไปยังศาลยุติธรรม ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลภาษีอากรกลางได้ส่งรับคดีดังกล่าวไว้ หลังจากนั้น ศาลภาษีอากรกลางได้มีหมายสั่งให้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ทำคำฟ้องใหม่มาขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าศาลภาษีอากรกลางได้มีคำสั่งปิดหมายดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก ตู้อำนาจที่มี การปิดหมายมิใช่ภูมิลาเนาของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเข้าตู้อำนาจ ดังกล่าวไว้เพื่อการติดต่อในทางคดีกับศาลปกครองเท่านั้น กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่า การส่งคำสั่งศาลภาษีอากรกลางโดยวิธีปิดหมายศาลไว้ที่ตู้อำนาจที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจ เป็นการ ปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นการโต้แย้งการส่งคำคู่ความหรือเอกสารของศาล ภาษีอากรกลาง อันเป็นการโต้แย้งกระบวนการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลางตามมาตรา ๑ และมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การส่งหมายโดยวิธีปิดหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ย่อมที่จะใช้สิทธิโต้แย้งต่อศาล ภาษีอากรกลางซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๑/๒๕๖๓)

เมื่อมูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ตรวจสอบ สินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พบว่า กรณีเป็นการสำแดงชนิดสินค้าประเภทพิกักซ์ และอัตรภาษี เป็นเท็จ เป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าอากรที่ขาดพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับไปชำระเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมา กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อนุมัติให้จ่ายเงินประกันค่าอากรขาเข้าและเงินประกันค่าปรับ บางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้คำนวณเงินค่าอากรพร้อมกับดอกเบี้ยของจำนวนเงินที่ต้องคืน ตามมาตรา ๑๑๒ จัตวา วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้รับการคืนเงินภาษีอากรซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา



พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕/๒๕๖๓)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๙๔-๑๙๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๖๙-๑๗๐

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๙๕-๑๙๖

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๘๓-๘๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๐-๑๗๒

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๗-๖๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๗๖

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๘

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๐๙-๑๑๐

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๒-๑๗๓



๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๙๗-๑๙๙

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๔-๘๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๘๘-๘๙

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๙๙

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๘๙

๓) งานทางนโยบาย

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๒๐๐

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๕

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๘๙-๙๐

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๔-๘๕

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๓-๑๗๕

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๙

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๗๗-๗๘

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๖

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๙๑

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๖

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๙-๗๐

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๐๐-๒๐๑

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๗๖-๑๗๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๖๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๓๒-๑๓๓

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีฟ้องว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แม้ตุลาการศาลปกครองจะเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง แต่การที่ตุลาการศาลปกครองดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือมีคำสั่งใด ๆ เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลนั้น เป็นกรณีการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยใช้อำนาจทางตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมิใช่การกระทำการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๑/๒๕๖๓)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๐๓-๒๐๔

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๙๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๐-๑๘๑

๒) การปกครองสงฆ์

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๐๔-๒๐๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๗๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๘๒-๘๓

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๑

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๓๕



๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรลำปาง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วแต่ละเลยไม่ดำเนินการออกหมายเรียกและไม่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทุกคนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ กรณีจึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งได้แก่ การรวบรวมพยานหลักฐาน การออกหมายเรียก หรือการแจ้งข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะสอบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดำเนินการออกหมายเรียกและการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาจะต้องใช้เวลานานเพียงใดย่อมเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาตามพยานหลักฐานที่รวบรวมได้และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำความผิดทางอาญามาลงโทษกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖/๒๕๖๓)

๒) การจับกุม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๐๖-๒๐๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๙๑-๙๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๙๕-๙๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๙-๑๐

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๑-๑๘๓

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๗๙-๘๐

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๒

๓) การปรับ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๐๗

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๙๔-๙๕

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๐-๙๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๘๓

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๘๐-๘๑

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๒-๗๓

๔) การปล่อยชั่วคราว

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๐๗-๒๐๘

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีอาญาให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายความที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนดังกล่าวทราบ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา และหนังสือ ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๗๒๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญา กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นั้น โดยที่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองดังกล่าวเป็นขั้นตอนการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่มีการกล่าวหา รวมทั้งเพื่อรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง และส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป การสอบสวนดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา



การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองไม่ได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีอาญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การเรียกร้องค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้นข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๔/๒๕๖๓)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๒

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้อายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีไว้ชั่วคราว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีมิใช่คดีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองในการออกกฎ คำสั่ง หรือกระทำการอื่นใด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดขึ้นโดยเฉพาะ ได้แก่ มาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์



ในการตรวจสอบทรัพย์สิน และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหานั้น ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การยื่นคำร้องของพนักงานอัยการต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลไต่สวนและสั่งริบทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ดังนั้น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจกระทำการในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำผู้กระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาลงโทษไว้เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปกำหนด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖/๒๕๖๓ และที่ คร.๘๙/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้กำกับการณ์สถานีตำรวจภูธรบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และรองผู้กำกับการณ์ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) เก็บรักษาทรัพย์สินของกลางไว้บนที่ดินและอาคารของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยทรัพย์สินของกลางออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีและชดเชยค่าเสียหายนั้น เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เข้าตรวจค้นสินค้าในโกดังเก็บสินค้าของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผู้เช่าไว้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและใช้เป็นที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย และได้ทำการยึดขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้เป็นของกลางในคดี การยึด อายัด และการเก็บรักษาทรัพย์สินของกลางดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจโดยตรงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องคดีอาญาต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙/๒๕๖๓)

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด



การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการโอน ยักยอก ซุกซ่อน หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิด และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การยื่นคำร้องของพนักงานอัยการต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลไต่สวนและสั่งริบทรัพย์สินนั้นต่อไป อันเป็นหลักประกันว่า หากศาลได้ไต่สวนคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วเห็นว่าคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็จะต้องมีทรัพย์สินให้ศาลสั่งริบ อันเป็นการลงโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหากผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของทรัพย์สินเห็นว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาล ผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะดำเนินการขอให้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้แก่ตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดแก่ผู้ฟ้องคดี ก็เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องจากการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๗/๒๕๖๓)

กฎหมายศุลกากรเป็นบทบัญญัติที่ระบุให้การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดและมีโทษในทางอาญา ซึ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายที่มีการบัญญัติโทษทางอาญาไว้เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา ถ้าขั้นตอนใดเป็นการกระทำที่กฎหมายนั้นหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะโดยตรง การกระทำความผิดกล่าวโดยนัยเป็นขั้นตอนการดำเนินการทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม เมื่อคดีนี้มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรได้ตรวจยึดสินค้าของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ เนื่องจากสินค้าของผู้ฟ้องคดีนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การกระทำของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเมื่อตรวจพบว่าสินค้านำเข้าเป็นสินค้าที่ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมีอำนาจออกหนังสือเรียกให้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนข้างต้นเป็นขั้นตอนการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ เพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาต่อไป ประกอบกับเมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทแล้วเห็นได้ว่า หนังสือฉบับดังกล่าวได้แจ้งว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามมาตรา ๒๔๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ประกอบกับพระราชบัญญัติโรกระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อันเป็นโทษทางอาญา ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรดำเนินการตรวจยึดสินค้าของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ (๔) และมาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ อันถือเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๙/๒๕๖๓)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๙๔-๑๙๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๕-๘๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๗-๙๐



ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๖-๗๗

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๑๓๗-๑๓๘

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๙๘

๑๐) อื่น ๆ

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๑๓๘

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๑๐-๒๑๒

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๙๘-๑๐๐

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๙๙-๑๐๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๓-๙๔

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๙๘-๒๐๖

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๘๘-๙๐

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๙๐-๙๕

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๗-๗๘

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๑๒

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๐๖-๒๐๙

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๙๐

๒) การขับรถ

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเดชอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขับรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เจียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขับขี่ ทำให้บุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหายนั้น แม้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี อันทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่บทบัญญัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ในการใช้อำนาจหรือใช้อำนาจดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์เก็บขยะมูลฝอย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไป มิได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔/๒๕๖๓)

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๓

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๔

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๔-๒๑๕

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๕

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๑๕-๒๑๖



๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๑๖

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๐๑-๑๐๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๐

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๐๒

๑๑) การเสนอความเห็น

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๑

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๙-๘๐

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๑๖-๒๒๑

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๐๒-๑๐๙

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๑๐๑-๑๐๓

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๙๖

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๑-๒๑๘

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๑-๙๒

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๑๐-๑๑๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๑๐๔

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๙๙-๑๐๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๑๘-๒๒๐

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๒-๙๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๖-๙๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๘๐-๘๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๔๐-๑๔๑

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ กรณีมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการธนาคาร ก. ว่า ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในกรณีไม่สืบหาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีก่อนฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาและต่อมาได้มีมติไม่ยกเรื่องกล่าวหาดังกล่าวขึ้นพิจารณาใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนคำวินิจฉัยที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา รวมทั้งให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังได้บัญญัติกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบการใช้ อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นการเฉพาะด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก



วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อออกกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามิใช่เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ไต่สวนหาข้อเท็จจริง มาตรา ๒๓๗ บัญญัติว่า เมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด (๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดยให้นำความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม (๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ผิดการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และมีใช้กรณีตาม (๒) ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และให้นำความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่า คดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชุดที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีในครั้งก่อนกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้พิจารณา หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาเรื่องกล่าวหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ศาลกำหนด เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือคำสั่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ ๖๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๒๒-๒๒๔

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๒๔-๒๒๘

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๑๑๒-๑๑๓

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๑๐๕-๑๐๖

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๑๐๑-๑๐๒

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒๓-๒๒๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๙๕-๙๖

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๒๒๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒๔



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนด ศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นต้น

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครคนอื่น ๆ รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนย่อมต้องตกอยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว โดยที่หากข้อ ๒ วรรคสี่ของประกาศดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิ ๑ คน เลือกได้ ๑ หมายเลข ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว (ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการตัดโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับคะแนนจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนอื่นโดยไม่เป็นธรรม)



จะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑ คนสามารถเลือกได้ถึง ๙ หมายเลข กรณีจึงถือได้ว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับผลกระทบจากประกาศพิพาทโดยตรงและเป็นการเฉพาะตัว ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารบก ชั้นยศจำสิบเอก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำอยู่ต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศสาธารณรัฐบราซิล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิกเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ตามบัญชีท้ายหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยเทียบ ตำแหน่งข้าราชการทหารชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจำสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจำสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เท่ากับตำแหน่งข้าราชการ พลเรือน ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งต่อมากระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๒๓๑๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. และบัญชีอัตรา พ.ช.ต. ท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศจำสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจำสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการเทียบ ตำแหน่งข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขการเทียบตำแหน่งในกรณีดังกล่าว



โดยกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ที่รับเงินเดือนถึง ๑๐,๑๙๐ บาท เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ พ.ช.ต. รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับ พ.ช.ต. ในส่วนที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม แต่การยกเลิกดังกล่าวมิได้มีผล เป็นการย้อนหลังไปแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งหน้าที่และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ อยู่ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา ที่หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ การพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการได้รับ พ.ช.ต. ของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร กับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๗/๒๕๖๓)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น



(ก.อ.พ.ร.) นาย ส. นาย ล. นาย ถ. และนาย ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลำดับ) ร่วมกันออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นประกาศที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะเป็น กฎ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าการออกกฎดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการฟ้องเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกกฎดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๘/๒๕๖๓)

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้รื้อถอน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว และสำหรับกรณีของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น โดยที่คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าว เป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในลักษณะที่เป็นการระงับหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๓)

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน เป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องหยุด การขุดดินหรือถมดิน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับคำสั่ง จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการ ธนาคาร

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นสมาคม ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา ๒๓๐ มาตรา ๒๓๑ และ มาตรา ๒๓๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่ส่วนหนึ่ง ในการจัดทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ และจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งปี รวมถึงการกำหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ ตามข้อบังคับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับประมวล) ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ และประกาศ คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ ขึ้นทะเบียน (ฉบับประมวล) หากผู้ค้าตราสารหนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดี หรือสิ้นสุด อายุการขึ้นทะเบียน หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่กฎหมาย บังคับให้ต้องเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นผู้รับผิดชอบ



ซื้อขายตราสารหนี้ได้ หรือหากแต่งตั้งแล้วก็ต้องยกเลิกการแต่งตั้ง เนื่องจากกฎหมายบังคับให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๖๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ ข้อ ๘ และข้อ ๑๖ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อ ๖๒ และข้อ ๖๓ ผลของการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลกระทบต่อสิทธิการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้คัดชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติว่ากรณีผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ผลการวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดนนทบุรี มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๖/๒๕๖๓ และที่ คร.๒๗/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดียอมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตนครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท มาก่อน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุก่อนนาง ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจ หลีกเลี้ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดี กรมธนารักษ์ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าที่ดินพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงที่ทำเล เลี้ยงสัตว์โคกสูง เป็นการรังวัดรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าที่ดินบริเวณที่ทำเล เลี้ยงสัตว์โคกสูง ไม่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เพิกถอนการรังวัดที่ดินเพื่อกออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในส่วนที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งสาม พร้อมทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา ปักธงชัย เจ้าหน้าที่รังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายอำเภอปักธงชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๗ ตามลำดับ) ร่วมกันถอนหรือทำลายหลักเขตที่สาธารณะที่ปักในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นคำขอรังวัด ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวมีผลทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเข้าไปทำการรังวัดทำแผนที่ โดยการจัดทำหลักหมายเขตที่ดิน สร้างหมุดหลักฐาน การแผนที่ในบริเวณที่พิพาท และมีอำนาจกระทำการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบประวัติ ความเป็นมาของที่ดินพิพาท ตลอดจนดำเนินการประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พร้อมด้วยแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้ประชาชนทราบ มีกำหนดสามสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ตรี มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๘ (๘)



แห่งพระราชบัญญัติสภาพาถาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้นำผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน์ และนำชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และหากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามขั้นตอนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองดังกล่าวได้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอ้างว่า การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูง เป็นการรังวัดรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนรับโอนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แม้ยังมิได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๑๖ แต่ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นของนาย ด. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อนาย ด. ถึงแก่ความตาย สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวย่อมตกทอดแก่ทายาทซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้เป็นบุตรด้วยตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่ดินดังกล่าวยังมิได้มีการจดทะเบียนแบ่งให้แก่ทายาทคนหนึ่งคนใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิในที่ดินดังกล่าว หากการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๗ และเลขที่ ๑๓๑๖ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ย่อมเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงที่ทำเลเลี้ยงสัตว์คำโป่งเป้ง และการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว รุกล้ำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำขอและการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวในส่วนที่รุกล้ำและทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาฟ้องว่า การกระทำของนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่รับจดทะเบียนบริษัท น. และบริษัท ช. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท น. ในอัตราร้อยละ ๙๙ และบริษัท น. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ช. ในอัตราร้อยละ ๔๓ เมื่อมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ทำวิจัยทางวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่บริษัทจำกัดทั้งสองมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เพื่อแบ่งผลประโยชน์ทางการค้า การรับจดทะเบียนบริษัททั้งสองจึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๗๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการธุรกิจแข่งขันกับเอกชน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัททั้งสอง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบริษัทจำกัดทั้งสองมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาแข่งขันแย่งลูกค้ากับอาชีพของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓/๒๕๖๓)

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย้ายภูมิลำเนาออกจากอำเภอพบพระ ปัจจุบันมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบึงกุ่ม การที่นายทะเบียนอำเภอพบพระได้เพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทย จำหน่ายเอกสารหลักฐานคำร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้าน และยกเลิกรายการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี นายทะเบียนเขตบึงกุ่มซึ่งเป็นนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการยกเลิก เพิกถอนรายการทางทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนอำเภอพบพระ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบการดำเนินการข้างต้นตามหนังสือ ที่ กท ๖๗๐๒/๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จากสำนักงานเขตบึงกุ่มแล้ว หนังสือดังกล่าวจึงถือเป็นการแจ้งคำสั่งที่พิพาทที่มีผลตามกฎหมาย และรับฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอนการลงรายการสัญชาติไทย จำหน่ายเอกสารหลักฐานคำร้องขอลงรายการในทะเบียนบ้าน และยกเลิกรายการบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งจำหน่าย ยกเลิก เพิกถอนเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักงานทะเบียนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ว่าการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าเกินสมควรในการจัดการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ และได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาแล้วมีมติไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นที่มีใช้บุคคลตาม (๒) (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ... เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลนครผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายรับรองไว้ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติย่อมมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว หากมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา มติเช่นนั้นย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด...



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา เป็นคำขอที่ศาลสามารถออกคำสั่งได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การที่นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งทำหนังสือ ที่ นว ๖๑๗๐๑.๒/๒๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) โดยวิธีการรับโอน เป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๑๓๙ วรรคสอง (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดี (ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) สังกัดเทศบาลตำบลช่องแค) ไม่มีสิทธิที่จะได้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นเจ้าของที่ดิน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้ขุดดินหรือถมดินหรือเป็นผู้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่ง



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพากษาในคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดี รวม ๓ ฉบับ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าว โดยได้ฟ้องเทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมมาด้วย นั้น การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องในข้อหานี้คือ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สังกัด ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในข้อหานี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่นาย ส. กู้ยืมเงินไปจากผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเพชรบุรี และผู้ฟ้องคดีได้ยึดถือใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ ที่นาย ส. มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า ได้มีการนำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นแต่เพียงเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่อาจใช้สิทธิในการบังคับคดีในกรณีที่หนี้เงินให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้เท่านั้น แต่ไม่อาจบังคับจำนองได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งแยก



โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๑๑๘ โดยหากไม่สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ ให้กรมที่ดินชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๓)

คณะกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเพียงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรตามที่ กบร. มอบหมาย มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหรือคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดินตาม ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีมติว่า ที่ดินดังกล่าวมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐเพียงบางส่วน จึงเป็นเพียงการให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติต่อไป อันเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการภายในของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนำไปสู่การมีคำสั่งทางปกครอง มติดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมีสิทธิฟ้องเพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งดังกล่าว โดยไม่ปรากฏเหตุอื่นว่า ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างไร เช่น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อน



หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่าคำสั่งของสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว โดยยื่นฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาด้วย นั้น มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ มีอำนาจในการกำกับดูแลสหกรณ์ ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นกรรมการและเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย แต่โดยที่คำสั่งที่ (รอ) ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลนั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำคำสั่งทางปกครองที่พิพาทโดยไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการออกคำสั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมตามคำฟ้อง อันจะเป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔/๒๕๖๓)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๙.๘๔๑/๑๘๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธตามการร้องขอของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ นั้น เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เกิดจากคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หาใช่เกิดจากการกระทำโดยใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวในส่วนที่



ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีกต่อไปโดยไม่ถูกห้ามตามข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปดำเนินการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนเพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าหากมี ไม่อาจมาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการดังกล่าวได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขคำสั่งกระทรวงมหาดไทยข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีแล้ว การปฏิเสธตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๙.๘๔๑/๑๘๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเพียงการแจ้งตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง เนื่องจากไม่มีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในข้อหากรณีนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๕/๒๕๖๓)

กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๘๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอคำอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณากรณีผู้ฟ้องคดีคัดค้านมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนคำสั่งดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพากษาแจ้งผู้ฟ้องคดีขอยืนยันความเห็นตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพากษาจึงเป็นเพียงการยืนยันคำสั่งเดิมตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพากษา ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๖/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ที่จะตัดรายชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ที่ คค ๐๗๑๔/๑๐๓๗ เรื่อง แจ้งยึดหลักประกันของเสนอราคา (ครั้งที่ ๒ สุดท้าย) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีเนื้อความสรุปว่า บัดนี้ได้พ้นกำหนดเวลาแล้ว แต่ทางบริษัทก็ยังไม่ได้นำเงินไปชำระต่อสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) จึงแจ้งเตือนมาเป็นครั้งที่ ๒ ขอให้บริษัทนำเงินสดหรือเช็คเชิ้งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์” ไปชำระภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อจะได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากบริษัทไม่นำเงินมาส่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาตัดรายชื่อบริษัทออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นั้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ถูกตัดรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลำพังหนังสือแจ้งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายอันจะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีอันเป็นการระงับซึ่งสิทธิเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือสำนักทางหลวงชนบทที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ที่ คค ๐๗๑๔/๑๐๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงยังมีใช้คำสั่งทางปกครองตามคำนิยามในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากหนังสือดังกล่าว อันมีสิทธิฟ้องคดีกรณีดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ ๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ฤ. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นั้น เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งพิพาทเป็นเรื่องอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีฯ เพราะเหตุบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย



และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกอบกับเป็นกรณีที่ไม่มีรองอธิการบดีฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน เพราะรองอธิการบดีฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม (๖) และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกรณีเช่นว่านี้ ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะใช้ดุลพินิจดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถกระทำการได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากแม้ว่ารองศาสตราจารย์ ฤ. จะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน ประกอบกับความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ มิใช่เหตุจากคำสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ฤ. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ แต่เป็นเหตุอันเกิดจากคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงจากผลของคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอหาญต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ย่อหน้าสุดท้ายที่ว่า “... แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกเลิกข้อความดังกล่าว และให้ใช้ถ้อยคำว่า “แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป” นั้น เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นเพียงการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้ทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแต่งตั้งตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณะบดีและรองคณะบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นนิติสัมพันธ์ภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เท่านั้น ประกาศที่พิพาทในข้อหานี้จึงหาได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ



เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๑/๒๕๖๓)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ให้นาง อ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) แม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่คำสั่งดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อนาง อ. ซึ่งเป็นข้าราชการที่ถูกสั่งให้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และมีผลให้ผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งที่รักษาการอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว แต่ผู้รักษาการยังคงดำรงตำแหน่งเดิม มิได้เลื่อนไปดำรงตำแหน่งที่รักษาการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิได้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในข่ายที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็น ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จะมิสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเพียงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี



ที่ ๓๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๑-๕๒/๒๕๖๓)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๔๕๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๐๒๙๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว นั้น ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น โดยที่ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ในการดำเนินกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดที่ตนแต่งตั้งว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ แต่ภายหลังจากได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยกรมบัญชีกลาง เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินตามความเห็นดังกล่าว ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายเนื่องจากเมื่อหน่วยงานของรัฐส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณามีความเห็นเช่นใดแล้ว หน่วยของของรัฐต้องมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๙ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๕/๒๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๙/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านสิทธิและเสรีภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑,๐๙๑ เป็นเกษตรกรหลากหลายอาชีพฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการวัดถุอันตราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ นั้น การที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นกรณีกรมวิชาการเกษตรขอให้มีการเปลี่ยนชนิดของวัดถุอันตรายดังกล่าว จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ เป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัดถุอันตราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต จากวัดถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ ๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหรือกฤษฎีกาหนึ่งก็คือ เป็นเพียงขั้นตอนของการออกกฎหมายใช้บังคับเท่านั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยังหาผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับคำฟ้องที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัดถุอันตรายไกลโพเซต คลอร์ไพรฟอส และพาราควอต นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะบุคคลที่ได้รับ



การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่เพียงพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและความเป็นอันตรายของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินความเสี่ยงสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการลักษณะบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เท่านั้น มิได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอปักธงชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีประกาศอำเภอปักธงชัย เรื่อง การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศว่า ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกประกาศอำเภอปักธงชัยฉบับดังกล่าว นั้น โดยที่เนื้อความตามประกาศอำเภอปักธงชัยฯ เป็นเพียงการแจ้งอาณาเขตของที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาเห็นว่าเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ และประกาศให้ทราบว่าเป็นที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งนายอำเภอปักธงชัยจะนำขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับเป็นหลักฐานของทางราชการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคัดค้านภายในระยะเวลา



ที่กำหนดเท่านั้น ประกาศอำเภอบักรงชัยฯ จึงไม่มีผลทางกฎหมายกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยตรง กรณียังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการออกประกาศอำเภอบักรงชัยฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาว ป.) และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นาง น.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ตามลำดับ มีลักษณะไม่เป็นกลางและมีสภาพร้ายแรงขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดังกล่าว นั้น คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อเสนอเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า การดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก จึงเป็นเพียงการเตรียมการและ



การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี ย่อมเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓ กลุ่มวิเคราะห์และประสานงานนายกรัฐมนตรี กองงานนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งเลขที่ ๒๑ กลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ๔ กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น ผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือก และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะกรรมการคัดเลือกเข้าลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะโต้แย้งกระบวนการคัดเลือกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวได้ ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงหาใช่เกิดจากการกระทำของ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ที่จะมิตีสิทธิฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลได้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คป.๔๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนและการลงโทษ ทางวินัย รายผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งดังกล่าว นั้น มติดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการรับรองรายงานการประชุมของ ผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ใดกับผู้ฟ้องคดี แม้หากผู้ฟ้องคดีจะได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องเกี่ยวกับการถูกลงโทษทางวินัยก็ย่อมเกิดจากคำสั่ง ทางปกครองของผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยตรง เท่านั้น หาได้เกิดจากมติรับรองรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่



ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๒/๒๕๖๓)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ถังน้ำมันหรือสารเคมีเหนือพื้นดินในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๖ และโรงแยกก๊าซฮีเทน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และโรงงานผลิตสารปิโตรเลียมของบริษัท พ. จำกัด ในเครือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครอบงำพื้นที่อายุใช้งาน ๕ ปี ที่จะต้องทำการตรวจสอบถังน้ำมันหรือถังสารเคมีเหนือพื้นดินของโรงงานดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และมีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตรวจสอบถังน้ำมันหรือถังสารเคมีอันตรายของโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบการจัดเก็บและใช้งานวัตถุอันตรายและสารไวไฟตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว แต่ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบตามคำขออย่างเร่งด่วน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีและพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๗/๗๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเห็นว่าตนมีโอกาสดูได้รับอันตรายต่อชีวิตและร่างกายจากรังสีความร้อนในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร หากถังน้ำมันหรือถังสารเคมีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกิดการระเบิดเนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงตามรายงานประเมินอันตรายรุนแรง และผลกระทบของโรงแยกก๊าซใหม่ ปตท. มาบตาพุด ความเสียหายในระดับพลังงานความร้อนต่างกัน รศมีการแผ่ความร้อนในกรณีเกิด Pool Fire และ BLEVE ของ LPG SPHERICAL STORAGE TANK ในชั้นนี้จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องคดีว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้มีการวางขายสินค้าบนสะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า พ. รวมทั้งไม่บำรุงสะพานลอยดังกล่าว จนทำให้มีลักษณะสั่นและน่าจะเกิดอันตราย และปล่อยให้มีขยะในบริเวณสะพานลอยดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังปล่อยให้มีการวางขายสินค้าและตั้งจุดเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าดังกล่าว รวมทั้งไม่ดำเนินการทำความสะอาดและปล่อยให้มึนน้ำเน่าขังส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) (๒/๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น โดยที่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดร้องขอให้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อน ดังนั้น หากพิจารณาแล้วได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เดินทางสัญจรในบริเวณพิพาทเป็นประจำและผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามคำฟ้องจริง ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นาง ค. ซึ่งเป็นมารดาของผู้ฟ้องคดี ได้บริจาคที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๒๙๙ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ ๑ ไร่ ให้แก่กรมอนามัยเพื่อใช้ก่อสร้างสถานอนามัย ซึ่งกรมอนามัยได้ก่อสร้างเป็นสถานอนามัยตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อเนื่องเรื่อยมา ต่อมา ทางราชการได้ย้ายสถานอนามัยไปก่อสร้างในสถานที่แห่งใหม่



ที่ดินที่นาง ค. ได้บริจาคดังกล่าวจึงถูกปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผ่านกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้คืนที่ดินที่บริจาคแปลงดังกล่าวให้แก่นาง ค. หรือผู้ฟ้องคดีในฐานะทายาทของนาง ค. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อคืนที่ดินที่นาง ค. บริจาคแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทของนาง ค. ผู้ยกที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อใช้สร้างสถานื่อนามัยตำบลลงซบ ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณาดำเนินการคืนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๑/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย กรณีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตามทวงหนี้ให้กับกลุ่มลูกค้า VIP อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๑๓/๘๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้ฟ้องคดีว่า เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการแล้ว หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ติดต่อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้นทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๑๓/๘๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)



ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาท นั้น หนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เป็นการร้องเรียนว่า ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มลูกค้า โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำ ของธนาคารดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๓๑๓/๘๖๓๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทราบแล้วว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงส่งเรื่องให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาดำเนินการ หากผู้ฟ้องคดี มีความประสงค์ที่จะขอทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ติดต่อไปยังหน่วยงาน ดังกล่าวได้โดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะมีสิทธิฟ้องโต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ไม่มีคำสั่งระงับการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง ลาดพร้าว โดยบริษัท ร. จำกัด ในพื้นที่เขตบางเขน ตามการร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. จำกัด ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียง ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลคอแลน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังไม่ได้มีคำสั่งต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการต่อใบอนุญาตและให้เทศบาลตำบลคอแลน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่มาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจพิจารณาต่อใบอนุญาตว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว หากประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจริเริ่มในการพิจารณาต่อใบอนุญาตได้เอง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังจากที่ใบอนุญาตสิ้นอายุลงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ มิใช่กรณียื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแต่อย่างใด การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการสะสมยาดิบ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อันจะก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาต่อใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดี ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย จึงเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ยื่นต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดียื่นต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ผู้ฟ้องคดีก็จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ กรณีจึงถือว่าไม่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะเป็นข้อพิพาทอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจาก



การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้นายทะเบียนราษฎรเพิ่มชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าไปในทะเบียนราษฎรในฐานะที่เป็นคนไทย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังมิได้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๕ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด จึงยังไม่มีมีการกระทำใดหรือการงดเว้นการกระทำใดที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายทะเบียนราษฎร หรือนายทะเบียนราษฎร ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องตามข้อหานี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายในการควบคุมดูแลการบูรณะและก่อสร้างอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบูรณะและก่อสร้างอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ไม่กำกับการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดใช้อำนาจในการอนุญาตให้มีการทำลายอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการหาตัวผู้ให้นำเอกสารราชการมาเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและดำเนินการทางกฎหมายและระเบียบราชการ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยเข้าดูแลและยุติการบุกรุก



ทำลาย ปิดกั้น ถนนและทางสาธารณะในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับถนนสาธารณะ และให้จ่ายค่าเสียหายรวมทั้งทำให้ถนนสาธารณะคืนสู่สภาพเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กำกับดูแลการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ใช้อำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย นั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สืบสิทธิจากผู้เช่าอาคารเลขที่ ๓๒๒-๓๒๔-๓๒๖ ซอยเลื่อนฤทธิ์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. จำกัด เมื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าทุกรายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งการบูรณะซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ในชุมชนเลื่อนฤทธิ์เป็นเวลากว่าหลังจากที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับอาคารพิพาทแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณสถานโดยไม่ถูกต้อง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะเจ้าของอาคารพิพาทย่อมมีสิทธิฟ้องร้องให้บริษัท ข. จำกัด ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาต่อไป ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนเองในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. จำกัด ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่บริษัท ข. จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท ก. จำกัด และบริษัท อ. จำกัด ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก เข้าดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณสถานซึ่งได้ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นว่ากล่าวเอาแก่บริษัท ข. จำกัด ในทางแพ่งต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดใช้อำนาจในการอนุญาตให้มีการทำลายอาคารในชุมชนเลื่อนฤทธิ์ และไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
อำนาจเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอขามุนาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ดำเนินการ



ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหลักฐานเป็น น.ส. ๓ ก. ทับซ้อนกับที่ดินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว แต่จนกระทั่งปัจจุบันยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันสอบสวนพิสูจน์สิทธิในที่ดินแปลงพิพาท และคืนสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นั้น โดยที่ปรากฏว่า เมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการสอบสวนพิสูจน์สิทธิตาม น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้ออกจากที่ดินพิพาทเพื่อรอการพิสูจน์สอบสวนสิทธิ ทำให้ต้องงดการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว และรอการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อมา ได้ติดตามเรื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามและส่วนราชการต่าง ๆ แต่ไม่มีผลการดำเนินการเป็นที่ยุติ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างในคำอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกคืน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว พร้อมเอกสารบบที่ดินทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้คืนหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์จาก น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีหรือจดทะเบียนทำนิติกรรมหรืออ้างสิทธิแก่บุคคลภายนอกได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระหว่างองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท อ. จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย



หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด จากการไม่ตรวจสอบสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ประการใดกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนราชการ ระดับกรมในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยอ้างถึงหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยตรง และได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องในมูลละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติตั้งกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๓)

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การดำเนินการจัดวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแบบแผนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ชอบ



ด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการจัดที่ดินตามแบบแปลนดังกล่าว และให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดการที่ดินโดยยึดแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับสภาพที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม นั้น แม้ผู้ฟ้องคดียังมีผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ผ่อนผันให้ราษฎรรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่พิพาท อีกทั้ง ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้ทำการรังวัดและสอบสวนสิทธิผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทดังกล่าว จนกระทั่งมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ปลูกบ้านพักอาศัยและพืชผลทางการเกษตรบนที่ดินพิพาทในพื้นที่ดังกล่าว เนื้อที่รวม ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโพง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แตกต่างไปจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ตามแบบแปลนเดิม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ย่อมเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยและพืชผลทางการเกษตรบนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำกินได้รับความเสียหาย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙/๒๕๖๓ ที่ ๘๑/๒๕๖๓ ที่ ๑๒๓/๒๕๖๓ ที่ ๑๓๙/๒๕๖๓ ที่ ๑๔๑/๒๕๖๓ ที่ ๑๖๓/๒๕๖๓ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๓ และที่ ๑๖๘/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัด ฟ้องว่านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหาย นั้น เมื่อนายทะเบียน



หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีฐานะเป็นกรม และอยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นกระทรวง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดี เนื่องจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครไม่ตรวจสอบเอกสารให้แน่ชัดก่อนว่าลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีตามที่นางสาว ว. มีคำขอให้จดทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ทำให้นางสาว ว. นำเอกสารจดทะเบียนดังกล่าวไปทำการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีให้แก่บุคคลอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า สหกรณ์การเกษตรแหลมโดนด จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีที่มีใช้อยู่แต่เดิม หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เกิดระเบิดเสียหายจากการทดสอบการใช้เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกที่ติดตั้งใหม่ และขาดรายได้จากการให้บริการจากการรับจ้างอบลดความชื้นข้าวเปลือก ซึ่งกรณีพิพาทดังกล่าว ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง มีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุแก่ทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการนั้น เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในส่วนราชการสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ้าง และการตรวจรับงานจ้างได้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการทุจริตในการตรวจรับงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เบิกเงินงวดสุดท้ายโดยไม่ได้ทดสอบการใช้งาน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นั้น การที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างงวดสุดท้าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างไปทั้งสิ้นแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถใช้งานเครื่องอบลดความชื้นดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่มีใช้อยู่แต่เดิม หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เสียหายจากการทดสอบการใช้เครื่องอบลดความชื้น และขาดรายได้จากการให้บริการจากการรับจ้างอบลดความชื้นข้าวเปลือก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย เป็นคำขอที่ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มี สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แม้จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงโดยสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้ทำสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องอบลดความชื้น ข้าวเปลือกให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้อยู่ในฐานะคู่สัญญากับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะมีนิติสัมพันธ์และใช้สิทธิเรียกร้องได้โดยตรงตามข้อสัญญาดังกล่าว เพราะสิทธิตามสัญญาเป็นเรื่องระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับประโยชน์ในผลสำเร็จของงานในการที่จ้างตามสัญญา และอ้างว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้งานเครื่องอบ ลดความชื้นข้าวเปลือกของผู้ฟ้องคดีได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ทั้งยังทำให้เครื่องอบ ลดความชื้นข้าวเปลือกเครื่องเดิมของผู้ฟ้องคดีใช้การไม่ได้ อันเป็นการกระทำร่วมกันกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการตรวจรับงานจ้าง โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการร่วมกัน ทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ข้อพิพาทคดีนี้จึงเป็นกรณีที่มีมูลความแห่งคดีเดียวกัน และเป็นการ กระทำที่เกี่ยวข้องกับคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ต่อศาลเดียวกันเพื่อที่จะได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลเดียวกัน เพื่อให้คำพิพากษาเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น คดีระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง ตามคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘ (เทียบเคียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๓/๒๕๕๐) และเมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการ ไม่สามารถใช้งานเครื่องอบลดความชื้นของผู้ฟ้องคดีที่มีใช้อยู่แต่เดิม ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ เสียหาย และขาดรายได้จากการให้บริการรับจ้างอบลดความชื้น ข้าวเปลือก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๖๒)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า การที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท โรงพยาบาล บ. จำกัด เลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้และประโยชน์อันพึงได้จากค่ารักษาตามสัญญา ขอให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมียุติฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบสัญญา ร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท อ. จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กล่าวอ้างหรือแสดงให้ประจักษ์ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย



หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือได้รับผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดจากการไม่ตรวจสอบสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความเกี่ยวข้องหรือมีนิติสัมพันธ์ประการใดกับสัญญาร่วมดำเนินกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้มีหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยอ้างถึงหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยตรง และได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีในมูลละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ข้าราชการตำรวจผู้บังคับบัญชาของกองบังคับการตำรวจทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือร้องเรียนทาง Gmail info@highwaypolice.org ที่มีข้อความหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาส่งไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแจ้งให้กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อความตามหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเท็จ



ที่เป็นการใส่ความหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิ ชื่อเสียง และเกียรติยศ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ต่อศาล นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๒๖.๓๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีหนังสือร้องเรียน ทาง Gmail เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีแล้วรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ซึ่งต่อมา พันตำรวจโท ธ. สารวัตรสอบสวน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวได้มีบันทึกข้อความ ที่ ๐๐๒๖.๓๗๔/๘๒๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ โดยเห็นว่าข้อกล่าวหาตามหนังสือ ร้องเรียนไม่มีมูลความผิด เห็นควรยุติเรื่อง เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า บุคคลที่ถูกร้องเรียน ได้กระทำความผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนของการพิจารณาภายในฝ่ายปกครอง ในการเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง เมื่อผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อกล่าวหาตามหนังสือร้องเรียนในประเด็นที่ ๑ ถึงประเด็นที่ ๗ ไม่มีมูล ความผิด เห็นควรยุติเรื่อง กรณีจึงไม่มีการดำเนินการทางวินัยในประเด็นดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ที่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒/๒๕๖๓)

(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ขายในสัญญาซื้อขายเตียงผัดตัด ทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๓ เตียง กับจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อันมีลักษณะเป็นสัญญา ทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย

กรณีฟ้องว่า จังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตกลงทำสัญญาเลขที่ ขก ๐๐๓๒/๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๖ และส่งมอบงานจ้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เบิกจ่ายค่าจ้างในงวดงานดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ และผู้ควบคุมงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้สิทธิระหว่างคู่สัญญาซึ่งคู่สัญญาในคดีที่พิพาทได้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้เฉพาะคู่สัญญาซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ดังนั้น คดีนี้แม้ว่าสัญญาจ้างที่พิพาทจะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามในสัญญา แต่ก็เป็นเพียงการลงนามแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาที่แท้จริงกับผู้ฟ้องคดีเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็เป็นเพียงคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น มิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้เป็นผู้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๖๓)

กรณีเดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานการเงินของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ตามสัญญาจ้างพนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ต่อมา มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ทำการสืบสวนข้อเท็จจริง และต่อมาได้มีคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี ตามลำดับ ผลการสอบสวนเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อ ๖๑ (๒) (๓) (๔) (๗) (๘) ข้อ ๖๒ (๑) (๓) (๔) และข้อ ๖๓ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ตามข้อ ๖๔ (๑) ของระเบียบดังกล่าว และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เฉพาะกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก การเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ คำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนสิทธิและหน้าที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่ การลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากงานจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลเป็นการบอกเลิก สัญญาจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาล โดยมีคำขอท้ายฟ้องดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะใช้สิทธิฟ้อง เฉพาะคู่สัญญาพิพาท คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นเพียงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่คู่สัญญาตามสัญญาจ้าง ที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๗/๒๕๖๓)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็น ความรับผิดชอบอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่ถูกเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่พอใจเงินค่าทดแทนการเวนคืน ดังกล่าว ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเพิ่มเงินค่าทดแทนการเวนคืน ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลง ในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์



ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใด ผู้กระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน เมื่อการเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่พิพาทในคดีนี้ มีอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ดังนั้น กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓ ที่ ๖๒/๒๕๖๓ ที่ ๖๓/๒๕๖๓ ที่ ๖๔/๒๕๖๓ ที่ ๖๕/๒๕๖๓ ที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓ ที่ คผ.๓๐/๒๕๖๓ ที่ คผ.๓๕/๒๕๖๓ ที่ คผ.๓๖/๒๕๖๓ ที่ คผ.๖๐/๒๕๖๓ และที่ คผ.๖๑/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่ดินถูกเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม่พอใจเงินค่าทดแทนการเวนคืน ดังกล่าว ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเพิ่มเงินค่าทดแทนการเวนคืนให้แก่ ผู้ฟ้องคดี โดยได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีนี้มาด้วย นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ศาลวินิจฉัยให้มีการชำระเงิน ค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด โดยไม่รอการวินิจฉัย อุตธรณ์ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน นั้น บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิฟ้องรัฐมนตรีต่อศาล เนื่องจากยังไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรี ให้บุคคลดังกล่าวไม่พอใจ หรือไม่เห็นพ้องด้วยตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเมื่อรัฐมนตรียังไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณียังไม่อาจถือได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของรัฐมนตรี ซึ่งจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิฟ้อง



รัฐมนตรีต่อศาลปกครองได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจากราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ โดยในเวลาที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๒/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๓/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๖๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๒๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๓๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๓๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ คผ.๖๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ คผ.๖๑/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๙๕

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๖๕-๑๖๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๕๐-๑๕๓

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๒๙๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๑๘-๔๒๐



(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๙๗

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๕-๑๗๖

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๒๙๗-๓๐๐

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๑๖๖-๑๖๗

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๕๓-๑๕๔

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๑-๓๐๔

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๕-๓๐๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๖-๑๗๗

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๘-๓๐๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๘-๑๗๙

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๐๙-๓๑๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๐-๔๒๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๕๔-๑๕๖

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๗๙-๑๘๐

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๒

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๒-๔๒๓

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๑๘๐-๑๘๑

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๑๓-๓๑๔

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๑๓๖-๑๓๗

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อยู่แล้ว

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๓๒๐-๓๒๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๑๘๖

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๔๒๓-๔๒๖

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๕๖-๑๕๘



๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน รำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ โดยที่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยข้อ ๑ กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว จึงถือได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับตามคำขอดังกล่าว และไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้ต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ลับ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเงินขาดบัญชีของกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น เมื่อระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ลับ ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขคำสั่งการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แก้ไขคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ลับ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๕.๔/ล ๓๙๗๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ผลของการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเงินขาดบัญชีของกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบล



บางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงสิ้นผลไปแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๑๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฟ้องว่า นางสาว ม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติผิดสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาง จ. ผู้คำประกัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนแทนการชดใช้เงิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต้นสังกัดเดิม) ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ฟ้องคดีและกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาผ่อนผันให้หนี้เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสัญญาคำประกัน (สัญญาผ่อนผันให้หนี้เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุน ลาศึกษา ผูกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อีกต่อไป เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงสิ้นสุดลง และกรณีไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีในชั้นอุทธรณ์นี้ออกจากสารบบความ (รายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๙๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑๖/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด นายทะเบียนพรรคการเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นชอบให้ยุติการดำเนินการโทษปรับทางปกครองดังกล่าว คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และคำสั่งอุทธรณ์ของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงสิ้นผลบังคับ และทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวหมดสิ้นไป จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และเพิกถอนข้อ ๒ วรรคสี่ ของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครได้ตามจำนวนที่พึงมี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๔๘๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภททั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยตอนท้ายของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง



ก็มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ประกาศผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ และแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๑๐๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้ว กรณีจึงต้องถือว่าประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนนั้น ไม่มีผลใช้บังคับใด ๆ อีกต่อไป นับแต่วันที่มิใช่ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามลำดับ อันเป็นการสิ้นสุดลงก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษาคดีนี้แล้ว นอกจากนี้ โดยที่ขณะนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลทำให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ โดยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยให้วิธีการได้มาซึ่งสภาดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และไม่ปรากฏว่าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวยังคงก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอยู่หรือไม่หมดสิ้นไปอย่างไร จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับให้เพิกถอนข้อ ๒ วรรคสี่ ของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๖๓)



๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ของนาย จ. นาง ก. และผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่า บ้านพิพาท (บ้านเลขที่ ๑๗/๒/๓) ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วไม่มีสภาพบ้านให้พักอาศัยอีกต่อไป จึงไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้อีก เหตุแห่งการฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าบ้านเลขที่ ๑๗/๒/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงหมดสิ้นไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งดังกล่าวที่ให้นาย จ. มีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน และนาง ก. ภรรยา มีสถานภาพเป็นผู้อาศัย ในบ้านเลขที่ ๑๗/๒/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดี มีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน ในบ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ แม้จะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีเหตุต้องเพิกถอนเพราะไม่มีผลให้คดีเปลี่ยนแปลง จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๖๒)

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกกฎกระทรวงทับที่ดิน



ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๘๖ เล่ม ๒ หน้า ๘๔ และเลขที่ ๒๘๕ เล่ม ๒ หน้า ๘๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงข้างต้นนับแต่วันที่ได้รับการให้ที่ดินดังกล่าว และการแก้หรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ศาลต้องมีคำบังคับให้เพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวในส่วนที่ออกทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นคำขอที่ศาลออกคำบังคับได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มีใช้คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงเดียวกันที่กำหนดว่านายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนดในข้อ ๓ และมีได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตรากำลังจ้างขึ้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงานเพื่อผลิตสินค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน หากไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้



อันเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวและการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นต้องมีคำบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวงทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๒/๒๕๖๓)

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการวางผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วให้จัดที่ดินตามผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม นั้น เมื่อคดีในข้อหานี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้พื้นที่แปลงบริษัท ร. จำกัด ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้มาดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินในชุมชนของรัฐบาลตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้มีการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยตรง มิได้เป็นการใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้มีการวางผังเดิมไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ตามผังเดิม และมีคำขอดังกล่าว ศาลจึงกำหนดคำบังคับตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๕/๒๕๖๒)

กรณีอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เมื่อการยื่นคำร้องในกรณีนี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาท จึงถือได้ว่าเป็นการยื่นคำร้อง



ในกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งคำขอบังคับที่ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว เป็นคำขอให้เพิกถอนคำสั่งซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อเป็นกรณีที่มาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บัญญัติให้ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ย่อมถือได้ว่ามีกฎหมายเฉพาะบัญญัติจำกัดอำนาจหน้าที่ของผู้ร้องมิให้ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกเพิกถอนคำสั่ง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่าเป็นคำสั่งที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เองอีก จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องมีอำนาจหน้าที่ที่จะตรวจสอบและอาจมีคำสั่งในการแก้ไขหรือยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสืบแปลงดังกล่าวได้เองตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ สปสช. ๕.๔๒/๙๗๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่มีมติว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีมีห่วงอนามัยติดอยู่ในมดลูกทำให้ต้องตัดมดลูกทิ้ง ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๓/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) เทศบาลตำบลช่องแค โดยวิธีการรับโอน นั้น ศาลสามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๖๒)



ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อำเภอนายายอาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี แขวงทางหลวงจันทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลำดับ) เพิกถอนคำคัดค้านที่ได้ทำไว้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งหมด และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ชดเชยค่าเสียหาย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ รวมทั้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี คำขอดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถออกคำสั่งเพิกถอนคำคัดค้านเพิกถอนความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๗/๒๕๖๒)

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีเทศบาลเมืองตากฟ้องเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินพร้อมดอกเบี้ยในมูลละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย นั้น แม้การที่นายกเทศมนตรีเมืองตากมีคำสั่งเทศบาลเมืองตากที่ ๗๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับทราบคำสั่ง จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีและขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อให้ได้รับชำระหนี้โดยครบถ้วน แต่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยังมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง ก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาล ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำเงินค่าสินไหมทดแทนมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลมีอำนาจออกคำบังคับได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔๙/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) รื้อระบบการติดตั้งจ่ายน้ำประปาให้คงเหลือเฉพาะที่ดินที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการของการประปานครหลวง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นกรณีที่ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) จัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่โดยเร่งด่วน นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ การบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๘/๒๕๕๙ ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้มีการขายทอดตลาดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินหลักประกันให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าหนี้ในคดีดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อพิเคราะห์จากประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ อันเป็นประกาศที่ใช้บังคับขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีนี้มาฟ้อง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการหนี้ของเกษตรกรว่า ในกรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สามารถจัดการหนี้ให้เกษตรกรได้ แต่กองทุนไม่สามารถจัดการหนี้ให้เกษตรกรได้ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันตกแก่เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่า แม้หนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะถูกบังคับคดีตามหมายศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทั่งได้มีการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยจัดการหนี้



ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถออกคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ขายในสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน ๓ เตียง กับจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อันเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีนี้แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีคำขอท้ายฟ้องขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่บอกเลิกสัญญาซื้อขายเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญาซื้อขายเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่ไม่ตรวจรับพัสดุเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ขอให้เพิกถอนหรือยกเลิกหนังสือของนาย บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เรื่อง การตรวจรับพัสดุเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ที่แจ้งมติไม่ตรวจรับเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายและรับมอบเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง จากผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาคำฟ้องประกอบกับคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว กรณีย่อมเข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวโดยมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันอย่างถูกต้องต่อไป โดยให้มีการรับมอบเตียงฯ จำนวน ๓ เตียง จากผู้ฟ้องคดี ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งบอกเลิกสัญญาและมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีมติไม่ตรวจรับมอบเตียงฯ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือแจ้ง



การมีมติไม่ตรารับมอบเพียงๆ นั้น ก็เป็นเพียงการกระทำในฐานะคู่สัญญาและเป็นการพิจารณาใช้สิทธิตามที่สัญญากำหนดไว้เท่านั้น คำขอให้ยุติข้อโต้แย้งตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่ศาลมีอำนาจกำหนด คำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๓)

(๔) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๔๑-๓๔๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๕๒๔

(๕) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้บุคคลกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำออกไปจากพื้นที่พิพาทภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีศาลปกครองสามารถออกคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๒)



๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คำขอให้ศาลลงโทษนายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่เป็นการเยยวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐/๒๕๖๓)

คำขอที่ขอให้ศาลลงโทษอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่อนุญาตก่อสร้างจนทำให้เกิดการทำลายโบราณสถาน นั้น เป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่มีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

คำขอในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย นั้น การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งกระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยหลักแล้วถือว่าทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางวินัยเกิดขึ้น และการที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดวินัยหรือไม่นั้น กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ดังนั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๖๓)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้โดยสะดวกเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการขุดลอกร่องปลาแข็งของนายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำถนนดิน



กว้าง ๘ เมตร เชื่อมทางเข้าออกไปยังที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น การพิจารณาจัดให้มีทางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจ แทนฝ่ายปกครองได้ คำขอดังกล่าวจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยรับมอบหนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน ๑๒๓ รายการ และชำระราคาค่าหนังสือแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องโดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน ๑๒๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปล่อยให้ ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาล่วงเลยไปเป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี โดยไม่ยอมเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แม้ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา แต่การตกลงเข้าทำสัญญากับคู่สัญญา ฝ่ายเอกชนหรือไม่ นั้น เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองในการบริหารงบประมาณอันเป็น อำนาจของฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาดำเนินการ ศาลไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ผูกพันตนเข้าทำสัญญาซื้อหนังสืออ่านนอกเวลากับผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๖๑๐/๒๕๖๒)

คดีที่กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างคันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี บอกลเลิกสัญญาในเวลาต่อมา และต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการแทน ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหาย และให้ธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชำระเงินตามสัญญาค่าประกัน ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้ฟ้องแย้งมาในคำให้การว่า มิได้เป็นผู้ประพฤติผิดสัญญาจ้างที่พิพาท การที่ผู้ฟ้องคดี บอกลเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยเงิน แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายอายุสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเข้าทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ



สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาด้วยการแสดงเจตนาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจึงเป็นอันสิ้นสุดลง คู่สัญญาจะฟ้องบังคับให้มีการปฏิบัติตามสัญญานั้นอีกไม่ได้ คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีขยายอายุสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเข้าทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะเข้าทำงานก่อสร้างนั้นเองหรือว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จหรือไม่ ก็เป็นเอกสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี หาได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องแย้งคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งโดยมีคำขอให้ศาลบังคับให้กองทัพบก (ผู้ฟ้องคดี) รับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการตามเดิม นั้น อำนาจการบรรจุนายทหารที่ลาออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการใหม่ ถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะ อันมีหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณา คือ มีตำแหน่งว่างซึ่งเหมาะสมที่จะบรรจุเฉพาะตัวบุคคลผู้นั้น และการบรรจุผู้นั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อฐานะในการเลื่อนตำแหน่งของผู้ซึ่งรับราชการอยู่ ทั้งต้องมีความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดแก่ราชการในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ โดยมีได้เป็นสิทธิของผู้ที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่แต่อย่างใด ศาลปกครองจึงไม่ก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจแทนผู้มีอำนาจออกคำสั่งดังกล่าวได้ อันเป็นกรณีที่ไม่มีคำบังคับตามอำนาจที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๕/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ส่งมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฎหมายและเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ กำหนดว่า กรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เฉพาะเรื่องโดยผ่านทางกระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขอความเห็นเป็นการเฉพาะราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลดังกล่าว และการจะส่งความเห็นไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่ นั้น เป็นอำนาจในการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการ ตามที่เห็นสมควร ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีตามคดีนี้ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจ กำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๔๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมกับคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการสามัญประจำกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดเรียงอาวุโสของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีระดับตำแหน่งเดียวกันแต่มีอายุราชการ แตกต่างกัน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติตามคำแนะนำ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำของข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดอำเภอ ตามหนังสือคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว (สนช) (กมธ๒) ๐๐๑๐/๔๔๓๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว (สนช) (กมธ๒) ๐๐๑๐/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น โดยที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจ หน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ข้าราชการพลเรือน รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ หรือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจดุลพินิจที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยต้องคำนึงถึง เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์แก่การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นสำคัญที่ศาลไม่อาจ



ก้าวล่วงไปใช้อำนาจดุลพินิจแทนได้ คำขอตามคำฟ้องในข้อหานี้จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๕/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำบังคับให้มีการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอำนาจโดยตรงของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองที่จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ศาลมีอาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ อีกทั้ง เป็นกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะกำหนดคำบังคับได้ตามนัยมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๗/๒๕๖๒)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๕๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๘๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๕๕๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๗๗-๑๘๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๔๕-๑๔๖

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๙๔-๑๙๕

(๔) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายสมาคมสิทธิชุมชนคนริมคลองและเป็นสมาชิกชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) เป็นประธานกรรมการชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการเขตหลักสี่และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ และบริษัท ร. ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วแต่กรณี นั้น เมื่อความเดือดร้อนเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบัว คลองถนน คลองสอง และ



คลองบางซื่อ จากเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง ไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ อันเป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองลาดพร้าว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับบริษัท ร. การก่อสร้างอาคารในกรณีนี้จึงถือเป็นการก่อสร้างอาคารของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารข้างต้นต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาก่อนทำการก่อสร้าง และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ผู้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอแนะโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามที่ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงข้างต้นกำหนดไว้เท่านั้น โดยไม่มีบทบัญญัติใดแห่งกฎหมายข้างต้นบัญญัติว่า หากมีการฝ่าฝืนกฎกระทรวงข้างต้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารปฏิบัติแต่อย่างใด จึงถือได้ว่ากรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำในฐานะคู่สัญญาตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ให้เป็นไปตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไว้ รวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๖๓ ที่ ๔๕/๒๕๖๓ และที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นั้น เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้แต่อย่างใด อีกทั้ง ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. ๖๗/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๘ และข้อ ๑๖ ได้กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไข กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวได้ หากพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๖ ของประกาศดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่าการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจอันเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลเมืองแฉะแม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตลอดจนดำเนินการแก้ไขกรณีพิพาทจากการโต้แย้งสิทธิในที่ดินแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ



ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรมหรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบลหรือหมู่บ้าน ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษ... วรรคสาม กำหนดว่า หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้ วรรคห้า กำหนดว่า ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว กรณีจึงเห็นได้ว่าตามระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายอำเภอ ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตลอดจนดำเนินการแก้ไขกรณีพิพาทจากการโต้แย้งสิทธิในที่ดินแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๐/๒๕๖๒)

(๕) คำขอซึ่งมิได้เป็นไปตามนัยบทบัญญัติมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอพรณานานิคมและเทศบาลตำบลบัวสวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ดำเนินการถอนสภาพร่อนน้ำสาธารณประโยชน์ที่พิพาทซึ่งประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนั้นแล้ว ให้พ้นสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพิกถอนการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของร่อนน้ำสาธารณประโยชน์ที่คั่นกลางระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓๔๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓๔๖ ตำบลสว่าง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น แม้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันอาจถูกถอนสภาพได้ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกฎหมายกำหนดให้กระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ในกรณีที่ทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว และกระทำโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่พลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่น แต่การตราพระราชบัญญัติเป็นอำนาจขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการตราพระราชกฤษฎีกาเป็นอำนาจขององค์กรฝ่ายบริหาร ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจกำหนดคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ (นครศรีธรรมราช) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ดำเนินการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนาย พ. ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดก นั้น เมื่อการเวนคืนที่ดินจะต้องดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนขึ้น แล้วให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นเพื่อกำหนดราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและค่าทดแทน จากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนและกำหนดค่าทดแทนได้ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนด ในกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใดไม่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ก็ให้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป ทั้งนี้ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่โดยเหตุที่การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนนั้น เป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อ



พระมหากษัตริย์เพื่อทรงตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพราะคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะเวนคืนที่ดิน รวมทั้งพิจารณาถึงกำลังเงินของแผ่นดิน โดยให้นำเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้มาประกอบการพิจารณาด้วย ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ คณะรัฐมนตรีก็ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้ความยินยอมตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เมื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะต้องกระทำโดยการตราพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ศาลไม่อาจก้าวล่วงได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๗๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ และที่ ๕๓๕๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เลิกจ้าง) ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คืนสถานภาพและสิทธิการเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๗๒๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมหรือเท่าเทียมกัน โดยให้ได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และให้ผู้ฟ้องคดีมีศักดิ์และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่พึงได้รับตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๑๗๒๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทุกประการ นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันในการพิพากษาคดี ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้เท่านั้น ไม่อาจพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ คดีนี้ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจากการผิดสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น



คำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๔/๒๕๖๒)

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นพนักงานราชการตามเดิม นั้น มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ชำระเงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สิน... ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

คำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๖๐๓/๓๓๐๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๖๐๓/๒๑๐๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ตอบหมายเรียกเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๙/๒๕๖๐ นั้น เป็นกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนและคำสั่งศาลในคดีอาญามีใช้การออกคำสั่งใด ๆ ที่ศาลจะมีค่าบังคับให้เพิกถอนได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

คำขอให้ศาลรายงานรัฐบาลถึงผลของการที่นาย น. นายช่างรังวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ใช้มาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งทางปกครองซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการยุติการดำเนินคดีในศาล เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๖๓)

คำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ พ.๓๕/๒๕๕๐ นั้น กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จึงเป็นคำขอ



ที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่อาจออกคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๗/๒๕๖๓)

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่ ขอให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๐๐ บาท นั้น เมื่อพิจารณาคำบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนเกี่ยวกับการรวมโฉนดที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินที่มีผู้คัดค้านและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยก่อนฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๙๐๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว และภายหลังฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๘๘๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งผลการดำเนินการทำนองเดียวกัน จึงยังไม่มีข้อยุติว่าเรื่องที่ร้องเรียนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร อันจะทำให้ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับหมดสิ้นไป การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลออกคำบังคับให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นตัวเงินจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ จึงมิได้มีผลเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่มีการฟ้องคดีไว้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สัญญาจ้างระหว่างกรมทรัพยากรธรณี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับบริษัท ส. จำกัด ผลการพิจารณาอุทธรณ์ และให้จัดประกวดราคาจ้างใหม่ อันเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙



วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเสนอราคาแต่ไม่ได้รับคัดเลือก จึงใช้สิทธิอุทธรณ์ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท ส. จำกัด ให้เป็นผู้ก่อสร้างงานตามประกาศประกวดราคาแล้ว กรณีจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย โดยหลักจะสามารถกระทำได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการลงนามสัญญาเท่านั้น กฎหมายไม่ประสงค์ให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาเมื่อคดีนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว และผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด การจะยอมรับให้สามารถฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ จึงไม่สอดคล้องกับบทกฎหมายดังที่พิเคราะห์มาข้างต้น ดังนั้น เมื่อการกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนการกระทำดังกล่าวย่อมไม่อาจให้มีผลต่อสัญญาที่มีการลงนามไปแล้ว การที่ศาลกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนการกระทำตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่มีผลใด ๆ ต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ศาลจึงไม่อาจมีคำบังคับให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ และที่ ๖๒/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๕๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๘๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๔๗-๑๔๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๕๒-๑๕๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๑๙๗-๑๙๘



๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

โดยที่ที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กับที่ดินบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้าสี่เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้แตกต่างกัน โดยที่ดินบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้าสี่เมตร ถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินเคร่งครัดกว่าที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับอันเนื่องจากการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า กับการตั้งเสาไฟฟ้าจึงย่อมแตกต่างกัน และอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน อันทำให้ขั้นตอนการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนย่อมแตกต่างกัน ดังนั้น การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือที่ กฟผ. ๙๒๕๐๘/๗๗๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘๗๓ ส่วนที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาลี-ขอนแก่น ๔ จำนวน ๓๔,๗๗๐.๖๐ บาท เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีสิทธิอุทธรณ์ จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ตามมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยต้องยื่น ภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนการที่หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวระบุไว้ด้วยว่า หากในภายหลังมีการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า



เพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากการตั้งเสาไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่แน่นอนบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี หนังสือที่ กพผ. ๙BA๕๐๘/๗๗๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นเพียงการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนเฉพาะที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากการกำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวและได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าจำนวน ๓๔,๗๗๐.๖๐ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวภายในกำหนดเวลา จึงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งการที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กพผ. ๙BA๕๐๘/๑๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน ๑๐,๓๔๕.๘๘ บาท จึงถือว่าเป็นการแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ตามมาตรา ๑๐๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่อไปได้ แต่โดยที่หนังสือ ด่วนมาก ที่ กพผ. ๙BA๕๐๘/๑๘๐๘๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย และไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์และระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง ระยะเวลาสำหรับการยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าจึงขยายระยะเวลาเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ และข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๒/๒๕๖๒ และที่ คผ.๑๘๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรวม ๒ ข้อหา โดยในข้อหาที่สอง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่รับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า สภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเนื่องจากพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา ๗๙ และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๖ (๑) และ (๓) ประกอบกับข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๗ กำหนดให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบังคับนี้ เมื่อพิจารณาทบทวนคดีดังกล่าวแล้วเห็นว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดเป็นคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายยังมีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป และถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือ นั้น ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก็มีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องถือว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลได้แล้ว คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงอยู่ในความหมายเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดี



ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งดังกล่าว โดยภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานทะเบียนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จำหน่าย ยกเลิก เพิกถอนเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนการยกเลิกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีที่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งยกเลิกให้กลับคืนสภาพเดิม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์กรณีดังกล่าวต่อผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขต แต่โดยที่นายทะเบียนอำเภอพบพระเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน โดยกำหนดเลขประจำตัวประชาชนและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนเขตบึงกุ่ม จึงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเขตบึงกุ่มที่จะต้องส่งเรื่องให้นายทะเบียนอำเภอพบพระเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แม้ต่อมาสำนักงานเขตบึงกุ่มจะได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะมีรายการบุคคลตามเดิมจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องที่นายอำเภอพบพระ โดยนำหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือไปแสดง เพื่อเพิ่มรายการการให้สัญชาติไทย และรายการบุคคล และเมื่อทางอำเภอพบพระพิจารณาค้นสถานะของผู้ฟ้องคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตบึงกุ่มจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกการจำหน่ายเอกสารทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดี กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปรีอ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านและให้มีการเปิดหีบนับคะแนนบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกหมายเลข ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ร้องคัดค้านผลการนับคะแนนบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และขอให้มีการนับคะแนนใหม่ นายอำเภอปราสาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอองงานปกครองดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างที่คณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นับคะแนน ไม่มีผู้ใดทักท้วงว่าการวินิจฉัยบัตรเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่จะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ตามข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งอำเภอปราสาท ที่ ๑๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งนาง ส. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปรีอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมกับแจ้งว่าจะนำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีมาเป็นข้อมูลการดำเนินการตามข้อ ๘๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ต่อไป และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีคำสั่งอำเภอปราสาท ที่ ๔๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตได้ว่า คำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีเป็นคำร้องคัดค้านตามข้อ ๘๘ ของระเบียบดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว และโดยที่ข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยชี้ขาด ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้



หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐๐/๒๕๖๒)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอประทานบัตร ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ในท้องที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอซ้อนทับพื้นที่ประทานบัตรที่ ๒๖๑๓๑/๑๔๙๙๕ ของนาย ส. เต็มทั้งแปลง จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตคำขอประทานบัตรของผู้ฟ้องคดี แล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่โดยที่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอประทานบัตร มิได้มีบทบัญญัติระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในขณะที่ยังไม่พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์อันเป็นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และยังไม่ได้รับผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล และแม้จะปรากฏตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้แล้ว อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยวินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมไม่มีผลทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ขอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง



กลายเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในส่วนที่ไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์สังขละบุรี และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามคำขอโดยไม่มีเงื่อนไข และให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ออกให้แก่ราษฎรเฉพาะรายที่ออกทับสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้จะปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งปฏิเสธดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่โดยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ อันมีกำหนดเวลาเพียงสามสิบวันนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา ตามนัยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ทบทวนของเจ้าหน้าที่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จได้เป็นระยะเวลาสูงสุด จำนวนเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์และเอกสารหลักฐาน ดังนั้น ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะสามารถเข้าสอบรอบสัมภาษณ์ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนที่แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแจ้งตามหนังสือ ที่ ศร ๐๕๖๒.๐๑(๔)/๐๓๐๘



ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และมาตรา ๓๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในวันใด แต่หากนับระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุดที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้รับอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันภายหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพียงหนึ่งวัน โดยที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังมิได้พิจารณาสั่งการใด ๆ และยังไม่พ้นระยะเวลาที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมายกำหนด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายและได้มีการสั่งการตามกฎหมายหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีและสามีออกจากสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์กลับไปอยู่บ้านตามภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา ๖ เดือน เนื่องจากมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้พักอาศัยในบ้านพักโครงการเดียวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้ในข้อ ๑๑ (๓) ของระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือดังกล่าว นั้น โดยที่คำสั่งฉบับพิพาทเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล



และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้กำหนดรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการในเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งอันเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยไม่รอผลผลการพิจารณาอุทธรณ์ และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาสำหรับการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีโดยยังมิได้ดำเนินการให้ครบขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นเหยื่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นเหยื่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้



ในวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแต่อย่างใด นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไปอีกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมีหนังสือแจ้งการ ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนผลการสอบตามประกาศดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ออกประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีมีความคับข้องใจจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามของผู้นับบัญชาที่ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิร้องทุกข์ได้ และเมื่อเหตุเกิดจากอธิบดีกฎหมายกำหนดให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒๐ (๓) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อพิจารณากฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ ข้อ ๑๒ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ วรรคสาม แล้วเห็นได้ว่า ผู้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑๒๗ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อ



ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ และผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่พ้น ๑๒๗ วัน ที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาให้แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๘/๒๕๖๒)

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นว่า คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด (ผู้อำนวยการ) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งออกโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นกรณีที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติต่อตนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเป็นการขัดข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิร้องทุกข์ได้ และเมื่อเหตุเกิดจากปลัดกระทรวง กฎหมายกำหนดให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. โดย ก.พ.ค. ก็รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ค. แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งยังไม่พ้น ๑๕๐ วัน ที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาให้ ก.พ.ค. พิจารณาให้แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคดีในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๗/๒๕๖๒)



๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่าคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในลักษณะที่เป็นการระงับหรือมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว และเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว หรือไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีจึงจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้ส่งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๑๑๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ โดยส่งไปที่ภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดี และปรากฏตามหลักฐานการนำส่งของไปรษณีย์ว่า มีบุคคลชื่อ “เลาะ” ระบุว่า เป็น “จนท.” ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ลงชื่อเป็นผู้รับหรือรับแทน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับในคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่า มีผู้นำหนังสือดังกล่าวส่งและเสนอไว้ที่โต๊ะทำงานของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือและถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ยังหนังสือไปถึง คือ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คือ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครอง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๓)



๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศรายชื่อให้บริษัท ร. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา มีลักษณะเป็นการอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ร. และเป็นการปฏิเสธไม่อนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว โดยคำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้โต้แย้งประกาศดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏจากคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และไม่มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตลอดจนไม่มีการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในการโต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มีการตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลก่อนว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นโต้แย้งเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูล การที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งประกาศดังกล่าวโดยยื่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หาใช้ช่องทางเฉพาะที่จัดไว้สำหรับการยื่นคำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่อาจถือได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งอุทธรณ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา มีรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต้องหมายถึงรูปแบบเอกสารที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดระบบเอกสารไว้รองรับให้ผู้ประสงค์ยื่นคำขอหรือคำร้องอุทธรณ์ของตน สามารถยื่นส่งเอกสารได้ในรูปของข้อมูล



อิเล็กทรอนิกส์ จึงจะเรียกว่าเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมระบบเอกสารไว้ หาใช่การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่วนตัวดังเช่นเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยยื่นส่งในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงต้องถือว่าก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการยื่นหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่พิพาท กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่การจะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองในการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ศาลจำต้องพิจารณาก่อนว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่พิพาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำคำสั่งดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๓/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคำสั่งที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว แต่ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สืบเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ชม.๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ



ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งทั้งสองฉบับ เนื่องจากคำสั่งทั้งสามฉบับมีผลทางกฎหมายจะแยกต่างหากจากกันแม้จะเป็นกรณีอาคารเดียวกันก็ตาม อีกทั้งการยื่นคำขออนุญาตหลังจากที่รับคำสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตให้ถูกต้องนั้น ย่อมไม่อาจเข้าใจความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไปในทางที่ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งอีกสองฉบับดังกล่าวอยู่อีกแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๖/๒๕๖๒)

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการทหาร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงกลาโหมจากการที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๐๔/๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่เลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชากระทำการอันไม่เป็นยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหาร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับในราชการตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากระยะเวลาล่วงผ่านไปสิบห้าวันนับแต่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำวินิจฉัยร้องทุกข์จากปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเป็นลำดับอีก ซึ่งกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงถัดขึ้นไปจากปลัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดในการพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารฯ ประกอบกับมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ใหม่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยปรากฏเพียงหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อขอทราบผลการอุทธรณ์คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเท่านั้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๔/๒๕๖๒)



๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำมาติดไว้บริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน โดยทำคำสั่งดังกล่าวได้มีคำเตือนในข้อ ๖. ว่า ผู้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง ... แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพียงแต่ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเนื้อหาขอให้ดำเนินการสอบสวนการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรองนายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเลือกปฏิบัติเท่านั้น เมื่อการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวไม่ใช่การอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๔ ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องศาล ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซฯ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระับการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๔ และใบอนุญาตเลขที่ ๑๐๖.๑/๒๕๕๔ ไว้เป็นการชั่วคราวนั้น เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ



ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยให้ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน สามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ดังนั้น ก่อนยื่นฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งดังกล่าว โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครอง แต่ปรากฏว่าคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ระบุง กรณีที่อาจอุทธรณ์ การยื่นคำอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองให้ ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้งไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงสิทธิอุทธรณ์ภายหลังจากการแจ้งคำสั่ง ดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี จึงมีผลทำให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นขยายเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เชิญผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครฟังคำชี้แจงโครงการก่อสร้างสถานีบรรจุก๊าซ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งที่พิพาท จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้อง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอคำแนะนำที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรองอธิบดี ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพาท แจ้งผลการพิจารณากรณีผู้ฟ้องคดีคัดค้านมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยวินิจฉัยว่า การที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากสมาชิกสหกรณ์ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยข้อบังคับแล้ว ทั้งในการพิจารณาได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ ๒๙ (๑)



ซึ่งถือเป็นเหตุให้ต้องขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ ๓๕ (๓) ด้วย การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการพิจารณาเพื่อจะวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ แต่ปรากฏว่าในการแจ้งคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ จึงมีผลเป็นการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ฉบับพิพาทเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้เปิดเผยเอกสารขอคัดประวัติและรูปแบบโครงสร้างเดิมของอาคารชุมชนเลื่อนฤทธิ์สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และสำเนาเอกสารองค์ประกอบของอาคารที่ห้ามรื้อถอนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ของบ้านทุกหลังในชุมชน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือจำนวนหลายหลายฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารแบบแนวทางในการดำเนินการบูรณะกับแบบสำรวจก่อนการดำเนินการของโบราณสถานชุมชนเลื่อนฤทธิ์ แบบ Shop Drawing ที่บริษัท ข. เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแบบ AS Built ของอาคารบ้านตัวอย่างของโบราณสถานชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ป. และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๔ ขอรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนในการซ่อมแซมอาคารชุมชนเลื่อนฤทธิ์ รวมทั้งมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อติดตามและตรวจสอบการบูรณะกลุ่มอาคารโบราณสถานชุมชนคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าแบบแนวทางการบูรณะที่อ้างถึงกับแบบสำรวจสภาพโบราณสถานก่อนดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการออกแบบโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้บริษัท ช. เป็นผู้จัดทำแบบ Shop Drawing นำเสนอก่อนดำเนินการในแต่ละส่วน หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับแบบต่าง ๆ ของโครงการเพื่อการศึกษา สามารถขอโดยตรงกับบริษัท ช. ได้ จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำชี้แจงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พยายามปกปิดข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อน ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กรณีจึงเป็นการที่มีบทกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลับ ที่ ๕๐๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันสืบเนื่องมาจากสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งที่พิพาท เป็นการอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเพณีวิชาการ และประเพณีสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๕) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเพณีวิชาการ และประเพณีสนับสนุน ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕) เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๕) เรื่อง การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖



กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละ การโอนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพิจารณา โอนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท ที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖๗๑/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อใช้ในการโอนเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ รอบการโอนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖๗๒/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละการโอนเงินเดือน รายบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นการออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้โอนเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และ การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำหรือได้รับคำสั่ง กรณีจึงถือได้ว่ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครอง ในเรื่องนี้จะกระทำได้อีกเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้น กำหนดตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า คณะแพทยศาสตร์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๔.๗.๑.๑.๒/ว. ๑๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาโอนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปยังหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัด ตรวจสอบและรับทราบผลการโอนเงินเดือนของตนในระบบโปรแกรมประเมินสมรรถนะ และเมื่อบุคลากรดำเนินการเข้าระบบดังกล่าวแล้วหรือเลยกำหนดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะถือว่าได้รับทราบผลการโอนเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นได้ว่า แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับทราบผลการโอนเงินเดือนรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พิพาทเมื่อใด แต่อย่างช้าย่อมไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การโอนเงินเดือนดังกล่าวไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างมาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์และร้องทุกข์



ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือเอกสารใดในสำนวนคดีที่ยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าว ประกอบกับตามบัญชีการรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ก็ไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในเอกสารดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับร้องทุกข์ตามที่กล่าวอ้าง กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและจัดเก็บภาษีจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินที่ได้จากการจัดเก็บหรือรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดเก็บหรือรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. อันเป็นข้อพิพาทตามคำนิยามในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง โดยระบุให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง และหากผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธหรือไม่ยอมชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องเสนอข้อพิพาทไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความหรือกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อันเป็นขั้นตอนและวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้ในการดำเนินการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่พิพาทตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนยื่นฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๐/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องขอให้ศาลกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง นั้น เมื่อมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลง ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายประสงค์จะกำหนดค่าทดแทนส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแยกต่างหากจากค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนเพิ่มตั้งแต่กำหนดให้คณะกรรมการตามมาตรา ๙ เป็นผู้กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงินค่าทดแทน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตามมาตรา ๙ ได้กำหนดให้แล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคาอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวจะต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง เพื่อให้รัฐมนตรีวินิจฉัยในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทน ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดังนั้น เมื่อค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนแยกออกเป็นคนละส่วนกันกับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง หากผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนประสงค์จะฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ในการนี้ เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ขอเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรวม ๒ ข้อหา โดยในข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของประธานกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่รับคำกล่าวหาตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของผู้ฟ้องคดี ที่ขอให้คณะกรรมการมรรยาททนายความลงโทษนางสาว ช. ทนายความ ฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีที่นางสาว ช. ทนายความของผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ม.๑๐๑๙/๒๕๕๘ ของศาลแขวงธนบุรี ไม่แนะนำการดำเนินกระบวนการพิจารณาในกรณีที่โจทก์ในคดีดังกล่าวไม่มาศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะจำเลยมีสิทธิคัดค้านและขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีได้ เป็นเหตุให้ศาลแขวงธนบุรีมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี และได้มีหนังสือแจ้งผลคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น ได้ปรากฏในหนังสือดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยว่า ถ้าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ไม่ได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถส่งพยานหลักฐานที่แสดงถึงการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำกล่าวหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบคำฟ้องต่อศาลได้ตามคำสั่งศาล กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำกล่าวหาดังกล่าวตามขั้นตอนและวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหาที่หนึ่งนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ อันได้แก่ สำเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการที่ส่งถึงผู้ฟ้องคดีและกรรมการคนอื่น สำเนาภาพถ่ายที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุม นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในกรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดี กล่าวคือ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน หรือ



ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาล จึงไม่อาจฟ้องคดี ในคำขอนี้ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่จัดหาทนายความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีในการรื้อฟื้นคดีใหม่ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดหาทนายความ ช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีในการรื้อฟื้นคดีใหม่ เป็นการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของระเบียบ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเข้าลักษณะที่อาจ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมิได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อน ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นการไม่ดำเนินการ ตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๔/๒๕๖๓)



๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม นำเอกสารการครอบครองที่ดินของนาย ต. และนาง ห. แปลงที่ ๑ เลขที่ดิน ๓๑ ไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๓๓๐ ให้แก่บุคคลอื่น ทับที่ดินของนาง ส. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓๐ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามทะเบียนการครอบครองที่ดินเลขที่ดิน ๓๑ ต่อจากนาย ต. และนาง ห. บิดาและมารดา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓๐ ให้แก่บุคคลอื่น และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่กรณีในการออก น.ส. ๓ ก. ฉบับที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๐/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า การจัดแจ้งรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๖๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ออก ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่นาง ห. ผู้จัดการมรดกของนาย ส. ไม่ถูกต้อง เนื่องจากจัดแจ้งว่าด้านทิศตะวันตกของที่ดินจดทางสาธารณประโยชน์ อันไม่ตรงตามความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนาง ห. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) เพิกถอนรูปแผนที่ที่แสดงทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินพิพาทให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นั้น เมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๖๕ นี้ ออกให้แก่นาง ห. ผู้จัดการมรดกของนาย ส. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้เป็นคู่กรณีในการออกโฉนดที่ดิน และไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดี



มาฟ้องต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๔๒๓ โดยซื้อมาจากการขายทอดตลาด ฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ต่อมาเกิดการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๔๒๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ได้รับความเสียหายต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสูญเสียเงินค่าซื้อที่ดินเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องว่าเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๔๒๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงมิใช่คู่กรณีในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๖๒)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกเลิกการจัดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่ง และเมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๘/๒๕๖๒)



๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๔๒๓-๔๒๔
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๑๒-๒๑๓
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๑๗๓
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๒๕๐
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๖๙๒-๖๙๔
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๒๐๔-๒๐๕
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๑๖๒-๑๖๓
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๑๗๓-๑๗๔
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๒๑๘-๒๑๙

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๔๒๔-๔๒๗
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๑๓
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๑๗๓-๑๗๔
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๒๕๑-๒๕๒
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๖๙๔-๖๙๖
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๑๗๔-๑๗๕
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๒๑๙

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๒๕๒-๒๕๓
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๖๙๖-๖๙๘
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๑๗๕-๑๗๖

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๒๐๕-๒๐๖



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๘ วรรคห้า ของกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่กำหนดให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยเฉพาะกรณีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินจะต้องมีระยะห่าง จากลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยมีข้อสังเกตให้กระทรวงมหาดไทยรับไปกำหนดระยะถอยร่นให้ได้สัดส่วนกับลำน้ำและสภาพของลำราง หรือหากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าไม่ควรเพิกถอนกฎกระทรวงในส่วนดังกล่าวทั้งหมด ก็ขอให้เพิกถอนระยะห่างของลำรางในส่วนที่เว้นระยะเกิน ๓ เมตร ในกรณีที่เป็นลำรางขนาดเล็กหรือตื้นเขินหมดสภาพแล้ว เพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนได้ตามควรแก่สภาพของพื้นที่ นั้น โดยที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงพิพาทตั้งแต่วันดังกล่าว และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องห้ามมิให้ปลูกสร้างบ้านในระยะ ๑๕ เมตร ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๕/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนเส้นทางจากหมู่บ้านภาณุรังษี ผ่านถนนซอยบางกรวย-ไทรน้อย ๑๗ ข้ามทางรถไฟออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยผ่านถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๕ ทุกวัน ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศแจ้งเดินรถทางเดียวบนถนนเลียบทางรถไฟช่วงถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ติดตั้งประกาศเครื่องหมายเดินรถทางเดียวบริเวณปากถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๕ ส่วนหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรบางกรวย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายเดินรถทางเดียวบริเวณหน้าหมู่บ้านภาณุรังษี ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งหรือประกาศการเดินรถทางเดียวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจัดให้มีการเดินรถสวนทางกันได้เหมือนเดิม นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๒/๒๕๕๕ ว่า เมื่อกฏลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฏเช่นนั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฏไม่ชอบด้วยกฏหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ประกอบกับการโต้แย้งกฏนั้นจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถ กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่วนข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามจอดรถ และจัดระบบการเดินรถ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ อีกทั้งในความเป็นจริงแล้วย่อมมีการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวในทันทีที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศแจ้งการเดินรถทางเดียวตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศข้อบังคับทั้งสองฉบับในราชกิจจานุเบกษา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๗/๒๕๖๒)



(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า คำสั่งให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ คำสั่ง กสทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ และคำสั่ง กสทช. ที่ ๘๔/๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ยกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งใด ๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามกฎหมายดังกล่าวและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมมีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันที ดังนั้น กรณีตามคำฟ้องเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คำสั่ง กสทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ เรื่อง การใช้บังคับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคำสั่ง กสทช. ที่ ๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยคำสั่งให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งสามฉบับเป็นคำสั่งที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย คำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อนสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาททั้งสามฉบับในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๖๓)



(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) นั้น เมื่อกฎกระทรวงฉบับพิพาทประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว เป็นต้นไป แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน ๒ แปลง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) โดยรับให้มาจากการดาของของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีการจดทะเบียนการให้ที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงข้างต้น นับแต่วันที่ได้รับการให้ที่ดินดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่กฎกระทรวงมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับท้องที่ตำบลพระนอน อำเภอเมือง นครสวรรค์ ออกจากแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ที่ เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๓๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘ โดยข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งกรณีนี้ คือ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๘ แต่ในขณะนั้น บิดา มารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ มีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมในข้อหาความผิด



ต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมดำเนินคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า การที่สภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ข้อ ๒.๕ กำหนดว่า ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพกรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพกรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท นั้น โดยที่ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นระเบียบที่ออกมาใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และมีผลใช้บังคับกับผู้เข้าฝึกอบรมวิชาว่าความทุกคน ซึ่งมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไป จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยหากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว ส่วนกรณีที่กฎมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง สำหรับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี ในรุ่นที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่าน ตั้งแต่รุ่นที่ ๔๕ รุ่นที่ ๔๖ รุ่นที่ ๔๗ รุ่นที่ ๔๘ และรุ่นที่ ๔๙ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๕ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ กรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท มาตั้งแต่ทราบผลสอบภาคปฏิบัติในรุ่นที่ ๔๕ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบผลสอบ



ภาคปฏิบัติในรุ่นที่ ๔๕ เมื่อใด อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทราบผลสอบภาคปฏิบัติในรุ่นที่ ๔๗ ซึ่งได้ประกาศทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๓๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเป็นผู้ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน เพื่อผลิตสินค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานฟ้องว่า ข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มีใช้คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคน ถ้าเกินห้าสิบคน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงเดียวกัน ที่กำหนดว่า นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนดในข้อ ๓ และมีได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๕ ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นรายปี โดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณด้วยสามร้อยหกสิบห้า และคุณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน นั้น เมื่อกฎกระทรวงฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยข้อ ๑ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กฎกระทรวงนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ดังนั้น วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๒/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศ ก.พ. ดังกล่าว ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอรับการคัดเลือกต่อส่วนราชการเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ ก.พ. ดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนประกาศ ก.พ. ฉบับพิพาทได้ ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับการคัดเลือกต่อส่วนราชการเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ให้กองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว และเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ ก.พ. ดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๒/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า การที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาทดังกล่าว นั้น การฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎนั้น หากเป็นกฎที่มีการลงพิมพ์



ในราชกิจจานุเบกษา หรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านั้นจะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว แต่หากเป็นกฎที่ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านี้จะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎ จะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาท มิได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และมีได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และปรากฏว่า ระเบียบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงานฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านการทดลองปฏิบัติงานและได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำเต็มเวลาถาวรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว และต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎทั้งสี่ฉบับดังกล่าว หรือหากจะถือเอาวันที่ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในวันทำสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาทดังกล่าวต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็น



การยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๑/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดบริเวณเป็นที่จอดรถสำหรับผู้มีสติ๊กเกอร์ของผู้ถูกฟ้องคดี เท่านั้น และห้ามมิให้จอดรถยนต์นอกเวลาราชการ และรวมถึงหากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้มีการล็อคล้อ ห้ามเคลื่อนย้าย และถูกบังคับให้เสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาท ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ศาลจะเห็นสมควร นั้น ระเบียบพิพาทมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อระเบียบพิพาทมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ว่ามีการออกระเบียบพิพาท ได้แก่ วันที่ผู้ฟ้องคดีใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คือ ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๘๘/๒๕๖๒)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎ หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทการเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัดฉบับพิพาทตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามข้อ ๑ ของประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และในวันเดียวกันได้มีหนังสือเผยแพร่ข้อบัญญัติดังกล่าวแก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น



อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทการเลี้ยงสุกร เปิด ใ้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เผยแพร่ข้อบัญญัติดังกล่าวแก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรอันอยู่ภายใต้บังคับข้อบัญญัติดังกล่าวรู้ถึงข้อบัญญัติตั้งแต่วันที่มีการเผยแพร่ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การเข้าไปตรวจฟาร์มสุกรให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบพร้อมกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลในการทำประชาพิจารณ์ต่อไป และการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทการเลี้ยงสุกร เปิด ใ้ ได้วางระเบียบในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตไว้ว่า กรณีไม่ได้ทำการต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดมีผลทำให้ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้ทำประชาพิจารณ์แล้วเท่านั้น อันมีลักษณะเป็นการปฏิเสธคำขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างชัดแจ้งแล้ว อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธการออกใบอนุญาตดังกล่าวในวันเดียวกัน จึงต้องรับฟังว่าอย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องขอหาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎ นั้น ในการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎ เมื่อกฎมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคล



ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นนั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่กฎหมายได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งประกาศดังกล่าวเป็นบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และแจ้งประกาศในที่ประชุมของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความแจ้งผู้ฟ้องคดีและบุคลากรในสังกัดให้ทราบเป็นบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศดังกล่าว อย่างช้าที่สุดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ จึงรู้หรือควรรู้ถึงประกาศที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีในข้อหานี้มายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓๖/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันทำการ เวลาทำงาน วันหยุดและการลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการปรับจำนวน ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นจาก ๕ ชั่วโมง เป็น ๗ ชั่วโมง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกระเบียบพิพาท และได้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรวมถึงผู้ฟ้องคดีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ฟ้องคดียอมรับตามอุทธรณ์ว่า ตามปกติช่องทางการสื่อสารหลักในการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ไม่เพียงแต่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยทั่วไปหากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบก็จะมีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดประกาศภายในลิฟท์ จึงถือว่าการแจ้งให้ทราบโดยวิธีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการสื่อสารตามปกติที่มีการปฏิบัติกันมาในหน่วยงานวิธีหนึ่ง เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้รับทราบการออกระเบียบพิพาททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแจ้งไปเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงระเบียบที่พิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการนำคดี



มาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๓/๒๕๖๓)

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากการออกกฎ หรือขอให้พิจารณาทบทวนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนกฎดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือฉบับดังกล่าวแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้นายกสมาคมนักกฎหมายมหาชนช่วยดำเนินการช่วยเหลือและติดตามผลหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การเยียวยาและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว และแม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏชัดแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ทำหนังสือถึงนายกสมาคมนักกฎหมายมหาชน คือ อย่างช้าภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๑๔/๒๕๖๓)



๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจและไม่สามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหรือบริษัทจดทะเบียนได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่นการพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์แล้วตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลขธิการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาสั่งการคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ตามข้อ ๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือที่พิพาททั้งสองฉบับมิใช่คำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย ศาลจึงรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่นาย พ. ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน มีคำสั่งไม่รับคำขอคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา



ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ หลังจากนั้น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการลงคะแนนได้เพียง ๑ กา ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี นั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว คือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เมื่อประมาณวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจทราบได้ว่า หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว จะเป็นผลมาจากการพิจารณาโดยกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงพยานหลักฐานใดให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เมื่อวันที่เท่าใด กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖๗/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่นาย ส. ในคดีหมายเลขดำที่ ๘ ก./๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๒๑ ก./๒๕๕๘ ของศาลจังหวัดทหารบก เชียงราย ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอพบนาย ส. ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงราย แต่หัวหน้างานเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้พบนาย ส. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ศาลจึงรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๓/๒๕๖๒)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามหนังสือสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ที่ ทส ๐๔๓๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องแจ้งระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างกำแพงกันดิน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๖๐ เลขที่ดิน ๕๗ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งพิพากษาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงมีระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวอย่างช้าไม่เกินหกสัปดาห์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสัปดาห์ คือ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพากษา ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสัปดาห์ นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีคำฟ้องที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ กท ๖๗/๐๓/๔๔๙๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนส่วนที่ดัดแปลงด้านหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินด้านหลังอาคาร (ตึกแถวเดิม) ได้ถึงกันกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และให้อาคารที่มีระเบียงด้านชิดที่ดินเอกชน ริมระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินเอกชนได้ สำหรับชั้นสองลงมาระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ภายในกำหนดสามสัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้รื้อถอนส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจัดส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๕๒ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมเป็นระยะเวลาอย่างช้าที่สุดภายในกำหนดเจ็ดสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้ง



คำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาใช้บังคับได้ และต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่เจ็ดสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเริ่มนับเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งกรณีนี้วันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรณีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๔ โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร (โต๊ะจีน) เพื่อเลี้ยงสังสรรค์ หลังการแข่งขันกีฬานักกีฬาและผู้ฝึกสอนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งที่เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และข้อเท็จจริงปรากฏในเอกสารประกอบการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา จึงรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือรายงานความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ระยะเวลาในการพิจารณา



อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขยายออกไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงครบกำหนดระยะเวลา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตาม ขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาท ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกต่อไป เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่ง ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง ดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อ รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงถือว่าวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ อันเป็นวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎ ก.ค.ศ. ข้างต้น ซึ่งมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ดังนั้น เมื่อปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับ EMS ในประเทศว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากดังกล่าว คือ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๘๒/๒๕๖๒)

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันเดียวกัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงเริ่มนับแต่ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๔ ของข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเก้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองฯ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องในข้อหานี้ โดยต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีตามคำฟ้องในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตาม มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๓๕/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและเรียกเงินคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จไปยังผู้ฟ้องคดี จึงต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับอุทธรณ์ หรือภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล โดยต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่เวลาดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๑/๒๕๖๓)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ คค ๐๓๑๖.๘/๒๑๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ขอให้ระงับคำสั่งหรือถอนจนกว่าคดีที่ศาลปกครองจะถึงที่สุด โดยแนบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาทั้งสองฉบับดังกล่าวที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาด้วย กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ และวันดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาทั้งสองฉบับดังกล่าวที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รป. ๕๕๓ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว นั้น มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในประมวลกฎหมายนี้ “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ และเมื่อประมวลกฎหมายที่ดิน



บัญญัติรับรองว่าสิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งมีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดินโดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ กำหนด ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๙๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๕๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๕๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๖๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๖๒/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๐๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๓๑๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๔๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่กรรมนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้นำที่ดินดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รบ. ๕๕๓ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว นั้น มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ในประมวลกฎหมายนี้ “สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย “หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มี ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ทำกฎกระทรวงนี้ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบ



ด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้มีลักษณะเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างการครอบครองไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จึงเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตามและเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจนำมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ และเมื่อประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรับรองว่าสิทธิในที่ดิน หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หมายความว่า หนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ซึ่งมีอยู่ ๓ แบบ คือ แบบ น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก. และ น.ส. ๓ ข. ดังนั้น บุคคลผู้ทรงสิทธิในที่ดินย่อมหมายถึงผู้ครอบครองที่ดินโดยมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแบบใดแบบหนึ่งตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดเท่านั้น โดยไม่หมายความรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ครอบครองที่ดิน โดยมีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้เพื่อรองรับการครอบครองที่ดินที่มีมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งการแจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีเพียงแบบแจ้งการครอบครองที่ดินจึงไม่อาจอ้างการติดตามและเอาคืนทรัพย์สินดังที่บัญญัติในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๗๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๘๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ ๒๙๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุก่อนนาง ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมธนารักษ์ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าที่ดินพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอเช่าที่ดินทั้ง ๔๐ ไร่ต่อธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เจ้าหน้าที่ธนารักษ์จึงได้มาทำการรังวัดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอเช่า และได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์และขอเช่านั้นทับที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ บางส่วน ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร โดยปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุข้างต้นลงนามเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ออกไปทำการรังวัดและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีขอเช่าบางส่วนทับที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำสัญญาเช่าในวันใด ต่อมา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องขอความเป็นธรรมกรณีดังกล่าวต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ



แห่งการฟ้องคดีที่ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนสัญญาเช่าที่ราชพัสดุข้างต้น อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๘๕๗ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ามี การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๘๕๗ ทับที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๒๙ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อขัดข้องในการออกโฉนดที่ดิน ตามที่นายอำเภอ กะทู้ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อไป กรณีจึงต้องถือว่าอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๔๘๕๗ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคดีนี้ คือ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการเพิกถอน ส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวนห้าแปลง ที่ออกทับที่ดินตาม ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ส.ป.ก.๔-๐๑ ทั้งห้าฉบับดังกล่าว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหาย นั้น แม้ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ในที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๙๙ ที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้เพิกถอนและเห็นว่าเป็นเหตุขัดข้องในการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีพิพาททั้งสามข้อหาตั้งแต่เมื่อใด แต่เมื่อผู้ครอบครองที่ดินตาม ส.ป.ก.๔-๐๑ ที่พิพาทได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอยกเลิกการจัดที่ดินตาม ส.ป.ก.๔-๐๑ ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้พาผู้ครอบครองที่ดินตาม ส.ป.ก.๔-๐๑ ที่ออกทับ ส.ค. ๑ เลขที่ ๙๙ จำนวนสี่ราย



ไปติดต่อยกเลิกและคืน ส.ป.ก.๔-๐๑ ทั้งห้าฉบับ เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการออก ส.ป.ก.๔-๐๑ ฉบับพิพาท อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพิพาททั้งสามข้อหา ในคดีนี้อย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กำหนดในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ โดยฝ่าฝืนข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อน ผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗ ขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว และเพิกถอนประกาศ สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการ สภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งนายกสภาการแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่สอง ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น แม้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศพิพาทตั้งแต่วันใด แต่เมื่อมีการออกประกาศแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อโต้แย้งคัดค้านมติ และประกาศดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๓/๒๕๖๒)

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่กรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ออกใบแทนโฉนดที่ดิน



และการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๗๕ ตำบลบางมด อำเภอราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเกี่ยวกับการออกไปแทนโฉนดที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวกับนิติกรรมซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ใช่คู่กรณีในการออกไปแทนโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล และสามารถนำคดีมาฟ้องได้ทันที เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอถ่ายเอกสาร/ตรวจค้นหลักฐาน/รับรองสำเนาเอกสาร (ท.ด. ๙) เพื่อตรวจสอบที่ดินและพบว่ามีการออกไปแทนโฉนดที่ดินและมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่นาง จ. และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไปที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบบุรี และพบว่ามีการจดทะเบียนขายที่ดินให้นาย ว. จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในการขอเพิกถอนโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้นาง จ. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินให้นาง ว. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ หรืออย่างช้าที่สุด คือ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑/๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง นั้น มติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในอันที่จะติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด... ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาเป็นคำขอที่ศาลสามารถออกคำสั่งได้ ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการฟ้องคดีในลักษณะนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติไว้ และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้ข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ซึ่งออกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามคำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการดัดแปลงอาคารพิพาท คำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารพิพาท คำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ให้รื้อถอนอาคารพิพาท และคำสั่งที่ กท ๘๖๐๓/๒๖๒๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการใช้อาคารตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์



ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๑๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งทั้งสี่คำสั่งดังกล่าวแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ฉบับแรกในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ กล่าวคือต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คือภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายหลังเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ แม้วันดังกล่าวเป็นวันพุธ แต่เป็นวันหยุดทำการตามประกาศของทางการและวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นวันศุกร์ แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการเพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน ดังนั้น วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ อ.๘๒๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ประกาศของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ที่ดินหมายเลขที่



No ๓๗๘ ซึ่งมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามรวมอยู่ด้วย เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น การออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะกรณีพื้นที่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังไม่อาจทราบแน่ชัดได้ว่าผู้ถูกกระทบสิทธิจากประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมีจำนวนเท่าใดและผู้ใดบ้าง ประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล และจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ทราบประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมาย มาปักไว้ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งตั้งอยู่ในแปลงที่ดินหมายเลขที่ No ๓๗๘ ท้ายประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามรู้หรือควรรู้ถึงประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ข้อนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๖๒)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปลงโดยอ้างว่าเป็นที่ราชพัสดุ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีและห้ามยุ่งเกี่ยวหรือรบกวนการครอบครองที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการออก



โฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวในวันใด แต่โดยที่ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การแจ้ง โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณี ภายในประเทศ ... เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารแจ้งดังกล่าวก่อนหรือหลังวันที่ครบกำหนดเจ็ดวันดังกล่าว ข้างต้น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับหนังสือดังกล่าวในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๖๓)

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยสิบหกคนฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตที่ดิน โบราณสถานเมืองพิมาย (๑,๖๖๕ ราย) ให้ทราบทั่ว กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำ รายงานการสำรวจกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน และจัดทำผังบริเวณและแนวเขตโบราณสถาน เมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๒,๖๕๘ ไร่ ๒๕ ตารางวา เพื่อเตรียมการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลเพิกถอนการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน และการจัดทำผังบริเวณแนวเขตโบราณสถานเมืองพิมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามหนังสือ ดังกล่าว นั้น โดยที่ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ได้บัญญัติให้กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิ ร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ทราบ จึงเป็นกรณีที่ไม่มี กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๓๐ ราย ได้รับหนังสือแจ้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม



๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๓๐ รายดังกล่าว ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ทราบตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ แล้ว ศาลจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๓๐ ราย ไว้พิจารณาได้ สำหรับผู้ฟ้องคดีอีก ๘๖ ราย ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับแจ้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาเนื้อความในหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นแล้ว เห็นว่า หนังสือดังกล่าวมีการอ้างถึงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และมีเนื้อความเกี่ยวกับการแจ้งการกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมาย กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง ๘๖ ราย ได้รับทราบถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะประกาศกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมายในวันที่ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการนี้ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง ๘๖ ราย ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อนับจากวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก็เป็นการร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ทราบตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ศาลจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๘๖ ราย ดังกล่าวไว้พิจารณาได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘/๒๕๖๓)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำมูลหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครราชสีมาไปขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรกับหัวหน้าสำนักงาน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อดำเนินการ จัดการหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมูลหนี้ดังกล่าว มีหลักประกัน คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๙๑๑ เลขที่ดิน ๓๖ ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้บังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ซื้อทรัพย์หลักประกันดังกล่าวในราคา ๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดการหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามอำนาจหน้าที่ โดยเร่งด่วน นั้น เมื่อการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงถือว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แปลงเลขที่ ๔ กลุ่ม ๘๐๙ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๘๗ ตารางวา ให้แก่นาย ส. เป็นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง และทำประโยชน์ และนาย ส. ประกอบอาชีพค้าขาย มิได้เป็นเกษตรกรผู้ถือครองและทำประโยชน์ ในที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าว จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ออกให้แก่นาย ส. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน แต่เมื่อระยะเวลาได้ล่วงพ้นมาเป็นเวลาพอสมควร ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา ซึ่งเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการ ออก แก้ไข เพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๐ (๒) กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงพิพาท



ดังกล่าว และออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในที่ดินแปลงพิพาทแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น รูปเรื่องเป็นกรณีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว โดยต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลา การฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคดีนี้ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาหัวไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งแปลง เนื่องจากเป็นที่ราชพัสดุประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ และมีคดีความกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้งแจ้งด้วยว่าไม่สามารถทำการสอบสวน เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง หนังสือดังกล่าวในวันใด แต่โดยที่มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด เจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ ... เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือ ได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารแจ้งดังกล่าวก่อนหรือหลัง วันที่ครบกำหนดเจ็ดวันดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับหนังสือดังกล่าว ในวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีในข้อหานี้มายื่นฟ้องต่อศาล ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๘/๒๕๖๓)



กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๒๙ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอฉบับที่ ๓๐๒๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓/๒๕๖๓)**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ไต่สวนและวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการใด ๆ หรือมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการฟ้องคดีในลักษณะนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามที่มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวบัญญัติไว้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี



โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว เลขรับที่ ๑๑๒๔๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถือว่าวันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๓๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) และที่ ๒๔๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งแก้เหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุง ดูแล รักษาถนน ทางเดินและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สาธารณะ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และกิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข รวมทั้งมีอำนาจห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญ หรือระงับหรือควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ โดยอาจริเริ่มดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องรอให้มีบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการดังกล่าวร้องขอก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนที่จำต้องใช้ถนนในบริเวณที่พิพาทสัญจรอยู่เป็นประจำจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ โดยในกรณีนี้ จากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีระบุเหตุละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๖๓)



๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ และไม่สามารถเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหรือบริษัทจดทะเบียนได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทน นั้น คำฟ้องในข้อหานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีในข้อหานี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หนังสือที่พิพาททั้งสองฉบับมิใช่คำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย จ. โดยนาย จ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๕๙๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการของการประปานครหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมาทราบภายหลังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการติดตั้งระบบท่อประปา



เพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ที่ดินแปลงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ในที่ดินฉบับดังกล่าวโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ฟ้องคดี และไม่มีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อระบบการติดตั้งจ่ายน้ำประปาให้คงเหลือ เฉพาะที่ดินที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการของการประปา นครหลวง นั้น โดยที่มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติให้ การประปานครหลวงมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไป ใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดิน ของบุคคลใด ๆ โดยต้องจ่ายค่าทดแทนในการใช้ที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วยจำนวนเงิน อันเป็นธรรม จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องอนุญาตให้มีการจำกัดแดนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินกิจการในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการดำเนินกิจการดังกล่าว จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของ หน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีนี้เป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องที่ทำให้เหตุแห่ง การฟ้องคดียังคงมีอยู่จนถึงวันฟ้อง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงอยู่ในระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตัดชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อให้มีสถานะเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ขึ้นทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินแก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าอบรมทบทวนความรู้ด้านตราสารหนี้ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไม่ได้เข้าอบรมชดเชยในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมี รายชื่อในทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้มี การนำรายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีในทะเบียน ผู้ค้าตราสารหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่กฎหมายบังคับ ให้ต้องเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้รับผิดชอบซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ หรือหากแต่งตั้งแล้วก็ต้องยกเลิกการแต่งตั้ง วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่กระทบสิทธิ ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ และถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือ



ควรรู้ถึงการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการได้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑/๒๕๖๓)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการทั่วไป) คุณสมบัติปริญญาตรีทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ ๑๗,๐๖๐ บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งอัตราเงินเดือนขั้นต่ำดังกล่าวคิดเป็นเพียง ๑.๑๓ เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำในอัตรา ๑.๕ เท่าของเงินเดือนข้าราชการ คือ ๒๒,๕๐๐ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการออกกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ใด แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ทดลองปฏิบัติงาน



มีกำหนด ๑ ปี และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีกำหนดระยะเวลา ๒๗ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๘๖ โดยได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑๗,๐๖๐ บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการออกประกาศดังกล่าวต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๐/๒๕๖๒)

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และต่อมามีการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวภายหลังจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสูญเสียเงินค่าซื้อที่ดิน เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งกล่าวเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จึงถือได้ว่า วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสูญเสียเงินค่าซื้อที่ดิน อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี



และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นอย่างช้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โค่นและทำลายต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ต้นกล้วย และพืชอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีรับว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้าล้อมลวดหนามในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน และได้โค่นต้นมะพร้าวที่เป็นรายได้ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จากนั้นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าให้ถ้อยคำต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุบลราชธานีว่า ผู้ฟ้องคดีมาเพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกินของตน เนื่องจากปศุสัตว์อำเภออุบลราชธานี ได้มาล้อมรั้วอาณาเขตสำนักงานปศุสัตว์ทับที่ดินของตนและไล่ตนออกจากพื้นที่ โดยทราบภายหลังว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทำให้ตนได้รับความเสียหายจากการทำลายพืชสวน เช่น มะพร้าว กล้วย มะม่วงของปศุสัตว์อำเภออุบลราชธานีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงฟังเป็นที่ยึดว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ามีการทำลายพืชสวนของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กล่าวคือภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีนี้มาฟ้องศาลเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยการมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า ผู้ฟ้องคดีนำข้อมูลเท็จไปร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง เมื่อข้อเท็จจริง



ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณารายงานผลการสืบสวนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว เห็นว่า ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไม่มีมูลตามมาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติยกข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อนายกสภาการแพทย์แผนไทย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แม้กรณีจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด แต่เมื่อหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือคือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๕/๒๕๖๓)

๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาท่อระบายน้ำทิ้งที่อยู่กลางถนน เป็นเหตุให้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ รถแท็กซี่ที่ผู้ฟ้องคดีโดยสารมาได้ตกลงไปในท่อระบายน้ำทิ้งที่ถูกขุดทิ้งไว้ โดยไม่มีสิ่งปิดกั้นปากท่อหรือมีเครื่องหมายแจ้งเตือนว่ามีท่อระบายน้ำขวางอยู่กลางถนน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย นั้น เมื่อคดีนี้เหตุละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข ออามัย และเหตุเดือดร้อน

รำคาญ

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจริญและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของฟาร์มเลี้ยงไก่ อ. ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๘ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท และในปีต่อ ๆ ไป เป็นเงินปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นั้น แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการแก้ปัญหาฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่โดยที่ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นค่าเสียหายที่แยกจากกันได้เป็นรายปี การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายเฉพาะในส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อปลูกพืชสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เท่านั้น ที่ถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๘/๒๕๖๓)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบียด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องทนายทนายเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาล นั้น การที่มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด



ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย นั้น มีเจตนารมณ์ที่จะบังคับใช้กับกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ตนเท่านั้น กรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ตนต้องอยู่ในบังคับของมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้ยื่นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก และวรรคสี่ ที่บัญญัติว่า ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ ๒๑๗/๒๕๖๓ และที่ คผ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งถูกเวนคืนไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนด จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้ที่ดินในส่วนที่เหลือมีราคาตกลง ต่อมา รัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงและกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เลขาธิการรัฐมนตรีฯ มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี ทราบ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่



ตามทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดี และที่ระบุไว้ในหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวไว้แทนผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และระบุความเกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับว่าเป็น “ภรรยา” จึงเป็นการแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยชอบแล้ว ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไว้โดยชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด จึงมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงคมนาคม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันเดียวกันนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น โดยต้องยื่นฟ้องอย่างช้าภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒/๒๕๖๓)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ห. ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ตั้งเสาไฟฟ้าชั่วคราวในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๒๖๗ ของนาง ห. นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้นาง ห. เป็นเงินจำนวน ๒๗,๓๒๐ บาท และมีหนังสือแจ้งให้นาง ห. ไปรับเงินดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ห. เป็นผู้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๗,๓๒๐ บาท โดยไปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามหลักฐานใบสำคัญรับเงินค่าทดแทนที่ดิน (ที่ตั้งเสาไฟฟ้าชั่วคราว) ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินแปลงดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทน ย่อมใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นต่อศาลภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนไปตามมาตรา ๓๐ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๓/๒๕๖๓)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗, ๑๐, ๑๓, ๒๓) เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดี



จึงมีหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ๑๑๖ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยได้หักเงินค่าปรับจำนวน ๑๖๒,๘๖๔ บาท ออกจากค่าจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้ฟ้องคดีเป็นสำคัญ ในฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อรับเงินค่าจ้างหลังหักค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑,๒๒๘,๐๑๔.๕๐ บาท จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงจำนวนค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้ก่อนจ่ายค่าจ้าง ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การหักค่าปรับเป็นการไม่ชอบด้วยข้อสัญญาทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในห้าปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่อยู่หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๓)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๒๑-๕๒๗

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐๗-๒๐๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๕๙-๘๖๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๖๘-๒๖๙

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีเทศบาลนครอุบลราชธานีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาการรับทุนเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อศึกษาวิชาในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการพิเศษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันรับผิดชอบ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา



๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยในการจ่ายค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดราชการโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ยื่นใบลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสอบถามการชำระค่าลงทะเบียนเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนฯ ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่หลีกเลียง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิก การศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ การนับระยะเวลาห้าปีที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยไม่นับวันแรกแห่งระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การนับในกรณีนี้ไม่ได้กำหนดนับแต่ต้นปี การนับระยะเวลาห้าปีจึงสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงปีตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๖๓)

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๕๙-๒๖๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๐๘-๒๐๙

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๒๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๖๒-๘๖๔

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๗๗-๒๗๘



๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ฟ้องคดีตามโครงการแทรกแซงตลาดหัวมันสำปะหลัง ฤดูการผลิต ปี พ.ศ. ๒๕๓๙/๔๐ สัญญาเลขที่ ๐๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน มีกำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการสิ้นสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากกรณีที่ผิดสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการตามโครงการสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมชำระคืนเงินกู้ จึงถือว่าผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระเงินที่กู้ยืมไปคืนได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้เป็นต้นไป ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ฟ้องคดีนี้ต่อศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เมื่อศาลปกครองเปิดทำการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว คดีนี้ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึงโอนจากศาลแพ่งมาเป็นคดีของศาลปกครองกลางตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และขณะที่คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และบัญญัติว่าการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ตราขึ้นใช้บังคับในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ของศาลปกครองสูงสุด จึงมีผลใช้บังคับกับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทุกคดีที่ขึ้นทบทวนคดีนี้ด้วย จึงทำให้ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจากเดิมที่มีระยะเวลาฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เปลี่ยนเป็นห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



แห่งการฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยการฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ดังกล่าว ภายในห้าปีนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการ กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้อง ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งยังไม่ขาดอายุความฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง ซึ่งตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ บัญญัติให้ถือว่าบรรดากระบวนการพิจารณาที่ศาลแพ่งได้ดำเนินการไปแล้วนั้น เป็นกระบวนการพิจารณา ของศาลปกครองชั้นต้น คดีนี้จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือ ควรจะรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ศาลปกครอง จึงมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๒-๕๔๓
 ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๖๒-๒๖๓
 ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๒๓-๓๒๔
 ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗๐
 ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๐๑
 ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๗๙-๒๘๐

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๓-๕๔๔
 ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๑๐-๒๑๑
 ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๒๕
 ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๖๖-๘๖๙

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๖๙-๘๗๒
 ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗๑



๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๗๒-๘๗๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๗๑-๒๗๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๑๙-๒๒๑

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๘๑-๒๘๒

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๔-๕๔๖

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔๗

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๘๒-๒๘๓

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะช้างและเกาะใกล้เคียง และตำบลเกาะหมาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยขีดเส้นกำหนดแนวเขตจากชายฝั่งของเกาะช้างลงไปทะเลระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร รอบเกาะช้างทั้งหมดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทับซ้อนกับทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันทางทะเลอ่าวไทย ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มิได้จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดอันแสดงให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเอ็ดเห็นได้ชัดแจ้ง



ถึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเสาะและประชาชนทั่วไปไม่มีทางสาธารณะที่ใช้เป็นทางเดินเข้าออกระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินใหญ่ ขอให้ศาลเพิกถอนแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบางส่วน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ อ้างในคำฟ้องว่า ตนมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งยังเป็นผู้ประกอบการอาชีพโดยสุจริตอยู่บนเกาะช้าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ และครอบครัวตลอดจนประชาชนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่บนเกาะช้างเดินทางเข้าออกระหว่างเกาะช้างกับแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่บรรพบุรุษสืบจนถึงปัจจุบัน โดยใช้เส้นทางสาธารณะทางทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๐ รู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๖ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ชอบที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คดีนี้จึงขาดอายุความตั้งแต่ก่อนศาลปกครองเปิดทำการ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๓/๒๕๖๓)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งห้ามโอนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามโอนที่ดินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการ



พิจารณาแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการเพิกถอนคำสั่งห้ามโอนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ โดยไม่ได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีย่อมถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่โดยที่มิได้มีการระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือฉบับดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อความซึ่งพึงระบุนั้นให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งทราบ ในภายหลัง และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องคดีในกรณีนี้มิกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่เท่าใด อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งหนังสือดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไม่ กรณีจึงไม่อาจนำมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับเพื่อกำหนดวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งในกรณีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนหนังสือปฏิเสธและเร่งดำเนินการยกเลิกคำสั่งห้ามโอนที่ดินดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเมื่อนับจากวันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็เป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๒๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนออกคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรโดยไม่มีอำนาจ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ไม่มีการแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบไว้ในคำสั่ง แต่เมื่อต่อมาผู้อำนวยการสถาบัน



วิทยาลัยชุมชนได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งได้ดำเนินการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลังจากที่มีคำสั่งพิพาทแล้ว ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องคดีข้อหานี้จึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งสิทธิการฟ้องคดีดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีนั้นในวันใด แต่เมื่อปรากฏว่าหนังสือแจ้งสิทธิการฟ้องคดีดังกล่าว ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาสำหรับยื่นฟ้องคดีข้อหานี้จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีข้อหานี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๖๒)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คดีนี้เหตุละเมิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๑๘๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลแพ่ง กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ซึ่งต่อมาศาลปกครองเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของศาลแพ่งว่า คดีนี้เข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้คู่ความไปฟ้องคดีใหม่ต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ซึ่งการนับระยะเวลาการฟ้องคดีใหม่กรณีศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนั้นตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ขยายอายุความหรือกำหนดเวลาการฟ้องคดีออกไปจนถึงหกสิบวันนับแต่วันที่มิคำสั่งของศาล กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่



วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจะครบกำหนดเวลาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ ศาลปกครองจึงรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๖๓)

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๖๔-๕๖๕

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-แยกท่าพระ สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำโพง-แยกสนามไชย (สถานีวังบูรพา) (ในช่วงบริเวณอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี) ทำให้พื้นถนนที่ก่อสร้างเกิดการทรุดตัว ซึ่งส่งผลทำให้ฐานรากของอาคารพาณิชย์เกิดความเสียหาย ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อยู่อาศัย และส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ให้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด แต่ไม่ได้มีการชดเชยค่าเสียหายตามที่เรียกร้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังคงดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ (ในช่วงบริเวณอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดี) ต่อเนื่องเรื่อยมา จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เหตุแห่งความเสียหายย่อมเกิดขึ้นติดต่อกันตลอดมาจนถึงวันที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ดังกล่าว ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่การก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้แทนอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑



ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย์ และได้ข้อสรุปว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารพาณิชย์ หลังจากมีการตรวจสอบสภาพของอาคารพาณิชย์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือที่ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตกลงที่จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมภายนอกอาคารก่อน ส่วนการซ่อมแซมภายในอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการหลังจากตกลงแผนงานกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้กระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับความเสียหายตามฟ้องแล้วตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ซ่อมแซมตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงนาย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แจ้งว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งรวมถึงอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงเจรจาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจนได้ข้อยุติ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเจรจาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร่งด่วน แต่หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงสามารถนัดหมายฟ้องต่อศาลได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๔๖/๒๕๖๓ ที่ คผ.๔๗/๒๕๖๓ และที่ คผ.๔๘/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๕๗๑-๕๗๓

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๓๔-๓๓๕

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๐๗-๒๐๘

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๒๗-๒๒๘

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลชัยสน อำเภอฉวาง จังหวัดสระบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงวัวนม โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์และให้การอบรมกับเกษตรกร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุญาตให้นาง ส. ไร่ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการประกอบกิจการรับซื้อขายพืชไร่ ลานตากมันสำปะหลังและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๒๖๑๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการมีมติอนุญาตดังกล่าวทำให้มีการประกอบกิจการที่เกิดฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น เสียงดัง และน้ำเสีย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งบ้านอยู่ใกล้เคียงและผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่มีมติอนุญาตให้นาง ส. ไร่ที่ดินสำหรับประกอบกิจการดังกล่าว นั้น ความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง มลพิษทางเสียงจากการประกอบกิจการลานตากมันสำปะหลัง ตลอดจนมลพิษทางกลิ่นที่เกิดจากการปล่อยน้ำในกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย มิใช่แต่เพียงผู้ฟ้องคดีที่ตั้งบ้านอยู่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการเท่านั้น หากยังมีโอกาสส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณโดยรอบในท้องที่นั้น รวมทั้งประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณดังกล่าวด้วย แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติอนุญาตให้นาง ส. ไร่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อประกอบกิจการทำลานตากมันสำปะหลัง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง วางเงื่อนไขและมาตรการป้องกันด้านมลภาวะให้รัดกุม แต่ความเดือดร้อนยังคงมีอยู่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้จึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ สข ๑๐๑๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ ๑๖๙ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยมีเนื้อที่ไม่ครบถ้วน น้อยกว่าเนื้อที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์แท้จริงที่จะขอให้ศาลเพิกถอน น.ส.ล. พิพาทดังกล่าวและให้ดำเนินการออก น.ส.ล. ให้ครบตามจำนวนเนื้อที่ที่แท้จริง ๒๑๙ ไร่ ๔๙ ตารางวา นั้น การฟ้องคดีเพื่อขอให้เรียกคืนที่ดินพิพาทที่ขาดหายไปให้กลับคืนมาเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันให้ถูกต้องตามความเป็นจริงถือเป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไม่สามารถทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน บริเวณป่าบ้านออนกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ได้ เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย ว. ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ป่าแม่ออนแปลงย่อยที่ ๑๐ ขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว นั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๐ (๒) บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งมาตรา ๔๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีนี้มาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทเพื่อให้ที่ดินกลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๖๓)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกอบระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประชาชนทั่วไปจึงไม่อาจเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ เมื่อตามคำฟ้องนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๗/๙ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ออกทับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ดังกล่าว ก็เพียงพอให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ต่อไปเท่านั้น กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะโดยตรง ซึ่งจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมีใช่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๖๓)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๘๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๙๑-๘๙๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๘๙



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนและแก้ไขบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภทสายงาน และระดับตำแหน่งเฉพาะลำดับ ๑๖ ลำดับ ๖/๑ และลำดับ ๑๖๓ เฉพาะกลุ่มตำแหน่งในสายงานเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบเจ็ดและกลุ่มข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ได้รับการเลื่อนไหล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีโอกาสได้รับเงินประจำตำแหน่งอันเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ และไม่มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อกู้มครองสถานะตามกฎหมายของ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดังนั้น การฟ้องคดีในข้อหานี้จึงหาได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามนัยมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๗๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร มิใช่การฟ้อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๕/๒๕๖๓)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุ จำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อม รวมถึงทางสาธารณประโยชน์ ห้วยลำภูเหลื่อม และห้วยค่านางอ้วน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและแหล่งน้ำที่ประชาชน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๖/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบถ้ำน้ำมันหรือถึงสารเคมีเหนือพื้นดินโรงงานตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบโรงงานเป็นระยะทางถึง ๒,๐๐๐ เมตร ได้ หากถ้ำน้ำมันหรือถึงสารเคมีเหนือพื้นดินดังกล่าวมีการชำรุด รั่วไหล หรือระเบิดเนื่องจากมิได้มีการตรวจสอบซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน การฟ้องคดีนี้จึงย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนที่มีบ้านพักอาศัยในบริเวณรัศมี ๒,๐๐๐ เมตร โดยรอบโรงงานดังกล่าว การรับฟ้องคดีนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน แก๊วเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อแก้ไขระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๘ โดยกำหนดให้กรรมการชุมชนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในชุมชนเสียโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองตามสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน แก๊วเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น โดยที่ระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยการรวมกลุ่มชน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยคณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยราชการเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนในชุมชนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนั้น คำพิพากษาคดีนี้ย่อมมีผลโดยตรงต่อสิทธิของประชาชนในชุมชนทั้งผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑๙/๒๕๖๒)



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

คำสั่งให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ คำสั่ง กทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ และคำสั่ง กทช. ที่ ๘๔/๒๕๕๕ ที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นคำสั่งที่ใช้บังคับกับเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทั้งสามฉบับดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีหรือกลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น มิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับท้องที่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ออกจากแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หากไม่มีการเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่แนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในเฉพาะส่วนของตำบลพระนอนให้ถูกต้อง จะมีผลกระทบไปสู่คนรุ่นหลังและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ นั้น แม้ศาลจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่การฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ฟ้องว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนขอความในข้อ ๖ วรรคสี่ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๙ คำว่า “เว้นแต่สมาชิกที่เกษียณอายุซึ่งได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนและไม่มีหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ประสงค์จะถอนหุ้นโดยยังคงสมาชิกภาพ ให้ถอนคืนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว นั้น ผลของการพิจารณาพิพากษาคดีตามข้อหานี้ย่อมมีผลโดยตรงต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเกษียณอายุราชการและจะเกษียณอายุราชการที่มีสิทธิถอนคืนหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการฟ้องคดีในข้อหานี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๐๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีโดยอ้างว่า สัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ทำการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีจึงเกี่ยวพันกับการคุ้มครองประโยชน์กับส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น แม้คดีมีมูลเหตุจากสัญญาทางปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการสาธารณะ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุผู้ถูกฟ้องคดีประพฤติผิดสัญญาและมีเบี้ยปรับที่ต้องชำระตามสัญญา กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องเพื่อประโยชน์ตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีโดยตรง ส่วนวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง แม้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็มิได้มีผลทำให้การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาล่าช้าจนล่วงเลยระยะเวลาการฟ้องคดี อันเป็นการบริหารสัญญาที่บกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองกลายเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ การอ้างประโยชน์ต่อส่วนรวมกับการบริหารสัญญาผิดพลาดจึงเป็นคนละกรณีกัน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ กรณีจึงมิใช่การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและมิใช่การฟ้องคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๖๓)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า การที่สหภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศสำนัก ผูกอบรมวิชาว่าความ แห่งสหภาพนายความ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการผูกอบรมวิชาว่าความ ในส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ข้อ ๒.๕ กำหนดว่า ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ กรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาล มีคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ กรณีไม่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีข้ออ้างประการหนึ่งว่า การฟ้องคดีนี้เป็นการตรวจสอบการหาประโยชน์ จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพของผู้เข้าอบรมจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ปัญหาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม นั้น เห็นว่าประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การ จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการ ดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการกระทำนั้น แต่ผลของการ ฟ้องคดีนี้หากจะเป็นประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบ ภาคปฏิบัติจำนวนหนึ่งเท่านั้น โดยประชาชนส่วนรวมมิได้รับประโยชน์จากผลของการฟ้องคดี แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๓๔/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๒๓๑๓๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กำหนดบัญชี การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการเบิกเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ใหม่ โดยกำหนดให้ข้าราชการทหาร ชั้นยศ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้ การเทียบตำแหน่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงช่วงระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบ จำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนจากระบบ “ซี” เป็นการกำหนดประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนใหม่ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน



พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิในการปรับตำแหน่งย้อนหลัง และสูญเสียสิทธิในการขอเบิกเงิน พ.ช.ต. (ส่วนที่ขาดจากสิทธิ) อย่างไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีข้ออ้างประการหนึ่งว่า หากศาลปกครองรับคดีนี้ไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน มิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว นั้น การที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไปแล้วไว้พิจารณาได้นั้น ศาลจะต้องพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาในคดีว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ ซึ่งหมายถึงประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการกระทำนั้นเป็นสำคัญ สำหรับคดีนี้เห็นว่า หากจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มข้าราชการจำนวน ๑๖๕ นาย ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเท่านั้น มิได้ทำให้ข้าราชการส่วนรวมได้รับประโยชน์จากผลที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาในคดีนี้แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวฟังไม่ขึ้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๕/๒๕๖๓)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) กรณีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของผูว้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เห็นชอบกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีหนังสือทักท้วงมายังผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดค่าใช้สอยในการกิจซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๒,๙๘๑,๘๐๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีเรียกเงินเพื่อส่งคืนคลัง หากเรียกเงินคืนไม่ได้ ให้ดำเนินการทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่รับอุทธรณ์ไว้ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วไม่เห็นพ้องด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงได้เสนออุทธรณ์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาต่อไป ซึ่งต่อมา



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และถือว่าวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดียอมเชื่อตามหนังสือฉบับดังกล่าวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แม้จะพ้นระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีแล้ว แต่ยังคงอยู่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดแจ้งขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกสามสิบวันตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้ง กรณีจึงมีเหตุจำเป็นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๘/๒๕๖๓)

๒) กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่อ้างว่า คดีนี้มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ เนื่องจากกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ยังมีได้พิจารณาว่าสมควรคืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เป็นเหตุจำเป็นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงการดำเนินการคืนที่ดินบริจาคให้กับผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด และได้รับการชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคืนที่ดินบริจาคให้กับผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ปฏิเสธการคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจและเชื่อโดยสุจริตว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ดำเนินการคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการฟ้องร้องจนล่วงเลยกำหนดเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติคุ้มครองไว้ในมาตรา ๓๗ และการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองมีผลโดยตรงต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง นั้น เหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี หมายถึง เหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด แต่กรณีตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดียังไม่พอรับฟังได้ว่าเป็นเหตุจำเป็นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และแม้มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะบัญญัติคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลไว้ โดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลได้ แต่การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง และตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการคืนที่ดินบริจาคให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะต้องดำเนินการใช้สิทธิทางศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่อ้างว่า ระหว่างที่ศาลแขวงพระนครใต้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีออกนอกราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) เมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ออกไปนอกราชอาณาจักรเร่งรัดหาพยานหลักฐาน ซึ่งพยานหลักฐานเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีการแปลและรับรองอย่างถูกต้อง



จากกระทรวงการต่างประเทศ จึงต้องใช้เวลาพอสมควร จนเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้พยานหลักฐานมา และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องก่อนได้พยานหลักฐานสำคัญที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ย่อมส่งผลถึงคดีของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวไม่อาจรับฟังว่าการฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดี (ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเลบานอน) เข้ามาในราชอาณาจักรที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นที่ศาลปกครองจะรับคดีนี้ไว้พิจารณา ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่อ้างว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาห้าปีได้เป็นเพราะในช่วงเวลานั้นศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งไม่สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเวลาดังกล่าว กรณีถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี นั้น เหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งไม่สามารถฟ้องคดีได้ด้วยตนเองจึงมีใช่เหตุจำเป็นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

แม้จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โดยได้เข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ครั้งแรกเข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้นได้เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ก็ตาม แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ ประกอบกับตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๒๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ



ในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครองและการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่จำเป็นต้องฟ้องคดี หรือดำเนินคดีปกครองด้วยตนเองแต่อย่างใด บุคคลดังกล่าวอาจมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความรู้ความสามารถที่อาจดำเนินการแทนผู้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีหรือดำเนินคดีแทนตนได้ ดังนั้น อาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของผู้ฟ้องคดี จึงไม่น่าเชื่อว่ารุนแรงถึงขนาดขาดสติสัมปชัญญะโดยสิ้นเชิง เข้าข่ายเป็นคนวิกลจริต ไม่อยู่ในวิสัยที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวกำหนด ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองและดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตนได้แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๔/๒๕๖๓)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

คดีนี้เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำและสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ค้างชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตเลขที่ ๘/๒๕๓๓ เลขที่ ๙/๒๕๓๓ และเลขที่ ๕๖/๒๕๓๔ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าและดอกเบี้ย และตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๘/๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่า และดอกเบี้ย ใบอนุญาตเลขที่ ๓๒/๒๕๔๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่า และดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาว่า การฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทนสำหรับใบอนุญาตเลขที่ ๘/๒๕๓๓ เลขที่ ๙/๒๕๓๓ และเลขที่ ๕๖/๒๕๓๔ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๘/๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ส่วนการฟ้องคดีเรียกค่าตอบแทนตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๒/๒๕๔๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา



หนึ่งปีเช่นเดียวกัน มีเพียงการฟ้องเรียกค่าตอบแทน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น ที่ยังไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดี แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฟ้องคดีภายในระยะเวลาของการฟ้องคดีดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีรอการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เคยฟ้องคดีเรียกค่าตอบแทนในปีดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๘๗/๒๕๕๐ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาโดยศาลปกครองชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งระยะเวลาระหว่างรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาของการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงวินิจฉัยว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นกรณีที่ศาลเห็นเองว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแม้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของการฟ้องคดีแล้วก็ตาม แต่มีเหตุจำเป็นจึงรับคำฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวเป็นที่สุดแล้วตามข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๘๑/๒๕๖๒)

๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๗๕

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๐๔-๖๐๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๗๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๒๖-๒๒๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๕๑-๓๕๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๑๒-๙๑๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๐



๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๐๗-๖๐๘

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๐๘-๖๒๐

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๖-๒๗๗

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๒๗-๒๓๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๕๓-๓๕๗

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๑๖-๙๑๘

๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๒๒-๖๒๔

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๗-๒๗๘

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๓๑-๒๓๓

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๕๗

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๒๘๘-๒๙๐

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๒๔-๖๒๕

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๘

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๓๓-๒๓๕

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๕๗-๓๕๘

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๑๘-๙๒๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๒๙๐-๒๙๓

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๔๑-๒๔๒

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๒๕-๖๒๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๒๗๘-๒๗๙



ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓๕-๒๓๖
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๕๘-๓๖๐
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๒๑-๙๒๓
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๙๓-๒๙๕

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๙๕-๒๙๖
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๑๕
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๒

๕) การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๒๙๙

๕.๖ กรณีอื่น ๆ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๒๓-๙๒๖

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๓๕-๖๓๗
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๗๙-๒๘๒
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓๖-๒๓๘
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๖๐-๓๖๓
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๒๖-๙๓๓
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๒๙๗-๓๐๑
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๑๖-๒๑๗

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส่วนคำฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป แม้เนื้อหาสาระของคำสั่งดังกล่าวจะอาศัยเหตุในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชำราบต้นสังกัดเดิม เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขอไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เช่นเดียวกันก็ตาม แต่คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิมนับแต่วันที่รับคำสั่งเป็นต้นไป ส่วนคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผลให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิมนับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กับคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงหาใช่กรณีเป็นการออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากมีข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน และไม่ได้กำหนดวันเดินทางให้ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลวารินชำราบ คำฟ้องคดีนี้ จึงไม่มีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้าง และคำขอท้ายฟ้อง โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเรื่องเดียวกันกับคดีก่อน อันจะต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีก ตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๒๑๐/๒๕๖๒)

๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่า ข้อหาที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการตุลาการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเป็น ให้ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม



๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อหาที่สอง ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากคณะกรรมการอัยการออกกระเบียบดังกล่าวขึ้นใช้บังคับ และในส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และในส่วนที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการดังกล่าวต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือว่าศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงถือว่าคดีก่อนสำหรับข้อหาที่สองในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากมติของคณะกรรมการอัยการดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีก่อน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีนี้ กรณีจึงเป็นการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีคนเดียวกับคดีก่อน ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ในฐานะคณะกรรมการอัยการ ทำหน้าที่ ก.พ.ค. แต่ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ รับผิดชอบบุคคล แสดงให้เห็นเจตนาของผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคณะกรรมการอัยการ หากศาลรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วเห็นสมควร หรือเห็นจำเป็นที่จะเรียกคณะกรรมการอัยการเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมีหมายเรียกให้เข้ามาในคดีได้ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับข้อ ๗๘ แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คู่กรณีในคดีก่อนและคู่กรณีในคดีนี้จึงเป็นคู่กรณีเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องและมีคำขอเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดอันเนื่องจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคดีนี้ โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ หรือไม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี



กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีที่มีประเด็นเดียวกันกับคดีก่อนและศาลปกครองชั้นต้นมีคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ จึงถือไม่ได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้คดีก่อนสำหรับประเด็นดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด อันต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีกตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่เป็นการยื่นคำฟ้องในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ซึ่งห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น ตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๘/๒๕๖๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. เจ้ามรดก ได้เคยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมการ ที่ ๒๙๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่เรียกให้นาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีปฏิบัติหน้าที่สุจริตด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง นาย ส. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ในฐานะทายาทของนาย ส. ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายมูลเหตุเดียวกันกับคดีที่นาย ส. ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งกรมการดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาที่ อ.๗๔๑/๒๕๕๘ ให้เพิกถอนคำสั่งกรมการที่ ๒๙๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ บางส่วน การที่ศาลจะพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าในคดีนี้ ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นนัยก่อนว่า นาย ส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองได้เคยวินิจฉัยประเด็นนี้แล้วในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต้องห้ามมิให้ศาลรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๔๓

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๕

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๐๑-๓๐๒



๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๕๓-๖๕๗

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๘๓-๒๘๘

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๓๙-๒๔๑

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๓๖๕-๓๗๒

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๓๖-๙๔๕

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๐๔-๓๑๔

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๑๙-๒๒๒

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๕-๒๔๖

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนบริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) ฟ้องเทศบาลตำบลปลายพระยา (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) ต่อศาลปกครองชั้นต้น เกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นคอนกรีต (สนามฟุตบอล) บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลปลายพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา ขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการบอกเลิกสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเข้าทำงานจนแล้วเสร็จตามสัญญา หากไม่สามารถให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาได้ ให้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว และผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คู่กรณีไม่อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างเดียวกัน โดยกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องชำระค่าปรับ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี แม้เหตุแห่งข้อพิพาททั้งสองคดีเป็นข้อพิพาทตามสัญญาทางปกครองฉบับเดียวกัน แต่ประเด็นพิพาทที่ศาลจะต้องวินิจฉัยทั้งสองคดีเป็นคนละประเด็น โดยคดีก่อนมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ส่วนคดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้



จึงมิใช่กรณีที่คู่กรณีเดียวกันนำคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วมาฟ้องกันอีก
ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๖๒)



บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๓

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๓-๖๖๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๑๕-๓๑๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๒๕-๒๒๗

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๔๗-๒๔๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๐๕

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเงินขาดบัญชี ของกิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลบางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขคำสั่งการพิจารณา ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แก้ไขคำสั่งจังหวัดปทุมธานี



ลับ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยกรมบัญชีกลาง โดยที่ผลของการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว คำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้จึงสิ้นผลไปแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๑๘/๒๕๖๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเงิน ๑,๐๗๕,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้การว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางว่า กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันมีผลให้คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ้นผลบังคับลง และเมื่อคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถูกยกเลิก คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ย่อมถูกยกเลิกไปโดยปริยายด้วย เมื่อคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ก่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สิ้นผลบังคับลงแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้และมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไป จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๓/๒๕๖๒)



๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๔-๖๖๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๗๓

๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๕-๖๖๖

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๘๙-๒๙๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๔๓-๒๔๔

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๗๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๐-๓๒๑

๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๖-๖๖๗

๑.๑.๖ การชี้แจงน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๗๔-๓๗๖

๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๘

๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๖๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๔๔-๒๔๕

๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

คำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการพิจารณาจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ใหม่ และลงโทษผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการนำข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์พิจารณาภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๓/๒๕๖๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยนับจากวันผิดนัดถึงวันฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖๓,๖๐๙,๗๑๘.๘๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๕๖๑,๑๗๓,๗๒๗.๔๒ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๓๙๓,๖๓๓,๗๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๘๑/๒๕๖๒)

๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๗๐-๖๗๑

๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๓-๒๙๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๕-๓๒๖

๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๗๑-๖๗๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๑-๒๕๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๓-๙๕๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๗-๓๒๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๐-๒๕๑



๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๗๔-๖๘๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๓-๒๕๔

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๔-๓๘๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๒๗-๓๒๘

๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

การกำหนดเวลาขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายต้องร้องขอ ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง แต่ถ้าคู่กรณีฝ่ายที่เสียหายเพิ่งทราบข้อผิดระเบียบภายหลัง ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ก็ต้องร้องขอไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่กรณีฝ่ายนั้นทราบข้อความ หรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหมายแจ้ง จึงไม่ทราบวันกำหนดนั่งพิจารณาคดีและกำหนดนัดฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบสำนวนคดีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และในวันเดียวกัน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและการกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในวันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบข้อผิดระเบียบภายหลัง ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องยกเรื่องการพิจารณาที่ผิดระเบียบขึ้นคัดค้านภายในเวลา ไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงการกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและการกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษา ซึ่งเป็นข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น โดยผู้ฟ้องคดี ต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดียกเรื่องดังกล่าว ขึ้นคัดค้านโดยยื่นคำร้องขอเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการล่วงพ้นกำหนดแปดวัน นับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๔/๒๕๖๒)

๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๗

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๕๕

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๖-๙๕๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๓๐

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๕๑-๒๕๒

๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องพร้อมคำร้องขอให้ศาลจัดส่งหมายถึงผู้ฟ้องคดีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปยังที่อยู่ คือ xxxxx.xxxxx@xxxx.com เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ตามคำร้อง อันเป็นการแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารให้คู่กรณีทราบด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารการส่งหมายในสำนวนของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่า ในการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง จัดทำคำแปลเอกสารประกอบคำฟ้อง และเอกสารแสดงตน (Passport) เป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองส่งศาล ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลหรือให้ยื่นต่อศาลในวันใดส่วน และให้ถือว่าวันที่แจ้งคำสั่งศาลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) เป็นวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล ตามข้อ ๓๗ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งระเบียบดังกล่าว นั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปยังที่อยู่ xxxxx_xxxxx@xxxx.com ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งไว้ การแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยระเบียบฯ วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และปัญหาว่าศาลได้แจ้งคำสั่งให้คู่กรณีทราบโดยชอบหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางมายังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลดำเนินคดีต่อไป จึงเห็นว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้แจ้งคำสั่งศาลที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำในประเด็นที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับคำฟ้องและจัดทำคำแปลเอกสารประกอบคำฟ้อง และเอกสารแสดงตน (Passport) เป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองส่งศาลไปยังผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้ต่อศาล ทำให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับคำสั่งดังกล่าวทั้งสองครั้งอันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกันได้ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนิน



กระบวนการพิจารณาใหม่ แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครอง
สูงสุดที่ คร.๒๗๖/๒๕๖๒)

๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๑
ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๗
ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๗
ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๑
ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๒-๒๕๔

๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๑-๖๘๒
ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๕-๒๕๖
ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๗-๙๕๘
ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๒-๓๓๓
ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๔
ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๐๘-๓๐๙

**๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนา
หรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจาก
ผู้ฟ้องคดีไม่จัดทำคำคัดค้านคำให้การยื่นต่อศาลและไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบ
ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปภายในเวลาที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด
ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ขณะคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องคัดค้านตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ยื่นคำขอให้ศาลปกครอง
พิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่ง
ทางปกครอง รวมทั้งยื่นหนังสือขอให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการต่าง ๆ จำนวนหลายฉบับ
ซึ่งมิใช่เป็นการโต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งจำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดี
ออกจากสารบบความตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิดำเนินการได้แต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า



พฤติการณ์แห่งการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการดำเนินคดีปกครองในทางก่อความรำคาญ และในทางประวิงคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นต้องพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้นต่อศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ออกข้อกำหนดสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีมิให้ดำเนินคดีปกครองในทางก่อความรำคาญ ในทางประวิงให้ล่าช้า หรือในทางพุ่มเพื่อยกینสมควรดังกล่าวอีก หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลและศาลจะได้ดำเนินการส่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นคำสั่งที่ถูกต้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๑๓-๒๑๔/๒๕๖๒)

๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๘

๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๓

๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๘๕-๖๘๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๒๙๘-๓๐๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๖-๒๕๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๘๙-๓๙๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๔-๓๓๕



ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓๓-๒๓๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๖

๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙๐-๓๙๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๕

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๓๕-๒๓๖

๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙๐

๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๖๙๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๘

๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ชั้นต้นอื่น

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๘-๒๕๙

๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๖-๓๓๗

๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๙๒-๖๙๙

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๕๙

๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๙๔-๖๙๗

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๐๑-๓๐๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๖๐-๒๖๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๙๒-๓๙๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๐

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๓๖-๒๓๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๕๗-๒๕๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๑๐-๓๑๒

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๖๙๗-๖๙๙

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๐๒-๓๐๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๖๑-๒๖๔

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๙๔-๓๙๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๑-๙๖๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๓๗-๓๓๙

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๓๘-๒๓๙

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๕๘-๒๕๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๑๒-๓๑๔



๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๕-๙๖๖

๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๔-๓๑๕

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๖๕-๒๖๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙๖-๓๙๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๖๖-๙๖๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๕๙-๒๖๑

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๕-๓๑๖

๑.๕) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๖๖-๒๖๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๓๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๗

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

คดีนี้ผู้ร้องมีคำร้องขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ซึ่งศาลกำหนดให้เป็นคู่กรณีฝ่ายที่สาม ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิยื่นคำให้การคัดค้านคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเสมือนหนึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดี และเสนอพยานหลักฐานโต้แย้งคัดค้านคำฟ้อง รวมทั้งยื่นคำฟ้องแย้งมาในคำให้การได้ด้วย ซึ่งคดีนี้ผู้ร้องสอดยื่นคำฟ้องแย้งมาในคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกใช้สิทธิไม่สุจริตในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเป็นการประวิงเวลาให้ผู้ร้องสอดไม่สามารถพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารชุดเดอะยูโทเปีย ๑ (THE UTOPIA 1) ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้ และไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และภายหลังหากศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาจทำให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



ดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนด้วย ทำให้ผู้ร้องสอดได้รับความเสียหาย จึงมีคำขอข้อ ๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมีอายุนับเริ่มตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคดีนี้เป็นที่สุดหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกถอนฟ้องเสมือนได้ใบอนุญาตในวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเป็นที่สุดหรือวันที่ถอนฟ้อง แล้วแต่กรณี และสามารถต่อใบอนุญาตก่อสร้างได้อีกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ เมื่อพิจารณาคำบรรยายฟ้องและคำขอข้อ ๑ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ตามคำฟ้องเดิมเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเดอะยูโทเปีย ๑ ของผู้ร้องสอด และขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอด ส่วนคำฟ้องแย้งของผู้ร้องสอด เป็นกรณีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ใบอนุญาตก่อสร้างยังมีผลใช้ได้โดยมีอายุเริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นที่สุดหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกถอนฟ้อง และให้ผู้ร้องสอดสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ ซึ่งเป็นเรื่องภายหลังจากที่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาแล้ว อีกทั้ง ผู้ร้องสอดมิได้กล่าวอ้างถึงความชอบด้วยกฎหมายของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะยูโทเปีย ๑ หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท มาในคำฟ้องแย้งแต่อย่างใด คำฟ้องแย้งดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมในคดีนี้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องแย้งตามคำขอข้อ ๑ นี้ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๑/๒๕๖๒)

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๐๕-๓๐๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๖๗-๒๖๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๘๗๐-๘๗๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๔๐-๓๔๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๔๐-๒๔๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๑๗-๓๑๘



กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๖๙-๒๗๑
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๙๘-๓๙๙
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๑-๙๗๓
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๔๒-๓๔๓
ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๓๑๘-๓๑๙

(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๐๖-๓๐๗
ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๗๑-๒๗๒
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๓๙๙-๔๐๑
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๓-๙๗๔
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๔๓-๓๔๕
ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๓๑๙-๓๒๐

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๑๑-๗๑๒
ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๒๗๒

๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๑๒-๗๑๓
ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๐๗-๓๐๘
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๐๑-๔๐๓
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๔-๙๗๘
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๔๕
ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๖๔

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๓-๗๑๔

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๐๘-๓๐๙

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๒-๒๗๓

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๓

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๐

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๔

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๐๙-๓๑๐

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๓

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๓-๔๐๕

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๖

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๑-๓๒๒

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๑๖-๗๑๘

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๑๐-๓๑๓

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๒๗๓-๒๗๘

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๐๕-๔๐๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๗๘-๙๘๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๔๖-๓๕๐

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๔๓-๒๔๔

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๖๕-๒๖๘

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๒๒-๓๒๕



๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๗๑๙-๗๒๑
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๓๑๓-๓๑๙
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๗๘-๒๘๕
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๔๐๘-๔๑๖
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๘๔-๙๙๐
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๕๐-๓๕๕
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๔๔-๒๔๘
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๖๘-๒๗๓
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๒๕-๓๒๗

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๗๒๒-๗๓๑

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๓๑๙-๓๒๑
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๘๕-๒๙๑
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๔๑๖-๔๒๐
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙๘๔-๙๙๐
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๕๕-๓๕๖
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๔๙-๒๕๐

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๒๙๒

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๓๑-๗๓๙

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีพื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เช่าที่ดินดังกล่าวบางส่วนเพื่อดำเนินการโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี เอาท์เล็ต และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมในเขตทางหลวงได้เป็นการชั่วคราวจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ต่อมาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำเดินที่มาตั้งขวางทางเข้า-ออกโครงการดังกล่าว และไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้ทางดังกล่าวผ่านเข้าโครงการของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าทางหลวงแผ่นดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและยุติการกระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการดำเนินการใด ๆ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๐ บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ อันเป็นการขัดขวาง รบกวน หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและต่อการดำเนินการของหน่วยงานสาธารณสุขปโคที่เกี่ยวข้อกับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งกีดขวางใด ๆ ตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีมาพร้อมกับคำฟ้อง นั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีพื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๗๐ ซึ่งเป็นทางสาธารณะและได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมเข้าออกกับทางหลวงแผ่นดินจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลทางหลวงแผ่นดินแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเดินที่มาตั้งขวางทางเข้า-ออก รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้ทางเชื่อมดังกล่าวผ่านเข้าสู่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้เช่าที่ดินดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามปกติ ดังนั้น คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีมูล และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงและคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปิดกั้นทางเชื่อมเข้า-ออกโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถ



นำยานพาหนะผ่านเข้า-ออก โดยยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการได้ กรณีจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจจะกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ ประกอบกับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การเปิดทางเชื่อมดังกล่าวจะทำให้การจราจรบริเวณหน้าโครงการหนาแน่นขึ้น กระทบต่อการเดินทางของผู้ที่ต้องการใช้บริการท่าอากาศยาน ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือกระทบต่อแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันและแก้ไขได้ จึงยังไม่พอพียงว่าการทำทางเชื่อมดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอมาใช้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๓๗/๒๕๖๒)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ไม่มีข้อมูล

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๓๙-๗๔๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๒๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๙๘-๓๐๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๒๕-๔๒๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๐-๑๐๑๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๕๙-๓๖๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๕๖

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๗๕-๒๗๖

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๒๘-๓๒๙



**๒.๖.๔ การขอให้รับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)**

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๔๒-๗๔๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๒๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๗๖-๒๗๗

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๒๘-๓๓๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๐-๓๐๒

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๒๘-๔๓๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๖-๑๐๑๘

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๖๓-๓๖๔

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๔๖-๗๔๗

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๓๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๓

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๘

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๖๕-๓๖๖

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๕๗

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๔๘-๗๕๐

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๓๒-๓๓๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๔-๓๐๗

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๓๐-๔๓๒



ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๖๖-๓๖๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๕๘

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๗๗-๒๗๘

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๐-๗๕๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๒๒-๑๐๒๓

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๑

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๓๒-๔๓๓

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๔

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๑

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๑

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๓๓-๔๓๔

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๒๔

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๒

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๐๘

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๓๔

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือ
แจ้งว่าไม่ประสงค์ขอเป็นผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่กรณีในอุทธรณ์ เนื่องจากขณะนี้ผู้ฟ้องคดีได้
เกษียณอายุราชการแล้ว นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจ

ขอถอนอุทธรณ์ได้ และหากแม้ผู้ฟ้องคดีจะขอถอนคำฟ้องคดีนี้ก็ตาม เห็นว่า ในส่วนของ การขอถอนคำฟ้องนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ตามข้อ ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจ ขอถอนคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์คดีนี้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๖๒)

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๕๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๓๖-๓๓๗

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

เมื่อพิจารณาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ (ส)/๔๖๓๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว เห็นว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำเงิน มาชำระหนี้จำนวน ๖ งวด งวดละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยใช้ ต้นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ย ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีนำเงิน มาชำระหนี้ จำนวน ๖ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ งวดที่ ๒ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ งวดที่ ๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ งวดที่ ๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ งวดที่ ๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และงวดที่ ๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีคำนวณดอกเบี้ย แต่ละงวดที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเอาดอกเบี้ยคงค้างมารวมเป็นต้นเงิน แล้วคิดดอกเบี้ยในต้นเงินใหม่อันเป็นการคิดดอกเบี้ยใหม่ซ้อนดอกเบี้ยเก่าในระหว่างผิดนัด อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่แม้คู่กรณี จะมีได้อุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุดชอบที่จะยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ตามข้อ ๘๒ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๗๙/๒๕๖๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทน การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยนับจากวันผิดนัดถึงวันฟ้องคดี ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖๓,๖๐๙,๗๑๘.๘๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ



๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๕๖๑,๑๗๓,๗๒๗.๔๒ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๓๙๓,๖๓๓,๗๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งกรณีนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๘๑/๒๕๖๒)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

โดยที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอน เป็นการรายงานความเห็นในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีของสำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามีคำสั่งต่อไป กรณีจึงเป็นเพียงหนังสือภายในของหน่วยงานซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิของผู้ฟ้องคดี การรายงานความเห็นในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงยังไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๘๘,๖๓๒.๕๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลให้ต้องพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยแม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยกข้อที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นหนังสือภายในของหน่วยงาน ขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ แต่กรณีถือได้ว่าเป็นคำพิพากษา



ที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๙๕ ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๖๒ และที่ อ.๔๔๐/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ๘,๗๘๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๘๗๘,๘๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าว ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงต้องชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น อย่างไรก็ตาม ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีได้หักเอาเงินค่าปรับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไว้แล้วจำนวน ๕๘๘,๒๖๔ บาท จึงคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๓๖ บาท (๘๗๘,๘๐๐-๕๘๘,๒๖๔) แต่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒๙๘,๕๓๗ บาท อันเกิดจากการคำนวณที่คลาดเคลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๓๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๒/๒๕๖๒)

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๖๓-๗๖๔
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๔๖
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๑๕
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๔๓-๔๔๕
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๐-๑๐๓๒
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๗๕
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖๓-๒๖๔
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๓๔

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๖๕-๗๖๖
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๔๖-๓๔๗



ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๑๕-๓๑๗
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๕-๔๔๖
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๒-๑๐๓๔
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๖๔-๒๖๕
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๓๕-๓๓๖

**๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
(มาตรา ๗๕)**

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๖๖-๗๖๗
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๔๗-๓๔๙
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๑๗-๓๑๘
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๖-๔๔๗
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๔-๑๐๓๕
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๖๕
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๘๒-๒๘๓

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๖๘

กรณีมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑)

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๕-๑๐๓๖

กรณีที่ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจาก
ผลแห่งคดีและมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๑๘-๓๑๙
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๗-๔๔๘
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๖
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๗๖
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๓๖-๓๓๗

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตาม มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๗

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๖๘-๗๗๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๔๙

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๑๙-๓๒๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๔๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๗-๑๐๓๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๗๗-๓๗๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖๖

กรณีผู้ร้องมิใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจถูกผลกระทบจากคำพิพากษา ในคดีที่ยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่ได้

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๙-๑๐๔๐

กรณียื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ ในมูลคดีที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาคดีเดิมเสร็จเด็ดขาดแล้ว

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๑-๑๐๔๒

กรณีที่ผู้ร้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๒-๑๐๔๓

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๐-๓๕๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๒๐-๓๒๖



ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๘-๔๕๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๓-๑๐๖๑

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๗๘-๓๘๔

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๖๖-๒๖๙

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๘๓-๒๘๕

กรณีที่ไม่ถือว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุนี้ในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา
โดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๕๑-๔๕๒

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๘๔

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๓๗-๓๓๘

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕
วรรคสาม)

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๕๕-๓๕๖

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๒๖-๓๒๗

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๕๒-๔๕๓

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๑

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๘๕

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๖๙

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๓๘-๓๓๙

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
มีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๐-๑๐๔๑

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๘๕-๓๘๖

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๕๖

๒.๑๓ การบังคับคดี

มาตรา ๗๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาบังคับใช้กับการบังคับคดีปกครองโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดังนั้น การบังคับคดีปกครองจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเมื่อปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๑/๒๕๖๐ ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เช่าทำนา คืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในราคาไร่ละ ๒๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษากะทำนิติกรรม คือ การแบ่งขายที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การบังคับคดีในกรณีนี้จึงอยู่ในบังคับตามมาตรา ๓๕๖ และมาตรา ๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งบัญญัติว่า การบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษากะทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเจตนาบ่ายเบี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในส่วนที่จะต้องโอนขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ให้ถือเอาคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอท้ายคำฟ้องให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดมิได้มีคำพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม ศาลปกครองชั้นต้นก็มีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกและขายที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำนา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ โดยกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลข้างต้นให้ถือเอาคำสั่งศาลแพ่งการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ตามความในมาตรา ๗๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และแม้จะปรากฏว่าบทบัญญัติตามมาตรา ๓๕๖ และมาตรา ๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๑/๒๕๖๐ และภายหลังกำหนดเวลาที่กำหนดในคำสั่งตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กำหนดกระบวนการในการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจนำบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๖๒)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๖-๔๕๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๑-๑๐๖๒

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๖-๗๗๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๗-๓๕๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๒๙-๓๓๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๒-๑๐๖๓



ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๘-๓๘๙

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๗๓-๒๗๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๘๘-๒๘๙

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๗-๗๗๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๙-๓๖๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๓๑-๓๓๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๗-๔๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๓-๑๐๖๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๙-๓๙๑

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๗๔-๒๗๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๘๙

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๙-๗๘๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๖๑-๓๖๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๙๑-๓๙๓

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๘๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๙-๔๖๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๔๒



๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๘๐-๗๘๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๖๖-๓๖๗

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๓๓-๓๓๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๙๓-๓๙๔

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๖๗-๓๖๘

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๓๔-๓๓๖

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๖๐-๔๖๓

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๕-๑๐๖๖

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๙๕-๓๙๗

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๙๐-๒๙๑

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๘๓-๗๘๔

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๗๐-๓๗๓

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๖๓-๔๖๕

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๖-๑๐๖๗

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๙๗-๔๐๑

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๗๖-๒๗๗

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๔๓

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๘๒-๗๘๓

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๓๖-๓๓๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๖๓-๔๖๕

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็น
ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน**

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่กรณีเอง
หรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงทำให้ผลการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองไม่เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่คู่กรณี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบล
โคกกลอย ที่ ๑๔๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิด และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย
ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้เป็นคำอุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ยกขึ้นว่า
ก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
เป็นคู่กรณีเองหรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
จะยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๑/๒๕๖๒)

**๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)**

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เทศบาลตำบลบึงเขด
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับในผล
ของคำพิพากษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิสดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้



เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณย้อนหลังไป
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอบัวเชด เพื่อขอ
 ดำเนินการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจ
 เบิกจ่ายเงินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครอง
 ชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาใหม่ โดยเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดีด้วยการร้องสอด ได้แก่
 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผลของคำพิพากษาผูกพัน
 ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาคำขอให้เรียกอำเภอบัวเชดหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดี
 มิได้อ้างว่าอำเภอบัวเชดหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามคำพิพากษาแก่ผู้ฟ้องคดี
 ทั้งสามแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้เรียกเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน โดยวิธีการให้ความเห็นชอบ
 ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีปัจจุบันไปใช้ย้อนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในที่จะต้องดำเนินการในชั้นบังคับคดี
 ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการโต้แย้งกระบวนการพิจารณา มิได้โต้แย้งในเนื้อหาแห่งคดี
 ที่จะมีผลทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้
 กรณีจึงไม่เป็นผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ
 ศาลปกครองชั้นต้น ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาที่มีข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระอันควร
 ได้รับการวินิจฉัยตามนัยมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง
 ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๕/๒๕๖๒)

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๙๓

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๓๙

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๗๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๙-๑๐๗๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๐๔-๔๐๕



ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๗๙

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๓๔๕-๓๔๖

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๙๔-๗๙๖

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๗๔-๓๗๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๓๙

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๗๑

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๗๐-๑๐๗๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๐๕

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๗๖

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๔๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๗๒-๔๗๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๐๕-๔๐๖

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๙๖-๘๐๑

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๗๖-๓๗๗

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๔๐-๓๔๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๗๔-๔๗๖

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๗๒-๑๐๗๖

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๐๖-๔๐๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๗๙-๒๘๐

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๙๒-๒๙๓

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๔๗



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๐๐-๘๐๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๗๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๐๘-๔๐๙

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๑

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๐๒-๘๐๘

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๗๙-๓๘๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๒-๓๔๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๗๗-๔๗๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๗๖-๑๐๘๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๐๙-๔๑๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๐-๒๘๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๔๗-๓๔๘

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๐๘-๘๐๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๘๒-๓๘๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๕-๓๔๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๗๘-๔๘๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๕-๑๐๘๗

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๕-๑๐๘๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๘๒-๒๘๓

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๔๘

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๐-๘๑๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๘๕-๓๘๙

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๔๗

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๗-๑๐๘๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๗-๑๐๘๘

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๘๙-๓๙๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๘๐-๔๘๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๔๑๗-๔๑๘

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๙๔

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๔๘-๓๔๙

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ใน ศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๑-๘๑๒

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๙๐-๓๙๑

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๒-๘๑๓

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๙๑-๓๙๒

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๔๘



ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๘๑

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๙-๑๐๙๐

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๑๙-๔๒๐

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๑๓-๘๑๖

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๙๒-๓๙๔

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๔๘-๓๕๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๙๐-๑๐๙๓

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๒๐-๔๒๒

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๘๓-๒๘๔

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด
(ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

กรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๑๖-๘๑๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๙๔-๓๙๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๕๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๘๑-๔๘๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๙๓-๑๐๙๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๒๒-๔๒๓

กรณีที่กฎหมายมิได้กำหนดให้เป็นที่สุด

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๕๐

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์
ระหว่างพิจารณา

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๑๘-๘๑๙

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๙๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๑
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๒
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๙๕-๑๑๐๒
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๒๓-๔๒๕
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๖
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙๗
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๑

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๙
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๕-๓๙๖
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๓

**กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้**

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๙-๘๒๐
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๑-๓๕๒
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๒-๔๘๓

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๐
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๓
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๔
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๒

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๔-๑๑๐๕



(๒) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๐-๘๒๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๖-๓๙๗

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๒-๓๕๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๓-๔๘๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๒๕-๔๒๗

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๗-๒๙๓

(๓) คำขอของผู้อุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๖

(๔) ข้อที่ได้กล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๓-๘๒๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๗-๓๙๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๒-๓๕๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๙-๔๙๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๓๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๓-๒๙๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙๘-๒๙๙

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๙๐-๔๙๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๗-๑๑๐๘

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๘

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๔-๘๒๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๙-๔๐๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๙๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๘-๑๑๑๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๔-๒๙๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙๙-๓๐๑

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๐-๔๐๑

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๓๔-๘๓๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๐-๔๐๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๑

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๖



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

- ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๓๗-๘๓๘
- ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๐๒
- ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๖๑-๓๖๒
- ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๒
- ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๑-๑๑๑๒
- ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๓๑
- ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๙๖

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

- ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๓๘-๘๔๓
- ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๐๒
- ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๒
- ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๓-๑๑๑๔
- ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๓๑
- ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๓๕๓

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

- ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๓
- ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๔๓-๘๔๕

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือยื่นโดยผิดระเบียบ

- ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๐๓
- ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๓
- ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๔
- ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๓๒
- ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๙๗

๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษา และคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๔๕-๘๕๒

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๓-๔๐๗

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๒-๓๖๓

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๔๙๓-๕๐๐

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๕-๑๑๒๑

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๔๓๒-๔๓๕

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๗-๒๙๙

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๓๐๒

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๔-๓๕๗

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ให้คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นต่อศาล ก่อนที่จะมีคำสั่ง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอโอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าไม่สามารถโอนสิทธิการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในบาร์ชาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏตามสำเนาใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยส่งสำเนาคำชี้แจงดังกล่าวแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านก่อนที่จะมีคำสั่ง แต่ศาลปกครองชั้นต้นกลับส่งคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพร้อมกับการส่งคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยวินิจฉัยว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำขอ



ต่อใบอนุญาตและคำขอโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหมดสิ้นไปแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการตั้งกล่าวแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๕๓/๒๕๖๒)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พองแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๕๓-๘๕๕
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๐๒-๕๐๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๒๓-๑๑๒๖
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๐๐-๓๐๑
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๐๖-๓๐๘
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๙-๓๖๑

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๕๕-๘๕๖
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๒๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๓๘-๔๔๒
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๐๑-๓๐๒

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๕๖-๘๕๗
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๘-๔๐๙
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๐๓-๕๐๕

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแรงงานภาคเกษตรของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องกำหนดอายุและพินความรู้ขั้นต่ำสำหรับผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการอบรมพัฒนาเท่านั้น มิใช่การจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำกรณีการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกรทำกินมาเปรียบเทียบกับโครงการนี้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ การที่หน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงไม่ถือว่าเป็นจำกัดสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินทำกินของผู้ฟ้องคดี และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุและการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนโครงการการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพอายุมุมใหม่ และบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนงาน กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติงาน พิจารณานุมัติแผนงานและงบประมาณ กำกับดูแลการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติเห็นชอบกรอบการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการจัดหาพื้นที่รองรับผู้สำเร็จการอบรม

หลักสูตรระยะยาว คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) อายุยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (๓) จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป (๔) ไม่มีเงินเดือนประจำ (๕) ผู้สมัครและครอบครัวตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง... โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้โดยผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ และเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต หลังจากนั้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑) สัญชาติไทย ๒) ประสงค์เป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ๓) อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ๔) จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป... แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการเห็นว่า ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่ว่าต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบที่จะได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเฉพาะส่วนที่มีข้อความกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการว่าต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตแรงงานภาคเกษตรของไทย ซึ่งกำลังมีปัญหาด้านคนรุ่นใหม่ในภาคเกษตร ที่ปรากฏข้อมูลว่าแรงงานในภาคเกษตรล้วนมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๕๐ ปี จึงต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าวโดยเร็ว ด้วยการมุ่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นการจัดเตรียมกำลังคนในอนาคตรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตร การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร โดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำนโยบายตามโครงการ



ดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับอนุมัติในหลักการ การก่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ โดยการจัดพื้นที่รองรับผู้ที่สำเร็จการอบรมโดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ เป็นกลไกหนึ่งในการจัดทำ โครงการดังกล่าว ผ่านอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ถือเป็นการพิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับ ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นการกำหนดกิจการและระเบียบการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา ๑๙ (๔) (๗) และ (๑๒)^๑ แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๙ การดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรมใหม่ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็น ผู้ที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมจะเป็นกำลังแรงงานภาคการเกษตรในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต แรงงานภาคเกษตรของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องกำหนดอายุและพื้นความรู้ ขั้นต่ำสำหรับผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการอบรมพัฒนาเท่านั้น มิใช่การจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ซึ่งโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ เป็นคนละเรื่องกับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกรทำกิน จึงไม่อาจนำกรณีของทั้งสองเรื่อง ดังกล่าวมาเปรียบเทียบว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐^๒ ของรัฐธรรมนูญ

^๑ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.๙

๑.๙

(๔) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี

๑.๙

๑.๙

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดิน จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนแบบสัญญาเช่าและเช่าซื้อที่จะทำกับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน

๑.๙

๑.๙

(๑๒) กำหนดกิจการและระเบียบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง กับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้นได้ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบคนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖^๓ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ตามสิทธิที่พึงมีอยู่เดิม การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ดังกล่าว จึงมิใช่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบคน นอกจากนั้น คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ก็เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๖ ของระเบียบข้างต้นได้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่แสดงไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งสรุปได้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการที่จะต้องรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคตอันใกล้ที่มีแนวโน้มลดจำนวนลงเหลือเพียงร้อยละ ๓๐ และอายุเฉลี่ยของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ทำให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

^๓ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖ เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๕ ได้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

(๓) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต

(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถประกอบการเกษตรได้

(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๖) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

(๗) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด



ให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้ ผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ และเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติตามความจำเป็นขั้นต่ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเฉพาะกิจดังกล่าวเท่านั้น หากไม่กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดเช่นนั้น โครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมไม่อาจดำเนินการให้บรรลุผลได้เลย อีกทั้ง บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการดังกล่าวก็ยังมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยยังคงต้องยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน ประกอบกับพื้นที่รองรับผู้เข้าโครงการตามหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๖๕ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา ในขณะที่พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในเขตอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ถึง ๑๑๔,๙๑๑.๒๕ ไร่ ขนาดของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อเทียบกับประโยชน์ของประเทศในการจัดทำโครงการตามหลักสูตรดังกล่าว นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม จึงเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงไม่ถือว่าเป็นจำกัดสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินทำกินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบคน และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุและการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓/๒๕๖๒)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป เมื่อมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม



โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ และเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย รวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่านักเรียนโดยปกติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยหากสอบเข้าเรียนได้แล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีอำนาจที่จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้นนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษอาบรมต่อนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐



ดังนั้น ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดังกล่าว ในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ซึ่งบุตรของผู้ฟ้องคดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบประกาศดังกล่าวจึงได้มีหนังสือขอหลักฐานทางการศึกษามูลนิธิของผู้ฟ้องคดี ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แจ้งความประสงค์ว่าจะสมัครเข้าเรียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่ถึง ๓.๕๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกีดกันนักเรียนในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ซึ่งมีระบบการเรียนและการประเมินผลการศึกษา เพื่อให้เกรดที่แตกต่างไปจากระบบโรงเรียนทั่วไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับ



คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เดิมชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ อีกทั้งกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากผลการเรียนของนักเรียนเป็นหลักโดยไม่มีระบบโควตาได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการของแต่ละโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าจ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนและการอยู่ประจำ และเนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสี่^๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษารวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง จึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

^๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น



จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙วรรคหนึ่ง^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย รวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่านักเรียนโดยปกติทั่วไป และโดยที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยหากสอบเข้าเรียนได้แล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจที่จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ การที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้นักเรียนเฉพาะประเภทที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ เท่านั้น ที่มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมิใช่การกระทำตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่มี

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรม
ต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school)
และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐
อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างไรก็ดี ประกาศดังกล่าวในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนด
เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๖๓)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๗๓-๘๗๕

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๗๓-๘๗๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๒๓-๔๒๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๗๖-๓๗๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๑๕-๕๒๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐-๒๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๗๘-๔๘๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๑๖-๓๒๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๗๖-๓๘๑

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๘๒-๘๘๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๖-๓๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๘๘-๕๐๕



๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๒๘-๔๓๔

๖. หลักความได้สัดส่วน

- การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองอันเป็นระบบบริการสาธารณะที่กระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มีการก่อสร้าง

โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้อำนาจของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ซึ่งกำหนดการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนเทอดพระเกียรติให้ทำสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) ทั้งขาเข้าและขาออกแล้ว โดยคณะกรรมการฯ กำหนดด้วยว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต้องเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดการก่อสร้างจุดกลับรถดังกล่าวจากเดิมสะพานลอยกลับรถเป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ โดยไม่ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การจัดทำบริการสาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุด การแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนเทอดพระเกียรติที่ใช้สำหรับรถขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติมุ่งสู่ถนนสิรินธร โดยการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบริเวณหน้าวัดสนามใน ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้กับถนนเทอดพระเกียรติมากกว่าทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี แม้จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน

แต่ก็ใช้เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา ถือว่าไม่มากนัก การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยประชาชนได้รับความเสียหายหรือความไม่สะดวกน้อยที่สุด การที่การทางรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างทางกลับรถ บริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติ ประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร และก่อสร้างอุโมงค์กลับรถที่คลองบางกอกน้อยมีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติ ๗๘๐ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็น ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร การกระทำของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับการแก้ไขปัญหาดูจุดกลับรถขาเข้าที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติปรากฏว่าจุดก่อสร้างอุโมงค์กลับรถที่คลองบางกอกน้อยเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้สร้างสะพานลอยกลับรถ เมื่อการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จแล้ว หากต้องสร้างสะพานลอยกลับรถตามคำขอของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นการสร้างจุดกลับรถที่ซ้ำซ้อนกัน การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่างบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ไม่มีประโยชน์ที่จะก่อสร้างสะพานลอยกลับรถตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงให้สร้างสะพานลอยกลับรถเฉพาะเส้นทางขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธรเท่านั้น

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เสนอ หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ แต่ในระหว่างการก่อสร้างปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปรับแบบการก่อสร้างจุดกลับรถเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ โดยก่อสร้างเป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี สำหรับกลับรถขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติ



ออกสู่ถนนสิรินธร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินและพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชรินภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้เวลาเดินทางเพียง ๓๐๐ เมตร ก็สามารถออกสู่ถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟ โดยผ่านจุดข้ามทางรถไฟได้โดยสะดวก แต่การดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ต้องมีการปิดและเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในช่วงถนนเทอดพระเกียรติเชื่อมกับถนนสิรินธร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนในอำเภอบางกรวยได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร เนื่องจากในการจราจรขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติสู่ถนนสิรินธรนั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งเหนือวิ่งไปทางหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ไปใช้ทางลอดกลับรถร่วมกับการจราจรจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งใต้เพื่อมาใช้ถนนเทอดพระเกียรติเดิมออกสู่ถนนสิรินธร รวมระยะทางไปกลับจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง ๕ กิโลเมตร สำหรับการจราจรขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าถนนเทอดพระเกียรตินั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งใต้ไปใช้ทางลอดกลับรถที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งเหนือ เพื่อมาใช้ถนนเทอดพระเกียรติเดิม รวมระยะทางไปกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ ๒ กิโลเมตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจร เนื่องจากจุดกลับรถนี้มีช่องจราจรเพียง ๑ ช่อง และรัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างแคบ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ประกอบกับการปิดถนนเทอดพระเกียรติบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟเดิมนั้น ทำให้การจราจรเข้าออกสู่ถนนสิรินธรต้องเพิ่มระยะทางเกือบ ๗ กิโลเมตร ผู้สัญจรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงไม่เหมาะสม ควรสร้างสะพานกลับรถในจุดที่ห่างจากจุดเดิมไม่มาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับการปิดและเปลี่ยนเส้นทางถนนเทอดพระเกียรติเชื่อมถนนสิรินธรและแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างสะพานลอยกลับรถยกระดับที่มีลักษณะเป็นเกือกม้าจำนวน ๒ สะพานลอย ที่เส้นทางขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติไปถนนสิรินธรที่สถานีบางบำหรุ และที่เส้นทางขาเข้าจากถนนสิรินธรไปถนนเทอดพระเกียรติที่ริมสะพานบางกอกน้อย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน แม้จะเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะจัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ตาม แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว



เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการรถไฟซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยในส่วนของจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ นั้น นอกจากต้องทำการศึกษถึงความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วย โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาตามหลักวิชาการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการทำถนนเลียบแนวเขตทางรถไฟทั้งสองด้าน พร้อมทั้งทำสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) และข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการ

๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด



ร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามแบบและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างจุดกลับรถด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) ตามรายละเอียดหรือแบบที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถด้วยวิธีการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถจากสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยและจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน แต่ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการระหว่างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) และโครงข่ายทางหลวง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร



ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้แสดงความเห็นว่า ถึงแม้โครงการฯ จะมีการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดการจราจรที่อยู่ในเขตทางรถไฟครบถ้วน แต่ประชาชนผู้ใช้ทางต้องรับผลกระทบจากระยะทางเพื่อกลับรถไป-มา ที่เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาให้มีจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางการกลับรถของประชาชนจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ได้มีการหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาพร้อมทั้งได้ออกสำรวจพื้นที่จริงพบว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามในได้ แต่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มจากเดิมคิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา และขยับแนวทางด่วนไปทางด้านทิศเหนือ ๓ เมตร และที่ประชุมมีมติว่า ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างการทำสะพานกลับรถเชื่อมข้ามบริเวณหน้าวัดสนามในและทางลอดทางรถไฟในตำแหน่งทางแยกบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ จากมติการประชุมดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีวิธีการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เป็นระยะที่ใกล้กับถนนเทอดพระเกียรติมากกว่าจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และในการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน แม้จะต้องมีการเวนคืนที่ดินแต่ก็ใช้เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร รวมถึงผู้ใช้ถนนภาณุรังษีได้รับ ดังนั้น การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) จึงเป็นวิธีการที่ทำให้การดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรเดิมได้รับความเสียหายหรือความไม่สะดวกน้อยที่สุด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอไว้ โดยอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย



ใช้สำหรับกลับรถที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๗๘๐ เมตร และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ใช้สำหรับกลับรถที่ออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร เดิมใช้จุดตัดทางรถไฟอยู่ห่างจากถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟเพียงประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็นมีปริมาณจราจรหนาแน่น การสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรมีแนวโน้มต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งใช้สำหรับกลับรถขาเข้าที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างเก็บงานรายละเอียดเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จุดพื้นที่ที่ก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) บริเวณคลองบางกอกน้อยเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างเป็นสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงสามารถใช้อุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทอดพระเกียรติเพียง ๗๘๐ เมตร เพื่อเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติได้ตามปกติ แต่หากต้องสร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ย่อมเป็นการก่อสร้างจุดกลับรถที่ซ้ำซ้อนกับอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างสะพานกลับรถยกระดับเฉพาะสำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อีกต่อไป จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติกับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ



กับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนน
เทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๖/๒๕๖๒)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยไม่ได้บัญญัติว่าให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยกำหนดจากสิ่งใด จึงเป็นกรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจที่จะกำหนดว่าพื้นที่ใดจะใช้วิธีการใด ซึ่งถ้าหากรัฐไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นข้อเสนอต่างสามารถกำหนดวิธีการในการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ย่อมเป็นการยากลำบากในการพิจารณาเลือกผู้ดำเนินการ เนื่องจากจะไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการพิจารณา นอกจากนี้ ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่บริหารจัดการ ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน การจะนำระบบใดมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่แหล่งใด ระหว่างระบบสัญญาจ้างบริการ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือระบบสัมปทาน ย่อมต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งวิธีการตามสัญญาจ้างบริการในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐจะเป็นผู้บริหารจัดการและได้ผลผลิตทั้งหมด ผู้รับสัญญาจะได้รับเพียงค่าจ้างที่รัฐจ่ายให้ โดยรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง รัฐจึงรับภาระความเสี่ยงที่จะได้ผลผลิตมากหรือน้อยหรือไม่ได้เลย ส่วนสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้รับสัญญาจะได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผลผลิตปิโตรเลียมและได้ส่วนแบ่งในผลผลิตที่เหลือ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาแล้วเห็นว่าแหล่งน้ำมันดิบที่ถือว่ามีความใหญ่จะมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากกว่าสามร้อยห้าสิบล้าน บาร์เรลขึ้นไป และแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ในโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อนยากในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเจาะหลุม



ผลิตปิโตรเลียมและก่อสร้างแท่นหลุมผลิตจำนวนมาก โดยต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจำนวนแหล่งก๊าซธรรมชาติทั่วโลก จำนวน ๙๖๓ แหล่ง มีเพียง ๑๒ แหล่งเท่านั้น ที่ใช้ระบบสัญญาจ้างบริการ โดยส่วนใหญ่ ๗๖๔ แหล่ง ใช้ระบบสัมปทาน และอีก ๑๘๗ แหล่ง ใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับในภูมิภาคเดียวกัน คือ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งมีปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตสะสม รวมกับปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ต่อหลุมในปริมาณสูงกว่าในประเทศไทยมาก ก็ยังคงใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต คณะกรรมการปิโตรเลียม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงใช้ดุลพินิจออกประกาศโดยกำหนดให้การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมที่สามารถดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างบริการ เฉพาะในพื้นที่ที่มีผลการสำรวจพบปิโตรเลียมที่ชัดเจนและมีข้อมูลคาดการณ์ได้ว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบตั้งแต่สามร้อยล้านบาร์เรลขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านบาร์เรลต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม หรือมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สามล้านล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นไป และมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม อันเป็นปริมาณน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติที่มากกว่าที่มีการค้นพบแล้วในประเทศไทย กรณีจึงเป็นการกระทำโดยมิเหตุผลสมทบสนุน รวมทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประเทศไทยได้ให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระบบสัมปทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหลักของประเทศ ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งมีปริมาณการผลิตประมาณร้อยละ ๗๕ ของปริมาณการผลิตก๊าซในทะเลอ่าวไทย โดยสัมปทานทั้งสองแหล่งดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยการตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ผู้สำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ และกำหนดว่าที่ใดสมควรที่จะดำเนินการในรูปแบบใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการปิโตรเลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกประกาศคณะกรรมการ



ปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากนั้น กระทรวงพลังงานโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดให้ดำเนินการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 และหมายเลข G2/61 ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่จงใจให้ไม่สามารถ นำระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ได้ จงใจจำกัดพื้นที่ที่จะใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เหลือ เพียงแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจงใจ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับสัมปทานเดิม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ส่วนกฎกระทรวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต และมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศและกฎกระทรวงดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสม ทำให้รัฐ และประชาชนเสียประโยชน์เป็นมูลค่ามหาศาล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดไว้เฉพาะวิธีที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมเท่านั้น แต่มาตรา ๒๓ วรรคสี่^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจประกาศ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ ทั้งนี้ การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามหมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต และการได้มาซึ่งผู้รับสัญญาจ้างบริการให้เป็นไปตามหมวด ๓/๒ สัญญาจ้างบริการ

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี



กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าที่ใดสมควรดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบใด แต่ไม่ได้บัญญัติว่าให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยกำหนดจากสิ่งใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม โดยกำหนดจากปริมาณการสำรวจพบปิโตรเลียม และโอกาสพบปิโตรเลียมตามข้อ ๒^๓ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายให้อำนาจ ซึ่งหากรัฐไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นข้อเสนอต่างสามารถกำหนดวิธีการในการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ย่อมเป็นการยากลำบากในการพิจารณาเลือกผู้ดำเนินการ เนื่องจากจะไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการพิจารณา และตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่ากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจที่จะกำหนดว่าพื้นที่ใดจะใช้วิธีการใด ส่วนการออกประกาศฉบับพิพาทเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่บริหารจัดการ ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การจะนำระบบใดมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่แหล่งใด ระหว่างระบบสัญญาจ้างบริการ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือระบบสัมปทาน ย่อมต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์

^{๓-๔} ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒ พื้นที่ใดที่มีผลการสำรวจพบปิโตรเลียมที่ชัดเจนและมีข้อมูลคาดการณ์ได้ว่า มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบตั้งแต่สามร้อยล้านบาร์เรลขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านบาร์เรลต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม หรือมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สามล้านล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นไป และมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม ให้การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างบริการ

ข้อ ๓ พื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่ตามข้อ ๒ การกำหนดรูปแบบการให้สิทธิสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใด ให้พิจารณาจากโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมที่มีพื้นที่นั้นอยู่เทียบกับโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ดังต่อไปนี้

(๑) หากโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใด มีค่าสูงกว่าโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ให้ดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ในภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมนั้นในรูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิต

(๒) หากโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใด มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ให้ดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ในภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมนั้นในรูปแบบสัมปทาน



ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนย่อมหมายความว่ารวมถึงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย กล่าวคือ หากรัฐกำหนดกระบวนการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ แต่หากไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการย่อมไม่อาจได้มาซึ่งทรัพยากรปิโตรเลียมที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนได้ ซึ่งโดยสภาพแล้ว การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นการหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ความรู้สูงและอาจต้องใช้เทคโนโลยีจากผู้ประกอบการต่างชาติ การกำหนดวิธีการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมย่อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากวิธีการย่อมเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศตัดสินใจว่าจะเข้ามาร่วมในกระบวนการคัดเลือกหรือไม่ โดยผู้ประกอบการย่อมต้องคำนึงถึงต้นทุนการดำเนินการและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับเป็นสำคัญ การกำหนดวิธีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงจะส่งผลต่อจำนวนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ซึ่งวิธีการตามสัญญาจ้างบริการในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐจะเป็นผู้จัดการและได้ผลผลิตทั้งหมด ผู้รับสัญญาจะได้รับเพียงค่าจ้างที่รัฐจ่ายให้ รัฐจึงรับภาระความเสี่ยงที่จะได้ผลผลิตมากหรือน้อยหรือไม่ได้เลย ส่วนสัญญาแบ่งปันผลผลิต รัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้รับสัญญาจะหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผลผลิตปิโตรเลียมและได้ส่วนแบ่งในผลผลิตที่เหลือ หากไม่ได้ผลผลิตรัฐก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างในคำให้การและปรากฏตามเอกสารท้ายคำให้การว่า แหล่งน้ำมันดิบที่ถือว่ามีความใหญ่จะมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากกว่าสามร้อยห้าสิบล้านบาร์เรลขึ้นไป และในระบบสัญญาจ้างบริการรัฐจะเป็นผู้จัดการเองทั้งหมด โดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้รับจ้างดำเนินการ แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ในโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อน ยากในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมและก่อสร้างแท่นหลุมผลิตจำนวนมาก และต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจำนวนแหล่งก๊าซธรรมชาติทั่วโลกจำนวน ๙๖๓ แหล่ง มีเพียง ๑๒ แหล่งเท่านั้น ที่ใช้ระบบสัญญาจ้างบริการ โดยส่วนใหญ่ ๗๖๔ แหล่งใช้ระบบสัมปทาน และอีก ๑๘๗ แหล่ง ใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับในภูมิภาคเดียวกันคือ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งมีปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตสะสม รวมกับปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ต่อหลุมในปริมาณสูงกว่าในประเทศไทยมาก ก็ยังคงใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจกำหนดให้การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมที่สามารถดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างบริการ เฉพาะในพื้นที่ที่มีผลการสำรวจพบปิโตรเลียมที่ชัดเจนและมีข้อมูลคาดการณ์ได้ว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ



ตั้งแต่สามร้อยล้านบาร์เรลขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านบาร์เรลต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม หรือมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สามล้านล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม อันเป็นปริมาณน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติที่มากกว่าที่มีการค้นพบแล้วในประเทศไทย จึงเป็นการกระทำโดยมีเหตุผลสนับสนุน และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในการดำเนินการหากไม่สามารถหาผู้ดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ หรือข้อ ๓ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามกรอบที่มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ บัญญัติให้อำนาจไว้ อันเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียม แต่รัฐต้องรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานย่อมมีความจำเป็นต้องสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จึงไม่ใช่การเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบหรือเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการอื่นแต่อย่างใด และส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับสัมปทานเดิมที่ไม่มีสิทธิจะทำสัญญาสัมปทานกับรัฐได้อีกต่อไปให้เข้าทำสัญญาในรูปแบบอื่นได้อีก ซึ่งขัดต่อมาตรา ๒๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ แล้วเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แก่ผู้รับสัมปทานที่จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมได้เพียงครั้งเดียว แต่ขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สามารถสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมโดยวิธีอื่นเพิ่มเติมจากการได้รับสัมปทาน คือ สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการได้ ผู้รับสัมปทานเดิมจึงมีสิทธิที่จะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้โดยวิธีใหม่ตามที่

^๔ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีกำหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมด้วยก็ตาม

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานยื่นคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระทำได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและได้ตกลงในเรื่องข้อกำหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี



กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อเป็นการกำหนดโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการจงใจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับสัมปทานเดิมที่จะขัดต่อมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนั้น ประกาศฉบับพิพาทจึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่ว่ากฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อ ๒ (๓) กำหนดให้กรณีที่ถูกกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้อธิบดีทำด้วยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามแบบทำกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าตามแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตทำกฎกระทรวง ข้อ ๕ การกำหนดค่าภาคหลวง การหักค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งกำไร ในส่วน (๓) ที่กำหนดว่า ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรที่เหลือ ให้ตกเป็นของรัฐและให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรนั้นแทนรัฐ และตามข้อ ๗ การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติ ในส่วน (๓) ที่กำหนดว่า ให้กรมและผู้รับสัญญาเจรจาเพื่อขายก๊าซธรรมชาติบนหลักการของการขายร่วมกันในราคาและตามข้อกำหนดที่กรมและผู้รับสัญญาเห็นชอบร่วมกัน เป็นการกำหนดแบบสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตจึงเปิดโอกาสให้ร่วมการทุจริตในการเจรจาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ นั้นเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕๓/๘^๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง^๗ มาตรา ๕๘^๘

^๖ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๓/๘ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) บทบัญญัติในหมวด ๕ การขายและจำหน่ายปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ มีให้นำมาใช้บังคับ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗-๘} พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

มาตรา ๕๗ ในการขายน้ำมันดิบที่ผลิตได้เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายในราคาดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ยังไม่มีผู้รับสัมปทานส่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจำ ให้ขายไม่เกินราคาน้ำมันดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศส่งถึงโรงกลั่นน้ำมันภายในราชอาณาจักร

(๒) ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานส่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจำ ให้ขายไม่เกินราคาเฉลี่ยที่ได้รับจริงสำหรับน้ำมันดิบที่ผู้รับสัมปทานทุกรายส่งออกนอกราชอาณาจักรในเดือนปฏิทินที่แล้วมา ในการนี้อธิบดีอาจให้ผู้รับสัมปทานส่งหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับราคาที่ได้รับจริง ณ จุดส่งออกด้วยก็ได้

(๓) ในกรณีที่น้ำมันดิบที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณถึงสิบเท่าขึ้นไป ของความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีกำไรตามสมควร โดยคำนึงถึงข้อตกลงที่เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๘ ในการขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายในราคาดังต่อไปนี้



มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง^๙ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง^{๑๐} และมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เห็นได้ว่า ในการขายปิโตรเลียมที่ผลิตได้นั้น กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติได้กำหนดวิธีการไว้แล้ว โดยแยกเป็นการขายน้ำมันดิบ ซึ่งแยกเป็นการขายภายในประเทศและส่งออกนอกราชอาณาจักร กับการขายก๊าซธรรมชาติโดยกฎหมายได้กำหนดกรณีน้ำมันดิบมีปริมาณมากเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ และการห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เมื่อมีความจำเป็น การขายปิโตรเลียมจึงมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กำหนดให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรแทนรัฐ โดยให้กรมและผู้รับสัญญาเจรจาเพื่อขายก๊าซธรรมชาติจึงสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ แบบของสัญญาข้อ ๗ (๓) ก็กำหนดให้การขายก๊าซธรรมชาติต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนั้น กฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๑/๒๕๖๒)

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ป้อนแร่เหล็กและแร่แมงกานีสสู่ตลาดโลก และได้มีการเร่งผลิตตามความต้องการของตลาด จนทำให้มีการลักลอบทำเหมืองแร่โดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากมาย มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ราคาที่ตกลงกับคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ราคาที่ตกลงกันนั้นต้องไม่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและค่าขนส่งด้วย

(๒) ในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มิกำไรตามสมควร โดยคำนึงถึงกรณีแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และข้อตกลงที่เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่

^๙ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๕๙ ก่อนส่งน้ำมันดิบออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่การส่งออกเพื่อการวิเคราะห์หรือการทดลอง ผู้รับสัมปทานต้องประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดที่ส่งออก ตามชนิด ความถ่วงจำเพาะและคุณภาพของน้ำมันดิบนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

มาตรา ๖๐ เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมที่มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักรตามราคาที่กำหนดในมาตรา ๕๗ ได้ โดยผู้รับสัมปทานต้องจัดหาปิโตรเลียมดังกล่าวตามอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่ตนผลิตได้ กับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรในรอบหกเดือนที่แล้วมา

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มีปิโตรเลียมเพียงพอ กับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ทั้งหมด หรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป ณ ที่ใดเป็นการชั่วคราวได้

ฯลฯ

ฯลฯ



และเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรแร่เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแร่เหล็กและแร่망กานีส โดยมีนโยบายจะไม่อนุญาตให้มีแร่ดังกล่าวไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามหนังสือที่ อก ๐๕๑๕/๕๐๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่เหล็กและแร่망กานีสไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยหากยังมีผู้ประสงค์ยืนยันจะยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบเจตนาและความเหมาะสมว่าควรอนุญาตหรือไม่ หากเห็นควรอนุญาต จึงส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขอ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางราชการแล้ว ยังเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกด้วย

เมื่อคณะกรรมการฯ ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งขึ้น ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำที่แจ้งว่า พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขุดสระเพื่อทำประมงนั้น เป็นที่ดอน ไม่มีพื้นที่รับน้ำและอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้และไม่เหมาะที่จะทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลา ตะกอนดินและตะกอนของแร่เหล็กจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย การหายใจของปลา การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลา และคุณภาพน้ำที่เอื้อต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา การขุดบ่อของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีการปรับปรุงบ่อดังกล่าวให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะเลี้ยงปลา ประกอบกับคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลแวดล้อมแล้วเห็นว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แหล่งแร่ ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขุดแร่ออกจากพื้นที่ ซึ่งเข้าข่ายการทำเหมืองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ จึงมีมติว่าไม่สมควรอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ



เฉพาะราย อีกทั้ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เสนอรายงานการตรวจสอบปริมาณสินแร่ที่ขุดครอบครองแร่เหล็กของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีปริมาณสินแร่ทั้งหมด ๓๙,๐๓๖ เมตริกตัน แตกต่างจากปริมาณแร่ตามคำขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีจำนวน ๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีกรณียอมฟังไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจากมารดา ตามเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข เลขที่ ๑๕๒๐ อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีให้ทำการขุดสระน้ำจำนวน ๓ สระ เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ เพื่อทำการประมง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อดำเนินการขุดสระน้ำไปแล้วพบแร่เหล็ก จึงได้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขออนุญาตมีแร่เหล็กน้ำหนัก ๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน ไว้ในครอบครอง ซึ่งการขออนุญาตมีแร่เหล็กไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้กำหนดนโยบายไว้ตามหนังสือ ที่ ออก ๐๕๑๕/๕๐๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ว่าจะไม่อนุญาตคำขอให้มีแร่ดังกล่าวไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และหากยังมีผู้ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบเจตนาและความเหมาะสมว่าควรอนุญาตหรือไม่ หากเห็นควรอนุญาต จึงส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ต่อไป ในกรณีของผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลแวดล้อม ตลอดจนรายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุดรธานีแล้วมีมติว่าไม่สมควรอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยนามติของคณะกรรมการฯ มาประกอบการพิจารณาด้วย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการสั่งการ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ตามคำสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอเรื่องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นควรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่ และรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ไม่ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาเลี้ยงปลา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาเพาะเลี้ยงปลา นั้น เมื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองที่รายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สรุปได้ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดี ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มีหนังสือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมายังจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่า

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟังเพื่อยหรือเพื่อประวิงเวลา
- (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

ฯลฯ

ฯลฯ



พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดอน ไม่มีพื้นที่รับน้ำและอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ และไม่เหมาะที่จะทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลา ประกอบกับลักษณะการขุดบ่อไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ทำให้ขุดบ่อลึกเกินความจำเป็น อีกทั้ง ตะกอนดินและตะกอนของแร่เหล็ก จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำ การหายใจของปลา การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลา และคุณภาพน้ำที่เอื้อต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา กรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ เคยมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ยื่นขอประทานบัตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งศักยภาพแร่เหล็ก และจากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าปัจจุบันยังไม่มี การปรับสภาพบ่อดังกล่าวให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลาและยังไม่มี การดำเนินการต่อแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่แหล่งแร่ และจากข้อมูลแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขุดแร่ออกจากพื้นที่ ซึ่งเข้าข่ายการทำเหมืองแร่ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่ และให้ส่งเรื่องให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กรณีจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา รายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุดรดิตถ์ ประกอบกับการตรวจสอบพื้นที่และ ข้อมูลแวดล้อมแล้ว จึงสรุปความเห็นว่าคุณฟ้องคดีมีเจตนาขุดแร่ออกจากพื้นที่เข้าข่าย การทำเหมืองแร่ มิใช่พิจารณาแต่เพียงรายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุดรดิตถ์ ประกอบกับกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สรุปได้ว่า รายงานการตรวจสอบปริมาณสินแร่ที่ขอครอบครอง แร่เหล็กของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่ และสำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๕ พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบว่า มีปริมาณสินแร่ทั้งหมด ๓๙,๐๓๖ เมตริกตัน แตกต่างจากปริมาณแร่ตามคำขออนุญาต ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีจำนวน ๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำความเห็นของคณะกรรมการฯ มาประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรอนุญาต ให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา จึงมิใช่ การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำนโยบายการบริหารจัดการ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่เหล็กและมันганиสตามหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๕/๕๐๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาพิจารณาคำขอ ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม นั้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาของหนังสือฉบับดังกล่าวที่ระบุว่า ด้วยปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ทำให้มีความต้องการใช้แร่เหล็กและ แร่มันганиสในปริมาณที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ป้อน แร่เหล็กและแร่มันганиสสู่ตลาดโลก ก็ได้มีการเร่งการผลิตตามความต้องการของตลาด จนทำให้



เกิดการลักลอบทำเหมืองแร่โดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากมาย การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรแร่เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแร่เหล็กและแร่แมงกานีส โดยมีนโยบายจะไม่อนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐)^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และหากยังมีผู้ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบเจตนาและความเหมาะสมว่าควรอนุญาตหรือไม่ หากเห็นควรอนุญาต จึงส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ต่อไป จะเห็นได้ว่า นโยบายตามหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่เหล็กและแมงกานีสไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยหากผู้ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่เหล็กและแมงกานีสไว้ในครอบครอง ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบทำเหมืองแร่โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่และโลหะการตามกฎหมายแร่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อให้คณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมติของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนั้น คำสั่ง

^{๓๓} พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๕ ห้ามมิให้ผู้ใดมีแร่ไว้ในครอบครองแต่ละชนิดเกินสองกิโลกรัม เว้นแต่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) เป็นแร่ที่อธิบดีอนุญาตเป็นหนังสือให้มีไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือ

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๑/๒๕๖๒)

แม้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นจะตอบสนองความต้องการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะยาว รวมถึงลดปริมาณการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม แต่เมื่อสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร และพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางการค้า และการลงทุน ทำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนา จึงส่งผลกระทบต่อสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พรมแม่รำพึงซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกับที่มีสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็กตั้งอยู่ ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แม้จะมีมาตรการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก คือ มาตรการที่กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ตามปกติโครงการหรือกิจการประเภทอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป ก็ต้องมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดไว้แล้วว่าให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว ไม่ได้เป็นมาตรการในการจำกัดสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็กแล้ว ถือได้ว่ามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากจะเป็นมาตรการในการอนุรักษ์และยับยั้งไม่ให้เกิดการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำที่พอสมควรแก่เหตุ ยังเป็นการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรมแม่รำพึงให้เป็น



พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำรวม ๑๗ มาตรการ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเสนอ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ กำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติจำนวน ๔๘ แห่ง รวมถึงการกำหนดมาตรการอนุรักษ์ โดยไม่รวมถึงพื้นที่พรุแม่รำพึง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เห็นชอบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนและภาครัฐให้การเร่งรัดในการดำเนินการก่อสร้างในส่วนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและให้รัฐวิสาหกิจรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท ป. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอร่วมงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเป็นอุตสาหกรรมเหล็กระดับต้นน้ำ ได้แก่ โรงถลุงเหล็กและอุตสาหกรรม และระดับกลางน้ำ ได้แก่ การผลิตเหล็กรีดร้อน การผลิตเหล็กรีดเย็น และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี รวมทั้งการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย แต่ภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเห็นชอบต่อทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยในระดับชาติเพิ่มเติมอีก ๒ แห่ง โดยมีพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมอยู่ด้วย และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ รวม ๑๗ มาตรการ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อันเป็นการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention ค.ศ. ๑๙๗๑) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ให้การสนับสนุนและเห็นชอบกับนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีสถานประกอบการทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเห็นชอบให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทั้ง ๑๗ มาตรการ นั้น หากมีการนำเอามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าวมาใช้ จะมีบางมาตรการ



ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ความเห็นชอบที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention ค.ศ. ๑๙๗๑) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยพันธกรณีของอนุสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ โดยข้อตกลงที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐที่เข้าร่วมในภาคีอนุสัญญา คือ ต้องคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ แห่ง บรรจุในทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ และต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อพิจารณามาตรา ๖๗^{๑๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลบังคับระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรมแม่รำพึง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ รวม ๑๗ มาตรการ^{๑๖} ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุม

^{๑๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมด้วยรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง

^{๑๕} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จำนวน ๑๗ มาตรการ ดังนี้

๑. ประกาศกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นที่สาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำจืดเป็นพื้นที่สีเขียว และมีให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำและกักเก็บน้ำต่อไป ๒. ให้มีการสำรวจและตรวจสอบ



ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แม้การดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและการสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้น ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างจะตอบสนองความต้องการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะยาว รวมถึงลดปริมาณการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม แต่เมื่อสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร และพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนา จึงส่งผลกระทบต่อสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เพื่อเป็นแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติโดยเป็นพื้นที่กักเก็บและชะลอการไหลของน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง ๓. ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและดำรงรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่นเพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ตลอดจนควบคุมและป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๔. ให้สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกระดับ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติด้วย ๕. ให้นำเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Sites) ๖. ประกาศให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่อนุรักษ์ในลักษณะอื่น ๗. เร่งรัดให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในกรณีที่พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และเร่งให้ดำเนินการจัดทำแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ๘. ให้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติที่เสื่อมโทรมและต้องการปรับปรุงโดยด่วน เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำนั้นสามารถดำรงบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาได้ตามธรรมชาติ ๙. ให้มีการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคุ้มครอง พื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดแนวเขตกันชนพื้นที่ ตลอดจนกำหนดกิจกรรมที่สามารถกระทำได้และห้ามกระทำในพื้นที่ ๑๐. ให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ๑๑. ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติและเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ๑๒. ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดปัจจัยหรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน ๑๓. ให้มีการศึกษาสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติตามเกณฑ์ ๑๔. ให้มีการควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ๑๕. ให้มีการควบคุมป้องกันไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติที่อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอื่น ๆ ๑๖. ให้มีการศึกษาและจัดทำแผนกายภาพออกแบบภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวทั้งระบบ ๑๗. ให้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๑-๑๖ โดยติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานหลักเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นประจำ



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พุ่มแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑๗ มาตรการ โดยมาตรการดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ใน ๑๗ มาตรการนี้ มาตรการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้แก่ มาตรการที่ ๑๐ คือ มาตรการที่กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ อย่างไรก็ตาม โดยที่โครงการหรือกิจการประเภทอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้มีการกำหนดไว้อยู่ก่อนแล้วในลำดับ ๑๐ (๕) ของบัญชีท้ายประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ต่อมา ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น และให้อิโณภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงการหรือกิจการประเภทอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไว้ในลำดับที่ ๑๔ ของเอกสารท้ายประกาศ ๑ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่เช่นเดิม โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่เช่นเดิม อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง ซึ่งมีโครงการโรงถลุงเหล็กและพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอทราบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะโครงการของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการใด หรือไม่ เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สอดคล้องถูกต้องต่อไป แต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการพัฒนาโครงการโรงถลุงเหล็ก ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง อันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ควรจะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกันการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง เช่น การจัดทำแนวกันชนระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงวนและรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศและจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่มีความคืบหน้าในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากข้อหาหรือดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไม่ได้เป็นมาตรการในการจำกัดสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบไว้ดังกล่าวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็กของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ถือได้ว่ามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนอกจากเป็นมาตรการในการอนุรักษ์และยับยั้งไม่ให้เกิดการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว ยังเป็นการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรุแม่รำพึงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำรวม ๑๗ มาตรการ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม



แห่งชาติเสนอ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ พ.๙/๒๕๖๓)

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

แม้ว่าการตรวจหาอัตลักษณ์ที่มาของช้างในระดับพันธุกรรม (DNA) จะเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ สามารถทำให้ทราบสถานะของช้างอย่างชัดเจน และแก้ปัญหาการสวมตัวรูปพรรณช้างป่าเป็นช้างบ้านได้ โดยเริ่มมีการศึกษาในสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่เนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่พิจารณาดำเนินการเพื่อจัดส่งช้างไปประเทศออสเตรเลียตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOA) ที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำไว้กับรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย นั้น ยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดรองรับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณและเจ้าหน้าที่อื่นที่จะตรวจสอบประวัติของช้างเชือกนั้น ๆ อีกทั้งตามแบบตัวรูปพรรณช้าง (แบบ ส.พ. ๕) ท้ายระเบียบการสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ มิได้กำหนดให้นายทะเบียนต้องระบุรหัสพันธุกรรม (DNA) ลงในตัวรูปพรรณกรณีจึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการส่งช้างออกนอกราชอาณาจักรกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางพันธุกรรมของช้าง (DNA) ก่อนส่งออก ประกอบกับแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณช้างจะมีขั้นตอนการสอบสวนการได้มาของช้าง โดยต้องสอบสวนเจ้าของหรือพยานจนได้ความว่าเจ้าของได้ช้างมาโดยสุจริต รวมทั้งต้องตรวจสอบตำหนิรูปพรรณของช้างทุกเชือก ส่วนการที่จะนำช้างที่จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณและมีการโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องออกนอกราชอาณาจักร จะต้องมีการตรวจสอบตัวรูปพรรณกับช้างว่ามีตำหนิรูปพรรณตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณช้างโดยนายทะเบียนท้องที่มีขั้นตอนการสอบสวนการได้มาของช้างที่น่าเชื่อถือได้ในเบื้องต้น ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนว่าตัวรูปพรรณของช้างไม่ถูกต้องอย่างไร การดำเนินการจัดส่งช้างส่งออกไปประเทศออสเตรเลียตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยไม่ตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ของช้างก่อน จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด



แม้ช้างที่ส่งออกตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ใช่สัตว์ป่าตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่ช้างเอเชียก็เป็นสัตว์ในบัญชี ๑ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันไว้ การนำเข้าส่งออกจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๓ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว คือต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนำพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาปรับใช้ในระบอบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังกำหนดให้ช้างเอเชียเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการนำเข้าและส่งออก ที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายในการนำเข้าหรือส่งออกปศุสัตว์ในราชอาณาจักรอีกด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต ทั้งกรณีการส่งออกไปแสดงเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประเทศไทยและการส่งออกในกรณีอื่น โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการส่งออกช้างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในการจัดการสัตว์ที่ถูกจับขัง การแลกเปลี่ยนสัตว์ประจำเขตภูมิภาค และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงช้างเอเชียในราชอาณาจักรไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ย่อมมีอำนาจตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาคำขอและได้ออกใบอนุญาตส่งออกช้างดังกล่าวตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศฯ (CITES) โดย CITES Management Authority ประเทศออสเตรเลียได้ออกใบอนุญาตนำเข้าให้แล้ว จึงเป็นกรณีที่การส่งช้างออกไปประเทศออสเตรเลียได้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศฯ (CITES) แล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกลุ่มคณะบุคคล มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุน และอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งป้องกันขัดขวางมิให้บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOA) กับรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย แห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการสัตว์ที่ถูกจับขัง รวมทั้งแลกเปลี่ยนสัตว์ประจำเขตภูมิภาคระหว่างสหพันธรัฐออสเตรเลียกับราชอาณาจักรไทย และความร่วมมือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงช้างเอเชียในราชอาณาจักรไทย ซึ่งประเทศไทยตกลงจะจัดส่งช้าง จำนวน ๘ เชือก ให้ประเทศออสเตรเลีย ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นผู้ประสานงานแลกเปลี่ยนสัตว์และให้ประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในการดำเนินการส่งออกช้าง ต่อมา มีประชาชนพบเห็นช้างทั้ง ๘ เชือก และกรงช้างขนาดใหญ่ในลักษณะเตรียมส่งออกไปต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้เปิดเผยโครงการจัดส่งช้างทั้ง ๘ เชือก ไปประเทศออสเตรเลีย รวมถึงขอให้มีการตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกของช้างแต่ละเชือกในระดับพันธุกรรม (DNA) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ให้ดำเนินการตรวจพิสูจน์ DNA และกำลังรอผลการตรวจสอบยืนยันทางวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น กลับปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาตให้ส่งออกช้างไปนอกราชอาณาจักร (เพื่อกิจการของตนเองหรือกิจการที่ไม่ใช่เพื่อการค้า) แบบ อ. ๒ ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ ให้กับช้างทั้ง ๘ เชือก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ และมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ ให้กับช้าง ๕ เชือก ไปสวนสัตว์ Taronga รัฐนิวเซาท์เวลส์ และใบอนุญาตส่งออกให้กับช้าง ๓ เชือก ไปสวนสัตว์ Melbourne รัฐวิกตอเรีย และเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ส่งช้างทั้ง ๘ เชือก ไปประเทศออสเตรเลีย ทางเครื่องบินผ่านทางท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีเจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ควบคุมและตรวจสอบการส่งออก ซึ่งช้างทั้ง ๘ เชือก ได้เดินทางถึงประเทศออสเตรเลียด้วยความปลอดภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดูแลรักษาช้างและการอนุญาตให้ส่งช้างไปประเทศออสเตรเลีย มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งคัดค้าน อันเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการอนุญาตให้นำช้างทั้ง ๘ เชือกดังกล่าวไปประเทศออสเตรเลียของผู้ฟ้องคดีทั้งหก หากปรากฏว่าได้มีการส่งช้างออกไปประเทศออสเตรเลียแล้วทั้งหมด ๘ เชือก ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกร่วมกันมีหนังสือขอช้างกลับคืนประเทศไทย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกดำเนินการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ช้างในระดับพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ทราบสถานะของช้างตามกฎหมายต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการส่งช้างจำนวน ๘ เชือก ไปยังประเทศออสเตรเลียของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย โดยเมื่อครั้งดำเนินการคัดเลือกช้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของช้างทั้ง ๘ เชือก แล้วเห็นว่า ช้างทั้ง ๘ เชือก มีตัวรูปพรรณของทางราชการที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่อย่างถูกต้อง จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขออนุญาตส่งช้างไปยังประเทศออสเตรเลีย โดยแนบคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามมาตรา ๒๓^{๑๗} และมาตรา ๒๔^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (แบบ สป.๔) จนกระทั่งมีการออกใบอนุญาตให้ส่งออก (Export Permit) ช้างทั้ง ๘ เชือก จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ช้างทั้ง ๘ เชือก เป็นช้างที่มี

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี

การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี

การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



ตัวรูปพรรณของทางราชการที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่ จึงต้องสันนิษฐานว่าข้างทั้ง ๘ เชือก เป็นสัตว์พาหนะ ตามมาตรา ๔^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เมื่อข้างทั้ง ๘ เชือก เป็นสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว จึงไม่เป็นสัตว์ป่า ตามนิยามในมาตรา ๔^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณข้างที่นายทะเบียนได้จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณข้างให้กับข้างทั้ง ๘ เชือกดังกล่าวพบว่า ต้องให้เจ้าของสัตว์หรือตัวแทนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หรือพยาน นำสัตว์มาขอจดทะเบียน ตัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ จากนั้นนายทะเบียนท้องที่ที่จะตรวจสอบหรือสอบสวนว่า ได้ข้างมาด้วยความสุจริตหรือไม่ และต้องตรวจสอบคำหารูปพรรณของข้างทุกเชือก เมื่อตรวจสอบจนเห็นว่าเจ้าของข้างได้ข้างมาโดยสุจริต นายทะเบียนบันทึกรายละเอียดลงในทะเบียนและ ตันข้อตัวรูปพรรณข้างตาม ส.พ. ๕ ทั้งสองตอน ลงลายมือชื่อและประทับตราประจำตำแหน่ง ทั้งสองตอน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงแล้วปิดแสตมป์ขึ้นทะเบียนสัตว์พาหนะ ที่ ส.พ. ๕ ตอนที่ ๒ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินค่าธรรมเนียม มอบ ส.พ. ๕ ตอนที่ ๒ ให้เจ้าของข้างเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และนายทะเบียนเก็บตันข้อ ส.พ. ๕ ตอนที่ ๑ ไว้ เป็นหลักฐาน โดยข้างที่นำมาขอจดทะเบียนจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปว่าได้มาอย่างไร ซึ่งจะต้อง สอบสวนเจ้าของหรือพยานจนได้ความว่าได้มาโดยสุจริต ส่วนการที่จะนำข้างที่จดทะเบียน ทำตัวรูปพรรณและมีการโอนกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องออกนอกราชอาณาจักร ก็จะต้องมีการ ตรวจสอบตัวรูปพรรณกับข้างว่ามีคำหารูปพรรณตรงกันหรือไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่า แนวปฏิบัติ ในการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณข้างโดยนายทะเบียนท้องที่มีขั้นตอนการสอบสวนการได้มา ของข้างที่น่าเชื่อถือได้ในเบื้องต้น และแม้การตรวจหาอัตลักษณ์ที่มาของข้างในระดับพันธุกรรม (DNA) จะเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ สามารถทำให้ทราบสถานะของข้าง อย่างชัดเจนและแก้ปัญหาการสวมตัวรูปพรรณข้างป่าเป็นข้างบ้านได้ โดยเริ่มมีการศึกษา ในสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่เมื่อขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกพิจารณาดำเนินการเพื่อจัดส่งข้าง

^{๑๙} พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช ๒๔๘๒

มาตรา ๔ “สัตว์พาหนะ” หมายความว่า ข้าง ม้า โค กระบือ สุนัข ซึ่งได้ทำหรือต้องทำตัวรูปพรรณตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๐} พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ “สัตว์ป่า” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพ ธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะ ที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ทั้ง ๘ เชือก ไปประเทศออสเตรเลียนั้น ยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายใดรองรับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณและเจ้าหน้าที่อื่นที่จะตรวจสอบประวัติของช้างเชือกนั้น ๆ อีกทั้งตามแบบตัวรูปพรรณช้าง (แบบ ส.พ. ๕) ทำระเบียบการสัณนิษฐานพระพุทธรูป พุทธศักราช ๒๕๕๒ มิได้กำหนดให้นายทะเบียนต้องระบุรหัสพันธุกรรม (DNA) ลงในตัวรูปพรรณกรณีจึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือระเบียบเกี่ยวกับการส่งช้างออกนอกราชอาณาจักรกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบทางพันธุกรรมของช้าง (DNA) ก่อนส่งออกแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนว่าตัวรูปพรรณของช้างทั้ง ๘ เชือก ไม่ถูกต้องอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงที่ราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไว้กับรัฐบาลนิวซีแลนด์และนิวซีแลนด์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย โดยไม่ตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ของช้างทั้ง ๘ เชือก ก่อนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

เมื่อช้างที่ส่งออกทั้ง ๘ เชือก ไม่ใช่สัตว์ป่าตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ การดำเนินการเพื่อส่งออกช้างทั้ง ๘ เชือก จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากช้างเอเชียเป็นสัตว์ในบัญชี ๑ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๖ และมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ การนำเข้าส่งออกย่อมต้องเป็นไปตามมาตรา ๓ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว คือ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยนำพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาปรับใช้ในฐานบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการส่งออกนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ช้างเอเชียเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการนำเข้าและส่งออก ที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายในการนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตทั้งกรณีการส่งออกไปแสดงเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประเทศไทยและการส่งออกในกรณีอื่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เมื่อการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ เป็นการส่งออกช้างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในการจัดการสัตว์ที่ถูกจับขัง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสัตว์



ประจำเขตภูมิภาค และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงช้างเอเชียในราชอาณาจักรไทย กรณีจึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ตามข้อ ๑๔^{๒๑} ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาคำขอและได้ออกใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (CITES) โดยออกใบอนุญาตส่งออกให้กับช้างจำนวน ๕ เชือก ไปสวนสัตว์ Taronga รัฐนิวเซาท์เวลส์ และใบอนุญาตส่งออกให้กับช้างจำนวน ๓ เชือก ไปสวนสัตว์ Melbourne รัฐวิกตอเรีย ทั้งนี้ CITES Management Authority ประเทศออสเตรเลีย ได้ออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ให้แล้ว จึงเห็นได้ว่า การส่งช้างออกไปประเทศออสเตรเลีย ได้มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (CITES) แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๙/๒๕๖๓)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๐๒-๙๐๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๔-๕๙

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๐๒-๙๐๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๕๒-๔๕๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๙-๖๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๕๓๗-๕๔๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๓๗-๓๔๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๓๖-๓๔๒

^{๒๑} ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๔ การส่งช้างออกไปในกรณีอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๔๑๔-๔๒๕

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๕-๗๒

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๘๙๙-๙๐๔

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๔๔๓-๔๕๑

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๔๐๕-๔๑๐

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๕๔๑-๕๔๙

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๓-๘๓

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๙๑-๓๙๙

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๙๐๗-๙๑๖

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๔๕๒-๔๕๓

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๓๙๕-๔๐๑ และหน้า ๔๑๔-๔๒๕

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๕๔๙-๕๕๗

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๘๓-๙๔

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๙๙-๔๐๘

บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๒๑-๙๒๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๕-๑๐๒

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๑๘-๙๑๙

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๑๗-๙๑๘

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้สองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ต้องมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และกรณีที่สอง การเข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมประกอบกันทั้งสองกรณีด้วย หากเพียงแต่มีการละเมิดสิทธิแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย่อมมีอำนาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรไม่เข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินคดีแพ่งแทนผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยตนเองแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อรถยนต์จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัท บ. จำกัด โดยบริษัทที่ขายแจ้งว่า เป็นรถที่ผลิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่หลังจากใช้งานได้ประมาณสามวัน เกียร์รถยนต์



มีปัญหาเสียงดังและหลวม ต้องนำรถยนต์เข้าทำการแก้ไขที่บริษัท หลังจากนั้น รถยนต์มีปัญหาอื่น ๆ เช่น วิทยุ หลังกา อีกทั้งเกียร์มีปัญหาหลวมอีก ต่อมา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดี ได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่ บริษัท ร. จำกัด และทราบจากบริษัทดังกล่าวว่า รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นรถยนต์รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้งนำเอกสารให้ผู้ฟ้องคดีดูวันจดทะเบียน คือ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ เมื่อรถยนต์ซ่อมเสร็จแล้ว ผู้ฟ้องคดีพบว่า ใต้กระโปรงน้ำมันเบนซินมีวันที่ระบุ คือ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ต่อมา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไฟ SRS แสดงขึ้นที่หน้าปัดรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีอ่านคู่มือรถยนต์พบว่า รถยนต์ต้องเปลี่ยนถุงลมภายใน ๑๕ ปี เพื่อความปลอดภัย คือ ต้องเปลี่ยนถุงลมอย่างช้าที่สุดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น หากรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จะต้องเปลี่ยนถุงลมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การที่รถยนต์ต้องเปลี่ยนถุงลมเร็วขึ้น ๕ ปี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่ารถยนต์มีปัญหาหนัก เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ผลิตในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า บริษัท บ. จำกัด หลอกลวงผู้ฟ้องคดีด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ดำเนินคดี กับบริษัท บ. จำกัด โดยขอให้ชดเชยค่าเสียหายทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการ ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ชุดที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากคู่กรณีต่างยืนยันในสิทธิของตน จึงมีมติให้ยุติการไกล่เกลี่ยและให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมทำความเข้าใจเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไปพิจารณาต่อไป ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองฯ มีความเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน เนื่องจากต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ แต่บริษัทนั้นอะไหล่เก่ามาประกอบให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งห่างกันสามปี ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าได้รับความ ไม่ปลอดภัยจากการใช้รถและต้องนำรถเข้าศูนย์บริการซ่อมตลอด แม้รถคันดังกล่าวจะมีอายุ การใช้งานมาแล้วเจ็ดปี แต่ใช้งานมาเพียง ๑๗,๐๐๐ กิโลเมตร เท่านั้น ความเสียหายดังกล่าว เป็นความเสียหายด้านจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกได้ โดยให้เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคสมควรเข้าไปช่วยเหลือ ที่ประชุมจึงมีมติให้มอบหมาย เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแก่ บริษัท บ. จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ แทนผู้ฟ้องคดี เพื่อบังคับให้บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามอบหมายให้ พนักงานอัยการในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัทดังกล่าว แทนผู้ฟ้องคดี ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี แต่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือส่งคืนสำนวนคดีเรื่องดังกล่าว เพื่อขอให้ทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ เสนอให้ยกเลิกมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค



ดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัท บ. จำกัด เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจกระทำละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพราะรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นรถยนต์ใหม่ มิใช่เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่บ่งชี้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่มีความปลอดภัย อีกทั้ง รถยนต์ก็ได้รับการดูแลรักษาตามระยะทางการใช้งาน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยกเลิกมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัทดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค นั้น บทบัญญัติมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประการสำคัญไว้สองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ต้องมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และกรณีที่สอง การเข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค โดยรวมประกอบกันทั้งสองกรณีด้วย หากเพียงแต่มีการละเมิดสิทธิแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย่อมมีอำนาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร ไม่เข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^๒ ประกอบกับมาตรา ๓๙

^{๑-๒} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา ๓๖

(๓) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

(๔) ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการ

(๖) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

(๗) ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙

(๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐

(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรดำเนินการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้โดยชอบแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่า บริษัท บ. จำกัด กระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นรถยนต์ใหม่ มิใช่รถผลิตหรือ ประกอบในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวไม่มีความปลอดภัย และรถยนต์ก็ได้รับการดูแลรักษาตามระยะทางการใช้งาน ประกอบกับมติที่ให้ดำเนินคดีแพ่งแก่ บริษัทดังกล่าว ก็ไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประโยชน์สาธารณะได้ นอกจากนี้ เรื่องร้องเรียนดังกล่าวสำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย คุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมที่มอบหมายให้ พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่า บริษัท บ. จำกัด ละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาเพิกถอนมติตามที่เห็นสมควรได้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กร ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีเกี่ยวกับละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในอีกช่องทางหนึ่ง เท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติไม่ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวแทนผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิ ของผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยตนเองแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๖๓)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ขอให้ตรวจสอบการโฆษณาขายห้องชุดของผู้ฟ้องคดีทางสื่อสิ่งพิมพ์ว่า โครงการอาคารชุด ดังกล่าวใช้ข้อความโฆษณาถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วผลปรากฏว่า ก่อนเปิดตัวโครงการอาคารชุดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ได้มีการลงโฆษณาโครงการทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีข้อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระบุให้ลูกค้าที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิจองซื้อห้องชุดได้ และในวันเปิดตัวโครงการอาคารชุด ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำเอกสารลักษณะเป็นแฟ้มกระดาษ ปกแข็ง รวมถึงรายละเอียดของโครงการอาคารชุดทั้งหมด เรียกว่า Root Sheet โดยเอกสาร

คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญาแก่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ ศาลทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีแจกให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ย่อมเป็นผู้ที่ทราบล่วงหน้ามาก่อนจากสื่อโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนเอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกจองห้องชุดในวันงานเท่านั้น เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงเอกสารประกอบการจองซื้อห้องชุดซึ่งได้มีการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์โดยมีข้อความที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อีกทั้งในวันงานดังกล่าวแม้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เลือกจองห้องชุดตามที่ตนต้องการแล้ว แต่ก็ต้องไปทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์กันต่อไป ดังนั้น เอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจึงมิใช่ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตาม (๖) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เอกสาร Root Sheet จึงมิใช่การใช้โฆษณาโดยใช้ข้อความซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง และต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโครงการดังกล่าว โดยมีระบุข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการโฆษณาครั้งต่อไป จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และทำโครงการอาคารชุดพักอาศัยชื่อ โครงการ น. ก่อนเปิดตัวโครงการอาคารชุดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีการลงโฆษณาโครงการทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยระบุให้ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิจองซื้อห้องชุดได้ โดยในวันเปิดตัวโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำเป็นเอกสารลักษณะเป็นแฟ้มกระดาดปกแข็ง รวมถึงรายละเอียดของโครงการอาคารชุดทั้งหมด เรียกว่า Root Sheet ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบการโฆษณาขายห้องชุดของผู้ฟ้องคดีทางสื่อสิ่งพิมพ์ว่าโครงการดังกล่าวใช้ข้อความโฆษณาถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า เอกสาร Root Sheet เป็นเพียงแผนผังหรือแบบแปลนห้องชุดโดยสังเขปให้ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อห้องชุดเท่านั้น มิใช่สื่อโฆษณา ส่วนการโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์ของผู้ฟ้องคดี



ได้ระบุข้อความครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าเอกสาร Root Sheet ที่ผู้ร้องเรียนได้รับจากผู้ฟ้องคดีเป็นการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโดยมิได้ระบุข้อความตามที่กฎหมายกำหนดใน (๖) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันถือว่าเป็นการโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง และต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนเปิดตัวโครงการอาคารชุด น. ผู้ฟ้องคดีได้มีการลงโฆษณาโครงการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บ. และหนังสือพิมพ์ พ. โดยมีข้อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระบุให้ลูกค้าที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิจองซื้อห้องชุดได้ และในวันเปิดตัวโครงการอาคารชุดผู้ฟ้องคดีได้จัดทำเอกสารลักษณะเป็นแฟ้มกระดานปักแข็ง รวมถึงรายละเอียดของโครงการอาคารชุดทั้งหมด เรียกว่า Root Sheet โดยเอกสารดังกล่าวผู้ฟ้องคดีแจกให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ย่อมเป็นผู้ที่ทราบล่วงหน้ามาก่อนจากสื่อโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้อความครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวย่อมต้องทราบข้อความและรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เอกสาร Root Sheet แม้มีลักษณะเป็นการทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ หรือการกระทำอย่างใด ๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ ซึ่งถือเป็นข้อความ



ตามมาตรา ๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่เอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกจองห้องชุดในวันงานเท่านั้น เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงเอกสารประกอบการจองซื้อห้องชุดซึ่งได้มีการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีข้อความที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อีกทั้งในวันงานดังกล่าวแม้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เลือกจองห้องชุดตามที่ตนต้องการแล้ว แต่ก็ต้องไปทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์กันต่อไป ดังนั้น เอกสาร Root Sheet ที่ผู้ฟ้องคดีแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจึงมิใช่ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตาม (๖) (ก)^๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

^๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อความ” หมายความว่ารวมถึงการกระทำที่ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทำอย่างใด ๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

(๖) ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(ก) ทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ข้อความที่แสดงว่ายังไม่ได้รับหรือได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว

๒) เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จ

๓) ข้อความที่แสดงว่าจะไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

๔) ตำแหน่งที่ดิน เลขที่ของโฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ และแผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุด

๕) ข้อความที่แสดงว่าที่ดินและอาคารชุดไม่มีหรือมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน บุคคล หรือนิติบุคคลใด

๖) จำนวนชั้นและจำนวนห้องชุดของอาคารชุดนั้น

๗) ข้อความที่แสดงว่าในอาคารชุดหลังเดียวกันมีห้องชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน หรือที่อยู่อาศัยและสำนักงาน

๘) ข้อความที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

๙) รายการและขนาดของทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินกลางในกรณีที่มีการโฆษณาว่าจะจัดให้มีทรัพย์สินส่วนบุคคลภายนอกห้องชุดหรือทรัพย์สินกลางนอกจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รวมทั้งเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้างหรือจัดหาและที่กำหนดว่าจะก่อสร้างหรือติดตั้งทรัพย์สินนั้นแล้วเสร็จ

๑๐) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจอาคารชุด และในกรณีที่นิติบุคคลต้องระบุทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว ชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

๑๑) ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพของจริงหรือภาพจำลองจากของจริงแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เว้นแต่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ จะไม่ระบุข้อความตาม ๗) ๘) และ ๙) ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เอกสาร Root Sheet จึงมิใช่การโฆษณาโดยใช้ข้อความซึ่งถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง^๕ และต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด โครงการ น. โดยมีได้ระบุข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการโฆษณาครั้งต่อไป จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๕/๒๕๖๒)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๘-๑๒๑

^{๕-๖} พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช่ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

- (๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- (๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
- (๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
- (๔) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
- (๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๖๓-๕๖๖

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๑๑-๔๑๔

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่พิจารณาคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำขอตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีการขยายระยะเวลาการพิจารณาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำขอใบอนุญาตตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อเทศบาลตำบลแม่ใจ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขออนุญาตก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นตลาดสด บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. ๔๔๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนอาคารโดยจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม ที่จอดรถ การจัดวางสิ่งของและที่รองรับขยะตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ไม่ได้พิจารณาสั่งการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดการพิจารณาถึงนายกเทศมนตรีตำบล



แม่โจ้ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงที่จอดรถโดยให้มีการลงหินคลุกบดอัดและจัดช่องหรือที่จอดรถให้เป็นสัดส่วนก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ถมดินคลุกและขีดเส้นแบ่งเป็นช่องและมีหนังสือพร้อมแนบรูปถ่ายแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปริมาณขยะมูลฝอย ที่จัดเก็บในแต่ละวัน พร้อมทั้งย้ายสถานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณอาคารที่จะทำการปลูกสร้างและแนบรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างสถานที่เก็บรวบรวมขยะดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชี้แจงว่า ที่พักขยะตามแบบแปลนที่เสนอถูกต้องแล้ว และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเร่งรัดการพิจารณา แต่ก็ยังไม่มีการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิคำสั่งและขอค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแบบ ค.๑ เลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ และมีคำสั่งอีกฉบับหนึ่ง เลขที่ ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ โดยต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร ต่อพื้นที่ของอาคาร ๑ ตารางเมตร ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทราบแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตใหม่อีกครั้งกลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแบบ ค.๑ เลขที่ ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นครั้งที่สอง และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชี้แจงผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาหรือชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการเกี่ยวกับที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทราบว่าไม่ถูกต้องอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขโดยไม่พิจารณาถึงเหตุผลตามที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงจึงสร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร จึงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเช่นกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่พิจารณาใบอนุญาตให้กับผู้ฟ้องคดี



กลับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเป็นระยะเวลากว่า ๓ เดือน จึงมีหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลแม่โจ้ ที่ ชม ๖๓๔๐๔/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งขยายระยะเวลาการพิจารณาใบอนุญาตออกไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่เป็นการแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำขอตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในระหว่างพิจารณาคดีนี้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาท ตามคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดคำสั่งบังคับในส่วนนี้ สำหรับ ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยนั้น มิใช่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับที่เกิดจากการพิจารณาคำขออนุญาตล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗/๒๕๖๓)

การกำหนดแนวรั้วอาคารไม่ว่าจะแนวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้างโดยพิจารณาจากแนวระยะติดหรือระยะใกล้ถนนสาธารณะ เพื่อกำหนด ระยะร่นของแนวอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นไปเพื่อประโยชน์ แห่งความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย สาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร เป็นคนละเรื่องกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทางภาระจำยอม ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจนำทางภาระจำยอม ความกว้าง ๖ เมตร บริเวณด้านหน้าอาคารเข้านับรวม ระยะถอยร่นแนวรั้วอาคารได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เว้นที่ว่าง ด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอต่อนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยชนิดบ้านแถว ๒ ชั้น ขนาดอาคารกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร จำนวน ๖ คูหา บนที่ดินจำนวน ๑๕ แปลง ซึ่งด้านหน้าอาคารที่จะก่อสร้าง ตั้งอยู่ติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๔ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ที่ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็นภาระจำยอมเรื่องทางเดิน มีความกว้าง ๖ เมตรสำหรับที่ดินทั้ง ๑๕ แปลง ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน



รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณให้ถูกต้องในอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง โดยให้เหตุผลว่า ตามแบบแปลนอาคารของผู้ฟ้องคดีด้านหน้าอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดิน ที่ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมกับแนวผนังอาคาร มีระยะที่กว้าง ๒.๖๐ เมตร ไม่เป็นไปตาม ข้อ ๓๓ (๑) และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับกันในเรื่องที่จริงว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๔ จดทะเบียนภาระจำยอมเป็นทางหรือถนน ความกว้าง ๖ เมตร เป็นถนนที่มีไว้เพื่อการสัญจร และใช้เป็นทางเชื่อมต่อถนนภายนอกได้ แต่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดียังมีความหวงแหน และมีได้ประโยชน์ให้เป็นสาธารณะ กรณีเช่นนี้เห็นว่า การที่ดินตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เป็นเพียงการถูกจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งยังคงเป็น กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามเดิม คือ ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การที่กฎกระทรวงได้กำหนด แนวรั้วอาคาร ไม่ว่าจะแนวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้าง โดยพิจารณาจากแนวอาคาร ระยะติดหรือระยะไถ่ถนนสาธารณะเพื่อกำหนดระยะร่นของแนวอาคารแล้วแต่กรณี ก็เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรเท่านั้น จึงเป็นคนละเรื่อง กับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในทางภาระจำยอมหรือไม่ อันเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะนำ ทางภาระจำยอม ความกว้าง ๖ เมตร เข้านับรวมระยะถอยร่นแนวผนังอาคาร ๒.๖๐ เมตร ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้เป็นทางสัญจร ในทางภาระจำยอมได้ ย่อมเป็นไปตามความหมายของคำว่า “ถนนสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย และความผาสุก ร่วมกันของสังคมในการก่อสร้างอาคาร อันเป็นความมุ่งหมายเฉพาะเรื่องในการถอยร่น



ระยะห่างแนวอาคารตามข้อ ๑^๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารพิพาท ซึ่งเป็นที่พักอาศัยชนิดบ้านแถว ๒ ชั้น ระหว่างรั้วกับแนวเขตของทางบังคับการระจายอมเรื่องทางเดิน ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ตามแบบแปลนปรากฏว่าระยะถอยร่นด้านหน้าของแนวอาคารพิพาท มีความกว้างเพียง ๒.๖๐ เมตร จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๓๖^๒ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้เว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน และเมื่อคำสั่งทั้งสอง

^{๑-๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๖ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบลูกหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว

บ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบลูกหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าเป็นบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน

^๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้นำมาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญผิดจากคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอใหม่ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป



ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๓/๒๕๖๒)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

แม้ว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ จะมีได้ให้ความหมายของคำว่าบ้านพักอาศัยเอาไว้ แต่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้คำว่า อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน ... จึงเห็นได้ว่า อาคาร ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่ สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะเรียกชื่ออย่างใดย่อมขึ้นอยู่กับ สภาพของสิ่งปลูกสร้างนั้น ส่วนอาคารจะเป็นอาคารประเภทใด เช่น อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืออาคารโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของการใช้อาคารนั้น ๆ คำว่า อาคาร จึงย่อมมีความหมายรวมถึงบ้านด้วย ดังนั้น คำว่า บ้านพักอาศัย ตามข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า อาคารพักอาศัย ตามข้อ ๕ (๑๑๒) ของข้อบัญญัติ เดียวกันและที่ระบุในใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ขบพ. ๖๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ของผู้ร้องสอดด้วย เมื่ออาคารของผู้ร้องสอดไม่มีเหตุแห่งความไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด ก่อสร้างอาคารพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสอดยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๗ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๒๐๗ ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยอาคาร ที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชนิด ค.ส.ล. ๓ ชั้น ขนาด ๔x๕ เมตร มีพื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร แนวอาคารด้านหน้า (ทิศใต้) อยู่ห่างจากถนนซอยจรูญสุนทรวงศ์ ๔๖ มีความกว้าง ๕.๓๐ เมตร เป็นระยะ ๑.๑๓ เมตร และห่างจากกึ่งกลางถนนดังกล่าว ๓.๗๓ เมตร ส่วนแนวอาคารด้านข้าง (ทิศตะวันออก) ติดทางเกาะจำยอม แนวอาคารด้านข้าง (ทิศตะวันตก) ห่างจากเขตที่ดิน ๔๗ เซนติเมตร และมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินได้ แนวอาคาร ด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งขวา) ห่างจากเขตที่ดิน ๕๗ เซนติเมตร และแนวอาคารด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งซ้าย) ห่างจากเขตที่ดิน ๗๐ เซนติเมตร ทำเป็นผนังทึบตลอดแนวอาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



เลขที่ ขบพ. ๖๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ร้องสอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๕๕ อยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ เช่นเดียวกัน มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบระยะร่นและการเว้นที่ว่างด้านหน้าอาคารของผู้ร้องสอดดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อาคารดังกล่าวจึงถือเป็นอาคารอยู่อาศัยตามข้อ ๕ (๑๑๒)^๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อแนวอาคารพิพาทด้านหน้า (ทิศใต้) อยู่ห่างจากถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ ซึ่งถือเป็นทางสาธารณะที่มีความกว้าง ๕.๓๐ เมตร เป็นระยะ ๑.๑๓ เมตร และห่างจากกึ่งกลางถนนดังกล่าว ๓.๗๓ เมตร จึงเป็นอาคารที่ก่อสร้างใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร โดยร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง^๕ ของข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว และโดยที่อาคารนี้เป็นอาคารอยู่อาศัยที่มีความสูงไม่เกิน ๓ ชั้น และมีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร ตามข้อ ๕๐ วรรคสอง (๑) ของข้อบัญญัติเดียวกัน ส่วนแนวอาคารด้านอื่น ๆ ข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ กำหนดให้บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แนวอาคารพิพาทด้านข้าง (ทิศตะวันออก) ติดทางภาระจำยอม แนวอาคารด้านข้าง (ทิศตะวันตก) ห่างจากเขตที่ดิน ๔๗ เซนติเมตร โดยมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินได้ แนวอาคารด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งขวา) ห่างจากเขตที่ดิน ๕๗ เซนติเมตร

^{๔-๕} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑๒) "อาคารอยู่อาศัย" หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

ข้อ ๕๐ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร มิให้มีส่วนของอาคารล้ำเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือกำแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน ๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



และแนวอาคารด้านหลัง (ทิศเหนือฝั่งซ้าย) ห่างจากเขตที่ดิน ๗๐ เซนติเมตร ทำเป็นผนังทึบตลอดแนวอาคาร แนวอาคารดังกล่าวจึงเป็นไปตามข้อ ๕๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ แล้ว และเมื่ออาคารของผู้ร้องสอดคล้องขนาด ๔x๕ เมตร จึงมีความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคาร ๑๘ เมตร และแนวอาคารที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ (ถนนซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๔๖) มีความยาว ๕ เมตร ซึ่งมีความยาวมากกว่า ๑ ใน ๘ ส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคารจำนวน ๑๘ เมตร เมื่อแนวอาคารนี้อยู่ห่างจากทางสาธารณะดังกล่าว ๑.๑๓ เมตร ซึ่งไม่เกิน ๒๐ เมตร จึงเข้าเงื่อนไขที่ไม่ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารตามข้อ ๕๓^๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ส่วนกรณี ที่ว่างรอบอาคารพิพาท เมื่ออาคารของผู้ร้องสอดคล้องพื้นที่ใช้สอย ๖๐ ตารางเมตร ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ตามข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ขบพ. ๖๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้แก่ผู้ร้องสอดคล้องก่อสร้างอาคารพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖/๒๕๖๓)

แม้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ บค. ๑๑๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดคล้องดัดแปลงอาคารเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยพื้นที่ ๙๘ ตารางเมตร แต่เมื่ออาคารดังกล่าวยังมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปกคลุม ๙๐.๔๔ ตารางเมตร ซึ่งคิดเป็นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน เนื้อที่ ๒๐๔ ตารางเมตร เนื้อที่ การออกใบอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อข้อ ๕๒ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อการก่อสร้างรั้วภายในแนวเขตที่ดินของผู้ร้องสอดคล้อง เป็นเพียงการเพิ่มความสูงจากเดิม ๑.๘๐ เมตร เป็น ๒.๘๐ เมตร ซึ่งไม่เกิน ๑๐ เมตร จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่าอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๑ (๕) ของกฎกระทรวง

^๖ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๓ อาคารอยู่ริมทางสาธารณะที่ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ ๕๒ (๓) และ ๕๒ (๖) ต้องมีลักษณะ ดังนี้

แนวอาคารด้านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้องมีความยาวมากกว่า ๑ ใน ๘ ส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารด้านที่ประชิดติดทางสาธารณะ ต้องห่างทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร

กรณีห้องแถว ตึกแถว ด้านหน้าอาคารทุกคูหาต้องประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารห่างจากทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร



กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ร้องสอดจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างรั้วดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้อำนวยการเขตบางแค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดดัดแปลงอาคารที่เป็นบ้านแฝดติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารที่พิพาทขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาคารเดิม มีการรื้อถอนห้องครัวส่วนด้านหลังอาคารเดิมออกทั้งหมด และก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทั้งหลังเต็มพื้นที่ จึงมิใช่การดัดแปลงอาคาร และอาคารของผู้ร้องสอดมีพื้นที่ว่างน้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน ไม่มีพื้นที่ว่างในพื้นที่อาศัย นอกจากนี้ ผู้ร้องสอดยังได้ก่อสร้างรั้วโดยเพิ่มความสูงของรั้วจากเดิม ๑.๘๐ เมตร ขึ้นไปอีกเป็น ๒.๘๐ เมตร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ (๑) เพิกถอนใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๓๔๙/๗๗ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อบังคับการก่อสร้างอาคารที่พิพาท (๒) ให้อาคารพิพาทมีพื้นที่ว่างในพื้นที่อาศัย ๓๐ ส่วน ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน ตามข้อ ๕ (๓๖) และข้อ ๕๒ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (๓) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ และรื้อรั้วกลับสู่สภาพเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาผังบริเวณ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๒๐๐ ที่ผู้ร้องสอดใช้ประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เห็นได้ว่า ส่วนของอาคารเดิมและอาคารใหม่มีการใช้ผนังร่วมในลักษณะต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน การต่อเติมอาคารดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม ถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงอาคารตามนัยมาตรา ๔^๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่ออาคารพิพาทของผู้ร้องสอดตั้งอยู่บนที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๕๑ ตารางวา คิดเป็นพื้นที่ที่ดินทั้งหมด ๒๐๔ ตารางเมตร อาคารพิพาทซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยจึงต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน

^๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน หน้าที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง



ตามข้อ ๕๒ (๑)^{๙๙} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ คิดเป็นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖๑.๒๐ ตารางเมตร ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ บค. ๑๑๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดดัดแปลงอาคารเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยพื้นที่ ๙๘ ตารางเมตร แต่เมื่ออาคารของผู้ร้องสอดยังมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างปกคลุม ๙๐.๔๔ ตารางเมตร คิดเป็นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ที่ดิน และเมื่อเนื้อที่ของอาคารส่วนที่ดัดแปลงเพิ่มขึ้นมีพื้นที่ ๙๘ ตารางเมตร ประกอบกับบันทึกข้อความ ที่ ๓๗๔/๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือต่ออายุใบอนุญาต ได้รับพื้นที่อาคารรวม ๙๘ ตารางเมตร เมื่อพิจารณาแบบแปลนพื้นชั้นบนและแบบแปลนพื้นชั้นล่างแผ่นที่ A-๐๔ มาตราส่วน ๑ ต่อ ๑๐๐ จะเห็นได้ว่า ระหว่างผนังของอาคารด้านที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงกับเขตที่ดินที่มีแนวรั้วกันอาคารของผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดมีระยะห่าง ๑ เมตร จึงเป็นกรณีที่ดินของอาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตดัดแปลงด้านที่ไม่มีช่องเปิดอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงตามข้อ ๕๖^{๑๐๐} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ การออกใบอนุญาตดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนการก่อสร้างรั้วนั้น ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างรั้วภายในแนวเขตที่ดินของผู้ร้องสอด โดยด้านตามแนวยาวของรั้วกันแบ่งระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอด มิได้สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้สอย และการก่อสร้างรั้วพิพาทเป็นการเพิ่มความสูงจากเดิม ๑.๘๐ เมตร เป็น ๒.๘๐ เมตร ไม่เกิน ๑๐ เมตร จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่าอาคารตามมาตรา ๔^{๑๐๑}

^{๙๙} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๖ บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า ๑ เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย

^{๑๐๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุโมงค์ คานเรือ ท่าเรือ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย



แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๑ (๕)^{๑๑} ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ร้องสอดจึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างรั้วดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับการก่อสร้างรั้วของผู้ร้องสอดดังกล่าวเป็นการก่ออิฐบล็อกฉาบปูนโดยไม่ปรากฏลักษณะอันอาจเป็นอันตราย การที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วโดยเพิ่มความสูงจากรั้วเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงมิได้ฝ่าฝืนกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๒/๒๕๖๓)

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดมีการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองที่พิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการให้ประโยชน์โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอดต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน หากต่อมาผู้ร้องสอดไม่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจยกเลิกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารได้ ดังนั้น แม้ในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทผู้ร้องสอดจะยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครให้จัดสรรที่ดิน ก็มิได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งตามใบอนุญาตที่อนุญาต

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๔) พื้นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙)

(๕) สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} กฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑ ให้สิ่งก่อสร้างขึ้นดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๑) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

(๒) สระว่ายน้ำภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

(๓) กำแพงกันดินหรือกำแพงกันน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป

(๔) โครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างนั้นตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป และมีน้ำหนักรวมตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป

(๕) สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นนอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป

^{๑๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ



ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทเสียไป และเมื่อคลองพิพาทมีความกว้าง ๑๖.๕๐-๒๐.๒๐ เมตร และปรากฏตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน รายการคำนวณของสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองว่า ความกว้างของช่องว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่วงกลางกว่า ๑๐.๕๐ เมตร ตำแหน่งของเสาศูนย์กลางสะพานที่อยู่ช่วงกลางคลองอยู่ห่างจากคลองไม่น้อยกว่า ๕ เมตร การก่อสร้างเสาสะพานในคลองบัวคลี่จึงเป็นการก่อสร้างเสาสะพานที่ชอบด้วยข้อ ๑๓ (๕) ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วประกอบกับการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองที่พิพาทเป็นการริเริ่มของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเอกชน และเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสะพานด้วยตนเอง อีกทั้งไม่ปรากฏว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) เลขรับที่ ๕๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ จำนวน ๑ แห่ง ที่ซอยรามคำแหง ๑๑๘ ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๓๒ และเลขที่ ๒๔๐๔๐๗ เพื่อใช้เป็นถนนเข้าสู่โครงการจัดสรรที่ดินของผู้ร้องสอด สะพานมีความกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๙ เมตร ทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร เชนลาดสะพานยาว ๗-๑๑ เมตร ความลาดเอียงคิดเป็นร้อยละ ๘ ระดับต่ำสุดสะพานช่วงกลาง +๓ เมตร (รทก.) พร้อมเอกสารประกอบ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติราชการแทนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ จำนวน ๑ สะพาน ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันผู้ร้องสอดได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มอบสะพานดังกล่าวให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเพื่อใช้เป็นทางสัญจรของรถบรรทุกดินขนาดใหญ่ เพื่อนำดินไปถมในโครงการจัดสรร ทำให้ถนนในหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย



การอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามและผู้ร้องสอด ดำเนินการ
รื้อถอนสะพานตามใบอนุญาตดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ เป็นการริเริ่ม
ของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเอกชน และเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสะพานด้วยตนเอง อีกทั้ง
การก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทก็มิได้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวม
กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อคดีนี้
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดประสงค์จะดำเนินการจัดสรรที่ดินตามที่ดินมีโฉนดจำนวน
สองแปลง แต่ปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ร้องสอดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งเป็น
เงื่อนไขประการหนึ่งของการอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ผู้ร้องสอดจึงได้มีคำขอลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๔ ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ เพื่อเป็นถนนเข้าสู่โครงการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาท โดยมีเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๒ ว่า การอนุญาตเป็นการอนุญาตก่อสร้างสะพานเพื่อใช้ในโครงการ
จัดสรรที่ดิน ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า สาระสำคัญในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
ที่พิพาทเพื่อเป็นทางสัญจรเข้าโครงการจัดสรรที่ดิน คือ ลักษณะ รูปแบบของสะพานเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในหมวด ๔ การอนุญาต เงื่อนไขการอนุญาต และการก่อสร้างสะพาน
ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙
หรือไม่ ที่เป็นสาระสำคัญในการออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอด โดยมีได้นำเรื่องใบอนุญาต
ให้จัดสรรที่ดินมาเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาแต่อย่างใด ประกอบกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่อนุญาต
ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลี่ ที่พิพาท เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นการให้ประโยชน์ โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตข้อ ๒ ให้ผู้ร้องสอด
จะต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ซึ่งหากต่อมา ผู้ร้องสอดไม่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทได้ ดังนั้น แม้ในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาท ผู้ร้องสอดจะยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กรุงเทพมหานครให้จัดสรรที่ดิน ก็ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่พิพาทเสียไปแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า คลองบัวคลีมีความกว้าง ๑๖.๕๐-๒๐.๒๐ เมตร จึงต้องอยู่ในบังคับของข้อ ๓๑ (๕) ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ ที่จะต้องมีช่วงว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่องกลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยตำแหน่งของศูนย์กลางเสาสะพานที่อยู่ช่วงกลางคลองต้องอยู่ห่างจากแนวศูนย์กลางคลองไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เมื่อพิจารณาตามแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณของสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบัวคลีที่พิพาทแล้วเห็นว่า ความกว้างของช่องว่างระหว่างศูนย์กลางเสาสะพานช่วงกลางกว่า ๑๐.๕๐ เมตร ตำแหน่งของเสาศูนย์กลางสะพานที่อยู่ช่วงกลางคลองอยู่ห่างจากคลองไม่น้อยกว่า ๕ เมตร การก่อสร้างเสาสะพานในคลองบัวคลีจึงเป็นการก่อสร้างเสาสะพานที่ชอบด้วย ข้อ ๓๑ (๕) ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๑/๒๕๖๓)

^{๑๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงวันใดวันหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) คำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๑-๑๕๔

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

อาคารพิพาทมีพื้นที่รวม ๒,๒๖๔ ตารางเมตร และเจ้าของได้นำไปให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยในรูปแบบของอพาร์ทเมนต์ อันถือเป็นการประกอบกิจการประเภทหนึ่ง เมื่ออาคารพิพาทมีความสูงจากระดับพื้นดินซึ่งเป็นถนนถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดทุกชั้นในหลังเดียวกัน ๒,๒๖๔ ตารางเมตร จึงถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๑ (๑๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าอาคารพิพาทไม่ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่กับริถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ตามข้อ ๒ (๗) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้อำนาจของตนในการดำเนินการให้เป็นไปตามบัญญัติของมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามแต่กรณี จึงถือได้ว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพิพาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๗๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ แยก ๓ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๗ เลขที่ดิน ๑๔ ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๔ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนการระจำยอมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ ให้บางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๗ ตกเป็นภารยทรัพย์เรื่องทางเดินบางส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๔ ตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย



กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ต่อมา ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวต่อจากเจ้าของเดิมและได้ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น บนที่ดินจำนวน ๔ แปลง (อาคารหลังที่ ๑) ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๑/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๕ พื้นที่ ๑,๕๗๕ ตารางเมตร จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ๓๗๘/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๗ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคาร จาก ค.ส.ล. ๔ ชั้น เป็น ๕ ชั้น พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๘๗ ตารางเมตร และใบอนุญาตเลขที่ ๙๙๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๕๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๒,๒๖๔ ตารางเมตร ส่วนอาคารหลังที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ๓๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม ๗๔ ห้อง พื้นที่ ๑,๙๘๕ ตารางเมตร และได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ต. ๑๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างเดิม โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๒ ให้รื้อถอนตึกแถว ๓ ชั้น จำนวน ๑ ห้อง ระหว่างการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมทั้งขอให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นอาคารที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตลอดจนให้ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการกับอาคารของผู้ร้องสอดให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น พื้นที่ ๑,๕๗๕ ตารางเมตร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๑/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๕ เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกใบอนุญาต เลขที่ ๓๗๘/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๗ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคาร จาก ค.ส.ล. ๔ ชั้น เป็น ๕ ชั้น พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๘๗ ตารางเมตร และใบอนุญาต เลขที่ ๙๙๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ทำการดัดแปลงอาคาร



เพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า พื้นที่ดัดแปลงเพิ่มเติม ๓๕๕ ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร โดยในการคำนวณพื้นที่อาคารตามข้อ ๑ (๑๒)^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นการรวมพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร มิได้เป็นการคำนวณเฉพาะพื้นที่ใช้สอยแต่อย่างใด กรณีจึงต้องนำพื้นที่ชั้นดาดฟ้ารวมเข้าไปด้วย ดังนั้น พื้นที่อาคารรวมของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงมีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๒,๒๖๔ ตารางเมตร และผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ประกอบกิจการหารายได้จากอาคารหลังดังกล่าวโดยนำไปให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยในรูปแบบของอพาร์ทเมนต์ โดยมีบริษัท ข. จำกัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดเก็บผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ซึ่งการให้เช่าห้องพักอาศัยถือเป็นการประกอบกิจการประเภทหนึ่ง และเมื่ออาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ มีความสูงจากระดับพื้นดินซึ่งเป็นถนนถึงพื้นดาดฟ้า ๑๖.๓๐ เมตร โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดทุกชั้นในหลังเดียวกัน ๒,๒๖๔ ตารางเมตร อาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงถือเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามข้อ ๑ (๑๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน ๘ คัน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของจำนวนที่จอดรถยนต์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) (ข)^{๔๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ ทางเข้าออกของรถยนต์ของอาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ มีขนาดความกว้างของทางเข้าออกของรถยนต์เพียง ๔ เมตร และมีใช่เป็นการใช้ในลักษณะให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียว ทางเข้าออกของรถยนต์ของอาคารของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงไม่เป็นไปตาม

^{๔๔-๔๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓ จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามกำหนดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คันต่อพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑๒๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์



หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๑๖} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้ร้องสวดที่ ๒ เจ้าของอาคารพิพาทยังมีได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารตึกแถว ๓ ชั้นจำนวน ๑ ห้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต เลขที่ ต. ๑๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และขนาดความกว้างของทางเข้าและทางออกของรถยนต์ในกรณีจัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวไม่เป็นตามที่กำหนด และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องสวดที่ ๒ ได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ หรือได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามมาตรา ๔๐^{๑๘} มาตรา ๔๑^{๑๙} มาตรา ๔๒^{๒๐} หรือมาตรา ๔๓^{๒๑}

^{๑๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๘ ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียว ทางเข้าและทางออกต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงทางเข้าและทางออกไว้ให้ปรากฏ และปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องเป็นดังนี้

(๑) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมหรือทางแยก และต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร สำหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร

(๒) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพาน และต้องห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร สำหรับโรงมหรสพระยะดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

^{๑๗-๒๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ

(๓) การดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้นำมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้อื่นซึ่งผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระทำดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และผู้ดำเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี ในการควบคุมตรวจสอบและบังคับการให้การก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำขอท้ายคำฟ้อง นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาควบคุมการออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอด

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระวังการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อำนาจตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มิเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้



ทั้งสองก็ตาม แต่ความเสียหายจากการที่ต้องเพิ่มการดูแลระมัดระวังทรัพย์สินและการใช้ทางเข้าออกของรถยนต์ที่สัญจรผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทางการระงับยอม มิใช่ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก่อาคารทั้งสองหลังของผู้ร้องสอดทั้งสอง แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๑/๒๕๖๓)

แม้ผู้ร้องสอดจะทำการก่อสร้างอาคารที่มีความสูง รวม ๒๒.๙๐ เมตร ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้อง ๐.๗๒ เมตร ซึ่งไม่ต้องห้ามตามข้อ ๕๐ วรรคท้าย ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่ออาคารพิพาทตั้งอยู่ในซอยโรงแรมเชียงคำซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง ๗ เมตร อาคารพิพาทจึงต้องร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย ๖ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อระยะร่นด้านหน้าอาคารของผู้ร้องสอดมีความกว้าง ๙.๕๐ เมตร (ถนนกว้าง ๗ เมตร และระยะถอยร่นของอาคาร ๒.๕๐ เมตร) อาคารของผู้ร้องสอดจึงสามารถก่อสร้างได้สูงสุดไม่เกินสองเท่าของระยะร่นคือไม่เกิน ๑๙ เมตร ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับเดียวกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงย่อมไม่อาจออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสอง ก่อสร้างตัดแปลงและต่อเติมอาคารให้มีความสูงขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่ออาคารพิพาทยังมีการก่อสร้างและตัดแปลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องของความสูงของอาคาร ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรณีจึงยังถือว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. เจ็ดชั้น จำนวนหนึ่งหลัง เพื่อใช้เป็นหอพักเจ็ดสิบหกห้อง พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๔๙๔๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙๔๘



ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ๑๔๔/๒๕๕๐ แนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผนังของอาคารดังกล่าวด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ชั้นที่สองถึงชั้นที่หกมีช่องแสง หรือช่องระบายอากาศ ขนาด ๑.๒๐x๒.๖๐ เมตร ชั้นบนสุดรวมถึงหลังคาและความสูงของอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และมีการนำที่จอดรถของอาคารไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ตรวจสอบอาคารดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า มีการกระทำให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๒๒๗/๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดทั้งสองและบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ให้ผู้ร้องสอดทั้งสองดำเนินการแก้ไขอาคารตามแบบที่ได้รับอนุญาตและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในสามสิบวัน และให้ระับการก่อสร้างอาคาร ผู้ร้องสอดทั้งสองยื่นคำร้องขอผ่อนผันการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวหลายครั้งโดยครั้งสุดท้ายได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตตามคำร้อง ต่อมา วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสองดัดแปลงอาคารโดยดัดแปลงชั้นล่างและต่อเติมชั้นหลังคาคลุมตลาดฟ้ารวมเป็นแปดชั้น ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ เลขที่ ๐๕๗/๒๕๕๒ แนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เลขที่ ๕๕๐/๕๒ ออกให้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใช้ได้จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังหลายหน่วยงาน แต่ผลการดำเนินการยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยเข้าไปตรวจสอบควบคุมสั่งให้ผู้ร้องสอดทั้งสองแก้ไขปรับปรุงดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีผนังอาคารด้านทิศใต้ของอาคารพิพาท ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผนังอาคารพิพาทมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยผู้ร้องสอดทั้งสองได้ถอยร่นผนังบางส่วนด้านทิศใต้มีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๓.๒๖ เมตร เพื่อเป็นผนังที่มีหน้าต่างหรือช่องแสง ขนาด ๒.๒๐ เมตร ถึง ๒.๖๐ เมตร ตั้งแต่ชั้นสองถึงชั้นหก ซึ่งการถอยร่นผนังบางส่วนในด้านนั้น ๆ ที่มีหน้าต่างดังกล่าวเป็นจุดหรือตำแหน่งสิ้นสุดที่บุคคลจากภายในอาคารสามารถเข้าไปใช้สอยได้ เมื่อพิจารณานิยามคำว่า



“ผนัง” ตามข้อ ๑^{๒๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๕๐^{๒๓} ของกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผนังของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หมายถึง ส่วนก่อสร้างด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคาร ซึ่งจะต้องก่อสร้างให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะสามารถก่อสร้างเป็นผนังทึบหรือมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงได้หรือไม่ ต้องพิจารณาจากแนวผนังอาคารกับด้านประชิดแนวเขตที่ดิน แต่ไม่รวมถึงผนังของอาคารด้านที่ตั้งฉากกับผนังด้านแนวนานกับแนวเขตที่ดิน และไม่ได้หมายความว่า ผนังของอาคารจะต้องมีลักษณะเหมือนกันทั้งด้าน เมื่อผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารสูงกว่า ๙ เมตร โดยด้านทิศใต้ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ผู้ร้องสอดทั้งสองต้องก่อสร้างผนังอาคารด้านดังกล่าวเป็นผนังทึบ แต่หากจะก่อสร้างผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ถอยร่นผนังบางส่วนในด้านทิศใต้ เพื่อเป็นผนังที่มีหน้าต่างหรือช่องแสง ขนาด ๒.๒๐ เมตร ถึง ๒.๖๐ เมตร ตั้งแต่ชั้นสองถึงชั้นหก ซึ่งการถอยร่นผนังบางส่วนในด้านนั้น ๆ ที่มีหน้าต่างดังกล่าวเป็นจุดหรือตำแหน่งสิ้นสุดที่บุคคลจากภายในอาคารสามารถเข้าไปใช้สอยได้ เมื่อวัดจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงด้านที่เป็นหน้าต่างหรือช่องแสงดังกล่าวมีระยะห่าง ๓.๒๖ เมตร อาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองในส่วนถอยร่นดังกล่าวจึงมีต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองได้มีการแก้ไขผนังอาคารในด้านทิศใต้

^{๒๒-๒๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ดังก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย



โดยชอบด้วยข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว

กรณีความสูงของอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ร้องสอดทั้งสองทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น สูง ๒๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เป็นหอพักจำนวน ๗๖ ห้อง และต่อมา ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๕๕๐/๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดัดแปลงอาคารและต่อเติมชั้นดาดฟ้าเป็นชั้นที่ ๘ มีความสูงรวม ๒๒.๙๐ เมตร โดยผู้ร้องสอดทั้งสองได้สร้างอาคารพิพาทห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีจริง ๐.๗๒ เมตร โดยไม่ได้สร้างอาคารพิพาทชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดทั้งสองจึงสามารถสร้างอาคารพิพาทให้มีความสูงได้ไม่เกิน ๒๓ เมตร การที่ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารที่มีความสูง ๒๒.๙๐ เมตร จึงไม่ต้องห้ามตามข้อ ๕๐ วรรคท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม โดยที่อาคารพิพาทตั้งอยู่ในซอยโรงแรมเชียงคำซึ่งเป็นถนนสาธารณะขนาดกว้าง ๗ เมตร อาคารพิพาทจึงต้องร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง^{๒๔} ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เมื่อระยะร่นด้านหน้าอาคารพิพาทมีความยาวรวม ๙.๕๐ เมตร (ถนนกว้าง ๗ เมตร+ระยะถอยร่นของอาคาร ๒.๕๐ เมตร) อาคารพิพาทจึงสามารถก่อสร้างได้สูงสุดไม่เกินสองเท่าของระยะร่น คือ ไม่เกิน ๑๙ เมตร ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง^{๒๕} ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๒๐๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น สูง ๒๐.๙๐ เมตร

^{๒๔-๒๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร หอแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ บ้าย หรือสิ่งที่สูงขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะร่น วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวตั้งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุดสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๕๕๐/๕๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดัดแปลงและต่อเติมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ ชั้น สูง ๒๒.๙๐ เมตร ให้แก่ผู้ร้องสองทั้งสอง และเมื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่อาคารพิพาทจริง โดยได้วัดความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดผนังสูงสุดปรากฏว่าอาคารพิพาทดังกล่าวมีความสูงจริง ๒๒.๖๕ เมตร อาคารพิพาทจึงมีความสูงเกินกว่าที่ข้อ ๔๔ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสองทั้งสองก่อสร้างดัดแปลงและต่อเติมอาคารให้มีความสูงขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวได้

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องสองทั้งสองนำที่จอดรถของอาคารพิพาทบางส่วนไปดัดแปลงเป็นอาคารร้านค้าและทำประโยชน์อย่างอื่น และได้ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๘๙๗ เป็นที่จอดรถของอาคารพิพาทแทนที่จอดรถเดิม นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาคารพิพาทที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดให้มีที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ร้องสองทั้งสองได้ขอใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๘๙๗ เป็นที่จอดรถยนต์ของอาคารพิพาทเพิ่มเติมจากที่จอดรถภายในอาคาร และอยู่ห่างจากอาคารพิพาทประมาณ ๓๐ เมตร โดยที่ดินดังกล่าวแบ่งแยกออกมาจากที่ดินเดิมที่เป็นที่ตั้งอาคาร จึงอยู่ชิดติดกับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารพิพาท แม้ที่ดินดังกล่าวได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๐๐๗ ที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ของอาคารหอพัก บ. อยู่แล้วก็ตาม แต่ต้องถือว่าที่ดินดังกล่าวได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ร้องสองทั้งสองยอมไม่อาจนำที่ดินที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะของอาคารพิพาทตามที่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงอาคารดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เป็นที่จอดรถของอาคารพิพาทได้ เมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๘๙๗ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสองทั้งสองที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ของพิพาท อยู่ห่างอาคารพิพาท ๓๐ เมตร และได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้เป็นที่จอดรถ กลับรถและทางเข้าออกของรถแทนที่จอดรถเดิม กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ร้องสองทั้งสองได้จัดสถานที่ไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะสำหรับอาคารพิพาทตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๑^{๒๖} และข้อ ๗^{๒๗} แล้ว

^{๒๖-๒๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

(๑) “ที่จอดรถยนต์” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะสำหรับอาคาร

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๗ ที่กัณฑ์รถยนต์ต้องมีพื้นที่เพียงพอและอยู่ในที่เหมาะสมให้สามารถกลับรถยนต์เข้าสู่ทางเข้าออกของรถยนต์ได้โดยสะดวก โดยต้องทำเครื่องหมายแสดงแนวการกลับของรถยนต์ไว้ให้ปรากฏ

ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวจากปากทางเข้าจนถึงปากทางออก จะไม่มีที่กัณฑ์รถยนต์ก็ได้



ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบการจัดสถานที่จอดรถของอาคารพิพาทแต่อย่างใด

เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่า อาคารพิพาทยังมีการก่อสร้างและดัดแปลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารในเรื่องของความสูงของอาคาร ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรณีจึงยังถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสอง จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการควบคุมอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสองในส่วนความสูงของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๖๒)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๓๖๐-๓๖๕

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๖๐-๑๗๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๕๗๘-๕๘๔

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๓๖๑-๓๖๘

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๓๖๖-๓๖๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๑๘-๔๒๐

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๗๗-๔๘๔



ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๔๓๗-๔๔๓
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๕๗๔-๕๗๗
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๗๕-๑๗๖
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๕๙๕-๕๙๘
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๓๖๙-๓๗๖
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๓๖๘-๓๗๑
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๔๒๑-๔๒๙

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็ก สูงประมาณ ๒๖ เมตร แต่มีระยะห่างจากถนนดินแดงโดยวัดจากพื้นดินในทางราบ ๑๕.๙๐ เมตร น้อยกว่าความสูงของป้ายโฆษณาโครงเหล็ก จึงถือเป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อการก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กเป็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้มีการแจ้งตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีลักษณะต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามข้อ ๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงป้ายโฆษณา ดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยอมให้บุคคลใดใช้ป้ายโฆษณาดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณาดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าพื้นที่ตั้งโครงสร้างป้ายโฆษณาบนดาดฟ้าของอาคารเลขที่ ๑๔/๑ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเช่าพื้นที่



ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ระหว่างนาย พ. เจ้าของอาคาร ผู้ให้เช่า กับผู้ฟ้องคดี ผู้เช่า โดยมีข้อตกลงตามสัญญาว่าผู้ฟ้องคดีตกลงเช่าพื้นที่ตั้งโครงสร้างป้ายโฆษณา (ซึ่งผู้เช่าซื้อ โครงสร้างที่ติดตั้งอยู่ ณ พื้นที่ดังกล่าวมาจากผู้เช่าเดิม) มีพื้นที่กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๒๕ เมตร กำหนดระยะเวลาเช่า ๓ ปี นับแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในแผ่นป้ายโฆษณา โครงสร้างป้ายโฆษณา ตลอดจนทรัพย์สินที่ติดอยู่กับแผ่นป้ายโฆษณาและโครงสร้างป้ายโฆษณาซึ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เช่า ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตดินแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจพบว่าป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไป ในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ทั้งสามฉบับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทติดตั้งอยู่บนดาดฟ้า ชั้น ๘ ของอาคาร เลขที่ ๑๔/๑ ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จึงเป็นป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายนอกที่สาธารณะ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔ (๓) (ข) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ป้ายที่ติดหรือตั้งไว้นอกที่สาธารณะจะถือว่าเป็นอาคาร ต่อเมื่อครอบงำประกอบ ๒ ประการ คือ เกี่ยวกับระยะห่างจากที่สาธารณะ และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓)ฯ กำหนดว่า ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่าง จากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตรหรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ ติดหรือตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัม เป็นอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาท มีขนาด ๒๖x๔๐ เมตร สูงประมาณ ๒๖ เมตร และตั้งอยู่บนดาดฟ้า ชั้น ๘ ของอาคารเลขที่ ๑๔/๑ ซึ่งเป็นอาคาร ๘ ชั้น มีระยะห่างจากถนนดินแดงซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยวัดจากพื้นดินในทางราบ ๑๕.๙๐ เมตร จึงพึงได้ว่า ป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง



ของป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทที่สูง ๒๖ เมตร ป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทจึงเป็นอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ (๓) (ข) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อบริษัท ฟ. จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทบนดาดฟ้าของอาคารเลขที่ ๑๔/๑ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่แรก

^{๒๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(๒) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(๓) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(๔) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกรแล้วแต่กรณี

(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้ชัดเจนว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร และเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารหรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการออกแบบอาคารและการออกแบบและคำนวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกำหนดให้รับรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นด้วย

(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารนั้นให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณตามที่ได้แจ้งไว้และที่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วงหรือดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ

(๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่อาคารเป็นโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ



เมื่อป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทซึ่งมีระยะห่างจากถนนดินแดง ๑๕.๙๐ เมตร ตั้งอยู่ในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนนดินแดง และเป็นป้ายที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อื่นเช่าและเก็บเป็นรายได้ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้รับการยกเว้นให้ก่อสร้างอาคารประเภทป้าย ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)^{๒๙} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่ บางส่วน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ป้ายโฆษณาโครงเหล็กพิพาทจึงต้องห้ามมิให้ ก่อสร้างอาคารประเภทป้ายตามข้อ ๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเดียวกัน ป้ายโฆษณา โครงเหล็กพิพาทจึงไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี

(๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณี ที่อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดำเนินโครงการหรือกิจการเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม (๙) แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคาร ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภท ที่ได้กำหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกหรือเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีได้เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสอง และวรรคสาม ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา สถาปัตยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

^{๒๙} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ประเภทป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้าย ดังต่อไปนี้

(๑) ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกลง

(๒) ป้ายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถานประกอบการ (โลโก) และป้ายบอกชื่อสถานที่ เช่น ป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อสถานประกอบการ ป้ายชื่อหมู่บ้าน โดยมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๕ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร แต่มิใช่ป้าย หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร

ควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ กท ๗๖๐๓/๔๔๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับการดัดแปลงป้ายโฆษณาดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต หรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คำสั่งที่ กท ๗๖๐๓/๔๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้ หรือยอมให้บุคคลใดใช้ป้ายโฆษณาดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และคำสั่งที่ กท ๗๖๐๓/๔๔๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนป้ายโฆษณา ดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๕/๒๕๖๓)

เมื่อผลการรังวัดตรวจสอบที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า ที่ดินที่อาคารพิพาทตั้งอยู่เป็นทางสาธารณประโยชน์ และไม่มีการถอนสภาพที่ดิน ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากนาย ส. โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงเป็นการครอบครองอาคาร และที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างการกระทำที่ผิดกฎหมาย ของบุคคลอื่นดังเช่นผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้การกระทำของตนเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งจำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่ง ห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่พิพาท และคำสั่งให้รื้อถอน อาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เลขที่ ๑๓/๓ ถนนราชเชียงแสน ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนาย ส. เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ต่อมา นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาตและรुकล้าที่สาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณที่มีการร้องเรียน



ผลปรากฏว่า อาคารที่พิพาทก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ ถนนราชเชียงแสน ซอย ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (กรณีที่ทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) คำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต) และคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (กรณีทำการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) โดยให้รื้อถอนอาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อาคารค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาดประมาณ ๖x๑๑ เมตร จำนวน ๑ หลัง และอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาดประมาณ ๗x๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง เลขที่ ๑๓/๓ ของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ ถนนราชเชียงแสน ซอย ๒ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่อาจยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เนื่องจากก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อีกทั้งการใช้ที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ตั้งอาคารพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า มิได้เป็นที่ดินสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองต่อเนื่องมาจากนาย ส. เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยได้ชำระภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด. ๑๒) มาโดยตลอด นั้น เห็นว่า เอกสารหลักฐานการชำระภาษีโรงเรือนดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าบุคคลที่ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ติดกับที่ดินนั้นได้ชำระ



ภาษีโรงเรือนให้แก่ราชการแล้ว เอกสารหลักฐานดังกล่าวมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อเท็จจริงในสำนวนคดีไม่ปรากฏว่า นาย ส. ได้ครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองอาคารและที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากนาย ส. โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองอาคารและที่ดินพิพาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับอนุญาตให้ออกบ้านเลขที่ แต่ก็ไม่มีผลทำให้ การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทกลับมาเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคาร คำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ห้ามผู้ฟ้องคดี ใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่พิพาท และคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๐๙๗๔๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่พิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัย อุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน สำหรับข้ออ้าง ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า นอกจากอาคารของผู้ฟ้องคดีแล้วยังมีบ้านเรือนจำนวนมากซึ่งได้ปลูกสร้าง ล่วงล้ำหรือกีดขวางทางสาธารณประโยชน์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร เช่นเดียวกันกับอาคารของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการออกคำสั่งที่เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าการที่จะอ้างหลักความเสมอภาคได้ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐว่าเลือกปฏิบัติได้ และแม้ข้อเท็จจริงจะเป็นไปดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจอ้างเอาการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลอื่น มาเป็นเหตุให้การกระทำ ที่ผิดกฎหมายของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายได้ และในระหว่างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยกันแล้ว ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างก็ไม่อาจอ้างเอาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตนหลุดพ้นความรับผิดชอบตามกฎหมายได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๔/๒๕๖๒)

การที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินด้านที่ติดกับ แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตร โดยมีได้ร่นแนวอาคาร ให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่ออาคารพิพาทมีขนาดความกว้างด้านทิศเหนือ ๖.๑๗๕ เมตร ด้านทิศใต้



๗.๙๑๕ เมตร ขณะที่ที่งอกที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่ตั้งอาคารด้านทิศใต้มีระยะตั้งฉากห่างจากแม่น้ำปิงน้อยกว่า ๙ เมตร การจะแก้ไขให้อาคารมีระยะร่นจากเขตแม่น้ำตามที่กฎกระทรวงกำหนดจึงไม่อาจเป็นไปได้ การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกคำสั่งบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีได้ในทันทีที่ตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์สามชั้น เลขที่ ๑๒๓/๗ ตั้งอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๑๐๓ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีด้านทิศตะวันออกของที่ดินตั้งอยู่ติดกับที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปิง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๑ สาขาเชียงใหม่ขออนุญาตปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณที่งอกแม่น้ำปิงด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าจะเก็บขยะปลูกหญ้าและไม่ดอกไม้ประดับ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ชิดแนวเขตที่ดินด้านที่ติดแม่น้ำปิง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน และคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๗๖๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร แต่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาตรวจสอบคำขออนุญาต พร้อมแบบแปลน และเอกสารประกอบคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า แบบแปลนอาคารพิพาทที่ผู้ฟ้องคดียื่นประกอบคำขออนุญาตมานั้น มีการก่อสร้างอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำปิง โดยที่ดินมีความกว้างวัดจากเขตแม่น้ำปิงด้านทิศเหนือกว้างประมาณ ๔.๒๐ เมตร ด้านทิศใต้กว้างประมาณ ๖.๕๕ เมตร และความกว้าง



ของแม่น้ำปิงช่วงที่อาคารพิพาทตั้งอยู่มีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตร (กว้างประมาณ ๗๑ เมตร) ไม่สามารถออกไปอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทได้ จึงมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๐๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร และมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๑๗๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดี มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่อง ต่อสำนักงานการขนส่งทางน้ำ ที่ ๑ สาขาเชียงใหม่ ขออนุญาตปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ออก แม่น้ำปิงที่ติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าจะเก็บขยะและปลูกหญ้าและไม้ดอกไม้ประดับ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ชิดแนวเขตที่ดินด้านติดแม่น้ำปิง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยแม่น้ำปิงช่วงที่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีมีความกว้าง ๗๑ เมตร การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใกล้เขตแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างมากกว่า ๑๐ เมตร ซึ่งจะต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทั้งนี้ ตามเอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตและบันทึกการตรวจของนายช่างโยธาปรากฏว่า ด้านทิศเหนืออาคารมีระยะตั้งฉากห่างจากเขตแม่น้ำปิง ๔.๒๐ เมตร และด้านใต้ห่างจาก เขตแม่น้ำปิง ๖.๕๕ เมตร ฉะนั้น การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง^{๓๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่ออาคารที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไว้นั้น มีขนาดความกว้างด้านทิศเหนือ ๖.๑๗๕ เมตร ด้านทิศใต้ ๗.๙๑๕ เมตร ขณะที่ที่อกที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่ตั้งอาคารด้านทิศใต้

^{๓๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่น แนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อยู่เรือ คานเรือ หรือที่วางที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร



มีระยะตั้งฉากห่างจากแม่น้ำปิงน้อยกว่า ๙ เมตร การจะแก้ไขให้อาคารมีระยะร่นจากเขตแม่น้ำตามที่กฎกระทรวงกำหนด จึงไม่อาจเป็นไปได้ การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาคารพิพาทยอมรับว่าได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใกล้เขตแหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอันเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้ว และเป็นกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำต้องรับฟังหรือให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งดังกล่าวแล้วอีกแต่อย่างใด อีกทั้งการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกคำสั่งบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีได้ในทันทีที่ตรวจพบว่ามี การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างว่ามีการละเมิดต่อสิทธิผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๖/๒๕๖๒)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๘๙-๔๙๓

๒. การผังเมือง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๔๐-๙๔๓

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๙๔-๔๙๖

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๔๔๙-๔๕๔

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๘๑-๕๘๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๐๔-๒๐๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๑๔-๖๑๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๙๘-๔๐๓

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๘๓-๓๘๘

บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๔๕-๙๔๗

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๕๑-๙๕๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๑๙-๖๒๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๘๙-๓๙๓

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๕๗-๙๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๐๙-๒๒๑

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม ดังนั้น แม้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) จะได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทรัพย์สินมาจาก ทศท. ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอทีฯ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายดังกล่าว และเมื่อคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่บริษัท ทีโอทีฯ ส่งผลให้บริษัท ทีโอทีฯ มีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ แล้ว การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอทีฯ จึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้สำหรับการนั้นเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นด้วย ดังนั้นเมื่อต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคม บริษัท ทีโอทีฯ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีการนำเลขหมายโทรคมนาคมออกให้บริการแก่ประชาชน จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเดิมที่บริษัท ทีโอทีฯ ได้รับโอนสิทธิจาก ทศท. และครอบครองให้บริการแก่ประชาชนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มีผลใช้บังคับ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นในกรณีที่ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้านั้น เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการฯ ออกประกาศข้างต้นโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ ใช้ชื่อว่า “องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย” (ทศท.) มีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ซึ่งรวมตลอดถึงสิทธิในการกำหนดเลขหมายโทรคมนาคมและนำหมายเลขโทรคมนาคมดังกล่าวออกให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนโดยไม่เสีย



ค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทศท. ได้แปลงสภาพเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ใช้ชื่อ ในการประกอบกิจการว่า “บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทรัพย์สินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาเป็นของบริษัท ทศทฯ ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากนั้น ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเดิมที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิจาก ทศท. และครอบครองให้บริการแก่ประชาชนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมเดิมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมเดิม หากไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจใช้อำนาจกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ต่อไป

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบและทรัพย์สินของ ทศท. มาเป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งรวมถึง การได้รับโอนสิทธิในการให้บริการโทรศัพท์ สิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ และรวมถึงสิทธิในเลขหมายโทรคมนาคมที่อยู่ในความครอบครองของ ทศท. มาเป็นของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียม เลขหมายโทรคมนาคมพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามข้อ ๑๑.๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นคำสั่ง ที่ออกโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีมติยืนตาม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ค้างชำระ



ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่ค้างชำระ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มที่ค้างชำระทั้งหมด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบัญญัติให้บรรดากิจการและสิทธิต่าง ๆ ของ ทศท. โอนไปเป็นของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีได้บัญญัติให้บรรดากิจการและสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนมาจาก ทศท. ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ แม้ว่ามาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือบทบัญญัติให้สิทธิพิเศษเป็นกรณีเฉพาะ โดยให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับต่อไปก็ตาม แต่เมื่อตามวรรคสี่ได้บัญญัติให้อ่านาถ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดำเนินกิจการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคู่สัญญาตามวรรคสามดำเนินการอยู่ โดยกิจการของบริษัทหรือของคู่สัญญาดังกล่าวแล้วแต่กรณี ต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แปลงสภาพมาจาก ทศท. โดยได้รับโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และทรัพย์สินมาจาก ทศท. ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยมาตรา ๗๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดี การสื่อสารแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาจากหน่วยงานดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ประกอบกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับอนุญาต ดังนั้น มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีและการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ ขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการโทรคมนาคมเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการของผู้ฟ้องคดี และการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม



ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ดังนั้น การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและหลักเกณฑ์ตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้สำหรับกรนั้นเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น การที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องออกไปอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยผลของกฎหมายไม่มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิแตกต่างไปจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ซึ่งรวมถึงเลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ในความครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ใช้บังคับด้วย ดังนั้น เมื่อมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีการนำเลขหมายโทรคมนาคมออกให้บริการแก่ประชาชน จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

นอกจากนี้ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและตามหลักเกณฑ์ที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้สำหรับกรนั้น เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น อีกทั้งในการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่จะต้องมีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติให้การกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ของค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลนและวิธีการจัดสรร

ทรัพยากรดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่า การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งกรณีดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลังไปในทางตัดสิทธิและเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก ข้อ ๒๓ ที่กำหนดให้เลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนำออกให้บริการอยู่ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการออกประกาศที่นอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้ นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมและอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด จึงเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการออกหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้กับการดำเนินการข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เป็น ๑๐ หลัก โดยข้อ ๒๓ กำหนดให้เลขหมายโทรคมนาคมที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนำออกให้บริการอยู่ก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ แล้ว กรณีไม่เป็นการออกประกาศนอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้แต่อย่างใด



ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจกำหนดเฉพาะอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นจากกรณีการชำระล่าช้าหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยในข้อ ๑๑.๒ กำหนดให้กรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมไม่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายครบตามจำนวนเงินภายในเวลาที่กำหนด ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR+๒ กับสัดส่วนของจำนวนวันที่ค้างชำระต่อจำนวนวันใน ๑ ปี จึงเป็นการออกประกาศโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ ประกาศและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ บัญญัติว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล อันเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม โดยไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นในกรณีที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ประกอบกับไม่ปรากฏบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มขึ้นไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ กทช. ที่พิพาทดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีคำขอให้เพิกถอนข้อ ๑๑.๒ ของประกาศดังกล่าว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องเพิกถอนข้อกำหนดของประกาศข้างต้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามคำชี้แจงในชั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดถูกต้องและครบถ้วนตามคำวินิจฉัยและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกเก็บ



และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑.๒ ของประกาศ กทช. ที่พิพาทแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่มที่ค้างชำระทั้งหมดอีก

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งใด ๆ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งออกตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นผลใช้บังคับตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เห็นว่า มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ จัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ แม้ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะสิ้นสุดลงตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๙ แล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการประกาศยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวต่อไป แม้ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่เมื่อมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็ได้บัญญัติไว้ในทำนองเดียวกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ



โทรทัศน์ฯ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติเป็นการชั่วคราว และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ก็ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา ๘๐ วรรคสอง กำหนดให้ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ กสทช. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติ องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ไปพลางก่อน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจึงยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๓/๒๕๖๓)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๒๑-๒๒๕

บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

๑.๑ การออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

โดยที่คำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือจำกัดสิทธิของผู้รับคำสั่ง จะมีผลใช้ขึ้นหรือใช้บังคับกับบุคคลนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้นั้นแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองมีคำสั่งอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีผลย้อนหลังไปก่อนกำหนดวันรับสมัคร อันไม่ใช่การออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้รับคำสั่ง แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับคำสั่ง จึงสามารถกระทำได้ ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว

ส่วนการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้สมัครรายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น เมื่อมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ กำหนดให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คงมีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนให้แก่ผู้เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น การเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาข้างต้นจึงไม่ถือเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ร่วมกับผู้สมัครรายอื่นอีก ๔ คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง ๕ คนแล้วเห็นว่า ผู้สมัครทั้ง ๕ คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศไว้ และต่อมา คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เสนอชื่อนาย ป. ตอร์ฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงคนเดียวเท่านั้น และนาย ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ ข้อ ๓.๑.๘ ข้อ ๓.๒.๒ (๒) และข้อ ๓.๑.๑๐ เนื่องจากขณะยื่นใบสมัคร นาย ป. ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กร ที่มีรายได้เกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ ปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๗๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ได้พิจารณาเสนอชื่อนาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งนาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เสนอแต่งตั้งให้นาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอชื่อ และแต่งตั้งให้นาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ผู้สมัครรับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัคร ใบรับรองคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมตั้งแต่วันดังกล่าว และได้ยื่นใบสมัคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน



๒๕๕๕ ซึ่งต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้นาย ป. พันธ์จากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ อันเป็น คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งนายกรัฐมนตรีย่อมมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย โดยอาจให้สิทธิหรือภาระหน้าที่คือการลาออกนั้นเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามความประสงค์ของนาย ป. ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง (๑)^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ในขณะที่นาย ป. ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมิได้เป็น ข้าราชการการเมืองอันจะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ตรี (๙)^๓ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓.๑.๘ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ฯ แต่อย่างใด

^{๑-๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่องานของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง การออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อจำกัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสม แก่กรณีด้วย

(๑) การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ ตรี ผู้บริหารนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มียกเว้นต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า คำสั่งอนุมัติให้นาย ป. ลาออกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และให้มีผลย้อนหลังไปในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกให้มีผลย้อนหลังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมาตรา ๓๙ วรรคสอง (๑) ดังกล่าว ที่บัญญัติให้สามารถกำหนดเงื่อนไขให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผลในเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น ไม่สามารถกำหนดให้เริ่มมีผลย้อนหลังได้ เห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป กล่าวคือ ถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือจำกัดสิทธิของผู้รับคำสั่ง คำสั่งนั้นจะมีผลใช้บังคับหรือใช้บังคับกับบุคคลนั้นได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้นั้นแล้ว ดังนั้น แม้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองจะมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้คำสั่งอนุมัติให้นาย ป. ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก็ตาม แต่การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติให้นาย ป. ลาออก โดยกำหนดเงื่อนไขให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นโทษหรือมีผลเป็นการจำกัดสิทธิ นาย ป. แต่เป็นการออกคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของนาย ป. ผู้รับคำสั่ง ดังนั้น จึงไม่ต้องห้ามในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับกรณีว่านาย ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ฯ เนื่องจากไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรที่มีรายได้เกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือไม่ นั้น โดยที่ข้อ ๓.๒.๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งว่า ต้องเป็นผู้มีความรอบรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดย (๒) ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชนจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น และองค์กรดังกล่าวจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และ (๓) จะต้องมียุทธศาสตร์ในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า นาย ป. ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารขององค์กรมาแล้วรวมกันน้อยกว่า ๑ ปี เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘-พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น นาย ป. ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร มีตำแหน่งเป็นเพียงที่ปรึกษาองค์กรเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ป. ได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยระบุว่าได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ และตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน



๒๕๕๑ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาย ป. ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ รฟม. ฉบับที่ ๘ ว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน รฟม. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีรายได้เกินกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้นาย ป. จะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ระดับ ๑๕ แต่ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยบัญชีตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ตำแหน่งที่ปรึกษา ระดับ ๑๕ เทียบเท่าตำแหน่งผู้ว่าการ นาย ป. จึงเคยเป็นผู้บริหารองค์กรซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ประกอบกับตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ตรวจสอบงบดุลขององค์กรดังกล่าว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่นาย ป. ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นาย ป. ได้ลงชื่อไว้ที่ส่วนท้ายของงบดุล สำหรับรายได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน รวมรายได้ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๒,๖๓๒,๓๐๓,๘๘๖.๕๙ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๒,๕๕๘,๔๑๓,๖๕๔.๕๓ บาท และปรากฏรายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยจ่ายที่รัฐบาลรับภาระ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๒,๗๒๓,๓๕๘,๔๙๕.๑๑ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเงิน ๒,๖๔๕,๗๙๐,๓๐๘.๙๔ บาท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองไว้ว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ถือเป็นรายได้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับรายได้อื่น ๆ ซึ่งเมื่อนำรายได้ดังกล่าวรวมกับรายได้อื่น ๆ แล้ว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงมีรายได้รวมในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จำนวน ๕,๓๕๕,๖๖๒,๓๘๑.๗๐ บาท และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕,๒๐๔,๒๐๓,๙๖๓.๔๗ บาท ซึ่งข้อ ๓.๒.๒ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว ก็ไม่ได้กำหนดให้รองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ต้องบริหารองค์กรนั้นให้มีรายได้ถึงปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาทแต่อย่างใด ดังนั้น นาย ป. จึงเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ ๓.๒.๒ (๒) และ (๓) ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวแล้ว



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ป. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เนื่องจากขณะที่นาย ป. บริหารงานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๗๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น โดยที่ข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว เป็นการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครไว้ว่าต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ แต่ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เป็นกรณีที่เอกชนได้มีคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาและมีคำบังคับให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชำระเงินค่าเสียหายจากกรณีสัญญาจ้างเหมาออกแบบรวบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนฯ ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และต่อมาศาลฎีกาพิพากษาให้ยกคำร้อง โดยศาลไม่ได้วินิจฉัยว่านาย ป. ทุจริตต่อหน้าที่ อันจะทำให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นาย ป. ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ป. และเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ จึงถือได้ว่านาย ป. เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองในการบริหารจัดการในส่วนของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่ผู้ที่มิอำนาจในแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการเสนอเรื่องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนให้แก่ นาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ป. จึงไม่ถือเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา

^๔ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ

ฯลฯ

ฯลฯ

การแต่งตั้ง การกำหนดเงินเดือน และการให้ออกจากตำแหน่งตามมาตรานี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี



แต่งตั้งนาย ป. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๓^๕ และมาตรา ๑๖^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

เมื่อนาย ป. ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และตามข้อ ๓.๑.๘ ข้อ ๓.๒.๒ (๒) และข้อ ๓.๑.๑๐ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ และนาย ป. ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดลำดับที่ ๑ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสนอชื่อนาย ป. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นาย ป. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดผลตอบแทนต่อไป จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้นาย ป. ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งแต่งตั้งนาย ป. เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๕๒/๒๕๖๒)

๑.๒ การใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ในการดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แม้คณะกรรมการสรรหาจะมีดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้

^{๕-๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นตัวแทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้านั้นหรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้



ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องไม่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ โดยต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสรรหากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ โดยกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ การบรรลุความสำเร็จในอดีต และคุณลักษณะส่วนบุคคล และกำหนดเกณฑ์คะแนนผู้ที่จะผ่านการสัมภาษณ์ว่าต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังข้างต้นแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ถึง ๘๐ คะแนน คณะกรรมการสรรหาจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อให้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบไว้ในหลักการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ และมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์



ในการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ ดังกล่าว โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ใน ๔ หัวข้อ ประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์ ๓๕ คะแนน (๒) ภาวะผู้นำ ๓๕ คะแนน (๓) การบรรลุความสำเร็จในอดีต ๑๕ คะแนน และ (๔) คุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๕ คะแนน จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน ๔ คน คือ นาย พ. นาง ข. นาย ธ. และผู้ฟ้องคดี โดยในวันสัมภาษณ์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ร่วมประชุมกันเพื่อเตรียมคำถามก่อนการสัมภาษณ์ และพิจารณาเห็นว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เป็นตำแหน่งที่สำคัญ ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานเป็นอย่างดี รวมทั้งกำหนดเกณฑ์คะแนนผู้ที่จะผ่านการสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมพิจารณาผลการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้ง ๔ คน โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้ง ๔ คน ได้คะแนนตามลำดับ ดังนี้ (๑) นาง ข. ได้ ๗๕ คะแนน (๒) นาย พ. ได้ ๗๓ คะแนน (๓) นาย ธ. ได้ ๗๑ คะแนน และ (๔) ผู้ฟ้องคดี ได้ ๗๐ คะแนน จึงไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ครั้งใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ ครั้งใหม่ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยในระหว่างการประกาศรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพราะได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ แล้วรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีดุลพินิจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องไม่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ โดยต้องกระทำโดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งต้องคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว.๙๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ



สรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ฯ โดยกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ คือ (๑) วิสัยทัศน์ ๓๕ คะแนน (๒) ภาวะผู้นำ ๓๕ คะแนน (๓) การบรรลุความสำเร็จในอดีต ๑๕ คะแนน และ (๔) คุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๕ คะแนน และได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดเกณฑ์คะแนนผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ว่าต้องได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ อันเป็นตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีรายได้ต่อปีค่อนข้างสูง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ประกอบกับแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้นแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ถึง ๘๐ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๕๓/๒๕๖๒)

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๔๘-๙๕๐ และหน้า ๙๖๑-๙๖๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๓๑-๖๔๓

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๐๑-๕๐๓

๔. กรณีอื่น ๆ

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๙๕-๓๙๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๓๙-๔๔๒



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๐๕-๕๐๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๙๕-๖๐๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๓๑-๒๓๙

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๐๙-๔๑๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๐๑-๔๐๙

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๗๑-๙๗๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๐๓-๖๑๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๓๙-๒๔๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๔๕-๖๔๘



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และการสหกรณ์

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๘๑-๙๙๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๔๗-๒๕๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๔๕-๔๔๖

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๙๔-๙๙๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๑๓-๔๑๖

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๙๙๗-๙๙๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๕๓-๒๖๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๔๙-๖๕๒



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุขโรค

ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น นอกจากต้องทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วย โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเมื่อได้ข้อยุติเช่นใดแล้ว ก็ต้องดำเนินโครงการตามแบบและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบนั้น หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามรายละเอียดหรือแบบที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ก็ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กัลบรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย และจุดกัลบรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุให้ก่อสร้างสะพานลอยกัลบรถ (U-Turn Bridge) โดยไม่ปรากฏว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างต่อสำนักงานนโยบาย



และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย ซึ่งใช้สำหรับกลับรถ ที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติ ประมาณ ๗๘๐ เมตร และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณ หมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ซึ่งใช้สำหรับกลับรถที่ออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร ซึ่งเดิมใช้จุดตัดทางรถไฟอยู่ห่างจากถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟเพียง ประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงช่วงโมงเร่งด่วน ตอนเช้าและตอนเย็นมีปริมาณจราจรหนาแน่น การสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติ และถนนสิรินธรร่วมต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การกระทำของการรถไฟ แห่งประเทศไทยยอมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการ สร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เสนอ หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการระบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ แต่ในระหว่างการก่อสร้างปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปรับแบบการก่อสร้างจุดกลับรถเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณ ถนนเทอดพระเกียรติ โดยก่อสร้างเป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพาน ข้ามคลองบางกอกน้อย สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี สำหรับ กลับรถขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติออกสูถนนสิรินธร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดิน และพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านธรินภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้เวลาเดินทางเพียง ๓๐๐ เมตร ก็สามารถ ออกสูถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟโดยผ่านจุดข้ามทางรถไฟได้โดยสะดวก แต่การดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ต้องมีการปิดและเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในช่วงถนนทอดพระเกียรติเชื่อมกับถนนสิรินธร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนในอำเภอบางกรวยได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดรวมถึงความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร เนื่องจากในการจราจรขาออกจากถนนทอดพระเกียรติสู่ถนนสิรินธรนั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือวิ่งไปทางหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ไปใช้ทางลอดกลับรถรวมกับการจราจรจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้เพื่อมาใช้ถนนทอดพระเกียรติเดิมออกสู่ถนนสิรินธร รวมระยะทางไปกลับจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง ๕ กิโลเมตร สำหรับการจราจรขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าถนนทอดพระเกียรตินั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งใต้ไปใช้ทางลอดกลับรถที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือ เพื่อมาใช้ถนนทอดพระเกียรติเดิม รวมระยะทางไปกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ ๒ กิโลเมตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจร เนื่องจากจุดกลับรถนี้มีช่องจราจรเพียง ๑ ช่อง และรัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างแคบ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ประกอบกับการปิดถนนทอดพระเกียรติบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟเดิมนั้น ทำให้การจราจรเข้าออกสู่ถนนสิรินธรต้องเพิ่มระยะทางเกือบ ๗ กิโลเมตร ผู้สัญจรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงไม่เหมาะสม ควรสร้างสะพานกลับรถในจุดที่ห่างจากจุดเดิมไม่มาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับการปิดและเปลี่ยนเส้นทางถนนทอดพระเกียรติเชื่อมถนนสิรินธรและแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างสะพานลอยกลับรถยกระดับที่มีลักษณะเป็นเกือกม้าจำนวน ๒ สะพานลอย ที่เส้นทางขาออกจากถนนทอดพระเกียรติไปถนนสิรินธรที่สถานีบางบำหรุ และที่เส้นทางขาเข้าจากถนนสิรินธรไปถนนทอดพระเกียรติที่ริมสะพานบางกอกน้อย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน แม้จะเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะจัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ตาม แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว



เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖^๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการรถไฟซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยในส่วนของจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ นั้น นอกจากต้องทำการศึกษถึงความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วย โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาตามหลักวิชาการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการทำถนนเลียบแนวเขตทางรถไฟทั้งสองด้าน พร้อมทั้งทำสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) และข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

^๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด



แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามแบบและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างจุดกลับรถด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) ตามรายละเอียดหรือแบบที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถด้วยวิธีการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถจากสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณรังษี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยและจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณรังษี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน แต่ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการระหว่างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง และโครงข่ายทางหลวง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาในการ



จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้แสดงความเห็นว่า ถึงแม้โครงการฯ จะมีการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดการจราจรที่อยู่ในเขตทางรถไฟครบถ้วน แต่ประชาชนผู้ใช้ทางต้องรับผลกระทบจากระยะทางเพื่อกลับรถไป-มา ที่เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาให้มีจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางการกลับรถของประชาชนจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้มีการหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาพร้อมทั้งได้ออกสำรวจพื้นที่จริงพบว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามในได้ แต่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มจากเดิม คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา และขยับแนวทางด่วนไปทางด้านทิศเหนือ ๓ เมตร และที่ประชุมมีมติว่า ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างการทำสะพานกลับรถเกือกม้าบริเวณหน้าวัดสนามในและทางลอดทางรถไฟในตำแหน่งทางแยกบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ จากมติการประชุมดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีวิธีการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เป็นระยะที่ใกล้กับถนนเทอดพระเกียรติมากกว่าจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และในการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน แม้จะต้องมีการเวนคืนที่ดินแต่ก็ใช้เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรรวมถึงผู้ใช้ถนนภาณุรังษีได้รับ ดังนั้น การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) จึงเป็นวิธีการที่ทำให้การดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรเดิมได้รับความเสียหายหรือความไม่สะดวกน้อยที่สุด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอไว้ โดยอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย ใช้สำหรับกลับรถที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๗๘๐ เมตร และจุดกลับรถระดับ



พื้นที่โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ใช้สำหรับกลับรถที่ออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร เดิมใช้จุดตัดทางรถไฟอยู่ห่างจากถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟเพียงประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็นมีปริมาณจราจรหนาแน่น การสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรย่อมต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ได้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งใช้สำหรับกลับรถขาเข้าที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างเก็บงานรายละเอียดเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จุดพื้นที่ที่ก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) บริเวณคลองบางกอกน้อยเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างเป็นสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงสามารถใช้อุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ได้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทอดพระเกียรติเพียง ๗๘๐ เมตร เพื่อเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติได้ตามปกติ แต่หากต้องสร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ย่อมเป็นการก่อสร้างจุดกลับรถที่ซ้ำซ้อนกับอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างสะพานกลับรถยกระดับเฉพาะสำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อีกต่อไป จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติกับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติกับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนน

ทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๖/๒๕๖๒)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๑๓-๑๐๑๖

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๘๐-๒๘๒

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๕๓-๖๕๕

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๔๒๐-๔๒๓

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๔๑๓-๔๑๖

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๔๔๙-๔๕๒

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๑๖-๑๐๑๙

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๘๒-๒๘๗

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๖๕๕-๖๗๐

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๔๒๓-๔๒๖

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๔๕๓-๔๕๗



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๙๙-๓๐๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๑๗

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๒๗-๑๐๓๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๐๕-๓๒๐

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๓๕-๑๐๓๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๒๐-๓๒๓

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๒๑-๑๐๒๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๒๔-๓๓๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๖๗๑-๖๗๔

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๓๙-๑๐๔๑



๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๓๒-๓๓๖

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๗๕-๖๗๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๔๑๘-๔๒๑

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๖๑๙-๖๒๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๓๖-๓๓๙

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๖๐-๔๖๔

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๓-๑๐๕๗

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแม้กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจกักสุนัขที่พบในที่หรือทางสาธารณะในเขตเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒๒ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่การปฏิบัติต่อสุนัขที่ถูกส่งไปกักที่ศูนย์ควบคุมดังกล่าวนั้น กรุงเทพมหานครจะต้องดูแลสุนัขโดยมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ โดยเทียบเคียงตามข้อ ๑๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว ด้วยการจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสม และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และในส่วนของ การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษต้องกระทำในสถานที่หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกพร้อมป้ายเตือนที่ชัดเจน มีการควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม อีกทั้งต้องควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญ



แก่ผู้อื่น รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขในเรื่องอาหาร จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน เมื่อสุนัขตายลงก็ต้องกำจัดซากสุนัขและมูลสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น คับ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสุนัขที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร จะต้องแยกสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ เพื่อให้สุนัขสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร และสร้างความมั่นใจสบายใจแก่ประชาชนผู้รักสุนัข ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรุงเทพมหานครต่อไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขจรจัดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย และหัวหน้าศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประจำเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการจับสุนัขจรจัดตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่มีการร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีผ่านสายด่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๑๕๕๕ โดยไม่มีการแจ้ง ปิดประกาศ หรือสอบสวนคัดกรองก่อนว่าสุนัขที่จะจับเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขมีเจ้าของ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของสุนัขรายอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับสุนัขกลับคืน ซึ่งขั้นตอนในการขอรับสุนัขกลับคืนนั้นก็มีความยุ่งยาก นอกจากนี้ สถานที่ในการควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประจำเขตมีสภาพไม่สะอาด ไม่มีหลังคา การดูแลรักษาไม่ทั่วถึง การให้อาหารสุนัขก็ทำโดยเทลงพื้นปนกับสิ่งปฏิกูลของสุนัข ไม่มีการแยกสัดส่วนการกักขังระหว่างสุนัขป่วย สุนัขแก่ และลูกสุนัข มีการกักขังสุนัขในปริมาณที่มากเกินไปจนสมควร ทำให้สุนัขเครียดกัดกันเอง บาดเจ็บ และติดเชื้อโรค ผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าของสุนัขต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการจับสุนัขของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปิดประกาศหรือแจ้งก่อนเข้าจับสุนัขล่วงหน้า ๓ วัน หรือ ๗ วัน เพื่อการคัดกรองสุนัข รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประจำเขต) ให้ถูกสุขลักษณะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยการออกข้อกำหนดให้พื้นที่ในเขตอำนาจเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีถูกกำหนดเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขที่ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อื่นใดในเขตพื้นที่โดยเด็ดขาดตามข้อ ๖^๖ และข้อ ๗^๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการตรวจสอบสุนัขในพื้นที่สาธารณะเป็นอำนาจหน้าที่ของกองสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัย ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดี และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัย ในปัจจุบัน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒^๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้างต้น ที่จะกักสุนัขที่พบในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข โดยไม่ปรากฏเจ้าของ และดำเนินการตามมาตรา ๓๐^๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขต้องกระทำด้วยวิธีการที่เหมาะสมทั้งในการจับสุนัขและการปฏิบัติต่อสุนัขที่นำไปกักไว้อันมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการออกจับสุนัขผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการไว้ให้มีการกลั่นกรองว่าจะต้องเป็นกรณีที่สุนัขก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ร้องเรียน ส่วนในการปฏิบัติต่อสุนัขที่ถูกส่งไปกักที่ศูนย์ควบคุมนั้น แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ใช้ผู้ที่อยู่ภายใต้บทนิยามคำว่า เจ้าของสุนัข

^{๖-๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ ๗ ให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

^๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้



ซึ่งหมายความว่ารวมถึงผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วยตามข้อ ๕ ของ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ก็จะต้องดูแลสุนัขโดยมีมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ประชาชน ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงตามข้อ ๑๖ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว กล่าวคือ จะต้องจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิต ของสุนัข มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียง การเลี้ยงสุนัขควบคุมพิเศษต้องกระทำในสถานที่หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึง บุคคลภายนอกพร้อมป้ายเตือนให้ชัดเจน ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจาก การควบคุม ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ ของสุนัขในเรื่องอาหาร จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค ที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน เมื่อสุนัขตายลงก็ต้องกำจัดซากสุนัขและมูลสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ

^{๔๖} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าของสุนัข” หมายความว่ารวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๖ ในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสุนัขมีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ

กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน

(๒) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม

(๓) ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เป็นต้น

(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

(๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัข เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้นถ้าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงดู สุนัขได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้เป็นปกติสุข

(๖) เมื่อสุนัขตาย เจ้าของสุนัขจะต้องกำจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ

(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของสุนัข แยกกักสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้หน่วยงานที่จดทะเบียนไว้กับสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานมัย หรือสถานที่อื่นใด ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น



จากกลิ่น ควัน และไม่เหตุนำให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ นอกจากนั้น ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสุนัขที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแยกสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ หากผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเลี้ยงสุนัขได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กล่าวข้างต้น และทำให้สุนัขสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร ก็ย่อมสร้างความมั่นใจและสบายใจแก่ประชาชนผู้รักสุนัขที่จะให้ความร่วมมือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป และอาจทำให้ปัญหาสุนัขไร้เจ้าของลดลงได้ในที่สุด ซึ่งในคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) โดยมีการก่อสร้างหลังคาออกของ ทำให้สุนัขไม่ต้องหลบแดด ลม หรือฝน ปรับปรุงคอกขังให้สะอาดขึ้น มีภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับสุนัขจนไม่เกิดการกัดกัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับข้อเท็จจริงในส่วนนี้ และในการเลี้ยงสุนัขที่ถูกกัก มีการแยกสุนัขเพศผู้และเพศเมียในคอกที่แยกจากกัน มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขทั้งหมดในวันที่มีการย้าย ยกเว้นกรณีที่สุนัขกัดคนหรือสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขตั้งท้องหรือสุนัขแม่ลูกอ่อน ลูกสุนัขเล็กที่ไม่มีแม่จะเข้าคอกพิเศษที่เป็นสัดส่วน นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็มีการจัดหาที่จำเป็นสำหรับสุนัข รวมถึงวิตามินไว้ด้วย ในชั้นนี้จึงรับฟังได้ว่า ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เป็นสถานที่ที่สามารถกักสุนัขจรจัดได้อย่างเหมาะสมและสมควรตามสภาพที่มีสุนัขจำนวนมากแล้ว อันเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และเป็นไปตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ กำหนดไว้แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๖๒)

๔.๔ เหตุจำคุกจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๗-๑๐๕๘

๔.๕ เหตุจำคุกจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๓-๑๐๕๗

ตุลุ่มที่ ๕ หน้า ๓๔๙-๓๕๘

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๖๕-๔๗๐

๔.๖ เหตุจำคุกจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๘-๑๐๖๐



๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๕๙-๓๖๑

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๓๔-๕๓๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๒๕-๖๒๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๖๒-๓๖๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๗๐-๔๗๕

บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๔๓-๑๐๔๘

คู่มือที่ ๒ หน้า ๕๒๑-๕๒๓

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๖๐-๑๐๖๔

คู่มือที่ ๒ หน้า ๕๒๗-๕๓๒

คู่มือที่ ๓ หน้า ๔๗๖-๔๘๙

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๖๙-๓๘๓

คู่มือที่ ๖ หน้า ๖๗๙-๖๘๘

คู่มือที่ ๗ หน้า ๔๓๓-๔๓๙

คู่มือที่ ๘ หน้า ๔๒๓-๔๒๘

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๘๓-๓๘๖

คู่มือที่ ๖ หน้า ๖๘๘-๖๙๐

คู่มือที่ ๘ หน้า ๔๒๘-๔๓๑

๔. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๔๘-๑๐๕๓

คู่มือที่ ๘ หน้า ๔๓๑-๔๓๖

๕. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

คู่มือที่ ๔ หน้า ๖๒๙-๖๓๑

๖. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๘๗-๓๙๐

คู่มือที่ ๖ หน้า ๖๙๐-๖๙๓

๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๘-๑๐๖๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๙๐-๓๙๔

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๐-๔๔๓

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๔๗๘-๔๘๑

๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๙๔-๓๙๗

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๐๕๓-๑๐๕๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๕๒๔-๕๒๖

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๓๙๗-๔๐๕

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๓-๔๔๖

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๙๔-๖๙๗

๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๖๙๗-๗๐๐

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๖-๔๔๘

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๔๘-๔๕๒

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๔๓๗-๔๔๐

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๔๔๐-๔๔๔



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๐๖๕-๑๐๖๖

คู่มือที่ ๔ หน้า ๖๓๓-๖๓๖

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๐๗-๔๑๑

คู่มือที่ ๗ หน้า ๔๕๓-๔๖๑

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๑๑-๔๒๗

คู่มือที่ ๖ หน้า ๗๐๑-๗๐๕

คู่มือที่ ๙ หน้า ๔๘๓-๔๘๕

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

เส้นทางรถขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร (เส้นทางหมวด ๔) กำหนดเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถว ลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักมุ่งเน้นการให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนเส้นทางขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร (เส้นทางหมวด ๑) เป็นเส้นทางรถขนส่งประจำทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องในเขตปริมณฑล โดยกำหนดเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ ลักษณะเส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายหลัก และถนนสายสำคัญที่เป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งธุรกิจการค้า สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าเส้นทางเดินรถระหว่างเส้นทางหมวด ๔ กับเส้นทางหมวด ๑ จะมีการทับซ้อนกันอยู่บางส่วน แต่เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้มีบริการการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในเขต



กรุงเทพมหานครและเขตต่อเนื่องที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ ที่ต้องถูกเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ทับซ้อนเส้นทางบางส่วนแล้ว ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางเส้นทางหมวด ๔ เกิดความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร กรณียอมถือว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองแล้ว การใช้ดุลพินิจในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ จึงเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว มีอายุ ๗ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติอนุมัติให้กำหนด เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๕ เส้นทาง ตามความเห็นของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑๙๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๑ ในเขต กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๕ เส้นทาง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวเฉพาะเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ และสายที่ ๖๗๔ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากเส้นทางที่กำหนดในสองเส้นทางดังกล่าว ทับซ้อนในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ทำให้รายได้จากค่าโดยสาร และค่าตอบแทนลดลง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ ฉบับพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่งทั้งสองเส้นทาง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ ๑,๙๕๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน ๑๕๕ เส้นทาง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๙ (๒) ^๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้บังคับโดยเฉพาะเจาะจงกับผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และสายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ และประกาศดังกล่าวยังมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่เส้นทางเดินรถที่มีการกำหนดรายละเอียดไว้ โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศฉบับพิพาทจึงมีได้มีลักษณะเป็น “กฎ” แต่เป็น “คำสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ ^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา

^๑ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้ซึ่งจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง



ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งในเส้นทางเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และไม่ใช่คู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด ดังนั้น การออกประกาศดังกล่าวจึงถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยพิจารณากรณีการขอปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ ๙๑ สนามหลวง-หมู่บ้านเศรษฐกิจ ในเรื่องการทับซ้อน เส้นทางแล้วเห็นว่า เส้นทางดังกล่าวจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ ในเขต กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ชอยทวิวัฒนา แต่มีผลกระทบต่อเส้นทางที่ถูกทับซ้อน ไม่มากนัก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ จากเดิม ๑๔๕ เส้นทาง เป็นเส้นทางขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทางภายในเขต กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องในเขตปริมณฑล โดยลักษณะเส้นทางเดินรถ ส่วนใหญ่ผ่านถนนสายหลัก และถนนสายสำคัญที่เป็นบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งธุรกิจการค้า สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตจังหวัดต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเดินทาง ด้วยรถโดยสารประจำทางได้โดยสะดวก ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีนโยบายจะนำระบบ ตัวต่อตัวร่วมและระบบเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเดินรถ พร้อมทั้งนำรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงมาใช้ในการเดินรถ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เส้นทางหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวิวัฒนา โดยเส้นทางหมวด ๔ เป็นเส้นทางที่มีลักษณะ เส้นทางเดินรถส่วนใหญ่ผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก มุ่งเน้น การให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นเส้นทางคนละหมวดกับเส้นทางที่พิพาทในคดีนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเส้นทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗/๓ สะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ช่วงสะพานตากสิน-มหาวิทยาลัยมหิดล

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน



(ศาลาया) ระยะทาง ๓๐.๙ กิโลเมตร พบว่ามีการทับซ้อนกับเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ตลาดบางแคไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จนถึงจุดตัดถนนเลียบคลองทวีวัฒนา กับถนนอุทัยน เป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร และสายที่ ๖๗๔ สะพานตากสิน-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลาया) ทับซ้อนกับเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ตลาดบางแค ไปตามถนนเพชรเกษม แยกขวาไปตามถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองทวีวัฒนา (ถนนทวีวัฒนา) จนถึงจุดตัดถนนเลียบคลองทวีวัฒนา กับถนนอุทัยน เป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางต่างกัน ในการกำหนดประเภทรถโดยสารประจำทางในเส้นทางแต่ละหมวดดังกล่าวจึงมีความแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนน การให้บริการ และความปลอดภัยของประชาชน และเมื่อเส้นทางในหมวด ๑ กำหนดเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ โดยเส้นทางขนส่งจะผ่านถนนสายหลักและถนนสายสำคัญที่เป็นบริเวณชุมชน ส่วนเส้นทางในหมวด ๔ กำหนดเป็นรถโดยสารธรรมดาหรือรถสองแถว โดยเส้นทางขนส่งจะมุ่งเน้นผ่านถนนสายรองและถนนในซอยที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ว่าเส้นทางเดินรถจะมีการทับซ้อนอยู่บางส่วน ซึ่งจะมีผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างเส้นทางที่ทับซ้อนก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร จึงถือได้ว่าการพิจารณากำหนดเส้นทางดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาถึงปัญหาการทับซ้อนของเส้นทางเดินรถด้วยแล้ว ประกอบกับในการพิจารณากำหนดเส้นทางในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้พิจารณารายละเอียดของเส้นทางต่าง ๆ และข้อดีข้อเสียในการปรับปรุงเส้นทาง รวมทั้งได้มีการหารือหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย กรณีจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทางแล้ว การทับซ้อนเส้นทางเดินรถเพียงบางส่วนดังกล่าวจึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นได้รับความเสียหายเกินสมควร อีกทั้ง เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้มีบริการการเดินทางโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตต่อเนื่องที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับภาระของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ซอยทวีวัฒนา ที่ต้องถูกเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ สายที่ ๖๗๓ และสายที่ ๖๗๔ ทับซ้อนเส้นทางดังกล่าวบางส่วนแล้ว เห็นว่า กรณีนี้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำ



ทางปกครองแล้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจในการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ สายที่ ๖๗/๓ และสายที่ ๖๗๔ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๖๒)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๓๗-๕๔๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๓๗-๖๔๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๒๘-๔๓๗

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๗๖ - ๑๐๗๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๓๗

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนที่ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางของการใช้บริการและในอัตราตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้น ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวทุกระยะเวลา ๕ ปี อันเป็นการออกกฎตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขของสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำไว้กับเอกชนคู่สัญญาสำหรับทางพิเศษ การไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บค่าผ่านทางในสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำไว้กับเอกชนคู่สัญญา ย่อมมีผลกระทบต่อภาระการชำระหนี้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสิทธิของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกัน รวมถึงความเชื่อมั่นของเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ การปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษทั้งสามแห่งดังกล่าวจึงมิได้ขัดกับมาตรา ๓/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมิได้ขัดต่อ



แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๗๘ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคมที่ปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางจึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามทำสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) กับบริษัท ท. (มหาชน) เพื่อก่อสร้างบริหาร และบำรุงรักษาระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนเอ บี ซี และดี) ต่อมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับบริษัท น. จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ เพื่อดำเนินโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) หลังจากนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) นั้น และเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งครบรอบกำหนด ๕ ปีตามสัญญาที่จะต้องมีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา บริษัท ท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท น. จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษโดยคำนวณอัตราเพิ่มของดัชนีผู้บริโภคสำหรับกรุงเทพมหานครที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ แล้วมีมติเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงให้ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษและเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จากนั้นวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ๒. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และ ๓. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับ



ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกรณีที่ออกประกาศกระทรวงคมนาคมทั้งสามฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงคมนาคมทั้งสามฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถี นั้น เป็นการออกกฎตามอำนาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขของสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำไว้กับเอกชนคู่สัญญาสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา และเป็นการปฏิบัติตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อคงมูลค่าที่แท้จริงของอัตราค่าผ่านทางเดิม ณ วันที่เปิดให้บริการไว้ เมื่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นโครงการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนหรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดแล้วแต่กรณี เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศ รวมทั้งขยายโครงข่ายของระบบทางพิเศษซึ่งเป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และเป็นระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนนอกจากระบบการคมนาคมธรรมดาที่รัฐบาลจัดให้มีอยู่แต่เดิม ภายใต้หลักการเพื่อความเป็นธรรมของสังคมโดยรวมซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางของการใช้บริการและในอัตราตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้นตามมาตรา ๑๐^๔ ประกอบกับมาตรา ๔๐^๕ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

^{๔-๕} พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐ ให้ กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำการกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

- (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินสิทธิต่าง ๆ
- (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำการนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
- (๓) เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรือค่าบริการอื่น ตลอดจนจรรยาบรรณนิยมการใช้ทรัพย์สิน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษ



พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อการออกประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าวมิใช่เป็นการเริ่มดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ แต่เป็นการดำเนินการตามข้อผูกพันและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าผ่านทางของสัญญาที่รัฐทำไว้กับเอกชนหรือเป็นการดำเนินการตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเพื่อคงมูลค่าที่แท้จริงของอัตราค่าผ่านทางเดิมกรณีโครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการแก่ประชาชนมาก่อนแล้ว อีกทั้งเป็นการปรับอัตราค่าผ่านทางในส่วนระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนผู้ต้องการได้รับความสะดวกสบายเกี่ยวกับการจราจร ยิ่งกว่าระบบการคมนาคมเดิมที่รัฐจัดบริการไว้ให้แล้วโดยทั่วไป ซึ่งมีใช้กรณีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติหรือส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์หรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนทำการออกประกาศดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนำมาใช้ในการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะดำเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา ๕ ปี บนพื้นฐานอัตราเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราค่าผ่านทางที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะคำนวณเป็นจำนวนเต็มช่วงละ ๕ บาท โดยจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐ บาท หรือไม่เกินครั้งละ ๑๕ บาท แล้วแต่กรณี แต่หากดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่ถึงจำนวนเต็ม ๕ ก็จะไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าว อันเป็นการพิจารณาปรับอัตรา

(๔) กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษตลอดจนการใช้และการรักษาทรัพย์สิน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตทางพิเศษ

(๕) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ กทพ.

(๗) จัดตั้งหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ กทพ.

(๘) ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ กทพ.

(๙) ให้สัมปทานในการสร้างหรือขยายทางพิเศษ ต่ออายุสัมปทาน โอนสัมปทาน หรือเพิกถอนสัมปทาน

(๑๐) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดของ กทพ. แต่ถ้ากิจการนั้นมีรัฐวิสาหกิจใดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ และคณะกรรมการเห็นว่ารรัฐวิสาหกิจนั้นสามารถจะดำเนินการให้บังเกิดผลและมีประสิทธิภาพได้ ให้ กทพ. ว่าจ้างหรือมอบให้รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนผู้อื่น

(๑๑) ทำการค้าและให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับทางพิเศษ

(๑๒) ให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ กทพ. โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย

(๑๓) วางแผน สืบค้น และออกแบบเกี่ยวกับการสร้างหรือขยายทางพิเศษ

(๑๔) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กทพ.

มาตรา ๔๐ บุคคลใดใช้รถในทางพิเศษ บุคคลนั้นต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามมาตรา ๓๙ (๒) ตามวิธีการที่ กทพ. กำหนด



ค่าผ่านทางตามหลักเหตุผลของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยมีกรอบจำกัดการเพิ่มเพื่อมิให้เป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ และแม้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าว แต่ก็ต้องนำเงินรายได้ดังกล่าวไปชำระเงินกู้ยืมที่นำมาลงทุน บำรุงรักษาทางให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา รวมถึงใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งหากมีรายได้เหลือก็ต้องนำส่งคืนรัฐ และในทางกลับกันหากรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายและไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐก็ต้องจ่ายเงินให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา ๔๗^๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผลต่อเนื่องสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม การไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บค่าผ่านทางในสัญญาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทำไว้กับเอกชนคู่สัญญา ย่อมมีผลกระทบต่อภาระการชำระหนี้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสิทธิของเอกชนคู่สัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกัน รวมถึงความเชื่อมั่นของเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ ส่วนการมีมาตรการเยียวยาหรือจ่ายเงินค่าชดเชยแก่เอกชนคู่สัญญานั้น จะทำให้รัฐเสียประโยชน์อันเป็นการผลักภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการทางพิเศษดังกล่าวไปยังประชาชนโดยส่วนรวม การปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษบูรพาวิถีดังกล่าว จึงมิได้ขัดกับมาตรา ๓/๑ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ

^๖ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔๗ รายได้ที่ กทพ. ได้รับจากการดำเนินการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ กทพ. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๑๒ และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๔๕ และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ

ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอสำหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสำรองตามมาตรา ๑๒ และ กทพ. ไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กทพ. เท่าจำนวนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของ กทพ.

^๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓/๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรา ๖^๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีได้ขัดต่อแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๗๘ (๑)^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงประการอื่นใดที่แสดงว่าการดำเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือคำนวณผิดพลาด ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคมทั้งสามฉบับที่ปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษทั้งสามแห่ง จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐/๒๕๖๓)

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๔๙๘-๕๐๒
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๔๒-๖๔๖
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๓๘-๔๕๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๑๖-๗๒๐
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๖๕-๔๖๙
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๔๙-๔๖๓
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๘๙-๔๙๑

^๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๗๘ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

- (๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
- โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

ฯลฯ

ฯลฯ



๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๕๖-๔๖๐

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ล่าช้า จนต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ อันเป็นบทบัญญัติที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น แม้หลังจากที่เกิดกรณีพิพาทจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยกำหนดจำนวนค่าปรับลดลง แต่เนื่องจากมูลหนี้ตามข้อพิพาทในคดีนี้ เป็นมูลหนี้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินจึงไม่อาจอ้างบทบัญญัติที่ออกมาภายหลังที่มีลักษณะเป็นคุณนั้นมาใช้ปรับลดลงได้ เพราะมิใช่เป็นการลงโทษทางอาญา ดังนั้น คำสั่งของการท่าอากาศยานที่ให้ผู้ประกอบการสายการบินชดใช้ค่าปรับจำนวนสามเท่าของเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการสายการบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในอัตราครั้งละ ๗๐๐ บาท โดยรวมไว้ในบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และสายการบินมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้โดยสารเดินทางออกจากสนามบินตามที่กฎหมายกำหนด ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินว่า ผู้ฟ้องคดีนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ล่าช้า จำนวน ๒ ครั้ง และของเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ล่าช้า จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละหนึ่งวัน จึงต้องเสียค่าปรับจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีอ้างชำระค่าปรับของเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินในเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๙,๕๙๑,๔๐๐ บาท และในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ จำนวน ๕,๙๗๕,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๕๖๖,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างมาตรา ๖๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อเรียกเก็บค่าปรับจำนวนสามเท่าของเงิน



ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกเก็บค่าปรับจำนวนสามเท่าแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีลดค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราที่ต่ำที่สุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการสายการบินจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารขาออกจากสนามบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในอัตราครั้งละ ๗๐๐ บาท โดยรวมไว้ในบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และนำส่งค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้โดยสารเดินทางออกจากสนามบินตามมาตรา ๖๐ ตรี^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีนำส่งค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าใช้จำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน โดยไม่อาจอ้างระยะเวลาชำระหนี้ล่าช้าเพื่อขอลดจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระลดลงได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่มีหน้าที่เรียกเก็บ อันเป็นการกำหนดค่าปรับที่รวมถึงกรณีที่ไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเลยหรือชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

^{๑๐} พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๐ ตรี ให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทน เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจากผู้โดยสารซึ่งจะโดยสารอากาศยานที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองหรือตัวแทนได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการนี้เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายท่าอากาศยาน พร้อมด้วยบัญชีผู้โดยสารอากาศยานซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรับรองแล้ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้โดยสารอากาศยานนั้นออกจากสนามบิน

ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานเป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งค่าธรรมเนียมนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายท่าอากาศยานพร้อมกับบัญชีผู้โดยสารอากาศยานซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองรับรองแล้วก่อนที่อากาศยานนั้นออกเดินทาง

เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนหรือผู้ควบคุมอากาศยาน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวนสามเท่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ตนมีหน้าที่ต้องเก็บ

ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้นตามแนบแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

เงินที่เรียกเก็บได้ตามมาตรานี้ให้นำส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคห้า การใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนให้กระทำเฉพาะเพื่อกิจการที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่เก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง



ล่าช้าด้วย ศาลจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘๓^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้ดุลพินิจในการที่ศาลจะลดค่าปรับตามสัญญาได้เพราะไม่ใช่หนี้ตามสัญญา แต่เป็นหนี้ตามกฎหมาย และแม้จะปรากฏภายหลังว่า เมื่อเกิดกรณีพิพาทในคดีนี้แล้ว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีการตราพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมาตรา ๖๐/๔๑ บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตอาจขอให้รัฐมนตรีกำหนดให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกแทนได้ ในกรณีที่ไม่นำส่ง หรือนำส่งเงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกไม่ครบภายในกำหนดระยะเวลา บุคคลนั้นต้องชดใช้จำนวนเงินค่าบริการที่ขาดพร้อมด้วยเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าต่อปีให้แก่เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาต ก็มีอาจนำมาใช้ปรับลดจำนวนหนี้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีลง เนื่องจากเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นภายหลังจากที่เกิดข้อพิพาทคดีนี้ขึ้นแล้ว อีกทั้ง มูลหนี้ตามข้อพิจารณาคดีนี้ก็มูลหนี้ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว ทำให้ไม่อาจอ้างบทบัญญัติที่ออกมาภายหลังที่แม้จะมีลักษณะเป็นคุณมาใช้ปรับลดลงได้ เพราะมิใช่เป็นการลงโทษทางอาญา นอกจากนี้ หนี้ตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีตามข้อพิพาทในคดีนี้จะเป็นเงินที่เรียกเก็บอยู่ในรูปของเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งไม่ต้องนำส่งต่อกระทรวงการคลัง แม้เงินทุนหมุนเวียนนี้ จะไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล แต่ก็มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการบำรุงรักษาสนามบิน การจัดหา และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษอันเกิดจากการใช้สนามบิน เงินที่เรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดีเพื่อเก็บเป็นเงินทุนหมุนเวียนนี้จึงไม่ตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นไปเพื่อบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้โดยสารของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์โดยอ้อมแก่ผู้ฟ้องคดีอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าปรับจำนวนสามเท่าของเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๕/๒๕๖๒)**

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี่ยงปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี่ยงปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

นอกจากกรณีดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี่ยงปรับเมื่อตนกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๑๔-๑๑๒๓
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๗-๕๖๙
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๔๒-๕๔๔
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๔๗-๖๖๒
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๖๓-๔๗๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๒๑-๗๓๗
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๙๓-๔๙๖

๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๔๕-๕๔๗ และหน้า ๕๔๗-๕๕๐
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๖๒-๖๖๖
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๔๗๗-๔๘๕
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๗๑-๔๗๔
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๙๗-๕๐๑

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

กรณีที่ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ และได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ย่อมถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทไปแล้วตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แม้ต่อมาจะได้มีการออกใบจอง (น.ส. ๒) ในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้นั้น แต่เมื่อปรากฏว่าก่อนการออกใบจอง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าไม้ถาวรไปแล้ว ทำให้ที่ดินพิพาท



เข้าลักษณะเป็นที่ดินที่สงวนหวงห้ามซึ่งต้องห้ามมิให้ราษฎรจับจองตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ การออกใบจองในที่ดินพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ น.ส. ๓ ที่ออกโดยอาศัยใบจองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทย่อมไม่อาจนำ น.ส. ๓ ฉบับนี้มาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๖๙ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ อันต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ ซึ่งออกสืบเนื่อง จากใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๗๖๙ เป็นเอกสารสิทธิที่ออกในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว จึงเป็นเอกสารสิทธิที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องดำเนินการเพิกถอนตามขั้นตอน ของกฎหมายต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาท ก่อนการรังวัดผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ไประวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินพิพาท ปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำขาว ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวไปให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา นายช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕



ผลการรังวัดปรากฏว่า ที่ดินข้างเคียงมีการเปลี่ยนแปลง การรังวัดครั้งนี้ได้ให้เจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมกันนำชี้แนวเขตและมีหลักเขตที่ดินตามแนวเขตที่ได้ครอบครอง ได้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบ ยู.ที.เอ็ม. คำนวณเนื้อที่หาค่าพิกัดจากได้เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๐^๐/_{๑๐๐} ตารางวา ได้เนื้อที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๒^๐/_{๑๐๐} ตารางวา เจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตที่ดินไม่ครบทุกด้าน ขาดข้างเคียงด้านที่เป็นป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพาซึ่งไม่มาระวางชี้แนวเขต หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งยืนยันตามผลการตรวจสอบไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบอีกครั้งหนึ่งว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพา และเนื่องจากได้มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย. ๘ (ห้วยกระทิง) เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันรักษาป่าที่ ลย. ๑๒ (ห้วยผาย) เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือชุดที่ ๑ นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง และผู้แทนของผู้ฟ้องคดี จึงได้ร่วมทำการตรวจสอบที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก และต่อมาคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งจังหวัดเลย ก็ได้ออกไปทำการตรวจพิสูจน์ที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ กรณีจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ตรวจสอบที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผลปรากฏว่าที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพา ประกอบกับคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกับเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ก็ยืนยันว่าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๗๔๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ทั้งยัง



สอดคล้องกับผลการตรวจสอบที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีที่คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย ๘ (ห้วยกระทิง) กับพวกได้ออกไปตรวจสอบที่ดินพิพาท มีผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมตรวจสอบด้วย ซึ่งปรากฏว่าที่ดินพิพาททับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติโคกภูเหล็กและผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกการตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใด กรณีจึงฟังเป็นที่ยุติว่า ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็กตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๗๔๙ (พ.ศ. ๒๕๑๘) และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖

ผู้ฟ้องคดีรับว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่บิดามารดาของนาย ส. ครอบครัวทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กรณีจึงถือได้ว่า บิดามารดาของนาย ส. ได้สละสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่บิดามารดาของนาย ส. ตลอดจนตนนาย ส. ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทในภายหลังต่อมา จึงเป็นการครอบครองที่ดินของรัฐโดยผลการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจได้ไปซึ่งสิทธิครอบครอง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงพิพาทต่อจากนาง น. ซึ่งนาง น. ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากนาย ส. อีกทอดหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทที่จะมีสิทธิออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ^๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้จะปรากฏ

^๑ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ถ้าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีหน้าที่แจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่แจ้งภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตริ ถ้ามีความจำเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



ข้อเท็จจริงว่าที่ดินแปลงพิพาทได้มีการออกใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๗๖๙ ให้แก่นาย ส. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๔ แต่ก็เป็นกรออกใบจองภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติจำแนกเขตที่ดินที่รวมถึงที่ดินแปลงพิพาทให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ที่ดินแปลงพิพาทจึงเป็นที่สงวนหวงห้าม ไม่อยู่ในลักษณะที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอันอาจออกใบจองได้ตามข้อ ๓ (๑)^๓ ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ การออกใบจองดังกล่าวให้นาย ส. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้น.ส. ๓ เลขที่ ๗๖๙ ที่ออกโดยใบจองเลขที่ ๗๖๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำ น.ส. ๓ ดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙^๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าห้วยน้ำพาที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ จำแนกให้เป็นที่ดินสงวนหวงห้ามที่ดินพิพาทจึงเป็นที่ดินที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

^๓ ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๓ ที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการท่ามาหาเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

(๑) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมีใช้สาธารณะสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมิใช่ที่สงวนหวงห้าม หรือมิใช่ที่เขา ที่ภูเขา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย



หรือออกโฉนดที่ดินได้ตามข้อ ๑๐ (๒)^๕ ข้อ ๑๔ (๕)^๖ ประกอบกับข้อ ๕^๗ และข้อ ๑๖^๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)^๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดิน

^{๕-๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔

ข้อ ๑๐ เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ให้องค์กรเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

๒๒

๒๒

(๒) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๕ และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตาม (๑) ให้องค์กรเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้

(๓) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในร่างรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือกรณีที่ได้ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน ประกอบด้วยป่าไม้อาคารหรือผู้ที่ป่าไม้อาคารมอบหมายสำหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสมควรออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือไม่ เพียงใด สำหรับที่ดินที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคาร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคำขอตามแบบ น.ส.๑ ข. ทายกฎกระทรวงนี้ และให้นำข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๑๐/๒๕๖๒)

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็น ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การแจ้งการครอบครองโดยรวมเอาที่ดินส่วนดังกล่าว ไว้ด้วยย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้แจ้งแต่อย่างใดตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น ผู้ที่ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งย่อมไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และไม่อาจยกการครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบเปิดเผยต่อเนื่องตลอดมาขึ้นเป็น ข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ แม้ในภายหลัง จะได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินดังกล่าวเพื่อยกมอบหมายให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องถิ่นแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้ การเข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่แรก กลับกลายเป็นมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ผู้นั้นจึงไม่มีสิทธิขอออก โฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา มาจากมารดา โดยที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓๙ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ซึ่งนาย ส. และนาง จ. ตายายของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งการครอบครองไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๙๘ ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินที่ตนได้รับมอมจากมารดาไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขา กมลาไสย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดที่ดินดังกล่าวโดยวิธีแผนที่ชั้นสองด้วยกล้องรีโอโดไลท์ ได้เนื้อที่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา แต่เมื่อนำลงระวางแผนที่แล้วปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำชี้ ได้ทับที่สาธารณประโยชน์ “ดงน้ำจั้น” และจากการตรวจสอบในสารบบที่ดินปรากฏว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวนาย ส. และนาง จ. เคยนำไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้ว โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ มาก่อนแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้แทนจากนายอำเภอกมลาไสยและผู้แทนจากสุขาภิบาลกมลาไสยในขณะนั้นมาร่วมกันตรวจสอบและรับรองแนวเขต โดยต่างรับทราบและยืนยันว่า ที่ดินด้านทิศตะวันตกของ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ทับที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดงน้ำจั้น” ไม่สามารถนำมารังวัดออกโฉนดที่ดินได้ จึงนำรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินได้เนื้อที่เพียง ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา ซึ่งผู้รับมอบอำนาจของนาย ส. และนาง จ. ที่มานำทำการรังวัดยอมรับ และไม่มีข้อโต้แย้งหรือคัดค้าน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา ให้แก่นาย ส. และนาง จ. ส่วนที่ดินที่เหลือทางด้านทิศตะวันตกของ ส.ค. ๑ ดังกล่าว เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ซึ่งทับที่สาธารณประโยชน์ นาย ส. และนาง จ. ก็ยังครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาและตกทอดแก่ทายาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาประกอบการขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายนั้น ได้มีการนำที่ดินส่วนที่นาย ส. และนาง จ. มีสิทธิครอบครองโดยชอบไปออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐ หมดแล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อีก สำหรับที่ดินส่วนที่นาย ส. และนาง จ. แจ้งการครอบครองในที่สาธารณประโยชน์ “ดงน้ำจั้น” นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ทางราชการประกาศหวงห้ามและได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ตัดฟืน และเป็นป่าช้า มาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๗๔ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกาก่อนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกมลาไสย และตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้มีมติ



ให้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “ตงน้ำจั้น” โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดทำแผนผังและโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ที่ดินเนื้อที่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย โดยอาศัย ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ เป็นที่ดินส่วนหนึ่งในเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา ๔^๑/_๒ ตารางศอก ที่นาย ส. และนาง จ. มิได้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ “ตงน้ำจั้น” อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕^๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิได้ตามมาตรา ๑๓๐๖^๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่นาย ส. และนาง จ. แจ้งการครอบครองที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๔๑ โดยรวมเอาที่ดินส่วนดังกล่าวไว้ด้วยย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดแก่นาย ส. และนาง จ. ตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น แม้ในภายหลังต่อมาผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับให้ที่ดินจากมารดา ซึ่งเป็นทายาทของนาย ส. และนาง จ. แล้วได้ครอบครองทำประโยชน์ปลูกบ้านพักอาศัยในที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตาม ก็เป็นแต่การรับโอนสิทธิครอบครองจากผู้ที่ไม่มียสิทธิครอบครอง และเป็นการเข้าครอบครอง

^{๔-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยพลการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และไม่อาจยกการครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบเปิดเผยต่อเนื่องตลอดมาขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ นอกจากนี้แม้จะปรากฏว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลกลมาไสย และตำบลหลักเมือง อำเภอกลมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน “ดงน้ำจั้น” เพื่อมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องถื่นแล้วก็ตาม ก็ไม่ทำให้การเข้าครอบครองที่ดินของรัฐโดยพลการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่แรกของผู้ฟ้องคดีกลับกลายเป็นมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีสิทธิขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตที่ดิน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๖๒)

ผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งผู้ซึ่งได้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว หากมีความจำเป็นและพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร สามารถขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่นั้นแล้วตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ขออนุญาตที่ดินจะต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่ปิดประกาศ หรือได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดินซึ่งตนครอบครองอยู่ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เมื่อทางราชการได้ประกาศการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ โดยผู้ครอบครองทำประโยชน์ในขณะนั้นไม่ได้แจ้งการครอบครอง และไม่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัด ทำให้ผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินเป็นผู้ซึ่ง



มิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ในภายหลังได้มีผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมายื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายให้ได้ แม้จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ไปแล้วจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศแจกโฉนดที่ดินและไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ตาม เจ้าพนักงานที่ดินก็มีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินในกรณีเช่นนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเป็นที่ดินที่นางสาว ข. พี่สาวของผู้ฟ้องคดีได้แบ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษายอมของศาลจังหวัดระยอง ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางราชการได้ประกาศการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่แต่นางสาว ข. ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินขณะนั้น ไม่ได้นำเจ้าหน้าที่ทำการเดินสำรวจ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนที่ดินก็ไม่ได้นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินแต่ได้มายื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในภายหลัง พร้อมทั้งระบุในคำขอว่าเป็นการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีหลักฐานประกอบพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศแจกโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตออกโฉนดที่ดินได้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และไม่ได้มานำหรือส่งตัวแทนนำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่ได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมทั้งผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าว หากมีความจำเป็นและพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร สามารถขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศการเดินสำรวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่นั้นแล้วตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจะต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่ปิดประกาศ หรือได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดินซึ่งตนครอบครองอยู่ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่ดังกล่าวถึง ๒ ครั้ง โดยการเดินสำรวจครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นางสาว ข. ซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในขณะนั้นไม่ได้แจ้งการครอบครอง

^{๑๒-๑๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๕

มาตรา ๒๗ ตรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการสำรวจตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แต่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นติดต่อกันมาจนถึงวันทำการสำรวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น ให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ ถ้ามิได้แจ้งการครอบครองภายในกำหนดเวลาดังกล่าว แต่ได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนด ให้ถือว่ายังประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย

มาตรา ๕๘ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในจังหวัดใดในปีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์สำหรับปีนั้น เขตจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่นั้น โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ก่อนวันเริ่มต้นสำรวจไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และได้ไม่นำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดที่ดินที่ตนครอบครอง ส่วนการเดินสำรวจครั้งที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ก็ได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ทั้งยังไม่ได้ไม่นำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดอันเป็นกรณีที่ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ประการหนึ่ง คือ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้มีมาตรการเร่งรัดผู้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาดำเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและในระหว่างเอกชนด้วยกัน กรณีจึงไม่ใช่ว่าการยกเลิกแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) หรือใบจอง (น.ส. ๒) กระบวนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทต่าง ๆ ย่อมต้องเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะปรากฏว่าได้มีการดำเนินการจนถึงขั้นตอนการปิดประกาศแจกโฉนดที่ดินและไม่มีผู้ใดคัดค้านแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔/๒๕๖๓)

การแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ภายหลังจากที่ดินได้ตกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เป็นการแจ้งการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการแจ้งการครอบครองในที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การนำที่ดินดังกล่าวไปแจ้งการครอบครองไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใดตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อผู้แจ้งการครอบครอง



ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่มีการกำหนดให้ที่ดินแปลงนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้รับโอนที่ดินซึ่งอ้างว่าครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งจึงไม่มีสิทธิในที่ดินเช่นกัน การที่ผู้รับโอนนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนการครอบครองแล้วมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจออกคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินได้

กรณีที่จะต้องนำเรื่องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องเป็นกรณีที่ปรากฏว่าที่ดินแปลงที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ และยังไม่ได้มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ หรือกรณีที่ได้มีการขีดเขตป่าแล้ว แต่ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินมีอาณาเขตติดต่อกับเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น เมื่อที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินมิใช่กรณีดังกล่าวข้างต้น และจากการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีการขีดเขตป่าปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า ที่ดินที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเต็มทั้งแปลง โดยผู้ขอออกโฉนดที่ดินไม่ได้โต้แย้งว่าที่ดินของตนไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ้างเพียงว่าเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น กรณีย่อมไม่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีว่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ จึงไม่ต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินพิจารณาตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวงข้างต้น และเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่สามารถสั่งการให้เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๐ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย โดยใช้หลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งกระจาน (สองพี่น้อง) อำเภอแก่งกระจาน (ท่ายาง) จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๖ ไร่ มีชื่อ นาย ป. เป็นผู้แจ้งการครอบครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระบุการได้มาด้วยวิธีการจับจองมือเปล่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยนาย จ. ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ฟ้องคดีได้รับให้ที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนาย ป. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และโอนการครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๓ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอแก่งกระจาน เพื่อขอให้ตรวจสอบเอกสาร ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี และได้มีประกาศแจกโฉนดที่ดินเพื่อให้ผู้ประสงค์จะคัดค้านยื่นคำคัดค้านภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ หลังจากนั้น มีการตรวจสอบพบว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินในเขตป่าคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกับ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินเป็นการแจ้งการครอบครองภายหลังที่ได้มีการประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าคุ้มครองแล้ว ทำให้ที่ดินพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ รวมทั้งได้มีการจำหน่าย ส.ค. ๑ ดังกล่าวออกจากทะเบียนการครอบครองไปตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น



ในขณะที่นาย ป. เข้าครอบครองที่ดินแปลงพิพาทเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และแจ้งการครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ดินพิพาทได้ตั้งอยู่ในเขตป่าคุ้มครองแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒^{๑๔} อันเป็นที่ดินที่หวงห้ามตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับตามมาตรา ๑๐^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการแจ้งการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากแจ้งการครอบครองในที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นที่ยกหวงห้ามการที่นาย ป. นำที่ดินพิพาทไปแจ้งการครอบครอง ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่นาย ป. ซึ่งเป็นผู้แจ้งแต่ประการใดตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อนาย ป. ผู้แจ้งการครอบครองไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย นาย จ. และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนและผู้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากนาย ป. ย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่านาย ป. อีกทั้ง เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อศาลในส่วนที่เป็นทะเบียนการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นได้ว่า มีการระบุข้อความในส่วนของที่ดินแปลงเลขที่ ๑๗ ไว้ว่า จำหน่าย ส.ค. ๑ ฉบับนี้ เนื่องจากเป็น ส.ค. ๑ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจำหน่าย ส.ค. ๑ ดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ในขณะที่ยื่นคำร้องขอตรวจเอกสารเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อมาว่าได้มีการจำหน่าย ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ฉบับพิพาทด้วยแล้ว เมื่อ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นเอกสารหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเป็นการครอบครองที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตป่าคุ้มครองและป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นที่สงวน

^{๑๔} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา ๓๖ โดยบัญญัติให้บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อปลายน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้องเป็นเขตป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ก็ได้มีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ปลายน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

^{๑๕} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๐ ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป



หวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑^{๑๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จะเห็นได้ว่า กรณีที่นำเรื่องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ต้องปรากฏว่าที่ดินแปลงที่นำมาขออออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติและยังไม่ได้มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ หรือกรณีที่ได้มีการขีดเขตป่าแล้ว แต่ที่ดินที่นำมาขออออกโฉนดที่ดินมีอาณาเขตติดต่อกับป่าสงวนหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออออกโฉนดที่ดินมิใช่กรณีดังกล่าวข้างต้น และจากการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีการขีดเขตป่าปรากฏเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เต็มทั้งแปลง โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ้างเพียงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ที่ครอบครองมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีนำพยานหลักฐานมายืนยันว่าได้ครอบครองต่อเนื่องมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เขตป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒) ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ กรณีจึงไม่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีว่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ที่จะต้องส่งเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินพิจารณาตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวงข้างต้น อีกทั้งมิใช่กรณีที่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่นำมาขออออก

^{๑๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) แล้ว ปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อการตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการกำหนดให้ที่ดินนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อการตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตามข้อ ๑๐ (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๐ (๒)



โฉนดที่ดินต่อเนื่องโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าคุ้มครอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดยอมไม่สามารถสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๐ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/๒๕๖๓)

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๗๙-๑๐๘๒ และหน้า ๑๐๘๓-๑๐๘๖
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๗๓-๖๗๗
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๐๔-๕๐๖
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๘๐-๔๘๔

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๒
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๐๙-๕๑๒ และหน้า ๕๒๐-๕๒๓
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๗๗-๖๘๒
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๐๖-๕๑๔
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๕๐-๗๕๔
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๘๐-๔๘๓
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๑๐-๕๑๓

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อกระบวนการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ได้มีการนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. กรณียอมเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. ของที่ดินแปลง



ที่แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน การที่รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมาจากนาย ก. ต่อมา รองอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ มีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ออกโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๕๐ ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๖ และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ แต่เมื่อนำเนื้อที่ ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงมารวมกัน จะมีเนื้อที่เพียง ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา แตกต่างกับเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ถึง ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส.ค. ๑ ของที่ดินทั้งสามแปลงทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินมีการแก้ไขระยะของข้างเคียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกให้มีระยะเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อนำระยะที่มีการแก้ไขมาคำนวณเนื้อที่โดยประมาณจะพบว่าเนื้อที่ที่คำนวณได้มีความแตกต่างและไม่ถูกต้องตรงกับเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้ในทะเบียนการครอบครองที่ดิน อีกทั้งการจดแจ้งที่ดินข้างเคียงแต่ละด้านของที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงยังไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเมื่อมีการนำ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๐ เลขที่ ๓๓๖ และเลขที่ ๓๓๗ มาเรียงต่อกันจากด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกพบว่าไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันให้เชื่อได้ว่าเป็นที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกันจนสามารถนำมารวมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันเพื่อก่อเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ได้ และเมื่อนำ ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงมาสลับแปลงแล้วเรียงต่อกันใหม่ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ จึงรับฟังได้ว่า



ข้างเคียงของ ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลง ไม่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและมีใช้ที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่จะสามารถนำมารวบรัดรวมเพื่อออกเป็น น.ส. ๓ ก. แปลงเดียวกันได้ และในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รังวัด ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง หัวหน้าส่วนโยธา และอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านปางลุง ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยใช้อุปกรณ์ในการระบุตำแหน่งบนพื้นโลก GPS (Global Positioning System) แล้วนำตำแหน่งที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามฉบับมาลงในระวางแผนที่

^{๑๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้วก็ได้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ภูมิประเทศและระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้ว ปรากฏว่ามีได้เป็นที่ดินที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โดยที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางสูง ส่วนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปางตองแดง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปางสูงมาทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร สอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาง อ. ผู้แจ้งการครอบครอง ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ ที่ให้ต่อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามบันทึกถ้อยคำลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ยืนยันว่า ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ ที่ขายให้แก่ นาย ก. เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางสูง แต่ที่ดินที่นำไปออกเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางตองแดง ที่ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๕ กิโลเมตร และเมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินพิพาทในระวางรูปถ่ายทางอากาศ เห็นได้ว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ มีตำแหน่งอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศใต้ของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๐ ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๖ และที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลง เป็นที่ดินที่มีได้มีตำแหน่งเดียวกันกับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ มีการนำ ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ตรี^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๓^{๑๕} และข้อ ๔^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และข้อ ๑๒^{๒๑} ของระเบียบของคณะกรรมการ

^{๑๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ตรี ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่ แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ทำจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

^{๑๕-๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ให้กระทำสำหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๔ เมื่อได้พิสูจน์การทำประโยชน์ตามความในข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถื่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ก็ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอประกาศคำขอรับรองเป็นเวลา ๓๐ วัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ๑ ฉบับ ที่บ้านกำนัน ๑ ฉบับ และในที่ดินนั้นอีก ๑ ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีก ๑ ฉบับด้วย

^{๒๑} ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว ถ้าเนื้อที่ที่คำนวณได้จากการรังวัดทำแผนที่หรือการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์มากกว่าเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดิน

จัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน และออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กรณีจึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ เป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ ของผู้ฟ้องคดีซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ดังกล่าวเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน คำสั่งที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕/๒๕๖๓)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

การรังวัดโดยใช้วิธีแผนที่ชั้นสองด้วยกล้องรีโอดาไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่งวัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิภคฉาก เป็นวิธีการใหม่ที่ทันสมัย ชัดเจน และแม่นยำถูกต้องแน่นอนกว่าการรังวัดโดยวิธีการโยงยึดหลักเขต แล้วคำนวณเนื้อที่โดยวิธีสอบแสดตามหลักวิชาการแผนที่ ซึ่งเป็นการรังวัดและคำนวณเนื้อที่แบบเก่าที่อาจมีการคลาดเคลื่อนได้มาก ดังนั้น แม้ในการรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงพิพาทจะเปลี่ยนมารังวัดโดยวิธีการแบบใหม่ ดังกล่าวแทนการใช้วิธีรังวัดแบบเก่าที่เคยใช้เมื่อครั้งรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาท เนื่องจากไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ทำให้ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาทได้เนื้อที่ลดลงจากเดิมก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ขอรังวัดสอบเขตและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้นำตรวจสอบค้นหาหลักเขตเก่าถูกต้อง หลักเขตเก่าอยู่ครบ โดยผู้ขอรังวัดสอบเขตไม่ได้คัดค้านในขณะนั้นว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขต อีกทั้ง เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ลงนามรับรองแนวเขตครบทุกด้านแล้ว กรณีย่อมพึงเป็นที่ยุติว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวที่ชอบด้วยข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นการรังวัดและคำนวณเนื้อที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าที่ได้ทำประโยชน์อยู่จริงเมื่อปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขต ระยะ และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง

ในกรณีที่ที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง แต่ระยะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าที่ได้ทำประโยชน์อยู่จริงเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้านแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา ได้ยื่นคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัด โดยมีผู้ฟ้องคดีเจ้าของที่ดินข้างเคียง รวมทั้งผู้ปกครองท้องที่ร่วมระวางชี้แนวเขตที่ดิน ผลการรังวัดปรากฏว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน หลักเขตเก่าอยู่ครบถ้วน ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่เดิม ๑๖ ตารางวา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลการรังวัดจึงได้ยื่นคำขอยกเลิกคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินดังกล่าว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผลการรังวัดครั้งที่สองปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำชี้แนวเขตที่ดินคำนวณเนื้อที่ได้ ๓ งาน ๗ ตารางวา มีผู้คัดค้าน ๒ ราย ช่างรังวัดได้ทำแผนที่คัดค้านและเรียกผู้กรณีมาทำการสอบสวนไกล่เกลี่ย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้สอบสวนไกล่เกลี่ย จึงได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินเป็นครั้งที่สาม ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผลการรังวัดครั้งที่สามปรากฏว่า ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา เท่ากับผลการรังวัดครั้งแรก ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่ที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินจำนวน ๑๖ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงชื่อรับรองผลการรังวัดและไม่ได้ไปดำเนินการใด ๆ ต่อไป เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้มีคำสั่งว่าที่ดินแปลงนี้ได้มีการรังวัดสอยเขตที่ดิน ผลการรังวัดปรากฏว่า รูปแผนที่คงเดิม เนื้อที่แตกต่างจากเดิม ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะแก้ไขเนื้อที่และขอยกเลิกคำขอรังวัดสอยเขตที่ดิน ถ้ามีการขอทำนิติกรรมใด ๆ ให้แจ้งผู้กรณีทราบ หากยืนยันจะดำเนินการก็ให้บันทึกถ้อยคำเป็นหลักฐานไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการรังวัดสอยเขตที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการรังวัดที่ดินโดยอาศัยหลักเขตที่ดินซึ่งมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงมีผลทำให้เนื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีลดลงและได้เนื้อที่ดินไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนหลักเขตที่ดินที่ย้ายเข้ามาออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอยเขตที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นค่าเสียหายจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดี เป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๗ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ออกโดยวิธีการเดินสำรวจตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในการรังวัด



แบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าว ใช้วิธีการโยกยัดหลักเขต โดยมีผู้ปกครองท้องที่และเจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมระวางชี้และรับรองแนวเขต คำนวณเนื้อที่โดยวิธีสอบแสดตามหลักวิธีการแผนที่ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำขอฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนตามมาตรา ๖๙ ทวิ^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ด้วยกล้องรีโอดไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่งวัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิภคฉาก ผลการรังวัดปรากฏว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวางชี้และรับรองแนวเขตครบทุกด้าน แนวเขตจดข้างเคียงด้านทิศเหนือเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนเป็นจดที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๓ ส่วนด้านอื่นคงเดิม ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา เนื้อที่น้อยกว่าเดิม ๑๖ ตารางวา ผลการรังวัดได้รูปแผนที่คลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และหลักเขตเก่าอยู่ครบ สอบสวนผู้ฟ้องคดี เจ้าของที่ดินข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่แล้วทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีการสมยอมแนวเขตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลการรังวัดจึงได้มีคำขอยกเลิกคำขอรังวัด และได้มีคำขอฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอรังวัดสอบเขตที่ดินเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวางแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวางแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามิได้นำทำการรังวัดถูกล้ำที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่สวนโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งผู้กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้นำความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ได้ออกไปทำการรังวัดโดยใช้วิธีการรังวัดเช่นเดียวกับในครั้งแรก ปรากฏว่าผลการรังวัดในครั้งที่สองนี้ผู้ฟ้องคดีได้นำชี้แนวเขตที่ดินคำนวณเนื้อที่ได้ ๓ งาน ๗ ตารางวา มีผู้คัดค้านแนวเขตสองราย คือ นาง น. เจ้าของที่ดินด้านทิศตะวันออก คัดค้านเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ตารางวา และนาย ส. เจ้าของที่ดินด้านทิศตะวันตกคัดค้านเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ตารางวา โดยอ้างว่าผู้ขอได้นำรังวัดทับที่ดินของตนเองบางส่วน การรับรองแนวเขตของเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ครบเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำแผนที่แสดงเขตคัดค้านและเรียกคู่กรณีมาทำการสอบสวนไกล่เกลี่ย แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้สอบสวนไกล่เกลี่ยและได้มีคำขอยกเลิกคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินอีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอรังวัดสอบเขตที่ดินเป็นครั้งที่สาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกไปทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ด้วยกล้องรีโอดาไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่งวัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิคตฉาก เช่นเดียวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งแรก ทุกฝ่ายร่วมกันนำรังวัดโดยวิธีนำชี้ตามเขตครอบครองเดิมและให้ถ้อยคำว่าไม่เคยสมยอมแนวเขตกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ผลการรังวัดปรากฏว่าได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา น้อยกว่าที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ๑๖ ตารางวา โดยได้เนื้อที่เท่ากับในการรังวัดสอบเขตครั้งแรก เขตที่ดินข้างเคียงเปลี่ยนแปลง ด้านตะวันออกจดเลขที่ดิน ๓๗ และทิศเหนือบางส่วนจดเลขที่ดิน ๓๘ ส่วนด้านอื่นคงเดิม เจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน เช่นเดียวกันกับการรังวัดสอบเขตที่ดินในครั้งแรก แต่การรังวัดขัดข้องตามบันทึก ท.ด. ๑๖ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงชื่อรับรองผลการรังวัด และไม่สามารถนำรังวัดเพื่อทำแผนที่พิพาทได้นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการรังวัดครั้งที่สามว่า หลักเขตเก่าอยู่ครบผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้นำตรวจสอบค้นหาหลักเขตเก่าถูกต้อง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านในขณะนั้นว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขตแต่อย่างใด อีกทั้งในการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๗ ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ เป็นการรังวัดโดยวิธีการโยงยึดหลักเขต โดยมีผู้ปกครองท้องที่และเจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมระวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดินคำนวณเนื้อที่โดยวิธีสอบแสดตามหลักวิชาการแผนที่ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา ซึ่งเป็นการรังวัดและคำนวณพื้นที่แบบเก่าที่อาจมีการคลาดเคลื่อนได้มาก แต่ในการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่สามเป็นการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ด้วยกล้องรีโอดาไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเองโดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่ง วัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิคตฉาก ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ทันสมัย ชัดเจน และแม่นยำถูกต้องแน่นอนกว่า ประกอบกับในการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่หนึ่งใช้วิธีการรังวัดและการคำนวณเนื้อที่เช่นเดียวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่สาม โดยผู้ทำการรังวัดเป็นคนละคนกัน แต่คำนวณเนื้อที่ได้เท่ากัน คือ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา น้อยกว่าที่ระบุในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดี ๑๖ ตารางวา ด้วยเหตุผล



ข้างต้น กรณีจึงฟังเป็นที่ยุติว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่สามของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นการรังวัดสอบเขตที่ดินที่ขอบด้วยข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นการรังวัดและคำนวณเนื้อที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓/๒๕๖๓)

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๙๐-๖๙๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๕๗-๕๖๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๖๙-๗๗๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๘๗-๔๙๑

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๕๖-๕๕๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๙๔-๖๙๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๖๙-๕๗๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๗๓-๗๗๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๘๘-๔๙๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๑๖-๕๒๐

๕.๒ การจดทะเบียนการะจำยอม

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙๔-๔๙๗

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๒๐-๕๒๓

^{๒๓} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๕ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้เขตที่ดินแล้ว ข้างรังวัดต้องตรวจสอบและค้นหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำทำการรังวัด ตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ให้ทำการรังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียง นำชี้

ฯลฯ

ฯลฯ



๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๘๑-๕๘๕
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๗๙-๗๘๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙๒-๔๙๔
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๙๓-๔๙๖

๕.๔ การจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยมรดก

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๙๖-๑๑๐๐
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๕๒-๕๕๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๗๒-๕๘๑

๕.๕ การจดทะเบียนจำนอง

- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๘๓-๗๘๕

๕.๖ การจดทะเบียนการะจำยอม

- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙๔-๔๙๗

๕.๗ การจดทะเบียนขาย

- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๘๘-๔๙๓

๕.๘ การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๙๖-๕๐๑
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๒๔-๕๒๖

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๕๙-๕๖๑
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๐๑-๗๐๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๘๕-๕๙๒
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๘๕-๗๘๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๙๗-๕๐๐

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๕๒๖-๕๓๑

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่ดินที่ได้แบ่งแยกออกเป็นสองแปลงจากการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีสภาพแห่งที่ดินแตกต่างกัน และที่ดินข้างเคียงแต่ละด้านก็มีสภาพการใช้ประโยชน์ ในที่ดินแตกต่างกัน เจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงซึ่งแบ่งแยกกันครอบครองย่อมทราบ ถึงสภาพและการทำประโยชน์ในที่ดินส่วนของตนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างเคียงได้โดยง่าย จึงไม่น่าจะเกิดความเข้าใจผิดหลงขึ้นได้ เมื่อเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงต่างก็เป็นผู้นำทำการรังวัด และให้ถ้อยคำพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเองจนครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยไม่ปรากฏว่า ได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านทั้งในขั้นตอนการกำหนดแปลงที่ดินตามพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือขั้นตอนการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับที่ดินทั้งสองแปลงมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงบางด้าน ต่างรายกัน โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร่วมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว หากมีการนำทำการรังวัดที่ดินไม่ถูกต้องตรงตามแปลงที่ครอบครองย่อมสามารถทราบ และคัดค้านได้ในขณะนั้น กรณีเช่นนี้เห็นว่า คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดได้กำหนด แปลงที่ดินใหม่ตรงตามการครอบครองทำประโยชน์และตามความประสงค์ของเจ้าของ ที่ดินแล้ว การกำหนดแปลงที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการจัดให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายได้รับ ที่ดินในที่ดินแปลงเดิมหรือได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วนหรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่ อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทำได้ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มิได้เป็นการออกโฉนดที่ดิน สลับแปลงกัน กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับ ตามคำขอของผู้รับโอนที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินมิได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อให้มี การแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นาง ป. และนางสาว ข. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖๖ ตำบลตากลี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา ที่ดินดังกล่าวถูกกำหนดให้อยู่ในเขต โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลตากลี ตำบลหนองหม้อ จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว



อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดรูปที่ดินตลอดเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้น ได้ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินเป็นงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ โดยจัดรูปที่ดินจากแปลงเดิมเป็นรูปแปลงใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม มีคูส่งน้ำ ถนน และระบายน้ำทุกแปลง ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖๖ ออกแบบจัดรูปที่ดินแปลงใหม่เป็น ๒ แปลง ได้แก่ ที่ดินหมายเลขแปลงที่ ๓๗๓.๑/๒ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของคูส่งน้ำสาย ๕.๘ (๕ R) กำหนดให้เป็นของนางสาว ช. และที่ดินหมายเลขแปลงที่ ๓๗๓.๒/๒ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของคูส่งน้ำสาย ๕.๘ (๕ R) กำหนดให้เป็นของนาง ป. จากนั้นหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้จัดส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผนผังการจัดที่ดินแปลงใหม่ และรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอออกโฉนดที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่นาง ป. และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่นางสาว ช. ซึ่งนางสาว ช. ได้จดทะเบียนยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ให้แก่นาย ส. แล้วนาย ส. ได้จดทะเบียนยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทอดหนึ่ง ส่วนผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ตามพินัยกรรมของนาง ป. แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับเป็นการออกโฉนดที่ดินสลับแปลงกัน เนื่องจากเดิมนาง ป. เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖๖ ในส่วนที่ปัจจุบันได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ และนางสาว ช. เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวในส่วนที่ปัจจุบันได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกถ้อยคำ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบและแก้ไขการออกโฉนดที่ดินให้ถูกต้อง ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การออกโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับไม่มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้พิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ซึ่งปัจจุบันมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินและได้มีการปิดประกาศแผนผังที่ดินแปลงใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบล และที่ชุมนุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยไม่ปรากฏว่านาง ป. หรือนางสาว ช. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้โต้แย้งคัดค้านการกำหนดแปลงที่ดินดังกล่าว และต่อมาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนการครอบครองที่ดิน นาง ป. และนางสาว ช. ได้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พร้อมทั้งให้ถ้อยคำตามแบบบันทึกสอบสวนการครอบครองที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ ว่า ยินยอมรับที่ดินแปลงใหม่ตามผังที่ทางราชการได้จัดให้ คือ ที่ดินแปลงหมายเลขที่ ๓๗/๓.๑/๒ ให้ออกในนามของนางสาว ช. และแปลงหมายเลขที่ ๓๗/๓.๒/๒ ให้ออกในนามของนาง ป. โดยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ หลังจากนั้น หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ จัดส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผนผังการจัดที่ดินแปลงใหม่และรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน นาง ป. และนางสาว ช. จึงได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดปักหลักเขตและสอบสวนกรรมสิทธิในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง ปรากฏในใบไต่สวน ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นของนาง ป. ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศเหนือจดที่ดินเลขที่ ๑๑๒ และทิศใต้จดที่ดินเลขที่ ๑ มีนาง ป. ลงลายมือชื่อเป็นผู้นำทำการสำรวจและให้ถ้อยคำ ปรากฏลายมือชื่อเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑๑๒ และเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑ รับรองแนวเขตที่ดินด้วย รวมทั้งปรากฏในใบไต่สวน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๖ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นของนางสาว ช. ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศเหนือจดที่ดินเลขที่ ๑๔๕ และทิศใต้จดที่ดินเลขที่ ๓ มีนางสาว ช. ลงลายมือชื่อเป็นผู้นำทำการสำรวจและให้ถ้อยคำ ปรากฏลายมือชื่อเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑๔๕ เจ้าของที่ดินเลขที่ ๓ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองแนวเขตที่ดินด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วเห็นว่า ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินถูกต้องตรงกับรายชื่อและแผนผังที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

^{๒๔} พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๓๘

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีการตกลงในการกำหนดเขตที่ดินใหม่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดปิดประกาศแผนผังที่ดินแปลงใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของที่ดินไว้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ทำการเขต ที่ทำการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบล แล้วแต่กรณี และที่ชุมนุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน



ขียนาทขอให้ออกโฉนดที่ดินให้แล้ว และเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ให้ออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ตามคำขอดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์จึงลงนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ให้แก่นาง ป. และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ให้แก่นางสาว ช.

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของที่ดินทั้งสองแปลงจที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ดินของกรมชลประทาน โดยทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ จดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นถนนและคูส่งน้ำ และทิศตะวันตกจดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำ ส่วนทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ จดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำ และทิศตะวันตกจดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นคูส่งน้ำและถนน แสดงให้เห็นว่าที่ดินข้างเคียงทั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมีสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินแตกต่างกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาง ป. ครอบครองที่ดินบริเวณหมายเลขแปลงที่ ๓๗๓.๑/๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสระน้ำขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตั้งแต่ก่อนการจัดรูปที่ดิน และมีบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรซึ่งนาง ป. ขุดขึ้นในภายหลังทำการจัดรูปที่ดิน เป็นสัญลักษณ์ของที่ดินและอยู่ฝั่งตะวันออกของถนน ส่วนนางสาว ช. ครอบครองที่ดินบริเวณแปลงหมายเลขที่ ๓๗๓.๒/๒ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งก่อนการจัดรูปที่ดิน แต่ในภายหลังได้มีการขุดสระขนาดใหญ่กว่าสระในที่ดินแปลงหมายเลขที่ ๓๗๓.๑/๒ ขึ้นและอยู่ฝั่งตะวันตกของถนน กรณีย่อมถือได้ว่าที่ดินที่นาง ป. และนางสาว ช. แบ่งแยกกันครอบครองมีสภาพแห่งที่ดินแตกต่างกัน เมื่อนาง ป. และนางสาว ช. เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทย่อมทราบถึงสภาพและการทำประโยชน์ในที่ดินส่วนของตนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกได้โดยง่าย จึงไม่น่าจะเกิดการเข้าใจผิดหลงขึ้นได้ ประกอบกับทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ จดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๐ (ที่ดินเลขที่ ๑) และทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ จดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๑ (ที่ดินเลขที่ ๓) ซึ่งที่ดินแปลงพิพาททั้งสองแปลงมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ต่างรายกัน เมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร่วมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว หากมีการนำทำการรังวัดที่ดินไม่ถูกต้องตรงตามแปลงที่ครอบครองย่อมสามารถทราบและคัดค้านได้ในขณะนั้น แต่นางสาว ช. และนาง ป. ต่างก็เป็นผู้นำทำการสำรวจรังวัดและให้ถ้อยคำพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเองจนครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านทั้งในขั้นตอนการกำหนดแปลงที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือขั้นตอนการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าการดำเนินการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดแปลงที่ดินใหม่ตรงตามการครอบครองทำประโยชน์และตามความประสงค์ของนาง ป. และนางสาว ช. แล้ว การกำหนดแปลงที่ดินดังกล่าวจึงเป็น



การจัดให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายได้รับที่ดินในที่ดินแปลงเดิมหรือได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทำได้ ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ให้แก่นาง ป. และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ให้แก่นางสาว ข. จึงมิได้เป็นการออกโฉนดที่ดินสลับแปลงที่ดินกัน กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อให้มีการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ และเลขที่ ๒๕๐ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๖๒)

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีอำนาจนำที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่มีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้อำนาจพิจารณากำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินซึ่งมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการจัดที่ดินดังกล่าวได้ดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงได้ ดังนั้น มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ให้เพิกถอนการจัดที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๒๕} พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๓๘ ในการกำหนดแปลงที่ดินใหม่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายได้รับที่ดินแปลงเดิมหรือให้ได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทำได้ และให้ที่ดินที่ได้รับใหม่นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธิของที่ดินของตนเท่าที่จะกระทำได้ ในการนี้ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนัดประชุมเจ้าของที่ดิน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดแปลงที่ดินใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว



ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้วเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และหากปรากฏว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนั้นตามข้อ ๑๐ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ออกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ออกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา และได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวบางส่วน โดยการปลูกยางพาราและพืชผลอื่น ๆ มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จำนวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าเทือกเขานาคเกิดในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และตำบลวิชิต ตำบลฉลอง ตำบลกระรน และตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และหลังจากนั้นได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัชฎา ตำบลวิชิต ตำบลกระรน ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ครอบคลุมที่ดินบริเวณป่าเทือกเขานาคเกิดที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ด้วย และเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโครงการปฏิรูปที่ดินป่าเทือกเขานาคเกิด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวในฐานะผู้ถือครองเดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบอาชีพหลักคือ ทำสวนยางพาราและสะตอ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



จังหวัดภูเก็ตได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๒๗ แปลงเลขที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๐๒ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าในการดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในจังหวัดภูเก็ต มีพฤติการณ์ที่ส่อไปทางทุจริต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลการสอบสวนปรากฏว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ซึ่งกรมป่าไม้ไม่ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ ส.ป.ก. ดำเนินการ และ ส.ป.ก. มิได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาผลการสอบสวนแล้วได้มีมติให้เพิกถอนการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. ไม่มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและไม่มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔)^{๒๖} และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินไว้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้

(๑) จำนวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

(๒) จำนวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช้ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

(๓) จำนวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สำหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประเภทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ



การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจพิจารณา กำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินพิพาทซึ่งมีได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นการกระทำโดยปราศจาก อำนาจ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา กำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และพิจารณาอนุมัติแผนงาน และโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้วได้ดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบ่ง แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่เพิกถอนการจัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนผังและ การจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน หากการกำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้ไม่ได้ส่งมอบให้เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมย่อมมีอำนาจเพิกถอนการกำหนดแผนผังและ การจัดแบ่งแปลงที่ดินที่ไม่ชอบนั้น ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามแผนผังการจัดแบ่งแปลงที่ดินที่คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด คัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจ หน้าที่ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

^{๒๘} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) พิจารณาการกำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

(๔) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามข้อ ๘^{๒๙} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และหากปรากฏว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนั้น ตามข้อ ๑๐ (๓)^{๓๐} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่เห็นว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) (นอกเขตปฏิรูปที่ดิน) แล้วมีมติให้เพิกถอนการจัดที่ดิน และเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวในส่วนที่ให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก กระทำโดยไม่มีอำนาจ พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิติดังกล่าว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๖๓)

๖.๔ การเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๙๖-๖๑๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๐๑-๘๐๔

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๐๖-๕๐๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๐๗-๕๑๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๔๔-๕๔๗

^{๒๙-๓๐} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทน หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๘ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกหนังสืออนุญาตได้เมื่อเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการคัดเลือก และจัดที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิ ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๐ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เมื่อปรากฏว่า แนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ



๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ที่ราชพัสดุซึ่งใช้เป็นพนักกันน้ำชลประทานมีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ประชาชนจะอ้างสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ได้ แม้ราษฎรจะอ้างว่าได้ใช้ที่ราชพัสดุพิพาทเป็นทางเข้าออกมาเป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน จึงไม่มีสิทธิใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่ดินของตนได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินของตนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๕๓๒ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทิศเหนือจดที่ราชพัสดุสภาพเป็นที่ราบลุ่มสำหรับระบายน้ำจากพนัง ทิศตะวันออกจดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ดิน ๙ ถึงเลขที่ดิน ๑๑ ทิศตะวันตกส่วนหนึ่งจดที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน ๗ อีกส่วนหนึ่งจดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๑๒๐๘ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านม่วงได้ก่อสร้างศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงบนที่ราชพัสดุซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและเงินสมทบจากราษฎร เพื่อใช้เป็นที่ประชุมของราษฎรในท้องที่และเป็นร้านค้าชุมชนซึ่งให้เอกชนเช่าทำการค้าและนำผลกำไรที่ได้รับจ่ายปันผลสมาชิกกองทุนจนถึงปัจจุบัน แต่ภายหลังจากสร้างศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงประมาณ ๑๙ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าศาลาดังกล่าวปิดกั้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของผู้ฟ้องคดี จึงร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนพบว่า ศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างรุกล้ำที่ราชพัสดุซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของกรมชลประทาน เป็นพนักกันน้ำชลประทานกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร หรือข้างละ ๓๐ เมตร ยาว ๒๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล คือ ตำบลเก็ง ตำบลลาดพัฒนา ตำบลท่าสองคอน และตำบลท่าตูม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน สำนักงานชลประทานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคามเคยมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ ประธานสหกรณ์ และคณะกรรมการหมู่บ้านม่วง ประสานผู้รื้อล้าให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกจากที่ราชพัสดุแล้ว แต่ก็ได้มีการรื้อถอน ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงว่าในปีเดียวกัน คณะกรรมการหมู่บ้านม่วงและราษฎรในพื้นที่ร่วมกันสร้างถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ด้านทิศตะวันตกของศาลาพิพาทเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นทางเข้าออกบ้านของตน ประกอบกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปได้ว่า ที่ราชพัสดุบริเวณพนักกันน้ำชลประทานเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ใช้ประโยชน์ในกิจการของกรมชลประทาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หากจะก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตพนักกันน้ำชลประทาน รัศมีจากศูนย์กลางถึงแนวเขตกัน L ๑๓.๐๐ เมตร R ๑๒.๐๐ เมตร จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานและกรมธนารักษ์ เสียก่อน กรณีที่ก่อสร้างไปแล้วและบดบังที่ดินของราษฎรที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกันทำให้ราษฎรเดือดร้อนไม่มีทางเข้าออกให้รื้อถอนออกทันที ปัจจุบันศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วง ยังไม่ถูกรื้อถอน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกรรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันรื้อถอน ศาลาพิพาทที่ปิดกั้นทางเข้าออกและรื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงก่อสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งใช้เป็นพนักกันน้ำชลประทาน เมื่อที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓)^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนอื่นใดจะอ้างสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ใช้ที่ราชพัสดุพิพาทเป็นทางเข้าออกมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่ดินของตน อีกทั้ง ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าศาลาพิพาทไม่ได้รื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ เมื่อพิจารณาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๕๔๓ ซึ่งเป็นที่ดินตั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า ทิศตะวันตกส่วนหนึ่งจดทางสาธารณประโยชน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างศาลาพิพาทในที่ราชพัสดุดังกล่าว ทิศเหนือของโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงมิได้ปิดกั้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า บ่อน้ำและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทโธปกรณ์



การก่อสร้างศาลาพิพาทไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือไม่ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่เป็นละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบล หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แจงและแจ้งเวียนแนวปฏิบัติภายในฝ่ายปกครองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในท้องที่จังหวัดมหาสารคามให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติเท่านั้น ไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหนังสือดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองซึ่งสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรื้อถอนศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐/๒๕๖๓)

^{๓๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๖๔-๕๗๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๒๗-๖๒๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๕๓-๕๕๔

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๒๗-๑๑๓๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๘๗-๕๘๘

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๔๐-๑๑๔๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๓๐-๖๓๓

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

เมื่อถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินประเภทถนน ถนนดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในภาระจำยอมและมีสิทธิใช้ถนนดังกล่าวสัญจรได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนตามมาตรา ๑๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้จัดสรรที่ดินงดเว้นกระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๑๓๙๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่สิทธิดังกล่าวของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะหวงห้ามมิให้



ผู้จัดสรรที่ดินหรือบุคคลอื่นที่ผู้จัดสรรที่ดินอนุญาตให้ใช้ถนนการะจำยอมสัญญาด้วย แม้ต่อมาผู้จัดสรรที่ดินจะได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนนการะจำยอมให้เป็น ถนนสาธารณะประโยชน์ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เข้าไปดูแลปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็ยังคงมีสิทธิ ใช้ถนนดังกล่าวในลักษณะที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์เหมือนดังเช่นปกติ แต่ผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรไม่มีสิทธิที่จะหวงกั้นถนนไว้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในหมู่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และห้ามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนด้วย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ติดตั้งปิดกั้นบนถนนในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวที่ตกเป็น ถนนสาธารณะประโยชน์แล้ว และเป็นอุปสรรคแก่การที่ประชาชนโดยทั่วไปจะใช้ ถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ถนนพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ย่อมมีอำนาจที่จะรื้อถอนราวเหล็กออกไปให้พ้นถนนสาธารณะประโยชน์ได้ คำสั่ง ของผู้อำนวยการเขตที่ให้รื้อถอนราวเหล็กที่ปิดกั้นถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. จำกัด ได้นำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๑๑๖ ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอมีนบุรี (เมือง) (ปัจจุบันเขตคลองสามวา) แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา จัดสรรขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนทั่วไป ชื่อ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. ตามใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยแผนผังโครงการนั้น ได้จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กว้าง ๑๒ เมตร จำนวน ๑ สาย ผิวจราจร ๙ เมตร และทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละ ๑.๕ เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กว้าง ๘ เมตร จำนวน ๕ สาย ผิวจราจร ๖ เมตร โดยมี ถนนเข้าออกหมู่บ้านได้สองเส้นทาง เส้นทางแรก ซอยพระยาสุเรนทร์ ๓๘ ซึ่งเป็นทางเข้าออก ด้านหน้าหมู่บ้านเชื่อมต่อกับถนนพระยาสุเรนทร์ และเส้นทางที่สอง ด้านซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ซึ่งอยู่ด้านข้างหมู่บ้าน ระหว่างดำเนินการจัดสรรที่ดิน บริษัท ส. จำกัด ได้ก่อสร้างคันกระดก เปิดปิด ขวางถนนทางด้านติดซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ เพื่อตรวจสอบการสัญจรของรถยนต์ เข้าออกหมู่บ้านจัดสรร ส. และได้ก่อสร้างเป็นราวเหล็กปิดมิให้รถยนต์ผ่านเข้าออกแทน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ บริษัท ส. จำกัด ได้จดทะเบียนยกถนนภายในหมู่บ้าน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๘๐ ตารางวา ให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้รื้อถอนคันกระดกหรือราวที่ปิดกั้น ถนนด้านซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ออก จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้อยู่อาศัย



ในหมู่บ้านจัดสรร ส. รายหนึ่งได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตคลองสามวา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางสาธารณะออก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้เข้าตรวจสอบ และได้มีคำสั่งให้รื้อถอนคันกระดกเปิดปิดออกจากทางสาธารณะตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสามวาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าว สิ่งกีดขวางถนนสาธารณะที่จะทำการรื้อถอนเพื่อให้ประชาชนทราบ ผู้ฟ้องคดีและผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ส. รวม ๔๕ คน ได้มีหนังสือคัดค้านการรื้อถอนคันกระดกหรือราวเหล็ก และนัดตีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนคันกระดกที่ปิดทางเข้าออกถนนหมู่บ้านจัดสรร ส. ด้านติดซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ออก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อถนนพิพาทในหมู่บ้านจัดสรร ส. ซึ่งเป็นทางที่ออกสู่ซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ เป็นสาธารณูปโภคที่บริษัท ส. จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินประเภทถนน ถนนดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง^๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยอมเป็นผู้ทรงสิทธิในการะจำยอมและมีสิทธิใช้ถนนพิพาทสัญจรได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ส. จำกัด ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนดังกล่าวแต่อย่างใด ตามมาตรา ๑๓๘๗^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งมีสิทธิที่จะเรียกให้บริษัท ส. จำกัด งดเว้นจะกระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๑๓๙๐^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่สิทธิดังกล่าวของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะหวงห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือบุคคลอื่นที่ผู้จัดสรรที่ดินอนุญาตให้ใช้ถนนภาระจำยอมสัญจรด้วย แม้ต่อมา บริษัท ส. จำกัด จะได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนน

^๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒-๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่สังหาริมทรัพย์อื่น

มาตรา ๑๓๙๐ ท่านมิให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก



ภาระจำยอมให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ การที่บริษัท ส. จำกัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนนพิพาทให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยังคงมีสิทธิใช้ถนนพิพาทในลักษณะที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์เหมือนดังเช่นปกติ ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมประโยชน์ที่จะใช้ถนน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะหวงกั้นถนนพิพาทไว้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในหมู่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและห้ามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนพิพาทด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ติดตั้งปิดกั้นถนนพิพาท และเป็นอุปสรรคแก่การที่ประชาชนโดยทั่วไปจะใช้ถนนพิพาทซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันถนนพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา ๖๙ (๑)^๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ย่อมมีอำนาจที่จะรื้อถอนราวเหล็กดังกล่าวออกไปให้พื้นถนนสาธารณะประโยชน์ได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้รื้อถอนราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ปิดกั้นถนนภายในหมู่บ้าน ส. ด้านเชื่อมต่อซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ตามประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๗/๒๕๖๒)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

แม้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร (ผู้คัดค้าน) จะยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากเห็นว่าผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคให้ครบตามที่โฆษณาไว้

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(๒) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขต

(๓) อำนาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย

^๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ



และการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมีสมาชิกมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านได้คัดค้านการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวก็ตาม แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขายอมรับที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้คัดค้าน โดยเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภค เพื่อออกไปตรวจสอบก่อนมีคำสั่งตามคำขอซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกไปตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคพบว่า ผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคให้ครบตามที่โฆษณาไว้ ภายหลังผู้จัดสรรที่ดินได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคตามที่โฆษณาไว้ครบถ้วนแล้ว อีกทั้ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้ตรวจสอบลายมือชื่อลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพบว่า จำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับได้มีการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวครบกำหนดสามสิบวันตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจึงมีคำสั่งจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพิพาทให้ตามคำขอ อันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. จำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินบนโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๒ แปลง โดยใช้ชื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการไว้ประมาณ ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน เมื่อบริษัท ส. จำกัด ได้จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรโดยได้ดูแลสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้จัดทำสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการประชุมฯ ปรากฏว่าคะแนนเสียงของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเกินกึ่งหนึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. และเห็นชอบข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. ต่อมา บริษัท ค. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนไต่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



ประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ถึงกึ่งหนึ่ง อันเป็นการคัดค้านการรับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนที่จะมีการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบลายมือชื่อลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า มีผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองจำนวน ๓๓๑.๘๖ คะแนนเสียง มอบฉันทะจำนวน ๔๐๗.๘๓ คะแนนเสียง รวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด ๗๒๒.๖๙ คะแนนเสียง จากคะแนนจำนวนทั้งหมด ๑,๒๘๑ คะแนนเสียง ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง ตามนัยมาตรา ๔๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ปิดประกาศการขอจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และสถานที่ราชการ รวมทั้งบริเวณที่ดินจัดสรร มีกำหนดสามสิบวัน ตามข้อ ๗^๗ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำการคัดค้านไว้ก่อนบริษัท ก. จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ตาม และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้คัดค้านการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับ

^๖ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๗ กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๗ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าเอกสารและรายการตามข้อ ๔ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินที่ทำการจัดสรรนั้นตั้งอยู่ และบริเวณที่ทำการจัดสรรแห่งละหนึ่งฉบับ มีกำหนดสามสิบวัน



ที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคเพื่อออกไปตรวจสอบก่อนมีคำสั่งตามคำขอ คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ออกไปตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ พบว่า บริษัท ส. จำกัด ผู้จัดสรรที่ดินยังไม่จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่น และยังไม่ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแบบ และยังไม่ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะส่วนกลางของหมู่บ้านให้มีสภาพใช้การได้ และโรงเรียนอนุบาล ผู้จัดสรรได้กั้นพื้นที่ไว้แล้ว ภายหลังบริษัท ส. จำกัด ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคตามที่โฆษณาไว้ครบถ้วนแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่า บริษัท ส. จำกัด ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรายงานให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการทราบ ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการมีหนังสือแจ้งรับทราบการตรวจสอบตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านรวม ๒ ประเด็น และพิจารณาผลการตรวจสอบทั้งสองประเด็นแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพิพาทต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ตามคำขอในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๐/๒๕๖๒)

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๙๙-๖๐๒

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๗๑-๕๗๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๔๕-๖๔๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๖๖-๕๖๘

๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๙๗-๕๙๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๑๙-๕๒๒



๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๖๐๔-๖๐๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๔๙-๖๕๐

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

เมื่อวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และองค์ประกอบกรรมการของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมฯ และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความแตกต่างกัน กรณีย่อมต้องถือว่าเป็นคณะกรรมการต่างชุดกัน และแม้ว่ามาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้กรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่กำหนด ก็เป็นเพียงการรับรองสถานะของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเดิมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังไม่พ้นวาระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมกำหนดไว้เท่านั้น มิได้มีผลให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่แต่อย่างใด การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการทั้งสองชุดจึงไม่ได้นับต่อเนื่องกัน ดังนั้น เมื่อกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังที่พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวาระถัดไป คณะกรรมการชุดดังกล่าวจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และถือเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระแรกตามมาตรา ๓๗

แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร่วมและถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙/๓๑๔ ในอาคารชุด ส. ต่อมา คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ทั้ง ๙ คน จะหมดวาระในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นิติบุคคลอาคารชุดจึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองเจ้าของร่วมจำนวน ๙ คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ซึ่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการจำนวน ๗ คน จากจำนวน ๙ คน ดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้งการดำเนินการจัดประชุมและการนับคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอคัดค้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำชี้แจงของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการจดทะเบียน และคุณสมบัติของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. แล้ว ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๓๖^๔ และมาตรา ๓๗^๕ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิม ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้ง วาระ

^{๔-๕} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๖ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ หรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ

(๒) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองจัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(๓) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด



การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ อำนาจหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ต่อมา
ได้มีการตราและประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความตามที่เป็นบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แทน
เมื่อพิจารณามาตรา ๓๖^{๑๐} และมาตรา ๓๗^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

(๔) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้จัดการต้องปฏิบัติกิจการในหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับ หรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม
ตามมาตรา ๔๙ (๓) กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้

มาตรา ๓๗ เจ้าของร่วมจะจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วยกรรมการ
ไม่เกินเก้าคนซึ่งแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา ๔๔ ก็ได้

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ อำนาจหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา ๔๔

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
หรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

(๒) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของอาคารดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(๓) จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด

(๔) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด

(๕) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน

(๖) พ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ เกินหกเดือนขึ้นไป

(๗) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
ตามมาตรา ๔๙ (๒) กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้และต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เก้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็น
กรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่
ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่า วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด ซึ่งแตกต่างจากวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยบัญญัติให้กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและเมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินเก้าคน ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเก้าคน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เมื่อวาระการดำรงตำแหน่งและองค์ประกอบของกรรมการแตกต่างกัน จึงเป็นคณะกรรมการต่างชุดกัน และแม้ว่าตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะบัญญัติให้กรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่กำหนด แต่เป็นเพียงการรับรองสถานะของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเดิมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังไม่พ้นวาระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมกำหนดไว้เท่านั้น มิได้หมายความว่า เป็นการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่แต่ประการใด การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่ต่อเนื่องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมเจ้าของร่วมอาคารชุด ส. มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยประกอบด้วยกรรมการจำนวน ๙ คน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และให้ครบวาระปีละ

การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

^๒ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๔ ให้ผู้จัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือจนกว่าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการหรือกรรมการขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี



สามคน หากมีกรรมการว่างลงให้กรรมการคนใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งแทนมีวาระเท่ากับกรรมการที่ตนแทน ต่อมา ในการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมมีมติแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิมที่ครบวาระจำนวน ๓ คน และลาออกจำนวน ๑ คน คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ดังกล่าว จึงเป็นคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และมีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดจนการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการโดยอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้หลังจากนั้นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อันเป็นช่วงเวลาภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ แต่เนื่องจากกรรมการชุดเดิมจำนวน ๖ คนยังไม่ครบวาระ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในครั้งนั้น กรณีจึงยังไม่มีผลเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ยังคงเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด ส. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงมีผลให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวาระแรก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวาระแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น เมื่อต่อมาได้จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีเจ้าของร่วมและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม นับอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ได้ ๓,๗๗๒.๒๗ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ จาก ๑๐,๐๐๐ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒ ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

^{๑๓} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองเจ้าของร่วมจำนวน ๙ คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ซึ่งในจำนวนนี้มี ๗ คน ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. เมื่อคราวการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ประจำปี ๒๕๕๒ (บุคคลทั้ง ๗ คนดังกล่าวเคยได้รับแต่งตั้งและรับรองให้เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ในคราวการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๑) การที่บุคคลทั้ง ๗ คนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ในคราวการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวาระที่สองเท่านั้น มิใช่เป็นการดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน การที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ได้นำมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ พร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด สำเนาหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๔ สำเนารายงานการประชุม สำเนาเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำเนาใบมอบฉันทะ และเอกสารของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จึงเป็นการนำความไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมมีมติตามมาตรา ๓๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีหลักฐานประกอบการยื่นคำขอครบถ้วนตามข้อ ๓๙^{๑๔} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๑/๒๕๖๒)

^{๑๔} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓๙ ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประกอบด้วย

- หนังสือนัดประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- บันทึกรายงานการประชุมที่มีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
- หนังสือมอบฉันทะของเจ้าของร่วมที่ให้ผู้ยื่นออกเสียงแทน (ถ้ามี)



บทที่ ๑๕

คติปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๑๔๘-๑๑๕๓

คู่มือที่ ๒ หน้า ๖๑๐-๖๑๒

คู่มือที่ ๔ หน้า ๗๓๓-๗๓๕

คู่มือที่ ๖ หน้า ๘๓๙-๘๔๒

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๑๔๓-๑๑๔๗

คู่มือที่ ๒ หน้า ๖๐๗-๖๐๙

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๕๓-๖๕๙

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทำให้การเลือกตั้งดังกล่าวไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการกระทำได้เป็นการชั่วคราวได้ และเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมไม่มีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่



แม้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อโดยสุจริตว่า ตนมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๔ (๔) และข้อ ๔๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจในการสั่งให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งได้แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และแต่งตั้ง นาย ว. ทำหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีพิกัดต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองหรือไม่แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง หากให้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และนำมาซึ่งปัญหาในการร้องเรียนถึงความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งดังกล่าว และแต่งตั้งท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งแทนไปโดยสุจริต ไม่มีเจตนาถ่วงถ่วงหรือเอื้อประโยชน์ในทางการเมืองให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการสั่งให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่พ้นจากตำแหน่งได้ตามข้อ ๔๔ (๔) และข้อ ๔๖ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ การรับสมัครเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยังมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑^๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทำให้การเลือกตั้งดังกล่าวไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการกระทำดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ และเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ และ

^๑ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๓) กำกับดูแล และอำนวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

(๔) กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร



แต่งตั้งผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมไม่มีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อโดยสุจริตว่า ตนมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๔ (๔)^๒ และข้อ ๔๖^๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจในการสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งได้แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่และแต่งตั้ง นาย ว. ทำหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีพิกัดต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองหรือไม่แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๙/๒๕๖๓)

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติเป็นหลักไว้ว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ

^{๒-๓} ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔๔ นอกจากการพ้นตำแหน่ง ตามข้อ ๔๓ แล้ว ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑.๑

๑.๑

(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่าวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง มีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ ระเบียบ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

๑.๑

๑.๑

ข้อ ๔๖ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ระบุประเภทและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแต่งตั้งนั้นและให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระยะเวลาเช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหา ย่อมสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ดีกว่า หากให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเป็นผู้แนะนำผู้ถูกกล่าวหา หรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน การที่ไปจำกัดสิทธิในการนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมการรับฟังและห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ชักถาม แนะนำ ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา จึงย่อมเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงต้องนำมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ดังนั้น เนื้อหาในข้อ ๓๔ ของระเบียบดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่า ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าบทบัญญัติของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ ในส่วนที่ห้ามมิให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาได้วางใจ ซึ่งได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่กรณีให้มีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น จึงถือว่าบทบัญญัติในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ในส่วนดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรม



หรือการมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นผลให้บทบัญญัติข้อ ๓๔ ของระเบียบข้างต้น ในส่วนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการสร้างอุปสรรคขัดขวางต่อการใช้สิทธิตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับรองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน กรณีจึงเป็นการบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ การสืบสวนสอบสวน ข้อ ๓๔ เฉพาะข้อความที่ห้ามมิให้ทนายความหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาไว้วางใจ ชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติว่า ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณี ให้ถือว่าเป็นการกระทำของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติเป็นหลักไว้ว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กรณีจึงเห็นว่าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ เป็นหลักเกณฑ์

^๔ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓๔ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำทนายความ หรือบุคคลที่ตนได้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จำนวนหนึ่งคน กรณีที่ไม่สามารถนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงไม่อาจนำมาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หากฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ผู้แจ้งข้อกล่าวหาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ในสำนวนการสืบสวนสอบสวน



ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพราะหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ดีกว่า หากให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเป็นผู้แนะนำผู้ถูกกล่าวหา หรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน การที่ไปจำกัดสิทธิในการนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมการรับฟังและห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวซักถาม แนะนำ ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา จึงย่อมเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงต้องนำมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ดังนั้น เนื้อหาในข้อ ๓๔ ของระเบียบดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่า ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา พิจารณาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ การสืบสวนสอบสวน ข้อ ๓๔ เฉพาะข้อความว่า ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๖๒)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

คู่มือที่ ๒ หน้า ๖๑๓-๖๑๘

คู่มือที่ ๖ หน้า ๘๔๓-๘๔๖

คู่มือที่ ๗ หน้า ๕๒๕-๕๒๙

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๑๕๓-๑๑๕๘

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๖๕-๖๗๐

คู่มือที่ ๖ หน้า ๘๔๖-๘๕๑

คู่มือที่ ๗ หน้า ๕๒๙-๕๓๑



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๕๙-๑๑๖๒
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๑๙-๖๒๕
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๓๗-๗๔๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๗๑-๖๘๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๕๓-๘๖๕
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๓๓-๕๓๗
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๗๓-๕๗๘

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๘๖-๖๘๘
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๖๕-๘๖๘
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๒๙-๕๓๒
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๗๙-๕๘๔

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

โดยที่อาวุธปืนเป็นสิ่งที่เป็อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่บุคคลตามที่บัญญัติไว้ นอกจากนั้น มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันยังบัญญัติไว้ด้วยว่าใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ดังนั้น แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม



มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ นายทะเบียนท้องที่ก็มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป ว่าจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ ดังนั้น การที่นายอำเภอบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนชนิดปืนยาวอัดลมให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วจำนวน ๔ กระบอก รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่นักกีฬายิงปืนและการฝึกซ้อมของผู้ฟ้องคดีก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวอัดลมต่อนายอำเภอบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วได้มีหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธคำร้องของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังไม่มีภารกิจและความจำเป็นที่ต้องมีและใช้อาวุธปืนตามที่ขออนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมและมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำขอของผู้ฟ้องคดียังขาดเหตุผลข้อเท็จจริงและความจำเป็นเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โต้แย้งและชี้แจงเหตุผลว่า ปืนยาวอัดลมกระบอกเดิมที่มีอยู่แล้วใช้ระบบอัดลมอากาศแรงดันสูง ส่วนปืนยาวอัดลมที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซื้อเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง นั้น มีระบบกลไกแบบใช้ลูกสูบทำงานร่วมกับสปริง ระยะการยิงไม่ไกลหวังผลต่ำกระสุนไม่แรงเกิน ไม่ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น วัตถุประสงค์เพื่อสันตนาการ กีฬา ยิงฝึกซ้อมและแข่งขันในบ้าน ชับไล่สัตว์รบกวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาจากข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีอาวุธปืนอยู่ในความครอบครองแล้วจำนวน ๔ กระบอก โดยมีอาวุธปืนประเภทเดียวกับที่ขอจำนวน ๑ กระบอก และยังใช้ได้และวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีเพื่อขับไล่สัตว์รบกวนนั้น เป็นการป้องกันเหตุเนื่องจากมีวิธีป้องกันอื่นๆ อีกหลายวิธี รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่นักกีฬายิงปืน และการยิงฝึกซ้อมของผู้ฟ้องคดีตามที่ให้ถ้อยคำก็เป็นอันตรายต่อบ้านใกล้เคียงและผู้อยู่อาศัยในบ้าน ประกอบกับ



ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ มิใช่มีไว้เพื่อสันตินาการ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีเหตุผลและความจำเป็นเพียงพอที่ต้องมีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิม และให้ใช้คำสั่งใหม่นี้แทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามคำสั่งของที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่อาวุธปืนเป็นสิ่งที่เป็อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และ มาตรา ๑๓^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้บัญญัติห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

^๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

^๒ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เพิ่มโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่

(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือ มาตรา ๒๕๓ ถึงมาตรา ๓๐๓

(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทำด้วยความจำเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทสะ

(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๕

(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่น นอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑



ให้แก่บุคคลตามที่บัญญัติไว้ นอกจากนั้น มาตรา ๙^๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ดังนั้น แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนท้องที่ก็มีได้มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก็ได้ โดยคำนึงเหตุผลและความจำเป็นของผู้ขอใบอนุญาตเป็นราย ๆ ไปว่า จำต้องมีและใช้อาวุธปืนสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ โดยนายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ย่อมมีความชอบธรรมที่จะกำหนดแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตโดยอ้างอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งหนังสือสั่งการและคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้ แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎ และหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังเช่นการใช้บังคับกฎ ทั้งแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องไม่ชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ อีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วจำนวน ๔ กระบอก โดยมีอาวุธปืนประเภทเดียวกับที่ขอจำนวน ๑ กระบอก และยังใช้ได้ และเหตุผลในคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นการป้องกันเกินเหตุ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ นักกีฬายิงปืน และการฝึกซ้อมของผู้ฟ้องคดีก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้

(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้

(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สำหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่าหกเดือน

^๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๙ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์

ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก



ซึ่งเป็นการชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ประการใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙/๒๕๖๓)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นั้น ถ้ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม และสามารถประชุมปรึกษากิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทได้ตามมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๗๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งของข้อบังคับของบริษัท ท. จำกัด การที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด เลือกนาย ช. ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อทางทะเบียนผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่รับจดทะเบียนตามมติของที่ประชุมดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ บริษัท ท. จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และนาย ก. เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการสองคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการผูกพันบริษัทดังกล่าว โดยมีบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และน.ส. อ. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ต่อมา มีคำสั่งให้บริษัท พ. จำกัด ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โอนหุ้นของบริษัท ท. จำกัด หักชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด หลังจากนั้น ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้โอนหุ้นให้กับบริษัททั้งสอง และได้มีหนังสือถึงกรรมการบริษัท ท. จำกัด ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการจึงมีคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งบังคับให้กรรมการบริษัทดำเนินการดังกล่าว แต่ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้อง เนื่องจากผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นทางทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือเอาคำพิพากษาของศาล



แทนการแสดงเจตนาของบริษัททั้งสองได้ตามมาตรา ๒๑๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา บริษัท พ. จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามและกรรมการรายอื่นขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการ เป็นกรรมการหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และมีมติให้เปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทใหม่ และได้มอบอำนาจให้นาย อ. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ อำนาจกรรมการ และตราสำคัญของบริษัท ท. จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และนาย ป. กรรมการผู้ที่มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมทราบ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือคัดค้านการจดทะเบียน โดยอ้างว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้าง มิใช่การประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จึงไม่มีผลในทางกฎหมายด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนประกอบคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แล้วเห็นว่า บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองรายดังกล่าวเข้าร่วมประชุมย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง กระบวนการจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนและได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งเดิมและยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท พ. จำกัด ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) โอนหุ้นของบริษัท ท. จำกัด หักชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงบริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด เมื่อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นระบุชื่อ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำหนังสือโอนหุ้น ต่อมา ได้มีหนังสือแจ้งการโอนหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมทั้งแนบสำเนาคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ตารางการหักชำระหนี้โดยการโอนหุ้นและ



สำเนาหนังสือโอนหุ้นไปยังกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ท. จำกัด เพื่อแจ้งการโอนหุ้นดังกล่าว ดังนั้น บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด จึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด โดยชอบตามมาตรา ๑๑๒๙^{๔-๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อ ๕ ของบังคับของบริษัท ท. จำกัด แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และนาย ป. กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทจะมีได้ดำเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น แต่การโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับบริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด เป็นการโอนหุ้นเพื่อหักชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ อันเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการและคำสั่งศาลล้มละลายกลาง จึงอยู่ในการรู้เห็นของบริษัท ท. จำกัด และผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วยบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นของบริษัท ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามและกรรมการรายอื่นร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัททั้งสองเข้าร่วมประชุม แต่ก็เห็นความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานการประชุมซึ่งไม่ใช่มติของที่ประชุมแต่อย่างใด ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัททั้งสองจึงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๗๓^๕ มาตรา ๑๑๗๕ วรรคหนึ่ง^๖ มาตรา ๑๑๗๖^๗ และมาตรา ๑๑๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับของบริษัท ท. จำกัด เมื่อถึงวันประชุมและมีผู้ถือหุ้นมาประชุม

^{๔-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๒๙ อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้อนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่ง ตราสารอันนั้นต้องแสดงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย

การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดทะเบียนการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๑๗๓ การประชุมวิสามัญจะต้องนัดเรียกให้มีขึ้นในเมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมเช่นนั้น ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าจะประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

มาตรา ๑๑๗๕ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการตั้งว่ำนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย

มาตรา ๑๑๗๖ ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประชุมชนิดใดคราวใด



เกินกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม และสามารถประชุมปรึกษากิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทได้ตามมาตรา ๑๑๕^๔ และมาตรา ๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับของบริษัท ท. จำกัด การที่ผู้ถือหุ้นเลือก นาย ช. ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อทางทะเบียนผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนตามมติของที่ประชุมดังกล่าว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๖๓)

๕. งานทะเบียนการพนัน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๒๖-๖๒๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๓๓-๕๓๖

๖. งานทะเบียนสมาคม

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๒๘-๖๓๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๘๖-๕๘๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๐๐-๗๐๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๘๕-๘๘๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๔๑-๕๔๗

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๓๖-๕๓๘

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๕๑ อันผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจแต่งตั้งหรือถอนได้



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

การที่ผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุด ส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ และไม่จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้ รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟ สัญญาณป้ายเตือน หรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ทราบถึงอันตราย จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความเสียหาย กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับจ้างจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ใช้ทางดังกล่าว เมื่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ตามนัยมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทน ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่พิพาท กรณีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครในการดำเนินกิจการทางปกครอง เมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ใช้ทาง กรุงเทพมหานครในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดซึ่งผู้รับจ้างในฐานะตัวแทนของตนได้กระทำลง ตามนัยมาตรา ๔๒๗



ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้รับจ้างและกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทำลงต่อผู้ใช้ทางซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยสิ้นเชิง ส่วนระหว่างกรุงเทพมหานครและผู้รับจ้างด้วยกัน หากต่อมาในภายหลังกรุงเทพมหานครได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว กรุงเทพมหานครก็ชอบที่จะใช้สิทธิตามสัญญาเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดใช้คืนได้ตามข้อตกลงของสัญญาจ้างดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๓.๓๐ นาฬิกา ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยลำพังออกจากซอยงามวงศ์วาน ๔๖ มุ่งหน้าไปยังซอยพหลโยธิน ๓๗ เมื่อผ่านหน้าโรงพยาบาลวิภาวดี ใกล้กับร้านคาราโอเกะก่อนถึงทางบังคับเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นที่มีการซ่อมแซมผิวถนนที่ทรุดตัว ได้ตกลงไปในหลุม รถจักรยานยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขี่ขี่มาล้มทับบริเวณข้อเท้า เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าขวาหัก รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย กระงะมองข้างและที่พนักเท้าหัก แขนด์และโช๊คหน้าบิดงอ ภายหลังจากเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้เข้ารักษาตัวด้วยการผ่าตัดร้อยกระดูกข้อเท้าที่หักด้วยโลหะ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีสาเหตุมาจากการที่สำนักงานเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และบริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างต้น ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาภาพถ่ายถนนงามวงศ์วานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งต่อศาลเห็นว่า แม้จะได้มีการนำแผ่นเหล็กมาปูทับบนผิวถนนงามวงศ์วานบริเวณที่ชำรุดไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการติดตั้งป้ายแสดงว่ามีการดำเนินการโครงการก่อสร้างอยู่ แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดที่จะยืนยันได้ว่าภาพดังกล่าวถ่ายขึ้นเมื่อวันเวลาใด แตกต่างจากภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีที่มีการระบุข้อมูลวันเวลาที่ถ่ายภาพไว้ว่าภาพดังกล่าวถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยภาพที่แสดงว่าพื้นผิวถนนชำรุดเป็นหลุมจำนวนมาก



๕ ภาพ ถ่ายขึ้นในช่วงระหว่างเวลา ๔.๑๙-๔.๒๓ นาฬิกา ส่วนภาพที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก ถ่ายขึ้นเมื่อเวลา ๕.๑๖ นาฬิกา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวันเวลาดังกล่าวกับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาตัวภายหลังเกิดเหตุ ระบุวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๕.๐๗ นาฬิกา พบว่าเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกัน จึงเชื่อได้ว่าภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีเป็นภาพถ่ายถนนงามวงศ์วานในวันเกิดเหตุจริง และเมื่อพิจารณาประกอบกับรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำส่งต่อศาล ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีการรายงานว่า เกิดอุปสรรคและเหตุขัดข้อง ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกรั่วทำให้น้ำไหลเข้ามาในบริเวณก่อสร้างมากจนไม่สามารถทำงานก่อสร้างได้... และเมื่อพิจารณารายงานของเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ก็ยังคงมีการรายงานอุปสรรคและเหตุขัดข้องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าสำนักการระบายน้ำได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดหลายครั้งเรื่อยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงแสดงให้เห็นว่า การซ่อมแซมผิวถนนฝั่งขาออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิต ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น พฤติการณ์แห่งคดีจึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งผลให้ผิวจราจรถนนงามวงศ์วานทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้ ถือเป็นความบกพร่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะจัดให้มีป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอาการบาดเจ็บของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีขับจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีมากกว่าที่ปรากฏตามภาพถ่ายและใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพแฟ้มกันจราจรชนิดบรรจุน้ำได้หรือแท่งแบรีเออร์สีส้มที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมาติดตั้งเพื่อเตือนอันตรายในจุดพิพาท เห็นว่า แท่งแบรีเออร์ดังกล่าวมิได้ติดตั้งอยู่ในลักษณะกีดขวางถนนที่ทรุดตัวอันจะทำให้ผู้สัญจรไปมาในถนนเส้นดังกล่าวสามารถสังเกตได้โดยง่ายว่ามีการซ่อมแซมผิวถนนอยู่ กรณีจึงต้องรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ในการใช้ทางสัญจรช่วงเวลากลางคืนแล้ว

เมื่อรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้รับจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอ ทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุด ส่งผลให้ผิวจราจรถนนงามวงศ์วานทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ และไม่จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้ รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟ สัญญาณป้ายเตือน หรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตราย จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ตามนัยมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)^๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๖ (๔)^๓ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการดำเนินกิจการทางปกครอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งเมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิด

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ขลข

ขลข

^๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ขลข

ขลข

(๔) การสาธารณสุข โภชนา และการก่อสร้างอื่น ๆ

ขลข

ขลข



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะตัวแทนของตนได้กระทำลงด้วย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อาจอ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากไม่มีข้อสัญญากำหนดให้ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สาม เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างพิพาทเป็นเพียงข้อตกลงสองฝ่ายซึ่งมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเท่านั้น ไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทำลงต่อผู้ฟ้องคดีโดยสิ้นเชิง ส่วนระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วยกัน หากต่อมาในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะใช้สิทธิตามสัญญาเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้คืนได้ตามข้อตกลงของสัญญาจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการรักษาพยาบาลนั้น ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินการรักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งต่อศาล เป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานยืนยันจากโรงพยาบาลและมีใช้การรักษาพยาบาลที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใด และจากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อเท้าหักด้วยการร้อยโลหะ โดยปกติใช้เวลาในการรักษาประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง ต้องมีการทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด ๓-๔ เดือน รวมทั้งต้องมีการผ่าตัดเอาโลหะออก กรณีจึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นการรักษาพยาบาลในอนาคตสำหรับการผ่าตัดเอาเหล็กออก โดยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษากายในสองปีตามมาตรา ๔๔๔ วรรคสอง^{๔-๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๖,๙๓๙ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๔/๒๕๖๒)

^{๔-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้างนั้น

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๔ ๗๗ ๗๗

ถ้าในเวลาพิพาทคดี เป็นพันวิสัยจะหยั่งรู้ได้ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้



๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

การที่กรมทางหลวงก่อสร้างรางระบายน้ำระบบเปิดบริเวณทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตอนห้วยใต้-วังยาว ระหว่าง กม.๒๒๒+๗๐๐-กม.๒๒๓+๒๐๐ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาพื้นที่รับน้ำที่หายไปจากสองข้างทางถนนเพชรเกษมให้มากที่สุด ในสภาพที่ช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลมีจำกัด ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดน้ำท่วมดังเช่นที่ผ่านมา โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำและมีอัตราความเร็วในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบระบายน้ำแบบฝังท่อซีเมนต์ จึงถือว่ากรมทางหลวงได้ใช้ดุลพินิจโดยอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการและมาตรฐานทางวิศวกรรมในการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำของทางหลวงตามความเหมาะสมแก่กรณี ตามสภาพปัญหาและสภาพพื้นที่แล้ว หากภายหลังการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบเปิดแล้ว เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางจราจรหรือมีน้ำท่วมขังเนิ่นนานเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือมีขยะสะสมส่งกลิ่นเหม็นก็สามารถร้องขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณีได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ประกอบกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก มิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และไม่ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน กรณีจึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งมิใช่การทำหรือแก้ไขทางระบายน้ำโดยธรรมชาติที่ไหลผ่านทางหลวงที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ การก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าวข้างต้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเป็นผู้พักอาศัยและประกอบอาชีพตามแนวถนนเพชรเกษม ช่วงระหว่าง กม.๒๒๑-กม.๒๒๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่วงระยะทางที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง



ในบริเวณดังกล่าวโดยทำเป็นรางระบายน้ำระบบเปิดพร้อมทางเข้าออก ซึ่งหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชุดรื้อน้ำและทางระบายน้ำดังกล่าวแล้ว มีประชาชนผู้ใช้ทางขับรถพลัดตกลงไปในร่องน้ำได้รับบาดเจ็บหลายราย อีกทั้ง ร่องน้ำดังกล่าวยังกลายเป็นที่ทิ้งขยะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบและประชาชนทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบจึงได้มีการประชุมร่วมกันและมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างทางระบายน้ำในลักษณะเป็นท่อซีเมนต์และกลบปิดให้เรียบร้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการ โดยยังคงก่อสร้างตามรูปแบบเดิมที่ทำเป็นรางระบายน้ำแบบเปิด อีกทั้ง การก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้มีการจัดทำแผนผังแนวเขตทางระบายน้ำและปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น รวมทั้งไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบทราบแนวเขตดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการก่อสร้างถนนในบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวตามคำฟ้องนี้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยทำการฝังท่อซีเมนต์และกลบปิดให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตอนห้วยทรายใต้-วังยาว ได้ทำการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบเปิด โดยการก่อสร้างในรูปแบบดังกล่าวได้มีการสำรวจสภาพพื้นที่ วิเคราะห์ และประเมินปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ต่าง ๆ และคำนวณอัตราการไหลของน้ำ เพื่อให้ได้รูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำแผนที่โครงการและจัดทำรูปแบบงานก่อสร้างดังกล่าวโดยอ้างอิงมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างเหตุผลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมว่า การพัฒนาที่ดินเมืองหัวหินเติบโตอย่างรวดเร็ว พื้นที่สองข้างทางหลวงมีการถมดิน เหลือช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างจำกัด โดยมีช่องทางระบายออกสู่ทะเลผ่านทางคลองพระราชดำริเลียบทางรถไฟที่เขาตะเกียบเพียงจุดเดียว ซึ่งโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในแง่ที่จะต้องหาช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุด แต่ในระหว่างที่โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการขุดวางระบายน้ำเพื่อระบายออกไปทางเขตรถไฟ รวมทั้งให้ขุดลอกเขตรถไฟเป็นพื้นที่รับน้ำและระบายออกบริเวณอาคารระบายน้ำใต้ทางรถไฟเพื่อระบายลงสู่คลองพระราชดำริต่อไป การก่อสร้าง



วางระบบน้ำแบบเปิดจึงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาพื้นที่รับน้ำที่หายไปจากสองข้างทาง ถนนเพชรเกษมให้มากที่สุด ในสภาพที่ช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลมีจำกัด ซึ่งจะช่วยให้เกิดน้ำท่วมบ่อยดั่งเช่นที่ผ่านมา และหากโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะยิ่งช่วยให้ปัญหาน้ำท่วมบรรเทาได้ ซึ่งถือเป็นเหตุผลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสม ที่รับฟังได้ อีกทั้ง ยังเห็นได้ชัดว่าระบบระบายน้ำรูปแบบวางระบบน้ำแบบเปิดสามารถรองรับ ปริมาณน้ำและมีอัตราความเร็วในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมผิวทางจราจรได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบระบายน้ำรูปแบบการฝังท่อซีเมนต์ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองได้ใช้ดุลพินิจโดยอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการและมาตรฐานทางวิศวกรรมในการกำหนด รูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำของทางหลวงตามความเหมาะสมแก่กรณีแล้ว และหาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเห็นว่า เครื่องหมายหรือสัญญาณป้องกันความปลอดภัยทางจราจรในบริเวณ ที่ก่อสร้างยังไม่เหมาะสมเพียงพอประการใด หรือมีน้ำท่วมขังน่าเสีย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีขยะสะสมส่งกลิ่นเหม็น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบก็สามารถร้องขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณดังกล่าวให้เหมาะสมเพียงพอ หรือดำเนินการ แก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณีได้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่จำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำแต่อย่างใด ประกอบกับโครงการก่อสร้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กซึ่งกระทำอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดิน มิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และไม่ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนและผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบ และกรณีมิใช่การทำ หรือแก้ทางระบายน้ำโดยธรรมชาติที่ไหลผ่านทางหลวงที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๒^๔

^๔ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ทางหลวง มีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่ แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงประกาศแนวเขตที่จะทำหรือแก้ ทางระบายน้ำ พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น และให้มีหนังสือ แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำหรือแก้ทางระบายน้ำของผู้อำนวยการ ทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง



แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบ รวมทั้งไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพิพาท ตามนัยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และมาตรา ๕๗^๙ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๘/๒๕๖๓)

๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางใช้ดุลพินิจกำหนดจุดในการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ท่อ บริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันออกด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยขุดท่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับของฝายกันน้ำล้น ทำให้น้ำไหลผ่านท่อระบายน้ำที่อยู่ต่ำกว่ามากขึ้น เมื่อฝายกันน้ำล้นมีแผงกันน้ำที่ทำให้น้ำไหลน้อยลงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน น้ำจึงพุ่งไปทางท่อระบายน้ำ กัดเซาะที่ดินและพังกันน้ำ

ในกรณีจำเป็นต้องป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

^{๙-๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

มาตรา ๖๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แม้การกระทำของเทศบาลตำบลปากน้ำจะอ้างดังกล่าวจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ตั้งอยู่ที่ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่นา โดยทิศตะวันตกของที่ดินติดกับคลองช้าง ซึ่งได้มีการทำถนนและสะพานข้ามคลองช้าง พร้อมฝายกันน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำนา ต่อมา เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ขุดถนนเพื่อฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๑ ท่อ บริเวณด้านทิศตะวันตกของคอกสะพานบริเวณติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว เป็นเหตุให้น้ำกัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงแก้ไขปัญหาโดยการรกร่องที่ดินตามแนวน้ำไหลเพื่อปลูกยางพารา และเว้นที่ดินเพื่อทำเป็นทางให้น้ำไหลผ่านตรงท่อระบายน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ แล้วทำพังกั้นน้ำด้วยหินเสริมคอนกรีตบริเวณหน้าท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลกัดเซาะที่ดิน น้ำที่ท่วมบริเวณดังกล่าวและไหลเข้าสู่พังกั้นน้ำจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินและพังกั้นน้ำของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขุดท่อระบายน้ำเดิมออกแล้วฝังท่อระบายน้ำใหม่ เพิ่มเป็นจำนวน ๒ ท่อ โดยได้ขุดต่ำกว่าระดับเดิม และต่ำกว่าพังกั้นน้ำที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้ การวางท่อระบายน้ำดังกล่าวทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกน้ำกัดเซาะ พังกั้นน้ำบางส่วนและทำน้ำถูกทำลายเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการขุดท่อคอนกรีตที่ฝังอยู่หน้าแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป แล้วนำไปฝังไว้บริเวณคอกสะพานทางด้านทิศตะวันตกของสะพานซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าและเป็นที่ดินสาธารณะ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจัดทำทำน้ำ พังกั้นน้ำ และที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเข้ามารุกกล้าหรือยุ่งเกี่ยวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การดูแลรักษาที่สาธารณะ ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลของตน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๗ (๑) และ (๔) ^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๖ (๒) (๒๗) และ (๒๙) ^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๒ ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง นั้น ถือเป็นการจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งการบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอำนาจการหรือในกำกับดูแลของฝ่ายปกครองที่จัดทำเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจกำหนดจุดในการวางท่อระบายน้ำจำนวน ๒ ท่อ บริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันออกด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยขุดท่อ

^{๑๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฯลฯ

ฯลฯ



ในระดับที่ต่ำกว่าระดับของฝายกันน้ำล้น ทำให้น้ำไหลผ่านท่อระบายน้ำที่อยู่ต่ำกว่ามากขึ้น เมื่อฝายกันน้ำล้นมีแผงกันน้ำที่ทำให้น้ำไหลน้อยลงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน น้ำจึงพุ่งไปทางท่อระบายน้ำ กัดเซาะที่ดินและพังก้นน้ำของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรต่อผู้ฟ้องคดี การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ต่อมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ทุบแผงกันน้ำของฝายกันน้ำล้นออก ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านฝายกันน้ำล้นได้สะดวกขึ้นก็ตาม แต่เมื่อน้ำส่วนหนึ่งยังคงไหลผ่านท่อระบายน้ำทั้งสองท่อที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแผงกันน้ำล้น และแม้ความแรงของน้ำอาจจะลดลง แต่น้ำก็ยังคงไหลพุ่งเข้าหาที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่เช่นเดิม การทุบแผงกันน้ำล้นจึงยังมีใช้การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวหมดสิ้นไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนท่อระบายน้ำคอนกรีตจำนวน ๒ ท่อ ออกจากบริเวณคอสะพานหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใด ที่ทำให้น้ำไม่ไหลพุ่งไปสู่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสียหาย และดำเนินการปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๖๓)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๘๙-๑๑๙๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๕๖-๖๕๗

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๓๕-๖๔๔

^๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๔๖-๗๖๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๕๖-๕๕๙

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การดูแลต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวง

กรณีที่ต้นไม้ข้างทางหักโค่นลงมาทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางนั้น แม้ขณะเกิดเหตุจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรง แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าในบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางเพียงต้นเดียว โดยต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและปลูกอยู่บริเวณเดียวกันไม่ได้โค่นล้มแต่อย่างใด ซึ่งหากมีฝนตกหนักและลมพัดแรงจนผิดปกติแล้ว ก็น่าจะต้องมีต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นโค่นล้มลงด้วย กรณีจึงเชื่อได้ว่า ต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางมิได้มีสาเหตุโดยตรงมาจากฝนตกหนักและลมพัดแรงเพียงประการเดียว แต่มีสาเหตุมาจากต้นไม้ดังกล่าวมีสภาพไม่แข็งแรง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจตราและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรือมีการตัดตอนลำต้นหรือกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรง เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีลมพัดแรง ต้นไม้ดังกล่าวย่อมไม่โค่นล้มลง กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และตัดโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง กรมทางหลวงจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ใช้ทาง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กลับจากงานฌาปนกิจศพ มุ่งหน้าจากอำเภอบางขันเพื่อกลับบ้านที่ตำบลเขาโร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา ขณะผู้ฟ้องคดีขับรถมาถึงทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอนบางขัน-ลำทับ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๐+๓๒๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบ้านลำนา อำเภอบางขัน จังหวัดนครราชสีมา ได้มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งปลูกอยู่ในเขตทางหลวงทางด้านขวามือล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี โดยส่วนปลายของต้นไม้ได้ฟาดลงบริเวณกระจก หลังคา และฝากระโปรงด้านหน้า ทำให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปประเมิน



ราคาความเสียหายที่อยู่ซ่อมรถยนต์ และได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่อเรียกค่าเสียหายกรณีดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์ไปซ่อม แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลมพัดแรง จนเป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุท้ายคำฟ้องและภาพถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุ และเอกสารท้ายคำให้การปรากฏว่า สภาพของต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุหักโค่นล้มลงมาซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตไหล่ทาง โดยบริเวณใกล้เคียงก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนมาก แต่ไม่ได้หักโค่น สอดคล้องกับภาพถ่ายสภาพต้นไม้ที่ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งต่อศาล พร้อมคำให้การ ประกอบกับภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีแนบท้ายคำคัดค้านคำให้การ เห็นได้ชัดเจนว่า ต้นไม้ที่หักโค่นมีแกนกลางเปื่อย มีสภาพไม่แข็งแรง และหลังจากมีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากที่เกิดเหตุแล้ว ยังมีเศษกิ่งไม้แห้งหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนเป็นจำนวนมาก ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ในบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเพียงต้นเดียว โดยต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและปลูกอยู่บริเวณเดียวกันไม่ได้โค่นล้มแต่อย่างใด ซึ่งหากมีฝนตกหนักและลมพัดแรงจนผิดปกติแล้ว ก็น่าจะต้องมีต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นโค่นล้มลงด้วย กรณีจึงเชื่อได้ว่า ต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีมิได้มีสาเหตุโดยตรงมาจากฝนตกหนักและลมพัดแรงเพียงประการเดียว แต่มีสาเหตุมาจากต้นไม้ดังกล่าวมีสภาพไม่แข็งแรง เมื่อโคนต้นไม้อมน้ำมากเกินไปจึงล้มลง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจตราและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือมีการตัดตอนลำต้นหรือกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ดังกล่าวย่อมไม่โค่นล้มลงเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีลมพัดแรง สาเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น



ที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และตัดโคนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง กรณีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๒๘/๒๕๖๒)

๒) การควบคุมการก่อสร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำ

การที่การเคหะแห่งชาติก่อสร้างทางเชื่อมโครงการบ้านเอื้ออาทรกับทางหลวงแผ่นดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้การเคหะแห่งชาติจะยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตในเวลาต่อมา แต่ก็เป็นการอนุญาตภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว และไม่ปรากฏว่าการเคหะแห่งชาติได้ก่อสร้างตามแบบที่นำมาประกอบการขออนุญาตในภายหลังหรือไม่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าปริมาณน้ำฝนไหลผ่านท่อทางเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ไม่ทัน จึงกัดเซาะทางเชื่อมขาดทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการบ้านเอื้ออาทรและเป็นที่ต่ำได้รับความเสียหาย จึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับแต่วันที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการถมดินทำทางเชื่อมโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย จนถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง รวมเป็นระยะเวลา ๗ เดือนนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงไม่ได้ดำเนินการสั่งให้การเคหะแห่งชาติรื้อหรือทำลายตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และนับตั้งแต่วันที่พบการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายจนกระทั่งเกิดเหตุในคดีนี้เป็นเวลาถึง ๑๖ เดือน แต่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แม้ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการกระทำของการเคหะแห่งชาติและการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง แต่ก็เป็นความเสียหายจากการกระทำของบุคคลหลายคนซึ่งต่างต้องรับผิดชอบอันเกิดขึ้นรวมกัน ไม่ใช่ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายแยกจากกันได้ตามควรแก่พฤติการณ์



และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งกรณีนี้เห็นได้ว่าการกระทำของการเคหะแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง จึงสมควรให้การเคหะแห่งชาติ และกรมทางหลวงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๗๐ และร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหาย ตามลำดับ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๓๒๕ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรตามโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งในการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรดังกล่าวได้ก่อสร้างทางเข้าออก ชั่วคราวเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑ แถว เพื่อนำรถและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปในโครงการ โดยการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ขออนุญาตต่อกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ต่อมา เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้รถขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ทำให้หน้าที่ซึ่งอยู่บริเวณทิศเหนือของทางเชื่อมไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดกับ โครงการ หลังจากนั้น ได้เกิดฝนตกหนัก น้ำกัดเซาะถนนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างไว้ขาด น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านและพื้นที่บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีที่เปิดเป็นร้านอาหารจนต้องปิดกิจการ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการปรับปรุง การก่อสร้างทางเชื่อมทางเข้าออกโครงการบ้านเอื้ออาทร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้ได้มาตรฐาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างทางเชื่อมโครงการ บ้านเอื้ออาทรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และต่อมา ผู้อำนวยการแขวงทางทางขอนแก่นที่ ๓



มีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้ดำเนินการโดยมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการอนุญาตภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างทางเชื่อมและท่อระบายน้ำดังกล่าวแล้ว ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด และการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการแล้วก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๗^๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง จึงเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย และเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและภาพถ่ายที่คู่กรณีแสดงต่อศาล เห็นได้ว่า ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ ได้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น รวมถึงบริเวณพื้นที่พิพาทและบ้านของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพของทางเชื่อมปรากฏร่องรอยความเสียหายจากการถูกระแสน้ำกัดเซาะขาดพังเสียหาย แสดงว่ากระแสน้ำมีความรุนแรง อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณที่ก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมเป็นที่ราบทุ่งนา เมื่อฝนตก น้ำฝนจะไหลไปตามสภาพภูมิประเทศลงสู่ลำห้วยสาธารณะ เมื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรถมที่ จึงทำให้พื้นที่รับน้ำถูกจำกัดลดลงเหลือเพียงพื้นที่ภายในเขตทาง ปริมาณน้ำฝนด้านเหนือโครงการบ้านเอื้ออาทรจึงไหลตามร่องน้ำในเขตทางหลวงผ่านท่อทางเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ไม่ทันส่งผลให้กัดเซาะทางเชื่อมขาด น้ำจึงไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการบ้านเอื้ออาทรได้รับความเสียหาย กรณีจึงรับฟังได้ว่าทางเชื่อมและท่อระบายน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างขึ้นไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจนถูกน้ำกัดเซาะขาด เป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และเมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวกระทำไปโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาสภาพของทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง การก่อสร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

^๕ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสีเขียวแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจร

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่ทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้

ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น



ดังกล่าว เป็นการกระทำในกิจการตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างตามแบบที่นำมาประกอบการขออนุญาตในภายหลังหรือไม่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปริมาณน้ำฝนไหลผ่านท่อทางเชื่อมไม่ทัน จึงกัดเซาะทางเชื่อมขาด ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการบ้านเอื้ออาทร และเป็นที่ต่ำได้รับความเสียหาย กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้ตามมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างโครงการบ้านเอื้ออาทรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง และก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นับแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ถมดินทำทางเชื่อมโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ แต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอื้ออาทร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมให้ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ติดตามจนกระทั่งเกิดเหตุในคดีนี้ กรณีจึงเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยทางหลวงกำหนดให้ต้องปฏิบัติจนกระทั่งเกิดเหตุ แม้ต่อมาภายหลังเกิดเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ อนุญาตให้ดำเนินการทำทางเชื่อมตามที่ขออนุญาตก็ตาม ก็ไม่ได้ทำให้การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กลายเป็นไม่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่ประการใด อีกทั้ง หากนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



โดยแขวงทางขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) ได้พบว่ามีกรกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐ จนกระทั่งเกิดเหตุในเดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๑๖ เดือน แต่เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ดำเนินการได้ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็น ผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจาก การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ก็เป็นความเสียหายจากการกระทำของบุคคล หลายคน ซึ่งต่างต้องรับผิดชอบในผลอันเกิดขึ้นรวมกัน ไม่ใช่ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายแยกจากกันได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เมื่อกรณีนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ปิดกั้นร่องน้ำบริเวณริมทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่กฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าห้ามมิให้ก่อสร้างเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเสียก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ที่มีการถมดินเพื่อก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรบนเนื้อที่ ๖๐ ไร่เศษ ย่อมแสดงได้อย่างชัดแจ้งว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบทิศทางการไหล ของน้ำตามธรรมชาติ และเมื่อต่อมาทางเชื่อมถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด เป็นเหตุให้น้ำไหล เข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการตรวจตรา ควบคุมทางหลวงและงานทาง เพื่อมิให้มีการก่อสร้างทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้ง ไม่มีการวางท่อระบายน้ำอย่างเพียงพอ จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของ ค่าเสียหาย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๘,๙๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓,๘๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่พิพาท พร้อมท่อระบายน้ำที่วางไว้ออกจากเขตทางหลวง และปรับสภาพพื้นที่ เขตทางหลวงบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควบคุมดูแล



การรื้อถอนและปรับสภาพเขตทางหลวงดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๒๗/๒๕๖๒)

๓) การพิจารณาคำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

แม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะไม่มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาสำหรับการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรใช้เวลานานเกินสมควร โดยระยะเวลาอันสมควรนั้น สามารถเทียบเคียงได้กับระยะเวลาที่มีการร้องขอเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งทำให้เกิดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถึงแม้จะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด อันเป็นกรณีที่ต้องให้ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้การพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอข้อมูลข่าวสารครั้งแรกจนถึงวันที่ฟ้องคดีนี้เป็นระยะเวลาถึงหกเดือนเศษ ก็ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารภายในระยะเวลาอันสมควร ถือเป็นความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาอันสมควร อันเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ จึงเป็นความเสียหายต่อสิทธิอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความเสียหายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอและติดตามทวงถามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าจ้างพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร และค่าปรึกษาทนายความที่ผู้ฟ้องคดีอ้างนั้น เป็นเพียงค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติของบุคคลทั่วไปในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารล่าช้า โดยค่าสินไหมทดแทน



ในกรณีนี้ ศาลมีอำนาจกำหนดตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดได้
ตามมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร ๒ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ได้สมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) แต่ไม่ได้รับ
การคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร รวม ๕ ข้อ ซึ่งอธิบดี
กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับไว้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
แจ้งผลการพิจารณาของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยชี้แจงข้อเท็จจริง
บางคำขอ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าใจในประเด็นที่ได้รับการชี้แจงดังกล่าว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม อีกทั้ง ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังใช้ในการพิจารณาเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายด่านศุลกากร นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ เพื่อติดตามการขอข้อมูลข่าวสาร หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามทวงถาม
เพื่อขอข้อมูลข่าวสารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกหลายฉบับ รวมถึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่า หน่วยงานของรัฐ
ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดี
ได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอและติดตามทวงถามข้อมูลข่าวสาร
เป็นเงินจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งไม่อนุญาต
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารบางรายการให้ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารตามคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว
ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะไม่มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ไม่ควรใช้เวลานานเกินสมควร สำหรับระยะเวลาอันสมควรนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับระยะเวลาที่มีการร้องขอเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งทำให้เกิดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับระยะเวลาตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอครั้งแรกจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนี้ เป็นระยะเวลาถึงหกเดือนเศษ ซึ่งถึงแม้ อาจเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดอันเป็นกรณีที่ต้องให้ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ตามมาตรา ๑๗^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้การพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามโดยสรุปคำขอมากกว่าที่เคยขอไว้ในครั้งแรก แต่ก็เพียงเป็นรายละเอียดของคำขอเดิมเท่านั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยแล้ว กรณีจึงไม่ต้องออกคำบังคับตามคำขอในประเด็นนี้ สำหรับในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารภายในระยะเวลาอันสมควร ถือเป็นความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาอันสมควร อันเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ จึงเป็นความเสียหายต่อสิทธิอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โดยที่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอและติดตาม

^{๖๖} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง



ทวงถามข้อมูลข่าวสาร อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าจ้างคนพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปรึกษาทนายความ รวมเป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเพียงค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติของบุคคลทั่วไปในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด โดยคำสินไหมทดแทนในกรณีนี้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๘/๒๕๖๓)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้คำสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๙๗-๕๙๘

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๕๒-๕๕๗

๒.๒ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้คำสินไหมทดแทนจากการกระทำความผิด

๒.๒.๑ กรณีการกระทำความผิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๕๑-๗๕๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๘๘-๗๙๐

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ คำสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง คำสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย

**๒.๒.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ**

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๐๐-๖๐๓
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๙๑-๗๙๗
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๓๔-๙๔๑
ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๕๘๒-๕๘๘
ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๐๐-๖๐๒

๒.๓ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๕๕๗

**๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐ**

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๙๘-๘๐๕
ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๐๒-๖๐๘

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๖๓๘-๖๔๒
ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๑๗-๖๒๖
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๗๕๙-๗๖๒
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๘๐๕-๘๑๕
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๔๒-๙๔๘

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๒๖-๖๒๗
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๗๖๒-๗๗๐
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๘๑๖-๘๑๙
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๔๙-๙๕๖
ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๐๘-๖๑๐



๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การลงนามสั่งจ่ายในเช็ค ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๗๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หากกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ แม้ไม่ปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลงนามสั่งจ่ายในเช็คโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบว่าเช็คที่ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอลงนามนั้น มีการเว้นช่องว่างไว้หลังคำว่า “โอนเข้าบัญชี” โดยไม่ได้ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่จะโอน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผิดวิสัยของการสั่งจ่ายเช็ค นอกจากนี้ ขณะเสนอเช็คเพื่อให้ลงนามในเช็คก็ไม่ได้ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีธนาคาร การกระทำของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว อันเป็นช่องทางให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำทุจริตได้โดยง่าย พฤติการณ์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิด และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการถอนเงินฝากธนาคารตามข้อ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามสั่งจ่ายในเช็คจำนวน ๑๙ ฉบับ จำนวนเงิน ๑๔,๗๐๘,๐๑๑.๗๗ บาท ตามที่นาง พ. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง เสนอถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x ชื่อบัญชี “หนองปรือ อ.รักษา จ.ตรัง เพื่อการรับเงิน” ซึ่งเป็นบัญชีสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อนำฝากเข้าบัญชี



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกบัญชี คือ บัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี อบต. หนองปรือ โดยมีนางสาว น. ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และนาง พ. ร่วมลงนามในเช็คดังกล่าวด้วย ต่อมา นาง พ. เสียชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ตรวจสอบบัญชี และการเงิน พบว่ามีเงินขาดบัญชี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รายงานให้นายอำเภอรัฐภูวทราบ นายอำเภอรัฐภูวจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๔,๖๐๙,๖๕๐.๑๖ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๙^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถอนเงินฝากธนาคาร ร่วมกับนาง พ. หัวหน้าส่วนการคลัง และนางสาว น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
- (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยการลงนามส่งจ่ายในเช็คนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๗๐^{๒๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ หากกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ แม้ไม่ปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการทุจริต ก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามส่งจ่ายเงินตามเช็ครวม ๑๙ ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔,๗๐๘,๐๑๑.๗๗ บาท ถอนเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x ชื่อบัญชี “หนองปรือ อ.รักษา จ.ตรัง เพื่อการรับเงิน” เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกบัญชี คือ บัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x ชื่อบัญชี “อบต. หนองปรือ” โดยที่นาง พ. จะเขียนคำว่า “โอนเข้าบัญชี” ในช่องผู้รับเงินบนเช็ค โดยเว้นที่ว่างไว้แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามในเช็ค และเมื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามในเช็คแล้ว นาง พ. จะนำเช็คดังกล่าวมาเขียนชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองหลังคำว่า “โอนเข้าบัญชี” แล้วฝากเข้าบัญชีตนเอง รวม ๑๘ ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓,๘๒๘,๙๕๐.๔๗ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามส่งจ่ายในเช็คโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบว่าเช็คที่นาง พ. เสนอลงนามนั้นมีการเว้นช่องว่างไว้หลังคำว่า “โอนเข้าบัญชี” ไว้ โดยไม่ได้ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่จะโอนซึ่งเห็นได้ชัดว่าผิดวิสัยของการส่งจ่ายเช็ค นอกจากนี้ ขณะเสนอเช็คเพื่อให้ลงนามในเช็ค ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และการที่นาง พ. จัดทำเช็คในลักษณะดังกล่าว รวม ๑๘ ฉบับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๓ ปี ๖ เดือน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายในการสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

^{๒๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๗๐ การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมีให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก



ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นช่องทางให้นาง พ. กระทำทุจริตได้โดยง่าย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๓,๘๒๘,๘๕๐.๔๗ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอัตราหนึ่งในสาม คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด จำนวน ๔,๖๐๙,๖๕๐.๑๖ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สอดคล้องกับพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๑/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ร่วมกันเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๕๔,๓๒๐ บาท เป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษโดยฝ่าฝืนต่อข้อ ๘๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหาย ต่อการรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังไม่เป็นไป เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรบริหารส่วนตำบลบึงแต้อย่างใด จึงเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแตได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงแต ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔

^{๒๑-๒๓} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ชดเชยเต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นับตามบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการเบิกจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายสืบเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้ตรวจสอบการเงินทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแล้วปรากฏว่า มีการนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

(๑) กรณีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๓๗๙,๖๖๖.๑๑ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๗๙,๖๖๖.๑๑ บาท คิดเป็นเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท คิดเป็นเงิน ๓๗,๙๖๖.๖๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท คิดเป็นเงิน ๓๗,๙๖๖.๖๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท คิดเป็นเงิน ๗๕,๙๓๓.๒๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๗๓,๙๓๒.๕๘ บาท คิดเป็นเงิน ๑๔,๗๘๖.๕๒ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๑๑๕,๙๐๐.๔๗ บาท คิดเป็นเงิน ๒๓,๑๘๐,๐๙ บาท

(๒) กรณีการจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ล่วงล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๘๔,๓๒๐ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐



ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ในอัตรา ร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๑๓,๗๒๘ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ในอัตรา ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๖๔ บาท

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่ง ให้อยุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีจะถือว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ นั้น จะต้องพิจารณาให้ได้ความด้วยว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีพฤติการณ์จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุงได้รับความเสียหาย จากการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะ ทราบได้ว่าการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และขออนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญตาม ข้อ ๘๗ วรรคสอง^{๒๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่วงหน้าก่อนขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และขออนุมัติผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว พฤติการณ์ดังกล่าว

^{๒๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้อีกเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่โดยที่การจ่ายเงินสะสมตามโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นการกระทำในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการเบิกจ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสภาพทางด้านการคลังและระบบการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง แต่ก็เป็นเพียงความเสียหายทางด้านวินัยการเงินและการคลัง มิใช่ความเสียหายทางทรัพย์สินอันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๕๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนนี้ จึงไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงในกรณีนี้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในกรณีนี้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีการเบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) จำนวน ๒๘๔,๓๒๐ บาท นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินได้ร่วมกันเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๘๔,๓๒๐ บาท เป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กรณีจึงเป็นการจ่ายเงินทุนสำรองสะสมโดยฝ่าฝืนต่อข้อ ๘๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อการรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการเบิกจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในส่วนนี้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าخذใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีการเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงล้ำเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง เพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๖๓)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ขั้บรรยหนดไปปฏิบัติราชการ แต่ประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสภาพณขณะเกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดไม่ใช่พนักงานขั้บรรยหนดของทางราชการ แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขั้บรรยหนดไปราชการเนื่องจากพนักงานขั้บรรยหนดต้องไปช่วยปฏิบัติราชการหน้าที่อื่น กรณีเช่นนี้ แม้จะถือได้ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ถือเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่จึงไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ขั้บรรยหนดไปราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมีนาง จ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีร่วมเดินทางไปด้วย โดยออกเดินทางจากจังหวัดสระแก้ว เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นถนนสี่ช่องทางจราจรไปสองช่องทาง กลับสองช่องทาง และระหว่างเดินทางมีฝนตกสลับกับหยุดบ้างเป็นระยะและเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณแยกบ้านชำขวาง หน้าร้านพนมพีชผล หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา



ขณะนั้นฝนตกหนัก ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์อยู่ในช่องจราจรทางด้านขวา เมื่อออกจากทางโค้งรถได้ปะทะกับน้ำที่ท่วมขัง ทำให้รถเสียการควบคุมและเข้าปะทะกับแท่งปูนข้างไหล่ทางเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ รถได้รับความเสียหาย นาง จ. ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด แต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถยนต์ แต่หน่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่ไปส่งเอกสารเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคารถยนต์ของทางราชการคันดังกล่าวภายหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว จำนวน ๔๑๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๖๐๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินจำนวน ๒๐๘,๖๐๐ บาท ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว และได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในสำนวนคดี เห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ขณะนั้นมีฝนตกหนัก มีผลให้ทัศนการณ์มองเห็นลดลง และจากทางโค้งถึงจุดเกิดเหตุที่มีน้ำท่วมขังห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร ถึง ๒๐ เมตร ในสภาวะที่มีฝนตกหนักจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นพื้นถนนที่มีน้ำที่ท่วมขังดังกล่าวได้ล่วงหน้า ผู้ขับรถยนต์ที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพถนนก็อาจเกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวได้ และเมื่อพิจารณาจากสภาพรถยนต์หลังเกิดเหตุปรากฏว่า ด้านหน้าฝั่งซ้ายของรถยนต์และประตูรถยนต์ฝั่งซ้ายหรือฝั่งตรงกันข้ามกับคนขับมีสภาพบุบเสียหายมาก ส่วนล้อรถยนต์บดเล็กน้อย ส่วนด้านหน้าฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งคนขับบุบเสียหายน้อย และประตูรถยนต์และล้อรถยนต์ฝั่งคนขับไม่ได้รับความเสียหาย โดยที่รถมิได้มีการไหลไปไกล แสดงว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากแรงเหวี่ยงของการเสีย

การควบคุมรถเมื่อเข้าปะทะกับน้ำที่ท่วมขัง การที่ถนนบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังใกล้ทางโค้ง ผู้ขับรถยนต์จะไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล อีกทั้งบริเวณที่เกิดเหตุมีทางปูนวางอยู่ในร่องน้ำ กั้นไม่ให้ผู้ใช้รถเลี้ยวกลับรถ และไม่มีป้ายเตือนให้ผู้ขับรถทราบ ซึ่งหลังเกิดเหตุมีการปรับปรุง ถนนดังกล่าวให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุเมื่อมีฝนตกน้ำท่วมขัง จึงเห็นได้ว่า สภาพถนน ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ใช่พนักงานขับรถยนต์ ของทางราชการแต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถไปราชการเนื่องจาก พนักงานขับรถต้องไปช่วยปฏิบัติราชการหน้าที่อื่นในการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัด สระแก้ว เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถไปปฏิบัติ ราชการโดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ได้ กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๘^{๒๕} ประกอบกับมาตรา ๑๐^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มี อำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๕-๒๗} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความผิดในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ชดเชยจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มีให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคน ต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่ วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนด



ดังกล่าวได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๐๘,๖๐๐ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๐/๒๕๖๒)

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสมโดยไม่ได้อาศัยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญตามข้อ ๘๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่โดยที่ การจ่ายเงินสะสมตามโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นการกระทำในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แม้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสภาพทางการเงินคลัง และระบบการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง แต่ก็เป็นความเสียหายทางด้านวินัยการเงินและการคลัง มิใช่ความเสียหายทางทรัพย์สินอันอาจจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนนี้ จึงไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุงได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมิได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๖๓

หน้า ๕๗๖-๕๘๐

การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกให้สหกรณ์ ข. จำกัด ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น เนื่องจากในช่วงนั้นมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปิดทำการ



ศาลปกครองได้ไม่นาน จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจในมูลคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา กู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ ช. จำกัด ทำร่วมกัน ว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุความ ในการฟ้องคดี ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจฟ้องคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเมื่อครั้ง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสหกรณ์อำเภอสังขะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๔๓ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาปุ๋ยเคมีตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนติดตามหนี้เพื่อชำระ คืนกองทุน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เบิกจ่ายเงินกู้ และลงนามในสัญญากู้ยืมเงินแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนติดตามการใช้เงินกู้ การทวงหนี้ และการผัดผ่อนชำระหนี้ โดยให้แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพื่อดำเนินคดีกับสหกรณ์ที่ติดตาม การชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ต่อมา ปรากฏว่าสหกรณ์ ช. จำกัด ซึ่งกู้ยืมเงินตามโครงการ ดังกล่าวไม่สามารถคืนเงินกู้ที่กู้ยืมตามสัญญาได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงยื่นฟ้องสหกรณ์ดังกล่าว ต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ คดีโอนมายังศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ คำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดี และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยื่น ตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดกรณีดังกล่าว และรายงานความเห็นให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบแล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว



มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากที่สหกรณ์ ช. จำกัด ไม่ชำระหนี้เงินกู้ภายหลังสิ้นสุดสัญญากู้เงิน สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือทวงถามสหกรณ์ ช. จำกัด ให้ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ย แต่โดยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยมีหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้ทราบว่าได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และได้มีการเปิดทำการศาลปกครองแล้ว ซึ่งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แม้ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบยอดหนี้สหกรณ์ที่ค้างชำระเงินกู้ก่อนการดำเนินคดีก็ตาม แต่หนังสือดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี จนกระทั่งต่อมา สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ ช. จำกัด แจ้งให้ชำระหนี้ ซึ่งเป็นการมีหนังสือเตือนครั้งที่ ๒ หลังจากสิ้นสุดสัญญาและยังอยู่ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญา แต่หลังจากนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบหรือไม่ว่าสหกรณ์ ช. จำกัด ไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามหนังสือเตือน โดยมีเพียงแต่หลักฐานว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองสหกรณ์การเกษตรได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการฟ้องดำเนินคดีกับสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างชำระ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ได้มีการยื่นฟ้องสหกรณ์ ช. จำกัด ต่อศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นคดีแพ่ง อันแสดงให้เห็นว่า แม้แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็มีความเข้าใจว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำสัญญากับสหกรณ์ลูกหนี้ทั้งสองเป็นคดีแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม อันมีอายุความฟ้องคดีสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จนกระทั่งศาลจังหวัดสุรินทร์และศาลปกครองชั้นต้นได้มีความเห็นว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อมีการโอนคดีมาพิจารณาที่ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

^{๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี



โดยวินิจฉัยว่าเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น จากนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกให้สหกรณ์ ช. จำกัดชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี นั้น เกิดจากความไม่เข้าใจในมูลคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ ช. จำกัด ทำร่วมกันว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปิดทำการศาลปกครองได้ไม่นานด้วยเหตุนี้ การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจฟ้องคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้อ่านาจอหน้าที่ในการติดตาม ทวงถามหนี้เงินกู้ หรือมีหน้าที่ในการดำเนินคดีเพื่อบังคับให้มีการชำระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ทำละเมิดที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๔/๒๕๖๓)

โครงการจัดงานเทศกาลกินผัก และโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่าเป็นการจัดงานตามเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพังงา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพังงาให้คงอยู่ เทศกาลกินผักและประเพณีไหว้เต่าจึงเป็นประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ซึ่งเทศบาลเมืองพังงามีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาตามมาตรา ๒๘๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ



การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง โดยรัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้งบประมาณไปในทางทุจริต และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นอันจะขัดต่อหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นมิได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่องบประมาณที่เทศบาลเมืองพังงาได้ใช้ไปในการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์และเครื่องแต่งกายสำหรับร่วมกิจกรรม (เสื้อโปโล) เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนสวมใส่เข้าร่วมงานเทศกาล คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของรายจ่ายทั้งหมด และไม่ปรากฏภาพกิจกรรม ข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคล รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อดังกล่าว กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการข้างต้น ดังนั้น การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีในขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองพังงา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขที่ ๙๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขที่ ๑๗๐๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เสนอความเห็นในฎีกาทั้งสองฉบับต่อหัวหน้าหน่วยงานคลังว่า ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) มีหนังสือทักท้วงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจัดงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ค่าเสื้อโปโลสีขาว จำนวน ๗๕๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๙,๗๐๗.๕๐ บาท และทักท้วงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ค่าเสื้อโปโลสีแดง จำนวน ๖๐๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๙,๕๑๐ บาท โดยให้เรียกเงินดังกล่าวนำส่งคืนคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๕๙,๔๖๕.๒๕ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น



ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า งบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนสวมใส่ในการเข้าร่วมงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๗๕๐ ตัน เป็นเงินจำนวน ๙๙,๗๐๗.๕๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณตามโครงการจัดงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และงบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเพลิงแชนสันสีแดง สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๖๐๐ ตัน เป็นเงินจำนวน ๙๙,๕๑๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณตามโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นงานตามเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานเทศกาลกินผักและประเพณีไหว้เต่าซึ่งเป็นเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพังงาให้คงอยู่สืบไป เทศกาลกินผักและประเพณีไหว้เต่าจึงเป็นประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาตามมาตรา ๒๘๙ วรรคหนึ่ง^{๒๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๘)^{๓๐} มาตรา ๕๓ (๑)^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๑๑)^{๓๒}

^{๒๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขต เทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๒} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้อำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง โดยรัฐมีหน้าที่กำกับดูแลไม่ให้มีการใช้งบประมาณไปในทางทุจริต และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นอันจะขัดต่อหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง^{๓๓} และมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๓๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอ้างว่างบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายรับจำนวน ๑๑๐,๐๙๙,๗๖๓.๔๔ บาท มีรายจ่ายจำนวน ๑๐๓,๖๓๓,๓๘๒.๗๗ บาท ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อเสื่อดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของรายจ่ายทั้งหมด โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงส่วนนี้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลตามที่รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา ที่ พง ๕๒๐๐๒/๕๕๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คำนึงถึงสถานะทางการเงินแล้ว มีรายได้เพียงพอสามารถดำเนินการได้และไม่มีปัญหาในการดำเนินการบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ดังนั้น การจัดซื้อเสื่อดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อหนังสือ

^{๓๓-๓๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๒ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ฯลฯ

ฯลฯ



กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เมื่อไม่ปรากฏ ภาพกิจกรรม ข้อความ และรูปภาพที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคล และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อเสื้อโปโลตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการในขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕๙,๔๖๕.๒๕ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๖๓ และที่ อ.๑๖๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการเนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือได้รับอนุมัติให้ไปราชการ ย่อมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้อยู่บังคับบัญชาได้ การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนตามหลักของการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือไปราชการ

ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐที่จะนำมาหักส่วนความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้น ต้องเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างมีการทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ใช่ความบกพร่องจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้มีการติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นความบกพร่องภายหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะนาย บ. รับราชการในสังกัดของกรมทางหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ ๙ วช. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และมีหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด แต่ปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) โดยนาง ม. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กระทำการทุจริตทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖



ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๒,๑๑๗,๖๔๐ บาท แต่เนื่องจากนาง ม. ได้นำเงินที่ยักยอกไปคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือค่าเสียหายที่นาง ม. จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๒,๐๔๗,๖๔๐ บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า นาย บ. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวด้วย โดยต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๔๐๙,๕๒๘ บาท แต่เนื่องจาก นาย บ. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย บ. ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๑๖,๖๘๐.๗๕ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๐๙,๕๒๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) นาย บ. มีหน้าที่ที่จะต้องควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แม้ตำแหน่งดังกล่าวจะไม่ถึงขั้นที่ต้องควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาทำงานก็ตาม แต่นาย บ. ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากนาย บ. ได้กระทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ แม้ไม่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก็ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมเกรงกลัวที่จะกระทำผิดกฎหรือระเบียบของทางราชการ หรือหากมีการทำผิดเกิดขึ้น นาย บ. ย่อมสามารถตรวจสอบความผิดดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นในฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) โดยนาง ม. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้รับเงินรายได้ของสำนักทางหลวงในแต่ละวันแล้วลงบัญชีรายได้ต่ำกว่าที่รับจริง รวมทั้งได้นำส่งเงินในแต่ละวันไม่ตรงตามที่รับจริง ซึ่งระยะเวลาที่มีเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นในฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) มีช่วงเวลาที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) อยู่ด้วย เป็นเวลาประมาณ ๙ เดือน โดยหากนาย บ. มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานรับเงินรายได้ของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ



นาง ม. ย่อมไม่อาจกระทำการทุจริตได้โดยง่าย แสดงให้เห็นว่า นาย บ. ไม่เคยสุ่มตรวจเลย ทั้งที่เป็นงานในหน้าที่ของนาย บ. กรณีจึงถือได้ว่า นาย บ. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) หน่วยงานในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้นาย บ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีได้

อย่างไรก็ดี มีความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่นาย บ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขตการทางนครราชสีมา ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว นาย บ. มิได้มีหน้าที่ ในการตรวจสอบการรับเงินรายได้ในแต่ละวันแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า นาย บ. ในขณะที่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขตการทางนครราชสีมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นาย บ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตของนาง ม. ในช่วงที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๓๐๐ บาท นอกจากนั้น ยังมีความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่นาย บ. ได้ลาป่วย ลาพักผ่อน และไปราชการ รวมทั้งสิ้น ๔๐ วัน คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเมื่อ ในวันเวลาดังกล่าว นาย บ. ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการในสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ การปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างเวลาที่นาย บ. ได้รับอนุมัติให้ลาป่วย ลาพักผ่อน และได้รับอนุมัติให้ไปราชการ ดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนนาย บ. ซึ่งเป็นไปตามหลักของการปฏิบัติราชการ ดังนั้น นาย บ. จึงไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าว ประกอบกับสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) หรือผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๐^{๓๕} ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งใช้บังคับ ในขณะนั้น โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้อยู่ใน หน่วยงานการเงินและบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ของหน่วยงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ การที่ไม่มีระบบการตรวจสอบภายในจึงทำให้นาง ม. กระทำทุจริตได้โดยง่ายและเป็นระยะเวลายาวนาน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำทุจริต ของนาง ม. จึงเกิดจากความบกพร่องของระบบงานของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงสมควรหักส่วน

^{๓๕} ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

หากการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงิน ทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย



ความรับผิดของระบบงานของผู้ฟ้องคดีออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้หักความรับผิดในส่วนที่เป็นความบกพร่องของระบบงานออก จึงเป็นการไม่ชอบ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างในคำอุทธรณ์ว่า ต้องหักความรับผิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้มีการติดตามให้นาง ม. ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนนั้น เห็นว่า ความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่จะนำมาหักส่วนความรับผิด ต้องเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างมีการทำให้เกิดความเสียหายขึ้น มิใช่ความบกพร่อง ภายหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อรับฟังเป็นข้อยุติแล้วว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่เกิดจากการทุจริตของนาง ม. มีจำนวน ๒,๑๑๗,๖๔๐ บาท นาง ม. ได้นำเงินที่ทุจริตไปคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วบางส่วน คงเหลือความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒,๐๔๗,๖๔๐ บาท หักความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขตการทางนครราชสีมา เป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๓๐๐ บาท กับหักความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันเวลาที่นาย บ. ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการ ๔๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๒๙๙,๕๐๐ บาท คงเหลือความเสียหายที่นาย บ. ต้องรับผิดชอบด้วย จำนวน ๑,๓๓๒,๘๔๐ บาท เมื่อหักส่วนความรับผิดจากความบกพร่องของระบบงานออก ร้อยละ ๕๐ จึงเหลือความเสียหายจำนวน ๖๖๖,๔๒๐ บาท และเมื่อพิจารณาถึงความบกพร่องของการปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนาย บ. แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดี กำหนดให้นาย บ. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายนั้น เป็นการกำหนดความรับผิดที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น นาย บ. จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๒๘๔ บาท เมื่อนาย บ. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของนาย บ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แทนนาย บ. ได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙^{๓๖} มาตรา ๑๖๐๐^{๓๗} และมาตรา ๑๖๐๑^{๓๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๒๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน

^{๓๖-๓๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย โดยแท้

มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน



จำนวนดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๖๑๑.๙๑ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑๓๕,๖๑๑.๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๓๓,๒๘๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๖๒)

กรณีการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จะต้องพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิดหรือขอบเขตของความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มาใช้บังคับ แม้จะเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อการกระทำละเมิดในคดีนี้เป็นกรณีที่ได้มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลใช้บังคับ ในการวินิจฉัยขอบเขตความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นส่วนสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาทผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยให้รับผิดชอบกับศุลการักษ์ เป็นเงินจำนวน ๖๓,๕๖๔.๔๑ บาท เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้บริษัท ก. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดี



ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จะต้องพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิดหรือขอบเขตของความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบียด เป็นต้น ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มาใช้บังคับ แม้จะเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อการกระทำละเมิดในคดีนี้เกิดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการนำบัตรภาษีที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ (วางฎีกา) อันเป็นกรณีที่ได้มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จะมีผลใช้บังคับ ในส่วนของความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นส่วนสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุในคดีนี้ปริมาณการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าโดยรวมมีจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนโยบายส่งเสริมการส่งออกโดยรัฐได้ให้นโยบายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อให้ผู้ส่งออกได้รับความสะดวกโดยหวังให้มีปริมาณการส่งออกมากขึ้นเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่อัตราค่าลงของเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกตามนโยบายดังกล่าวมีจำนวนน้อย จนไม่สามารถเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณงานที่เข้ามาได้ การแก้ปัญหาในขณะนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตรวจสินค้าจากผู้ส่งออกบางรายที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือสินค้าที่มีมูลค่า



การส่งออกสูง มีการส่งออกถึและมีอัตราขาดค่าภาษีอากรสูง เป็นต้น กรณีจึงเชื่อได้ว่าปัญหาที่ทำให้เกิดช่องทางทุจริตในการขอรับเงินขาดค่าภาษีอากรส่วนหนึ่งมาจากปริมาณงานที่มาก แต่อัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภาระหน้าที่ที่จะต้องวางระบบตรวจสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามมิให้มีการสำแดงเท็จหรือยื่นคำขอขาดค่าภาษีอากรอันเป็นเท็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ปัญหาในเชิงระบบการดำเนินงานโดยรวมได้ ดังนั้น มูลคดีละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย เห็นสมควรให้หักส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒^{๓๙} และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง^{๔๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คงเหลือจำนวนที่จะต้องนำมาพิจารณาส่วนแห่งความรับผิดชอบเพียงร้อยละ ๕๐ แต่โดยที่เหตุละเมิดในคดีนี้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ตุลาการฯ เมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่และสภาพความร้ายแรงแห่งการกระทำแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตรวจตุลาการผู้ทำการตรวจปล่อยและควบคุมการบรรจุสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกเข้าคอนเทนเนอร์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีความรับผิดชอบมากกว่าตุลาการฯ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ ส่วนตุลาการฯทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของนายตรวจตุลาการและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนสุดท้ายในการร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่ประตูคอนเทนเนอร์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบตามความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายตรวจตุลาการจึงมีมากกว่าตุลาการฯ โดยเห็นว่านายตรวจตุลาการจะต้องรับผิดชอบร้อยละ ๗๐ ของจำนวนส่วนแห่งความรับผิดชอบในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ส่วนตุลาการฯต้องรับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของจำนวนส่วนแห่งความรับผิดชอบในร้อยละ ๕๐ หลังจากหักความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ตรวจปล่อยใบขนสินค้าขาออก เป็นเหตุให้บริษัท ก. ทุจริตในการขอรับเงินขาดค่าภาษีอากร จำนวน ๖๓,๕๖๔.๔๑ บาท เมื่อหักส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๓๙-๔๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๓ ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ ท่านว่าหนั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๔๒ ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซ้ ท่านให้นับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๒๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม



ออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือจำนวนที่จะต้องนำมาพิจารณาส่วนแห่งความรับผิดชอบเพียงร้อยละ ๕๐ เป็นเงินจำนวน ๓๑,๗๘๒.๒๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๗๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๒๒,๒๔๗.๕๔ บาท ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๖๓,๕๖๔.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกับตุลาการรักษาค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๒๒,๒๔๗.๕๔ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่ง และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการชดเชยเงินคืนหรือสามารถบังคับชำระหนี้จากผู้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีหรือผู้รับโอนบัตรภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้นำเงินดังกล่าวมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดชอบแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๗๖๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๙๓๙-๙๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๔๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๑๑/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๔๖-๒๔๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๕๐-๒๕๗/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๒๕๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) และที่ อ.๒๖๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่ใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๙๐-๗๙๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๒๕-๙๒๗

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๗-๑๑๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๐๘-๖๑๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๙๒-๗๙๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๒๗-๙๔๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๗๕-๕๘๐



๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นได้ว่า การใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ทำละเมิด แม้การที่หน่วยงานของรัฐจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่กรณีอายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะกรณีฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดได้ถึงแก่ความตาย และหน่วยงานของรัฐมาฟ้องทายาทให้รับผิดชอบเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปี นับแต่หน่วยงานของรัฐได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องทายาทให้รับผิดชอบดังกล่าวได้พ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้มีมูลคดีสืบเนื่องมาจากการที่กรมสุลกการ (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับรายงานการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ที่ไต่ยื่นใบขนสินค้าขาออก โดยแอบอ้างหมายเลขคอนเทนเนอร์ของผู้ส่งออกรายอื่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวมิได้มีการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใด โดยการตรวจปล่อยตามใบขนสินค้าขาออกดังกล่าว มีนายตรวจสุลกการและนาย ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งสุลกการักษ์ ร่วมกันกระทำการโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต



ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปบัตรภาษีอันเกิดจากการที่นาย ส. ตรวจปล่อยสินค้าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. เป็นเงินชดเชยค่าภาษีจำนวน ๔๔๔,๖๕๙.๐๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และต่อมาได้มีคำสั่งที่ ๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ให้นาย ส. กับนายตรวจศุลกากรร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากนาย ส. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ให้ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๔๔๔,๖๕๙.๐๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือเตือนให้ชำระหนี้แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดนำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๖๔๓.๔๔ บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๔๔,๖๕๙.๐๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕)^{๔๑} มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง^{๔๒} และมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม^{๔๓} ประกอบกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ

^{๔๑-๔๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความย่อมระงับเหตุลงในการนี้ดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

(๕) เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี

มาตรา ๔๔๘ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

มาตรา ๑๗๕๔

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๙๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหน้าที่นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก



มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่ท่าละเมิด แม้การที่หน่วยงานของรัฐจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่กรณีอายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะกรณีฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้ท่าละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงเท่านั้น เมื่อต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้ท่าละเมิดได้ถึงแก่ความตาย และหน่วยงานของรัฐมาฟ้องทนายทให้รับผิดชอบเพื่อการท่าละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่หน่วยงานของรัฐได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่เมื่อการฟ้องทนายทให้รับผิดชอบดังกล่าวได้พ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ท่าละเมิด ย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๑๖๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จะเป็นการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายภายในอายุความสิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบท่าละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผลให้อายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากนาย ส. สะดุดหยุดลงก็ตาม แต่เมื่อต่อมานาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ และผู้ฟ้องคดีเรียกให้ทนายทของนาย ส. รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการท่าละเมิดของนาย ส. แต่ทนายทเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ขอให้ศาลพิพากษาให้ทนายทรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่การยื่นฟ้องคดีดังกล่าวได้ล่วงเลยระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันวางฎีกาเพื่อเบิกเงินตามบัตรภาษีที่ผู้ฟ้องคดีออกให้ ที่ถือว่ามีท่าละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณา และแม้ปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องนี้ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จะมีได้มีการว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่))



**๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทนายทชดใช้
คำสั่งใหม่ทดแทน**

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๕๒-๙๕๕

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๐๓๑-๑๐๓๔

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๕๘๐-๕๘๕

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๒๖-๖๒๙

**๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้
คำสั่งใหม่ทดแทน**

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๒๘-๖๓๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๗๙๓-๗๙๔

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๕๕-๙๖๑

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๕๘๕-๕๘๘

บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๒๐๙-๑๒๑๐

คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๐๓๕-๑๐๔๖

คู่มือที่ ๘ หน้า ๕๘๙-๕๙๘

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๒๐๗-๑๒๐๘

คู่มือที่ ๒ หน้า ๗๓๗-๗๔๑

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๙๖๓-๙๖๘

คู่มือที่ ๖ หน้า ๑๐๔๖-๑๐๔๙

คู่มือที่ ๗ หน้า ๖๑๗-๖๒๔

คู่มือที่ ๘ หน้า ๕๙๘-๖๐๒

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินที่มีการซื้อขายดังกล่าวเป็นที่ดินตาบอด มีราคาซื้อขายกันร้อยละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านหน้าติดทางสาธารณะ สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงดีกว่า



จึงควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน ไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินที่เป็นธรรม ในอัตราไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๙๒๒๒ ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปลงถูกเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบูนุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยเห็นว่าไม่ปรากฏหลักฐานการซื้อขาย ที่ดินที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใช้บังคับ และเมื่อตรวจสอบย้อนหลัง ๓ ปี ไม่พบหลักฐาน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ได้แจ้งการซื้อขายสูงกว่าราคาประเมิน จึงมีมติกำหนด ค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก เอ หน่วยที่ ๕ มีราคาประเมิน ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้อัตรา ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าทดแทน เพิ่มอีกไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่ดินอัตราไร่ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๑๗๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๑๗๑ ตั้งอยู่ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ ในราคาไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีสภาพ เช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและตามภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งที่ดินดังกล่าวท้ายคำฟ้อง อยู่ห่างจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มิได้ปฏิเสธเกี่ยวกับ สภาพและระยะห่างของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงน่าเชื่อว่าที่ดินทั้งสองแปลงนั้น



อยู่ไม่ไกลจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีจริง แม้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจะจดทะเบียนซื้อขายกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในคดีนี้ประมาณ ๘ ปี แต่โดยปกติของราคาที่ดินย่อมมีราคาสูงขึ้นอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ ของกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอด ดังนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ณ วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในคดีนี้มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓) จึงควรมีราคาไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเช่นเดียวกันและอยู่ไม่ไกลกับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีย่อมมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{*} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ในการนี้ เมื่อพิจารณาจากแผนที่

^{*} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่นำไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้อสังหาริมทรัพย์ที่ทิ้งขึ้นนั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทน เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องจ่ายเงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะสำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย

การคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย



ของที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีอาณาเขตด้านใดติดทางสาธารณะ จึงมีลักษณะเป็นที่ดินตาบอด ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านหน้าติดทางสาธารณะ สภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงดีกว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว เมื่อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสภาพดีกว่า เพราะติดถนนสาธารณะ จึงควรมีราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเวนคืนไม่ต่ำกว่าไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ประโยชน์จากการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินที่เป็นธรรม ในอัตราไร่ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท จึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น อีกจำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๑,๓๓๙,๒๕๐ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๗/๒๕๖๓)

การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ย่อมต้องคำนึงถึงสภาพ และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย จึงจะเกิดความเป็นธรรม แก่ผู้ถูกเวนคืนตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาแล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ พบว่ามีราคา ของที่ดินใกล้เคียงกันมาก จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นฐาน แล้วเพิ่มเงินค่าทดแทนตามอัตราส่วนของประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็นที่อยู่อาศัยอีกร้อยละ ๗๑ และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง จึงเพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มให้แล้วก็ตาม แต่เมื่อ ไม่ปรากฏว่าการกำหนดค่าทดแทนดังกล่าว ได้คำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ประกอบการพิจารณาด้วย การกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ค. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๖ เลขที่ ๒๑ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อสร้างสะพานตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ถนนนนทบุรี ๑ กับสร้างและขยายถนนต่อเชื่อม คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ได้พิจารณา หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นว่า ส่วนใหญ่ราคาซื้อขายและราคาจำนองของธนาคารพาณิชย์จะต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ส่วนราคาเสนอขายในรัศมี ๒ กิโลเมตร จากแนวเขตเวนคืน หลังจากที่ได้มีการต่อรองราคาแล้ว จะมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประมาณร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๑๐๐ จึงเห็นควรให้ แยกประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยนำราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ มาคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา และกำหนดเงินค่าทดแทน และได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๕๙,๑๓๑.๘๐ บาท ที่ดินที่ถูกเวนคืน ๑๕๖ ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๙,๒๒๔,๕๖๐.๘๐ บาท และเงินค่าทดแทนอื่น ๆ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๙,๒๓๔,๕๖๐.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งต่อมารัฐมนตรีฯ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๑,๑๗๙,๐๗๙.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ ราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและราคาจดทะเบียนจำนองที่ดินที่แจ้งไว้ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษี บำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ส่วนราคาเสนอขายที่ดินในบริเวณ



รัศมี ๒ กิโลเมตร จากแนวเขตเวนคืน หลังจากที่ได้มีการต่อรองราคา เมื่อนำมาแยกประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินออกเป็นอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และที่ดินว่างเปล่าในทำเลที่คล้ายคลึงกัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ พบว่ามีราคาของที่ดินใกล้เคียงกันมาก จึงใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นฐาน แล้วเพิ่มเงินค่าทดแทนตามอัตราส่วนของประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยอีกร้อยละ ๗๑ และเนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง จึงเพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มให้แล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมต้องคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ประกอบการพิจารณาด้วย จึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามแผนผังแสดงที่ตั้งแปลงที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับสรุปรายการประเมินเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี เปรียบเทียบกับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๘๓ ของนาย ป. และแปลง ท.๘๔ ของนาย ม. ว่า ที่ดินที่ตั้งอยู่ติดกับที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีด้านทิศเหนือ คือ ที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๘๓ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง มีสภาพทำเลและที่ตั้ง รถยนต์เข้าออกไม่ได้ จุดศูนย์กลางของที่ดินห่างจากถนนหรือซอย ๔๐๐ เมตร รูปแปลงหลายเหลี่ยม ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบจำกัดฝั่งเมืองสี่เหลี่ยมเกก ลักษณะการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสิ่งปลูกสร้างประเภทศาลาพักไม้ รั้วสังกะสี+ไม้ อาคารคอนกรีตไม้ ๒ ชั้น อายุ ๑๘ ปี สภาพดี มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินแปลง ท.๘๔ เนื้อที่ ๖๘ ตารางวา ถูกเวนคืนทั้งแปลง มีสภาพทำเลและที่ตั้ง รถยนต์เข้าออกไม่ได้ จุดศูนย์กลางของที่ดินห่างจากถนนหรือซอย ๓๘๐ เมตร รูปแปลงหลายเหลี่ยม ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบจำกัดฝั่งเมืองสี่เหลี่ยมเกก ลักษณะการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารไม้ ๑ ชั้น รั้วสังกะสี ห้องน้ำสังกะสี อายุ ๒๔ ปี สภาพดี มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงที่ ท.๘๖ ของผู้ฟ้องคดีมีสภาพและทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๘๓ และแปลง ท.๘๔ (โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนทั้งแปลง เนื้อที่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา สภาพทำเลและที่ตั้ง รถยนต์เข้าออกไม่ได้ จุดศูนย์กลางของที่ดินห่างจากถนนหรือซอย ๓๘๐ เมตร รูปแปลงหลายเหลี่ยม ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขอบจำกัดฝั่งเมืองสี่เหลี่ยม ลักษณะการพัฒนาที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารคอนกรีต-ไม้ ๒ ชั้น อายุ ๒๐ ปี สภาพดี มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ตารางวาละ ๒๖,๖๐๐ บาท) ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรแตกต่างจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ต้องเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๒๖,๖๐๐ บาท เป็นฐานแล้วเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรมในราคาตารางวาละ ๖๖,๖๙๐ บาท เท่ากับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๙๓ และแปลง ท.๙๔ คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๐,๔๐๓,๖๔๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ จำนวน ๙,๒๒๔,๕๖๐.๙๐ บาท จึงคงเหลือเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๑๗๙,๐๗๙.๒๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลง ท.๙๔ เป็นที่ดินแปลงเล็ก ย่อมมีราคาประเมินทุนทรัพย์ สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินที่ต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีที่มีเนื้อที่มากกว่าสองเท่าตัว นั้น เห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็นราคาที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อกำหนดราคา ค่าทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น แต่การพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นตามมาตราดังกล่าว ประกอบด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๙,๐๗๙.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๖๓)

การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยมิได้นำสภาพ และทำเลที่ตั้งที่แท้จริงของที่ดินมาพิจารณา อีกทั้งมิได้นำราคาค่าทดแทนที่ดิน ของที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งคล้ายคลึงกันมาพิจารณาประกอบ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. โดยที่ดินของนาย ส. โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอเมือง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา และเนื้อที่ ๑ งาน ๗ ตารางวา



ตามลำดับ ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๐ สายแยกถนนรัชดาภิเษก-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (รามอินทรา) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการประเมินราคาค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ดิน โดยกำหนดว่าราคาค่าทดแทนต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และถ้าที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินแปลงใหญ่ ถูกเวนคืนแล้วเจ้าของที่ดินไม่เสียประโยชน์ จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กำหนดราคา ส่วนที่ดินแปลงใดมีสภาพเป็นถนนซอย จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และจะกำหนดราคาค่าทดแทนให้เป็นรายแปลง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทั้งสองแปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ แปลงที่ ๑๕๙ ราคาตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ แปลงที่ ๑๖๒ ราคาตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๒๓,๐๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงในราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ทำให้ที่ดินแปลงที่ถูกเขตทางได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราที่แตกต่างกัน และการพิจารณาดังกล่าวยังมิได้มีการนำสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลงที่ถูกเขตทางที่ไม่ปรากฏราคาซื้อขายมาเปรียบเทียบกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินแปลงที่ปรากฏราคาซื้อขาย และยังมีได้พิจารณาถึงการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ของที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเขตทาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงวางแนวทางในการกำหนดราคาค่าทดแทน ดังนี้ ... (๓) ที่ดินที่ถูกเขตทางทั้งแปลงหรือที่ดินที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดลง หรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน ให้กำหนดราคาค่าทดแทนชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทน... สำหรับค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เห็นว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดต่อกัน สภาพทำเลเป็นที่ว่าง ถูกเวนคืนเกินหนึ่งในสอง ที่ดินส่วนที่เหลือเป็นแนวยาวไปตามแนวถนน ถือว่าได้รับความเสียหายจากการเวนคืน เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายร้อยละ ๒๐ โดยให้รับเพิ่มราคาค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ จากเดิมตารางวาละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๒๖,๔๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ จากเดิมตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการ



พิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจค่าทดแทนที่ดิน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๑๘,๖๐๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ เพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท ตามเนื้อที่ที่ถูกเขตทางจริง และให้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงสำหรับที่ดินทั้งสองแปลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาที่ต่ำกว่าราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงข้างเคียงมากและแตกต่างกันอย่างชัดเจน แม้ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดต่อกัน สภาพทำเลเป็นที่ว่าง ถูกเวนคืนเกินหนึ่งในสอง ที่ดินส่วนที่เหลือเป็นแนวยาวไปตามแนวถนน ถือว่าได้รับความเสียหายจากการเวนคืน เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายร้อยละ ๒๐ ก็ตาม แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ก็ยังมีได้นำสภาพที่แท้จริงของที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณา และยังมีได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๓๘๔ แปลงที่ ๑๖๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๐ แปลงที่ ๑๖๐ ที่เป็นที่ดินแปลงข้างเคียงซึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งคล้ายคลึงกันมาพิจารณาประกอบ การพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๔๙ วรรคสอง^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ แปลงที่ ๑๖๒ เนื้อที่ ๑ งาน ๗ ตารางวา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ติดกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๓๘๔ แปลงที่ ๑๖๑ แม้ที่ดินทั้งสองแปลงจะอยู่ติดกับถนนนวมินทร์เหมือนกันก็ตาม แต่โดยสภาพและรูปร่างของที่ดินที่ปรากฏในแผนผัง R.O.W. เห็นได้ว่า ที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ มีรูปที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนที่ดินแปลงที่ ๑๖๒ ของผู้ฟ้องคดีมีรูปที่ดินเป็นสามเหลี่ยม เนื้อที่เล็กกว่ามาก เป็นการยากที่จะพัฒนาให้เป็นที่ดินสำหรับประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งผิดกับที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ ที่มีขนาดใหญ่กว่า สามารถใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้มากกว่าการเป็นที่อยู่อาศัย ดังนั้น แม้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงจะอยู่ติดกัน สภาพทำเลอยู่ติดถนนนวมินทร์เหมือนกันก็ตาม แต่การใช้ประโยชน์ของที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อยกกว่าที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ ราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เท่ากับราคาที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ แต่ควรมีราคาลดลงจากราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ ร้อยละ ๒๐ เมื่อที่ดินแปลงที่ ๑๖๑ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๔๘,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ แปลงที่ ๑๖๒ จึงควรมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๓๘,๔๐๐ บาท

ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ แปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดี เนื้อที่ทั้งแปลง ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา มีสภาพเป็นที่ว่างเปล่า ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้างที่อยู่ติดกับถนนนวมินทร์ไม่มากนัก ประมาณ ๑๖ เมตร มีความลึกจากถนนนวมินทร์มากประมาณ ๓๓๐ เมตร ลักษณะรูปที่ดินเป็นแบบเส้นกว้างเดียว จึงทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินทำได้จำกัด อีกทั้งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ทำให้การซื้อขายทำได้ยากกว่าที่ดินแปลงเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงใกล้เคียงกัน คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๐๐ แปลงที่ ๑๖๐ ซึ่งมีสภาพเป็นร้านค้าวัสดุ ที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีด้านกว้างที่ติดกับถนนนวมินทร์ไม่มากนัก เช่นเดียวกับที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดี แต่มีความลึกจากถนนนวมินทร์เข้ามาประมาณหนึ่งในสามของที่ดินดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าที่ดินทั้งสองแปลงมีสภาพแตกต่างกัน จึงไม่อาจกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดีให้เท่ากับราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ ได้ และเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ มีการพัฒนาโดยการถมดินแล้ว ใช้เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ส่วนที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่าง ไม่ได้มีการถมดิน ราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๕๙ ของผู้ฟ้องคดีย่อมมีราคาต่ำกว่าที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ โดยควรมีราคาลดลงจากราคาค่าทดแทนที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ ร้อยละ ๑๕ เมื่อที่ดินแปลงที่ ๑๖๐ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๓๒,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดี โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ แปลงที่ ๑๕๙ จึงควรมีราคาค่าทดแทนตารางวาละ ๒๗,๒๐๐ บาท อนึ่ง สำหรับข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี คือ แปลงที่ ๑๕๙ และแปลงที่ ๑๖๒ ควรมีราคาเท่ากัน เพราะเป็นที่ดินแปลงต่อเนื่องกัน และควรใช้ราคาที่ดินแปลงที่ ๑๖๒ เป็นราคาค่าทดแทนทั้งสองแปลง นั้น เห็นว่า หากนำที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีมารวมกันแล้วคิดราคาค่าทดแทนรวมกันไป ก็ต้องพิจารณาว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีรูปร่างยาวเป็นเส้นกว้างเดียว ราคาที่ดินในส่วนที่ติดถนนนวมินทร์จะมีราคาสูง ส่วนที่ดินที่ถัดออกไปจะต้องมีราคาลดลง



โดยไม่อาจมีราคาเดียวกันตลอดทั้งแปลงได้ เมื่อนำราคาทั้งหมดมาเฉลี่ยจึงควรเป็นราคา
ที่ควรจะเป็นของที่ดินแปลงดังกล่าว

สำหรับเงินค่าทดแทนความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงนั้น
ในการพิจารณาว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่เหลือมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ จะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบสภาพของที่ดินก่อนการเวนคืนกับภายหลังการเวนคืนว่าที่ดินส่วนที่เหลือมีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทำให้ที่ดินมีศักยภาพดีขึ้นหรือด้อยลง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
ก่อนการเวนคืนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ มีเนื้อที่ ๑ งาน ๗ ตารางวา เมื่อถูกเขตทาง
คงเหลือเนื้อที่เพียง ๑๓.๗ ตารางวา แม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจะอยู่ติดต่อกับที่ดินส่วนที่เหลือด้านใต้
ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ ซึ่งอาจปรับปรุงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ แต่มูลค่าที่ดินส่วนที่เหลือ
ด้านใต้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ มีมูลค่าลดลง จึงทำให้มูลค่าของที่ดินส่วนที่เหลือ
ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ลดลงจากเดิมด้วย กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์
ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน เข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ กำหนดไว้ ข้อ (๓) ที่ให้กำหนดราคาค่าทดแทนชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของราคาค่าทดแทน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง
ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ศาลกำหนดให้ คือ ราคатарางวาละ ๓๘,๔๐๐ บาท
ที่ดินส่วนที่เหลือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนตารางวาละ
๗,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๒๑๖ บาท

ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เนื้อที่ทั้งแปลง ๑๓ ไร่ ๑ งาน
๙๙ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อถูกเขตทาง คงเหลือเนื้อที่ ๕ ไร่
๑ งาน ๓๓ ตารางวา สภาพและรูปร่างของที่ดินถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง คือ แปลงที่ถูกแบ่งออก
ด้านทิศเหนือ เหลือเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา มีสภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวตลอดแนว
ถนนที่ตัดใหม่ ไม่ติดถนนนามินทร์ ซึ่งแม้จะมีด้านยาวติดถนนตัดใหม่ แต่มีความกว้างสูงสุด
ประมาณ ๑๑ เมตร รูปร่างที่ดินเปลี่ยนไปจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยม กรณีจึงถือได้ว่าที่ดิน
ส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ศาล
กำหนดให้ คือ ราคатарางวาละ ๒๗,๒๐๐ บาท จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนตารางวาละ ๕,๔๔๐ บาท
เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือแปลงที่ถูกแบ่งออกด้านทิศเหนือมีเนื้อที่ ๕๒๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายเป็นเงิน ๒,๘๔๕,๑๒๐ บาท สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือ
แปลงที่ถูกแบ่งออกด้านทิศใต้ เหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๙ ตารางวา มีสภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ยาวตลอดแนวถนนที่ตัดใหม่ ด้านทิศตะวันออกยังคงติดถนนนามินทร์ แต่ความกว้างของที่ดิน



ลดลง เหลือเพียงความกว้างประมาณ ๔-๓๐ เมตร จากความกว้างเดิมที่มีความกว้าง ๗๐ เมตร
 รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปจากสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าที่ดิน
 ส่วนที่เหลือดังกล่าวมีทั้งส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและส่วนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ
 ความเสียหาย กล่าวคือ ครึ่งหนึ่งของที่ดินประมาณเนื้อที่ ๒ ไร่ ๔.๕ ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้าน
 ทิศตะวันตกจะมีความกว้างประมาณ ๑๐.๕๐-๒๐ เมตร แม้ด้านยาวจะอยู่ติดถนนตัดใหม่
 แต่เนื่องจากรูปแปลงที่ดินมีความกว้างไม่มากตลอดแปลง ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
 ส่วนที่ดินอีกครึ่งหนึ่งประมาณเนื้อที่ ๒ ไร่ ๔.๕ ตารางวา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีความกว้าง
 ตั้งแต่ ๒๐-๓๐ เมตร พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเสียหาย ที่ดินมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนื่องจาก
 ได้รับประโยชน์จากการเวนคืน เพราะความยาวติดทางตัดใหม่ตลอดแนว โดยในส่วนที่ได้รับ
 ความเสียหาย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๔.๕ ตารางวา นั้น ควรจะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
 สำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ศาล
 กำหนดให้ คือ ตารางวาละ ๒๗,๒๐๐ บาท ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ
 กำหนด คือ ตารางวาละ ๕,๔๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๗๖,๔๘๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าทดแทนให้แก่
 ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๐,๑๖๓,๕๓๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
 ที่ อ.๔๘/๒๕๖๓)

ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน นอกจาก
 จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ยังต้องพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทน
 อย่างเป็นธรรม โดยต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง
 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ด้วย ดังนั้น แม้การกำหนด
 เงินค่าทดแทนจะได้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาประกอบการพิจารณาแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มี
 การคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนด้วย ทั้งที่ผลจากการเวนคืนที่ดินของผู้ถูกเวนคืน
 ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก การกำหนดเงินค่าทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๒๒๗ ตำบลสมอแข
 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๙๕ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่
 บางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน



ในท้องที่ตำบลคันไช้ ตำบลบ้านยาง ตำบลท่างาม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลทับยายเชียง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม ตำบลบ้านกลาง ตำบลวังทอง ตำบลวังพิรุณ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง และตำบลบ้านป่า ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลดอนทอง ตำบลสมอแข ตำบลอรัญญิก ตำบลในเมือง ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อก่อสร้างเขื่อนแควน้อย ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ ตามโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีและที่ดินข้างเคียงไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายตามปกติในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ หรือในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ประชุมกำหนดเงินค่าทดแทน จึงมีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโซน ๑๑ A ถูกเวนคืน ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ดังนี้ ๑. แปลงที่ ๒๐ กำหนดราคาเป็น ๓ ส่วน คือ (ก) ที่ดินติดถนนเลียยมืองระยะ ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๓.๑ ราคาประเมินไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๖๐ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (ข) ที่ดินติดถนนเลียยมืองต่อจากหน่วยที่ ๓.๑ ในแปลงเดียวกัน ระยะ ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๓.๒ ราคาประเมินไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๒ งาน ๓๘ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑๗๘,๕๐๐ บาท (ค) ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๘ ราคาประเมินไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๒๕ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๒ งาน ๑๕ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๒๖,๘๗๕ บาท ๒. แปลงที่ ๒๒ กำหนดราคาเป็น ๒ ส่วน คือ (ก) ที่ดินติดถนนเลียยมืองต่อจากหน่วยที่ ๓.๑ ในแปลงเดียวกันระยะ ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๓.๒ ราคาประเมินไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๑ งาน ๖๐ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (ข) ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๗ ตั้งอยู่ในหน่วยที่ ๘ ราคาประเมินไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๒๕ บาท ถูกเวนคืน ๓ ไร่ ๖๙ ตารางวา คิดเป็นเงิน ๑๕๘,๖๒๕ บาท ๓. แปลงที่ ๒๑ อยู่ในหน่วยที่ ๓.๑ ราคาประเมินไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืนจำนวน ๑๐ ตารางวา เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้พิจารณาเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกจำนวน ๔,๓๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดี สภาพที่ดินเป็นที่นา รูปที่ดินเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แนวเขตด้านกว้างทางทิศเหนือเอียงทำมุมขึ้นเล็กน้อย แนวเขตทางด้านทิศใต้ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) หักยื่นออกไปเป็นมุมสามเหลี่ยมกับทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) ลดหล่นกันไป การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาเดียวกันทั้งแปลง แต่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดเป็นระยะห่างจากทางหลวง เป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยนำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาประกอบการพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ต้องพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรม โดยต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการเวนคืนอยู่บ้างเนื่องจากมีแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตร แต่ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบอาชีพทำนา เมื่อถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา หรือประมาณร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียที่ทำกินในที่ดินดังกล่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๙๕ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงใหญ่ ด้านทิศใต้ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) แม้ด้านทิศใต้จะหักยื่นออกไปเป็นมุมสามเหลี่ยมกับทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคืนสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้สะดวก แต่เมื่อถูกเวนคืนแล้วแนวเวนคืนตัดผ่านตรงกลางที่ดิน ทำให้รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปกลายเป็นที่ดิน ๒ แปลง แม้ภายหลังการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศใต้จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ยังติดทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) และยังสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ตามเดิม แต่รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง ใช้ประโยชน์ได้จำกัด นอกจากนี้ ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศเหนือจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนมาก ไม่สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ดังเดิมและรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมาก การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่ได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้อง



จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๖๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้จำนวน ๕๖๙,๓๗๕ บาท คิดเป็นเงิน ๓๔๑,๖๒๕ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๔๑,๖๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๖๓)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำสวนยางพาราเพื่อประกอบอาชีพ แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งแปลงจะต้องถูกเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีสิทธิตกลงราคาหรือมีสิทธิที่จะเลือกขายที่ดินในส่วนใด การกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงควรพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจะต้องเวนคืน โดยแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินติดถนนซอยระยะทาง ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่สอง ที่ดินส่วนที่เหลือ ๓ ไร่ ๗๔ ตารางวา ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม กรณีสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีโดยมีราคาเดียวกันทั้งแปลงเท่ากับราคาที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้สูงไปกว่าราคาซื้อขายของที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่มีสภาพทำเลและการใช้ประโยชน์ทำนองเดียวกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา และได้ใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำสวนยางพารา โดยต้นยางพาราในที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๑ ปี ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาค ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทา



อุทกภัยเมืองพัทลุง (คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ที่ดินในหน่วยต่ำสุด ราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับที่ดินในหน่วยอื่น ๆ ให้ปรับเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินในหน่วยที่ ๓ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท และส่วนที่สอง ที่ดินในหน่วยสุดท้าย ที่ดินส่วนที่เหลือ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๔ ตารางวา ราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓๑๘,๕๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้ (ต้นยางพารา) จำนวน ๑ รายการ (๔๕๐ ต้น) ราคาค่าต้นละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๑,๑๐๖,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท แต่รัฐมนตรีฯ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๑,๑๔๔,๒๕๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มอีกจำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนไว้สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แล้วก็ตาม แต่โดยที่ปรากฏตามคำชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รายนาง ร. กับนาย ศ. เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๒๑.๘๐ บาท สภาพที่ดินเป็นที่สวนยางพารา ทำเลที่ตั้งติดทางสาธารณประโยชน์ และอยู่ห่างจากที่ดินพิพาทเป็นระยะทาง ๑,๑๔๘.๒๔๘ เมตร ที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงควรมีราคาค่าทดแทนใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว



นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าก่อนมีการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำสวนยางพาราเพื่อประกอบอาชีพ แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งแปลงจะต้องถูกเวนคืน ซึ่งตามหลักฐานโฉนดที่ดินระบุว่า หลังจากกันเขตที่จะต้องเวนคืนแล้ว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็จะคงเหลือเนื้อที่เพียง ๑ งาน ๗๔.๔ ตารางวา และการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง (คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีสิทธิตกลงราคาหรือมีสิทธิที่จะเลือกขายที่ดินในส่วนใด การกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงควรพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีโดยมีราคาเดียวกันทั้งแปลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีโดยแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินสภาพที่ติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ราคาไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท และส่วนที่สอง ที่ดินในหน่วยสุดท้าย ที่ดินส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๔ ตารางวา ราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน ๔๓๑,๗๕๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๗๓.๙๕ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เมื่อที่ดินที่จะต้องเวนคืนแปลงดังกล่าวมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยที่ ๓ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ คิดเป็นราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๓๗๕ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๕๙๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วจำนวน ๔๓๑,๗๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๒๕๐ บาท

สำหรับเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น นั้น แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ จะมีมติเห็นชอบให้ใช้บัญชีรายละเอียดเงินค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำไว้ จำนวน ๒๑๘ ชนิด และอนุมัติหลักการไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยได้ปรับปรุงเงินค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกจำนวน ๑๒ ชนิด ตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ท้องที่อำเภอกงหรา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ มติของคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโครงการตาปี-พุมดวง จังหวัด



สุราษฎร์ธานี และมีมติของคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินโครงการ
ห้วยสะตอ จังหวัดจันทบุรี และกำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาต้นละ
๑,๕๐๐ บาท อันเป็นราคาที่ได้พิจารณาจากราคาที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตามสภาพความเป็นจริง
แล้วก็ตาม แต่การกำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ
ดังกล่าว ยังมีได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้ถูกเวนคืนต้องสูญเสียโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราภายหลังที่จะต้องเวนคืน เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมและ
ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง^๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับแล้วเห็นว่า เงินค่าทดแทน
ต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับยังไม่เป็นธรรม การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์
ขอเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนรายการยางพาราพันธุ์ดีขนาดใหญ่
ซึ่งมีอายุ ๑๑ ปี เป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นราคาที่ไมสูงเกินกว่าความเป็นจริง
และถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดี
ถูกเวนคืนจำนวน ๔๕๐ ต้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนไม้ยืนต้นรายการต้นยางพารา
พันธุ์ดีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักราคาค่าทดแทนต้นยางพาราที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงิน
จำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มขึ้นอีก
จำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๕๙,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลา
ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ย
นับถึงวันฟ้องต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และไม่เกินจำนวน ๕๙,๔๘๕ บาท (ตามคำขอ)
และจ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๖๓)

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ
ในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืน
ได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเขตรบบไฟฟ้าตั้งอยู่ในสองหน่วย
ราคาประเมิน โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตรบบไฟฟ้า
ส่วนหนึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดีเพราะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินส่วนที่อยู่
ถัดไปจากทางระยะ ๔๐ เมตร มีความลึกไม่มากนัก โดยที่ดินทั้งสองหน่วยราคาดังกล่าว
ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกัน การกำหนดเงินค่าทดแทนเป็นสองหน่วยราคาจึงไม่สอดคล้อง
กับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี
ควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตรบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาเดียวกัน
โดยถือเป็นที่ดินหน่วยที่ ๖ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศ
กำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยน้ำพอง ๒ จังหวัดขอนแก่น
ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยอุดรธานี ๓ จังหวัดอุดรธานี ระยะทางประมาณ ๘๖ กิโลเมตร โดยกำหนด
ให้พื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดอุดรธานีเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งในเขตท้องที่ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าด้านละ ๓๐ เมตร ซึ่งที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๙๗ อยู่ในแนวเขตรบบไฟฟ้าดังกล่าวด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดอุดรธานี
เพื่อพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากแนวเขตเดินสายไฟฟ้าให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงปัจจัย
ที่มาของราคาที่ดินอันเป็นหลักการเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมิได้มีการ
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกแนวเขตสายส่งไฟฟ้า จึงไม่จ่าย
ค่าทดแทนที่ดินให้เต็มมูลค่าที่ดิน โดยคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหาข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี
ต่อมา คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
ได้พิจารณาโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นหลัก และเนื่องจากราคา
ประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวยังมีราคาต่ำไม่สะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริง จึงพิจารณาปรับเพิ่ม
ราคาที่ดินให้เป็นไปตามสภาพทำเลที่ตั้งในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ที่ดินในตำบลหนองไผ่
โซน ๓๘ บล็อก J หน่วยที่ ๖ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดเป็นไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยที่ ๗ ที่ดินนอกจากหน่วยที่ ๑-๖ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดเป็นไร่ละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการฯ ยังได้เสนอความเห็นฯ ที่ดินแปลงใดถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านในหลายหน่วยราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินสูงสุดราคาเดียวทั้งแปลง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีมติเห็นสมควรเสนอราคาที่ดินตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เว้นแต่ข้อเสนอกับให้ใช้ราคาที่ดินสูงสุดราคาเดียวทั้งแปลง เนื่องจากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าราคาที่ดิน โดยให้คำนวณจ่ายตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คือ กำหนดจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่เป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด เว้นแต่ที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ให้อัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด ในเบื้องต้นผลการสำรวจที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงสำรวจเลขที่ Ho๒๗ โซน ๓๘ บล็อก J ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่รวม ๒ ไร่ ๓ งาน ๘.๓ ตารางวา โดยแบ่งเป็นที่ดินหน่วยที่ ๖ ติดทาง ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๑.๒ ตารางวา สภาพเป็นที่สวน ราคาที่กำหนดไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๖๔๘ บาท และหน่วยที่ ๗ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗.๑ ตารางวา สภาพเป็นที่นา ราคาที่กำหนดไร่ละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๒๓๙,๗๐๘.๗๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยื่นราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกับผู้ฟ้องคดีสำรวจจริงวัดในพื้นที่จริง หากได้จำนวนเนื้อที่เท่าใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคาที่ได้กำหนดไว้ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำรวจที่ดินของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ที่ดินถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่รวม ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๘ ตารางวา แบ่งเป็นหน่วยที่ ๖ ที่สวน เนื้อที่ ๓ งาน ๑.๒ ตารางวา ราคาไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๖๔๘ บาท และหน่วยที่ ๗ ที่สวน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๒.๖ ตารางวา ราคาไร่ละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๒๒๙,๔๖๒.๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๓๙๒,๑๑๐.๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอเงินค่าทดแทนเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๑๐๗^๖ มาตรา ๑๐๘^๗

^{๔-๕} พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจ

(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน

(๒) ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่ประกาศกำหนดเขตนั้นตามสมควร

(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ ให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า

(๒) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น

(๓) การใช้ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า

(๔) การกระทำตามมาตรา ๒๙ (๓)

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖-๗} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐๗ เมื่อได้มีการประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา ๑๐๖ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้นจะปฏิเสธมิให้ดำเนินการมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีปัญหาทางเทคนิค ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อการวางระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ ได้ตามสมควรและเป็นธรรม

(๒) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดปักหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์อื่นลงใน หรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน

(๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทำขึ้น หรือทำลายหรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน

มาตรา ๑๐๘ ก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิ อื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๓) หรือ (๔) ทราบ โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น อาจยื่นคำร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ หนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

(๒) จ่ายค่าใช้ประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใดตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๓) หรือ (๔) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข



แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕^๕ และข้อ ๖^๖ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการใช้ที่ดินโดยสามารถเดินสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านเหนือที่ดินของบุคคลใดได้และประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า อันเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินและการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเช่นว่านั้นตามความเป็นธรรมและตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ฟ้องคดียังมีที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตระบบไฟฟ้าลึกเข้าไปจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ ๔๐ เมตร อีกจำนวนมาก สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันได้ แต่เมื่อที่ดินที่ถูกเขตระบบไฟฟ้า

ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และให้มีหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวทราบ สำหรับที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้คณะกรรมการประสานกับหน่วยงานที่ปกครองดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นด้วย

(๓) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่ยินยอมตกลงในจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนตาม (๒) ให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ได้ ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติและไม่ทำให้การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นลดลง ทั้งนี้ จะต้องกระทำการนั้นโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุด้วย

(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

^{๕-๖} ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕ การกำหนดราคาที่ดินเพื่อนำมากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึง

- (๑) ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
- (๒) ราคาที่ดินที่มีการกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่
- (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- (๔) สภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดิน

ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน จากราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕ ตามเหตุและวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕ เว้นแต่เป็นที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้า ซึ่งมีระยะห่างจากแนวเสาในรัศมีสี่เมตร ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละร้อยของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕

(๒) ที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละร้อยของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕



เป็นที่ดินส่วนที่อยู่ด้านหน้าติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งถือว่ามียศกยภาพในการพัฒนา ย่อมทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความเสื่อมประโยชน์หรือมีความด้อยค่ามากกว่าที่ดินที่ไม่ติด ทางสาธารณประโยชน์ที่ถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า แนวเขตระบบไฟฟ้าดังกล่าวพาดผ่านที่ดินส่วนที่ติดทางสาธารณประโยชน์ โดยมีที่ดินส่วนที่อยู่ นอกแนวเขตระบบไฟฟ้าด้านที่ติดทางสาธารณประโยชน์มีลักษณะเป็นเศษเสี้ยว ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตระบบไฟฟ้ามีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดี เพราะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินส่วนที่อยู่ถัดไปจากทางระยะ ๔๐ เมตร มีความลึก ไม่มากนัก โดยที่ดินทั้งสองหน่วยราคาคงกล่าวใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกัน การกำหนดเงิน ค่าทดแทนเป็นสองหน่วยราคาจึงไม่สอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตระบบไฟฟ้า ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาเดียวกัน โดยถือเป็นที่ดินหน่วยที่ ๖ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ราคาตามที่ถูกผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ไว้ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกแนวเขต สายไฟฟ้าเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๘ ตารางวา จ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดไว้ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๗๙,๘๕๒ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๑๑๐.๒๐ บาท จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๗๔๑.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวตามอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามประกาศและตามช่วงเวลาธนาคารออมสินประกาศ กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๓)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อกระทรวงคมนาคมได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนไว้ว่า การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ทุกหน่วยงานใช้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนตามหนังสือ ที่ คค ๖๒๐๙/สอ ๔๒๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ การที่คณะกรรมการกำหนดราคา เบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ยังคงใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ในท้องที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกระทรวงพาณิชย์ มาคำนวณค่าทดแทน



สิ่งก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นราคาวัสดุก่อสร้างที่ย้อนหลังไปถึง ๔ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และในวันดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยาใหม่เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่ง ห้าคูหา ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเข้าเมืองแม่ใจ พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจประมาณราคาค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยใช้บัญชีราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงานที่สำนักงานหลวงที่ ๒ (แพร่) เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ (= ๑๓๒) คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาและมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๕,๗๐๐,๒๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้เพิ่มค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีอีก ๕๑,๑๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนเพิ่มอีก จำนวน ๒,๔๔๘,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๘ (๕) กำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ เพียงว่า เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้นั้น พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนไว้ดังนี้ (๑) ค่าวัสดุ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใช้ราคาตามบัญชีของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (๒) ค่าแรงก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใช้ตามบัญชีค่าแรงของสำนักงานประมาณ (๓) ค่ารื้อถอน กำหนดให้ร้อยละ ๑๕ ถึงร้อยละ ๒๐



ของค่าแรงก่อสร้าง และกำหนดให้ตามอัตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด ส่วนค่าธรรมเนียมอนุญาตรื้อถอนและค่าป้องกันอุบัติเหตุของการรื้อถอนและปลูกสร้างอาคาร กำหนดให้ตามอัตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด (๔) ค่าธรรมเนียมอนุญาตปลูกสร้างกำหนดให้ตามอัตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด (๕) ค่าออกแบบและควบคุมงาน ถ้าวางเงินค่าปลูกสร้างไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กำหนดให้ร้อยละ ๔ ของค่าปลูกสร้างใหม่ ส่วนที่เกิน ๑๐ ล้านบาท กำหนดให้ร้อยละ ๓.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ (๖) ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี กำหนดให้ตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (๗) ค่าเช่าบ้านและสำนักงาน กำหนดให้ร้อยละ ๒.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ และ (๘) ค่าเสื่อมราคา จะหักค่าเสื่อมตามบัญชีอัตราที่กรมโยธาธิการใช้ปฏิบัติในการเวนคืน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กระทรวงคมนาคมได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ทุกหน่วยงานใช้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณากำหนดค่าทดแทน ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นเงินจำนวน ๕,๗๐๐,๒๕๖ บาท โดยใช้บัญชีราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงานที่สำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ มาใช้ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการประกาศใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้อิงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามที่เป็นจริง ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงคมนาคมกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และแม้ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะได้นำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาคำนวณค่าทดแทนใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ในการคำนวณเพื่อกำหนดค่าทดแทนในส่วนของวัสดุก่อสร้างของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก็ยังคงใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกระทรวงพาณิชย์ มาคำนวณค่าทดแทนสิ่งก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นราคาวัสดุก่อสร้างที่ย้อนหลังไปถึง ๔ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และในวันดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยาใหม่เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงต้องนำบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้ในการคำนวณ



เพื่อกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงจะต้องตามความเป็นจริง และเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี การกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงยังคงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี โดยนาย ศ. วิศวกรโยธา ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งได้ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดยสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ที่ประกาศใช้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครอบคลุมถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปัจจุบัน (เดือนกันยายน ๒๕๕๐ = ๑๓๔.๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับการแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น) และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งคัดค้านถึงวิธีการคำนวณประมาณราคา ค่าทดแทนดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งจะได้ค่าทดแทนจำนวน ๘,๕๓๖,๗๐๒ บาท แต่เนื่องจากดัชนีราคาสินค้าที่นาย ศ. นำมาคำนวณนั้น เป็นดัชนีราคาสินค้า ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๐ มิใช่ดัชนีราคาสินค้า ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเดือนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงควรใช้ดัชนีราคาวัสดุ ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนมาใช้ในการคำนวณค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงจะเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้น เมื่อนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (= ๑๓๒.๗๐) ซึ่งเป็นเดือนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามวิธีการประมาณราคาฯ ของนาย ศ. จะได้ค่าทดแทนจำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๑๒,๐๓๒.๔๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามจำนวนดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วจำนวน ๕,๗๕๑,๔๐๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีกจำนวน ๒,๖๖๐,๖๒๖.๔๗ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเพิ่มเพียง ๒,๔๔๘,๘๕๐ บาท จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๔๔๘,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒/๒๕๖๓)



บทบัญญัติมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่จะจ่ายค่าทดแทนให้เฉพาะบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น

ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างย่อมอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กล่าวคือ รัฐจะรับผิดชอบค่าทดแทนเฉพาะในส่วนที่เป็นราคาแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง โดยถือเอาราคาส่งปลูกสร้างในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น มิใช่ราคาในขณะที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงราคาส่งปลูกสร้างที่ต้องหักค่าเสื่อมราคาออกตามระยะเวลาด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒ ตำบลหัวหมาก (หัวหมากฝั่งใต้) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ (ถนนร่มเกล้า) พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เฟิงที่จอดรถ ลานจอดรถ รั้วคอนกรีต ๓ ด้าน และประตูรั้วเหล็ก โครงสร้างใต้ดิน บ้ายโฆษณา รั้ว ค.ส.ล. ลานคอนกรีต พืชผลต้นไม้ อาคารคลุมปั๊มจ่ายน้ำมัน อาคารห้องน้ำบริการลูกค้าและร้านค้า ซึ่งเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวสิ้นอายุ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ดำเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ (ถนนร่มเกล้า) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้อำนาจ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางละ ๘๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๘,๑๔๙,๕๙๐ บาท กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตลาดลง ราคาตารางละ ๑๒,๗๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓,๑๔๘,๓๑๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเลขที่ KK๖ ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนี้ อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น เป็นเงิน ๔๗,๑๒๓,๑๒๔ บาท อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เป็นเงิน ๖,๘๗๓,๖๘๑ บาท เฟิงที่จอดรถ เป็นเงิน ๑๙๔,๘๙๐ บาท ลานจอดรถ รั้ว ๓ ด้าน และประตูรั้วเหล็ก เป็นเงิน ๑,๖๙๐,๗๖๓ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕,๘๘๒,๔๕๘ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน



ส่วนที่ถูกเวนคืนจากราคาตารางวาละ ๘๕,๗๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงจากราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้จากการให้บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดิน เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๕๔ เดือน เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด เป็นเงิน ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการให้คริสตจักรอภิสุทธิสถานเช่าอาคาร เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๖ เดือน เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการให้เช่าอาคารเป็นสถานที่ฝึกสอนเทควันโด เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการให้ร้านอาหาร เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการประกอบกิจการสนามแบดมินตัน เป็นเงิน ๑๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการประกอบกิจการศูนย์กีฬา เป็นเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งหมด เป็นเงิน ๔,๗๐๖,๐๐๐ บาท และค่าขนย้ายเศษวัสดุที่รื้อถอน เป็นเงิน ๒,๓๕๓,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากราคาตารางวาละ ๘๕,๗๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ไม่เพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง ไม่เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและไม่พิจารณารายการสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานบริการน้ำมัน เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังเป็นสิทธิของผู้เช่าและไม่กำหนดค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๘๑๖,๘๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในส่วนของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยใช้วิธีการคำนวณค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง โดยได้พิจารณาจากราคาที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์กรรมแปลงใหญ่ที่มีราคาสูงสุด แปลงลำดับที่ ๕๔ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๖๗,๐๐๐ บาท เทียบกับราคา



ที่ดินที่อยู่ริมถนนศรีนครินทร์ฝั่งด้านทิศเหนือของถนนกรุงเทพกรีฑาที่มีราคาต่ำสุดแปลงลำดับที่ ๘ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๗๙,๗๐๐ บาท เมื่อเอาราคาสูงสุดดังกล่าวหักลบกับราคาต่ำสุดได้ผลต่างตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท จึงได้นำผลต่างดังกล่าวมาเป็นราคาค่าทดแทนที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินในลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๘ (ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินในลำดับที่ ๗) ให้ได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงในราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท เท่ากันทุกราย โดยมีได้พิจารณาว่าที่ดินแต่ละแปลงจะมีสภาพทำเลและศักยภาพการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่นใด และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีรูปแบบแปลงที่ดินเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้าของที่ดินมีลักษณะเป็นแนวเฉียง ก่อนเวนคืนที่ดินอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นถนนสายหลัก แต่หลังเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือไม่ติดถนนศรีนครินทร์ ไม่สามารถออกสู่ถนนศรีนครินทร์ได้โดยตรงเช่นเดิม จึงเห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีรูปแบบแปลงที่ดินและสภาพทำเลที่แตกต่างจากที่ดินแปลงเปรียบเทียบกับอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะที่มีการเวนคืน ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว เห็นได้ว่า กฎหมายต้องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เพื่อชดเชยให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในการเสียสละอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ส่วนรวม ซึ่งค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจะแตกต่างไปจากค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าความเสียหายทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถูกกระทำละเมิดได้รับความเป็นธรรมเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น จึงทำให้ค่าความเสียหายไม่ได้มีเพียงแต่มูลค่าที่แท้จริงของที่ดินเท่านั้น แต่ยังรวมมูลค่าทางทรัพย์สินทั้งหมดเข้าไว้ด้วย เช่น ค่ากำไร หรือมูลค่าทางการตลาด เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจึงตั้งอยู่บนหลักการสำคัญสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ค่าทดแทนจะต้องตั้งอยู่บนฐานการชดเชยเฉพาะมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเท่านั้น ไม่รวมถึงกำไร หรือมูลค่าที่เกิดจากความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายในท้องตลาด หรือมูลค่าทางทรัพย์สินใด ๆ ที่มีใช้มูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์นั้น และประการที่สอง คือ มูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจะต้องเป็นมูลค่าในวันที่ถูกเวนคืน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าใด ๆ ในอนาคต ไม่อาจจะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนได้ และเมื่อพิจารณาประกอบกับการที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้ถูกเวนคืนและสังคมแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดบังคับให้รัฐจ่ายค่าทดแทนให้เท่ากับราคาที่ซื้อขายกัน



ตามปกติในท้องตลาด แต่รัฐจะจ่ายค่าทดแทนในมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น และหากว่ารัฐจะจ่ายค่าทดแทนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความจำเป็นที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน และเมื่อการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนข้างต้นแล้ว ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดจึงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เดียวที่จะต้องคำนึงถึงในการหามูลค่าที่แท้จริงของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง รัฐจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทนในราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ในการนี้ เมื่อพิจารณาตามคู่มือการคำนวณราคาที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ตามแนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๖ ในส่วนที่ ๒ กรณีการเวนคืนทำให้ความกว้างด้านหน้า หรือความกว้างด้านหลังของที่ดินเปลี่ยนแปลง แต่ความลึกเท่าเดิม หรือลดลงแต่เหลือเกินมาตรฐาน พบว่าในกรณีการเวนคืนทำให้ความกว้างด้านหน้าที่ดินลดลงน้อยกว่าด้านหลัง ให้คำนวณโดยนำความกว้างที่ดินด้านหน้าที่เหลือหารด้วยความกว้างที่ดินด้านหลัง ผลการคำนวณแล้วให้นำไปเทียบกับตารางแสดงอัตราร้อยละของมูลค่าที่ดินที่ลดลง เมื่อความกว้างด้านหน้าลดลงจนเป็นรูปสามเหลี่ยม (รูปสี่เหลี่ยมคางหมูประเภท B) หรือตามตารางที่ ๓ โดยราคาที่ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละของราคาก่อนการเวนคืนซึ่งเริ่มจากร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๗๕ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้าของที่ดินมีลักษณะเป็นแนวเฉียง ก่อนเวนคืนที่ดินอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นถนนสายหลัก แต่หลังเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือไม่ติดถนนศรีนครินทร์ ไม่สามารถออกสู่ถนนศรีนครินทร์ได้โดยตรงเช่นเดิม กรณีจึงเท่ากับว่าด้านหน้าของที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังการเวนคืนมีความกว้างติดถนนศรีนครินทร์เท่ากับ ๐ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือกรณีความกว้างด้านหน้าของที่ดินลดลงแล้ว และนำไปเทียบกับตารางแสดงอัตราร้อยละของมูลค่าที่ดินที่ลดลงตามตารางที่ ๓ พบว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงถึงร้อยละ ๗๕ จากราคาที่ดินก่อนการเวนคืน กรณีจึงต้องพิจารณาต่อไปว่าราคาก่อนการเวนคืนมีมูลค่าเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนโดยเฉลี่ยค่าทดแทนที่ดินสัมพันธ์กับความลึกของที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยมีหลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทน คือ ที่ดินในระยะ ๔๐ เมตรจากถนนศรีนครินทร์ให้ราคาตารางวาละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และที่ดินในระยะที่เกิน ๔๐ เมตรขึ้นไปให้ราคาตารางวาละ ๖๗,๐๐๐ บาท จึงรับฟังได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากเวนคืนของผู้ฟ้องคดี



เดิมมีราคาตารางวาละ ๖๗,๐๐๐ บาท ดังนั้น ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีมูลค่าลดลง ร้อยละ ๗๕ ของราคาก่อนการเวนคืน จึงมีราคาตลาดตารางวาละ ๕๐,๒๕๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตลาดลงไปแล้วในราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเพิ่มอีกตารางวาละ ๓๗,๕๕๐ บาท เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา หรือ ๑,๐๕๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เหลืออันมีราคาตลาดลงเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๓๗,๖๑๕,๒๕๐ บาท

กรณีค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ นั้น โดยที่บทบัญญัติ มาตรา ๑๘ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่เฉพาะบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ ในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคาร ในกลุ่มที่หนึ่ง อาคารหมายเลข KK๖ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ในส่วนของอาคารหมายเลข KK๖ แต่สำหรับอาคารในกลุ่มที่สอง อาคาร หมายเลข KK๗ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้ให้เช่า กับผู้เช่า มีข้อตกลงระบุให้สิทธิการเช่าตามสัญญาครอบคลุมนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ในที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิใช้สิ่งปลูกสร้าง แต่เมื่อหมดสภาพการเช่าเมื่อใด ผู้เช่าไม่มีสิทธิรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างถาวรหรือเรียกค่าเสียหายแต่อย่างใด ดังนั้น สิ่งปลูกสร้างถาวรจึงตกเป็นของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ให้เช่านับแต่วันทำสัญญาเช่า และเมื่อมีการเวนคืน สัญญาเช่าจึงสิ้นสุดลง บรรดา สิ่งปลูกสร้างถาวรจึงตกเป็นของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินของ ผู้ฟ้องคดีอาจจะทำให้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามนัยของมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือน เพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือน

^{๑๐} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

๑. ...

๒. ...

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบของทรัพย์สิน หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์สินหรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์สินนั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์สินนั้น เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป

เจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิในส่วนควบของทรัพย์สินนั้น

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย ดังนั้น สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ จึงมิได้เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง เมื่อการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้เช่า กับผู้เช่า สิ้นสุดลง จึงถือเป็นพันธวิสัยและโทษบุคคลใดไม่ได้ ย่อมเป็นพับแก่คู่สัญญาข้อบังคับตามสัญญาจึงเป็นการพันธวิสัยที่จะใช้บังคับได้ รายการค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในส่วน of อาคารหมายเลข KK๗ จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า ทั้งก่อนและในขณะที่มีการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนในส่วนนี้

ในส่วนของเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ในส่วน of อาคารหมายเลข KK๖ นั้น เนื่องจากในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง นั้น ย่อมอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กล่าวคือ รัฐจะรับผิดชอบค่าทดแทนเฉพาะในส่วนที่เป็นราคาโดยแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ถือเอาราคาส่งปลูกสร้างในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น มิใช่ราคาในขณะที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงราคาส่งปลูกสร้างที่ต้องหักค่าเสื่อมราคาออกตามระยะเวลา ทำให้ราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเป็นเพียงข้อคำนึงถึงประการเดียวที่จะทำให้ทราบถึงค่าก่อสร้าง และจะต้องนำมาคำนวณร่วมกับหลักเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเพียงแต่มูลค่าของการก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจจะรับฟังได้ ในการนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีสำรวจทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลฯ รายการประเมินราคาส่งปลูกสร้างและพืชผลต้นไม้ อาคารหมายเลข KK๖ แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒ เลขที่ดิน ๔๒๕๙ ในเอกสารกลุ่มงานสำรวจทรัพย์สินและประมาณราคา ๑ กองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร นำเชื่อว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ ในกรณีอาคารหมายเลข KK๖ ได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของอาคารในขณะที่มีการเวนคืนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีอาคารเลขที่ KK๖ ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น เป็นเงิน ๔๗,๑๒๓,๑๒๔ บาท (๒) อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เป็นเงิน ๖,๘๗๓,๖๘๑ บาท (๓) เฟิงที่จอดรถ เป็นเงิน ๑๙๔,๘๙๐ บาท และ (๓) ลานจอดรถ รั้ว ๓ ด้าน และประตูรั้วเหล็ก เป็นเงิน ๑,๖๙๐,๗๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๘๘๒,๔๕๘ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้กำหนดค่าเสียหายในส่วน of รายได้จากการให้เช่าและให้บริการสนามเบดมินตัน



และค่าขาดรายได้จากการเปิดโรงยิมและฟิตเนส นั้น บทบัญญัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนสามารถไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่านั้น โดยจะต้องพิจารณาให้ได้ว่า บุคคลผู้ได้รับผลกระทบต้องไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นจะได้รับความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษอันเป็นผลที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงและโดยตรงจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น อีกทั้งยังต้องพิจารณาเปรียบเทียบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเสียหายที่มากกว่าการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการค้าหรือการงานของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ด้วย โดยทั่วไป คือ ค่ารื้อถอน ขนย้าย และประกอบติดตั้งใหม่ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และประกอบติดตั้งใหม่แล้ว เช่น สิ่งของนั้นใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จนไม่อาจจะประกอบขึ้นมาใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม เป็นต้น และยังจะต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นมีระยะเวลาให้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด โดยในกรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด บุคคลที่ได้รับผลกระทบย่อมได้รับความเสียหายมากกว่ากรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลายาวนาน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย อ. เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ ๒๑๙/๑ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสนามเบดมินตัน กรณีจึงไม่อาจจะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๑วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ สำหรับค่าขาดรายได้จากการเปิดโรงยิมและฟิตเนส นั้น กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนตามคดีนี้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่ากับระยะเวลาที่มีการเวนคืนพบว่า สัญญาเช่าของผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับระยะเวลาตั้งแต่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลสายดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการเวนคืนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีระยะเวลา รวม ๗ ปี นั้น ถือเป็นระยะเวลาดังกล่าวจะยาวนานพอสมควร และเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี



เลือกที่จะทำสัญญาเช่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการเวนคืน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดี ยอมรับความเสี่ยงในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนนั่นเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่กำหนดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากค่าขาดรายได้จากการให้เช่า และให้บริการสนามแบดมินตัน ค่าขาดรายได้จากการเปิดโรงยิมและฟิตเนส ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว สำหรับค่าเสียหายจากการรื้อถอน ขนย้าย อุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดค่ารื้อถอนขนย้าย อุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือไว้แล้ว และมีมูลค่าที่สูงกว่าตามที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งมาในคำอุทธรณ์ สำหรับค่าขาดรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ค่าเช่าจากคริสตจักรอภิสุทธิสถาน ค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสนามฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด) และค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นร้านอาหารจากนางสาว ธ. นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มี คำพิพากษา ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประเด็น ดังกล่าวจึงถึงที่สุดไปแล้ว นั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจจะวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี มีคำขอท้ายฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นฟ้องคดี เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ (วันฟ้อง) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พินึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลดลง เพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๓๙,๖๑๕,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้นและในชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วน ของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๘๘/๒๕๖๓)



๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

การที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน กำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาต้นละ ๑,๕๐๐ บาท จะเป็นราคาที่ได้พิจารณาจากราคาที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตามสภาพความเป็นจริงแล้ว แต่เมื่อการกำหนดราคาดังกล่าวยังมิได้มีการคำนึงถึงความเสียหายจากการที่ผู้ถูกเวนคืน ต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราภายหลังที่จะต้องเวนคืน เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืน ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ตามคดีนี้มีผลใช้บังคับแล้ว จึงพึงได้ว่าเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับยังไม่เป็นธรรม และเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอเงิน ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนรายการยางพาราพันธุ์ดีขนาดใหญ่ ซึ่งมีอายุ ๑๑ ปี เป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นราคาที่ไม่สูงเกินกว่าความเป็นจริง และได้ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๖๓ หน้า ๖๑๗-๖๒๐

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

ในการพิจารณาว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่เหลือมีราคาเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงหรือไม่ จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบสภาพของที่ดินก่อนการเวนคืนกับภายหลัง การเวนคืนว่าที่ดินส่วนที่เหลือมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทำให้ที่ดินมีศักยภาพ ดีขึ้นหรือด้อยลง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕๖๘ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วน แม้ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ จะมีที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ติดต่อกับที่ดินส่วนที่เหลือด้านใต้ของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕๖๘ ซึ่งอาจปรับปรุงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ แต่เมื่อมูลค่าที่ดินส่วนที่เหลือด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ มีมูลค่าลดลง จึงยอมทำให้มูลค่าของที่ดินส่วนที่เหลือ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ลดลงจากเดิมด้วย กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือ ใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน เข้าหลักเกณฑ์ตามที่



คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้ ข้อ (๓) ที่ให้กำหนดราคาค่าทดแทนชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทน

ส่วนที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เมื่อผลจากการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือแบ่งเป็นสองส่วน โดยที่ดินส่วนที่เหลือส่วนที่หนึ่งเหลือเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา มีสภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวตลอดแนวถนนที่ตัดใหม่ ไม่ติดถนนหามินทร์ ซึ่งแม้จะมีด้านยาวติดถนนตัดใหม่ แต่มีความกว้างสูงสุดประมาณ ๑๑ เมตร รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยม กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้เช่นกัน แต่สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่สอง เหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๙ ตารางวา เมื่อฟังได้ว่าที่ดินส่วนนี้มีทั้งส่วนที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับความเสียหาย และส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหาย ที่ดินในส่วนนี้จึงฟังได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงเฉพาะในส่วนที่ฟังได้ว่าใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืนเท่านั้น หากจำต้องได้รับการกำหนดให้ที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่สองนี้ทั้งแปลงไม่

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๖๓ หน้า ๖๐๙-๖๑๔

การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดจึงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เดียวที่จะต้องคำนึงถึงในการหามูลค่าที่แท้จริงของที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๘/๒๕๖๓ หน้า ๖๒๙-๖๓๖

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์



ที่ถูกเวนคืน สามารถไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการทำงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่านั้น โดยจะต้องพิจารณาให้ได้ความว่า บุคคลผู้ได้รับผลกระทบต้องไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการทำงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นจะได้รับความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ อันเป็นผลที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงและโดยตรงจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น อีกทั้งยังต้องพิจารณาเปรียบเทียบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเสียหายที่มากกว่าการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการค้าหรือการทำงานของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ด้วย และยังจะต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นมีระยะเวลาให้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด โดยในกรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด บุคคลที่ได้รับผลกระทบย่อมได้รับความเสียหายมากกว่ากรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลายาวนาน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๘/๒๕๖๓ หน้า ๖๒๙-๖๓๖

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๙๖-๑๐๙๘

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๒๖-๗๒๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๗๔-๖๗๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๒๙-๑๐๓๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๙๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๕๘-๖๖๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๓๔-๖๓๕

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๑๓-๑๒๑๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๒๘-๗๓๕

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๖๗๘-๖๘๒
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๓๒-๑๐๓๙
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๙๙-๑๑๐๓
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๖๖๑-๖๖๓
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๖๕๙-๖๖๓

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๑๕-๑๒๑๘
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๗๒๔-๗๒๖
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๖๗๒-๖๗๔
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๑๘-๘๑๙
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๓๙-๑๐๔๑
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๐๓-๑๑๐๖
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๖๖๓-๖๖๕
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๖๓๕-๖๔๓
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๖๖๔-๖๖๘

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๒๐-๘๒๒

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แม้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่การดำเนินการในการส่งไฟฟ้ายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดแนวสายส่งไฟฟ้า จึงต้องพิจารณาข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละแนว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่มี



ต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบตามที่ระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายส่งไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๓ กำหนดไว้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณากำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าตามคดีนี้ได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน และได้มีการพิจารณาเลือกมาตรการหรือวิธีการที่เกิดผลกระทบต่อปัจเจกชนน้อยที่สุด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจ การกำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวผ่านเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดรวม ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๘๖ ไร่ ๒ งาน ๑^๓/_{๑๐} ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สภาพที่ดินยังไม่ใช้ทำประโยชน์ ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยราชบุรี ๓ ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร ๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ระหว่างการดำเนินโครงการได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใช้บังคับกับการประกอบกิจการพลังงานรวมทั้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาม้านแพ้ว นายอำเภอบ้านแพ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว ตามลำดับ เพื่อปิดประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ระบุพื้นที่ตามตำบล อำเภอ และจังหวัดที่สายส่งไฟฟ้าพาดผ่าน ทั้งยังได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ และแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งมีแผนที่แสดงแนวเขตสายส่งไฟฟ้าประกอบด้วย พร้อมกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงประกาศเขตเดินสายไฟฟ้างดงกล่าวในหนังสือพิมพ์จำนวน ๓ วัน แต่ไม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่ออุทธรณ์คัดค้านการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมาย



กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับพิจารณาอุทธรณ์แนวเขตเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับพิจารณาอุทธรณ์คัดค้านประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องพิจารณาแต่เพียงว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าโดยเลือกแนวสายส่งไฟฟ้าระหว่างจุด A ๒๒ ถึงจุด A ๒๕ เข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และวรรคสอง บัญญัติว่า ในระหว่างการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวง กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี ดังนั้น การดำเนินการในการส่งไฟฟ้าจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป เมื่อระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายส่งไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ กำหนดว่า ให้ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่ง ดำเนินการสำรวจศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละแนว แล้วรวบรวมสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้า (คพส.) เพื่อพิจารณาเลือกแนวที่มีความเหมาะสมที่สุด และข้อ ๑๓ กำหนดว่า ให้ คพส. มีอำนาจพิจารณากำหนดแนวสายส่งไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อการประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าต่อไป ดังนั้น การกำหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้าในกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักเกณฑ์ดังกล่าวและนำองค์ประกอบโดยรวมที่เป็นเกณฑ์กำหนดไว้มาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินโครงการขยายระบบขนส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ทั้งนี้ การขยายระบบขนส่งไฟฟ้าโดยเดินสายไฟมีความจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่ของเอกชน ในลักษณะการรอนสิทธิเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล และเมื่อพิจารณาแนวการสำรวจและวางสายส่งไฟฟ้า การสำรวจเขตที่ดินสายไฟฟ้า ที่ได้กำหนดเป็น ๒ แนว และได้มีการปรับแนวเขตสายส่งที่พิพาทไปทางเหนือของ สฟ. ราชบุรี ๓ ที่มีชุมชนหนาแน่นน้อยกว่า โดยกำหนดทางเลือกเบื้องต้นแนวสายส่งไฟฟ้าไว้ ๒ แนวทางเลือก จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่า แนวทางเลือกที่ ๑ พื้นที่ดำเนินการ ๒ จังหวัด ๕ อำเภอ ๒ เทศบาล ๑๑ ตำบล มีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม เห็นด้วย ๑๑๗ ราย ไม่เห็นด้วย ๒๙ ราย ไม่แสดงความคิดเห็น ๑๒ ราย ส่วนแนวทางเลือกที่ ๒ พื้นที่ดำเนินการ ๒ จังหวัด ๕ อำเภอ ๔ เทศบาล ๑๒ ตำบล เห็นด้วย ๑๘๐ ราย ไม่เห็นด้วย ๑๑ ราย ไม่แสดงความคิดเห็น ๓๑ ราย คณะทำงาน พิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าเบื้องต้นจึงได้ปรับแนวสายส่งไฟฟ้าใหม่ โดยมีบริเวณพื้นที่ตำบลโพหัก และตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้ง ๒ ตำบล ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟัง ความคิดเห็นประชาชนไปแล้ว และกำหนดเป็นแนวทางเลือกที่ ๓ คณะกรรมการพิจารณา แนวสายส่งไฟฟ้าในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแนวสาย ส่งไฟฟ้าพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแนวทางเลือกที่ ๓ โดยให้เหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจว่า เนื่องจากทางเลือกที่ ๓ ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นน้อยกว่าแนวทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีท่าทีคัดค้าน ลดผลกระทบจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าราชบุรี และมีจำนวนจุดเปลี่ยนแนวน้อยกว่าแนวทางเลือกที่ ๑ และแนวทางเลือกที่ ๒ โดยพิจารณา จากข้อมูลตามแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลที่ดินทำกินที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่จริง รวมทั้งผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่ที่มีท่าทีคัดค้าน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ในการสำรวจเลือก แนวเขตสายไฟฟ้า ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่งได้ดำเนินการสำรวจโดยพิจารณาข้อมูล ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละแนว และคณะกรรมการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าได้พิจารณา กำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าที่พิพาท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบตามที่ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๒๘ ข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๓ อันเป็นการเลือกมาตรการหรือวิธีการที่เกิดผลกระทบ ต่อปัจเจกชนน้อยที่สุด เพื่อให้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ให้อำนาจโดยชอบแล้ว จึงเห็นว่าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศกำหนดเขต เดินสายไฟฟ้าระหว่างจุด A ๒๒ ถึงจุด A ๒๕ เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจ



โดยชอบด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดทำบริการสาธารณะ และกฎหมายที่ให้อำนาจโดยหลักเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นผู้เสียผลประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นหนทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำเป็นต้องดำเนินการนั้น โดยชี้แจงน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนบุคคลโดยชอบแล้ว อนึ่ง ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนดำเนินโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เผยแพร่โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการอำเภอ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นแล้ว แม้ในวันประชุมจะมีเพียงผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นส่วนน้อยหากเทียบกับประชาชนทั้งตำบล แต่เมื่อวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้กำหนดเรื่องจำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นไว้ ประกอบกับการกำหนดแนวสายส่งไฟฟ้ามีผลกระทบต่อประชาชนที่แนวสายส่งพาดผ่านเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อประชาชนทั้งตำบล คณะกรรมการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าจึงชอบที่จะนำผลของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจกำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าที่พิพาทได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๘/๒๕๖๓)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

เมื่อการดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและส่งตามระบบท่อ อันเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) สำหรับที่ดินของเอกชนรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการก่อสร้างตามสภาพและลักษณะของพื้นที่ก่อสร้างที่แตกต่างกัน ประเภท ขนาด ลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งานของท่อ มาตรการในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เปรียบเทียบกับความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากการที่ต้องถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แล้วเห็นว่า ประโยชน์สาธารณะทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง



ของประเทศเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดียังไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุที่จะต้องดำเนินการลดความกว้างของการใช้พื้นที่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้ดุลพินิจประกาศกำหนดเขตความกว้างของเขตระบบ ๒๐ เมตร ในที่ดินเอกชน ตามประกาศดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๘ ตารางวา และ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา ตามลำดับ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อำเภอสรีราชา อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสรีมโหสถ อำเภอสรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปากพลี อำเภอมืองนครนายก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นเหตุให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าว โดยแนวเขตดังกล่าวพาดผ่านที่ดินทั้งสองแปลงจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความกว้าง ๒๐ เมตร ตลอดแนว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้พิจารณาปรับลดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จากความกว้าง ๒๐ เมตร ให้เหลือความกว้าง ๕ เมตร ตลอดแนวที่ดิน คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งขึ้นพิจารณาเห็นว่าการกำหนดเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติระยะความกว้าง ๒๐ เมตร เป็นการกำหนดเพื่อให้มีพื้นที่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเปรียบเทียบการประกาศกำหนดเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงซึ่งใช้ระยะความกว้าง ๕ เมตร นั้น เนื่องจากในเขตทางหลวง กรมทางหลวงมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและมีการควบคุมดูแลการรุกล้ำที่ดินในเขตทางหลวงอย่างเข้มงวดซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ดินของเอกชน การกำหนดดังกล่าวจึงเป็นไปตามสภาพและลักษณะของที่ดินที่แตกต่างกัน คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ



พิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติพาดผ่านที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีให้มีขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร เป็นการกำหนดขนาดที่กว้างมากเกินไปจนความจำเป็นในการใช้งานจริง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดียังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องพิจารณาแต่เพียงว่า ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อฯ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในส่วนที่กำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ที่มีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ผ่านที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อำเภอศรีราชา อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและส่งตามระบบท่อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๖^{๑๒} มาตรา ๑๔๙^{๑๓}

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔๖ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

ในระหว่างการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๔๙ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินงานได้ต่อไปตามมาตรา ๑๔๖ มีให้นำมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จนกว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในขณะเวลาดังกล่าวให้พระราชกฤษฎีกา



แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๔^๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๗^๕ ของประกาศ คณะกรรมการกำกับการใช้อำนาจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสร้างและบำรุงรักษาระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ทั้งนี้ ในการกำหนดความกว้างของเขตรบบ การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อของผู้ผูกพันคดีที่ ๑ ตามประกาศกระทรวงพลังงานฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และลักษณะของที่ดินที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน ประเภท ขนาด และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของท่อที่จะวางพาดผ่านที่ดินแต่ละช่วงซึ่งแตกต่างกัน เหตุผลความจำเป็นในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง การตรวจสอบและบำรุงรักษา ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง ของระบบโครงข่ายฯ อีกทั้ง ผู้ผูกพันคดีที่ ๑ ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านวิศวกรรม ตลอดจน ความเสียหายของเจ้าของที่ดินแปลงที่แนวเขตรบบพาดผ่าน รวมถึงผลกระทบต่อแนวเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. ซึ่งคู่ขนานอยู่กับแนวเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์

กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับต่อไป

^{๔๔} พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม บริษัทไม่มีอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑

บรรดาอำนาจ สิทธิ และประโยชน์อื่นที่กำหนดให้เป็นของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้เป็นของคณะกรรมการตามมาตรา ๕

ในการใช้อำนาจตามวรรคสอง คณะกรรมการต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

^{๔๕} ประกาศคณะกรรมการกำกับการใช้อำนาจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสร้างและบำรุงรักษาระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเขตรบบการขนส่งทางท่อตามความจำเป็น โดยได้รับความเห็นชอบ จากรัฐมนตรี

เมื่อรัฐมนตรีประกาศเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขตตามที่คณะกรรมการกำหนด ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้บริษัทดำเนินการปิดประกาศเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อไว้ ณ ที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั้น กับให้มีการจัดทำเครื่องหมาย แสดงไว้ในบริเวณเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อดังกล่าวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด



ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและส่งตามระบบท่อ อันเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) สำหรับที่ดินของเอกชนรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการก่อสร้างตามสภาพและลักษณะของพื้นที่ก่อสร้างที่แตกต่างกัน ประเภท ขนาด ลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งานของท่อ มาตรการในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เปรียบเทียบกับความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากการที่ต้องถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเห็นว่า ประโยชน์สาธารณะทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดียังไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องดำเนินการลดความกว้างของการใช้พื้นที่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจประกาศกำหนดเขตความกว้างของเขตรบบ ๒๐ เมตร ในที่ดินเอกชน ตามประกาศดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว ดังนั้น ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์แนวเขตรบบโครงข่ายพลังงานของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๐/๒๕๖๓)

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานกำหนดและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้แก่



ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน

การยกให้ซึ่งที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา จึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหลักฐานเป็นทะเบียนบ้านที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้าน ทะเบียนบ้านก็หาใช่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน ที่จะทำให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ กรมชลประทานจึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ในเขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คือ ค่าที่ดิน ค่ารั้อย่าย (บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และไม้ผล) และค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ โดยผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของนาย ก. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเพียงค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน เป็นค่าสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓๑๕,๑๔๑.๕๑ บาท เท่านั้น ไม่ได้ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีที่ดินถูกเขตชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่แปลงอพยพจำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่มีบ้านและที่ดินอยู่ในเขตที่จะดำเนินโครงการก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าสำรวจพื้นที่โครงการ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ อนุมัติเป็นหลักการให้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ผู้อพยพ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานบริเวณเขตน้ำท่วม หรือบริเวณเขตจัดสรรหมดทั้งแปลง หรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ นอกจากจะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินให้อยู่อาศัยด้วยครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ และให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องถอนสภาพที่ดินที่จัดสรรให้ชอบด้วยกฎหมายและกำหนดขอบเขตบริเวณสถานที่ที่จะใช้ที่ดินเพื่อจัดสรรให้ราษฎรอพยพ กำหนดหลักการครอบครัวที่มีสิทธิหรือไม่สิทธิที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในที่จัดสรร และกำหนดแผนผังที่จัดสรรและวิธีการจัดแปลงที่ดินให้ราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยและทำกิน ซึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรแปลงอพยพนั้น คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานได้มีการประชุมและมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ รวมทั้งสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ต่อมา ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพทุกรายไม่ประสงค์จะได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ แต่ประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรแปลงอพยพให้ได้ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพและบุคคลผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ครอบครองอยู่ในบริเวณห้วยงานหรือบริเวณเขตน้ำท่วมอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปิดโครงการ และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔



เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติกำหนดอัตราค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรแปลงอพยพ กรณีสิทธิที่ทำกินกำหนดให้อัตราไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกราย กรณีสิทธิที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ กำหนดให้เป็นเงิน ๘๓๑,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว โดยให้จ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่บุคคลที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ได้ให้ความเห็นชอบเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัยนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับมาในคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของนาย ก. บิดาของผู้ฟ้องคดี โดยบ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเขตชลประทาน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างในคำอุทธรณ์ว่า เจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา และผู้ฟ้องคดีได้รับการออกบ้านเลขที่ เป็นหลักฐานว่าได้อยู่อาศัยจากทางราชการก็ตาม แต่การยกให้ซึ่งที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ การที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา จึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์ ส่วนทะเบียนบ้านซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้าน ก็เป็นเพียงหลักฐานของทางราชการที่ระบุว่ามิบุคคลใดเป็นเจ้าบ้านและมีใครเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเท่านั้น ทะเบียนบ้านหาใช่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน ที่จะทำให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานกำหนดและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๒๕ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่ายอมสมบูรณ์ต่อเมื่อมีทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ การให้ยอมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องสงบ

๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย) จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำต้องชำระเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๕/๒๕๖๓)

สัญญาจองรถยนต์ ยังไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์ ฐานตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ได้เข้าทำสัญญาจองรถยนต์จึงเป็นเพียงผู้สั่งจอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะซื้อรถยนต์ตามที่ระบุในใบจองเท่านั้น และกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่จองยังไม่โอนไปเป็นของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงยังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิรับเงินภาษีคืนของผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก เมื่อตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ระบุแต่เพียงว่า ผู้ซื้อรถยนต์ต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับแต่วันที่ซื้อหรือจองรถยนต์ ดังนั้น การพิจารณาอายุของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิตามมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีฐานะตามกฎหมายเป็นผู้ซื้อ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาซื้อขายโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวครบ ๑ ปี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล โดยถูกต้องทุกประการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในอันที่จะต้องคืนเงินซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ในวันทำสัญญาจองรถยนต์ผู้ฟ้องคดีจะยังมีอายุไม่ครบอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกได้รับสิทธิขอรับเงินภาษีคืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้ ... (๖) ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป... ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้สั่งจองรถยนต์ใหม่คันแรก ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๕๘๕,๐๐๐ บาท กับบริษัท ร. จำกัด ผู้ขาย โดยชำระเงินเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดี



ได้ชำระราคาเป็นเงินสดครบถ้วนตามสัญญาและรับมอบรถยนต์ในวันเดียวกัน โดยในวันส่งจอร์ถยนต์ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๑๐ เดือน แต่ในวันชำระเงินและรับมอบรถยนต์ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๑ ปี ๓ เดือน หลังจากนั้น วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวกับกรมการขนส่งทางบก ต่อมา วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำขอและตรวจสอบหลักฐาน เมื่อผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์ครบ ๑ ปี จึงได้ติดต่อขอรับเงินคืนด้วยวาจา แต่ได้รับแจ้งปฏิเสธสิทธิจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีอายุไม่ครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันจอร์ถยนต์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน ๓ ครั้ง แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาทำนองเดียวกันทั้งสามครั้ง สรุปได้ว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิตามโครงการดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดว่า ผู้ซื้อรถยนต์ต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับแต่วันที่ซื้อหรือจอร์ถยนต์ แต่ขณะจอร์ถยนต์นั้น ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๑๐ เดือน จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน โดยในการตอบหนังสือร้องเรียนในครั้งหลังนี้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิ่มเติมโดยให้นายอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ปัจจุบันความนิยมในการซื้อรถยนต์มีสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ทำสัญญาจองไว้ก่อน โดยกำหนดรายละเอียดของรถยนต์ และราคาซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีการวางมัดจำล่วงหน้าในวันจองเป็นเงินจำนวนหนึ่ง กรณีจึงเกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้สั่งจองและผู้ขาย ได้แสดงเจตนาเสนอสนองผูกพันกันตามเนื้อความในใบสั่งจองรถยนต์ดังกล่าว กรณีจึงเกิดเป็นสัญญาจอร์ถยนต์ อย่างไรก็ตาม สัญญาจอร์ถยนต์เป็นเพียงสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา ซึ่งผู้จองเป็นผู้มีสิทธิจะซื้อรถยนต์ตามที่ได้ทำสัญญาจองไว้กับผู้ขายเท่านั้น โดยหากภายหลัง ผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ตามที่ได้ทำสัญญาจองไว้กับผู้ขาย ความรับผิดชอบของผู้จองก็เป็นแต่เพียงถูกริบมัดจำเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะโดยลักษณะของสัญญาจอร์ถยนต์นั้น ไม่เป็นการผูกพันหรือบังคับว่าผู้สั่งจอง



ต้องทำการซื้ออย่างแน่นอน และไม่ได้ผูกพันคู่สัญญาให้ต้องทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกัน ในภายหลัง กรณีจึงถือได้ว่าสัญญาจองรถยนต์เป็นสัญญาที่แยกต่างหากจากสัญญาซื้อขายรถยนต์ เมื่อพิจารณาใบสั่งจองรถยนต์เลขที่ ๐๙๙๐๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แล้ว เห็นว่า ใบสั่งจองดังกล่าวปรากฏรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา กล่าวคือ (๑) ยี่ห้อ รุ่น สี และราคาของรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งสัญญา (๒) ชื่อ ที่อยู่ของผู้สั่งจองและผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ขายซึ่งเป็นคู่สัญญา (๓) ข้อตกลงว่าจะชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ขาย ได้ตกลงเสนอสนองถูกต้องตรงกันในสาระสำคัญอันเป็นวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญา และในวันจองรถยนต์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินสดเป็นมัดจำ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญา และได้ให้เงินไว้ในวันทำสัญญาเป็นมัดจำ ซึ่งถือว่าการที่ให้มัดจำนั้น ย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๗^{๑๗} จึงเกิดเป็นสัญญาจองรถยนต์ที่มีคู่สัญญา คือ ผู้ฟ้องคดีและผู้ขาย สัญญาจองรถยนต์ดังกล่าวนี้ จึงยังไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์ ฐานะตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงผู้สั่งจอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะซื้อรถยนต์ตามที่ระบุในใบจองเท่านั้น และกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่จองยังไม่โอนไปเป็นของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงยังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เฉพาะที่เป็นประเด็นพิพาท คือ ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ แล้ว เห็นว่า หากคณะรัฐมนตรีประสงค์จะให้คำนวณอายุผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิถึงวันจองรถยนต์ ก็ควรระบุไว้ให้ชัดเจนว่า ผู้ซื้อหรือผู้จองต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวระบุแต่เพียงว่า ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป การพิจารณาอายุของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิตามมาตราการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลนั้น จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีฐานะตามกฎหมายเป็นผู้ซื้อ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาซื้อขายโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ร. จำกัด ผู้ขาย ได้ทำการส่งมอบรถยนต์และชำระราคาเป็นเงินสดครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงินฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่าในวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ขายได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายต่อกัน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขาย ย่อมโอนไปยังผู้ฟ้องคดีทันทีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระราคาคงถ้วนแล้ว เพราะสัญญาซื้อขายรถยนต์เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามประมวลกฎหมาย

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๗๗ เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ท่านให้ถือว่ากรณีที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำนี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย



แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๓^{๑๙} ประกอบกับมาตรา ๔๕๘^{๒๐} อีกทั้ง สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด รถยนต์อันเป็นสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่มีแบบตามกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ สัญญาซื้อขายรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย ฐานะผู้ซื้อตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือเอาวันดังกล่าว ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และเมื่อได้ความว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์ คันดังกล่าวครบ ๑ ปี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับมาตรการ รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลโดยถูกต้องทุกประการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายในอันที่จะต้องคืนเงินซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต ร้องเรียน กรณีไม่ได้รับสิทธิคืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กลับปฏิเสธไม่ดำเนินการคืนเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอไว้เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันฟ้อง แต่คำขอ ท้ายฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่ระบุว่าประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันใด จึงไม่อาจกำหนดดอกเบี้ย จำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอในส่วนดอกเบี้ย ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พินักษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

^{๑๙-๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ร ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็น ผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนด เวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะไ้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน



และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร.๔๐/๒๕๖๒)

๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๖๘-๑๐๗๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๑๕-๑๑๒๑

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๗๗-๖๘๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๔๖-๖๕๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๖๗๖-๖๘๐

๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ

การยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง รายผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากออกโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง เป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับเงินประจำตำแหน่งไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้ กองทัพบกเสียเปรียบอันเป็นลาภมิควรได้ กองทัพบกจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดี คืนเงินให้แก่ตนเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม เมื่อการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิกถอน คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ กรณีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งที่ไม่มีสิทธิรับไว้โดยสุจริต แต่เมื่อปรากฏว่า เงินประจำตำแหน่งดังกล่าวมีการเบิกจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยการโอนไปพร้อมกับ เงินเดือนทุกเดือน โดยเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับคลุกเคล้า ปะปนรวมกันอยู่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งโดยปกติของวิญญูชนที่ต้องใช้จ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานนับแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้โดยสุจริต จนถึงเวลาที่เรียกคืนเงินดังกล่าว จึงไม่อาจแยกเงินส่วนที่มีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับ ออกจากกันได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่าในขณะที่เรียกคืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิเหลืออยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืน



เงินประจำตำแหน่งที่รับไปโดยไม่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่กองทัพบก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการทหารดำรงตำแหน่งในชั้นยศพันโท ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทันตแพทย์ หน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อัตราพันเอก ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการทหารตั้งแต่ชั้นยศ พันโท (หรือนาวาโทหรือนาวาอากาศโทขึ้นไป) ที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) และผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในตำแหน่งดังกล่าว ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ต่อมา หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าคำสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคุณวุฒิทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต แต่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของกองทัพบก (ผู้ฟ้องคดี) มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสาขาวิชาชีพเฉพาะการแพทย์ หมายความว่ารวมถึงสาขาทันตแพทย์ด้วย จึงดำเนินการขออนุมัติออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่ง และผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติให้เบิกไปโดยผิดหลง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่งรายผู้ถูกฟ้องคดี ผลของคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๗๗๔.๑๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ กท ๐๔๘๓/กพ.๑๔๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรียกเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยกำหนดให้คืนภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระคืน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๘๔,๗๘๖.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๘๘,๗๗๔.๑๙ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในตำแหน่งผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙



เป็นต้นมา เป็นการทำคำสั่งทางปกครองซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ตามนัยบทนิยาม “คำสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผลของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งและย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะได้รับรายงานการขออนุมัติยกเลิกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินประจำตำแหน่ง เนื่องจากตำแหน่งผู้บังคับหน่วยคล้ายกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ นั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะการแพทย์ โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิสาขาทันตแพทย์ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๗๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง คุณลักษณะของตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามหนังสือ ที่ กห ๐๔๒๑/๑๐๔๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๙๘/๕๐ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งต้องทำการเพิกถอนภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้อำนาจขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย



ทั้งนี้ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้นั้น ต้องพิจารณาตามมาตรา ๕๑^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่งรายผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบอันเป็นลาภมิควรได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งชั้นยศพันโท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทันตแพทย์ หน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท มาโดยตลอด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อัตราพันเอก จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอาจคาดหมายได้ว่าเมื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพต่อไปและไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะทราบได้ว่าตำแหน่งดังกล่าวกำหนดเงินประจำตำแหน่งเฉพาะผู้มีคุณวุฒิแพทยศาสตร์เท่านั้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการขออนุมัติ

^{๒๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี

ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้

(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือชักจูงใจ โดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อันใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองในขณะที่ได้รับคำสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้นหากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป และในกรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวน



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะได้มีการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท ปรากฏตามหนังสือกองการกำลังพล ที่ กท ๐๔๒๑/๐๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่ง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่ไม่มีสิทธิรับไว้โดยสุจริต และถึงแม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะมีคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินประจำตำแหน่งรายผู้ถูกฟ้องคดี และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่รับไปโดยไม่สิทธิ อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกอยู่ในฐานะรับเงินไว้โดยไม่สุจริต และจะต้องคืนเงินดังกล่าวเพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืนก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวมีการเบิกจ่ายให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยการโอนไปพร้อมกับเงินเดือนทุกเดือน โดยเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับคลุกเคล้าปะปนรวมกันอยู่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งโดยปกติของวิญญูชนที่ต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานนับแต่เวลาที่ได้รับเงินไว้โดยสุจริตจนถึงเวลาที่เรียกคืนเงินดังกล่าว จึงไม่อาจแยกเงินส่วนที่มีสิทธิได้รับและไม่มีสิทธิได้รับออกจากกันได้ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่สิทธิเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนเท่าใด และผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่สิทธิเหลืออยู่อีกแต่อย่างใด กรณีจึงเชื่อได้ว่าในขณะที่เรียกคืนเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเงินส่วนที่รับไปโดยไม่สิทธิเหลืออยู่แล้ว ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่รับไปโดยไม่สิทธิตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๗๗๔.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๑๒^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๖๓)

^{๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๑๒ ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลามกควรได้นั้นเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ท่านว่าต้องคืนเต็มจำนวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลามกควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๓๘-๑๒๔๑
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๙๐-๖๙๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๗๕-๑๐๘๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๒๓-๑๑๓๐
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๕๗-๖๖๐
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๖๘๙-๖๙๕

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๓๗-๑๒๓๘ และหน้า ๑๒๔๒-๑๒๔๕
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๔๙-๗๕๙
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๘๗-๖๙๐
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๘๖-๑๐๙๐
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๓๑-๑๑๓๘
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๘๗-๗๐๐
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๖๐-๖๖๕

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๙๐-๑๐๙๕

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๔๖-๑๒๔๙
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๕๙-๗๖๒
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๙๔-๖๙๕



ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๙๕-๑๑๐๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๔๐-๑๑๔๔

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๙๖-๗๐๒

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๓๑-๘๓๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๐๖-๑๑๑๓

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

หลักฐานหรือสัญญาที่แสดงถึงการรวมกลุ่มในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้า และต้องรับผิดชอบกันอย่างลูกหนี้ร่วม ถือเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญในการยื่นข้อเสนอ ติดต่อทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจกับผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นจากการดำเนินการทางการค้า หรือประกอบธุรกิจกับกิจการร่วมค้า ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากสมาชิกในกิจการร่วมค้า รายใดก็ได้ ดังนั้น สัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หรือหนังสือข้อตกลงของกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ที่กำหนดให้สมาชิกทุกรายในกิจการร่วมค้ารับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน จึงเป็นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไปของผู้เสนอราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่กิจการร่วมค้าผู้ยื่นเสนอราคา ไม่ลงลายมือชื่อตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ระบุในแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ทั้งที่แบบฟอร์มและรายการของเอกสารดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรูปแบบ รวมทั้งกำหนดช่องตำแหน่งในการลงชื่อ ตำแหน่งตัวแทนของบริษัท ลงลายมือชื่อ และวันที่ลงลายมือชื่อ ไว้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย กรณีจึงเป็นการที่กิจการร่วมค้าผู้ยื่นเสนอราคาดังกล่าวไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้กิจการร่วมค้าผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นผ่านการประเมิน



ของข้อเสนอดังกล่าว ก็เท่ากับว่าหน่วยงานของรัฐสามารถละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้นได้ กรณีย่อมก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในอนาคต อีกทั้งยังมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น การที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนมีมติให้กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาโดยไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารของคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ในนามกิจการร่วมค้า อ. ได้ยื่นซองข้อเสนอโครงการดังกล่าวจำนวน ๕ ซอง ได้แก่ ซองที่ ๑ เอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ซองที่ ๒ ข้อเสนอทางคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซองที่ ๓ ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการ ซองที่ ๔ ข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทน และซองที่ ๕ ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาคัดเลือก แต่ปรากฏว่าประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า เอกสารข้อเสนอของซองที่ ๒ ในส่วนสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ของกลุ่มกิจการร่วมค้า อ. ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนของโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้กิจการร่วมค้า อ. เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอของซองที่ ๒ ซึ่งกิจการร่วมค้า อ. ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทยในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือตอบกลับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่เปลี่ยนแปลงมติเดิม โดยเห็นว่า การที่สมาชิกแต่ละรายของกิจการร่วมค้า อ. ไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑๖-ฉ ของเอกสารการคัดเลือกเอกชนถือเป็นการปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการไม่ลงนามในแบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกแต่ละรายไม่ผูกพันในการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการพิพาท อันก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงแก่ภาครัฐจากการที่กิจการร่วมค้า อ. สามารถอ้างได้ว่าการยื่นข้อเสนอของตนไม่ผูกพันสมาชิกแต่ละราย นอกจากนี้ กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น



ต่อภาครัฐ ภาครัฐจะมีความเสี่ยงที่ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากกิจการร่วมค้า อ. ได้ทั้งหมด เพราะสมาชิกของกิจการร่วมค้า อ. ไม่ได้รับผิดชอบร่วมกันและแทนกันจากการที่สัญญากิจการร่วมค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นี้ไม่มีผลผูกพันอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่ากิจการร่วมค้า อ. ได้ยื่นข้อเสนอทางคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยในส่วนของการลงนามโดยตัวแทนผู้รับมอบให้กระทำการกลุ่มกิจการร่วมค้าไม่ใช่สาระสำคัญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อเสนอหรือเจตนาของกิจการร่วมค้า อ. การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้กิจการร่วมค้า อ. เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอของที่ ๒ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการประกวดราคา โครงการพิพาทโดยพิจารณาข้อเสนอของที่ ๓ ของที่ ๔ และของที่ ๕ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และบริษัท ข. ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ร่วมกันประกอบธุรกิจภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาร่วมค้าที่มีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าและเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่เพื่อยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่พิพาทกับการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของความรับผิดชอบของกิจการร่วมค้าในกรณีที่เกิดความเสียหายทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจของกิจการร่วมค้านั้น กิจการร่วมค้าจะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยแต่ละบริษัทที่ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าต่างก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกอย่างลูกหนี้ร่วม ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ ดังนั้น หลักฐานหรือสัญญาที่แสดงถึงการรวมกลุ่มในลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าและต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมจึงเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญในการยื่นข้อเสนอติดต่อทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจกับผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นจากการดำเนินการทางการค้า หรือประกอบธุรกิจกับกิจการร่วมค้า ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากสมาชิกในกิจการร่วมค้ารายใดก็ได้ และเมื่อพิจารณาเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการที่พิพาทซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ สมาชิกแต่ละรายต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติของตน รวมทั้งสมาชิกทุกรายต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ



และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อยืนยันว่า เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอ ประกอบกับตามแบบฟอร์มและรายการของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในภาคผนวก ๑๖-ฉ ในส่วนของรายชื่อและตำแหน่งของตัวแทนของแต่ละสมาชิกในกิจการร่วมค้า รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของบริษัท ได้กำหนดช่องให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงชื่อ ตำแหน่ง และตัวแทนของบริษัท ไว้ในด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ส่วนด้านขวาของหน้ากระดาษ ได้กำหนดช่องให้ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่ลงลายมือชื่อ โดยในส่วนด้านล่างของแผ่นกระดาษ ในวงเล็บของแบบฟอร์มดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่า ให้ลงลายมือชื่อโดยยื่นข้อเสนอและประทับตราสำคัญของบริษัททุกหน้า/เพิ่มเติมหน้าได้ตามต้องการโดยสามารถทำสำเนาสำหรับหน้าที่เพิ่ม และให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ยื่นข้อเสนอและประทับตราสำคัญของบริษัททุกหน้า จึงเห็นได้ว่าการยื่นเอกสารข้อเสนอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ความสำคัญในความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านคุณสมบัติมากกว่าเอกสารข้อเสนอทั่วไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรูปแบบของเอกสารข้อเสนอและการลงนามกำกับเอกสารไว้แตกต่างจากเอกสารข้อเสนอทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเกิดความเสียหายทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจกับกิจการร่วมค้า โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมทั้งตำแหน่งในการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารข้อเสนอตามเอกสารคัดเลือกเอกชนดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีแรก เป็นการลงนามในเอกสารข้อเสนอทั่วไป ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนของสมาชิกแต่ละรายลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) บนทุกหน้าของเอกสารข้อเสนอทั่วไป เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอ ส่วนกรณีที่สอง เป็นการลงนามในเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติซึ่งรวมทั้งแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามจะต้องลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติของตน และต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันว่าเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อเสนอ กรณีจึงถือได้ว่า เอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสาร... ๔) สัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือหนังสือข้อตกลงของกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยจะต้องกำหนดให้สมาชิกทุกรายในกิจการร่วมค้ารับผิดชอบร่วมกันและแทนกันตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ เป็นเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติทั่วไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ช. ไม่ลงลายมือชื่อตามรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ทั้งที่แบบฟอร์มและรายการของเอกสารตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ ดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรูปแบบ รวมทั้งกำหนดช่องตำแหน่งในการลงชื่อ ตำแหน่ง ตัวแทนของบริษัท ลงลายมือชื่อ และวันที่ลงลายมือชื่อ ไว้อย่างชัดเจนและสามารถ



เข้าใจได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนดังกล่าวอันเป็นสาระสำคัญ อีกทั้ง กรณีนี้ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ในนามกิจการร่วมค้า อ. ชี้แจงเหตุผลถึงการไม่ลงนามในหน้าลงนามของสัญญากิจการร่วมค้าดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. จึงได้ส่งเอกสารภาคผนวก ๑๖-ฉ ฉบับใหม่ ที่มีการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคลในกิจการร่วมค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุที่ไม่ได้ลงนามให้ถูกต้องในการยื่นเอกสารข้อเสนอในครั้งแรกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ได้ทราบถึงความบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวแล้ว

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแบบฟอร์มภาคผนวก ๑๖-ฉ ของเอกสารคัดเลือกเอกชนที่พิพาท ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ผ่านการประเมินของข้อเสนอดังกล่าว ก็เท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นฝ่ายปกครองได้พิจารณาเห็นชอบและกำหนดขึ้นเองได้ กรณีย่อมก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในอนาคต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมยื่นเอกสารเสนอราคาที่ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสารคัดเลือกเอกชนที่พิพาทได้ ดังนั้น การที่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. มิได้ลงลายมือในช่องที่กำหนดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ จึงเป็นความบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญและมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ปฏิบัติโดยถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารคัดเลือกเอกชนที่พิพาท ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งสัญญากิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่สมาชิกทุกรายลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ๑๖-ฉ ของเอกสารคัดเลือกเอกชนดังกล่าวแล้วนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญในข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และบริษัท ข. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับเอกสารดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีมติให้กิจการร่วมค้า อ. เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินเอกสารข้อเสนอของที่ ๒ ของคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑/๒๕๖๓)



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๔๙-๑๒๕๐ และ ๑๒๕๒-๑๒๕๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๐๕-๗๐๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๔๐-๘๔๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๒๑-๑๑๒๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๔๙-๑๑๕๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๗๐๕-๗๑๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๗๕-๖๗๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๖๙๙-๗๐๒

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

หนังสือรับรองผลงานเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ จึงถือเป็นเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้นเมื่อประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นสำเนารับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างเชื่อถือ แต่ผู้ชนะการประมูลจ้างยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของเทศบาลที่ตนเป็นเพียงผู้รับจ้างช่วง ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาล จึงขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องพิจารณาไม่รับข้อเสนอของผู้ชนะการประมูลจ้างดังกล่าว การที่หน่วยงานผู้จัดให้มีการประมูลจ้างมีประกาศให้ผู้ขาดคุณสมบัติข้างต้นเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านตาต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓ แห่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบบ่อเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลบ้านตาตเชื่อถือ ซึ่งตามเอกสารประมูลจ้างแนบท้ายประกาศดังกล่าวก็ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้เช่นเดียวกัน โดยกำหนดหลักฐานการเสนอราคาว่าอย่างน้อยต้องมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และหากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ ๒ เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันออกประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่หนังสือรับรองผลงานนั้นเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ ประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างที่พิพาทจึงกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคามาแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขในเอกสารในการประมูลจ้างที่เป็นสาระสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง ได้นำหนังสือรับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ที่รับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้รับจ้างจาก



ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ให้ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง จำนวน ๔ สาย ของเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ค่าจ้างจำนวน ๒,๘๐๕,๐๐๐ บาท มาเป็นหนังสือรับรองผลงานประกอบ การยื่นเอกสารประมูลจ้างที่พิพาท โดยสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เป็นผู้รับจ้าง จึงเห็นได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ซึ่งเป็นเจ้าของงานหรือโครงการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. แม้จะเป็นผู้รับจ้างช่วงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. แต่ก็ไม่ใช่อคู่สัญญาโดยตรงกับเทศบาลตำบลหนองวัวซอ และผลงานที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่งานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ไม่ใช่เจ้าของงานหรือโครงการก่อสร้างดังกล่าว อีกทั้งข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบของเทศบาลตำบลหนองวัวซอยังปรากฏว่างานจ้างตามสัญญาจ้างข้างต้น ไม่พบการจ้างช่วงห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ไม่ใช่อคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคาประมูลจ้างตามประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้างที่พิพาท คณะกรรมการ ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องพิจารณาไม่รับข้อเสนอมือของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศผลการประมูลจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ พิพากษาเพิกถอนประกาศผล การประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. เป็นผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการที่พิพาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๔๕/๒๕๖๓)

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ในการประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง แม้จะมีข้อกำหนดสงวนสิทธิการยกเลิกการประกวดราคาไว้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา ด้วยเหตุใด ๆ ก็ได้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกำหนดเงื่อนไข การจัดซื้อพัสดุเพื่อทดลองใช้งานตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวว่าเป็นไปตาม แบบแผนของทางราชการ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันราคา ซึ่งไม่เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของทางราชการก็ตาม แต่เมื่อในการพิจารณาผลการประกวดราคา



มิได้มีการนำข้อกำหนดข้างต้นมาพิจารณาและทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน หรือตัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการประกวดราคา อีกทั้งมิใช้กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวงจนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาตามข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการพัสดุ ดังนั้น การยกเลิกการประกวดราคาโดยอ้างเหตุผลตามการตอบข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อมิเตอร์ไฟฟ้า (Watthour Meter) single phase two wire, 230 V AC, 50 Hz ขนาดต่าง ๆ รวม ๖ รายการ โดยมีผู้ยื่นซองขอเสนอทางด้านเทคนิคจำนวน ๕ ราย ผลปรากฏว่าบริษัท ท. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือยืนยันตามราคาที่ได้ออกไปแล้วต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผู้อำนวยการกองจัดหาในประเทศ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุตามประกาศประกวดราคารั้งนี้ไปยังผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีไปรับหลักประกันของคืน หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองจัดหาในประเทศ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเหตุผลในการยกเลิกการประกวดราคาว่า เป็นไปตามหนังสือตอบข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาที่มีพิกัดมีการกำหนดเงื่อนไขการซื้อเพื่อทดลองใช้งาน ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแผนทางราชการ และอาจเข้าข่ายเป็นการกีดกันการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือเอื้อแก่รายหนึ่งรายใด ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันราคา และอาจขัดต่อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาข้างต้นต่อผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาโดยให้เหตุผลว่า ตามเอกสารประกวดราคาได้มีข้อกำหนดสงวนสิทธิการยกเลิกการประกวดราคาไว้ ประกอบกับกรณีดังกล่าวได้มีการหารือไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเพื่อดำเนินกระบวนการใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าขาดกำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าเตรียมสินค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเตรียมการเสนอมิเตอร์เข้าประกวดราคา



เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๑๓๓,๘๖๐.๒๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าในเงื่อนไขการประกวดราคาจะมีข้อกำหนดสงวนสิทธิการยกเลิกการประกวดราคา และข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อพัสดุเพื่อทดลองใช้งานตามที่ได้มีการหารือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเอาไว้ด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกการประกวดราคานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกระทำด้วยเหตุใด ๆ ก็ได้ หากแต่จะต้องปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อในคดีนี้ปรากฏว่า ในการพิจารณาผลการประกวดราคาได้มีกรณีที่มีการนำข้อกำหนดที่พิพาทมาพิจารณา และทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน หรือตัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการประกวดราคา กรณีจึงมิได้เป็นข้อกำหนดที่มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาผลการประกวดราคาพิพาทในครั้งนี้ อีกทั้ง เหตุผลที่นำมาใช้ในการยกเลิกการประกวดราคา ดังกล่าวก็มีใช้กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาตามข้อ ๓๗^๑ ของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่อย่างใด ดังนั้น การยกเลิกการประกวดราคาโดยอ้างเหตุผลข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบตามข้อ ๓๗ ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันทำให้การยกเลิกการประกวดราคาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย ๓ ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย (๑) ค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้า (๒) ค่าเตรียมสินค้า และ (๓) ค่าใช้จ่ายในการ

^๑ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อ ๓๗ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เข้าร่วมประกวดการรายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคานั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการดังกล่าว แทนคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น

นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น



ดำเนินการหรือเตรียมการเสนอมิเตอร์เข้าประกวดราคา ทั้งนี้ ในส่วนของค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้านั้น การขาดไปซึ่งกำไรที่จะพึงได้ถือเป็นค่าเสียหายประเภทหนึ่ง ที่ศาลยอมรับพิจารณากำหนดให้ได้ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ เมื่อผู้ฟ้องคดีเพียงแต่กล่าวอ้างว่าการยกเลิกการประกวดราคาจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กำไรจากการขายมิเตอร์ไฟฟ้า เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๖ ของยอดขาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพยานหลักฐาน ที่แสดงต่อศาลถึงต้นทุนของราคาสินค้า ปรากฏแต่เพียงงบการเงินของผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่แสดงถึงรายได้ ต้นทุนขาย รายละเอียดงบประมาณกำไรขาดทุนแยกตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม้ผลิตภัณฑ์ประเภทมิเตอร์ไฟฟ้าจะมีกำไร แต่ก็เป็นการกำไรได้จากการขายและรายได้อื่น ที่ไม่สามารถแยกแสดงถึงรายละเอียดของกำไรต่อหน่วยได้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แย้งว่า ในการเจรจาขอลดราคา ผู้ฟ้องคดียืนยันราคาที่ไม่สามารถลดราคาได้ แสดงว่าราคา ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไว้จำนวน ๑๗๑,๑๔๕,๒๘๐ บาท เป็นราคาที่ต่ำมากแล้ว หากมีกำไรคงไม่เกิน ร้อยละ ๑ ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากงบดุลการเงินของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ แสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีกำไรมากตามฟ้อง ดังนั้น จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนที่เป็น ค่าขาดกำไรให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๑ ของยอดขาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีชนะ การประกวดราคาเป็นมูลค่า ๑๗๑,๑๔๕,๒๘๐ บาท ค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดกำไรร้อยละ ๑ จึงคิดเป็นมูลค่า ๑,๗๑๑,๔๕๒.๘๐ บาท

สำหรับค่าเสียหายในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นค่าเตรียมสินค้านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มี พยานหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับค่าเตรียมสินค้าดังกล่าว ประกอบกับสินค้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกวดราคาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดซื้อมาเพื่อการใช้งานที่สามารถตากแดดตากฝนเป็นเวลานาน ต่อเนื่องกันหลายปี จึงไม่ใช่สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ง่ายเพราะต้องเก็บรักษาไว้นาน ผู้ฟ้องคดียอมนำไปจำหน่ายแก่บุคคลอื่นหรือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เมื่อมีการเรียก ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องลดราคา และช่วงระยะเวลาที่จะต้องส่งมอบสินค้าตามเงื่อนไขเพิ่มเติม หากมีการตกลงซื้อขายกัน ต้องแบ่งส่งมอบเป็น ๙ งวด เป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ ส่งซื้อสินค้าตามจำนวนทั้งหมด และในการดำเนินการประกวดราคาตั้งแต่ต้นจนถึงการยกเลิก การประกวดราคานั้น ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญาสั่งซื้อสินค้า จากผู้ฟ้องคดีแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าใด ดังนั้น ค่าเสียหายในส่วนนี้ศาลจึงไม่อาจกำหนดให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเตรียมการ เสนอมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าประกวดราคานั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงแสดงรายละเอียดและ พยานหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร จำนวนเท่าใด โดยระบุจำนวนเงิน โดยรวมเท่านั้น ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เช่นเดียวกัน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑,๗๑๑,๔๕๒.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๙/๒๕๖๓)

๕. การจัดทำสัญญา

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๔๐-๑๑๔๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๖๒-๑๑๗๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๗๙-๖๘๑

๖. หลักประกันของ

๖.๑ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

การที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้ผู้แทนเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคา ทั้งที่ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้สิทธิส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ไม่เกิน ๓ คน อีกทั้งยังมอบอำนาจให้ผู้แทนเพียงคนเดียวดังกล่าวเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการในพื้นที่สองจังหวัดในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้เมื่อโครงการแรกมีเหตุขัดข้องต้องขยายระยะเวลาการเสนอราคาออกไป จึงเหลือเวลาในการเดินทางเพื่อไปถึงสถานที่เสนอราคาอีกแห่งหนึ่งเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ในการเข้าร่วมเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี และหากจะเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวในระหว่างการเดินทาง ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันกำหนดเวลา กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่ถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเองโดยแท้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมเสนอราคาตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันมีผลทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาเสียโอกาสที่จะได้รับการแข่งขันในการเสนอราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาน้อยรายลงไป จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง AC ถนนสาย สป.๑๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑-บ้านหาดสองแคว อำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดราคากลางและวงเงินงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๘,๓๕๓,๐๐๐ บาท และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง จำนวน ๔๑๗,๖๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารการประกวดราคาและยื่นเอกสารตามข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ถูกฟ้องคดี และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และได้วางพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่า ๔๕๘,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันซอง ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว และแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๐ ถึงเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ ๑๔.๔๕ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา และเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๕.๐๐ ถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา เมื่อถึงวันเสนอราคาปรากฏว่านาย พ. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวมาถึงสถานที่เสนอราคาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยล่าช้ากว่ากำหนดเวลาการให้ลงทะเบียนเป็นเวลา ๓๐ นาที ประธานคณะกรรมการฯ จึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เหตุที่ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดนั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีการเสนอราคาในอีกโครงการหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระหว่างการเสนอราคาโครงการดังกล่าวเกิดเหตุขัดข้องของระบบการเสนอราคาทำให้ต้องขยายระยะเวลาออกไป และเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอราคานาย พ. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีก็เดินทางไปยังจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการที่พิพาททันที แต่ในระหว่างเดินทางเกิดมีอาการหน้ามืดจะเป็นลม และได้เข้ารับการรักษานึกเงิน ณ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยอาการว่าเกิดจากโรคเบาหวานและมีอาการความดันโลหิตสูงแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดต่ำ จึงไม่อาจเข้าเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว อันเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเหตุตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่คืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ตกลงผูกพันตนตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี ด้วยการยื่นเอกสารประกวดราคาพร้อมทั้งได้วางหลักประกันซองให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และจัดทำข้อตกลงตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาสนองรับคำเสนอประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และก่อให้เกิดความผูกพันตามสัญญาหลักประกันซองระหว่างกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตนได้ตกลงผูกพันไว้ตามเอกสารการประกวดราคาที่พิพาท โดยการเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าว และตามหนังสือแสดงการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนั้น การที่นาย พ. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีเดินทางไปไม่ทันกำหนดเวลาลงทะเบียน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๑๗,๖๕๐ บาท

สำหรับปัญหาว่ามีเหตุอันสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมอบอำนาจให้นาย พ. แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนเดินทางไปลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอีกโครงการหนึ่งที่ถนนพหลโยธิน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดเวลาในการเสนอราคาระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ก่อนกำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาของโครงการที่พิพาทในคดีนี้ เพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ และผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยึดหลักประกันว่า ในการเสนอราคาช่วงเช้าที่กรุงเทพมหานครนั้น เกิดเหตุขัดข้องในการเสนอราคาทำให้ต้องมีการขยายเวลาเสนอราคาออกไป จึงทำให้นาย พ. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมีเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปถึงสถานที่ประกวดราคาโครงการที่พิพาทในคดีนี้ ณ อาคารสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี น้อยลงไปอีก จึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเดินทางมาถึงสถานที่เสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ในการเข้าร่วมเสนอราคาตามข้อตกลงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาได้ไม่เกิน ๓ คน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมอบอำนาจให้นาย พ. เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาแทนผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว จึงถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเองโดยแท้ ดังนั้น แม้หากจะเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาย พ. เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาที่ยังจังหวัดสระบุรี



แต่ก็มีโชเหตุสุดวิสัยที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งผู้แทนจำนวนไม่เกิน ๓ คน ไปเข้าร่วมในการเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าร่วมเสนอราคาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ย่อมทำให้มีผู้เสนอราคาน้อยรายลงไปอันส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียโอกาสที่จะได้รับการแข่งขันในการเสนอราคา ประกอบกับข้อกำหนดให้รับหลักประกันของนั้น นอกจากจะเป็นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายแล้ว ยังมีเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นการป้องปรามหรือลงโทษมิให้มีการถอนตัวออกไปในระหว่างกระบวนการเสนอราคายังไม่เสร็จสิ้น หรืออาจมีการสมยอมกันในการเสนอราคาเกิดขึ้นได้หากไม่มีการใช้บังคับตามสัญญาอย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการที่นาย พ. ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาไม่ทันและถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคาเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีเองโดยแท้ จึงไม่เหตุผลเบี่ยงปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้แทนของผู้เสนอราคาเกิดล้มป่วยกะทันหัน โดยมีอาการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ ความดันโลหิตต่ำและหมดสติในระหว่างการของผู้เสนอราคา เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนด เมื่อความเจ็บป่วยดังกล่าวของผู้แทนผู้เสนอราคามีสาเหตุมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากความเครียดส่วนตัว ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้แทนผู้เสนอราคารู้อยู่แล้ว มิใช่ความรุนแรงฉับพลันดังเช่นอาการทางสมอง จึงเป็นกรณีที่ผู้แทนผู้เสนอราคาสามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าวตามมาได้ด้วยการแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบเพื่อมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน กรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้พฤติการณ์ที่ผู้เสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าแม้ผู้เสนอราคาจะมีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา แต่หน่วยงานทางปกครองก็ยังสามารถดำเนินการประกวดราคาจนมีผู้ชนะการประกวดราคาได้ และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคามีพฤติการณ์ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น อีกทั้งหากผู้เสนอราคาส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน ก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าการเสนอราคาจะไม่แตกต่างจากราคาที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอมากนัก เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของหน่วยงานทางปกครองทุกอย่างอันชอบ



ด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินจากการประกวดราคาครั้งนี้ ประกอบกับพฤติการณ์ในการผิดสัญญาของผู้เสนอราคาที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วม กระบวนการเสนอราคาแล้วเห็นว่า หลักประกันของที่หน่วยงานทางปกครองริบไปนั้น เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควรให้ผู้เสนอราคาชำระเบี้ยปรับเพียงอัตราร้อยละ ๕๐ ของหลักประกันของที่หน่วยงานทางปกครองมีสิทธิริบได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ กับ ๔๐๒๐ (แยกดาราสมุทร) จังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อและยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการดังกล่าวพร้อมวางหลักประกันของ ต่อมา เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นางสาว ว. เป็นผู้แทนในการ เสนอราคา แต่ปรากฏว่านางสาว ว. ไม่ได้ไปลงทะเบียนและเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาข้างต้น เนื่องจากล้มป่วยกะทันหัน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานจึงมีหนังสือ แจ้งการยึดหลักประกันของไปยังผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการ เสนอราคานั้นเป็นเหตุสุดวิสัยและมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยึด หลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ได้ส่งผู้แทน เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศประกวดราคา ที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่านางสาว ว. ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้เข้าร่วม กระบวนการเสนอราคา ได้มาที่ทำการของผู้ฟ้องคดีในเช้าของวันเสนอราคาตั้งแต่เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา เพื่อจัดเตรียมเอกสาร แต่เกิดล้มป่วยกะทันหันโดยมีอาการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ ความดันโลหิตต่ำและหมดสติอยู่ในห้องน้ำหญิง จนกระทั่งมีผู้มาพบจึงนำนางสาว ว. ส่งโรงพยาบาล ในเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยเวลาสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ เสนอราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเจ็บป่วยของนางสาว ว. ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจคาดหมายหรือรับรู้มาก่อนและไม่สามารถป้องกันได้ทัน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย โดยข้อเท็จจริง



ตามใบรับรองแพทย์ของแพทย์ผู้ตรวจรักษาอาการระบุงการวินิจฉัยโรคว่า นางสาว ว. หน้ามืด เป็นลมร่วมกับร่างกายขาดน้ำ ต่อมา นางสาว ว. ได้มีหนังสือถึงรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดีเพื่อชี้แจงเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาในวันดังกล่าวว่า สาเหตุของการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้ และเป็นลมนั้น เกิดจากการนอนไม่หลับติดต่อกันมา หลายคืนอันเกิดจากความกังวลและความเครียดเรื่องส่วนตัว กรณีเห็นได้ว่าอาการเจ็บป่วย ดังกล่าวมิได้มีความรุนแรงฉับพลันดังเช่นอาการทางสมอง เช่น เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก จึงไม่น่าเชื่อว่านางสาว ว. จะไม่ได้สติตั้งแต่เวลาประมาณ ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา โดยไม่อาจแจ้งผู้ใดได้ นอกจากนี้ หากเป็นจริงดังที่อ้าง ย่อมเห็นได้ว่าอาการเจ็บป่วยดังกล่าวมีสาเหตุ มาจากการที่นางสาว ว. พักผ่อนไม่เพียงพอ อยู่ในอาการเครียดและกังวลมาหลายวัน อันเป็น เหตุส่วนตัวที่นางสาว ว. รู้อยู่แล้ว นางสาว ว. ย่อมสามารถป้องกันมิให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ด้วยการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จึงเห็นได้ว่ากรณีไม่ใช่ เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงมิใช่เหตุสุดวิสัยและมีใช้พฤติการณ์ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีได้

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกวดราคาครั้งนี้ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๕๙๙,๕๖๕,๗๒๗.๙๗ บาท โดยมีผู้ซื้อแบบจำนวน ๕ ราย แต่มีสิทธิเสนอราคา จำนวน ๔ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ บริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ได้เสนอราคา ต่ำสุด ซึ่งต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นเงินจำนวน ๒๖๕,๗๒๗.๙๗ บาท จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดี จะมีได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังสามารถ ดำเนินการประกวดราคาจนมีผู้ชนะการประกวดราคาได้ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการารายอื่นแต่อย่างใด อีกทั้ง หากผู้ฟ้องคดีส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน ก็เป็นที่ คาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเสนอราคาไม่แตกต่างจากราคาที่บริษัท อ. เสนอมากนัก ความเสียหาย ทั้งที่อาจคำนวณเป็นเงินได้และความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจได้รับ

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลบังคับก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะ และภาวะเช่นนั้น



อันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาจึงไม่สูงเท่ากับเบี้ยปรับจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเอาจากผู้ฟ้องคดี เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินจากการประกวดราคาครั้งนี้ ประกอบกับพฤติการณ์ในการผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นการรับเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน โดยเบี้ยปรับที่เหมาะสมที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระ คือ เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๕๐ ของหลักประกันซองที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิรับได้ คิดเป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารแก่ผู้ฟ้องคดี ในวันที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าปรับจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๖๓)

๖.๒ กรณียึดหลักประกันซองเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคา Log In แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือทำการเสนอราคาเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนด

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๘๓-๑๑๘๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๘๙-๖๙๕

๖.๓ การคืนหลักประกันซอง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๗๖-๗๗๘

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างซึ่งถูกบอกละเมิดสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน เฉพาะแต่ผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อการที่กรุงเทพมหานครบอกละเมิดสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสาเหตุ

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานที่รับจ้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานไม่แล้วเสร็จดังกล่าวเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น อันจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการทำงานโดยไม่มีเหตุผลหลายครั้ง อีกทั้ง ในระหว่างการทำงานผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคเฉพาะแต่กรณีที่มีเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และบ้านเรือนของประชาชนกีดขวางการทำงาน ประกอบกับขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันเนื่องจากมีงานก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้รับเงินอีกหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มกำลัง ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ว่าฯ ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทรงเทวดา โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานไม่แล้วเสร็จเนื่องจากประสบปัญหาพื้นที่ก่อสร้างมีเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยทราบถึงอุปสรรคดังกล่าว และขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการต่ออายุสัญญาออกไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยทราบว่ายังมีอุปสรรคอื่นคือ เฝ้าร้านขายของซึ่งอยู่ปากทางเข้ายังไม่ได้อพยย เพราะเป็นจุดที่กองวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งอุปสรรคเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อประปา บ้านรुकกล้าแนวก่อสร้างที่อยู่ในเขตสาธารณะก็ยังไม่ได้มีการอพยย ซึ่งแม้ต่อมาการไฟฟ้านครหลวงจะได้ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่พ้นแนวตอกเสาเข็ม เนื่องจากสถานที่คับแคบ ประชาชนไม่ยินยอมให้พาดสายไฟฟ้าเข้าที่ดินของตน ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงแล้วได้รับแจ้งว่า ในระหว่างตอกเสาเข็มเขื่อนได้ประสานให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งดำเนินการในส่วนฝั่งทิศเหนือซึ่งสามารถทำงานได้ และต่อมาสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการอพยยเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า



ที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง และสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดการทำงานตามสัญญาต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานบ้างหยุดทำงานบ้าง จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยในช่วงเวลาที่หยุดทำงานดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีปัญหา อุปสรรคในการทำงานอีกแต่อย่างใด และแม้ว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าทำงานต่อ แต่ก็ทำงานด้วยความล่าช้าจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลีกสัญญา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษให้ผู้ทำงานข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ทำงาน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบถึงการที่จะสั่งให้ผู้ทำงาน โดยให้ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือชี้แจงเหตุผลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งบอกลีกสัญญาและขอให้ระงับหรือรอการลงโทษเป็นผู้ทำงาน แต่สำนักงานเขตบางกอกน้อยพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจรับฟังได้ และได้มีหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้เสนอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ต่อมา คณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน แต่ก่อนที่ผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งตามมติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยตามข้อ ๑.๒ ของมาตรการข้างต้นกำหนดว่า หากในกรณีที่ได้มีการบอกลีกสัญญาไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งได้บอกลีกสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน... ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่สำนักการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ปลัดกรุงเทพมหานครจึงเสนอให้ผู้ว่าฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการพิจารณามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และได้มีการพิจารณาทางปกครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว โดยในส่วนที่เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ นั้น แม้การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น และตามข้อ ๑.๒ ของมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ก็ได้กำหนดเงื่อนไขของการให้ความช่วยเหลือไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในคดีนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานที่รับจ้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จดังกล่าวเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและ

^๕ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓๙/๑ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) เมื่อคู่สัญญาของกรุงเทพมหานครหรือผู้รับจ้างช่วงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๑.๒

๑.๒

ให้หัวหน้าหน่วยงานทำรายงานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้รับช่วงงานได้เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกรุงเทพมหานครด้วย

เมื่อปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกรุงเทพมหานครส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพื่อเสนอความเห็นในการพิจารณาผู้ทำงาน

๑.๒

๑.๒

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามวรรคสามและวรรคสี่แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ก็ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและแจ้งสำนักงานรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

ข้อ ๑๓๙/๕ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๙/๑ ข้อ ๑๓๙/๒ หรือข้อ ๑๓๙/๓ ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย

๑.๒

๑.๒



วัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกผลรายงานการทำงานของผู้รับจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดการทำงานโดยไม่มีเหตุผลหลายครั้ง อีกทั้งในระหว่างการทำงานผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งปัญหาอุปสรรคในการทำงานแต่กรณีที่มีเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และบ้านเรือนของประชาชนกีดขวางการทำงานเท่านั้น และตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีการกล่าวอ้างว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากมีงานก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้รับเงินอีกหลายหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มกำลัง อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่เป็นผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น อันมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ว่าฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ยืนตามคำสั่งข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕/๒๕๖๓)

บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๕๓-๘๕๗
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๖๓-๑๑๗๗
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๗๓๓-๗๔๒

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๑๐-๘๑๒
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๓๐-๘๓๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๗๘-๑๑๘๙
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๙๗-๑๒๐๔
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๗๔๒-๗๔๖
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๑๙-๗๒๒

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๖๕-๑๒๖๙
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๘๓-๗๘๖
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๘๙-๑๑๙๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๗๔๖-๗๔๘



๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๘๒๕-๘๓๕
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๗๗๑-๗๗๔
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๕๗-๘๖๑
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๙๗-๑๒๐๖
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๐๕-๑๒๑๒
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๗๔๙-๗๖๐
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๖๙๗-๗๐๐
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๗๒๓-๗๒๕

(๒) การเลิกสัญญา

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๘๘-๑๒๙๒
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๗๖๗-๗๗๑
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๖๒-๘๗๘
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๐๖-๑๒๐๘
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๑๒-๑๒๑๖
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๗๖๐-๗๖๙
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๗๐๐-๗๐๔

(๓) การชำระค่าเสียหาย

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๘๗ และหน้า ๑๒๙๒-๑๒๙๔
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๐๒-๘๐๕
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๐๙-๑๒๑๖
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๑๗-๑๒๓๓
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๗๗๐-๗๗๗



(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๑-๑๒๗๕

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๗๘๖-๗๘๙ และหน้า ๗๘๘-๘๐๐

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๓๑-๗๓๔ และหน้า ๗๕๒-๗๕๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๔๒-๑๒๔๕

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๙-๑๒๘๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๗๙๒-๗๙๘ และหน้า ๘๐๑-๘๐๓

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๓๗-๗๔๐ และหน้า ๗๕๔-๗๕๖

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๗๙-๘๘๒

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๑๙-๑๒๒๒

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๗๗-๗๘๐

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๘-๑๒๗๙

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๑๘-๘๒๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๙๒-๘๙๖

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง

รับผิดชอบตามกฎหมาย

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗๔๐-๗๔๒

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘๙๖

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๓๓-๑๒๓๘

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๐๔-๗๐๗

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่า
ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๕-๑๒๗๘ และหน้า ๑๒๘๑-๑๒๘๓

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๗๘๙-๗๙๒ และหน้า ๘๒๐-๘๒๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๗๓๔-๗๓๗ และหน้า ๗๔๙-๗๕๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๑๙ และหน้า ๑๒๒๒-๑๒๒๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๑๒๓๙-๑๒๔๒

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๗๐๗-๗๑๐

จ. กรณีอื่น ๆ

ในการดำเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หากแต่พื้นที่อื่นของจังหวัดในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินย่อมได้รับผลกระทบโดยมิอาจ หลีกเลียงได้ด้วย เนื่องจากโดยปกติในทางการค้า การดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดใด ผู้ประกอบการก่อสร้างมักใช้แรงงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ภายในเขตจังหวัดนั้น เป็นสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์ของพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่เข้าสู่ ภาวะปกติ แม้พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจะไม่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยก็ตาม ผู้ประกอบการก่อสร้างที่อยู่ในจังหวัดนั้น ก็ย่อมไม่อาจดำเนินธุรกิจหรืองานก่อสร้างของตนได้ดังเช่นในสถานการณ์ปกติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงไม่อาจตีความว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ (อำเภอหรือกิ่งอำเภอ) ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เท่านั้น เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมถึง ผู้ประกอบการก่อสร้างทั้งจังหวัด แม้ผู้ประกอบการก่อสร้างนั้นจะมีใช้ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวด้วยก็ตาม ดังนั้น แม้จะไม่มี การประกาศ ให้เขตพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน



ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่เมื่อพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในจังหวัดซึ่งมีประกาศจังหวัดกำหนดให้พื้นที่ภายในจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่ได้เกิดน้ำท่วม ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเพียงได้รับการขยายระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเป็นเวลา ๖๐ วัน โดยหน่วยงานคู่สัญญาไม่อาจใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติหน่วยงานคู่สัญญาจึงต้องขยายระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๖๐ วัน การที่หน่วยงานคู่สัญญาไม่ขยายระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับโดยไม่มีสิทธิ หน่วยงานคู่สัญญาจึงต้องคืนเงินค่าปรับข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบางปู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ และลานวัฒนธรรม ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีกำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดหรือลดค่าปรับโดยการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ๔๕ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ แต่ไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงทำงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด รวมเป็นเวลา ๗ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๘,๕๐๕.๐๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักค่าปรับจำนวนดังกล่าวไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาพิพาทล้อมรอบด้วย ๕ อำเภอ ซึ่งมีประกาศจังหวัดสมุทรปราการกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ อำเภอเมืองสมุทรปราการจึงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดว่า จังหวัดใดก็ตามเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ



มีประกาศเกี่ยวกับพื้นที่บางส่วนหรือพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัยแล้ว ผู้ที่รับจ้างก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทั้งหมดในจังหวัดนั้น ๆ จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลา ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งไม่มีน้ำท่วม แต่จังหวัดสมุทรปราการมีประกาศกำหนดให้พื้นที่ภายในจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับการขยายระยะเวลาฟื้นฟูภายหลังน้ำลด จำนวน ๖๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคืนเงินค่าปรับจำนวน ๕๐๘,๕๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔^๑

มีขึ้นสืบเนื่องมาจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงได้มีหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาของสัญญาโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายครอบคลุมหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ปัญหาทางตรง ได้แก่ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และปัญหาทางอ้อม ได้แก่ ผลกระทบสืบเนื่องในจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าว ใน ๒ ลักษณะ ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

^๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น ๆ



ของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย คือ ข้อ ๑.๔^๒ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย และข้อ ๑.๕^๓ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย และโดยที่ใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒)^๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสาธารณภัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ

^{๒-๓} หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

๑. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๑.๔ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้างตามข้อ ๑.๓ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่เกิดอุทกภัยขึ้นจริง โดยยึดถือตามประกาศภัยพิบัติฯ ของแต่ละจังหวัดเป็นวันเริ่มต้นในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายที่จะรับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) ให้บวกเพิ่มระยะเวลาดที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับต่อจากการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑)

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้างที่ไม่ได้รับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับการขยายระยะเวลาเฉพาะตามข้อ ๑.๔ (๒) เท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

๑.๕ สำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย หากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๑.๓ ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

^๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๖ เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในท้องที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



และเป็นเหตุฉุกเฉิน คือ เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบแก้ไข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วน ตามความจำเป็นและเหมาะสม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๘)^๕ และวรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๕^๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว กรณีจึงเป็นที่คาดหมายได้ว่า การดำเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หากแต่พื้นที่อื่นของจังหวัดดังกล่าวในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ย่อมได้รับผลกระทบโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ด้วย เนื่องจากโดยปกติในทางการค้า การดำเนินการก่อสร้างในจังหวัดใดผู้ประกอบการก่อสร้างมักใช้แรงงาน และจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในเขตจังหวัดนั้นเป็นสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์ของพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่อยู่ในจังหวัดนั้น แม้พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างจะไม่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยก็ตาม ย่อมไม่อาจดำเนินการก่อสร้างหรืองานก่อสร้างของตนได้ดังเช่นในสถานการณ์ปกติ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามข้อ ๑.๔ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ฯ ที่กำหนดว่า สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย จึงไม่อาจตีความว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ (อำเภอหรือกิ่งอำเภอ) ที่มีประกาศจังหวัดกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ

^{๕-๗} ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการมีวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติแต่ละครั้ง หรือแต่ละเหตุการณ์ ในการให้หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๗๗

๗๗

(๘) ที่ทำการปกครองจังหวัด แห่งละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอำนาจจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการตาม (๒) แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการตาม (๘) แก่อำเภอหรือกิ่งอำเภอตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งแต่ละแห่งต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อภัยพิบัติแต่ละครั้ง หรือแต่ละเหตุการณ์ ทั้งนี้ ให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย

ข้อ ๑๕ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใด



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ เท่านั้น หากแต่มติคณะรัฐมนตรีข้อดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือครอบคลุมถึงผู้ประกอบการก่อสร้างทั้งจังหวัด แม้ผู้ประกอบการก่อสร้างนั้นจะมีผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวด้วยก็ตาม

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างพิพาทที่ผู้ฟ้องคดี ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาที่ได้ลงนามไว้ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ และระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย สัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า จังหวัดสมุทรปราการได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๓ ฉบับ โดยกำหนดให้พื้นที่อำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยไม่มีการประกาศให้เขตพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาพิพาทเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ แต่เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีประกาศจังหวัดกำหนดให้พื้นที่ภายในจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยเหตุอุทกภัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑.๔ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๕ ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีของสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัยมาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่ได้เกิดน้ำท่วม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) และ (๒) หากแต่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๔ (๓) ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับเดียวกัน กล่าวคือ ได้รับการขยายระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด เป็นเวลา ๖๐ วัน ซึ่งการขยายระยะเวลากรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเป็นการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องขยายระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๖๐ วัน กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญาจ้างพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิตามสัญญาที่จะปรับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวน ๕๐๘,๕๐๕.๐๖ บาท พร้อมกับการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักค่าจ้างดังกล่าวเป็นค่าปรับโดยไม่มีสิทธิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงผิดนัดชำระค่าจ้างจำนวน



ดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันนั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ชดใช้เงินจำนวน ๕๐๘,๕๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๕๐๘,๕๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙/๒๕๖๓)

(๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๘๓-๑๒๘๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๑๔-๘๑๗ และหน้า ๘๒๓-๘๒๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๔๓-๗๔๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๙๖-๘๙๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๑๗-๑๒๑๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๔๕-๑๒๔๗

(๕) การรับหรือคืนหลักประกันสัญญา

กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยให้ไว้ แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเพื่อรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน ความสูญหายและความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงความสูญหายและความเสียหายที่เกิดในช่วงเวลาบำรุงรักษานั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้โต้แย้งคัดค้านว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้รับจ้างจัดทำไว้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างได้กำหนดกรณีการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำประกันของผู้รับจ้างไว้ โดยให้อำนาจหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการจัดทำประกันให้มีผลต่อผู้เอาประกันและใช้บังคับได้ ประกอบกับตามสัญญาประกันภัยได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยให้สิ้นสุดลงสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานตามสัญญาที่เอาประกันภัยที่ได้รับมอบหรือนำไปใช้งาน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าว และได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จให้แก่ผู้รับจ้าง จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบการครอบครองแก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง



จนเปิดใช้งานที่จ้างได้แล้ว หากมีทรัพย์สินของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสูญหายจากการถูโจรกรรมระหว่างนั้น ย่อมอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดในสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ เมื่อตามกรรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดจำกัดความรับผิดชอบการสูญเสียวหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลาการบำรุงรักษา ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์เชื่อได้ว่าทรัพย์สินในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างที่ถูกโจรกรรมไปมิได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาบำรุงรักษากรณีชำรุดบกพร่อง พฤติการณ์แห่งคดีจึงเห็นได้ว่าผู้รับจ้างมิได้เป็นฝ่ายประพาศติผิดสัญญาที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาบำรุงรักษาดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องคืนหลักประกันตามสัญญาที่ได้ยึดไว้ รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและดอกเบี้ยนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาบำรุงรักษาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีได้ทำประกันภัยกับบริษัท ท. เพื่อประกันภัยความรับผิด ความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานทั้งหมด และระบุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของโครงการ และ/หรือ ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ เป็นผู้เอาประกันภัย ต่อมา ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างระยะเวลารักษาหรือรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบแก้ไขวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่อง รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ผู้ฟ้องคดีติดตั้งถูโจรกรรม ขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขโดยด่วน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมบำรุงตามสัญญาค้ำประกันผลงานแล้วเสร็จ ส่วนเรื่องของหายนั้น ผู้ฟ้องคดีจะนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยึดถือไว้จนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อสรุป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหาย จึงยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งไม่สามารถคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าตามเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำประกันภัยให้คุ้มครองถึงความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานทั้งในช่วงระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาและในช่วงระยะเวลา



บำรุงรักษา ไม่ว่าความสูญหายและเสียหายจะเกิดจากสาเหตุใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้จัดทำประกันภัยในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากการประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญา และผู้ฟ้องคดีปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความเสียหายเอง จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระค่าใช้จายจากการแก้ไขซ่อมแซมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา บริษัท ท. ผู้รับประกันภัย ได้มีหนังสือชี้แจงแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ความสูญหายและหรือเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานของผู้เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษา จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ และบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด อีกทั้งระยะเวลาจากวันที่พบเหตุจนถึงวันที่บริษัทได้รับแจ้งเหตุนั้น ล่วงเลยเกือบ ๖ ปี บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุไว้ หลังจากนั้น ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญา เพราะไม่ได้จัดทำประกันภัยในช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๗,๐๘๙,๗๐๘.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเอากับบริษัทประกันภัย เป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน และคืนหนังสือคำประกันของธนาคารทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่พิพาทได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดหาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันผลงาน รวมทั้งต้องจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน ความสูญหายและความเสียหายในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงความสูญหายและความเสียหายที่เกิดในช่วงเวลาบำรุงรักษาด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และส่งมอบกรมธรรม์ โดยมีบริษัท ท. เป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้โต้แย้งคัดค้านว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งตามเอกสารแนบท้ายสัญญา กรณีการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำประกันของผู้รับจ้าง ก็ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเข้าดำเนินการจัดทำประกันให้มีผลต่อผู้เอาประกันและใช้บังคับได้ โดยผู้ว่าจ้างจะชำระเบี้ยประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ณ วันที่ผู้ว่าจ้างชำระไปก่อน และให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องชดใช้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้



ใช้สิทธิตามสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ นับแต่วันออกหนังสือรับรองผลงานแก่ผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบการครอบครองแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนเปิดการจราจรได้แล้ว หากมีทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูญหายจากการถูกโจรกรรมระหว่างนั้น ย่อมอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามกรรมธรรม์ประกันภัยส่วนที่ ๑ ว่าด้วยงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา ระยะเวลาการประกันภัย ซึ่งกำหนดว่าความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยสิ้นสุดลงสำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานตามสัญญาที่เอาประกันภัยที่ได้รับมอบหรือนำไปใช้งาน นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์กรรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำกับบริษัท ท. และมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ แล้ว เห็นว่า บริษัท ท. ผู้รับประกันภัยกำหนดจำกัดความรับผิดชอบการสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาและผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลาการบำรุงรักษาเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นปกติประเพณีของการรับประกันภัยที่ต้องมีข้อกำหนดอย่างชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว ย่อมเป็นการเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัยที่จะยอมรับเอาประกันความสูญหายไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้าปฏิบัติงานหรือไม่ และเมื่อพิเคราะห์เงื่อนไขของสัญญาพิพาท ได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องทำประกันความเสียหายทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นกับงานที่จ้าง เกิดแก่คนงานและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ บุคคลที่สาม เฉพาะความสูญหาย หรือความเสียหายจากเหตุใดในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาและในขณะเวลาบำรุงรักษาเท่านั้น จึงเห็นว่า การทำประกันความเสียหายตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำและมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามข้อสัญญาโดยชอบแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุทรัพย์สินในโครงการก่อสร้างสูญหายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้แจ้งบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าซ่อมแซมงานชำรุดบกพร่องรวม ๓ ประเภท เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน และแจ้งอีกครั้งวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้เสนอแผนการทำงานและเข้าดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น ในช่วงที่มีทรัพย์สินหายระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๖ ครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๒ ครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสดงพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด คงปรากฏจากรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าซ่อมแซมแต่ลำช้า ตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นว่า ทรัพย์สินในครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ถูกโจรกรรมไป มิได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาบำรุงรักษากรณีชำรุดบกพร่อง พฤติการณ์แห่งคดีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็น



ฝ่ายประพจน์คดีสัญญาที่จะต้องรับผิดชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหลักประกันสัญญาที่ได้ยึดไว้จำนวน ๑๒ ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๗๒๓,๔๓๘.๔๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาบำรุงรักษา แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์โต้แย้งในประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น กล่าวคือ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๑๗,๗๔๘.๑๒ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบหนังสือคำประกันธนาคารพาณิชย์จำนวน ๑๒ ฉบับ และให้ใช้เงินจำนวน ๑๑๗,๗๔๘.๑๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๖/๒๕๖๓)

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๗๐-๑๒๗๑ และหน้า ๑๒๙๕-๑๒๙๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๑๒-๘๑๓

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๕๙-๗๖๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๑๙๓-๑๑๙๗ และหน้า ๑๑๒๖-๑๑๓๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๔๗-๑๒๕๑

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๓๙-๑๒๔๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๕๑-๑๒๖๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๑๑-๗๑๓

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๒-๑๓๑๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๘๘-๗๙๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๖๐-๑๒๖๔



๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๓๖-๘๓๙

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๓๐๑-๑๓๐๒

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๑๘-๙๒๐

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๔๒-๑๒๔๔

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘๓๙-๘๔๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๑๔-๙๑๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๔๔-๑๒๔๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๒๖๕-๑๒๗๓

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๗๘๕-๗๘๗

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

การที่ข้าราชการครูผู้ลาศึกษาต่อซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ขอลาออกจากราชการก่อนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการชุดใช้ทุน เนื่องจากมีเหตุที่ก่อให้เกิดความกังวลในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่วนราชการต้นสังกัดเองได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมได้ จึงเห็นได้ว่าข้าราชการครูผู้ลาศึกษาต่อดังกล่าวได้ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ตามสัญญาการศึกษาต่อ และเมื่อคำวินิจฉัยได้
 รายจ่ายของข้าราชการครูผู้ลาศึกษาต่อแล้ว เห็นควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๕๐
 ของเงินที่จะต้องชดใช้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
 และพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๓ ได้ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา
 ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
 Islam Civilization ประเทศมาเลเซีย และสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
 หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ ๒) โดยมี
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามลำดับ
 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับเข้าปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสละบ้าย้อยวิทยา
 เช่นเดิม และต่อมาได้ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๑ ลาออกตามความประสงค์และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้เงินฐานผิดสัญญา
 ลาศึกษาต่อดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล
 มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินทุนตามสัญญา
 พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ ๑
 มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๔ ปี คิดเป็นวันลาศึกษาต่อได้จำนวน
 ๑,๔๖๑ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา ๔ ปี
 หรือ ๑,๔๖๑ วัน แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ได้เพียง ๖๗๓ วัน เหลือเวลา
 ที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก ๗๘๘ วัน อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้
 ไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ของสัญญาอนุญาต
 ให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ทั้งสองฉบับ ดังนั้น
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงประพฤติผิดสัญญาดังกล่าว และต้องรับผิดชดใช้เงินเดือนที่ได้รับไปแล้ว
 ในส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่า
 ของจำนวนเงินเดือนให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วยตามข้อ ๕ ของสัญญาทั้งสองฉบับ



ข้างต้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาศึกษาต่อจำนวน ๑,๔๖๑ วัน เป็นเงิน ๖๘๓,๕๗๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เหลือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้จำนวน ๗๘๘ วัน (๑,๔๖๑-๖๗๓) คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวน ๓๖๘,๖๘๗.๙๙ บาท $(๖๘๓,๕๗๐ \times ๗๘๘ \div ๑,๔๖๑)$

สำหรับเบี้ยปรับตามสัญญาดังกล่าวนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจง ต่อศาลว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะขอลาออกจากราชการ ได้ขออนุญาตไปช่วยราชการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีเหตุผลเนื่องจากตลอดระยะเวลาการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่โรงเรียนสภำยอัยวิทยาเกือบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม ร่วมกับชุมชนมุสลิมอย่างแนบแน่น มีผลงานในการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ของโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่วมจัดประชุมสัมมนากับชุมชนมุสลิมในอำเภอสภำยอัยมาโดยตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ จึงถูกฝ่ายความมั่นคงจัดทำประวัติตลอดจนเก็บภาพถ่ายบ้าน และรถยนต์ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดความกังวลในความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Universiti Sains Malaysia เป็นเวลา ๔ ปี ต่อมา เมื่อกลับมารายงานตัวเข้าทำงานกับส่วนราชการต้นสังกัด ก็ยังมีฝ่ายความมั่นคงมาคอยสอดส่อง การสอนที่โรงเรียน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ขออนุญาต ไปช่วยราชการที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอยืมตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ช่วยราชการอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อนุญาตโดยอ้างว่าขาดอัตรากำลังข้าราชการครู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายาม ขอย้ายไปรับราชการที่อื่นแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอลาออก จากราชการ เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้ง คัดค้านข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการมิได้มีเจตนา หลีกเลี้ยงที่จะไม่ชดใช้เงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกรงว่า ถ้าหากยังรับราชการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบดีแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือบริหารจัดการบุคลากร ให้เหมาะสมได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีเจตนาหลีกเลี้ยงไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ประกอบกับเมื่อคำนึงถึงรายได้รายจ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับลง เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงิน ๑๘๔,๓๔๓.๙๙ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๘๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท (๓๖๘,๖๘๗.๙๙ + ๑๘๔,๓๔๓.๙๙) และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระหนี้ภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๒๒๖ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๒๕,๖๘๑.๘๙ บาท (๕๕๓,๐๓๑.๙๘ x ๗.๕% ÷ ๓๖๕ x ๒๒๖) รวมเงินต้นกับดอกเบี้ยเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทั้งสิ้น ๕๗๘,๗๑๓.๘๗ บาท (๕๕๓,๐๓๑.๙๘ + ๒๕,๖๘๑.๘๙) รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้น ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗^{๘๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา นั้น เมื่อสัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับพิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา และจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาตลอดไป จนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบเต็มจำนวน และในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาล่าศึกษา แม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าวผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาศึกษาต่อดังกล่าวด้วย จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาพิพาททั้งสองฉบับ โดยจะต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดี คือ จำนวน ๕๗๘,๗๑๓.๘๗ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอีกคน ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ฉบับที่สอง (ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

^{๘๘-๘๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไป

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป



ครั้งที่ ๒) ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาศึกษา ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี จึงคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเวลาทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ในการศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินข้างต้น คำนวณเป็นเงินได้จำนวน ๑๓๘,๒๕๗.๙๙ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงิน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงต้องชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงรวมจำนวนวันที่ต้องคิดดอกเบี้ยได้ ๗๒ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒,๐๔๕.๔๖ บาท $(๑๓๘,๒๕๗.๙๙ \times ๗.๕\% \div ๓๖๕ \times ๗๒)$ รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐,๓๐๓.๔๕ บาท $(๑๓๘,๒๕๗.๙๙ + ๒,๐๔๕.๔๖)$

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๗๘,๗๑๓.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๕๓,๐๓๑.๙๘ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ร่วมชำระหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในจำนวนเงิน ๑๔๐,๓๐๓.๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๓๘,๒๕๗.๙๙ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๑๓/๒๕๖๒)

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๗๕-๗๗๙

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๑๐-๙๑๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๖๒-๑๒๖๖

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๐๖-๙๑๐

(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๒๘๕-๑๒๘๙

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๔-๑๓๑๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๖๖-๑๒๖๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๒๐-๗๒๕

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลผู้ว่าจ้างเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน และระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามที่ได้ทำสัญญาจ้างต่อกันไว้ ประกอบกับไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาจ้างที่กำหนดให้เทศบาลผู้ว่าจ้างจะต้องทำการต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง การที่ต่อมาเทศบาลผู้ว่าจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีย่อมถือเป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างตามข้อ ๕๔ (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยเทศบาลผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนการที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างนั้น ก็เพื่อตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลผู้ว่าจ้างหรือไม่ อีกทั้งยังนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ไม่เฉพาะเพียงการต่อสัญญาจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลิกจ้างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่ใช่หลักประกันว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการต่อสัญญาจ้างเสมอไป เนื่องจากการจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับงบประมาณ ภาระงาน และความจำเป็นของภารกิจของเทศบาลผู้ว่าจ้างที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติของ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนั้น การที่เทศบาลผู้ว่าจ้างอาศัยเหตุผลว่ามีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ทำให้ต้องมีการปรับลดพนักงานจ้าง เพื่อใช้ดุลพินิจในการไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับแนวทางปฏิบัติและหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีกำหนด ๐ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๕๐ บาท ต่อมา หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ จึงต้องมีการปรับลดพนักงานจ้าง โดยจะจ้างเหมาบริการแทน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและคณะจึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยต่อจังหวัดนครราชสีมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีกับพวกในระยะเวลากระชั้นชิดที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะตัดสินใจสมัครเข้าเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการได้ ประกอบกับงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๒ เท่านั้น มิได้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอให้จังหวัดนครราชสีมาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งกำกับดูแลคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ. นครราชสีมา) และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาทบทวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามอำนาจหน้าที่ และหาทางเยียวยาผู้ฟ้องคดีกับพวกตามความเหมาะสมโดยเร่งด่วนต่อไป จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินค่าตอบแทน



รายเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีกับพวกให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดียินดีจะรับผู้ฟ้องคดีกับพวกเข้าทำงานจ้างเหมาบริการตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ขาดและจ้างได้ตามระเบียบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกมาสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการ ส่วนจะได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใดสังกัดกองใด ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาตามความรู้ความสามารถ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปสมัครงานประเภทจ้างเหมาบริการตามหนังสือแจ้งของผู้ถูกฟ้องคดี และได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน และระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามที่ได้ทำสัญญาจ้างต่อกันไว้ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ย่อมถือเป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างตามข้อ ๕๔ (๑)^{๑๑} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาจ้างดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องทำการต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ส่วนกรณีที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างนั้น ก็เพื่อตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ อีกทั้งยังนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ไม่เฉพาะเพียงการต่อสัญญาจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเลิกจ้างและการเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่ใช่หลักประกันว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการต่อสัญญาจ้างเสมอไป เนื่องจากการจะได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับงบประมาณ ลักษณะงาน และความจำเป็นของภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ตรวจการแผ่นดินปรากฏว่า งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗/๒

^{๑๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

ข้อ ๕๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง

ฯลฯ

ฯลฯ



ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้อห้ามตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ประกอบกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการจ้างพนักงานจ้างเดิม จำนวน ๑๘ คน และพนักงานจ้างรายใหม่จำนวน ๑๒ คน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ฟ้องคดีกับพวกไม่ได้ไปยื่นความจำนงเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างในขณะนั้น ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุม และสัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสุดลงแล้ว อีกทั้ง การจ้างพนักงานจ้างรายใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็มีการจ้างเหมาบริการรวมอยู่ด้วย ดังนั้น การทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างเดิมและพนักงานจ้างรายใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการจ้างพนักงานจ้างให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่จำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้างและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือเป็นกรณีที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างได้อาศัยเหตุผลว่า มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ทำให้ต้องมีการปรับลดพนักงานจ้าง เพื่อใช้ดุลพินิจในการไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่มีสาระสำคัญว่า การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างจะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น และคำนึงถึงลักษณะงานและความจำเป็นของภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อสัญญาฯ ร่วมกัน หากพนักงานจ้างคนใดมีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดีและลักษณะงานที่พนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ยังมีความจำเป็น และเป็นภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องปฏิบัติอยู่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างผู้นั้น แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๐๘/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๑๓/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๑๖/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๒๐/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๔๒/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๔๓/๒๕๖๒ ที่ อบ.๒๔๔/๒๕๖๒ และที่ อบ.๒๖๐/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีเทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานกวาดถนน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แม้จะเป็นการเลิกจ้างเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะของเทศบาล แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พนักงานจ้างดังกล่าวมิได้มีเจตนาที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง การลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกเป็นการทำตามคำสั่งของเทศบาลโดยไม่ได้กรอกรายละเอียดใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้กรอกข้อความในหนังสือลาออกดังกล่าวแทน การลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกข้างต้นจึงมิใช่กรณีที่พนักงานจ้างประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน แต่ถือเป็นกรณีที่เทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้าง ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานจ้าง เทศบาลจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แก่พนักงานจ้างดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานกวาดถนนสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยรับจ้างทำงานเป็นรายปีตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีเป็นประจำทุกปี แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกล่วงหน้าโดยไม่มีการกรอกรายละเอียดใดแนบไว้ในสัญญาจ้าง ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำแผนการจัดการขยะทั่วไปเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนคนงาน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ โซน คือ โซนที่ ๑ บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาออก ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ้างเหมาให้อีกชนดำเนินการแทน และโซนที่ ๒ บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาเข้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งเมื่อทำการเกลี้ยอัตรากำลังคนงานกวาดถนนทั้งสองโซนแล้วทำให้มีคนงานกวาดถนนที่ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวน ๙ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้มีประกาศประมูลจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย



และกวดถนนในเขตพื้นที่เทศบาล โซนที่ ๑ โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ที่ชนะการประมูลต้องรับโอนคนกวดถนนของผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๙ คน ไปเป็นพนักงานจ้างของผู้นั้นด้วย เว้นแต่คนงานดังกล่าวไม่ประสงค์จะทำงานกับผู้ชนะการประมูล ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการประมูลและได้ทำสัญญาจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยและกวดถนนในพื้นที่โซนที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดี โดยเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหนังสือลาออกที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อไว้มากรอรายละเอียดและเหตุผลของการลาออกว่า ผู้ฟ้องคดีย้ายไปสังกัดบริษัทเอกชนตามโครงการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและกวดถนน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัท อ. แล้วตั้งแต่วันที่ดังกล่าว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดสัญญาจ้าง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มี ความผิดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่กวดถนน เป็นการใช้แรงงานทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน ๑ ปี โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตามข้อ ๑^๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี

^{๑๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามมาตรฐานทั่วไปนี้

“พนักงานจ้างทั่วไป” หมายความว่า พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน ๑ ปี

“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตามอัตราที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้



ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างตามข้อ ๕๖^{๑๒} ของประกาศฉบับดังกล่าว และโดยที่การเลิกจ้างข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกให้กับผู้ถูกฟ้องคดีไว้ล่วงหน้าโดยมิได้มีการกรอกรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีให้การยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้กรอกข้อความในหนังสือลาออกแทนผู้ฟ้องคดี เพื่อความสะดวกในการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมพนักงานกวาดถนนที่ต้องโอนไปสังกัดบริษัทเอกชน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกดังกล่าว จึงมีใช้กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน แต่ต้องถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้กำหนดให้พนักงานจ้างเช่นผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่กำหนดว่า กรณีที่เทศบาลบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างโดยมิใช่ความผิดของพนักงานจ้างดังกล่าว ให้พนักงานจ้างผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดจากงบประมาณของเทศบาล ดังนี้ ...

(๒) พนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่ายค่าตอบแทนจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน... ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานกับผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน คือ เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตาม (๒) ของประกาศฉบับดังกล่าว และโดยที่ค่าตอบแทนข้างต้นเป็นหนี้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนข้างต้น นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

^{๑๒} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๕๖ เทศบาลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกำหนดไว้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้



ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอในส่วนของการดอกเบี้ยดังกล่าว ศาลย่อมไม่อาจพิพากษาเกินคำขอได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๒๔/๒๕๖๒)

(๒) การชำระค่าจ้าง

กรณีที่เทศบาลทำสัญญาจ้างผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในระหว่างอายุสัญญาจ้างเทศบาลผู้ว่าจ้างจะได้มีประกาศหยุดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม และปลัดเทศบาลได้สั่งการให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลในระหว่างที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานดังกล่าว แต่เมื่อปลัดเทศบาลมิใช่คู่สัญญาโดยตรง และได้มีการแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการดังกล่าวได้หรือมีการบอกเลิกสัญญาจ้างแต่อย่างใด ประกอบกับหน้าที่ตามสัญญาจ้างก็ยังคงมีอยู่และสามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยได้มีหนังสือขอส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง พร้อมแนบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือนที่พิพิธภัณฑสถานอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวและเสนอต่อเทศบาลเพื่อพิจารณาจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองกะทู้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูเก็ตเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และต่อมาเมื่อได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินโครงการจ้างบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยดูแลงานบริหารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ งานวิเทศสัมพันธ์ งานการตลาด งานวิชาการ งานจัดทำและตรวจสอบทะเบียนงานจัดทำระบบคลัง งานการสงวนรักษาวัตถุ และงานบริหารชุมชน โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีกำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น



ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีแบบจ้างเหมา ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์และเสร็จเรียบร้อย ในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบ การปฏิบัติงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศหยุดการให้บริการ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งภายหลังการประกาศ ปิดให้บริการข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้างพร้อมแนบรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รวม ๕ เดือน ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จ่าย ค่าจ้างจำนวน ๕ เดือนดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ภายหลังการประกาศปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เกิด ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานตามคำสั่ง และได้ทำหนังสือส่งมอบงานที่ปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์ เหมืองแร่ภูเก็ต ซึ่งเป็นการรายงานเท็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติไม่ตรวจรับงานจ้างของ ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๕ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะเป็นผู้จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้ในงานจ้างตามสัญญา และกำหนดให้ ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นประจำทุกวันในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยลงเวลาไปกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติงาน สัญญาจ้างดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ หยุดการให้บริการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป แต่การดำเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแล เน้นการทำงาน และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ประกอบกับการที่ ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ซึ่งมิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยตรง แต่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแลราชการประจำและมีอำนาจบริหารงานทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการด้วยวาจา ให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นการสั่งการโดยมิได้มีการแก้ไข ข้อกำหนดในสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น หน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ที่จะต้องปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จึงยังมีอยู่และสามารถกระทำ ได้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังการประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้แก่ งานจัดทำบัญชีสิ่งของที่มิผู้บริจาคให้พิพิธภัณฑ์ และงานจัดทำเว็บไซต์



ของพิพริภณท์ให้ใช้งานได้ดี แม้งานดังกล่าวจะขาดความสมบูรณ์อยู่บ้าง แต่ก็เพียงเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานหลายด้านที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติในแต่ละเดือนเท่านั้น และเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง พร้อมแนบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ รวม ๕ เดือน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาจ่ายค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมแล้วมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งหนังสือมอบงานจ้างในช่วงระยะเวลาที่พิพริภณท์อยู่ระหว่างปิดปรับปรุง และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ตามคำสั่งด้วยวาจาของปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ ทำให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีงานที่จะตรวจรับ และไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ จึงเป็นการพิจารณาเพียงประการเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ตามคำสั่งของปลัดเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมิได้ทำการตรวจพิจารณางานตามหนังสือขอส่งงานของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างพิพาทหรือไม่ การกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามข้อสัญญาจ้างที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาโดยอาศัยมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าว จึงเป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวม ๕ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มียศพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๖๓)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๗๕-๑๒๗๗



๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

๑) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้อำนวยการองค์การการน้ำเสียมีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่คณะกรรมการองค์การการน้ำเสียกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ (๗) และ (๘) ประกอบกับมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒) แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการน้ำเสีย คณะกรรมการองค์การการน้ำเสียได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงานไว้ คงมีเพียงคำสั่งองค์การการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่าการดำรงตำแหน่งในระดับใดจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับล่างจากระดับนั้นมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการองค์การการน้ำเสียไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน ดังนั้น การแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน จึงต้องถือตามคำสั่งองค์การการน้ำเสียดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งองค์การการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ จะไม่ได้ ออกโดย คณะกรรมการองค์การการน้ำเสียตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการน้ำเสีย กำหนด แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติมาตรฐานกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้การรับสมัครหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงาน เป็นไปตามคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งองค์การการน้ำเสียรวมถึง คณะกรรมการองค์การการน้ำเสียได้ยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวจนเป็น ประเพณีปฏิบัติ อันถือได้ว่าคณะกรรมการองค์การการน้ำเสียได้รับรองโดยปริยาย ให้ใช้คำสั่งข้างต้นเป็นแนวปฏิบัติในการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือโยกย้ายพนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ ก็สามารถยกเลิกได้ แต่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การการน้ำเสีย เพื่อพิจารณา และขณะเดียวกันก็ต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานมารองรับการปฏิบัติงาน การที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่ง ยกเลิกคำสั่งองค์การการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ และต่อมาได้ออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง



เลื่อนตำแหน่งพนักงาน โดยไม่ออกระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ มารองรับ เพียงแต่สั่งการด้วยวาจาให้ฝ่ายบุคคลออกคำสั่งตามการสั่งการของผู้ฟ้องคดี การใช้อำนาจของผู้ฟ้องคดีในการออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงานดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้องค์การจัดการน้ำเสียได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียจึงมีสิทธิบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ตามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๔ ปี นับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อมา ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนใด ๆ โดยอ้างสัญญาจ้างข้อ ๕.๓ กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการออกคำสั่งยกเลิกมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานที่ประกาศใช้ตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ และออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยไม่มีระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียรองรับให้กระทำได้อีกทั้งยังขาดการพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษารวมทั้งประสบการณ์ของพนักงาน และไม่คำนึงถึงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงาน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การจัดการน้ำเสีย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำด้วยความสุจริต ออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้พ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๘ (๗)^{๑๔} และ (๘)^{๑๕} บัญญัติให้คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียมีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้าง และระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากตำแหน่ง วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง ส่วนผู้อำนวยการองค์การการนํ้าเสียมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ (๑)^{๑๖} และ (๒)^{๑๗} กล่าวคือ เป็นผู้มีอำนาจในการบรรจุ แต่งตั้งพนักงานโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียกำหนด แต่ไม่ปรากฏว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการนํ้าเสีย คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงานไว้ คงมีเพียงคำสั่งองค์การการนํ้าเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงาน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ข้างต้นกำหนดว่า การดำรงตำแหน่งในระดับใดจะต้องดำรงตำแหน่งในระดับล่างจากระดับนั้นมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี กรณีจึงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการองค์การการนํ้าเสียไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน ดังนั้น การแต่งตั้ง (เลื่อนตำแหน่ง) พนักงาน จึงต้องถือตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกโดยผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการนํ้าเสียคนเดิม ซึ่งแม้คำสั่งองค์การการนํ้าเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ฯ ดังกล่าว จะไม่ได้ออก

^{๑๔-๑๗} พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘

มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อจน. อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ออกระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่น ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้าง

(๘) ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากตำแหน่ง วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๔ ผู้อำนวยการมีอำนาจ

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

(๒) กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ อจน. โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด



โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย แต่ถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้การรับสมัครหรือบรรจุ แต่งตั้งพนักงานเป็นไปตามคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมถึงคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้ยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/๒๕๔๔ฯ มาโดยตลอดจนเป็นประเพณีปฏิบัติ อันถือได้ว่าคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับรองโดยปริยายให้ใช้คำสั่งดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติในการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือโยกย้าย พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งข้างต้นมีความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ ก็สามารถยกเลิกได้ โดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อพิจารณา และขณะเดียวกันเมื่อผู้ฟ้องคดียกเลิกคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องออกระเบียบหรือข้อบังคับ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานมารองรับการปฏิบัติงาน แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๘๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ยกเลิกคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ ๕๕/ ๒๕๔๔ฯ ผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้มีการออกข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ มารองรับ เพียงแต่สั่งการด้วยวาจาให้ฝ่ายบุคคลออกคำสั่งตามการสั่งการ ของผู้ฟ้องคดี การใช้อำนาจของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวซึ่งไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับมารองรับ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการออกคำสั่งของผู้ฟ้องคดีในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน บางตำแหน่งในระหว่างที่ยกเลิกมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเดิม เป็นการกระทำโดยพลการ ทำให้พนักงานดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินการ ที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหาย ต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มแก่พนักงานที่ต้องปรับเงินเดือนสูงขึ้น ให้ถึงขั้นต้นของตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งโดยไม่ชอบ และการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน โดยไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับรองรับ อันเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาล ส่อเจตนาเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การปฏิบัติผิดสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๕/๒๕๖๓)



๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๓๑๒-๑๓๑๖

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๗๔๓-๗๔๗

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๓๔-๗๓๗

(๒) การเลิกสัญญา

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๓๔-๙๓๖

(๓) การชำระค่าปรับ

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙๓๖-๙๓๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๗๗-๑๒๗๙

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๘๐๔-๘๐๖

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๔๑-๗๔๘

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๗๔๘-๗๕๔

(๔) การชำระค่าเสียหาย

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๗๓๗-๗๔๑

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๗๙-๑๒๘๑



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๗-๑๓๑๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๘๓-๑๒๘๘

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๗๙๓-๘๐๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๘๘-๑๒๙๖

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๑๙-๑๓๒๒

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๓๙-๙๔๓

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๒๙๗-๑๓๐๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๑๗-๑๓๔๓

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๒๒-๑๓๒๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๐๓-๑๓๑๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๔๔-๑๓๔๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๐๗-๘๑๓

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๔๙-๗๕๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๕๕-๗๖๖



คดีปกครองเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๒๗-๑๓๓๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๔๙-๘๕๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๔๕-๙๔๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๑๕-๑๓๒๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๔๙-๑๓๕๒

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๒๐-๑๓๒๕

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะพิจารณาว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ ประกอบกับกรรมการ ป.ป.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงย่อมเป็นที่คาดหมายและเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า นอกจากกรรมการ ป.ป.จ. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้มีการเรียกผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเปิดโอกาสให้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติในความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้มีการพิจารณาข้อมูลในด้านอื่น ๆ ด้วยแล้ว แต่ผู้เข้ารับการเสนอชื่อไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยืนยันว่าตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นแล้วมีมติว่าผู้เข้ารับการเสนอชื่อรายดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครพนม (กรรมการ ป.ป.จ. นครพนม) โดยมีผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมดจำนวน ๒๖ คน แต่มีผู้สละสิทธิจำนวน ๑ คน จึงเหลือผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ คน ต่อมา ได้มีการประกาศผลการลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครโดยวิธีลับ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม จำนวน ๖ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมจึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรียงตามลำดับอักษรให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเสนอรายชื่อและประวัติของบุคคลดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อตรวจสอบ



ประวัติและพฤติการณ์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือเรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม จำนวน ๔ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีด้วย เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และให้มีการสรรหาผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนมใหม่ตามจำนวนที่ขาดอยู่ ๔ คน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์มติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑)^{*} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๖ คน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมได้เสนอรายชื่อและประวัติของบุคคลดังกล่าว พร้อมรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรและพฤติการณ์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมได้รับหนังสือแจ้งประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร จำนวน ๑๙ ฉบับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม จึงได้บันทึกถ้อยคำ

^{*} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๐๓/๑๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(ก) มีคุณสมบัติ

(๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์



บุคคลที่แจ้งข้อมูลประวัติและพฤติการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคต่างเวลาต่างวาระกัน และไม่มีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการอาสารัฐสภา ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีลาออกจากพรรคการเมืองดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยืนยันว่าตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการการร่างและพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ในสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ที่ปรึกษาสภาหอการค้าจังหวัดนครพนม และไม่เคยถูกดำเนินคดีแพ่ง แต่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับแรงงานซึ่งศาลพิพากษายกฟ้อง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย รายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ ป.ป.จ. นครพนม ตำแหน่ง ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิสัยทัศน์ ผลการตรวจสอบประวัติจากหน่วยงานภายนอก ผลการตรวจสอบสถานะทางการเมือง และการสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรณีย่อมเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. นครพนมตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนยังได้เรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติในความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้ว ประกอบกับกรรมการ ป.ป.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาเสนอมาตรการความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมเป็นที่คาดหมายและเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า นอกจากกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงาน



เป็นที่ยอมรับในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วมีมติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ระบุเหตุผลในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๓/๑๑ (ก) (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วยแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๙/๒๕๖๒)

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๓๑-๑๓๓๔

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๓๔-๑๓๓๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๕๖-๑๓๕๙

๒.๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๓๘-๑๓๔๑

บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การสอบสวน

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๑๗-๘๑๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๖๓-๗๖๖

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๓๖-๑๓๔๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๕๗-๘๕๙

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๐๗-๘๑๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๔๔-๑๓๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๖๒-๑๓๖๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๖๗-๗๗๐

๓. กรณีอื่นๆ

ผู้แจ้งความนำจับเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่มีสิทธิได้รับเงินสินบน จะต้องเป็นผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่แจ้งต่อเจ้าพนักงานว่า ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำว่า มียาเสพติดจำหน่ายโดยมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ โดยมีได้แจ้งถึงการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่า ใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไร จึงเป็นเพียงการแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้แจ้งความนำจับที่มีสิทธิได้รับเงินสินบนตามคำนิยามคำว่า “ผู้แจ้งความนำจับ” ตามข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทราบจาก นาย ส. ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในที่เรือนจำว่ามีกลุ่มนักค้ายาเสพติดในเรือนจำต้องการหาผู้ซื้อยาเสพติด โดยสามารถติดต่อกับนักค้ายาเสพติด



ภายนอกเรือนจำได้ ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อกับตาบตำรวจ ส. และต่อมาตาบตำรวจ ส. แนะนำผู้ฟ้องคดีให้รู้จักกับพันตำรวจโท ว. ผู้ฟ้องคดีจึงให้หมายเลขโทรศัพท์ของนาย ส. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุม นาย อ. นักค้ายาเสพติดภายในเรือนจำกับพวก ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมา พันตำรวจโท ว. ได้มอบเงินให้ผู้ฟ้องคดีเบื้องต้นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากนั้นพันตำรวจเอก ม. ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด และคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเห็นชอบจ่ายเงินรางวัลให้แก่พันตำรวจเอก ว. ผู้รับมอบฉันทะผู้จับกุมนาย อ. กับพวก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คัดค้านการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้แจ้งความนำจับและมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามระเบียบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ก่อนการจับกุมนาย อ. ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้เบาะแสต่อพันตำรวจโท ว. ว่า นาย อ. มีพฤติการณ์ลักลอบค้ายาบ้า โดยติดต่อผ่านนาย ก. ซึ่งเป็นนักโทษในเรือนจำ หากมีลูกค้าสั่งซื้อยาบ้าแล้วนาย อ. จะเป็นผู้นำยาบ้ามาส่งให้ จากข้อมูลดังกล่าวทำให้พันตำรวจโท ว. สามารถวางแผนล่อซื้อและจับกุมนาย อ. กับพวก ได้ จึงถือได้ว่าการจับกุมนาย อ. กับพวก เกิดจากการให้ข้อมูลของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับเงินสินบนรางวัล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งความนำจับตามระเบียบดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบน มติดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งความนำจับการกระทำความผิด

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพันตำรวจโท ว. เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒)^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดฯ โดยหวังจะได้รับเงินสินบน กรณีจึงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งต้องทำไปรับแจ้งความตามแบบที่ ป.ป.ส. กำหนด ตามข้อ ๑๓^๓ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งหากเห็นว่าการแจ้งความน่าจับยังดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็ต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจรู้ได้ว่า มีหน้าที่ต้องทำไปรับแจ้งความ เมื่อไม่มีการทำไปรับแจ้งความตามแบบที่ ป.ป.ส. กำหนด ย่อมถือเป็นความบกพร่องของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งที่มีได้แนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยต้องการรับเงินสินบน แต่เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งมิได้ทำไปรับแจ้งความไว้ จึงมิใช่เป็นเหตุที่จะอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะรับเงินสินบน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งความน่าจับซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหมายถึงผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าว ตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้ง ซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ของผู้ฟ้องคดี ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำว่า มียาเสพติดจำหน่าย โดยมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับดาบตำรวจ ส. และพันตำรวจโท ว. เพื่อแจ้งข่าวดังกล่าว และมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลาง จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไร กรณีเป็นเพียง

^{๒-๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๒ เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ ได้แก่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หัวหน้ากึ่งสถานีตำรวจ หรือหัวหน้าสถานีตำรวจตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๓ การแจ้งความน่าจับให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๒ และก่อนการจับกุมโดยทำไปรับแจ้งความตามแบบที่ ป.ป.ส. กำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งความน่าจับด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก่อน และจัดทำหลักฐานแจ้งความภายหลังการจับกุมได้

^๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

การแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามคำนิยามคำว่า
“ผู้แจ้งความนำจับ” ตามข้อ ๖^๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๖๒)

^๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เป็นเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความ
ตามระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๔๗-๑๓๕๒

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๕๓-๙๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๖๙-๑๓๗๑

๒. การราชทัณฑ์

การพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาด เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตามมติเสียงข้างมาก โดยจะต้องพิจารณาถึงฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับ พฤติกรรมหรือนิสัยที่พร้อมจะได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคมโดยปกติสุขประกอบด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว เพื่อให้สามารถปรับตนเองเข้ากับสังคมและประพฤติดนเป็นพลเมืองที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ดังนั้น การที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้ดำเนินการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดโดยลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อคุมประพฤตินักโทษเด็ดขาด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบและเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานร่วมกันเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ตามหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของศาลอาญารธนบุรีให้จำคุก ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวนสี่ครั้ง คงเหลือโทษรวม ๑๒ ปี ๑๘ เดือน ๒ วัน ซึ่งจะพ้นโทษในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจำนวนวันลดวันต้องโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น ๔๔ วัน เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเพื่อคุมประพฤติในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกำหนดการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมราชทัณฑ์



(ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และเรือนจำกลางคลองเปรม (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานร่วมกันเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ซึ่งโทษจำคุก ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยระหว่างรับโทษจำคุก ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวนสี่ครั้ง คงเหลือโทษทั้งสิ้น ๑๒ ปี ๑๘ เดือน ๒ วัน ทำให้วันพ้นกำหนดโทษของผู้ฟ้องคดีเลื่อนมาเป็นวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากความผิดของผู้ฟ้องคดีมีกำหนดโทษสูงและมีลักษณะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏตามบัญชีวันลดวันต้องโทษจำคุกของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๔๖๒ วัน รวมกับเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกในฐานะนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมอีก ๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงอาจได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น ๔๖๗ วัน แต่การลดวันต้องโทษจำคุกดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับโทษที่คงเหลืออยู่จริงด้วย ประกอบกับการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยจะต้องพิจารณาฐานความผิด ความร้ายแรงของการกระทำความผิด กำหนดโทษที่ได้รับพฤติกรรมหรือนิสัยที่พร้อมจะได้รับการปล่อยตัวกลับสู่สังคมโดยปกติสุข ประกอบด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ดังนั้น การที่คณะกรรมการลดวันต้องโทษจำคุกได้มีมติอนุมัติให้ปล่อยตัวผู้ฟ้องคดีเพื่อคุมประพฤติโดยได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๔๔ วัน ซึ่งเท่ากับวันที่เหลืออยู่นับแต่วันปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติ คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันพ้นโทษตามคำพิพากษาในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๐/๒๕๖๓)

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภานายความ

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๕๓-๑๓๕๖
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๖๕-๘๗๗
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๑๕-๘๒๗
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๖๓-๘๖๘
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๘๕-๑๓๙๑
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๗๓-๑๓๙๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๒๙-๘๔๐
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๗๗๓-๗๗๖
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๗๗-๗๗๙

๑.๒ เหนือบัณฑิตยสภา

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๕๖-๑๓๕๗
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๙๑-๑๓๙๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๔๑-๘๔๓

๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๕๘-๑๓๖๑
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๗๗-๘๘๕
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๒๘-๘๓๗
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๖๘-๘๗๒
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๓๙๓-๑๔๐๕
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๙๓-๑๓๙๘
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๘๔๔-๘๔๖



๒.๒ ทันทแพทย์สภา

การที่ผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมได้รับเชิญจากบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อหนึ่ง ให้ไปบรรยายในห้างสรรพสินค้าในหัวข้อทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยในการบรรยายดังกล่าวมีการถ่ายภาพผู้บรรยายไว้หลายภาพ และต่อมาได้มีการนำภาพถ่ายผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมในลักษณะท่าทางยืนยิ้ม กอดอก โดยมีฉากด้านหลังเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อดังกล่าว ไปใช้ประกอบกับบทความหัวข้อแปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน และนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน นั้น วิทยุชนโดยทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าผู้ถ่ายภาพน่าจะมีความประสงค์ที่จะนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อนั้น และยังปรากฏว่า ได้มีการนำชื่อของผู้บรรยายระบุลงในบทความดังกล่าว พร้อมกับระบุว่าผู้บรรยายเป็นทันตแพทย์ด้วย พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นโดยปริยายว่าผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมยินยอมให้ใช้ชื่อของตนประกอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อันเป็นการรู้เห็นและยินยอมที่จะให้มีการนำภาพถ่าย บทความ และชื่อของผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมไปประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ให้กับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อันเป็นการประพาดพิงจรรยาบรรณตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม ได้รับเชิญจากบริษัท ก. จำกัด ให้ไปบรรยายหัวข้อทางวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในห้างสรรพสินค้า ท. สาขา ศรีนครินทร์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และในการบรรยายดังกล่าว มีการถ่ายภาพผู้ฟ้องคดีไว้หลายภาพ และต่อมาได้มีการนำภาพถ่ายผู้ฟ้องคดีในลักษณะท่าทางยืนยิ้ม กอดอก โดยมีฉากด้านหลังเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ไปใช้ประกอบกับบทความหัวข้อแปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน และนำลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ต่อมา คณะกรรมการทันตแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พบเห็นภาพของผู้ฟ้องคดีข้างต้น และเห็นว่าภาพและบทความที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายการโฆษณาตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงมีมติให้เลขานุการทันตแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวโทษผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่าผู้ฟ้องคดีขาดความระมัดระวังตามสมควรแก่วิชาชีพโดยมีการประพาดพิงและปล่อยให้มีการ



ถ่ายภาพเดียวกับฉากที่มีโอกาสจะเป็นฉากที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ จึงมีความผิดตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ หลังจากนั้นทันตแพทยสภาโดยนายกทันตแพทยสภา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งทันตแพทยสภาที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ว่ากล่าวตักเตือน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทันตแพทยสภาที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับเชิญจากบริษัท ก. จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ให้ไปบรรยายวิชาการเกี่ยวกับการแปรงฟันถูกวิธีและป้องกันอาการเสียวฟัน โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดนิทรรศการเผยแพร่วิธีป้องกันและลดอาการเสียวฟันในห้างสรรพสินค้า ท. สาขาศรีนครินทร์ และในการบรรยายดังกล่าวได้มีการถ่ายภาพผู้ฟ้องคดีหลายภาพ โดยมีภาพที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในลักษณะท่าทางยืนยิ้ม กอดอก โดยที่ด้านหลังภาพเป็นฉากที่มีรูปผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ซึ่งรูปภาพดังกล่าวในเวลาต่อมาได้มีการนำไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประกอบบทความหัวข้อ แปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน โดยที่หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสารมวลชนที่สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบได้โดยทั่วไป การนำภาพของผู้ฟ้องคดีข้างต้นพร้อมบทความดังกล่าวที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีที่ระบุว่าเป็นทันตแพทย์ไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. จึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวผู้ฟ้องคดี ชื่อผู้ฟ้องคดีที่เป็นทันตแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S แก่ประชาชนโดยทั่วไปอันมีลักษณะเป็นการนำเอาการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีไปช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปบรรยายในหัวข้อทางวิชาการดังกล่าวแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันก่อนที่จะมีการนำภาพของผู้ฟ้องคดีไปประกอบบทความลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นั้น ผู้ฟ้องคดีและบริษัท ก. จำกัด ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกันเกี่ยวกับภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีตอบว่า “OK ค่ะ แต่ขอตัดรูปเดี่ยวของตนเอง ที่เป็นรูปพูดยืนคนเดียว ออกได้ไหมคะ” นั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำมาอ้างว่าภาพที่ขอตัดออกดังกล่าวเป็นภาพที่มีการนำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้น เห็นว่า ภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ด. ฉบับวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นภาพของผู้ฟ้องคดีในชุดเสื้อคลุมสีขาวยืนยิ้ม กอดอก และมีฉากด้านหลังเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ทันตกรรม “S ๙ ใน ๑๐ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ” แม้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพเดี่ยว แต่มีได้อยู่ในอาการยืนพูดตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างภาพที่ผู้ฟ้องคดีระบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นคนละภาพกับภาพที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์



และข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีบทความเขียนบรรยายประกอบภาพของผู้ฟ้องคดี ซึ่งบทความดังกล่าว มีหัวข้อว่า แปรงฟันถูกวิธีป้องกันอาการเสียวฟัน และบทความดังกล่าวผู้ฟ้องคดีรับว่าข้อความตอนแรกที่ว่า “การรักษาสุขภาพฟันให้ขาวสะอาดอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฟันเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ฟันสวย ขาว สะอาด มีสุขภาพดีส่งผลถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี ในปัจจุบันทันตแพทย์ส่วนใหญ่เน้นการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากเรื่องบุคลิกภาพแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญหลักในการให้ได้รับอรรถรสระหว่างรับประทานอาหารด้วย เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ยาสีฟัน S จัดกิจกรรมโรดโชว์เผยแพร่วิธีป้องกันและลดการเสียวฟันเพื่อต่ออายุฟันให้ยืนยาว” เป็นข้อความของผู้เขียนข่าวได้เขียนขึ้นมาเอง ส่วนข้อความตอนที่สองที่ว่า “น.ท. ทพญ. ส. กล่าวว่า อาการเสียวฟันเกิดจากผิวเคลือบฟันสึกและบางลงจนถึงชั้นเนื้อฟัน ซึ่งอยู่ใกล้กับโพรงประสาทฟันที่มีเส้นประสาทจำนวนมาก หากรับประทานอาหารของเย็นเข้าไป ผู้มีผิวเนื้อฟันบางจะเกิดอาการเสียวฟัน เนื่องจากของเหลวในท่อนเนื้อฟันเคลื่อนตัวรุนแรง กระแทกถึงโพรงประสาทฟันได้ง่าย เมื่อเกิดอาการเสียวฟัน นอกจากไปพบทันตแพทย์แล้ว การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียม ไนเตรท และฟลูออไรด์ ซึ่งมีคุณสมบัติแทรกซึมตามท่อนเนื้อฟัน หรือบริเวณผิวเคลือบฟันบาง สามารถยับยั้งและลดอาการเสียวฟันได้อย่างได้ผล” ข้อความตอนที่สามที่ว่า “การดูแลสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใส่ใจให้ครอบคลุมทุกด้านของฟัน อีกทั้งการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่พอ จำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย จึงทำให้สะอาดและป้องกันการเกิดโรคในช่องปากทั้งโรคเหงือกและโรคฟัน นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เช่น การกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด หรือมีความเป็นกรดสูง พบว่าเป็นต้นเหตุของอาการเสียวฟันได้เช่นกัน” และข้อความตอนที่สี่ที่ว่า “น.ท.ทพญ. ส. กล่าวว่า อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันคือ การแปรงฟันที่รุนแรงและผิดวิธีทำให้ผิวเคลือบฟันบริเวณคอฟันสึกกร่อน ลดปัญหาเหล่านี้ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี ไม่รุนแรง เลือกแปรงสีฟันที่ดีเหมาะกับช่องปาก ซึ่งมีลักษณะมีด้ามตรง จับถนัด กระชับมือ มีขนแปรงอ่อนนุ่ม มีหน้าตัดขนแปรงตรง และควรมีปลายขนแปรงมน โดยควรแปรงฟันอย่างน้อย ๓ ครั้งหลังอาหารต่อวัน ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกครั้งก่อนนอน และควรเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก ๖ เดือน” เป็นข้อความของผู้ฟ้องคดีที่ได้เขียนให้ไว้สำหรับการตีพิมพ์ เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ ด. ข้างต้นแล้ว เห็นว่า ภาพดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดทำถ่ายภาพผู้ฟ้องคดีโดยตั้งใจเพราะภาพที่ถ่ายออกมามีลักษณะท่าทางเป็นภาพผู้ฟ้องคดียืนยิ้ม กอดอก การถ่ายภาพในลักษณะท่าทางดังกล่าวโดยมีฉากด้านหลังเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ทันตกรรม “S ๙ ใน ๑๐ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ” นั้น วิทยุชนโดยทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าผู้ขอถ่ายภาพน่าจะมีวัตถุประสงค์ที่จะนำภาพถ่ายไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S เมื่อในการบรรยายของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้จัดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งผู้แทนบริษัท ก. จำกัด ได้ให้การ



ยอมรับต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า การจัดกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้า ท. สาขา ศรีนครินทร์ บริษัท ก. จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท พฤติกรรมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการยินยอมโดยปริยายว่าให้มีการนำภาพถ่ายดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S ได้ อีกทั้ง บทความที่มีการนำภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีไปลงพิมพ์ประกอบในตอนแรก บรรทัดท้าย มีข้อความว่า “ยาสีฟัน S จัดกิจกรรม โรดโชว์เผยแพร่วิธีป้องกันและลดอาการเสียวฟัน เพื่อต่ออายุฟันให้ยืนยาว” และยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก็ได้เขียนบทความ โดยมีการนำชื่อของผู้ฟ้องคดีลงในบทความดังกล่าว โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นทันตแพทย์ด้วย พฤติกรรมการกระทำของผู้ฟ้องคดีข้างต้นจึงเป็นโดยปริยายว่า ประสงค์จะให้ใช้ชื่อของผู้ฟ้องคดีประกอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้น จึงเป็นการรู้เห็นและยินยอมโดยปริยายที่จะให้มีการนำภาพถ่าย บทความที่ผู้ฟ้องคดีเขียน และชื่อของผู้ฟ้องคดีไปประชาสัมพันธ์ให้กับ ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมยี่ห้อ S อันเป็นการยินยอมให้ผู้อื่นเอาตน หรือชื่อของตนไปโฆษณา ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เมื่อมีการนำภาพผู้ฟ้องคดี ชื่อ และบทความที่ผู้ฟ้องคดีเขียน ไปลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ผู้ฟ้องคดีจึงประพฤติดัดข้อ ๒๙^๑ ของข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๖๒)

หลักการห้ามติของคณะกรรมการโดยการหับคะแนนเสียงนั้นแบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ เสียงข้างมากแบบธรรมดา หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น การงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียงจึงไม่อาจนับคะแนนเหล่านั้นไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ และเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมด ซึ่งอาจกำหนดให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๕ วรรคสาม กำหนดให้ใช้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดตามมติของที่ประชุม เฉพาะกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือให้พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน

^๑ ข้อบังคับทันตแพทย์สภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่โฆษณา ใช้น้ำจ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นเอาชื่อของตนไปโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมต่อประชาชนทางสื่อต่าง ๆ

ใบอนุญาต คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีอื่น ๆ อันได้แก่ ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นั้น ให้ถือเสียงข้างมากโดยมิได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องลงคะแนนเสียงในการลงมติหรือกำหนดจำนวนเสียงขั้นต่ำไว้ มิติโดยเสียงข้างมากตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงหมายถึงเสียงข้างมากธรรมดา และไม่อาจถือว่าจำนวนของผู้งดออกเสียงเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยปริยายกับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการลงมติในประเด็นนั้น ในการนับคะแนนเสียงจึงต้องนับแต่เฉพาะกรรมการซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการที่งดออกเสียงและกรรมการที่ขาดประชุมย่อมไม่อาจนำมานับเป็นคะแนนเสียงได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ให้การรักษาด้านใส่ฟันเทียม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ทันตแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี กรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับทันตแพทยสภา กรณีนาย ช. มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ฟ้องคดีกับพวก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดข้อ ๘ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภาลงมติด้วยการยกมือว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดด้วยคะแนนเสียงสิบเสียง ไม่มีความผิดด้วยคะแนนเสียงสามเสียง และงดออกเสียงสิบเอ็ดเสียง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทันตแพทยสภา ที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักการห้ามติของคณะกรรมการโดยการนับคะแนนเสียงนั้น แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ เสียงข้างมากแบบธรรมดา หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น การงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใด ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียง จึงไม่อาจนับคะแนนเหล่านั้นไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ และเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด หมายถึง คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนทั้งหมด



ซึ่งอาจกำหนดให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๕^๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด ตามมติของที่ประชุมเฉพาะกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ หรือให้พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งคณะ ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีอื่น ๆ อันได้แก่ ยกข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์นั้น พิจารณามติของที่ประชุมโดยให้ถือ เสียงข้างมากโดยมิได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องลงคะแนนเสียงในการลงมติหรือกำหนด จำนวนเสียงขั้นต่ำไว้ มติโดยเสียงข้างมากตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงหมายถึงเสียงข้างมาก ธรรมดา และไม่อาจถือว่าจำนวนของผู้งดออกเสียงเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยปริยาย กับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการลงมติในประเด็นนั้น ในการนับคะแนนเสียงจึงต้องนับแต่เฉพาะ กรรมการซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการที่งดออกเสียงและกรรมการที่ขาดประชุมย่อมไม่อาจนำมานับเป็นคะแนนเสียงได้ การลงมติของคณะกรรมการจึงชอบด้วยมาตรา ๘๒^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อในการประชุมวาระดังกล่าวมีการการของผู้ถูกฟ้องคดี เข้าร่วมประชุมจำนวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามสิบสองคน จึงครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรมฯ ในส่วนของการลงมตินั้น เห็นว่า ในการลงมติในประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดี

^๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔) หรือ (๕) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การประชุมคณะที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น



ประพจน์ผิดจรรยาบรรณตามหมวด ๒ ข้อ ๘^๔ ของข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมฯ กรรมการสืบเสียง เห็นว่าผิด สามเสียง เห็นว่าไม่ผิด และงดออกเสียง สิบเอ็ดเสียง จึงเป็นการลงมติโดยเสียงข้างมากว่าผู้ฟ้องคดีประพจน์ผิดจรรยาบรรณ ข้อ ๘ ด้วยคะแนนเสียงสิบต่อสาม โดยในส่วนของข้อกำหนดระดับโทษตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ นั้น กรรมการแก้เสียง ให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน กรรมการสืบเสียง ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ และงดออกเสียงสิบเอ็ดเสียง จึงเป็นการลงมติโดยเสียงข้างมากให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนด้วยคะแนนเสียงเก้าต่อสี่ มติของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๒/๒๕๖๒)

๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๒-๑๓๖๓

๒.๔ สภาการพยาบาล

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๘๖-๘๘๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๗๒-๙๗๖

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๑๑-๑๔๑๙

^๔ ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผู้ป่วย

^๕ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

(๒) ว่ากล่าวตักเตือน

(๓) ภาคทัณฑ์

(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี

(๕) เพิกถอนใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ



๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๓-๑๓๖๔
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๘๘๓-๘๘๗
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๘๗๖-๘๗๘
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๑๙-๑๔๒๗
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๓๘๘-๑๔๐๒

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๔-๑๓๖๘
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๓๘-๘๔๑

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๒๘-๑๔๒๙
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๐๒-๑๔๐๕

๖. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๖.๑ สัตวแพทยสภา

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในการอนุมัติจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน การอนุมัติหลักสูตร การอนุมัติปริญญา เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันศึกษานั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบรับรองโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันการศึกษาจำนวน ๔ แห่ง ได้มีการปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงต้องถือว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบแล้ว จึงเป็นผลให้คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง มีสิทธิเข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์

พ.ศ. ๒๕๔๕ ในทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการรับรองและอนุมัติหลักสูตร หรือรับรองปริญญา หรือรับรองและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ โดยตำแหน่งจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ก่อน และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ของทั้ง ๔ สถาบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ในระหว่างการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในการเลือกตั้งในวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น ๔ คน ส่งผลให้จำนวนกรรมการที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน ๑๕ คน เป็น ๑๙ คน ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยยังคงกำหนดจำนวนกรรมการที่จะทำการเลือกตั้งจำนวน ๑๕ คน เท่าเดิม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ กรณีย่อมทำให้ประกาศผลการเลือกตั้งของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาเพียง ๑๕ คน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยกำหนดจำนวนกรรมการสัตวแพทยสภาที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ คน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ดังกล่าวเห็นว่า จำนวนกรรมการที่จัดให้มีการเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยต้องมีจำนวน ๑๙ คน เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เพิ่มอีก ๔ ตำแหน่ง จึงมีหนังสือทักท้วงประกาศดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ



จำนวน ๑๕ คน ตามจำนวนกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วาระปัจจุบัน โดยสัตวแพทยสภา ยังไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาจำนวน ๑๕ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ผู้ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ และข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งและการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถานศึกษานั้น กรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ เป็นไปตามมาตรา ๑๙^๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔^๗ วรรคสาม^๘ และมาตรา ๓๖^๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

^๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

^๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๔

ฯลฯ

ฯลฯ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

^๘ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑

ให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ



การอุดมศึกษา และหากเป็นสถานศึกษาเอกชน เป็นไปตามมาตรา ๔๓^{๙๙} ประกอบกับมาตรา ๔๕ วรรคสาม^{๑๐๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้ดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าในการจัดตั้งคณะสัถวแพทยศาสตร์ของสถาบันการศึกษาจำนวน ๔ แห่ง อันได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ๔. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร กรณีจึงต้องถือว่าคณะสัถวแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่งข้างต้น ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบแล้ว อีกทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ยังระบุอย่างชัดเจนว่า ในส่วนของการอนุมัติจัดตั้งคณะสัถวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน การอนุมัติหลักสูตร การอนุมัติปริญญา เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาสถานศึกษานั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบรับรองโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นได้ว่า คณะสัถวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง ย่อมมีสิทธิเข้าเป็นกรรมการโดยตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑)^{๑๐๑} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ในทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะบดีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการรับรองและอนุมัติหลักสูตร หรือรับรองปริญญา หรือรับรองและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น จำนวนกรรมการโดยตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการเลือกตั้งในวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้น ๔ คน และจำนวนกรรมการที่จะต้องมาจาก

^{๙๙}พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกำกับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ

มาตรา ๔๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดำเนินการได้ โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

^{๑๐๐}พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการสัตวแพทย์สภา ประกอบด้วย

(๑) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



การเลือกตั้งของสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๓)^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน ๑๕ คน เป็น ๑๙ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งและจำนวนกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการรวมกัน ในขณะที่มีการเลือกตั้งแต่ละครั้ง กรณีย่อมถือเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องตรวจสอบจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งในขณะที่มีการเลือกตั้งแต่ละครั้งว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อให้กรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีจำนวนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยยังคงกำหนดจำนวนกรรมการที่จะทำการเลือกตั้งจำนวน ๑๕ คนเท่าเดิม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณียอมทำให้ประกาศผลการเลือกตั้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภาเพียง ๑๕ คน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ทั้งนี้ การเพิกถอนดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงการใด ๆ ที่กรรมการตามประกาศที่ถูกเพิกถอนได้กระทำไปแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๑/๒๕๖๒)

โดยที่การลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการประกอบอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายจึงกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาวินิจฉัยไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของขั้นตอนการสอบสวนลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ คือ เมื่อคณะกรรมการสัตวแพทยสภาได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

^๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก มีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการใน (๑) และ (๒) รวมกันในขณะที่เลือกตั้งแต่ละคราว

ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนแล้ว ให้ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิในการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและยื่นพยานหลักฐาน รวมถึงอ้างตนเองหรือผู้ใดเป็นพยานได้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ อันเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีและหลักการฟังความสองฝ่าย เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังเป็นยุติว่า หลังจากคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการสอบสวนแล้ว ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนไม่ได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหา หรือแจ้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวนแต่อย่างใด กระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การที่สัตวแพทย์สภามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สัตวแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีให้การยินยอมหรือสนับสนุนให้ผู้ที่ไม่ได้รับประกาศนียบัตร ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการอยู่โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการประกอบอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมายจึงได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาวินิจฉัยไว้โดยเคร่งครัด ทั้งในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน



หรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน คือ เมื่อคณะกรรมการสัตวแพทย์สภาได้ส่งเรื่องร้องเรียนกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิในการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและยื่นพยานหลักฐาน รวมถึงอ้างตนเองหรือผู้ใดเป็นพยานได้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๗^{๑๔} และ ๑๙^{๑๕} ของข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ อันเป็นหลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีและหลักการฟังความสองฝ่าย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า หลังจากที่ได้คณะกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการสอบสวนแล้ว ประธานคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหา หรือแจ้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน กระบวนการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ซึ่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มี

^{๑๓} พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๓ ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิทำคำชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานใด ๆ มาให้คณะกรรมการสอบสวน

คำชี้แจงหรือพยานหลักฐาน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการสอบสวนหรือภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนจะขยายให้

^{๑๔-๑๕} ข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๑๗ เมื่อประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับแจ้งจากเลขาธิการว่าคณะกรรมการมีมติให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนผู้ใด ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษตามเรื่องร้องเรียน และส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ถูกร้องเรียนผู้นั้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิยื่นคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานใด ๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษตามเรื่องร้องเรียนนั้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและรับสำเนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๙ ผู้ถูกร้องเรียนอาจอ้างตนเองเป็นพยาน และยื่นพยานหลักฐานของตนประกอบคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับสำเนาเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑๗



คำสั่งเช่นนั้น ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสวน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๒/๒๕๖๒)

๖.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๖๘-๑๓๖๙

๖.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๗๐-๑๓๗๑

๖.๔ ครุสภา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักฐานสำคัญในการขอเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของครู ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจึงย่อมพึงประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของตนโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ผู้ฟ้องคดีเคยประพฤติขัดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน และพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ข. (๑) และข้อ ๖ ของข้อบังคับครุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร



สถานศึกษาต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากกระทำผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และกรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรา ๒๕^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น สืบเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดี กรณีที่เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธิศ สำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้ใช้รองแท่นหนังสือดำ มีสันสูง ๑.๕ นิ้ว ขว้างเข้าไปในกลุ่มนักเรียนซึ่งเข้าแถวไม่เป็นระเบียบขณะคุมแถวนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนเพื่อไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำให้อุปกรณ์ไปถูกนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

^{๑๖} พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
- (๒) กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- (๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
- (๔) ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนานักวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
- (๕) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

- (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
- (๗) พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย

ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด



เป็นรอยแดงบริเวณโหนกแก้มด้านซ้ายและมีเลือดไหลออกจากจมูก โดยผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าไปดูแลสอบถามอาการและให้ความช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๔๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๘} และข้อ ๖^{๑๙} ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่โดยที่กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดความหมายหรือให้นิยามของคำว่า ความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีไว้โดยเฉพาะ ฉะนั้น การพิจารณาว่าพฤติกรรมใด

^{๑๗} พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติ

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปรียญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปรียญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

^{๑๘-๑๙} ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติ

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) มีวุฒิปรียญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปรียญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ข. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างประเทศต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาหรือวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

(๒) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่คณะกรรมการกำหนด



เป็นความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ จึงต้องใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะรายไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูซึ่งผู้ประกอบการวิชาชีพครูต้องหรือพึงปฏิบัติต่อตนเองและผู้รับบริการตามที่ข้อ ๕^{๒๐} และข้อ ๗^{๒๑} ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ

^{๒๐-๒๑} ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๕ ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนานตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

- (๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
- (๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย
- (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๔) ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ
- (๕) ค้นคว้า แสวงหา และนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

- (๑) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
- (๒) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
- (๓) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
- (๔) ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่
- (๕) ขัดขวางการพัฒนาองค์กรจนเกิดผลเสียหาย

ข้อ ๗ ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

- (๑) ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเสมอภาค
- (๒) สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
- (๓) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
- (๔) ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ อย่างหลากหลาย
- (๕) ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
- (๖) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์



ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพครูจักต้องประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีและละเว้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม อีกทั้งจักต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ไม่กระทำความผิดเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ โดยให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค ละเว้นการลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสมและไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ แต่จากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ไต่ถามทำหนังสือส่งข่าวก้าวเข้าไปในกลุ่มนักเรียนนั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งยังขาดความเมตตา เอาใจใส่ และช่วยเหลือศิษย์ซึ่งอยู่ในการดูแลของตน ในประการที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ศิษย์และผิวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันขัดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่ผู้ฟ้องคดีต้องพึงประพฤติปฏิบัติในขณะนั้น ตามนัยข้อ ๕ และข้อ ๗ ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ อีกทั้งยังขัดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งกำหนดไว้ในทำนองเดียวกันตามข้อ ๑๐^{๒๒} และข้อ ๑๒^{๒๓} ของข้อบังคับ

(๑) ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม

(๒) ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ

(๓) ดุหมั่นเหี้ยมหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ

(๔) เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

(๕) จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ

(๖) ชักชวน ใช้อำนาจ วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข

(๗) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ

^{๒๒-๒๓} ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๐ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

(๑) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

(๔) สร้างผลงานที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้และความคิดในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ

(๕) ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

สภาพปัจจุบันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คุรุสภาดังกล่าว และเมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักฐานสำคัญในการขอเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของครู ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจึงย่อมต้องพึงประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของตนโดยเคร่งครัดยิ่งกว่าผู้ประกอบวิชาชีพครู การที่ผู้ฟ้องคดีเคยประพฤติผิดต่อแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามนัยมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ข. (๑) และข้อ ๖ ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

- (๑) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม
- (๒) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
- (๓) ไม่พัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
- (๔) ไม่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- (๕) ไม่มีแผนหรือไม่ปฏิบัติงานตามแผน ไม่มีการประเมินผลหรือไม่นำผลการประเมินมาจัดทำแผนปฏิบัติการ

อย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๑๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้น การประพฤติตามแบบพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ก) พฤติกรรมที่พึงประสงค์

- (๑) ปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับบริการ
- (๒) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
- (๓) บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (๔) รับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของศิษย์และผู้รับบริการ
- (๕) ให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง
- (๖) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย

และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

- (๗) ให้ศิษย์และผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ

(ข) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

- (๑) ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
- (๒) เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าที่



พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจและการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๐/๒๕๖๒)



บทที่ ๒๖

คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เนื่องจากว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า ดังนั้น ประกาศเรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ซึ่งบุตรของผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบประกาศดังกล่าวจึงมีความประสงค์สมัครเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่ถึง ๓.๕๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกีดกันนักเรียนในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ซึ่งมีระบบการเรียนและการประเมินผลการศึกษาเพื่อให้แตกต่างไปจากระบบโรงเรียนทั่วไป คือ ผู้เรียนสามารถกำหนดด้วยตนเองและแสดงความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน และมีการทดสอบเพื่อให้เกรดโดยการสอบปากเปล่าและสอบข้อเขียนที่มีมาตรฐานและความเข้มข้นสูง ซึ่งไม่มีในการสอบสำหรับผู้เรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป และแม้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิสมัครสอบในลักษณะที่เป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนที่เรียนในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) และนักเรียนที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ในส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๐^๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด แต่เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่านักเรียนโดยปกติทั่วไป และโดยที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียน

^๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



การสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป ฉะนั้น ผู้มีสิทธิสมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยหากสอบเข้าเรียนได้แล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจที่จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ การที่ประกาศดังกล่าวกำหนดให้นักเรียนเฉพาะประเภทที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ เท่านั้น จึงมิใช่การกระทำตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด ประกาศดังกล่าวในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๖๓)

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



หลักของการกำหนดการรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงเรียนทั่วไปหรือการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง นั้น มีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงมากกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ซึ่งหากไม่กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อาจทำให้นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้ามาเรียนในพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อนักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและเมื่อพิจารณาแล้วการกำหนดสัดส่วนในการรับนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ย่อมเป็นไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้เรียนใกล้บ้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับสลาก แต่ถ้ามีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ ส่วนการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนทั่วไปจะเป็นการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ซึ่งจะให้รับนักเรียนทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่ตายตัว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยข้อ ๓.๓.๑ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน ข้อ ๓.๓.๕ กำหนดว่า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวน



นักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้จำนวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการ
 รับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ ๑) การรับ
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการ
 จับสลาก ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 เข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจำนวนที่ประกาศรับ...
 ๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
 ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑)
 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคำนวณ
 คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐
 (๒) คะแนน O-NET ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ ... ๔) การรับนักเรียนที่มี
 เงื่อนไขพิเศษในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า โรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน
 ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น ...๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
 โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้บุตรของผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ที่ตั้งอยู่ในแขวงสามเสนใน ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี และเนื่องจากบุตรของผู้ฟ้องคดี
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๓.๓.๑ ของประกาศฉบับดังกล่าว ส่งผลให้
 โรงเรียนต่าง ๆ นำไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนได้ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน
 แขวงที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิให้บุตรของ
 ผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวได้ ส่วนข้อ ๓.๓.๕ ของประกาศฉบับเดียวกัน ก่อให้เกิด
 ความไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัดซึ่งได้รับสิทธิในการสอบ
 เฉพาะกลุ่มนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เพียงกลุ่มเดียว ส่วนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ใน
 ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกลับมีสิทธิในการสอบทั้งกลุ่มในเขตและนอกเขตพื้นที่
 อีกทั้ง ข้อย่อย ๒ และข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ ของข้อ ๓.๓.๕ ตามประกาศดังกล่าว ยังกำหนดเกี่ยวกับการ
 รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยให้นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
 ได้สิทธิพิเศษในการเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดี
 ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่ผู้ฟ้องคดีรับราชการอยู่ในแขวงสามเสนใน ผู้ฟ้องคดี
 จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๓.๓.๑ และข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒
 ข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ ของประกาศดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นั้น โดยข้อ ๓.๓.๑ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว เพื่อพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน จึงเห็นได้ว่า การกำหนดหลักการดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งมีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนั้น โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวมากกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ซึ่งหากไม่กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อาจทำให้นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้ามาเรียนในพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อนักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และเมื่อพิจารณาแล้วการกำหนดสัดส่วนในการรับนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งมีจำนวน ๒๘๕ โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดจำนวน ๓๑,๔๒๔ โรงเรียน จึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ว่าได้คำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนแล้ว โดยหลักการแล้วให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านดังกล่าวไม่มีข้อความหรือลักษณะอื่นใดที่มุ่งหมายให้เป็นการกีดกันหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนที่มีได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิในการสมัครเข้ารับการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนใกล้ที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี

ส่วนในกรณีของข้อ ๓.๓.๕ ของประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักของการกำหนดการรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงเรียนทั่วไป หรือการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ย่อมเป็นไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับสลาก แต่ถ้ามีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ ส่วนการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนทั่วไปจะเป็นการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ซึ่งจะให้รับนักเรียนทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นการให้สิทธิแก่นักเรียนนอกเขต

พื้นที่บริการซึ่งรวมถึงบุตรของผู้ฟ้องคดีอย่างเท่าเทียมกัน โดยบุตรของผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนซึ่งตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และขณะเดียวกันก็ย่อมมีสิทธิสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นได้ในกลุ่มนักเรียนทั่วไปตามข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ ของประกาศดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ จึงเป็นการจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่คุ้มครองบุคคลให้มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้ ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีการใช้ถ้อยคำว่า การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และการรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐ นั้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่ตายตัว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการลดลง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงมีการปรับเปลี่ยนจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ สัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และให้รับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ดังนั้น การกำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ ของประกาศดังกล่าว จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

ส่วนข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ ของประกาศดังกล่าว นั้น เห็นว่า การกำหนดแนวปฏิบัติที่ให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนบางกลุ่มโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก หรือจับสลากดังเช่นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป แม้จะเห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล แต่การเลือกปฏิบัติดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น จำต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์และความจำเป็นแห่งการเลือกปฏิบัติประกอบด้วย ซึ่งการกำหนดในข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น แต่โรงเรียนจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษจึงไม่ได้จัดเฉพาะแต่กรณีนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับนักเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ ทั้งนี้ เป็นการให้โอกาสและส่งเสริมให้บุคคลในกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเพียงเท่าที่จำเป็นเพราะเป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งถ้าหากมิได้กำหนดแนวปฏิบัติเช่นนี้ย่อมส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่อาจ



บรรลุล่วงวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้มีวิธีการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามข้อ ๓.๓.๑ ข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ ข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๖๒)

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๗๕-๑๓๗๘

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๙๘๔-๙๘๖

ตุเล่มที่ ๕ หน้า ๑๔๔๘-๑๔๕๑

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา นั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องให้ออกาสนักศึกษาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิฉะนั้นแล้ว คำสั่งที่ลงโทษวินัยนักศึกษา จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลงลายมือชื่อในบันทึกคำให้การของนักศึกษาต่อฝ่ายวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นเวลาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าการรับฟังคู่กรณีที่เป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์แล้วในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออก นั้น คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยกันเองต่อเนื่องหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ฟ้องคดีและพวกซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนาย พ. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะกรรมการวินัยประจำคณะได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาทำความเข้าใจและร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงเพื่อยุติข้อขัดแย้งและทำทัณฑ์บนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมา ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองสาขาดังกล่าว มีการใช้อาวุธทำร้ายกัน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย และเมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีความพยายามที่จะทำร้ายร่างกายกันอีก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยนักศึกษากรณีดังกล่าว คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนนักศึกษาทั้งสองฝ่ายและประจักษ์พยานแล้วเห็นว่า เหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกันมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ละเหตุการณ์แล้วสรุปความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ลงโทษนักศึกษาในแต่ละกรณี โดยพิจารณาโทษนักศึกษาออกเป็น ๔ กลุ่ม ผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดวินัยร้ายแรงกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่นหรือยุยงให้เกิดความวุ่นวายร้ายแรงในมหาวิทยาลัย หรือทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม และกระทำการใด ๆ ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามข้อ ๖ (๑๔) (๑๖) และ (๑๘) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทบานปลายร้ายแรง และขัดคำสั่งระงับการเรียน เข้ามาก่อความวุ่นวายและให้ผู้อื่นปลอมมารับสมอ้างว่าเป็นผู้ปกครอง มีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังอาจารย์ และไม่เคารพยาเกรงต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดังกล่าวจึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามให้ไล่ออกตามข้อ ๘ (๕) ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๘ (๕) ประกอบกับข้อ ๑๓ ของระเบียบเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งในส่วนที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งที่ลงโทษวินัยนักศึกษาผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลงลายมือชื่อในบันทึกคำให้การของนักศึกษาต่อฝ่ายวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นเวลาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าการรับฟังคู่กรณีที่เป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์แล้วในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ออก หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออก นั้น เป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า หลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทดังกล่าวรวมถึงผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสือป้องปรามการกระทำ ความผิดวินัยนักศึกษาว่า จะประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยอีก หากไม่ปฏิบัติตาม

^{๔-๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๑ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง

(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง

(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้น



จะยินยอมรับโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่นำพาต่อคำสั่งและมาตรการดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาท ประกอบกับหลังเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาทั้งสองเป็นเวลา ๑๒ วัน และห้ามไม่ให้นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาเข้ามาในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากัน โดยปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๔ คน ได้ฝ่าฝืนคำสั่งโดยเข้ามาในมหาวิทยาลัย และเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไว้ และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับ ผู้ฟ้องคดีได้ให้บุคคลอื่นมารับสมอ้างว่าเป็นผู้ปกครอง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าในวันดังกล่าวตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่าย จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังเช่นนั้นได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธ ซึ่งทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจลงโทษวินัยนักศึกษาผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖ (๑๕)^๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และทำให้คำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาโดยอาศัยเหตุดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งเป็นการประพฤติดนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษา และมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖ (๑๖)^๗ และ (๑๘)^๘ ประกอบกับข้อ ๗^๙ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติดนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีก จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินัยที่ไม่สมเหตุผลสมควร ดังนั้น การที่

^{๖-๘} ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ วินัยนักศึกษา

๗๗

๗๗

(๑๕) ไม่ลักทรัพย์ ไม่ยกยอกทรัพย์ ไม่ฉ้อโกงทรัพย์ ไม่ชิงทรัพย์ ไม่ปล้นทรัพย์ ไม่กระโชกทรัพย์ ไม่ริดทรัพย์ หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น และ/หรือของมหาวิทยาลัย

(๑๖) ไม่เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่น หรือยุยงให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม

๗๗

๗๗

(๑๘) ไม่กระทำความผิดในกรณีอื่น ๆ ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ การกระทำผิดวินัยร้ายแรง หมายความว่า การประพฤติดนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษา และกระทำการใด ๆ โดยมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ (๑๑), ๖ (๑๒), ๖ (๑๓), ๖ (๑๔), ๖ (๑๕), ๖ (๑๖), ๖ (๑๗) และ/หรือ ๖ (๑๘)



ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ (๕)^{๑๐} ประกอบกับข้อ ๑๓^{๑๑} ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา มีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออก นั้น เป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๖๓)

การออกคำสั่งลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา นั้น เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของบุคคล อธิการบดีฯ จึงต้องให้คู่กรณีได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมาให้อภัยคำนั้น เป็นเพียงการเรียกมาให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทดังกล่าวเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอในเรื่องที่กล่าวหาและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาของตน เพราะไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ อันเป็นขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบังคับให้ต้องกระทำ ไม่ใช่ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาและผู้ถูกฟ้องคดีที่จะแจ้งให้ทราบตามความจำเป็นและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญหนึ่งของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑

^{๑๐-๑๑} ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘ การลงโทษนักศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ดำเนินการตามความเหมาะสม
ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) ให้พ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๓ โทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ใช้สำหรับนักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเห็นว่าไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นคนดีได้อีกแล้ว



ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ไปทำร้ายร่างกายของนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจนได้รับบาดเจ็บ ๒ คน โดยนักศึกษาที่ถูกทำร้ายไม่ได้ป้องกันตัว เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุมาก่อนว่ามีการทะเลาะวิวาทกัน อันเป็นการทำร้ายร่างกายนักศึกษาสาขาดังกล่าวโดยผู้ฟ้องคดีทั้งแปดฝ่ายเดียว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นการกระทำความผิดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖.๑ อันเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษคัดชื่อออกหรือให้ออก และข้อ ๖.๑.๓ ประพฤติตนเป็นคนเกร ข่มเหง รังแกผู้อื่น ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๐ พกพาอาวุธ เช่น มีด ดาบ หรืออาวุธอื่น ๆ จึงเห็นสมควรลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งแปด โดยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาที่เสนอให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปด โดยให้ออกจากการเป็นนักศึกษานั้นเหมาะสมแล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เพื่อขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษเป็นพักการเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากไม่เคยกระทำความผิดและประพฤติในทางเสื่อมเสียมาก่อน อีกทั้ง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษา มีความเห็นยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบพร้อมกับได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้มีหนังสือขอให้ทบทุนการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปด เนื่องจากการพิจารณาโทษไม่มีการสอบสวนถึงสาเหตุและไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดโต้แย้งแสดงเหตุผล รวมทั้งนำพยานหลักฐานสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา แต่ไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษา



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๔^{๑๒} และมาตรา ๒๗ (๑)^{๑๓} และ (๙)^{๑๔} ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ สิ่งห้ามปฏิบัติและถือเป็นความผิดต้องถูกลงโทษ ข้อ ๖.๑. ความผิดที่ต้องรับโทษคัดข้อออกหรือให้ออก... ข้อ ๖.๑.๓ ประพฤติตนเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น ดิตยาเสพติด เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือประพฤติดนเป็นคนเกเร ช่มเหล่งแกผู้อื่น ฯลฯ และข้อ ๗ กำหนดว่า เมื่อคณะ สำนัก สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย พิจารณาโทษตามข้อ ๖.๒ และ ข้อ ๖.๓ แล้ว ให้คณบดี หรือสำนัก สถาบันเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หากพิจารณาโทษตามข้อ ๖.๑ ให้เสนอมหาวิทยาลัยสั่งการ นั้น เมื่อคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทั้งแปด จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเป็นคำสั่งที่อาจ กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีสิทธิที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๒-๑๔} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๔ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และอาจมี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี

^{๑๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นคู่กรณีได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๐^{๑๖} ประกอบกับ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยในกรณีใด รวมทั้งพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา คงมีเพียงข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้ประสานเป็นหนังสือไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มาพบ โดยไม่ปรากฏหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมาพบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงรับฟังไม่ได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน และไม่ใช้กรณีโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อีกทั้ง ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากความเป็นนักศึกษาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ยังเหลือระยะเวลาการศึกษาอยู่อีกเกือบหนึ่งปี และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ยังเหลือระยะเวลาการศึกษาอยู่อีกเกือบสองปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาจะให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้ ไม่ใช้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือมีผลทำให้ระยะเวลาในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไปตาม มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษา นั้น ไม่ใช่คำสั่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจไม่ต้องให้สิทธิผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานดังกล่าวได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมาให้ถ้อยคำแล้ว นั้น เป็นเพียงการเรียกมาให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทดังกล่าวเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอในเรื่องที่กล่าวหาและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาของตน เพราะไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ อันเป็นขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบังคับให้ต้องกระทำ ไม่ใช่ดุลพินิจของ คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาและผู้ถูกฟ้องคดีที่จะแจ้งให้ทราบตามความจำเป็นและ ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี โดยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญหนึ่งของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ที่ออกโดยไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๖๓)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๗๘-๑๓๘๑
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๘๘-๙๙๑
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๕๖-๑๔๖๑
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๕๖-๙๖๐

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๔๗-๘๔๙
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๙๑-๙๙๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๖๑-๑๔๖๙
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๐๗-๑๔๑๔
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๖๑-๙๖๔
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๙๑-๗๙๖



๑.๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

กรณีที่สถานศึกษามีคำสั่งลงโทษให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความมุ่งหมายในการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดเป็นไปเพื่ออบรมสั่งสอนแก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป จึงได้กำหนดโทษที่จะลงแก่นักเรียนที่กระทำความผิดไว้ ๔ สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สถานศึกษาจึงต้องกระทำการภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ซึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หมายความว่า หน่วยงานทางปกครองจะกระทำการใด ๆ ที่มีผลเป็นการจำกัดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้ และจะต้องกระทำการดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การลงโทษนักเรียนจะต้องกระทำการภายในขอบเขตที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้อำนาจไว้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดไว้แล้ว โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด สถานศึกษาจึงมีอำนาจลงโทษนักเรียนให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้อย่างไรก็ตาม เมื่อนักเรียนกระทำผิดย่อมเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่จะต้องให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ซึ่งการลงโทษสถานหนักโดยการให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นอกจากจะเป็นการลงโทษที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมนักเรียนและมิได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใด กลับเป็นการผลักภาระไปให้โรงเรียนอื่นแก้ไขปัญหาคือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติ น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาอยู่ในระดับเกรด ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดี ๑ วัน และผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณโรงเรียนในวันดังกล่าว เมื่อนางสาว ณ. มารดาและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการถูกสั่งพักการเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเมิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มีหนังสือแจ้งให้มารดาของผู้ฟ้องคดีทราบว่า การลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ณ. ให้พาผู้ฟ้องคดีไปพบจิตแพทย์หรือให้ลาออกจากโรงเรียน และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ถูกพักการเรียนและต้องหยุดเรียนก่อนเปิดเทอม ๑๐ วัน และห้ามผู้ฟ้องคดีเข้าไปในโรงเรียน ต่อมา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนมาเป็นระยะเวลานาน และก่อให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของนักเรียนคนอื่น และโรงเรียนได้พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี ตลอดจนให้ทางเลือกอื่นมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว นางสาว ณ. ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขอความเป็นธรรม กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากโรงเรียน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ณ. ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียน มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จำเป็นต้องพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิศึกษานานาชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องกระทำการภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ซึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หมายความว่า



หน่วยงานทางปกครองจะกระทำการใด ๆ ที่มีผลเป็นการจำกัดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้และจะต้องกระทำการดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การลงโทษนักเรียนจะต้องกระทำการภายในขอบเขตที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้อำนาจไว้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดไว้แล้ว โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจลงโทษนักเรียนให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้ เพราะวาระเบียบดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นั้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีชอบใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของนักเรียนผู้อื่น เมื่อพิจารณาข้อ ๕^๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น มีความมุ่งหมายในการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดเป็นไปเพื่ออบรมสั่งสอน แก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป จึงได้กำหนดโทษไว้ ๔ สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด เมื่อนักเรียนกระทำความผิด ย่อมเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่จะต้องให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ซึ่งการลงโทษสถานหนักโดยการให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นอกจากจะเป็นการลงโทษที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมนักเรียนและมีได้เป็นการแก้ไข ปัญหาแต่อย่างใด กลับเป็นการผลักภาระไปให้โรงเรียนอื่นแก้ไขปัญหาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการลงโทษในสถานความผิดที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเดียวกัน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าได้พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีและให้ทางเลือกอื่นมานาน และการจำหน่ายชื่อออกจากโรงเรียนเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรง ได้สัดส่วน และไม่เกินสมควรแก่เหตุ ทั้งยังเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ฟ้องคดีและภัยอันตรายแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ด้วย นั้น ก็ไม่ทำให้การลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเป็นการลงโทษที่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๖๒)

^๗ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน

(๒) ทำทัณฑ์บน

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



๑.๗ การดำเนินการกิจการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เมื่อหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตาม โดยที่หลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ดังนั้น เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา รับทราบหรือรับรองหลักสูตรต่อไปด้วย แต่มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องได้รับการรับรองจากคณะบุคคลใดหรือองค์กรใดอีก ก่อนเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว สำหรับกรณีที่ ต้องเสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ แล้วแต่กรณี รับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาดังเช่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สภานายความหรือสำนักงาน ก.พ. นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นคนละกรณีหรือคนละขั้นตอนกับการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การได้รับการรับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรดังกล่าว จึงมิใช่เงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว และมีได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพก่อนการเปิดสอนแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ หากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น การเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาต่อในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานหรือกลุ่มสนใจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ ๒



ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีศึกษาหลักสูตรที่พิพาทนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ และได้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรองหลักสูตรนิติศาสตร์ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความและสำนักงาน ก.พ. โดยในช่วงเวลาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สอบถามว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่พิพาทสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และจะประกอบวิชาชีพทนายความได้หรือไม่ ซึ่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสหายังมิได้รับรองมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะของผู้สอบไล่ได้จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๕๖ ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจสมัครเป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ส่วนการประกอบวิชาชีพทนายความนั้น จะต้องเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาและได้รับใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดสอนหลักสูตรที่พิพาทโดยที่หลักสูตรดังกล่าวยังมิได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้หลักสูตรที่พิพาทได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการศึกษาต่อในชั้นเนติบัณฑิตและสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความ จนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย น. อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อให้ได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ รับรอง และต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเทียบโอนหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายในการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เมื่อหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ดี ตาม โดยที่หลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ดังนั้น เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือ



รับรองหลักสูตรต่อไปด้วย แต่มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องได้รับการรับรองจากคณะบุคคลใด หรือองค์กรใดอีก ก่อนเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว สำหรับกรณีที่ต้องเสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐแล้วแต่กรณี รับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาดังเช่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สมาทนายความ หรือสำนักงาน ก.พ. นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นคนละกรณีหรือคนละขั้นตอนกับการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การได้รับการรับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรดังกล่าว จึงมิใช่เงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว และมีได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพก่อนการเปิดสอนแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตรที่พิพาทได้ หากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น การเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และสมาทนายความก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการศึกษา นั้น เห็นว่าการได้รับการรับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรวิชาชีพมิได้เป็นเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดในการอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการเพื่อให้องค์กรวิชาชีพ อันได้แก่ เนติบัณฑิตยสภา หรือสมาทนายความ รับรองหลักสูตรก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเปิดสอน หรือแม้แต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการศึกษา และเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดหลักสูตรที่พิพาท เห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม อาสาสมัครไกล่เกลี่ย นักธุรกิจ ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าอบรมในหลักสูตรของเนติบัณฑิตยสภาหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพสอบแข่งขันโดยสามารถประกอบอาชีพทางศาล อัยการ และทนายความได้ อีกทั้ง ข้อมูลในเอกสารแนบพับประกาศรับสมัครนักศึกษาตามผู้ฟ้องคดีเสนอต่อศาล นั้น ก็ได้มีการโฆษณายืนยันว่าหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาหรือสมาทนายความแล้วแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำวิชาที่เรียนตามหลักสูตรที่พิพาทไปเทียบโอนและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย น. จึงเป็นความสมัครใจเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง และการที่คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะเทียบมาตรฐานของหลักสูตรนิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาใดให้เป็นหลักสูตรที่ผู้สอบไล่ได้

ปริญญาตรีจากสถาบันนั้นเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ได้หรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องพิจารณา และเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการนั้น มิได้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักอบรม ศึกษากฎหมายฯ และสภาพความก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการศึกษา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้ดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการศึกษาเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัย น. จึงมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๓๕๖/๒๕๖๓)

สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาล รวมถึงการรับรองปริญญาในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาล นั้น ผู้ขอจะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล และมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ สภาการพยาบาลรับรอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเปิดสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรระดับพื้นฐานและได้ยื่นคำขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์พร้อมหลักสูตรต่อสภาการพยาบาล แต่สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสภา การพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีความพร้อมและ มาตรฐานเพียงพอที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลได้ ดังนั้น การที่สภาการพยาบาลไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการรับรอง และการที่สภาการพยาบาล ไม่รับรองปริญญาบัตรนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สมัครขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ต่อมา กรรมการสภาของสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ฟ้องคดีจึงได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวและได้ส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับพื้นฐานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในการรับรองดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกสภาการพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะให้การรับรองเป็นระยะเวลาครั้งละ ๑ ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี แต่มีเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ครบตามเกณฑ์ คือ ๕๐ เล่ม ต่อนักศึกษา ๑ คน และต้องเสนอรายงานการประเมินตนเองเพื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เป็นสถาบันใหม่ ต้องศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การรับรองครบทั้งสี่ปีการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิสมัครสอบความรู้ได้ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองเพื่อการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติยังไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสถาบันการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์โดยเร็วก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น และควรรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีว่า ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขของผู้ฟ้องคดีล่วงเลยเวลาจนเริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๑ แล้ว ซึ่งตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๑ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งผลการปรับปรุงสถาบันการศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาไม่มีสิทธิสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือส่งเอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษา ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ในปี ที่ ๒ ถึงปีที่ ๔ ของการเปิดดำเนินการ พร้อมส่งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๒



และค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันการศึกษา ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณามีมติไม่รับรองคณะพยาบาลศาสตร์ของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ จึงไม่สามารถดำเนินการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ พร้อมทั้งได้คืนเงินค่าธรรมเนียม การรับรองสถาบันการศึกษา และรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองปริญญาบัตรนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สมัครขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษา รวมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้ฟ้องคดีได้รับการรับรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๔๙ ส่วนปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ด้านอาจารย์ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ กำหนดว่า สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการจะให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับนี้ และข้อ ๒๒ กำหนดว่า สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนและสัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน ดังนี้ ๒๒.๑ อัตราส่วนของอาจารย์พยาบาลประจำเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน ๑ ต่อ ๖ ๒๒.๒ อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลหรือพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการสอน แต่ละรายวิชาของภาคปฏิบัติไม่เกิน ๑ ต่อ ๘ ๒๒.๓ สัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน ๒๒.๓.๑ ระดับปริญญาเอกร้อยละ ๓๕ หรือมากกว่าของจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ ๒๒.๓.๒ ระดับปริญญาโท ร้อยละ ๖๐ หรือมากกว่าของจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ ๒๒.๓.๓ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๕ หรือน้อยกว่าของจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ โดยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แนะนำได้ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ยังคงพบว่า สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องด้านอาจารย์ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เช่นเดิม และมีข้อบกพร่องอื่นเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๐ อีกด้วย สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสภาการพยาบาล



เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีความพร้อมและมาตรฐานเพียงพอที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับวิชาชีพการพยาบาลได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองสถาบันการศึกษาฯ ใหม่ ในปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๔ ของปีที่เปิดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการพิจารณารับรองสถาบันของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ แล้ว สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการรับรองทุกปีอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีในปีการศึกษา ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการรับรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองปริญญาบัตรนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สมัครขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๔-๙๐๕/๒๕๖๒)

๒. สังคมและวัฒนธรรม

กรณีที่บุคคลประสงค์จะปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารภายในเขตของโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ ก่อน แล้วจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารได้ หากปรากฏว่าได้มีการปลูกสร้างอาคารในเขตของโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

^{๑๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

อธิบดีฯ ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและควบคุมโบราณสถาน ย่อมมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในกำหนดเวลาได้ตามมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากว่ามาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บัญญัติให้การก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ และให้อธิบดีฯ มีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เพื่อมิให้โบราณสถานอันทรงคุณค่าจะต้องถูกทำให้เสื่อมซึ่งคุณค่าหรือถูกทำลายจากทัศนียภาพโดยรอบซึ่งการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ คัมภีร์ และดูแลรักษาซึ่งโบราณสถาน ประกอบกับอาคารที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานเพียง ๑๓๐ เมตร การที่อธิบดีฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารออกจากเขตโบราณสถานนั้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารบ้านพัก เพื่อประกอบกิจการให้บริการบ้านพัก ต่อมา นายอำเภอศรีสะเกษได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ได้แจ้งให้อำเภอศรีสะเกษตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างรีสอร์ตและโฮมสเตย์ จำนวน ๓ แห่ง (รวมถึงของผู้ฟ้องคดี) ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ได้มีหนังสือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทราบว่า รีสอร์ตและโฮมสเตย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ซึ่งกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า บ้านพักของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในเขตที่ดินของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย และปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตของโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ จึงได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือส่วนแห่งของอาคารออกจากเขตของโบราณสถานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี



ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตโบราณสถานโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากเขตโบราณสถานนั้น จึงชอบด้วยกฎหมาย และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ออกประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน โดยกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ อีกทั้ง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวนั้น ไม่ปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้น ได้ใช้สิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงย่อมมีอำนาจดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวได้ โดยที่ที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง นั้น เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินโบราณสถาน และถึงแม้ว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีจะครอบครองต่อเนื่องมาจาก

^{๑๙} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอำนาจกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ยกคำร้องของเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้อธิบดีดำเนินการขึ้นทะเบียนได้



บุคคลผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และก่อนประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย นั้น เห็นว่า แม้การประกาศกำหนดเขตโบราณสถานดังกล่าวจะเป็นการประกาศภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งการครอบที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติห้ามมิให้มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในที่ดินที่มีการครอบครองก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวก็มิได้เป็นการโต้แย้งสิทธิครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ยังเป็นของผู้ฟ้องคดีเช่นเดิม เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายจะถูกลดรอนสิทธิบางประการในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บัญญัติไว้เท่านั้น การขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา ควบคุม บำรุง และซ่อมแซมโบราณสถานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนสิทธิบางประการของผู้ฟ้องคดีในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักในเขตโบราณสถาน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างอาคารบ้านพักที่พิพาทโดยไม่ได้มีการขออนุญาตปลูกสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การปลูกสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ก่อสร้างฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๗ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี

ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง



อาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การยื่นอนุญาตดังกล่าวนี้เป็นการยื่นคำขออนุญาตภายหลังจากที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาถได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอันเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง นายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาถเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในกรณีดังกล่าวนี้ มิใช่การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารภายในเขตที่ดินของโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ในขณะที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีเจตนารมณ์สำคัญในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำลายหรือทำให้เสื่อมซึ่งคุณค่าทางศิลป ประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจรับผิดชอบในการอนุรักษ์โบราณสถาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองศรีษะนาถในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการใช้อำนาจคนละส่วนและแตกต่างจากการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งโบราณสถานถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสะท้อนถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของชนชาตินั้น การที่มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้การก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เพื่อมิให้โบราณสถานอันทรงคุณค่าจะต้องถูกทำให้เสื่อมซึ่งคุณค่าหรือถูกทำลายจากทัศนียภาพโดยรอบซึ่งการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และดูแลรักษาซึ่งโบราณสถาน ประกอบกับอาคารที่พิพาท

^{๒๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

ของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานเพียง ๑๓๐ เมตร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารออกจากเขตโบราณสถานนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๖๘/๒๕๖๒ และที่ อ.๖๙๒/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทบัญญัติมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเป็นหลักการที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ขอตรวจสอบพยานเอกสารและคัดสำเนาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับถ้อยคำพยานบุคคลที่ให้การเป็นพยานต่อผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอในขณะที่เรื่องที่กล่าวหาอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับถ้อยคำพยานที่ได้จากการไต่สวนย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ ป.ป.ช. อีกทั้ง ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยต่อพยานบุคคลผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานได้ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน การที่ ป.ป.ช. ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารที่หากเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) ได้ร่วมกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและการเพาะชำ/ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤติโลกร้อน วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบพยานเอกสารและขอคัดสำเนาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำของผู้ฟ้องคดี คือ รายละเอียดในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ จำนวนเงินที่พยานบุคคลให้การไว้เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือไม่อนุญาตให้ตรวจและคัดสำเนาเอกสารตามที่ขอ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าข้อมูล que ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยนั้นเป็นเอกสารที่หากเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจและคัดสำเนาเอกสารตามคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๕๖^๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเป็นหลักการที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ และสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้องกับความเป็นจริง โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน คดีนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า พยานเอกสารและถ้อยคำเกี่ยวกับพยานบุคคลเป็นพยานหลักฐานที่คณะกรรมการไต่สวนได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานจากพยานบุคคลเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีว่ามีมูลความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ อีกทั้งถ้อยคำของพยานบุคคลทั้งสองรายที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ เป็นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องที่ไต่สวน การเปิดเผยถ้อยคำพยานหรือเอกสารดังกล่าว อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการประกอบอาชีพจากการให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานดังกล่าวได้ แม้คณะกรรมการจะได้แจ้งชื่อพยานบุคคลในการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็ตาม แต่ก็ไม่ได้แจ้งถ้อยคำที่พยานให้ไว้แก่คณะกรรมการไต่สวน ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ทราบว่าพยานดังกล่าวให้ถ้อยคำอย่างไร ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้เปิดเผย จึงเข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และในการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งรายละเอียดพฤติการณ์การกระทำ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบพอที่ผู้ฟ้องคดีจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้แล้ว และหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับถ้อยคำพยานที่ได้จากการไต่สวน ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการร้องขอข้อมูลผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอในขณะที่เรื่องที่กล่าวหาอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวย่อมอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยต่อพยานบุคคลผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานได้ ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ข้อมูลข่าวสารตามผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยจึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเปิดเผยได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารที่หากเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด



ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)^๒ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๗๕/๒๕๖๓)

สรุปคำตอบเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่การเปิดเผยจะทำให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทดสอบของหน่วยงานของรัฐ และไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปคำตอบจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยได้ ส่วนธงคำตอบเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจทานกระดาษ์คำตอบของผู้เข้าทดสอบเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่เป็นการทั่วไป เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการอธิบาย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ธงคำตอบจึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องเปิดเผย ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐตกลงให้ผู้ไม่ผ่านการทดสอบตรวจดูธงคำตอบได้ แต่มิให้คัดสำเนา จึงไม่ใช่กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธงคำตอบตามคำขอของผู้ไม่ผ่านการทดสอบแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทดสอบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๔) ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แต่ไม่ผ่านการทดสอบ จึงมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวนเพื่อขอตรวจและคัดถ่ายสำเนาพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ ๑. สรุปคำตอบของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏรายละเอียดคะแนนทุกวิชา ๒. ธงคำตอบของทุกวิชา ต่อมา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน

^๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ฯลฯ

ฯลฯ



ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่สามารถส่งสำเนากระดาษคำตอบให้ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ผู้ฟ้องคดีสามารถติดต่อขอตรวจดูกระดาษคำตอบดังกล่าวได้ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ว่าด้วยการขอดู คัดสำเนาสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบการทดสอบของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยังหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันดังกล่าว แต่ไม่เข้าตรวจดูสมุดคำตอบและธงคำตอบ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งข้างต้นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีคำวินิจฉัยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ สมุดคำตอบของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏรายละเอียดคะแนนทุกวิชา พร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ ธงคำตอบของทุกวิชา นั้น ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คะแนนและธงคำตอบทุกข้อ เพื่อให้ผู้มีสิทธิในการทดสอบทราบโดยทั่วกัน และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดถ่ายสำเนาหลักเกณฑ์การให้คะแนนและธงคำตอบทุกข้อ ทุกวิชา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สมุดคำตอบที่ปรากฏรายละเอียดการให้คะแนนทุกวิชาและทุกเล่มเฉพาะของผู้ฟ้องคดีเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่อย่างไรก็ตาม จะทำให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการทดสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุดคำตอบที่ปรากฏรายละเอียดการให้คะแนนทุกวิชาและทุกเล่มเฉพาะของผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนธงคำตอบนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจทานกระดาษคำตอบของผู้เข้าทดสอบเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่เป็นการทั่วไป เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการอธิบาย มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจดูธงคำตอบได้ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่ให้คัดลอกหรือสำเนาธงคำตอบ จึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีตรวจดูธงคำตอบได้ แต่มิให้คัดสำเนา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยังหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เข้าไป



ตรวจดูตรงคำตอบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ไม่ใช่กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตรงคำตอบตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุดคำตอบที่ปรากฏรายละเอียดการให้คะแนนทุกวิชาและทุกเล่มพร้อมให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตรงคำตอบให้ยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๕/๒๕๖๒)

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เวชระเบียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐ จัดทำขึ้นและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของโรงพยาบาล นอกจากจะเป็นเอกสารเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ป่วยในเรื่องเกี่ยวกับประวัติสุขภาพและรายงานทางการแพทย์ ข้อความที่บันทึกลงในเวชระเบียนของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งวิธีการรักษาและปฏิกิริยาของร่างกายของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในลักษณะของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วย ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการ โดยมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ รับรองและคุ้มครองสิทธิประชาชนให้ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนเองได้ การปฏิบัติต่อสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นสำคัญ การที่โรงพยาบาลปล่อยปละละเลยให้เวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ป่วยพ้นไปจากการครอบครอง และไม่ติดตามทวงคืนเวชระเบียนดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร ทั้งที่มีหลักฐานปรากฏแก่โรงพยาบาลให้เชื่อได้ว่าเวชระเบียนข้างต้นอยู่ในความครอบครองของผู้ใด จึงถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อเวชระเบียนของผู้ป่วยดังที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่อาจได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อโรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยเวชระเบียนตามคำร้องขอของผู้ป่วยได้ด้วยเหตุที่เวชระเบียนดังกล่าว



สูญหายไปจากการครอบครอง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ป่วยตามมาตรา ๕๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรค S.L.E. หรือโรคภูมิแพ้ ที่โรงพยาบาล ศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ม. (ผู้ถูกฟ้องคดี) และได้รับการรักษาต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีมีอาการชักหมดสติ ญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาล ศ. และได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด หลังจากการผ่าตัดแล้วขาทั้งสองข้างของผู้ฟ้องคดีเป็นอัมพาตไม่มีความรู้สึก ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามสาเหตุของอาการแต่ไม่ได้รับคำตอบ ผู้ฟ้องคดีจึงขอทราบชื่อของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเพื่อสอบถามสาเหตุของความพิการแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาล ศ. เพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศสิทธิของผู้ป่วยของแพทยสภา และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ให้ส่งต้นฉบับหรือสำเนาเวชระเบียนประวัติการรักษาผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าความพิการของผู้ฟ้องคดีเกิดจากสาเหตุใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าเอกสารสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีต้องการนั้นสูญหายไม่สามารถจัดส่งให้ผู้ฟ้องคดีได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นการจงใจละเมิดต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ป่วยลักษณะเป็นการปกปิดซ่อนเร้นเวชระเบียนของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างว่าสูญหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบเวชระเบียนทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โรงพยาบาล ศ. เป็นสถานพยาบาลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน โดยเฉพาะในการดูแลรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยและไปขอรับบริการการรักษาจะต้องมีการจัดทำบัตรผู้ป่วยหรือแฟ้มประวัติการรักษาประจำตัวผู้ป่วย เรียกว่า เวชระเบียน โดยมีการบันทึกเกี่ยวกับประวัติอาการป่วย การรักษา ชื่อ อายุ เพศของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค และการเปลี่ยนแปลงของโรค การรักษาพยาบาลและบันทึกสรุปเมื่อสิ้นสุดการรักษา คำสั่งการรักษา รวมทั้งชื่อผู้ให้การรักษา เป็นต้น ซึ่งเวชระเบียนผู้ป่วยดังกล่าวนอกจากจะเป็นเอกสารที่โรงพยาบาล ศ. จัดทำขึ้นและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของโรงพยาบาล ศ. เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อที่แพทย์จะได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยต่อไปได้อย่างถูกต้องหรืออาจนำข้อมูลในเวชระเบียนไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยแล้ว เวชระเบียนผู้ป่วยยังเป็นเอกสาร



ที่บันทึกข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ป่วยนั้น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติสุขภาพและรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับตัวผู้ป่วย ข้อความที่บันทึกลงในเวชระเบียนของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งวิธีการรักษาและปฏิกิริยาของร่างกายของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการในลักษณะของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยตามนัย มาตรา ๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามมาตรา ๕๘^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเวลานั้น เพื่อให้บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการ โดยมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ รับรองและคุ้มครองสิทธิประชาชนให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้ การปฏิบัติต่อสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โรงพยาบาล ศ. เห็นว่าเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ หมายเลข AN. ๔๒-xx xx xx สูญหายไปตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นวันสุดท้ายที่มารดาของผู้ฟ้องคดีเยี่ยมไปแล้วโรงพยาบาล ศ. อ้างว่ามีได้นำส่งคืน ส่วนเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๒ หมายเลข AN. ๔๓-xx xx xx โรงพยาบาล ศ. เห็นว่าสูญหายไปตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่นายแพทย์ ช. ยืมไปใช้ศึกษาวิจัย การที่โรงพยาบาล ศ. ไม่ติดตามทวงคืนภายในเวลาอันสมควรทั้งที่มีหลักฐานปรากฏแก่โรงพยาบาลให้เชื่อได้ว่าเวชระเบียนดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ใด จึงถือเป็นการไม่ให้ความสำคัญต่อเวชระเบียนของผู้ป่วยดังที่ควรจะเป็น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อร้องขอให้โรงพยาบาล ศ. ส่งต้นฉบับหรือสำเนาของเวชระเบียนผู้ป่วยในทั้งสองครั้งของผู้ฟ้องคดี

^๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษาฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



เพื่อนำไปตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น แต่โรงพยาบาล ศ. กลับมิได้ตรวจสอบถึงความมีอยู่ของเอกสารดังกล่าว จนกระทั่งเมื่อผู้ฟ้องคดีร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำสภาผู้แทนราษฎร และร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศ. จึงชี้แจงว่าเวชระเบียนดังกล่าวสูญหาย ซึ่งจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓^๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ เชื่อได้ว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยในหมายเลข AN. ๔๒-xx xx xx และหมายเลข AN. ๔๓-xx xx xx ในความครอบครองของโรงพยาบาล ศ. ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยโรงพยาบาล ศ. ปลอมปละละเลยให้เวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับพ้นไปจากการครอบครอง ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรา ๒๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อคดีนี้โรงพยาบาล ศ. ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลเวชระเบียน

^๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ ววรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่แท้จริง ให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้แทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลได้ถึงแก่กรรมแล้วได้

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตาม



ของผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถเปิดเผยเวชระเบียนตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีได้ ด้วยเหตุที่เวชระเบียนดังกล่าวสูญหายไปจากการครอบครอง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของโรงพยาบาล ศ. ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความลำบากในการติดตามเรื่องเป็นเวลาหลายปี และยังต้องไปแจ้งทนายความร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุที่ตนพิการก็ไม่อาจกระทำได้อีกต่อไป เนื่องจากโรงพยาบาล ศ. ได้ทำเวชระเบียนของผู้ฟ้องคดีสูญหายไปจากการครอบครองด้วยแล้ว จึงควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๗/๒๕๖๒)

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๘๙-๑๓๙๒

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



บทที่ ๒๘

คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๔๐๗-๑๔๐๘

คู่มือที่ ๔ หน้า ๑๐๐๓-๑๐๐๖

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๔๐๒-๑๔๐๔

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๔๐๔-๑๔๐๖

๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

คู่มือที่ ๕ หน้า ภาค ๒ หน้า ๑๔๙๑-๑๔๙๕

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๙๕-๑๔๙๘

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อไว้ว่า ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ดังนั้น กรณีซื้อด้วยเงินสด จะต้องพิจารณาอายุของผู้ซื้อในวันที่สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น ส่วนกรณีเช่าซื้อซึ่งเป็นนิติกรรมที่กฎหมายกำหนดแบบไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือ หากมิได้ทำเป็นหนังสือตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๑๕๒ ประกอบกับมาตรา ๕๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การพิจารณา อายุของผู้ซื้อกรณีเช่าซื้อจึงต้องพิจารณาในวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้ที่จะมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้สั่งจองรถยนต์เมื่อวันที่



๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และได้รับมอบรถยนต์ที่ส่งจองไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกับบริษัท อ. จำกัด ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซื้อที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามกฎหมายรัฐบาล

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ส่งจองรถยนต์ ด้วยวิธีการเช่าซื้อ ตามใบส่งจองรถยนต์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยในขณะที่จองผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๙ เดือน และเป็นการซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้วางมัดจำไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นมีอายุ ๒๑ ปี ๑ เดือน ได้รับมอบรถยนต์ที่ส่งจองไว้ตามใบมอบรถยนต์ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกับบริษัท อ. จำกัด ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวมาครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมอบรถยนต์แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามกฎหมายรัฐบาล ตามใบรับคำขอใช้สิทธิฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามกฎหมายรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้รับคืนเงินตามโครงการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อติดตามผลการคืนเงิน และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการจองซื้อรถยนต์คันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๙ เดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด จึงไม่ได้รับสิทธิคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามกฎหมายรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามกฎหมายรัฐบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามกฎหมายรัฐบาลเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อว่า ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และตามคำแนะนำของกระทรวงการคลังสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิตามโครงการฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานการซื้อขายที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ เป็น ๒ กรณี คือ กรณีซื้อด้วยเงินสด และกรณีเช่าซื้อ ดังนั้น การพิจารณาอายุของผู้ซื้อว่ามีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือไม่ กรณีซื้อด้วยเงินสด จะต้องพิจารณาในวันที่สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น ส่วนกรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อเป็นนิติกรรม



ที่กฎหมายกำหนดแบบไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือ หากมิได้ทำเป็นหนังสือตกเป็นโมฆะตาม มาตรา ๑๕๒^๑ ประกอบกับมาตรา ๕๗๒^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การพิจารณา อายุของผู้ซื้อกรณีเข้าซื้อจึงต้องพิจารณาในวันที่ทำสัญญาเข้าซื้อ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งจองรถยนต์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และได้รับมอบรถยนต์ที่ส่งจองไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวกับบริษัท อ. จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซื้อที่มีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการดังกล่าว ส่วนในกรณีที่ว่า ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งจองรถยนต์ไว้ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น เป็นเพียงข้อตกลงที่ผู้ฟ้องคดีทำกับ บริษัท ก. จำกัด เพื่อการจองซื้อรถยนต์ ไปส่งจองรถยนต์ดังกล่าวจึงเป็นเพียงสัญญาจองรถยนต์ ซึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วย เอกเทศสัญญา ส่วนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นพยานหลักฐานว่า สัญญาจองรถยนต์นั้นได้ทำกันขึ้นแล้วอันเป็นเงินมัดจำตามมาตรา ๓๗๗^๓ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และความรับผิดของผู้ส่งจองในกรณีที่ผู้ส่งจองไม่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่ได้ จองไว้ก็มีเพียงให้ผู้ขายริบมัดจำได้ตามมาตรา ๓๗๘ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ผู้ขายไม่อาจฟ้องบังคับให้ผู้ส่งจองซื้อรถยนต์ตามที่ได้ส่งจองไว้ได้แต่อย่างใด ส่วนความรับผิด ของผู้ขายในกรณีที่ผู้ขายไม่อาจส่งมอบรถยนต์ที่ส่งจองให้แก่ผู้จองได้ก็มีเพียงให้ผู้ขายส่งคืน เงินมัดจำให้แก่ผู้ส่งจองตามมาตรา ๓๗๘ (๓)^๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน สัญญาจองรถยนต์ จึงไม่ใช่สัญญาซื้อขายและไม่ใช่สัญญาเข้าซื้ออันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อตามนัยของ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๙ เดือน และได้ส่งจองรถยนต์จากบริษัท ก. จำกัด ตามใบส่งจองรถยนต์ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม

^{๑-๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๒ การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

มาตรา ๓๗๗ เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ท่านให้ถือว่ากรณีที่มัดจำนั้นยอมเป็นพยานหลักฐานว่า สัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำนั้นยอมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย

มาตรา ๓๗๘ มัดจำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เป็นไปดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

๑. ๒.

๑. ๒.

(๒) ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น

(๓) ให้ส่งคืน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้ หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ

มาตรา ๕๗๒ อันว่าเข้าชื่อนั้น คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว

สัญญาเข้าชื่อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ



๒๕๕๕ นั้น จึงไม่ใช่วันที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด และหากจะพิจารณาว่าในวันที่จอร์จรถยนต์ ผู้ฟ้องคดียังมีได้อยู่ในฐานะผู้ซื้อ ผู้ฟ้องคดีจะไม่อยู่ในฐานะผู้ขอใช้สิทธิ ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ผู้ทำการจอร์จรถยนต์ไว้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิได้ โดยให้ยื่นเพียงใบจอร์จรถยนต์ ยังไม่ต้องยื่นสำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์แต่อย่างใด นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องอยู่ในฐานะผู้ซื้อตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และผ่อนผันให้ในกรณีที่ไม่ได้รับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ขอใช้สิทธิฯ นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่นภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหาไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งได้จอร์จและรับรถยนต์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่อย่างใด สำหรับในส่วนของการคืนเงินตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการดังกล่าว และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า การจ่ายเงินตามสิทธิจะจ่ายให้เมื่อครบครองรถยนต์ ๑ ปี ไปแล้ว นั้น (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ซึ่งการครบครองดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากการครอบครองตามความเป็นจริง เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามใบมอบรถยนต์ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองรถยนต์นับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครบระยะเวลา ๑ ปี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงตกเป็นผู้ผิดนัดการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง^๖ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันใด จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพื่อคืนเงินตามโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

^{๖-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไว้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร.๗/๒๕๖๓)

๒. คำธรรมเนียม

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๐๑-๑๔๐๒ และ ๑๔๐๘-๑๔๑๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๙๑๓-๙๑๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๙๘-๑๕๐๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๕๗-๑๔๕๙

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๐๑-๙๑๐

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๘๑๗-๘๒๖

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘๖ ประกอบกับ มาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ ๘ (๒) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นได้ว่า ผู้ค้างภาษีอากรอาจถูกยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากรค้างได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล ซึ่งอำนาจในการสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นของอธิบดีกรมสรรพากร หรือรองอธิบดี หรือสรรพากรเขต (สรรพากรภาค) ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย และทรัพย์สินที่อายัดได้ต้องเป็นทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๘๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กล่าวคือ หากทรัพย์สินที่อายัดเป็นเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องชำระให้แก่ผู้ค้างภาษีอากรในภายหลัง เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินดังกล่าวจะต้องเป็นเงินหรือสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี และไม่ต้องห้ามอายัดตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน เป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเดียวกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการอื่น ในลักษณะที่คงที่แน่นอนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๘๖



วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ การอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ (๒) (ข) ของระเบียบดังกล่าว คำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสรรพากรภาค ๖ ที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีและนาง ภ. ในฐานะผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ให้นำเงินภาษีอากรค้างไปชำระ แต่ผู้ฟ้องคดีและนาง ภ. ไม่ได้ชำระภาษีอากรค้าง ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่ง สรรพากรภาค ๖ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ที่ (สภ.๖) ๓๖๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และที่ (สภ.๖) ๓๖๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งไปยังผู้ฟ้องคดี ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. และในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย โดยสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีมีหนังสือแจ้งคำสั่งอายัดทรัพย์สินให้ผู้ฟ้องคดีและนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงสรรพากรภาค ๖ คัดค้านคำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ที่ให้อายัดเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดี ต่อมา สรรพากรภาค ๖ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการอายัดทรัพย์สินแก่ผู้ฟ้องคดีและนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานว่า การอายัดทรัพย์สินชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ยกคำร้องคัดค้าน ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นข้าราชการตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากสำนักงาน



เทศบาลตำบลหัวสะพาน จึงเป็นเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และไม่อยู่ในบังคับของข้อ ๘ (๒) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจออกคำสั่งอายัดเงินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี คำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ (สภ.๖) ๓๖๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพานเป็นบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย จึงอยู่ในความหมายของคำว่า “เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๘๖^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมาย

^๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานอื่นใด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๒๘๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่น ในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จ ที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิต ของบุคคลเหล่านั้น



วิธีพิจารณาความแพ่ง แม้ว่าข้อ ๘ (๒) (ข) ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ได้กำหนดถึงเงินเดือน และรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการ ดังนั้น ทรัพย์สินที่อายัดได้ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงต้องพิจารณาตามมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบด้วย ทั้งนี้ เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเดียวกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการอื่น ในลักษณะที่คงที่แน่นอนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ ดังนั้น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงถือเป็นเงินเดือน และรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการ ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินที่ไม่อยู่ในบังคับ

(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดเชย เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่ศาลเห็นสมควร

ในกรณีที่ศาลเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) ให้ศาลกำหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น และไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและจำนวนบุพการีและผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วย

ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจออกคำสั่งอายัดตามมาตรา ๓๑๑ วรรคสองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจกำหนดจำนวนเงิน ตาม (๑) (๓) และ (๔) และให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่การกำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) โดยอนุโลม แต่ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินเช่นนั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ได้

ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการดำรงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เปลี่ยนแปลงไป บุคคลตามวรรคสามจะยื่นคำร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี แล้วแต่กรณี กำหนดจำนวนเงินตาม (๑) และ (๓) ใหม่ก็ได้

คำสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินตามมาตรานี้ให้อำนาจศาลอุทธรณ์ได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด



ของระเบียบฯ การายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ (๒) (ข) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งอายัดตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสรรพากรภาค ๖ ที่ให้อายัดสิทธิเรียกร้องในเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐/๒๕๖๓)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติว่า การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย ดังนั้น การที่นาย ก. มีพฤติกรรมแสดงตนเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากคนหางาน โดยปรากฏตามเอกสารประวัติการเดินทางของคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดส่ง แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับรู้และรับรองการกระทำดังกล่าวของนาย ก. ถือได้ว่าการกระทำของนาย ก. ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้างให้กับ นาย ก. นั้น และก่อนที่อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะรับจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย ก. ให้กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ทำให้คนหางานเชื่อว่านาย ก. ดำเนินการจัดหางานแทนผู้ฟ้องคดี การกระทำของนาย ก. ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการในฐานะตัวแทนชัดของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. ก่อนได้รับการจดทะเบียนในฐานะตัวแทนชัดของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะตัวการและนายจ้างของนาย ก. จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของนาย ก. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ไม่ว่าจะเป็นได้กระทำการในสถานที่ใดก็ตาม ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย



ส่วนกรณีที่กรมการจัดหางานสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ แล้ว มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดหางานและหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน รวมถึงกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศได้ โดยที่คนหางานได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบคนหางาน โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางานตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางาน จึงเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันของธนาคารตามหนังสือคำประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเรียกให้ธนาคารชำระเงินได้ในทันที และไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน เพื่อนำเงินไปจ่ายคืนให้กับคนหางาน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจากอธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคารเพื่อค้ำประกันผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร โดยเรียกให้ธนาคารชำระเงินภายในวงเงินที่ค้ำประกันได้ทันที และไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนลูกจ้างให้นาย ก. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจดทะเบียนแล้ว โดยนาย ด. กับพวกรวม ๕ คน ได้ร้องทุกข์ต่อกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับสมัครและรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถส่งไปทำงานที่ต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อเท็จจริงและ



พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วเห็นว่า นาย ก. ยืนยันต่อนาย ด. กับพวก ว่า เป็นสายจัดหางานส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้นาย ด. กับพวก สมัครงานและจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ นาย ก. อีกทั้งการรับสมัครหาคนงานนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนงานเป็นการล่วงหน้า เมื่อรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนงานไปแล้วไม่จัดส่งคนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์จนเวลาล่วงเลยเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคารเพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งคนงานไปทำงานที่ต่างประเทศได้ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว กระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และเพิกถอนคำสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่หักเงินหลักประกันแล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันคืนหรือชดเชยเงินที่ได้หักหลักประกันจากผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับจดทะเบียนลูกจ้างรายนาย ก. ให้กับผู้ฟ้องคดี นาย ก. ได้มีพฤติกรรมแสดงตนเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีเพื่อจัดส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศ โดยได้ติดต่อ นาย ด. กับพวก และได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากบุคคลดังกล่าว การกระทำของนาย ก. ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตจดทะเบียนลูกจ้างให้กับนาย ก. จึงเป็นการดำเนินการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ทำให้คนหางานเชื่อว่า นาย ก. ดำเนินการจัดหางานแทนผู้ฟ้องคดี การกระทำของนาย ก. ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการดำเนินการในฐานะตัวแทนเขต



ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีกรณีของนางสาว ห. ได้สมัครไปทำงานที่ประเทศไต้หวันกับนาย ก. โดยนาย ก. เป็นผู้พานางสาว ห. ไปตรวจโรคต้องห้ามและได้มีการโอนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันให้กับนาย ก. ต่อมา นางสาว ห. ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันโดยปรากฏตามเอกสารประวัติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดส่ง แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับรู้และรับรองการกระทำดังกล่าวของนาย ก. แล้ว ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. ก่อนได้รับการจดทะเบียนในฐานะตัวแทนเขตของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และการกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของนาย ก. หลังจากที่ได้รับจดทะเบียนเป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่^๒ ประกอบกับมาตรา ๔๗^๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะตัวการและนายจ้างของนาย ก. จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของนาย ก. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ไม่ว่าจะได้กระทำการในสถานที่ใดก็ตาม การที่ นาย ก. ได้รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ และได้เรียกเก็บเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางาน แต่ไม่มีการส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จึงเป็นความผิดฐานรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้วไม่จัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา ๘๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

^{๒-๓} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๑๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ให้ถือว่าการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย

มาตรา ๔๗ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ ว่าด้วยการจัดหางานในประเทศ มาใช้บังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยอนุโลม

^๔ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๕ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศผู้ได้รับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้วไม่จัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



พ.ศ. ๒๕๒๘ พฤติการณ์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเดียวกันตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๒)^๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือกรมการจัดหางานที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางานที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดหางานและหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานที่เกี่ยวกับลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน รวมถึงกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ด. กับพวก ได้จ่ายเงินเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้กับนาย ก. ในฐานะตัวแทนเชิดและลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่มีการส่งนาย ด. กับพวก เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ผู้ฟ้องคดีในฐานะตัวการและนายจ้างของนาย ก. จึงต้องรับผิดชอบนาย ด. กับพวก ซึ่งเป็นคนหางาน และเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริต โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางานตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่กำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๘ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า หรือได้ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้น

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่คนหางาน จึงเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันของธนาคารตามหนังสือค้ำประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเรียกให้ธนาคารชำระเงินได้ในทันที และไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ก่อน เพื่อนำเงินไปจ่ายคืนให้กับนาย ด. กับพวก ซึ่งเป็นคนหางานได้ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๖๓)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๑๓-๑๔๑๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๑๗-๑๕๒๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๗๐-๑๔๗๓

๓. สวัสดิการสังคม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๒๒-๑๕๒๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๗๔-๑๔๗๖

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๘๐๕-๘๑๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๘๒๙-๘๓๖

ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วทั้งหมดให้แก่คนหางานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแต่วันที่คนหางานเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วแต่กรณี



บทที่ ๓๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๒๑

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๓๑-๑๕๓๔

๒.๒ อำเภอ

๑) คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการ
ยาเสพติด

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้แทนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน รวมทั้งมีสถานะเป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลปกครองราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ดังนั้น บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้ว ยังต้องมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ใหญ่บ้านครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย เป็นพฤติกรรมที่สังคมหรือวิญญูชนทั่วไปไม่ยอมรับ จึงถือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื่อเฮอส์คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หมายความว่าเฉพาะการพิจารณา



รับบุคคลที่มีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น มิได้หมายความว่าความรวมถึงบุคคลที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่และได้กระทำความผิด จะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของการเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าจี่ว อำเภอยะยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะยง ได้จับกุมผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินคดีในข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (กัญชา) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ (กัญชา) โดยผิดกฎหมาย นายอำเภอ ยะยง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดี ถือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม จึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดี มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ยังขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น และให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม รวมทั้งให้มีสิทธิประโยชน์อื่นพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คำว่า เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๘)^{*} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นคำที่บัญญัติไว้อย่างกว้าง มิได้ให้นิยามความหมายเฉพาะเจาะจงไว้ การจะพิจารณาว่า

^{*} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑.

๒.

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

๓.

๔.



พฤติกรรมใดจะถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม จึงต้องพิจารณาถึงลักษณะของพฤติกรรม คำนิยมของสังคมและข้อเท็จจริงอื่นประกอบเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่รับฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและเสพยาเสพติดจริงอันได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีต่อศาลจังหวัดตรังในข้อหาที่ถูกจับกุมหรือข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ก็มี การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนในการส่งตัวผู้ฟ้องคดีเพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจากการเสพยาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งขณะถูกจับกุมดำเนินคดี ผู้ฟ้องคดีมีอายุถึง ๓๙ ปี มีชว้ยอันเป็นเยาวชนแล้ว จึงย่อมต้องมีจิตสำนึกที่จะรู้จักแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้แทนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้าน รวมทั้งมีสถานะเป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลปกครองราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน ดังนั้น บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน นอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้ว ยังต้องมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ราษฎรในท้องที่ด้วย จึงเห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีที่ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย เป็นพฤติกรรมที่สังคมหรือวิญญูชนทั่วไปไม่ยอมรับ จึงถือเป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าเป็นการกระทำความผิดเพียงเล็กน้อย จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดยาเสพติด เชื้อเอชไอวี คนพิการ และผู้เสพยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แนบท้ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีลักษณะเป็นเพียงนโยบายที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติในการให้โอกาสแก่บุคคลที่เคยเป็นผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด และพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้โอกาสได้เข้าทำงาน หรือเข้าศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แต่การใช้ดุลพินิจรับบุคคลดังกล่าวเข้าทำงานในแต่ละหน่วยงาน ก็ต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐบางแห่งอาจพิจารณารับบุคคลที่มีประวัติการเสพยาหรือติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วเข้าทำงานตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็ได้ จึงเห็นได้ว่า



กรณีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวหมายความว่าเฉพาะการพิจารณารับบุคคลที่มีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น กรณีมิได้หมายความว่ารวมถึงบุคคลที่ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่และได้กระทำความผิดเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีจะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของการเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด

สำหรับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด นั้น คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกำหนดแนวทางหรือกำกับแนวทางในการดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเท่านั้น มิได้เป็นการตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการที่จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอำนาจใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นการเฉพาะรายได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ แล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๖/๒๕๖๒)

๒) การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีราษฎรเข้าซื้อที่ดิน

การเข้าซื้อร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เป็นการรับรองสิทธิของราษฎรในการเข้าซื้อที่ดินของผู้ที่ตนเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรในหมู่บ้านเข้าซื้อที่ดินขอให้ออกจากตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสาเหตุแห่งการถอดถอนว่าเกิดจากสาเหตุใด อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการเข้าซื้อกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ไว้ว่า ให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าซื้อตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม



การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีราษฎรลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอจะต้องสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ แม้ว่าจะก่อนที่จะมีการเข้าชื่อกันของราษฎรเพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง จะมีราษฎรจำนวนหนึ่งร้องเรียนต่อนายอำเภอขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว แต่โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ไม่ได้กำหนดให้นายอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่นายอำเภอยังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใหญ่บ้านไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ทำให้คำสั่งของนายอำเภอที่สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ราษฎรในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งร่วมลงชื่อและมายื่นหนังสือต่อนายอำเภอแปลงยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง โดยกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่โปร่งใส เข้าไปแทรกแซงชี้้นำการบริหารกองทุนต่าง ๆ ของหมู่บ้าน อีกทั้งยังไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หลังจากนั้น ราษฎรในหมู่บ้านได้มายื่นหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อขอให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยได้แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมถอดถอนพร้อมบัตรประชาชน จำนวน ๓๓๘ รายชื่อ สำหรับกรณีที่ราษฎรในหมู่บ้านยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยในระหว่างการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติราษฎรที่เข้าชื่อเพื่อร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ซึ่งหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ราษฎรมีหนังสือร้องเรียนผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การเข้าชื่อกันร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖)^๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เป็นการรับรองสิทธิของราษฎรในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ที่ตนเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยกำหนดให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรในหมู่บ้าน เข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่งนั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงสาเหตุแห่งการถอดถอนว่าเกิดจากสาเหตุใด ดังนั้น ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีราษฎรลงลายมือชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอจะต้องสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ อย่างไรก็ดี บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการเข้าชื่อกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ กระทรวงมหาดไทยจึงได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ไว้ว่าให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าชื่อตามมาตรา ๖๑^๓

^๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

^๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖๑ การร้องขอให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนว่ามีพฤติการณ์ร้ายแรงผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่



แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน เมื่อนายอำเภอได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑^๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ หรือไม่ ซึ่งวิธีการและระยะเวลาดำเนินการ ให้กำหนดตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเหตุผลเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งได้จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยแต่ละสาเหตุก็จะมีผลการดำเนินการที่แตกต่างกัน เมื่อการพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้มีสาเหตุมาจากการที่ราษฎร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ มาเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป แม้ว่าจะก่อนที่จะมีการเข้าชื่อกันของราษฎรหมู่ที่ ๑๓ เพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จะมีราษฎรหมู่ที่ ๑๓ จำนวนหนึ่งร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว แต่โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้องระบุพยานหลักฐาน หรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และให้ยื่นคำร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา

^๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือก
- (๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๔) มีภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้น

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก



ตามข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนที่ดำเนินการตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีราษฎรหมู่ที่ ๑๓ ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้นำท้องถิ่นไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นตามคำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๓๓/๒๕๖๓)

๓) การพ้นจากตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โดยที่ตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ (๒) (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยสถานภาพจึงย่อมได้รับการยกย่องนับถือและได้รับความไว้วางใจจากราษฎรในหมู่บ้านว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังนั้น กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นมีพฤติการณ์ในทางทุจริต กล่าวคือ ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ ได้นำเงินที่สมาชิกชำระคืนเงินกู้ไปเก็บรักษาไว้กับตัวเองโดยไม่มีอำนาจ และขณะผู้ฟ้องคดีเป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ทำการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพียงจำนวน ๓ กระสอบ แต่มีการขอเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๓๒๐ กระสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีแม้จะไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำท้องถิ่น แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดความไม่ไว้วางใจ ไม่เคารพศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น จนมีการรวมตัวชุมนุมประท้วงให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นออกจากตำแหน่ง กรณีเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำท้องถิ่น อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นดังกล่าวออกจากตำแหน่งจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าวารี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จากกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานที่เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกไว้กับตนเอง และกรณีในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนได้บริหารจัดการเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่โปร่งใส ส่อไปในทางทุจริต ในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลด ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่รัฐมนตรีฯ มีคำสั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่นำไปสู่การมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มี ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ แต่กลับนำเงินดังกล่าวไปเก็บไว้กับตนเองจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยเพิ่เงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และกรณีที่สอง ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่โปร่งใสส่อไปในทางทุจริต ในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับกรณีที่หนึ่งนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีที่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านประสงค์จะชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืมทุกประเภท สมาชิกจะต้องไปติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอำนาจหน้าที่เพียงตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไร) ที่จะต้องส่งชำระคืนตามข้อ ๔๑ วรรคสอง และจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืมทุกประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจำนวนสามฉบับตามข้อ ๔๑ วรรคสาม หลังจากนั้น สมาชิกจึงนำเงินไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกพร้อมทั้งทำหลักฐาน



การถอนเงินมอบไว้กับธนาคาร โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมิได้อำนาจในการเก็บรักษาเงินที่สมาชิกชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืมแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เก็บรักษาเงินดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนเงินล้านที่ ๒ จากสมาชิกไว้กับตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อยมา จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีเพิ่งนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ ได้นำเงินที่สมาชิกได้ชำระคืนเงินกู้ไปเก็บรักษากับตัวเองโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีได้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้กับตนเองเรื่อยมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ ปีเศษ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีโอกาสที่จะกระทำการใด ๆ กับเงินนั้นในทางส่วนตัวได้ตลอดเวลา พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองในเงินที่สมาชิกได้ชำระคืนเงินกู้ อันเป็นการทุจริต

ส่วนกรณีที่สองนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) บ้านท่าวารี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลดตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ จำนวน ๓๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๖๒.๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีขึ้นเพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรในชุมชนไว้กู้ยืมเพื่อขยายพันธุ์ เป็นการนำมาจำหน่ายให้เกษตรกรในชุมชน และยังมีพฤติการณ์ในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงจำนวน ๒๔๓ กระสอบ แต่มีการขอเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๓๒๐ กระสอบ กระสอบละ ๖๒.๕ บาท ซึ่งมีส่วนต่างราคาอยู่ถึง ๔๘,๑๒.๕ บาท กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน มีพฤติการณ์ทุจริตในการบริหารจัดการเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จริง

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาจริงทั้งสองกรณี แม้การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะเป็นการกระทำในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเงินล้านที่ ๒ และประธานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมือง (SML) โดยไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้าน สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ควดมูดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ



โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐^๕ และมาตรา ๒๗ (๒)^๖ และ (๖)^๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งโดยสถานภาพของผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับการยกย่องนับถือและได้รับความไว้วางใจจากราษฎรในหมู่บ้านว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตดังที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดความไม่ไว้วางใจ ไม่เคารพศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จนมีการรวมตัวชุมนุมประท้วงให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน และการกระทำความผิดกล่าวได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๑ ทวิ^๘ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับ

^๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน

^{๖-๗} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๕๕๑

มาตรา ๒๗ ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๖๑ ทวิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดต้องได้รับโทษ

วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

อำนาจการลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลให้เป็นไปดังนี้

(๑) กำนันมีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน

(๒) นายอำเภอมีอำนาจลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลดังนี้

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ

(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระทำความผิดชั้นเสมียนพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออก ถ้านายอำเภอเห็นว่าคงให้อยู่ในตำแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้วรายงานให้ข้าหลวงประจำจังหวัดทราบ



มาตรา ๘๘ วรรคสอง^๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑๗/๒๕๖๒)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๒๘-๑๔๓๑ และ ๑๔๓๖-๑๔๓๙

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๕๔๒-๑๕๔๙

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๘๔-๑๔๘๗

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๙๒๐-๙๒๔

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๘๔๕-๘๔๘

การสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ตลอดถึงการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือนระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๓) ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจำจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้ากอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลผู้ถูกลงโทษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย

การร้องทุกข์ให้ทำคำร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบคำสั่งการลงโทษเพื่อนายอำเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจำจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ ภายในกำหนดสิบห้าวัน

^๙พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) คำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง กรณีบรรพชาเป็นสามเณรในขณะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรรพชาเป็นสามเณร
ในงานฌาปนกิจศพ (บวชหน้าไฟ) แม้จะเป็นการบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ล่วงลับ
เพียง ๓ ชั่วโมง แต่ก็ถือเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) และมาตรา ๔๗ ตีรวรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๓๔ (๒)
และมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเจตนาว่าจะบวชนานเพียงใด

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
นายอำเภอพรหมพิราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓) และมาตรา ๔๗ ตี
(๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับ
มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ สืบเนื่องจากการกล่าวหาว่าขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าว ได้บรรพชาเป็นสามเณร (บวชเณร) ในงานฌาปนกิจศพนาง จ. ทิวดวงมั่ง ตำบล
เกาะตาเลียง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบวชของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะ
เป็นการบวชหน้าไฟอันเป็นการบวชชั่วคราวเพียงสามชั่วโมงเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ
และอุทิศส่วนกุศลให้แก่นาง จ. เท่านั้น และไม่ปรากฏว่าการบวชดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ที่ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำยอมรับต่อคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้ง
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ
นาง จ. ทิวดวงมั่ง ตำบลเกาะตาเลียง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และได้บรรพชา



เป็นสามเณรเพื่อตอบแทนบุญคุณนาง จ. ที่เคยเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหลาน โดยบวชเป็นเวลา ๓ ชั่วโมง อันเป็นการให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้บรรพชาเป็นสามเณรจริง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้บรรพชาเป็นสามเณรในขณะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ และต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ (๓)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๓)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรีวรรคหนึ่ง (๗)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีว่าจะบวชนานเพียงใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๙/๒๕๖๒)

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๔ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑. ...

๒. ...

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๓. ...

๔. ...

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๑. ...

๒. ...

(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔)

๓. ...

๔. ...

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๓. ...

๔. ...

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ...

๒. ...

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๓. ...

๔. ...



๒) คำสั่งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งกรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบล

บทบัญญัติมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นกลางเพื่อมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองคการบริหารส่วนตำบลกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ประสงค์ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลได้ประโยชน์ใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยการเข้าทำประโยชน์หรือสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านผู้อื่นในขณะดำรงตำแหน่ง กฎหมายจึงบัญญัติห้ามว่าในขณะดำรงตำแหน่งมิให้กระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา ซึ่งกรณีจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องใช้อดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการหรือกำกับดูแลกิจการงานอันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวอยู่ด้วย และจะต้องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้การพิจารณาว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ใช้โอกาสในฐานะที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้แก่ตนโดยการเบียดเบียนหรือฉ้อฉลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะที่ตนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา โดยกฎหมายมิได้กำหนดว่าหากนายกองคการบริหารส่วนตำบลใดดำรงตำแหน่งผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ดังนั้น แม้ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองคการบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด และได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนผู้จัดการ



ของห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้ง ประกอบกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างแม้อย่างมีอยู่ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน แต่เมื่อไม่ปรากฏว่านับแต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ใดอันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเพราะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่ต่อมานายอำเภอกระสัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ซึ่งล้วนยังอยู่ภายในกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง อีกทั้งไม่ได้แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จากผู้ฟ้องคดีเป็นนาย พ. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนทราบ และหลังจากผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำฝากเช็คธนาคารที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนสั่งจ่ายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. จำนวน ๓ ครั้ง และถอนเงินจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวจำนวน ๒ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสัญญาจ้างระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ที่ลงนามโดยผู้ฟ้องคดีในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำก่อนสมัครรับเลือกตั้งและผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวแล้ว ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีนำฝากเช็คธนาคารที่สั่งให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. และถอนเงินจากบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้น ก็เป็นการรับชำระหนี้ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเป็นคู่สัญญา อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามที่มาตรา ๖๔/๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕)



พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓)^{๙๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีเจตนารมณ์ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นกลาง เพื่อมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ประสงค์ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลได้ประโยชน์ใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยการเข้าทำประโยชน์หรือสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านผู้อื่นในขณะดำรงตำแหน่ง กฎหมายจึงบัญญัติห้ามว่าในขณะดำรงตำแหน่งมิให้กระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา ซึ่งกรณีที่จะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการหรือกำกับดูแลกิจการงานอันเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวอยู่ด้วย และจะต้องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวด้วย การพิจารณาว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ใช้โอกาสในฐานะที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้แก่ตนโดยการเบียดเบียนหรือฉ้อฉลประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะที่ตนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ยุ้งคดีเป็นผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ได้ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๑๙ สัญญา และในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จำนวน ๑๕ สัญญา แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. โดยมีการจดทะเบียนแก้ไข

^{๙๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

ขลข

ขลข



ผู้เป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ปรากฏชื่อนาย พ. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. แทนผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการใดที่จะทำให้ตนได้ประโยชน์ใดจากการเข้าทำประโยชน์หรือสัญญาหรือเข้าทำกิจการใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากที่ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ยังอาจต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานถ้าหากมีขึ้นภายในเวลา ๑ ปี หรือ ๒ ปี หลังจากส่งมอบงานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงการกำหนดหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ให้ต้องรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนตามข้อสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เท่านั้น โดยกำหนดระยะเวลาความรับผิดในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวแม้จะยังมีอยู่ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน แต่ก็มีได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญาตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คที่ออกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. จำนวน ๓ ฉบับ นำไปฝากเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. โดยเช็คฉบับแรกและฉบับที่สอง เป็นการคืนเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ส่วนเช็คฉบับที่สาม เป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ฟ้องคดียังได้ถอนเงินจากบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. อีก ๒ ครั้ง โดยเป็นการถอนเงินในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีสามารถฝากถอนเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการแจ้งให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจฝากถอนเงินในบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. จากผู้ฟ้องคดีเป็นนาย พ. หุ้นส่วนผู้จัดการคนใหม่ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว แม้จะส่อไปในทางที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะผู้ฟ้องคดีอาจยังคงเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. อยู่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้กำหนดว่าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใดดำรงตำแหน่งผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชนด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น โดยกฎหมายกำหนดไว้แต่เพียงว่าต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ธุรกิจภาคเอกชนนั้นเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่านับแต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหาร



ส่วนตำบลลำตวนจนกระทั่งถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนมีพฤติการณ์ใดอันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน เพราะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมีผล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๖/๒๕๖๒)

๓) คำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต

ในการประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเงื่อนไขว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีคุณสมบัติที่ก่อสร้าง หรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีบ่อดินซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการตัดดินได้ ซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร นั้น เป็นการเพิ่มเติมจากตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นการกำหนดเงื่อนไขโดยมีลักษณะไม่เปิดกว้าง หรือกีดกันผู้เสนอราคามีให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาบางรายได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และถือได้ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตและเสื่อมเสียทางศีลธรรม ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๕)



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนายอำเภอมีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากครบวาระไปก่อนแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอสองพี่น้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเงื่อนไขในประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยไม่เป็นธรรม โดยกำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีบ่อดินซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการตัดดินได้ซึ่งมีระยะทางห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร เป็นเหตุให้มีผู้เสนอราคาที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรให้ดำเนินการตัดดินและถมดินซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเพียง ๒ ราย จากผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งหมดจำนวน ๘ ราย อันถือเป็นการกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคาที่มีลักษณะไม่เปิดกว้าง หรือกีดกันผู้เสนอราคามีให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม ตามนัยมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาตามเอกสารประมูลจ้างที่พิพาท ซึ่งมีข้อกำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้... (๓) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายานนั้นในบัญชีดูสถานที่ก่อสร้าง/รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร และ (๔) ต้องมีบ่อดินซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการตัดดินได้ และมีระยะทางห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๓ กิโลเมตร แล้วเห็นว่า การที่ผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรตามที่ประกาศไว้ นั้น เป็นเพียงเหตุผลที่ทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยกข้ออ้างต่าง ๆ ขึ้นต่อสู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรได้ในกรณีที่มีการส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเกิดปัญหาใด ๆ อันเนื่องจากการไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างเท่านั้น ไม่ได้เป็นเหตุทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรมีสิทธิไม่รับคำเสนอราคาของผู้เสนอราคาแต่อย่างใด อีกทั้ง แม้ผู้เสนอราคาจะไปจัดซื้อดินในระยะทางที่เกินกว่า ๓ กิโลเมตร นับจากบริเวณก่อสร้าง ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการทำงานของผู้เสนอราคาเองเท่านั้น มิได้มีผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง จึงเห็นได้ว่า ผู้เสนอราคาที่ผิดเงื่อนไขในเรื่องของคุณสมบัติดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมจากตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขโดยมีลักษณะไม่เปิดกว้างหรือกีดกันผู้เสนอราคามีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยพฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นความผิดตามมาตรา ๑๓^๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลักษณะการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตและเสื่อมเสียทางศีลธรรม ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

^๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๓ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาเพื่อจงใจหรือทำให้จำยอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท



ตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๕)^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคสอง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สำหรับประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงอำนาจในการมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ และยังไม่ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากวันที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ดังนั้น ในการพิจารณาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามมาตรา ๔๗ ตริ วรรคหนึ่ง (๕)

^{๑๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้อง

๑. ชลช

๒. ชลช

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐)

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๓) ถึง (๑๑) ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๑๐) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๘-๑๙} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ ตริ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ชลช

๒. ชลช

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

๓. ชลช

๔. ชลช

เมื่อมีการเฝ้าสังเกตสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

๑. ชลช

๒. ชลช



ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างอาศัยอำนาจในการออกคำสั่งตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ประกอบกับมาตรา ๙ (๑๐) และมาตรา ๔๗ ทรี (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นการอ้างบทกฎหมายโดยชอบแล้ว นอกจากนี้ แม้ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวตามวาระไปก่อนแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีในช่วงระยะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรนั้นว่าผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เพราะได้กระทำการอันเป็นการต้องห้ามซึ่งทำให้ต้องพ้นจากสมาชิกภาพหรือไม่ จึงไม่เป็นการตัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การสอบสวนและวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๕/๒๕๖๒)

ในการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่ เมื่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้บัญญัตินิยามถ้อยคำ “พฤติกรรมในทางทุจริต” ว่าจะมีความหมายอย่างไร ในการแปลความถ้อยคำดังกล่าวจึงต้องนำความหมายของแต่ละคำตามที่มีนิยามไว้ในกฎหมายอื่นและตามที่ปรากฏในพจนานุกรมมาประกอบการพิจารณา ซึ่งเมื่อรวมความถ้อยคำว่า “โดยทุจริต” ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา คำว่า “พฤติกรรม” “ใน” และ “ทาง” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ถ้อยคำที่ว่า “พฤติกรรมในทางทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงมีความหมายว่า การกระทำหรืออาการที่แสดงออกในแนวทางหรือวิธีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “โดยทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๑๕๗ และมาตราอื่น ๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น ในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าพฤติกรรมในทางทุจริต



ของบุคคลดังกล่าวได้ถูกศาลยุติธรรมทางอาญาพิพากษาลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยหรือไม่แต่อย่างใด

เมื่อพิจารณาการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดไม่นำเงินที่ได้จากการให้ประชาชนเช่าใช้รถไถฟาร์มขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่กลับนำไปเป็นค่าอาหารเลี้ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ย่อมเล็งเห็นได้ว่านอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดที่ต้องสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับแล้ว ในทางกลับกัน ก็เป็นการทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าวเป็นค่าอาหารอีกด้วย เมื่อประโยชน์ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับไปข้างต้นเป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความหมายเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในความหมายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อำเภอมะมาะ จังหวัดลำปาง นายอำเภอมะมาะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่ารถไถฟาร์มจากประชาชน จำนวน ๒,๘๐๐ บาท แล้วไม่นำเงินส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด แต่กลับเบียดบังเอาเงินไปใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อันเป็นความผิดอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และพฤติกรรมยังเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือมิใช่ทรัพย์สินที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันถือได้ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย มิใช่เป็นพฤติกรรมในทางทุจริต อีกทั้ง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวยังเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดแย้งกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ซึ่งมีได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยทุจริตเพียงแต่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสอบสวนซ้ำ เนื่องจากได้เคยมีการสอบสวนและมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนผู้ฟ้องคดีในกรณีเดียวกันนี้ไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดข้างต้น



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กำหนดให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะนำรถไถฟาร์มซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลใดใช้หรือเช่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอใช้รถไถฟาร์มโดยคิดค่าเช่าชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท ทั้งที่เป็นการนำรถไถฟาร์มไปให้บุคคลอื่นเช่าใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวจึงเป็นการไม่ชอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าใช้รถไถฟาร์มมาแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้มีการนำเงินดังกล่าวส่งเข้าคลังเป็นรายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดต่อไป โดยไม่อาจนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่นได้ไม่ว่าบุคคลผู้ให้เงินมานั้นจะระบุหรือแจ้งว่าเป็นการให้ค่าอาหารและเครื่องดื่มแก่คนขับรถหรือเพื่อการอย่างอื่นก็ตาม และเมื่อพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มีได้บัญญัตินิยามถ้อยคำ “พฤติกรรมในทางทุจริต” ว่ามีความหมายอย่างไร ในการแปลความถ้อยคำดังกล่าวจึงต้องนำความหมายของแต่ละคำตามที่มีนิยามไว้ในกฎหมายอื่นและตามที่ปรากฏในพจนานุกรมมาประกอบการพิจารณา ซึ่งตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้นิยามคำว่า “โดยทุจริต” ไว้หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่วนตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของ “พฤติกรรม” ว่า น. การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ำแกว ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า “ใน” ว่า บ. ตรงกันข้ามกับ นอก, ไม่ใช่ นอก เช่น ในบ้าน ในเมือง และ “ทาง” ว่า น. ที่สำหรับเดินไปมา, แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร, เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นต้น เมื่อรวมความแล้วถ้อยคำที่ว่า “พฤติกรรมในทางทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๕๘/๑ (๓)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงมีความหมายว่า การกระทำหรืออาการที่แสดงออกในแนวทางหรือวิธีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “โดยทุจริต” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๑๕๗ และมาตราอื่น ๆ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น ในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้มีพฤติกรรม

^{๒๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง



ในทางทุจริตหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าพฤติกรรมในทางทุจริตของบุคคลดังกล่าวได้ถูกศาลยุติธรรมทางอาญาพิพากษาลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยหรือไม่แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าใช้รถไถฟาร์ม รวมจำนวน ๒,๘๐๐ บาท แล้ว มิได้ดำเนินการนำส่งเข้าคลังเป็นรายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด แต่กลับนำไปเป็นค่าอาหารเลี้ยงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด ซึ่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นได้ว่านอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดที่ต้องสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับเป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๐ บาท แล้ว ในทางกลับกัน ก็เป็นการทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับประโยชน์จากเงินดังกล่าวเป็นค่าอาหารอีกด้วย เมื่อประโยชน์ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดได้รับไปดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในความหมายเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในความหมายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า ไม่มีใครควรถูกลงโทษสองครั้งสำหรับการกระทำความผิดหนึ่งเดียว (Nemo debet bis puniri pro uno delicto) แล้ว แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารท้ายคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยถูกสอบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมกระทำความผิดเดียวกันนี้มาก่อน จนผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๒,๘๐๐ บาท แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดแล้วก็ตาม แต่การสอบสวนและมีคำสั่งดังกล่าวเป็นการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยและทางละเมิด ส่วนการสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเป็นการสอบสวนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ว่า เป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับความคงอยู่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าดของผู้ฟ้องคดีในฐานะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น มิได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยหรือความรับผิดชอบทางละเมิดแต่อย่างใด ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

^{๒๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑.

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑.



เนื่องจากเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๗/๒๕๖๒)

๔) คำสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน

ในการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะต้องพิจารณาว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประจำหรือไม่ อันเป็นการพิจารณาจากการอาศัยอยู่จริงของบุคคลนั้น มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเพียงบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร แต่มิได้อาศัยอยู่จริงในบ้านหลังดังกล่าวเป็นเวลากว่าสองปี จึงถือเป็นกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายอำเภอโพทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง เนื่องจากมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีเอกสารพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยอยู่อาศัยร่วมกับภรรยาและบุตร และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นโดยรวมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งร่วมตรวจสอบโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นและหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว จะเห็นได้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการอาศัยอยู่จริงของบุคคลนั้น มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏพยานหลักฐานว่า นางสาว ธ. ในฐานะเจ้าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนอำเภอโพทะเลว่า ผู้ฟ้องคดีกับนางสาว ธ. ได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และภายหลังได้แยกทางกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้กลับมาพักอยู่อาศัยประจำในบ้านหลังดังกล่าวอีกเลย และแม้ผู้ฟ้องคดีจะกลับมาดูแลบุตรเดือนละ ๑-๒ ครั้ง ก็เป็นการเดินทางมาเยี่ยมบุตรเป็นครั้งคราวเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้อยู่หรือพำนักที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำติดต่อกันแต่อย่างใด ประกอบกับในชั้นการสอบสวนผู้ฟ้องคดีมิได้ไปให้ถ้อยคำชี้แจงหรือนำพยานหลักฐานไปโต้แย้งเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน และได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุอันจำเป็นที่ไม่สามารถไปชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ ๑๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็นเวลากว่าสองปี ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน จึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๖/๒๕๖๒)

^{๒๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ๒.

๓. ๔.

(๕) มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน

๕. ๖.

๗. ๘.



๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาง ร. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ซึ่งเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกมีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก โดยนาง ร. ทำงานเป็นแม่บ้านให้แก่มารดาของผู้ฟ้องคดี ทั้งในการดำเนินกิจการของห้างฯ ครอบครัวของผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนก่อตั้ง และชื่อของห้างฯ ก็เป็นชื่อมาจากนามสกุลเดิมของมารดาของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนมารดาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนจดทะเบียน ช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินของสำนักงานใหญ่ในการประกอบกิจการ ตลอดจนให้ใช้พื้นที่บ้านมารดาของผู้ฟ้องคดีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของห้างฯ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเงินทุน นอกจากนี้ในการบริหารกิจการของห้างฯ ผู้ฟ้องคดียังได้มีส่วนในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ติดต่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง และชำระค่าวัสดุก่อสร้างที่ได้สั่งซื้อแทนนาง ร. อีกทั้งในการจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกับห้างฯ ผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้เข้าไปจัดเตรียมเอกสาร แล้วให้นาง ร. เป็นผู้ลงชื่อ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไปควบคุมงานก่อสร้างในโครงการที่ห้างฯ เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และมีผู้พบเห็นผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนร่วมในการยื่นซองเสนอราคาของห้างฯ ทุกครั้ง จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้กระทำการตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น คำสั่งของนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์กับห้างหุ้นส่วนดังกล่าว โดยได้ให้การสนับสนุนเงินทุน



และเข้าดำเนินการจัดการภายในกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. แทนนาง ร. หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกเป็นคู่สัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาทางปกครองเพื่้ออกคำสั่งดังกล่าว ไม่เป็นกลาง เพราะคณะกรรมการสอบสวนเป็นบุคคลเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโตก และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง เลขานุการฯ เอื้อประโยชน์ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขานุการฯ ข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและนาง ร. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด ช. มีความเกี่ยวข้องกัน โดยนาง ร. ทำงานเป็นแม่บ้านให้แก่มารดาของผู้ฟ้องคดี ทั้งในการดำเนินการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ครอบครัวของผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ การเริ่มจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและซื้อห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นชื่อมาจากนามสกุลเดิม ของมารดาของผู้ฟ้องคดี ทั้งมารดาของผู้ฟ้องคดีให้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนจดทะเบียน ช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินของสำนักงานใหญ่ในการประกอบกิจการ ตลอดจนให้ใช้พื้นที่ บ้านมารดาของผู้ฟ้องคดีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเงินทุนในขณะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน และในการบริหารกิจการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีส่วนในการบริหารจัดการโดยเป็น ผู้ติดต่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง และชำระค่าวัสดุก่อสร้างที่ได้สั่งซื้อแทนนาง ร. อีกทั้ง ในการ จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้เข้าไปจัดเตรียมเอกสาร แล้วให้นาง ร. เป็นผู้ลงชื่อ นอกจากนี้ ยังปรากฏ ข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจากการให้ถ้อยคำของนาย ม. ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกว่า มักพบผู้ฟ้องคดี ไปตรวจสอบควบคุมงานจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ด้วยตนเองทุกครั้ง และไม่เคยเห็นนาง ร. ที่ระบุว่าหุ้นส่วนผู้จัดการมาควบคุมงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ซึ่งสอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาง น. กำนันตำบลบ้านโตก ว่าไม่เคยพบเห็นนาง ร. ไปควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก แต่มักจะ พบเห็นผู้ฟ้องคดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกไปควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ ดังกล่าวแทน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาย ป. ผู้ซึ่งเคยยื่นซองสอบราคา ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกว่า มักจะพบเห็นผู้ฟ้องคดีเข้ามา มีส่วนร่วมในการยื่นซองของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทุกครั้ง เสมือนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการ



รายหนึ่งที่เข้าร่วมเสนอราคา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้กระทำการตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ได้ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อันเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง และโดยที่ในการสอบสวนตามกรณีดังกล่าว นายอำเภอจะสอบสวนโดยตนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นเสียก่อน ดังนั้น แม้ว่านาย ช. และนาย ภ. จะเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียน และต่อมาได้ทำบันทึกข้อความเสนอรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดี การเสนอความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการเสนอรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนภายในที่ต้องมีการเสนอผ่านงานตามลำดับชั้นเป็นปกติของระบบราชการ ไม่ได้ทำให้กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วต้องเสียไป การที่นาย ช. และนาย ภ. ทำบันทึกเสนอรายงานของคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่มีสภาพร้ายแรงที่ทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๔/๒๕๖๒)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี

^{๒๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้



รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติ อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แขนงทำระเบียบ ดังกล่าวได้กำหนดว่า หากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน ๗-๙ ล้านบาท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๕,๐๗๐ บาท แต่หากเกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ให้จ่าย ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายได้จริงไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลตำบลมะอี มีรายได้เกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท เทศบาลตำบลมะอีจึงต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภา เทศบาลเป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท การที่เทศบาลตำบลมะอีจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่สมาชิกสภาเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพียง ๕,๐๗๐ บาท จึงเป็น การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ แม้การดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นเพียงแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดทำ งบประมาณประจำปีได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด เทศบาลตำบลมะอียังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภาเทศบาล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาล ตำบลมะอี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ตรวจสอบ รายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้เกิน ๑๐ ล้านบาท เมื่อเกณฑ์รายได้เกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ค่าตอบแทน รายเดือนจะต้องเบิกจ่ายตามสิทธิ ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล จำนวน ๑๒,๖๕๐ บาท รองประธาน สภาเทศบาล จำนวน ๑๐,๓๕๐ บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๘,๐๕๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเบิกจ่ายในอัตรา ประธานสภาเทศบาล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท



รองประธานสภาเทศบาล จำนวน ๖,๕๕๐ บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๕,๐๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยื่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอรับค่าตอบแทนตามเกณฑ์รายได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลัดเทศบาลตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และหัวหน้ากองคลังเทศบาลตำบลมะอึ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า คนละ ๒,๘๘๐ บาท ต่อเดือน เป็นเงินคนละ ๒๖,๘๒๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๙ เดือน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเงินคนละ ๘๓๘ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (ที่ถูกคือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) รวมค่าเสียหายกับดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นเงิน ๑๓๘,๒๘๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ที่กำหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่รวบรวมรายการที่เกี่ยวกับการเงินและสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณให้ทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ตั้งงบประมาณประจำปี ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง และให้นำร่างดังกล่าวเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม กรณีจึงถือได้ว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ จึงถือเป็นปกติวิสัยที่ทุกหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ การดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ยังต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๘^{๒๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนบท้ายระเบียบดังกล่าวได้กำหนดอัตราเงินเดือนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า หากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน ๗-๘ ล้านบาท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๕,๐๗๐ บาท แต่หากเกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่แล้ว ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายได้จริง ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้เกิน ๑๐-๒๕ ล้านบาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า) เป็นเงิน ๘,๐๕๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน แก่สมาชิกสภาเทศบาลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพียง ๕,๐๗๐ บาท จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และแม้การดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นเพียงแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณประจำปีได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) สำหรับปีงบประมาณ

^{๒๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘ ให้จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป



พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวนับแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา และคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เบิกจ่ายไม่ครบตามสิทธิที่ควรจะได้รับเพียงแค่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ (รวมระยะเวลา ๘ เดือน) เท่านั้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเงิน คนละ ๒๔,๒๑๙.๐๒ บาท หรือรวม ๕ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๙๕.๑๐ บาท (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๑/๒๕๖๒)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๙๑๐-๙๑๕

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๕๔-๙๕๗

^{๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^{๒๖} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดคุณสมบัติของอธิการบดี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการบัญญัติหรือกำหนดว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นอธิการบดีจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัครหรือขณะดำรงตำแหน่ง อธิการบดีแต่อย่างใด ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีดังกล่าว มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การให้ผู้ซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหาย ต่อการบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี แต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมมากที่สุดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น มติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คนเดิม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต่อมา ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ ๔

เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้มีการประชุม ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ได้คะแนนสูงสุด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการประชุมเรื่องวาระการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เกษียณอายุราชการแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงไม่มีสถานภาพใดในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มติและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากมาตรา ๑๘ วรรคสาม^๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น ปรากฏว่า

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๘ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่

(๑) อธิการบดี

(๒) รองอธิการบดี

(๓) คณบดี

(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

(๕) ผู้ช่วยอธิการบดี

(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

(๗) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

(๘) ตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี นั้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติว่า ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ได้มีบทบัญญัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^๓ และมาตรา ๖๕/๒ วรรคหนึ่ง^๔ รองรับกรณีการแต่งตั้งผู้ที่มีได้มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในขณะสมัครหรือขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด และการที่แต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นั้น แม้จะมีได้แต่งตั้งจากผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือน ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และต้องถือปฏิบัติหรืออยู่ในบังคับของระเบียบ วินัยและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตำแหน่งอธิการบดีตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดขึ้น ส่วนกรณีที่ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกินหกสิบปีในขณะสมัคร

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒-๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๖ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งศาสตราจารย์ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง จากบุคคลที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มพิเศษของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๕/๑ การกำหนดตำแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่ม และสวัสดิการ การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตำแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจางาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา

มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๘ หรือตำแหน่งอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา ๖๕/๑ ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



หรือขณะดำรงตำแหน่งหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาจากมาตรา ๒๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดคุณสมบัติของอธิการบดีประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการบัญญัติหรือกำหนดว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัครหรือขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีดังกล่าว มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฯลฯ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมมากที่สุดมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อมาตรา ๒๙^๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์สมัครเข้ารับการสรรหาหรือดำรงตำแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกอบกับ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๙ อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่งต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

(๒) กระบวนการสรรหาจะต้องเน้นเรื่องที่มีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๙ อธิการบดีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย



มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ นั้น ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ที่สามารถต่ออายุราชการได้จนครบอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์ นั้น เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการได้รับ บำเหน็จบำนาญของข้าราชการว่ามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร มิได้เป็นบทบัญญัติที่กำหนด เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่อย่างใด และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ มิได้มีผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติภารกิจในฐานะอธิการบดีของ สถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมียุ่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในขณะสมัครหรือขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่อย่างใด ดังนั้น มติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม วาระพิเศษ เรื่อง การสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อการแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง^๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น กฎหมายได้กำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีได้นั้น ย่อมต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้แล้ว กรณีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติที่มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติและคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย. เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๑-๑๒/๒๕๖๓)

^๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๓

๗๗

๗๗

ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

การที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แม้จะทำให้ผู้ที่ป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาก็ตาม แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ อันสอดคล้องกับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับการมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงานจึงอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายและมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ถ้ายังเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ



โดยไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อบังคับดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีจึงเป็นการกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยได้ตามมาตรา ๒๔ (๒)^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า วิธีการสรรหาคนบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ตามบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๗๘^{๕๑} วรรคหนึ่ง วรรคสอง

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การบริหารงานในคณะหรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งวิธีการสรรหาอำนาจและหน้าที่ของคนบดีหรือผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๘ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งคนบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปจนครบวาระ

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองของผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง

การเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคสองให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี



และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความมุ่งหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แม้จะทำให้ผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่เป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาก็ตาม แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐ อันสอดคล้องกับเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับการมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาของข้าราชการนั้น ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน จึงอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยก็ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๑/๒๕๖๒)

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด



พ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ... และวรรคเจ็ด บัญญัติว่า ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี ประกอบกับการที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า เมื่อมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ที่เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวาระที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล นั้น ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยมติของ ก.อบต. ดังกล่าว ประกอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติรับทราบมติของ ก.อบต. ดังกล่าว และแจ้งให้มติดของ ก.อบต. ดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่มีขอบพ้นจากตำแหน่งโดยพลันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนระดับ ๒ และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกหน่วยงานกลางและวิธีการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบล



ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอื่น ๆ ไม่โปร่งใส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผลคะแนนผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ทั้งภาค ก และภาค ข เพียงรายเดียว คือ นางสาว จ. สำหรับพนักงานส่วนตำบลรายอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง รวมถึงบุคคลที่เจ้าของบัญชีรับรองว่าเป็นผู้มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ได้รับรองความถูกต้องว่าได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาคที่สอบ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบ ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของคะแนนในฐานะผู้มีอำนาจตามกฎหมายต่อหน้าคณะอนุกรรมการฯ ย่อมเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าเป็นผลคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบข้อสอบจริง จึงมีมติให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ้าของบัญชีรับรองว่าเป็นผู้มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งหรือวาระที่แต่งตั้งบุคคลผู้ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันที่มีชอบ เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง ต้องมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนการรับรองบัญชีโดยพลัน พร้อมกับประกาศผลการสอบแข่งขันใหม่ให้ถูกต้องตามลำดับผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางผู้จัดสอบแจ้งโดยด่วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๗ ราย ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องแล้ว และพิจารณายืนตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเพียงรับทราบมติ ก.อบต. และให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้มีการลงมติในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จัดพิมพ์ข้อสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งและรับข้อสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง และตรวจข้อสอบ ประกาศผลการสอบภาค ก และภาค ข และส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๑๕ วัน หลังจากดำเนินการเสร็จ โดยในขั้นตอนการรับผลคะแนนภาค ก และภาค ข นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง จะตั้งคณะกรรมการรับผลคะแนนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการรับผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ไปรับผลคะแนนในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พร้อมกันทั้ง ๑๙ แห่ง และมีการลงนามในบันทึกการรับส่งผลคะแนนสอบภาค ก และภาค ข โดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จำนวน ๒ คน เป็นผู้ส่งมอบ และมีตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๒ ถึง ๓ คน เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อรับส่งต่อกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งในบันทึกรับส่งและเอกสารแสดงผลคะแนนสอบทุกตำแหน่งทุกฉบับจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น. เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รวมทั้งประทับตรานูนหรือตราดุนไว้ที่มุมด้านล่างขวาของคะแนนสอบทุกฉบับ โดยมีการจัดทำเอกสารดังกล่าวเป็น ๒ ฉบับ เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ๑ ฉบับ และส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดสอบแต่ละแห่ง ๑ ฉบับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ไม่ได้ส่งมอบข้อมูลผลคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เอกสารแสดงผลคะแนนสอบที่เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และที่เก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดสอบแต่ละแห่งจะต้องมีผลคะแนนที่ตรงกัน แต่จากการที่คณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจสอบเอกสารคะแนนสองฉบับที่จัดเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบกับเอกสารคะแนนสอบที่จัดเก็บอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งปรากฏว่า คะแนนสอบและลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารรับส่งคะแนนที่จัดเก็บอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งไม่ตรงกับเอกสารแสดงผลคะแนนสอบที่จัดเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยเอกสารรับส่งคะแนนที่จัดเก็บที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ประทับกำกับเอกสารทุกฉบับไม่เหมือนกับตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่คั่นระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งรอยประทับตรานูนหรือตราดุนที่ประทับด้านล่างขวา



ของเอกสารทุกฉบับมีความคมชัดและสม่ำเสมอไม่เท่ากับรอยประทับตราอนุหรือตราคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ประทับด้วยเครื่องไฟฟ้า กรณีจึงถือได้ว่าเอกสารแสดงผลคะแนนสอบของผู้สอบแต่ละตำแหน่งที่จัดเก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นผลคะแนนสอบที่แท้จริง เนื่องจากเอกสารแสดงผลคะแนนมีลักษณะตราวาง ทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่คั่นระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งรอยประทับตราอนุหรือตราคุณที่ประทับด้านล่างขวาของเอกสารทุกฉบับมีความคมชัดและสม่ำเสมอไม่ปรากฏร่องรอยแก้ไขแต่อย่างใด ส่วนเอกสารแสดงผลคะแนนสอบที่จัดเก็บอยู่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคะแนนสอบที่มีการแก้ไขก่อนการประกาศผลสอบและนำไปเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อมีมติเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันดังกล่าว จึงเป็นผลคะแนนสอบที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง และแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ไม่ได้ส่งมอบข้อมูลผลคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย กรณีก็มิได้มีผลทำให้ผลคะแนนที่เก็บอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นผลคะแนนที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลคะแนนฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่เป็นเอกสารต้นฉบับว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนสอบภาค ก ๑๖ คะแนน และภาค ข ๒๕ คะแนน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้สอบแข่งขันได้ตามมาตรฐานทั่วไปและไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ทั้งที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินจึงเป็นมติที่ขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๘ (๘.๕)^{๑๑} และโดยที่ปรากฏว่าได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล

^{๑๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๘ วิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน

ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันสำรวจตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้องและดำเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑.๑

๑.๑

๘.๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยต้องนำคะแนนจากสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๑.๑

๑.๑



ในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วจำนวน ๑๖๒ คน นอกจากจะเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดไว้แล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายอันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการสรรหาบุคลากรที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของบุคคลอันหมายถึงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง^{๑๒} ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังนั้นมติของ ก.อบต. ที่เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวาระที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล จึงชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมติของ ก.อบต. ที่เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวาระดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยมติของ ก.อบต. ดังกล่าว ประกอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติรับทราบมติของ ก.อบต. ดังกล่าว และแจ้งให้มติของ ก.อบต. ดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๙ แห่ง รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่มีชื่อชอบพ้นจาก

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใดกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือมีมติใด ๆ ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันสมควร หรือการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลหรือเพิกถอนมตินั้นได้

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแล้วแต่กรณี



ตำแหน่งโดยพลัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๕^{๑๔} ประกอบกับมาตรา ๒๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แต่สำหรับการออกคำสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน

อำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในตำแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลร่วมกัน คณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

(๒) นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ กำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าคน ดังนี้

(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้น คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหาร งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนสิบห้าคน และให้บุคคลทั้งสามสิบคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง ให้เหลือเก้าคน

วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งในจังหวัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้นำความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว



ตำแหน่งได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๓/๒๕๖๓)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ก.ค.ศ. เป็นการกำหนดขึ้นมาใช้โดยเฉพาะ ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ เพื่อพิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ที่ประสงค์ขอย้าย เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจของศึกษาธิการจังหวัด (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เดิม) จะออกคำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับผลการประเมินศักยภาพของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายจากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ อันถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจในทางบริหารทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่พิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แม้อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จะเป็นผู้เข้าร่วมพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายที่มีมติให้นาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. แล้วต่อมาได้เข้าร่วมพิจารณาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ที่มีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. อีกชั้นหนึ่งก็ตาม แต่การทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ต่างก็เป็นอิสระต่อกันในการพิจารณาทางปกครอง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด

เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล หรือประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วแต่กรณี



ประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย กับ การพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นเพียงการดำเนินขั้นตอนการพิจารณา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ หรือเป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่
ก่อนจัดให้มีคำสั่งทางปกครองในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น และไม่ปรากฏ
พฤติการณ์ของอนุกรรมการดังกล่าวในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่มี
สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคำสั่งย้ายนาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ศ. ศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เดิม)
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ แจกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ให้ผู้มีความประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอย้าย
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. ซึ่งมีตำแหน่งว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม
เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว อีก ๒ ราย คือ นาย บ.
ผู้อำนวยการโรงเรียน ศ. และนาย ส. ผู้อำนวยการโรงเรียน ม. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบ
และตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ หลังจากนั้น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้องการประเมิน
ศักยภาพตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เมื่อผ่านการพิจารณาให้คะแนนในการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้ายแต่ละองค์ประกอบ การพิจารณากลั่นกรองและผ่านการตรวจทาน
ความถูกต้องของคณะกรรมการทั้ง ๓ ชุด ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ในการขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง



ผู้อำนวยการโรงเรียน ข. นาย บ. ได้รับคะแนนรวม ๗๖ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนรวม ๖๘ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำคำร้องขอย้ายของผู้ยื่นคำร้องทุกราย รวมถึงผู้ฟ้องคดีเสนอต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ โดยที่ประชุมพิจารณาไม่มีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งย้ายนาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข. ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเห็นว่ามติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ และคำสั่งย้ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ที่อนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นการกำหนดขึ้นมาใช้โดยเฉพาะซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ เพื่อพิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ที่ประสงค์ขอย้าย เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับผลการประเมินศักยภาพของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายจากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ อันถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบและตรวจสอบคุณสมบัติในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้องการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เพื่อทำหน้าที่ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และตรวจทาน ตรวจสอบการประเมินรายละเอียดตามองค์ประกอบตามเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา นั้น เป็นการแต่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจในทางบริหารทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ส่วนการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการพิจารณาผู้ขอย้ายกรณีปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบและตรวจสอบคุณสมบัติ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำผลคะแนนในแต่ละองค์ประกอบเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ได้นำคำร้องขอย้ายประจำปีของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารศึกษาส่งคำร้องขอย้ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ ราย รวมถึงผู้ฟ้องคดี มาประเมินศักยภาพ แล้วนำผลการพิจารณาการจัดเรียงลำดับตามผลคะแนนที่ได้ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการทั้งสองชุด และคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ให้คะแนนผู้ขอย้ายรายใดโดยมีอคติ การให้คะแนนประเมินศักยภาพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ หรือใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนประเมินผู้ขอย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ได้ดำเนินการจัดเรียงลำดับคะแนนการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. ปรากฏว่านาย บ. ผู้อำนวยการโรงเรียน ศ. ได้คะแนนรวม ๗๖ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๖๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายไปเสนอต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ แล้วมีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. ทั้งนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดว่าการมีมติดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริต ดังนั้น มติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ รวม ๓ คน มาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ นั้น เห็นว่า เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่พิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แม้อนุกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้เข้าร่วมพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ ที่มีมติให้นาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๕. แล้วต่อมาได้เข้าร่วมพิจารณาในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ที่มีมติอนุมัติให้นาย บ. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง



ผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. อีกชั้นหนึ่งก็ตาม แต่การทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ต่างก็เป็นอิสระต่อกันในการพิจารณาทางปกครอง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายกับการพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นเพียงการดำเนินขั้นตอนการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ หรือเป็นการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ก่อนจัดให้มีคำสั่งทางปกครองในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น และไม่ปรากฏพฤติการณ์ของอนุกรรมการดังกล่าวในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ว่า มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายนาย บ. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ธ. ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๔/๒๕๖๓)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

เมื่อพิจารณาจากกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีผู้ยื่นคำขอสมัครกลับเข้ารับราชการพิจารณา โดยคำนึงถึงอายุตัว อายุราชการ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานของผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ เปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจผู้รับราชการในหน่วยงาน และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้น การพิจารณาว่าจะสมควรบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการหรือไม่ จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจที่จะพิจารณา โดยมุ่งเห็นวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจของ

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้



ผู้บังคับบัญชาในกรณีนี้ย่อมต้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่บกพร่องและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๐ ปีแล้ว สุขภาพร่างกายและความแข็งแรงย่อมไม่อาจสู้ข้าราชการตำรวจที่มีวัยฉกรรจ์หรือมีอายุน้อยกว่าได้ ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีประสบการณ์ความชำนาญในด้านงานป้องกันและปราบปราม มีความรู้ทางภาษาและธรรมเนียมประเพณีของประเทศกัมพูชาก็ตาม แต่คุณลักษณะดังกล่าวมิใช่คุณลักษณะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ดังนั้น การกลับเข้ามารับราชการตำรวจจึงไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งดาบตำรวจ และเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการเพราะเมื่อชีวิตการรับราชการและจะไปประกอบอาชีพส่วนตัว โดยมีผลตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ที่ ๒๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลากลับเข้ารับราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรดังกล่าว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.ศ. ๓ และหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ (นพต.) รุ่นที่ ๕๓ จากโรงเรียนตำรวจนครบาล ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงอายุ ผู้ฟ้องคดีก็มีอายุ ๕๐ ปีแล้ว หากกลับเข้ามารับราชการตำรวจก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร ประกอบกับขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอัตราเงินเดือนอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องสงวนไว้สำหรับการรองรับการสรรหาบุคคลตามแผนที่ได้จัดทำไว้ จึงมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเสนอความเห็นดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และให้ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการแจ้งผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งระงับการดำเนินการไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีก่อนออกจากราชการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรระงับการดำเนินการไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ดังนั้น จึงให้ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทราบ และให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วแจ้งผลการพิจารณา



ทบทวนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เห็นควรระงับการดำเนินการโดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามการพิจารณาเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรระงับการดำเนินการตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพิจารณาความเห็นเสนอ ส่งเรื่องคืนให้ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการแจ้งเหตุผลในการไม่ขอรับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป หลังจากนั้น ตำรวจภูธรภาค ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์กรณีไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วมีบันทึกว่า เห็นควรยุติเรื่องขอความเป็นธรรมของผู้ฟ้องคดี โดยพิจารณาไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ซึ่งอยู่ในหลักการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ระงับการดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาสั่งการแต่อย่างใด และตำรวจภูธรภาค ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับกลับเข้ารับราชการตำรวจเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจ นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจผู้รับราชการในหน่วยงาน โดยคำนึงถึงอายุและสุขภาพร่างกายตามวัยแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๕๐ ปีแล้ว สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรงย่อมไม่อาจสู้ข้าราชการตำรวจที่มีวัยฉกรรจ์หรือมีอายุน้อยกว่าได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีประสบการณ์ความชำนาญในตำแหน่งป้องกันและปราบปราม มีความรู้ทางภาษา และธรรมเนียมประเพณีของประเทศกัมพูชาก็ตาม แต่คุณลักษณะดังกล่าวมิใช่คุณลักษณะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ดังนั้น การกลับเข้ามารับราชการตำรวจจึงไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเท่าที่ควร แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ใช่ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒^{๑๗}

^{๑๗} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
- (๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติดูหมิ่นหรือบกร่องในศีลธรรมอันดี
- (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย



ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓๓/๑๕๒๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการตำรวจที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการว่า ให้พิจารณาโดยเคร่งครัดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถของผู้สมัคร ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะใช้รองรับการดำเนินการ รวมทั้งสถานภาพกำลังพลของหน่วย และให้เสนอ

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

(๙) ในกรณีที่เป็นชาย

(ก) ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว

(ข) ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร

(๑๐) มีอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ ในกรณีมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ให้นับอายุสามสิบห้าปีบริบูรณ์ถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้นผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ หรือโอนมารับราชการตำรวจ

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีสายตาดัดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)

(๑๒) ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

(๑๓) ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ฝี ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

(๑๔) ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจตามบัญชีแนบท้าย

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒) หรือข้อ ๒ (๔) ก.ตร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๕) หรือข้อ ๒ (๖) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๗) ถ้าผู้นั้นออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และมีใช้กรณีออกจากราชการหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ก.ตร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ มติ ก.ตร. ในการประชุมยกเว้นเช่นนี้ต้องเป็นเอกฉันท์ การลงมติให้กระทำโดยลับ

ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องรับสมัครบุคคลที่มีอายุเกินสามสิบห้าปีขึ้นไป ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เป็นราย ๆ ไป

ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) ถ้าเป็นการรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะ หรือต้องใช้ความรู้ความชำนาญในทางวิชาการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์ นักดนตรี ช่าง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด และอื่น ๆ ก็ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ หากเห็นว่าขาดคุณสมบัตินั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็นราย ๆ ไป

ถ้าเป็นการรับสมัครเพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจให้ยกเว้นการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๙) (ข) (๑๑) (๑๒) และ (๑๓) ให้เป็นกรณีพิเศษทุกรายไป



ได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษนั้น ๆ เช่น ผู้มีวุฒิทางแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบิน การตรวจพิสูจน์ และเก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากไม่บรรจุผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว จะทำให้ราชการของหน่วยงานนั้นเสียหายเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มีคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้แต่อย่างใด หากบรรจุ กลับเข้ารับราชการตำรวจก็ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการได้เท่าที่ควร จึงอยู่ในหลักการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ระงับการดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอสำนักงานตำรวจ แห่งชาติสั่งการ อีกทั้ง ในระหว่างรับราชการนั้นผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัย ข้อหาไม่สนใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและเอาเวลาราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว และกระด้างกระเดื่อง ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษกักขัง ๗ วัน และข้อหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งต่อมา ได้ถอนคำร้องทุกข์ไปจึงยุติเรื่องทางวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษกักขัง ๕ วัน จนกระทั่งผู้ฟ้องคดี ลาออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๕๐/๒๕๖๒)

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ก็เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมิน ได้ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน อันจะเป็นการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของงาน ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ส่วนการแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล ก็เพื่อให้ผู้รับการประเมินได้มีโอกาสโต้แย้ง ผลการประเมินดังกล่าว เมื่อคดีนี้ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้รับการประเมิน ตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน แต่ผู้รับการประเมินได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานโดยไม่ได้โต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับตัวชี้วัดว่าไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้รับ การประเมินได้ปฏิบัติในรอบการประเมินดังกล่าว อีกทั้ง ตัวชี้วัดข้างต้นก็เป็นตัวชี้วัด



เดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่ผ่านมา ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้บุคลากรในส่วนงานรวมทั้งผู้รับการประเมินทราบแล้ว จึงเท่ากับว่าผู้รับการประเมินได้รับทราบและยอมรับงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ว ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้รับการประเมินตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน แม้จะถือเป็นข้อบกพร่องในขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินต้องเสียไป กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินในรอบการประเมินนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้

สำหรับการแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ก็เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานราชการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใด ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รับการประเมินที่จะต้องแสวงหาความรู้หรือพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่รับผิดชอบ โดยไม่อาจกล่าวอ้างว่าได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน ส่วนปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ ก็มีสาเหตุที่จะยกขึ้นอ้างเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือได้รับสิทธิพิเศษในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากกว่าผู้ปฏิบัติงานอื่น ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒ เช่นเดียวกับข้าราชการรายอื่นที่ได้รับผลการประเมินในระดับเดียวกัน กรณีจึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักข้อมูลธุรกิจ สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๒ (๗๔ คะแนน) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสำนักข้อมูลธุรกิจและของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการเลื่อนเงินเดือนต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แล้ว แต่ผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาดำเนินการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และได้แจ้งเวียนประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการทราบโดยทั่วกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบเปิดที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมินต้องแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจง ให้ความเห็น หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยทำข้อตกลงกับผู้ประเมินแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในส่วนของปริมาณผลงานที่ขาดหายไปในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีไปทำกายภาพบำบัด ก็ไม่น่าจะถึงขนาดที่ทำให้ระดับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำมากจนเกินไป เพราะปริมาณผลงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนต่ำเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ผลการประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาประกอบการพิจารณา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การกำหนดให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร่วมกับการกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ก็เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน อันจะเป็นการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของงาน ตลอดจนพฤติกรรม การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ส่วนการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล ก็เพื่อให้ผู้รับการประเมินได้มีโอกาสโต้แย้งผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งในคดีนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้างต้นจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล



การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชาตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักข้อมูลธุรกิจ โดยในส่วนของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานรวม ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดยไม่ได้โต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับตัวชี้วัดดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติในรอบการประเมินนี้ อีกทั้ง ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผู้อำนวยการส่วนบริการตรวจค้นและรับรองเอกสาร (ปัจจุบันคือ ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ) ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้บุคลากรในส่วนงานรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและยอมรับงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ว และเมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ องค์กรประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๗๔ องค์กรประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๕๗.๒ รวมผลการประเมินทั้งสองส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๖๘.๙๖ อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผลการประเมิน และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินแล้ว แต่ได้คัดค้านผลการประเมิน และได้มีหนังสือคัดค้านการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยไม่ได้โต้แย้งตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจไม่ได้ทำข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เริ่มรอบการประเมิน แม้จะถือเป็นข้อบกพร่องในขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป และไม่อาจรับฟังได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจไม่แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำการนั้น

สำหรับประเด็นว่าการที่ผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี ในระดับพอใช้ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ นั้น โดยที่การแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการหรือบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการก็เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานราชการนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานฝ่ายหนึ่งสัปดาห์ รองสำนักข้อมูลธุรกิจ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องแสวงหาความรู้หรือพัฒนาทักษะ



ของตนเองเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่รับผิดชอบ ส่วนปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้ต้องใช้เวลาบางช่วงไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล รวมทั้งต้องเข้ารับการผ่าตัด และติดเชื้อมีต้องลาป่วยเป็นเวลา ๒๕ วัน ทำให้ไม่มีผลงานในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นอ้างเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือได้รับสิทธิพิเศษในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากกว่าผู้ปฏิบัติงานอื่น และเมื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนร้อยละ ๖๘.๙๖ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับพอใช้ ได้เลื่อนร้อยละ ๒ เช่นเดียวกับข้าราชการในสังกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมจำนวน ๓๔ คน กรณีจึงถือได้ว่าผู้อำนวยการส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ ๒ เป็นเงินจำนวน ๖๑๒ บาท ตามหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นไปตามมาตรา ๗๔^{๑๘} และมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๖๘/๒๕๖๒)

๕.๒ กรณีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและความอุตสาหะ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญนำมาใช้ในการประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี เป็นข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำที่ได้เกิดขึ้นและมีอยู่แล้วในขณะที่มีการประเมิน ซึ่งลำพังเพียงแต่มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนตามข้อ ๒๐๘ (๑) ของประกาศ

^{๑๘-๑๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๗๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บำเหน็จความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้

มาตรา ๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด



คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว แม้ในเวลาต่อมาจะได้มีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ตามข้อ ๒๐๘ (๒) ของประกาศเดียวกัน กรณีจึงมิใช่การนำข้อเท็จจริงใหม่ หรือมีการตั้งข้อหาขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี ๐ ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ผลการประเมิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แล้วมีมติไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ประกาศ ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐ ขั้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐๕^{๒๐} ประกอบกับข้อ ๓๐๐^{๒๑} และข้อ ๓๐๑^{๒๒} ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ อีกทั้งเป็นการพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า ในครั้งปีที่แล้วมาผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี

^{๒๐-๒๒} ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๒๐๕ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ.จ. กำหนดในหมวด ๑๒

ข้อ ๓๐๐ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจำปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- (๒) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบัติงาน
- (๓) การแต่งตั้งข้าราชการ
- (๔) การให้ออกจากราชการ
- (๕) การให้รางวัลสูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

ข้อ ๓๐๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (๑) ปริมาณงาน
- (๒) คุณภาพของผลงาน
- (๓) ความทันเวลา
- (๔) ผลลัพธ์ ประโยชน์การนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
- (๕) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (๑) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
- (๒) การรักษาวินัย
- (๓) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ทั้งนี้ โดยกำหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

สำหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใช้ตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้



หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญผู้บังคับบัญชา จึงพิจารณาประเมินแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๒๐๘ (๑)^{๒๓} ประกอบกับข้อ ๒๑๐^{๒๔} ของประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก็เป็นข้อเท็จจริง และพฤติการณ์การกระทำที่ได้เกิดขึ้นและมีอยู่แล้วในขณะที่มีการประเมิน และจากพฤติการณ์ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนี้เอง ในเวลาต่อมาปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง เนื่องจากมีพฤติการณ์ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้า ของทางราชการ ไม่เอาใจใส่ ระวังระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม ของทางราชการ และมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน แต่เมื่อเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน อันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ตามข้อ ๒๐๘ (๒) ของประกาศเดียวกัน ดังนั้น ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำมาใช้ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ จึงมิใช่การนำข้อเท็จจริงใหม่หรือมีการ ตั้งข้อหาขึ้นมาใหม่ในภายหลังแต่อย่างใด และแม้ในขณะที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

^{๒๓-๒๔} ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๐๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๕ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๒๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๒๐๘ และข้อ ๒๐๙ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ ตามข้อ ๒๐๕ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติงานเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย



อำนาจเจริญได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดียังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาก็ตาม ลำพังเพียงแต่ มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๒๐๘ (๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติ เห็นชอบตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายผู้ฟ้องคดีตามที่ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ประเมินให้คะแนนไว้ และตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีมติ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ที่ ๒๖๑/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งปีแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แก่ผู้ฟ้องคดี ๐ ขึ้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๖๒)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ อำนาจในการพิจารณาตรวจสอบและมีความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ของข้าราชการ

การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ไม่ส่งผลงาน ทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลับคืนให้ผู้ฟ้องคดีทันทีหลังจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เนื่องจากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการตรวจสอบการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดี เมื่อการตรวจสอบดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ หนึ่งเดือนเศษ ซึ่งถือว่าอยู่ในระยะเวลาอันสมควร และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับแจ้งผลการพิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดีจากสำนักงาน



ก.ค.ศ. ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานภายใน ๖ เดือน จึงมีอาจถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ขณะดำรงตำแหน่งครูชำนาญการปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมิหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยรวบรวมผลงานการปฏิบัติราชการขณะช่วยราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านฝั่มหมื่น และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่มหมื่นได้รับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำผลงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาเป็นผู้ลงนามในหนังสือนำเสนอผลงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กลับไม่ส่งผลงานคืนให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อปรับปรุงผลงาน แต่เก็บผลงานของผู้ฟ้องคดีไว้โดยไม่มีอำนาจ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะล่าช้ากว่าบุคคลอื่น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอมิและเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรคสองกำหนดว่า ผู้ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษจะต้องปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติ แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการชุดเดิมพิจารณา จึงเห็นว่า เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ที่จะต้องจัดส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ แจ้งมติ



แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มิได้จัดส่งผลงานทางวิชาการคืนให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงาน เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอให้ตรวจสอบการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งพบว่าผู้ลงนามรับรองการตรวจสอบในรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเอกสาร วฐ.๒/๑ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่มหมื่นซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามมาตรา ๒๗^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ พิจารณา อ.ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หารือกรณีดังกล่าวไปยัง ก.ค.ศ. ต่อมา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่าการลงนามของผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่มหมื่นถือว่าได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว โดยได้แจ้งให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต่อไป เห็นว่าการตรวจสอบและรับรองในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดี โดยบุคคลที่อาจมิใช่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีตามที่มีการร้องเรียน นั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ที่จะพิจารณาตรวจสอบ

^{๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บริหารราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามอบหมาย

(๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๔) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(๕) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(๖) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย



และมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มอบหมาย และมีอำนาจ หน้าที่ในการเสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ตามมาตรา ๒๔^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาระยะเวลาดังตั้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาขอให้ตรวจสอบการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงาน (วฐ.๒/๑) ของผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ พิจารณาแล้วนำเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลาดำเนินการประมาณหนึ่งเดือนเศษ ซึ่งถือว่า อยู่ในระยะเวลาอันสมควรของการปฏิบัติราชการ และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาการณของผู้ฟ้องคดีจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งไปยังโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการขณะนั้น เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ปรับปรุงผลงานภายใน ๖ เดือน ดังนั้น การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ไม่ส่งผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลับคืนให้ผู้ฟ้องคดี หลังจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ มีมติ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จึงมีอาจถือว่าการละเลยต่อหน้าที่ตามที่

^{๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

(๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ อยู่ในสังกัด จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๙/๒๕๖๒)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการครู ผู้ขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของครูผู้ขอประเมินว่ามีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ครูผู้ขอประเมินได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของครูผู้ขอประเมินโดยอ้างเหตุผลด้านความประพฤติ ซึ่งมีใช้การตรวจสอบว่ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของครูผู้ขอประเมินมีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล ส่งผลให้คำสั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อครูผู้ขอประเมินได้ทำหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัด อันเป็นการยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนัยข้อ ๖ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาธิการจังหวัดต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว ตามนัยข้อ ๑๑ ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏว่าศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าศึกษาธิการจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุทำให้ครูผู้ขอประเมินได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อครูผู้ขอประเมินตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

^{๒๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต่อมา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑) ได้ขอให้ผู้ผ่านการประเมินส่งผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งผลงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบและรับรองในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ ๒/๑) และลงชื่อในใบส่งผลงานทางวิชาการเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้ทำหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการส่งรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการได้ทันตามกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีว่ามีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ที่มอบหมายให้คณะครูในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ผู้ขอประเมินเสนอมานั้นเป็นผลงานที่ถูกต้องและเป็นผลงานที่ผู้ขอประเมินได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ขอประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ แล้ว และได้เสนอผลงานด้านที่ ๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบและรับรอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ ๓) ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุผลว่า ๑. ผู้ขอไม่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ๒. ผู้ขอไม่สำนึกต่อความดีและคุณธรรมที่ให้ไว้ ๓. ผู้บังคับบัญชาขอเอกสารประกอบ ผู้ฟ้องคดีพยายามบ่ายเบี่ยงส่อไปในทางไม่สุจริต เห็นว่า เหตุผลดังกล่าวมิใช่การตรวจสอบว่ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีมีความถูกต้องและเป็นผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ แต่เข้าลักษณะเป็นการประเมินความประพฤติ



ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีมีความไม่ถูกต้องหรือเป็นผลงานที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจให้ความเห็นว่าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องและไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการตรวจสอบที่ไม่ชอบด้วยเหตุผล ส่งผลให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับรองรายงาน ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงปรากฏ ต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือร้องทุกข์ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ของผู้ฟ้องคดีและเป็นอัครมนตรีและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ (๒)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีดังกล่าว จึงเป็นการยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อ ๖^{๒๙} ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีประเด็นแห่งการร้องทุกข์ ตลอดจนมีคำขอให้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามที่

^{๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ ประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนครูสภาซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๙} กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ การร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ ยื่นหรือส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่ เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

การร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้อง หนึ่งฉบับโดยยื่นหรือส่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผ่าน ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชานั้นดำเนินการตามข้อ ๑๑

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์มาเอง ให้ผู้รับออกไปรับ พร้อมทั้งประทับตรารับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ในวันที่ได้รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ซองหนังสือ เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์

เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี



กฎหมายกำหนดหรือไม่ ประการใด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงเหตุผลและทำความเข้าใจถึงการไม่รับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจสอบและรับรองผลงานตามที่ทางราชการกำหนด หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นหนังสือร้องทุกข์ตามกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วต้องมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็วและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดุรธานี เขต ๑ พิจารณาตามนัยข้อ ๑๑^{๓๐} ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ แต่กลับเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าพบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและสั่งการให้ไปทำความเข้าใจถึงเหตุและอำนาจของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับผู้ฟ้องคดี และรายงานเป็นหนังสือถึงเหตุที่ไม่รับรองผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาต่อไป นั้น ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับรองรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดุรธานี เขต ๑ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นเหตุทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินของคณะกรรมการ

^{๓๐} กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๖ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์

เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว หรือกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์โดยตรงตามข้อ ๖ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย ไปยังประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือประธาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่ได้รับหนังสือร้องทุกข์



ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เห็นควรกำหนดค่าเสียหายในส่วน of ค่ากระดาษ A๔ ค่าปากเอกสสาร แฟ้มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้ารูปเล่ม และค่าพิสูจน์ตัวอักษร เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ กล้องกระดาษและปากกา เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เงินจำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๑/๒๕๖๒)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การพิจารณาเทียบคุณสมบัติผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

การที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนโดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ได้มีมติรับรองให้ข้าราชการพลเรือนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๘ เฉพาะที่สภาสถาบันพระปกเกล้าได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาอบรมก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยอนุโลม ซึ่งมีผลเป็นการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนดังกล่าวออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และกลุ่มผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมีใช้เหตุอันเกิดจากกลไกงบประมาณ รวมทั้งมิใช่มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้



เช่นเดียวกับบุคคลอื่น อันเข้าข่ายกเว้นตามวรรคสี่ของบทบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ มาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้หลักฐานการสำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๘ ของสถาบันพระปกเกล้าประกอบการสมัคร แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แจ้งส่วนราชการต่าง ๆ ว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติเห็นชอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๘ ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาอบรมหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ก่อน จึงจะพิจารณาเทียบคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเดียวกันต้องมีความเสมอภาคกัน การอนุมัติภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของสถาบันพระปกเกล้า มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับรองให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรม จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามอำเภอใจของผู้ใช้อำนาจอธิปไตยปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรักษาระบบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดรับรองให้ข้าราชการพลเรือนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๘ ที่สภาสถาบันพระปกเกล้าได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษาอบรมก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.



โดยอนุโลมเท่านั้น ซึ่งมีติดังกล่าวเป็นมติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๓๑}

^{๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำหรือวางแผนแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

(๖) ศึกษาและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

(๗) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.

(๘) กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวง และกรมหรือหน่วยงานของรัฐ

(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากร ภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจน การเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา เป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ

(๑๐) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้ง ระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๑) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และการควบคุม เกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



และมาตรา ๑๓ วรรคสอง^{๓๒} ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรับรองผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมเฉพาะที่ได้รับ การอนุมัติจากสภาสถาบันพระปกเกล้าก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีผล เป็นการไม่รับรองผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันพระปกเกล้าหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ มติของผู้ถูกฟ้องคดีโดย อ.ก.พ. วิสามัญฯ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่า

^{๓๒-๓๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทำการใด ๆ แทนได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓

ฯลฯ

ฯลฯ

สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย

(๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการพลเรือน

(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๗) จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)

(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)

(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

(๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน

(๑๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



มติข้างต้นมีนัยเป็นการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชนออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐^{๓๕} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามวรรคสี่ของบทบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๓๑^{๓๖} ของรัฐธรรมนูญฉบับข้างต้น พิพากษาให้เพิกถอนมติของ อ.ก.พ. วิสามัญฯ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เฉพาะข้อความว่า “ก่อนหรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒” ทั้งนี้ให้มีผลนับแต่วันที่มติดังกล่าวเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๘/๒๕๖๒)

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

- (๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
- (๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕-๓๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรรมการสอบสวนวินัยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อน มีเพียงนาย ช. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และเมื่อพิจารณาจาก ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ปรากฏว่ามิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้โดยเฉพาะ จึงมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อการดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ชัดเดียวกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ถือได้ว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และในกรณีนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยมิอาจแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นทำแทนได้ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวนวินัย และได้ดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไปจนแล้วเสร็จ จึงเป็นการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อเท็จจริงที่ได้จากการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมารับฟังและมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ร. ถูกกลุ่มครูในโรงเรียนเดียวกัน มีหนังสือร้องเรียนไปยังศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไปดื่มสุราที่ร้านข้าวต้มหน้าประตู ๑ หน้าค่ายพระยอดเมืองขวางเป็นประจำ ตั้งแต่เวลา ๑๒ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา โดยประมาณ เป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ



และทำการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนโดยไม่ชอบ โดยนำเอาที่ดินที่ไถออกเพื่อสร้างถนนใหม่ไปถมที่หน้าร้านข้าวต้มดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งให้งานวินัยและนิติการร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในไปทำการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานวินัยและนิติการ และหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงและรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า กรณีการดื่มสุราในเวลาราชการและการนำดินออกนอกบริเวณโรงเรียน มีประจักษ์พยานหลายคนเห็นเหตุการณ์ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ ไม่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่ามีมูล พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเฉพาะกรณีการดื่มสุราในเวลาราชการและการนำดินออกนอกบริเวณโรงเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงานสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับทราบ และได้มีหนังสือร้องทุกข์กรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ สร้างความเสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นความผิดวินัยครั้งแรก ควรลดโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสองเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน เมื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งลงโทษวินัยแล้วได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการสอบสวนทางวินัยและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและการดำเนินการสอบสวนวินัย อันเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจกระทำการแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรรมการสอบสวนวินัยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อน มีเพียงนาย ช. ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งสี่คนเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น แล้วพิจารณาให้ความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลว่า กระทำผิดวินัยกรณีดื่มสุราในเวลาราชการและนำดินนอกขอบบริเวณโรงเรียน และในชั้นสอบสวนวินัย กรรมการทั้งสี่คนดังกล่าวได้ทำการแสวงหาพยานหลักฐานรับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของผู้ถูกกล่าวหา และพยานบุคคล เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อกรรมการสอบสวนวินัยซึ่งมีจำนวน ๕ คน แต่มีกรรมการที่เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงถึง ๔ คน ย่อมคาดหมายได้ว่า ผลการสอบสวนทางวินัยจะไม่แตกต่างจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริง และจากข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบสวน (แบบ สว. ๖) คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เสนอความเห็นเหมือนกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยกรณีไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติดีชั่ว และเป็นความผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ สร้างความเสียหายแก่ทางราชการ เมื่อพิจารณาจาก ก.ค.ศ.

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง



ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ปรากฏว่ามีได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้ โดยเฉพาะ จึงมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เมื่อการดำเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีโดยกรรมการสอบสวนวินัยทั้งสี่คน ถือได้ว่า มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖^๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรรมการสอบสวนวินัยทั้งสี่คนจะทำการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ และในกรณีนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะเสียหายต่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยมิอาจแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่น ทำแทนได้ตามมาตรา ๑๘^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เปลี่ยนตัว กรรมการสอบสวนวินัยทั้งสี่คน และได้ดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีไปจนแล้วเสร็จ จึงเป็นการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อเท็จจริง ที่ได้จากการดำเนินการทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมารับฟังและมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ การพิจารณาอุทธรณ์ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่มีมติ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๐/๒๕๖๓)

^{๒-๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการ ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้น จะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีผู้กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการ พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่ง หรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อย ให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อพิจารณาจากข้อ ๕๙ ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า ในการขอมีบัตรขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้เจ้าหน้าที่เรียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้่าเชื่อถือ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ และดำเนินการตรวจรายการของผู้ขอระหว่างสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) กับรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันก็ให้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในคำขอ บ.ป. ๑ แล้วรวบรวมคำขอดังกล่าวพร้อมด้วยหลักฐานของผู้ขอเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประชาชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนขอทำบัตรราชการ รวมทั้งกรณีบัตรหายด้วย จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าตนมีหน้าที่ตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเรียกผู้ที่มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนมาปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ประกอบกับการปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสมควร พุทธิการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่และประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดุสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ๕ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย โดยมีผู้แอบอ้างใช้รายการบุคคลของนาย พ. ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมได้สูญหายไป ต่อมา อำเภอยางตลาด ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตตลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งเรื่องการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนต่างสำนักทะเบียนความว่า อำเภอยางตลาดได้รับคำร้องจากนาย พ. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรเดิมหมดอายุ ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวถูกสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรายการหมายเลขคำขอมีบัตรที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตตลาดกระบัง และอำเภอยางตลาด ได้สอบสวนแล้วปรากฏว่า เจ้าของรายการบุคคลที่แท้จริงยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการทุจริตในการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดจริง และสมควรลงโทษว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รายงานการว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าว และมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมา อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรมฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์รายผู้ฟ้องคดีว่าคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์เหมาะสมแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อสั่งการเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สั่งการให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือว่ากล่าวตักเตือนและคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบัตรหายก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประชาชนขอทำบัตร จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนขอทำบัตรฯ ทุกราย รวมทั้งกรณีบัตรหายด้วย จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าตนมีหน้าที่ตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเรียกผู้ที่อ้างว่าเป็นนาย พ. มาปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อเปรียบเทียบกับภาพใบหน้านาย พ. ที่อยู่ในฐานข้อมูลในระบบ



คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ประกอบกับการปฏิบัติงาน บัตรประจำตัวประชาชนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ ความระมัดระวังในตรวจสอบภาพใบหน้าจากรายการฐานข้อมูลทะเบียนบัตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามสมควร พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่และ ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย โดยไม่ตรวจสอบข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนขอทำบัตรฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง^{๔-๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติเห็นสมควรว่ากล่าว ตักเตือนผู้ฟ้องคดีกับพวก ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง^๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนไม่เหมาะสมกับกรณี การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อบ.๑๖๖/๒๕๖๒)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใส่ใจระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการลงเวลา ปฏิบัติราชการที่ทางราชการกำหนด และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา นั้น เห็นว่า แม้การลาพักผ่อนจะถือเป็นสิทธิของข้าราชการที่จะลาพักผ่อนได้ แต่มิได้ หมายความว่าผู้ลามีสิทธิที่จะลาพักผ่อนเมื่อใดก็ได้ หรือลาจำนวนกี่วันตามที่มีสิทธิ เหลืออยู่ได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ

^{๔-๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าว ตักเตือนก็ได้



และผู้บังคับบัญชาไม่สามารถยับยั้งได้ ระเบียบจึงกำหนดให้ผู้ลาต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องอยู่รอให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาก่อน จะหยุดราชการไปทันทีไม่ได้ เมื่อผู้มีอำนาจได้พิจารณาและสั่งอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ทั้งนี้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมีให้เสียหายแก่ราชการถ้ามีราชการจำเป็นถึงจะอยู่ในระหว่างการลาพักผ่อนผู้บังคับบัญชาก็สามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้ แสดงให้เห็นว่าการลาพักผ่อนถึงแม้จะเป็นสิทธิของข้าราชการแต่ได้กำหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาว่าการลาในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลกระทบต่องานราชการหรือไม่ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่จะต้องให้ผู้ลาอยู่ปฏิบัติราชการ หรือถ้าอนุญาตให้ลาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ลาก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะลาพักผ่อน แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอใบลาพักผ่อนทางโทรสารต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันลา โดยมีได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังคำสั่งว่าผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนหรือไม่ ซึ่งโรงพยาบาลต้องจัดให้มีแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีอย่างกะทันหัน เพื่อให้การบริการสาธารณะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง การเสนอใบลาพักผ่อนของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงเห็นได้ว่าพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการและการลาพักผ่อนดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และพฤติกรรมที่ผู้ฟ้องคดีแสดงออกต่อผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชน และดูหมิ่นเหยียดหยาม ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน และดูหมิ่นเหยียดหยาม ประชาชนผู้ติดต่อราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๘) และมาตรา ๘๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) โรงพยาบาล ส. โดยปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล ส. ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส. ขอไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล น. ระหว่างรอคำสั่งย้าย ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส. มีคำสั่งอนุญาต ต่อมา โรงพยาบาล ส. มีหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งตัวผู้ฟ้องคดีกลับต้นสังกัดเดิม โดยระบุพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดี เช่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หยาดคายต่อผู้รับบริการ ก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการลาและมาปฏิบัติราชการสาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงให้กลุ่มงานนิติการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วพบว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมารายงานตัวปฏิบัติราชการเกินเวลา ๘.๐๐ นาฬิกา เช่น เดือนมกราคม ๒๕๕๕ มีวันทำงาน ๒๐ วัน แต่มาทำงานสาย ๑๘ วัน และในบางเดือนไม่มาทำงาน เช่น เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ไม่พบการสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการ จึงไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการเพียงแต่ไม่ใส่ใจการลงเวลาปฏิบัติงาน สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีลาพักผ่อน โดยส่งใบลาในวันเดียวกันกับวันลา แต่ผู้บังคับบัญชาก็อนุมัติใบลาดังกล่าว ส่วนกรณีลากิจส่วนตัว โดยอ้างว่าจะเข้าสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บังคับบัญชาได้ทักท้วงขอให้แนบรายละเอียดการสัมมนา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่แนบรายละเอียด ผู้บังคับบัญชาจึงไม่อนุมัติ จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานสายอยู่บ้าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมให้การให้บริการที่ไม่เหมาะสมในเรื่องใช้วาจา และการปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการ และเพื่อนร่วมงานตามระเบียบและจรรยาบรรณของแพทย์ที่ควรจะต้องพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะกรณีที่พยายามใช้กำลังทำร้ายโดยดึงคอเสื้อและกระชากยี่ห้อที่สะพายออกจากตัวผู้รับบริการ ซึ่งมีสภาพร่างกายไม่ค่อยสมประกอบพร้อมกับหยิบไม้เท้าและยาที่เหลื๋อโยนออกไปนอกห้องตรวจ และไล่ผู้รับบริการออกนอกห้องตรวจ จนผู้รับบริการได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกผู้ฟ้องคดีทำร้ายร่างกาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) และไม่คำนึงถึงฐานะ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการที่ดีที่พึงปฏิบัติกับประชาชนตามมาตรา ๘๒ (๘) และมาตรา ๘๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยมาแล้วหลายครั้ง จึงไม่มีเหตุอันควร



ลดหย่อนโทษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับบริการที่โรงพยาบาล ส. และไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา รวมทั้งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสาย ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน เหมาะสมกับความผิด อีกทั้ง กระบวนการสอบสวนทางวินัยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลา การมาปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการ และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว และใช้วาจาไม่สุภาพกับประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ส. โดยทางคณะกรรมการฯ มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๒ และสว. ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว และเมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่า พยานหลักฐานต่าง ๆ ในสำนวนการสอบสวนเพียงพอที่จะพิจารณาลงมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ คณะกรรมการฯ สามารถประชุมพิจารณาลงมติได้โดยไม่ต้องมีการประชุมอย่างน้อย ๓ ครั้ง ตามที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งใช้บังคับกับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกำหนดไว้แต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการสอบสวนจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลา การมาปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการหรือไม่ นั้น เห็นว่า โรงพยาบาล ส. มีข้อตกลงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (วัฒนธรรมองค์กร) ว่า เวลาทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส. คือ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการมาทำงานสายเป็นอาจิจน โดยไม่ใส่ใจระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการที่ทางราชการกำหนด สำหรับกรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย



^๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๖๒

๒๓๒

๒๖๒

๒๓๒

ที่มารับการตรวจรักษาที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชน และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ส. ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน และดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนผู้ติดต่อราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และ (๘)^๘ และมาตรา ๘๓ (๙)^๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยเมื่อพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการฯ ในรายงานการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ข้าราชการในฐานะผู้ให้บริการจะพึงปฏิบัติ ไม่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาโดยการให้บริการของแพทย์ที่ดีที่พึงกระทำกับประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งตามจรรยาบรรณของแพทย์ควรที่จะมีความเมตตาต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะต่อผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ให้สมกับฐานะวิชาชีพแพทย์ที่ได้รับการคาดหวังจากสังคม จึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเพียงการตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาสามเดือน เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ.๑๒/๒๕๖๓)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย และยังมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณและที่เกี่ยวกับการงบประมาณ

^{๘-๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑) ...

๑) ...

(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

๑) ...

๑) ...

มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้

๑) ...

๑) ...

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ

๑) ...

๑) ...



กับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานท้องถิ่น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างเกิดความล่าช้า เห็นได้จากการที่เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างตกเป็นเงินสะสม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้นนั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นาย ส. อติตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง และประชาชนประมาณ ๕๐๐ คน ได้ร่วมกันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ภายใน ๗ วัน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีความขัดแย้งกับผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ ๖ โครงการ ไม่สามารถนำเงินออกมาพัฒนาได้ ทำให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ประกอบกับได้มีราษฎรตำบลด้านข้างจำนวน ๖๐๐ คน เดินทางขับไล่ผู้ฟ้องคดีออกนอกพื้นที่ จากการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำให้เงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสมจริง ซึ่งมีพฤติกรรมอันเข้าข่าย



การกระทำผิดวินัย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอด่านช้างแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ถูกล่าว่ากระทำผิดวินัย กรณีทำเงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสม โดยไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ทำให้เงินงบประมาณตกเป็นเงินสะสมได้หมด ประชาชนในพื้นที่จึงเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ สมควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นคำสั่งที่ออกโดยคู่กรณีซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อนำผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้พิจารณา ลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้คำสั่งที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากสถานะของผู้ฟ้องคดีในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างให้เป็นไปตามนโยบายและยังมีย่ออำนาจหน้าที่อื่นตามที่



มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายตามมาตรา ๖๐/๑^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณและที่เกี่ยวกับการงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘^{๑๑} และข้อ ๓๓^{๑๒} ของระเบียบเดียวกัน และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานท้องถิ่น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างเกิดความล่าช้า เห็นได้จากการที่เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างตกเป็นเงินสะสม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๓๓ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง

^{๑๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

^{๑๑-๑๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ

(๓) สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน

(๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้

(๓) ตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน



ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑ ขั้นนั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๘/๒๕๖๓)

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทักทวงกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบ การพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัย เล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษทัณฑ์กรรม และหนังสือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตร ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วางมาตรฐานการลงโทษกรณีรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ แล้วไม่ลงเลขคดี กำหนด อัตราโทษ กักยาม ๓ วัน แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทร่างกายแรงใจ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แต่กลับถูกลงโทษโดยที่มิได้พิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษ ที่มีระเบียบกฎหมายวางแนวทางไว้ให้ถือปฏิบัติ นั้น เห็นว่า ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ ที่ทางราชการได้กำหนดไว้และนำมาขอลดหย่อนโทษไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งพนักงานสอบสวน (สบ ๒) สถานีตำรวจภูธรหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ เสียหลักพลิกคว่ำ ผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจที่เกิดเหตุและได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน แต่ไม่ดำเนินการลงเลขคดีอาญารับคำร้องทุกข์ และไม่ได้ระบุชื่อผู้ขับขี่ ตามระเบียบของทางราชการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจบ้านโสร่ง จังหวัดปัตตานี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานทางคดีให้หัวหน้าสถานีตามระเบียบ



หลังจากนั้น บริษัทประกันวินาศภัยของรถยนต์คันดังกล่าวได้มีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการแก้ไขบันทึกประจำวันคดี มีข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกถ้อยคำของนาย ส. ผู้ขับขี่ และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจภูธรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่พบการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พบเพียงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการรับคำร้องทุกข์ เพื่อทำการสอบสวนตามระเบียบเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ อันเป็นการกระทำผิดวินัยตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการทางวินัย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสารภาพว่า ยอมรับผิดในข้อบกพร่องกรณีไม่ลงเลขคดีและไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานทางคดีในคดีดังกล่าว เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงเลขคดีอาญาก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่รบกวนตัวเอง และผู้ครอบครองรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทางคดีอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับและเมื่อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเมื่อใดก็จะมีเลขคดีเปรียบเทียบปรับในทันทีและทำให้คดีอาญาระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อมา กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และเป็นการกระทำผิดครั้งแรกมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจากรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนในปริมาณมาก ทั้งยังทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงพนักงานสอบสวนใหม่อีก ๓ ราย และเป็นการกระทำผิดโดยไม่ตั้งใจให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ กอปรกับผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จึงได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้ทำบันทึกเป็นหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีไว้เป็นหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ ตร ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วางมาตรฐานการลงโทษกรณีรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ แล้วไม่ลงเลขคดี กำหนดอัตราโทษ กักขัง ๓ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมาโดยตลอด และมีปริมาณงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ราชการมาก ประกอบกับเคยได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสอบสวนดีเด่นระดับกองบัญชาการ มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษได้ และผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ การลงโทษ



ว่ากล่าวตักเตือนของกลุ่มงานสอบสวนดังกล่าว ยังไม่เหมาะสมกับความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งยกเลิกบันทึกว่ากล่าวตักเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนการดำเนินการวินัยผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน พร้อมทั้งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การพิจารณาเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์เป็นกักขัง ๓ วัน ถูกต้องแล้ว จึงให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยไม่ถูกต้องเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการดำเนินการทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่สุด และโดยที่อำนาจการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษเป็นของผู้ดำเนินการทางวินัยหรือผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องเหมาะสม นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยในกรณีนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงโทษให้เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ทดมเทแรงกายแรงใจ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แต่กลับถูกลงโทษโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษที่มีระเบียบกฎหมายวางแนวทางไว้ให้ถือปฏิบัติ นั้น เห็นว่า ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดไว้และนำมาขอลดหย่อนโทษไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ วัน ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังกล่าว พร้อมทั้งเพิกถอนคำสั่งที่สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์โดยเห็นว่าการพิจารณาเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์ เป็นโทษกักขัง ๓ วัน นั้น ถูกต้องแล้ว และได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของ



ผู้ฟ้องคดีนั้น จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๑๗๑/๒๕๖๒)

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นมติที่กำหนด แนวทางการใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยของผู้มีอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ว่าเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุย่อมมีอำนาจลงโทษ ผู้ฟ้องคดีโดยมีคำสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ฐานใดฐานหนึ่งตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติก็ไม่อาจนำพฤติการณ์ดังกล่าว มาเป็นเหตุลดหย่อนโทษให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษน้อยกว่าโทษปลดออกจากราชการได้ พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมีคำสั่งลงโทษ ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์นั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม กับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่า สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวม ๒๑ วัน และไม่มาปฏิบัติราชการต่อเนื่องอีก ๒ วันทำการ คือ ในวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมจำนวน ๒๓ วัน สำหรับวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มาทำงานเวลา ๑๑.๒๐ น. และกลับเวลา ๑๖.๓๐ น. หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ก็ไม่มาปฏิบัติราชการอีก ๓ วันทำการ โดยไม่ได้ลา ในระบบ E-Office ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงการไม่มาปฏิบัติราชการว่า ผู้ฟ้องคดี ถูกคุกคามโดยมีกลุ่มโจรขึ้นบ้านเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและรื้อค้นเอกสาร ทำให้รถยนต์ใช้การไม่ได้ ประตูรั้วบ้านตกรางจนเปิดไม่ได้ น้ำและไฟฟ้าใช้การไม่ได้ อาหาร เสื้อผ้า และของใช้ภายในบ้าน ถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษ ทำให้สลับเจ็บป่วยและมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง ต่อเนื่องหลายวัน ขณะขับรถยนต์ไปทำงานจะมีกลุ่มบุคคลขัดขวาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ มาปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้ลาในระบบ E-Office โดยมีเพียงหนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ประจำสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันและหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ตนเองถูกคุกคามโดยมีกลุ่มโจร ขึ้นบ้าน เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน รื้อค้นเอกสาร และถูกวางยา เมื่อขับรถยนต์ไปทำงานจะมีคน ขัดขวางขัดขวางไม่ให้ไปทำงาน แต่ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์ ตามที่กล่าวอ้างจริง จึงเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลัก และเป็นงาน ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะบุคคลที่บุคคลอื่นไม่สามารถปฏิบัติงานแทนได้ การที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการ จึงไม่เป็นเหตุให้สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายอย่างร้ายแรง และแม้ผู้ฟ้องคดีจะขาดราชการเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ก็กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ รวมทั้งในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒



ผู้ฟ้องคดีได้มาทำงานเวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา และจากการสอบสวนพบว่า ไม่มีใครพูดคุยกับผู้ฟ้องคดีเพราะคิดว่าเป็นคนสติไม่ดี ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่ให้ความไว้วางใจเนื่องจากเคยทำสมุดทะเบียนรับเอกสารสูญหาย ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาทางครอบครัวซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียด เมื่อมาทำงานแล้วผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายงานให้จึงเกิดความรู้สึกไม่อยากทำงานหรือมักจะมาทำงานสาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี เคยสอบถามนาง น. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและนาย จ. ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานว่าจะให้ช่วยงานอะไรหรือไม่ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นต่อการทำงาน ถือว่ามีเหตุอันควรบรรเทาโทษหรือลดโทษ ประกอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี ระบุว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นบางวัน จึงลดโทษจากความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นลงโทษฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรือมีพฤติการณ์ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา ๙๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง พิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่จะเชื่อได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการใดในอันที่จะแก้ไขหรือปกป้องเหตุร้ายที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ข้าราชการของผู้ฟ้องคดีจึงมีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือเรื่องกำหนดแนวทางการลงโทษข้าราชการ กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ ส่วนกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการ จึงลงโทษเป็นปลดออกจากราชการได้ โดยที่แนวทางการลงโทษของสำนักงาน ก.พ. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน



โดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่ได้กลับมาปฏิบัติราชการตามปกติถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โทษที่ได้รับ คือ ปลดออก ซึ่งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่มีเหตุอันควรปรานีใดที่จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษในครั้งนี้ได้ จึงมีมติในการประชุมให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามสำเนาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักกำกับและพัฒนาระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ วันที่ ๑ วันที่ ๔ วันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๕ และวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาในวันดังกล่าว เมื่อพิจารณาวันที่ผู้ฟ้องไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการและไม่ได้ยื่นใบลานั้นต่อเนื่องกันไปทุกวันรวมทั้งวันที่ ๒ (วันเสาร์) วันที่ ๓ (วันอาทิตย์) วันที่ ๕ (วันจันทร์มงคล) วันที่ ๘ (วันวิสาขบูชา) วันที่ ๙ (วันเสาร์) วันที่ ๑๐ (วันอาทิตย์) วันที่ ๑๑ (วันพืชมงคล) วันที่ ๑๖ (วันเสาร์) และวันที่ ๑๗ (วันอาทิตย์) พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันนั้นด้วยแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการในคราวเดียวกันรวมเป็นเวลา ๒๓ วัน อันถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันตามมาตรา ๘๕ (๓)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รวบรวมวันลาของข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคลที่ทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ สิทธิในการลาของข้าราชการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลา รวมทั้งแนวปฏิบัติในการลงเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสำนักกำกับฯ และย่อมทราบเป็นอย่างดีว่า บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญ

^{๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๘๕ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ขลข

ขลข

(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ขลข

ขลข



ที่สามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติราชการในวันและเวลาตามที่ปรากฏหรือไม่ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะต้องขวนขวายลงเวลาปฏิบัติราชการให้ปรากฏเป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิบัติราชการตามหน้าที่แล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้เนื่องจากมีกลุ่มโจรขึ้นบ้าน ขโมยทรัพย์สินและวางยาผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานใดยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว คงมีเพียงรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาจนถึงขนาดไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติราชการหรือไม่สามารถจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ กรณีจึงไม่ปรากฏเหตุอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันแต่อย่างใด ส่วนกรณีมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยของผู้มีอำนาจหน้าที่ในกรณีที่ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ นั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยมีคำสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ฐานใดฐานหนึ่งตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง^{๙๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติก็ไม่อาจนำพฤติการณ์ดังกล่าวมาเป็นเหตุลดหย่อนโทษให้ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษน้อยกว่าโทษปลดออกจากราชการได้ พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา

^{๙๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณาเมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๙๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ฯลฯ

ฯลฯ



เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกรมบัญชีกลางลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕/๒๕๖๒)

เมื่อพิจารณาตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า จะต้องสั่งลงโทษปลดออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่แรกที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก โดยกรณีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันหลายช่วงเวลาไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการว่า ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓๗ วันติดต่อกัน และช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐๗ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ แต่ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ และตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปเป็นเวลา ๔๑ วัน ติดต่อกันผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการจนกระทั่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีออกจากราชการย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ละทิ้งหน้าที่ราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วนที่ปลดผู้ฟ้องคดี



ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นด้วยก็ตาม แต่การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมา ปฏิบัติราชการอีก กฎหมายได้กำหนดวันออกจากราชการไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น วันออกจากราชการจึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎหมายเกี่ยวกับ วันออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ และวันออกจากราชการมีผลต่อการคำนวณ บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีดังกล่าวจึงเป็น การปรับข้อเท็จจริงเข้าสู่ข้อกฎหมายซึ่งถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกประเด็นดังกล่าว ขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการครู ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียน บ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๓๗ วัน และระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑๐๗ วัน ติดต่อกันและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ จึงได้มีคำสั่งพักราชการ ผู้ฟ้องคดีไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิด



วินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อื่นแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีการประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เนื่องจากยังกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการบางครั้ง จึงมีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้น คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินบึกได้มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการเรียนการสอนจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ระหว่างที่สั่งห้ามทำการเรียนการสอน นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ แต่มิได้ลงชื่อในบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อ อีกทั้ง ในเวลานั้นผู้ฟ้องคดีเข้ารับการอบรมสัมมนาหลายแห่ง โดยได้ขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินบึกแล้ว การเข้ารับการอบรมดังกล่าวย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อมา ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สอนตามปกติตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอาการป่วยทางจิต จนอาการเริ่มดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นมาติดต่อกันในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนั้น การลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ข้อ ๖ (๑) ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวินัยออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้สั่งลงโทษปลดออกจากราชการตั้งแต่วันพักราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และให้ผู้ฟ้องคดี
กลับเข้ารับราชการและคืนสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๙ วัน ติดต่อกันคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน
โดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ประกอบกับมาตรา ๙๕
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งต่อมาได้รับรายงานว่ามีมูลกระทำผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบท้ายหนังสือดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบสวน
ได้มีหนังสือแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน (แบบ สว.๓)
แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งกลับคืนแบบบันทึก
แจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นหนังสือดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการ
สอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนแล้ว การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน
และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ประกอบกับข้อ ๒๔ วรรคสี่ และวรรคหก ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่ง
ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินบึกได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนให้ดำเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานว่าด้วยการขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
แสดงเอกสารหลักฐานขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว
จึงมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปจนกว่า
จะพิสูจน์ทราบได้ว่าได้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว แต่ปรากฏว่าระหว่าง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓๗ วัน ติดต่อกัน ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและหยุดต่อเนื่องกันมาในระหว่างปิดภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๔ และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐๗ วัน โดยไม่มีเหตุ



อันสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีมาลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ พักราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อนับแต่ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ลงชื่อปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเวลาเกินสิบห้าวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ข้อเท็จจริงตามการชี้แจงของผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวฟังได้ว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการนั้น ในเวลาหนึ่งสัปดาห์ผู้ฟ้องคดีจะเข้ามาในสถานศึกษาประมาณ ๑ ครั้ง แต่ไม่มาที่จุดปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา แต่จะอยู่บริเวณอื่น ๆ ของสถานศึกษาโดยไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการ และจะอยู่ในบริเวณสถานศึกษาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ นาที แล้วออกไป ผู้บริหารสถานศึกษาได้กล่าวตักเตือนให้ลงเวลาปฏิบัติราชการตามหนังสือสั่งการ กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่มีเหตุอันควร และได้ตักเตือนกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการละทิ้งชั่วโมงสอนภาคบ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือสั่งการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้ห้ามผู้ฟ้องคดีในการที่จะลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ได้เคยตักเตือนผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง^๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒)^๖ และวรรคห้า^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่ง

^{๕-๕๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ฯลฯ

ฯลฯ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเป็น วันที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อพิจารณาตามข้อ ๖ (๒)^{๙๙} ของระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า จะต้องส่งลงโทษปลดออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก โดยกรณีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา เกินกว่าสิบห้าวันหลายช่วงเวลาไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามสมุดลงชื่อ ปฏิบัติราชการว่า ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๓๗ วัน ติดต่อกัน และช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐๗ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ แต่ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการ และตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปเป็นเวลา ๔๑ วัน ติดต่อกันจนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดราชการผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการ อีกเลย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี เห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๒) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ของผู้ถูกกล่าวหาพิจารณา

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงาน การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทำความผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายที่สังกัดแล้วแต่กรณี มีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่าง ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๙๙} ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ การส่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้ส่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปก่อน วันออกคำสั่ง เว้นแต่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การส่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทำความผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกัน ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้ส่งลงโทษตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น



โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดี ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ละทิ้งหน้าที่ ราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วนที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก จากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมา ปฏิบัติราชการอีก กฎหมายได้กำหนดวันออกจากราชการไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น วันออกจากราชการ จึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎหมายเกี่ยวกับวันออกจากราชการฐานละทิ้ง หน้าที่ราชการ และวันออกจากราชการมีผลต่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการปรับข้อเท็จจริงเข้าสู่ข้อกฎหมายซึ่งถือเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจ ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ เฉพาะส่วนที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๓๖/๒๕๖๒)

๒) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

โดยที่ประกาศกองบัญชาการการศึกษา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ซึ่งการทุจริตเกี่ยวกับการสอบนี้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๑ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กำชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษข้าราชการตำรวจ



ที่กระทำผิดวินัย กรณีทุจริตในการสอบสถานหนัก และมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดในความผิดทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก มีระดับโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยถูกตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณวิทยุ และเมื่อตรวจพิสูจน์แล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นเครื่องรับสัญญาณการเฉลยข้อสอบจากบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน ประกอบกับประกาศกองบัญชาการศึกษารองรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อีกทั้งพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการตำรวจอย่างร้ายแรงและทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันทำให้เป็นที่รังเกียจของสังคมและขัดต่อความรู้สึกศรัทธาของประชาชนที่มีต่อข้าราชการตำรวจที่ต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเหนือกว่าข้าราชการประเภทอื่นทั่วไป จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (สส.) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามประกาศกองบัญชาการศึกษารองรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกในกลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) ต่อมา เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจพบว่าการทุจริตในการสอบข้อเขียน โดยตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณที่ใช้รับสัญญาณในการเฉลยข้อสอบจากบุคคลภายนอกโดยระบบสั้น ชุกซ่อนอยู่กับผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๙ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเพื่อสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม



๙ คน พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์รับกันว่าขณะที่ทำการสอบข้อเขียน อนุกรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบได้ตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณวิทยุคนละ ๑ เครื่อง อยู่กับตัวผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๙ คน จึงได้ยึดมาดำเนินการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตรวจพิสูจน์แล้วยืนยันว่าเป็นเครื่องรับวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะกรรมการพิจารณากลับกรอการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย ภาค ๔ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่ออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาตามที่ตำรวจภูธรภาค ๔ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าประกาศกองบัญชาการศึกษารื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งการทุจริตเกี่ยวกับการสอบนี้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๑ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กำชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัย กรณีทุจริตในการสอบสถานหนักและมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดในความผิดทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกมีระดับโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการศึกษามีการจัดให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้ง



เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครคัดเลือกในกลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) ในระหว่างผู้เข้าสอบทำการสอบ อนุกรรมการหัวหน้าศูนย์สอบได้สุ่มตรวจค้นตัวผู้สอบ ผลปรากฏว่าได้ตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณวิทยุที่ซุกซ่อนภายในกางเกงชั้นในของผู้ฟ้องคดี และเมื่อตรวจพิสูจน์แล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นเครื่องรับสัญญาณการเฉลยข้อสอบจากบุคคลภายนอก อีกทั้ง ก่อนเข้าห้องสอบ กรรมการคุมห้องสอบได้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแถวเพื่อรอตรวจค้นร่างกาย และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีถอดรองเท้าและถุงเท้า ก่อนที่จะแจกกระดาษคำตอบและลงมือทำข้อสอบ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏตามข้อเท็จจริงดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาทุจริตในการสอบ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือมาให้กับกรรมการคุมสอบ ตั้งแต่เริ่มทำการตรวจค้นร่างกายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้กระทำการกลับนำอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าห้องสอบ ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน ประกอบกับประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อีกทั้ง พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการตำรวจอย่างร้ายแรงและทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันทำให้เป็นที่รังเกียจของสังคมและขัดต่อความรู้สึกศรัทธาของประชาชนที่มีต่อข้าราชการตำรวจที่ต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเหนือกว่าข้าราชการประเภทอื่นทั่วไป จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๓/๒๕๖๒)

^{๑๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๙ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๕) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ขลข

ขลข



๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ได้สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจได้สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึง เฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ใน ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย นอกจากสามกรณีดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจในการได้สวนข้อเท็จจริง ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจหน้าที่ในการได้สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นั้น มีองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๓ ประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำความผิดหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ จะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่สอง ผู้กระทำได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ และประการที่สาม ผู้กระทำมีเจตนากระทำการหรือละเว้นการกระทำในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ แม้คดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในฐานดังกล่าว แต่เมื่อศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วเช่นกันว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีมูลความผิด โดยถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้มูลความผิดฐานอื่นมาด้วย จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ส่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ เดิมผู้ฟ้องคดีเคยดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด ๖ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวและรายงานการรังวัด ตลอดจนความเห็นของผู้ไต่บังคับบัญชาแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ในการดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินว่า ที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้และช่างได้ดำเนินการมาโดยถูกต้อง เห็นควรดำเนินการให้ผู้ขอต่อไปหรือไม่ นั้น โดยปรากฏต่อมาว่า ที่ดินบางส่วนราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน บางส่วนเป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการดังกล่าวได้ และการดำเนินการก็ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย จนเป็นเหตุให้มีการออกโฉนดที่ดินไปโดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมาย กล่าวคือ โฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวนอกจากจะเป็นการออกทับซ้อนวงหลวงแล้ว และออกโดยการนำเอาหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นมาอ้าง มีการนำหลักฐานที่ดินเดิมที่นำไปออกเอกสารสิทธิแล้วทั้งแปลงมาออกซ้ำอีก และออกโดยนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานการครอบครองรวมเข้าไปด้วย อันเป็นการออกโดยมิชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดี มีมูลความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการไต่สวนเสนอ และได้ส่งรายงานและความเห็น ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามติซึ่งมูลความผิด ทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจไต่สวนซึ่งมูลความผิดผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออก จากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการพร้อมทั้งคืนเงินบำนาญ ตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้โดยที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายผิดปกติ กระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม โดยข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึง เฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิด



ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย นอกจากสามกรณีดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น มีองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๓ ประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ จะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่สอง ผู้กระทำได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ และประการที่สาม ผู้กระทำมีเจตนากระทำการหรือละเว้นกระทำการในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิครอบครองและการทำประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งเป็นที่ดินที่พึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีความรู้ในระเบียบและกฎหมายเป็นอย่างดี หากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหรือพิจารณาถ้อยคำของเอกสารหรือหลักฐานประกอบเรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ซึ่งได้มีการระบุไว้ด้านหลัง ส.ค. ๑ ว่าเป็นที่เทขยะ ผู้ฟ้องคดีย่อมจะทราบได้ว่าการที่ระบุไว้ด้านหลัง ส.ค. ๑ ว่าเป็นที่เทขยะ นั้น หลักฐาน ส.ค.๑ ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ผู้แจ้งการครอบครองได้แจ้งโดยมิชอบ เพราะแจ้งในที่สงวนและหวงห้าม การแจ้ง

^{๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ส.ค. ๑ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้แจ้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคสอง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แจ้งจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕๙^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง ผู้แจ้งก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นที่สงวนหวงห้าม ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่จะนำหลักฐาน ส.ค. ๑ มาขอออกโฉนดที่ดินได้นอกจากนี้ ได้มีการนำหลักฐานที่ดินแปลงอื่นมาขอออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งมีการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเดิมรวมเข้าไปด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลักฐานที่นำมาขอออกโฉนดที่ดิน และตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเสนอเรื่องต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี อันเป็นการตรวจพิจารณาตามปกติของผู้ดำรงตำแหน่งเช่นนั้นต้องพึงกระทำ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวปรากฏชัดเจนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบสภาพที่ดินอีก ผู้ฟ้องคดียอมทราบหลักฐานที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอเรื่องต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ต่อไป จนกระทั่งมีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีแสดงถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายกรณีนี้ ยังเป็นการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะประโยชน์และที่ดินซึ่งเป็นที่ยหวงห้าม (ที่เขยยะ) ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ อันเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะกระทำความผิด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่อับผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวระบุการกระทำความผิด

^{๒๑} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^{๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย



ของผู้ฟ้องคดีไว้ ๒ ฐานความผิด คือ ฐานแรก ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะกระทำความผิดนั้น โดยได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนฐานที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติชี้มูลความผิดในฐานที่สองนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่ใช่อำนาจตามกฎหมาย และไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และได้ส่งรายงานเอกสารพร้อมทั้งความเห็นมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก และในการพิจารณาโทษทางวินัยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

^{๒๓} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการ ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทำความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป



รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณา

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี และให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุและให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ยกเว้นการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ที่ระบุไว้ใน (๓) ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีหรือในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งสำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ลงมาในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีหรือในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๗) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ และการแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีใช้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ในการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไปด้วย



โดย อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในความผิดฐานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แมคดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการได้สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี

^{๒๕} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๙๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่ง

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประการใด ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าว แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

(๒) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กรม มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันนับ (๑)

(๓) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไป มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ



ในฐานดังกล่าว แต่เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วเช่นกันว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีความผิด โดยถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นไปประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ขอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีความผิดฐานอื่นมาด้วย จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๔ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ ประการที่สอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประการที่สาม เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งคำว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการจะพิจารณาว่าการกระทำผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่า มีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ หรือไม่ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้มีพฤติการณ์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อีกทั้ง ยังไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕



เช่นเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกำนันตำบลนาสัก ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสัก ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีมีการกล่าวหาว่า นาย ด. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในขณะที่นั้น พร้อมกับพวก รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีละเว้นการจับกุมผู้บุกรุกก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกัวข้าวหลาม อ่างเก็บน้ำปงชัย อ่างเก็บน้ำแม่ทุ และอ่างเก็บน้ำแม่หล่ง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการไต่สวนแล้วมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าวแล้ว จึงมีคำสั่งให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๔ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ ประการที่สอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประการที่สาม เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งคำว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการจะพิจารณาว่าการกระทำผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่า มีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ



โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่สมควรได้หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่พิพาททั้ง ๔ แห่งดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้อนุมัติ สั่งการ และติดต่อประสานงานทั้งหมด แม้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว จะมาจากเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐหรือโครงการของรัฐก็ตาม แต่ผู้สั่งการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง กรรมการและற்றுญิกของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง รวมถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งและเชื่อโดยสุจริตว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวกระทำไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง ต่างก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ก็ได้รับทราบเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติเช่นกัน แต่ไม่มีการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการอย่างใด ประกอบกับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเงินหรือประโยชน์ใดที่มีควรได้จากการลงนามเป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นกรรมการตรวจรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือการไม่ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด นอกจากนี้ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีถูกไล่ออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยไม่เป็นธรรมของคณะอนุกรรมการการประสานภารกิจสภาพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังระบุว่า จากผลการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง ๔ แห่ง แต่เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่สมควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนกรณีความผิดฐานเป็นผู้ประพาดชื้ออย่างร้ายแรง นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี



ในความผิดฐานอื่น เป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสามในความผิดฐานอื่น จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงก่อน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในความผิดทางวินัยฐานอื่น ได้แก่ ฐานเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามและมิได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามฐานความผิดดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๒^{๒๘}

^{๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๒ การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดวินัยก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งต่างระดับกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสามได้

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสอง ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนำสำนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสำนวนการสอบสวน และทำความเข้าใจเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคสองแล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่เป็นการตีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดเหตุ ประกอบกับเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้มีพฤติการณ์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อีกทั้ง ยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจึงมีอาชญาได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เช่นเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๒๙} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๖๑ ทวิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดต้องได้รับโทษ

วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

อำนาจการลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลให้เป็นไปดังนี้

(๑) กำนันมีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน

(๒) นายอำเภอมีอำนาจลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลดังนี้

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ

(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระทำความผิดชั้นเสมียนพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออก ถ้านายอำเภอเห็นว่าคงให้อยู่ในตำแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้วรายงานให้ข้าหลวงประจำจังหวัดทราบการสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ ตลอดจนการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือนระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๓) ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจำจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้ากอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลผู้ถูกลงโทษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย

การร้องทุกข์ให้ทำคำร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบคำสั่งการลงโทษ เพื่อนายอำเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจำจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ พร้อมด้วยคำชี้แจง ถ้าจะพึงมี ให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งให้ยกคำร้องทุกข์หรือเพิกถอนคำสั่งการลงโทษหรือลดโทษ

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ที่ลงโทษใส่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการกระทำความผิดได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๙/๒๕๖๒)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๗๑๒-๑๗๑๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๖๒๐-๑๖๒๒

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้นั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น จึงต้องพิจารณาจากผลการสอบสวนด้วยว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีพฤติการณ์การกระทำความผิดเป็นเหตุที่ควรสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นถึงขนาดที่หากจะให้รับราชการต่อไปจะเสียหายแก่ราชการหรือไม่ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนซึ่งจะให้รับราชการต่อไป อาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้บังคับการ



ตำรวจภูธรจังหวัดยะลามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจชั้นยศสิบตำรวจโท ประจำที่กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กระบะของภรรยาของผู้ฟ้องคดีเพื่อไปเยี่ยมบิดา หลังจากนั้นได้ขับรถเพื่อไปรับภรรยา แต่ระหว่างทางได้รับโทรศัพท์จากนาย ว. ซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องขอโดยสารไปในเมืองด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ถึงบริเวณหน้าวัดเขาแดงตะวันตกได้พบรถยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจขับขึ้นด้านหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขับแซงรถยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจได้ส่งสัญญาณให้ผู้ฟ้องคดีหยุดรถ ผู้ฟ้องคดีได้หยุดรถให้ตรวจ เจ้าพนักงานตำรวจได้ขอตรวจปัสสาวะของนาย ว. แต่นาย ว. ลงจากรถแล้ววิ่งหนีไป เจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจค้นตัวผู้ฟ้องคดี แต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้ขอตรวจค้นรถยนต์ พบยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๓๐ เม็ด บรรจุอยู่ในหลอดกาแฟ หลอดละ ๑๐ เม็ด จำนวน ๓ หลอด ใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ๑ ถุง พร้อมอุปกรณ์การเสพยาบ้า จำนวน ๒ ชุด ซ่อนไว้ในผ้าห่มวางเท้า บริเวณที่นั่งด้านหน้าอันเป็นบริเวณที่นาย ว. นั่ง เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมผู้ฟ้องคดีและมีการตรวจปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่พบสารเสพติด หลังจากนั้น เจ้าพนักงานตำรวจจับนาย ว. ได้ เมื่อตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในปัสสาวะ นาย ว. รับสารภาพเฉพาะข้อหาเสพยาบ้า พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีและนาย ว. ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงได้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี คงสั่งฟ้องเฉพาะนาย ว. คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่เวรยาม โดยไม่ได้ขออนุญาตอันเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๘ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ เห็นควรลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีกำหนด ๑๕ วัน และได้นำเสนอการสอบสวนเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการพิจารณาสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ มีมติให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสอบเพิ่มเติม หลังจากที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ เห็นว่า



ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แม้การสอบสวนทางวินัยยังไม่ได้ความแน่ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดถึงขนาดจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้อยู่รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (อ.ก.ตร. อุทธรณ์) ทำการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวนตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๒^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ๙ ได้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๙๖^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่า ผู้นั้นกระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณี

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๙๖ เมื่อข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดวินัย ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทำความผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง

ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอำนาจ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามผลการสอบสวน โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือดำเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้อาสาผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวน ตามมาตรา ๙๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทนได้



ถูกสอบสวน นั้น หากให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ การออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกลงโทษนั้น มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้น ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสอบสวนทางวินัยแต่เพียงประการเดียว แต่จะต้องพิจารณาผลการสอบสวนด้วยว่า แม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้กระทำความผิดวินัยตามที่ถูกลงโทษ แต่จะต้องมีพฤติการณ์ของข้าราชการตำรวจผู้นั้น ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดที่ถูกลงโทษนั้น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ถึงขนาดที่หากจะให้รับราชการต่อไปจะเสียหายแก่ราชการด้วย และการที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีหน้าปราบปรามยาเสพติด น่าจะทราบว่ามี นาย ว. ซึ่งเป็นญาติตนเป็นผู้ติดยาเสพติด เพราะแม้แต่พันตำรวจเอก อ. ซึ่งพบเห็นนาย ว. ในครั้งแรกในวันที่มีการตรวจค้นรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีกลับสังเกตเห็นว่า นาย ว. มีลักษณะคล้ายผู้เสพยาเสพติด จึงขอตรวจปัสสาวะ และเมื่อของกลางที่ตรวจพบ มียาเสพติดจำนวน ๓๐ เม็ด และอุปกรณ์การเสพยาเสพติดก็มีจำนวน ๒ ชุด รถยนต์ที่ตรวจพบ ยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็เป็นรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ในเบื้องต้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดดังกล่าว เพียงแต่ว่าของกลางที่ตรวจพบอยู่บริเวณใต้ฝ้ายางวางเท้าฝั่งด้านข้างคนขับ ซึ่งเป็นที่นั่ง ของนาย ว. ที่นั่งมากับผู้ฟ้องคดี จากพฤติการณ์และข้อพิรุธน่าสงสัยของผู้ฟ้องคดีและนาย ว. นั้น จึงน่าจะเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีน่าจะทราบว่ามีของกลางยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดในรถยนต์ ของผู้ฟ้องคดี แม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ายาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดดังกล่าว เป็นของผู้ใดระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ว. แต่เมื่อนาย ว. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเสพยาเสพติด และมาพบยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดในรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดที่ถูกลงโทษนั้น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีนาย ว. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยังคงคบค้าสมาคมเป็นอาจึกับนาย ว. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดี เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒^{๓๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

^{๓๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด

(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีนาย ว. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เฉพาะในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวก แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีนาย ว. เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฉพาะในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น



การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามข้อ ๑๒ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว และโดยที่ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อเยาวชนของชาติ และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเสียเอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ข้าราชการต่อไป อาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๖๑/๒๕๖๒)

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๑๓-๑๕๑๕ และหน้า ๑๕๑๗-๑๕๒๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๑๐-๑๐๑๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๐๕๕-๑๐๕๙ และหน้า ๑๐๖๖-๑๐๗๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๐๕๖-๑๐๕๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๙๕๓-๙๕๖

(๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(๕) เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด ในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหาไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นตาม (๓) หรือ (๔) อันเป็นการกระทำตามหน้าที่ในกฎหมายหรือตามธรรมเนียมจรรยา หรือเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตาม (๕) ทั้งนี้ กับบุคคลซึ่งเป็นสามีหรือภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการสำหรับข้าราชการระดับใด ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัก กรณีที่พักของทางราชการมีไม่เพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือกรณีที่ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วทำให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ ผู้มีอำนาจจัดที่พักต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักของทางราชการ และจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการแทนโดยเร็ว ดังนั้น เมื่อข้าราชการครูซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักครู แต่บ้านพักครูหลังดังกล่าวไม่ว่างเนื่องจากมีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้มีอำนาจจัดที่พักให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจะต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักครูดังกล่าว และจัดให้ข้าราชการครูผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการแทน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปฏิเสธไม่จัดให้ข้าราชการครูผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังดังกล่าว แต่ได้จัดให้ข้าราชการครูผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังอื่น โดยให้ข้าราชการครูรายนั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในระหว่างรอเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังที่จัดให้ ย่อมถือได้ว่าความเดือดร้อน

เสียหายของข้าราชการครูรายนั้นได้รับการแก้ไขเยียวยาแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อข้าราชการครูดังกล่าวตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ และมีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการ เนื่องจากทราบว่านางสาว ส. ข้าราชการครูผู้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังดังกล่าวถึงแก่กรรม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาการเข้าอยู่บ้านพักของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้นาง ร. ตำแหน่งครู ได้เข้าอาศัยบ้านพักครูร่วมกับนางสาว ส. แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บ้านพักครูจึงไม่ว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่าของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่าได้นัดตรวจสอบบ้านเช่าของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ให้ตรวจบ้านเช่า คณะกรรมการจึงไม่สามารถดำเนินการตรวจบ้านเช่าได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่บ้านพักครูหลังที่ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร โดยผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีการแก้ไขซ่อมแซมบ้าน และได้เข้าพักในบ้านพักของทางราชการหลังดังกล่าวเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างรอการจัดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๑๕ เดือน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขอเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเข้าไปสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักที่ทางราชการจัดให้โดยไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการอันเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการจัดให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอตามหลักเกณฑ์และ



วิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าบ้านพักครูไม่ว่าง เนื่องจากผู้อำนวยการได้พิจารณาให้นาง ร. ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑ ได้เข้าอยู่บ้านพักครูร่วมกับนางสาว ส. ตำแหน่งครูชำนาญการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักครูที่ไม่ว่างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการจัดให้นาง ร. ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักครูดังกล่าว และจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย ตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๖) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑^{*} ประกอบกับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งปฏิเสธการขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้มีหนังสือตอบหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่า ในการพิจารณาการขอใช้สิทธิอาศัยบ้านพักราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อที่พักของแต่ละส่วนราชการจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการระดับใด ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยในระหว่างที่ผู้มีอำนาจจัดที่พัก

^{*} หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ที่พักของแต่ละส่วนราชการจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการระดับใดให้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัก และสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) กรณีที่ที่พักของทางราชการมีไม่เพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือกรณีที่ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วตาม (๕) ทำให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ กรณีดังกล่าว ผู้มีอำนาจจัดที่พักต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักของทางราชการและจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการแทนโดยเร็ว แต่ในระหว่างที่ผู้มีอำนาจจัดที่พักยังไม่ดำเนินการดังกล่าว หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าบ้านเพื่ออาศัยอยู่จริงก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากทางราชการได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าที่พักของทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ยังไม่ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการ หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าบ้านเพื่ออาศัยอยู่จริงก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากทางราชการได้ ในช่วงระยะเวลาที่สามารถเข้าที่พักของทางราชการ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ปฏิเสธการขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักครุหลังที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักครุหลังดังกล่าวเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ แล้ว ทำให้ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้รับการแก้ไขเยียวยา การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากผลแห่งการละเมิดนั้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๑/๒๕๖๓)

๑.๒ กรณีที่ไม่ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกา คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากราชการเป็นเหตุ แต่มีเงื่อนไขว่าข้าราชการผู้นั้นจะต้องไม่มีเคสสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ข้าราชการรายใดที่เคยเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาก่อน แต่ในภายหลังได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุว่า ตนเป็นเจ้าของอาคาร

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



และที่ดิน เมื่อก่อสร้างบ้านเสร็จ ข้าราชการรายนั้นย่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ซึ่งเข้าช้อยกเว้นที่จะได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น จึงไม่อาจใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และสิทธิที่เบิกค่าเช่าบ้านจากราชการมาก่อนหน้านั้นย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย การที่หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการรายดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๓ แต่ได้โอนย้ายมารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๓ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในเขตอำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ และผู้ฟ้องคดีไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาเช่าบ้านของบิดา เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดือนละ ๑,๙๕๐ บาท ติดต่อกันเป็นประจำทุกเดือนนับแต่วันที่ได้ทำสัญญาเช่าบ้านดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๙๗ ตำบลเขาน้อย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น จากนาย ส. ซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น มีนาย ส. เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอกุเวียงเก่าแจ้งการปลูกบ้านใหม่และขอกำหนดเลขหมายประจำบ้านหลังดังกล่าวในฐานะเจ้าบ้านตามใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร. ๙) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนายทะเบียนอำเภอกุเวียงเก่าได้กำหนดบ้านเลขที่ให้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ปรากฏว่ามีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ใด บ้านพักอาศัยเป็นทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาและได้อุปการะเลี้ยงดูบุตรร่วมกันอย่างเปิดเผย การทำสัญญาเช่าระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ส.



เป็นการทำสัญญาโดยมีเจตนาหลง ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในเขตอำเภอเวียงเก่า จึงได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ระงับการใช้สิทธิขอรับค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ทราบคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บังคับใช้ขณะผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกา คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากราชการเป็นเหตุ แต่มีเงื่อนไขว่าข้าราชการผู้นั้นจะต้องไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านบิดาของตนเป็นที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตลอดมา ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินจากนาย ส. สามีที่มีได้จดทะเบียนสมรสของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักบนที่ดินแปลงดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารและที่ดิน โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้กระทำแทนนาย ส. เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ และผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ จึงเข้าข่ายยกเว้นที่จะได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๒)^๓ ของระเบียบกระทรวง

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น



มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการและสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่เบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการมาก่อนหน้านั้นย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๒/๒๕๖๒)

๒. คำรักษาพยาบาล

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ มิได้บัญญัติระบุเฉพาะเจาะจงว่าหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น และการจะให้พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชนมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ อีก ย่อมเป็นการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทกฎหมายข้างต้นที่มุ่งประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเหตุผลความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ทั้งการเบิกจ่ายเงินมาใช้ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว จึงต้องถือว่าหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หมายความว่ารวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วย ดังนั้น กรณีที่ภรรยาของข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยที่หน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างของตนได้ทำประกันภัยไว้ โดยหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ภรรยาของข้าราชการจึงต้องใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นก่อน หากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับตามสัญญาประกันภัยต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับ

(๒) มีสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน



ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้าราชการจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับภรรยาของตน เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภรรยาของข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยไม่ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แต่หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการอนุมัติให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแล้ว ซึ่งภายหลังได้มีคำสั่งเรียกให้คืนเงินที่อนุมัติไป คำสั่งที่เรียกให้คืนเงินย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนายทหารสงครามทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว นาง ร. ซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งได้ทำประกันชีวิตกลุ่มไว้ นาง ร. ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน แพทย์มีความเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีอาจอันตรายต่อชีวิต รวมค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๓๓ บาท โดยบริษัทประกันชีวิตได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนทั้งหมด แต่ภายหลังบริษัทประกันชีวิตตรวจสอบพบว่า นาง ร. มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพียง ๗,๖๒๕ บาท จึงเรียกคืนเงินในส่วนที่จ่ายเกินสิทธิไป ซึ่งนาง ร. ได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทประกันชีวิต หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของนาง ร. จากสำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม เป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๓๓ บาท ตามแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ๗/๑๐๕) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพียง ๓,๓๘๐ บาท ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหม กระทรวงกลาโหมมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ดำเนินการเรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีและนำส่งคืนกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อไป เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการเบิกเงินเกินสิทธิ เพราะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ไม่อาจเบิกเงินเพิ่มได้อีก ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินไปคืน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งเรียกให้คืนเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๓,๓๘๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๕^๔ และมาตรา ๙^๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับมาตรา ๖^๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๑๑^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา

๔-๔ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

๖ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ ทวิ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามพระราชกฤษฎีกานี้

(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม

ฯลฯ

ฯลฯ

๗ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๑ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างอื่น ซึ่งมีไม่เป็นการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

(๑) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยภายนอกหรือผู้ป่วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจกำหนดอัตราให้เบิกได้ต่ำกว่าจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงก็ได้

(๒) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่นซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้

(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ

(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่จะต้องไม่เกินสามพันบาท

ฯลฯ

ฯลฯ



เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น จะเห็นได้ว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งนับเป็นประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งที่รัฐจัดให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าวในบางส่วน โดยไม่ประสงค์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่จ่ายจริง และไม่ประสงค์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นที่มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นซึ่งมากกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีก เพราะจะเป็นการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน จึงบัญญัติเป็นหลักการไว้ในมาตรา ๙ ให้กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นที่มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐอีก เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ มิได้บัญญัติระบุเฉพาะเจาะจงว่าหน่วยงานอื่นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น เมื่อหน่วยงานเอกชนจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน โดยการทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยระบุให้พนักงานในหน่วยงานเป็นผู้รับประโยชน์ และหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมด พนักงานในหน่วยงานเอกชนจึงได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากนายจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนแล้ว การจะให้พนักงานในหน่วยงานเอกชนดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ อีก ย่อมเป็นการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเหตุผลความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ทั้งการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนี้ ดังนั้น จึงต้องถือว่าหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมายความว่ารวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วย



ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน โดยแพทย์มีความเห็นว่าเป็นโรคหูชั้นในอักเสบและเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบเล็กน้อย ซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและหากไม่ได้รับการรักษายาบาลในทันทีอาจอันตรายต่อชีวิต มีค่ารักษายาบาลเป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๓๓ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๑๑ (๒) (ก) และ (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังนี้ (๑) ค่าห้องและค่าอาหารเป็นเงินจำนวน ๖๐๐ บาท (๒) ค่ารักษายาบาลอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐ บาท แต่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลจากบริษัทเอกชนที่ได้ทำสัญญาประกันภัยไว้ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิในการรักษายาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นก่อน หากค่ารักษายาบาลที่ได้รับตามสัญญาประกันภัยต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และเนื่องจากภรรยาของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่ารักษายาบาลตามสัญญาประกันภัยเป็นเงินจำนวน ๗,๖๒๕ บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓,๓๘๐ บาท จึงเป็นการอนุมัติเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปโดยผิดหลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ มีคำสั่งเรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีอันมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๓๘๐ บาท จึงชอบด้วยมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๖/๒๕๖๒)**



๓. บำเหน็จบำนาญ

คำนิยามคำว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายในข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่างก็มีความหมายว่า เงินเดือนแท้ ๆ ที่ไม่รวมเงินโบนัสมาเป็นฐานในการคำนวณบำนาญ ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานแยกต่างหากจากเงินเดือนอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ภายหลังได้เปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยนำค่าตอบแทนที่เคยจ่ายในรูปของโบนัสมารวมเข้ากับเงินเดือนเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณบำนาญยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพอีกหลายครั้ง ก็ไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณบำนาญ ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ จึงไม่เป็นการเสื่อมเสียสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่อันจะเป็นการขัดต่อข้อ ๑๘ ของข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพนักงานที่สมัครใจเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่ประสงค์จะอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญเช่นเดิม การคิดคำนวณบำนาญย่อมต้องเป็นไปตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การคำนวณเงินบำนาญให้แก่พนักงานดังกล่าว โดยนำโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๑ เป็นฐานในการคำนวณและทอนเงินโบนัสออกไป แล้วจึงคูณด้วยระยะเวลาการทำงานหารด้วย ๕๐ จึงถูกต้องครบถ้วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพนักงานตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานบำนาญ สังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานประจำฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนโดยยกเลิกเงินโบนัส แต่ให้นำเงินโบนัสไปเฉลี่ยจ่ายรวมกับเงินเดือน และคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติอนุมัติในหลักการให้นำค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจ่ายในรูปของเงินโบนัสมารวมเข้ากับเงินเดือน โดยมีข้อสังเกตว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามวิธีใหม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มากกว่าวิธีการที่ใช้อยู่เดิม ประธานกรรมการ



ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยยกเลิกข้อความในระเบียบเดิมออกและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เงินเดือนสุดท้าย” หมายความว่า อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงานที่ทอนด้วยอัตราเงินโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอัตราเงินเดือนที่คำนวณได้ให้พิเศษทั้งเหลือหลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มสิบ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการอาวุโส สายทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือแจ้งพนักงานที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญถึงการให้สิทธิพนักงานสมัครเข้าระบบค่าตอบแทนใหม่ โดยแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขทางเลือกของพนักงานที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ และเสนอทางเลือกโดยให้สิทธิพนักงานที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ ๓ ทางเลือก ผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะสมัครเข้าระบบค่าตอบแทนใหม่โดยประสงค์จะรับบำเหน็จบำนาญต่อไป ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ออกจากงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๘๐,๓๒๙.๙๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือโต้แย้งการจ่ายเงินบำนาญดังกล่าวโดยทักท้วงว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การคำนวณและจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคิดคำนวณบำนาญดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียสิทธิหรือประโยชน์จากการรับเงินบำนาญ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้าทำงานก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ แต่เป็นเวลาก่อนหลังที่มีการจัดตั้งระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยประสงค์ที่จะอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญเช่นเดิม การคิดคำนวณบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะประกาศใช้ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และกำหนดนิยามใหม่ของคำว่า เงินเดือนสุดท้าย เป็นอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงานที่ทอนด้วยอัตราเงินโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากนิยามของคำว่า เงินเดือนสุดท้าย และหลักเกณฑ์วิธีการในการคำนวณบำนาญของข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ ทั้งสองฉบับแล้ว พบว่านิยามของคำว่า เงินเดือนสุดท้าย แท้จริงแล้วยังคงมีความหมายเช่นเดิม คือ เงินเดือนแท้ ๆ ที่ไม่รวมเงินโบนัสมาเป็นฐาน



ในการคำนวณบำนาญ เนื่องจากก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจ่ายเงิน โบนัสประจำปีให้แก่พนักงานแยกต่างหากจากเงินเดือนอยู่ก่อนแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการคำนวณบำนาญยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคำนวณ บำนาญ หากแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานเท่านั้น ส่วนข้อบังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้พนักงานได้รับเงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ ประจำปีเพิ่มต่างหากจากเงินบำนาญเท่านั้น ไม่ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการคำนวณบำนาญ เช่นกัน แม้ต่อมาจะมีการออกข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๒ ให้มีระดับใกล้เคียง กับองค์กรอื่นในตลาดแรงงาน โดยเพิ่มเติม ข้อ ๙ ทวิ^๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาส ให้พนักงานในระบบบำนาญแสดงความจำนงว่าประสงค์จะเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่ หรือไม่ได้และผู้ฟ้องคดีได้เลือกที่จะเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่โดยประสงค์ที่จะรับบำนาญ บำนาญต่อไปตามทางเลือกที่ (๑) การนำบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๒ มาใช้นี้ทำให้ ฐานเงินเดือนของพนักงานรวมถึงผู้ฟ้องคดีสูงขึ้น และย่อมส่งผลให้การคำนวณเงินบำนาญสูงขึ้น กว่าเดิมด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๒ จึงไม่ได้มีผลต่อหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการคำนวณบำนาญที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ การคำนวณ บำนาญยังคงทอนด้วยอัตราโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของข้อ ๙ ทวิ โดยตัดข้อความว่า “(ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)” ออก ก็ไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณบำนาญ เช่นกัน เมื่อการคำนวณบำนาญยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดิมตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับข้อบังคับธนาคาร

^๔ ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๙ ทวิ สำหรับพนักงานที่สมัครใจเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่ตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชี ๒ (ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) การคำนวณบำนาญตามข้อ ๙ ให้ใช้เงินเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน แต่ไม่เกิน อัตราสูงสุดของขั้นอัตราเงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างของเงินเดือนธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชี ๑ (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕) ที่เทียบเท่ากับระดับสุดท้ายของพนักงานผู้นั้นก่อนออกจากงานและทอนด้วยอัตราโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอัตราเงินเดือนที่คำนวณได้ให้พิเศษทั้ง เหลือหลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มสิบ เป็นเงินเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณบำนาญดังกล่าว



แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖๘) เรื่อง เงินทุนเลี้ยงชีพ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และครั้งต่อ ๆ มานั้น จึงไม่เป็นการเสื่อมเสียสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่อันจะเป็นการขัดต่อข้อ ๑๘^๙ ของข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อเงินเดือนสุดท้ายของผู้ฟ้องคดี คือ ๑๖๔,๐๙๐ บาท ซึ่งเกินอัตราสูงสุดตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชีที่ ๑ ที่เทียบเท่ากับระดับขั้นสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีก่อนออกจากงาน โดยมีอัตราสูงสุดตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๑ ระดับชั้น ๗ คือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงต้องทอนด้วยอัตราเงินโบนัส ๑.๒๗๙ (พิเศษทั้งเหลือหลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มสิบ) คงเหลือเท่ากับ ๑๑๗,๒๗๐ บาท และนำมาคำนวณเงินบำนาญ โดยคูณด้วยระยะเวลาทำงานของผู้ฟ้องคดี ๓๔ ปี ๒ เดือน ๒๗ วัน (๔๑๑ เดือน หารด้วย ๑๒ เดือน) คิดเป็นเงิน ๔,๐๑๖,๔๙๗.๕๐ บาท หารด้วย ๕๐ เงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงเท่ากับเดือนละ ๘๐,๓๒๙.๙๕ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๘๐,๓๒๙.๙๕ บาท จึงถูกต้องครบถ้วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยมีได้เป็นการละลายต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พินาศยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๖๓)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๔๘-๑๐๕๐

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในช่วงเวลาที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

^๙ ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในสิทธิและประโยชน์ซึ่งพนักงานพึงได้รับตามความในข้อบังคับนี้ ข้อบังคับใด ๆ ของธนาคารซึ่งจะมีขึ้นหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง จะใช้บังคับเป็นผลให้เสื่อมสิทธิหรือประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่แล้วในวันที่ได้วางข้อบังคับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมหาได้ไม่ และคงให้มีผลใช้บังคับได้นับแต่วันที่ได้วางข้อบังคับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น



บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับ ซึ่งนิยามคำว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติข้างต้นไม่ได้หมายความว่ารวมถึงพนักงานส่วนตำบลด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่จะต้องงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ณ ขณะนั้น แต่ต่อมาพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับดังกล่าวไปก่อนที่จะพ้นจากการเป็นทหารกองหนุน ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดที่จะมีสิทธิย้ายประเภทมารับบำนาญด้วยเหตุทดแทนได้ตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และเมื่อผู้ฟ้องคดีลาออกจากการรับราชการทหารและเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารชั้นประทวน ยศพันจ่าอากาศเอก และได้ลาออกจากประจำการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ โดยมีสิทธิรับเบี้ยหวัด สังกัดกองบัญชาการทหารอากาศ โดยจะพ้นจากกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงได้รับเบี้ยหวัดตลอดมา ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงสัสดีจังหวัดอ่างทองว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด



บ้านาญ (ช.ค.บ.) ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จ่ายเงินเบี้ยหวัด บ้านาญ และเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และขอให้สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการเรียกคืนเงินจากผู้ฟ้องคดีที่รับเงินเกินสิทธิ หลังจากนั้น สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เพื่อส่งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินซึ่งได้รับเกินสิทธิจำนวน ๕๓๔,๙๖๐ บาท ส่งคืนให้สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำส่งคืนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวจ่ายเงินเบี้ยหวัด บ้านาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ (ช.ค.บ.) ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องคืนเงินจำนวน ๕๓๔,๙๖๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและเงินบำเหน็จดำรงชีพ และให้เพิกถอนคำสั่งเรียกเงินเกินสิทธิ หรือให้มีคำสั่งแก้ไขเยียวยาเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาต่อเนื่องในสิทธิรับบำเหน็จบ้านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น บัญญัตินิยามคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยผลของบทกฎหมายดังกล่าวทำให้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ยังไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบ้านาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จบ้านาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบ้านาญข้าราชการที่จะต้องงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓)^{๑๐} ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ต่อมาพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

^{๑๐} ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๘ ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ให้งดเบี้ยหวัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑. ๑.

(๓) เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิ จะได้รับบำเหน็จบ้านาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบ้านาญข้าราชการ

๑. ๑. ๑. ๑.

๑. ๑. ๑. ๑.



บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งได้ระบุเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวว่าเป็นการสมควรให้พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามในมาตรา ๔ โดยบัญญัตินิยามคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นอื่นขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผลของบทกฎหมายดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นมา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว และเข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และเนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด เพราะถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับดังกล่าวไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดที่มีสิทธิย้ายประเภทมารับบำนาญด้วยเหตุทดแทนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ได้ตามมาตรา ๙ (๑)^{๑๑} ประกอบมาตรา ๑๑^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญดังกล่าว ส่วนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการทหารในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อันเป็นการเข้าทำงานสังกัดราชการ

^{๑๑} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๙ ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุทดแทน

(๒) เหตุทุพพลภาพ

(๓) เหตุสูงอายุ

(๔) เหตุรับราชการนาน

^{๑๒} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๑๑ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิก หรือยุบตำแหน่ง หรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด



ส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามมาตรา ๕^{๓๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ทันที คำสั่งที่งดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๔/๒๕๖๒)

ในกรณีที่ข้าราชการลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ จากการรับราชการมาก่อนลาออก แต่มีการขอกลับเข้ารับราชการใหม่นั้น หลักเกณฑ์การคำนวณเวลาราชการต่อเนื่องกันเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ ต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญในกรณีดังกล่าวเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ ดังนั้น เมื่อการลาออกของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ กรณีการคำนวณเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ การที่อธิบดีกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนับเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ จึงขัดด้วยกฎหมายแล้ว

^{๓๓} พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัด ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการสังกัดกรมที่ดินในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ และลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ และรับราชการต่อเนื่องจนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งผ่านอธิบดีกรมที่ดินไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบ ว่า เวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญสมาชิก กบข. ของผู้ฟ้องคดีคือ ๒๔ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน นับให้ ๒๔.๓๗ ปี จำนวนเงินที่ส่งจ่ายบำนาญเดือนละ ๑๗,๒๒๐.๘๒ บาท พร้อมกับมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ส่งจ่ายบำนาญดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคำนวณบำนาญโดยนับระยะเวลารับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลารับราชการรวม ๓๑ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือคัดค้านการคำนวณเวลาราชการเพื่อจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. ของผู้ฟ้องคดีว่า ไม่ตรงกับระยะเวลาที่รับราชการจริง แต่ได้รับแจ้งจากคลังเขต ๓ โดยแจ้งผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย ว่า ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ และลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ นับเวลาราชการได้ ๗ ปี จึงไม่เกิดสิทธิในการขอรับบำนาญตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่ต้องมีอายุราชการครบ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี โดยประสงค์ลาออกจากราชการและไม่เข้าเกณฑ์ ๔ เหตุแห่งบำนาญบำนาญให้มีสิทธิได้รับบำนาญ การบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ จนเกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นับเวลาราชการรวมทวิคูณได้ ๒๔ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการคำนวณบำนาญโดยนับระยะเวลารับราชการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การคำนวณเวลาราชการต่อเนื่องกันนั้น ถ้าข้าราชการผู้นั้นลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญบำนาญ



เฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น ซึ่งบัญญัติไว้ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๑๔} และวรรคสอง^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือไม่ เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๕^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วเห็นว่า การที่ข้าราชการผู้ใดจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ๑. เหตุทดแทน ๒. เหตุพหุผลภาพ ๓. เหตุสูงอายุ ๔. เหตุรับราชการนาน สำหรับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแบ่งประเภทสิทธิของข้าราชการผู้นั้น โดยอาศัยระยะเวลา ๑๐ ปี เป็นเครื่องกำหนดว่าผู้นั้นจะมีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญ เมื่อการลาออกของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเหตุดังกล่าวทั้งสี่เหตุ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ กรณีการคำนวณเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น และกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม (ค)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ข้าราชการผู้ใด

(๑) ลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ จากการรับราชการตอนก่อนลาออก

(๒) ถูกปลดออกหรือถูกไล่ออก ในกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(๓) ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิที่จะรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว

ถ้าภายหลังได้เข้ารับราชการใหม่ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ เฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น

^{๑๖} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๑๕ ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้บำเหน็จ

ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้บำนาญ

^{๑๗} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่

ฯลฯ

ฯลฯ

(ค) ข้าราชการผู้มีสิทธิคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาก่อนออกจากราชการ ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งต้องเป็นข้าราชการผู้มีสิทธิคืนบำเหน็จเพื่อบริการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามกฎหมายที่ใช้ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญให้ผู้ฟ้องคดี ๒๔ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน นับให้ ๒๔.๓๗ ปี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๔/๒๕๖๒)

๕.๒ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลของบุตร

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจึงหมายถึงเงินค่าเล่าเรียน ส่วนมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บัญญัตินิยามคำว่า เงินค่าเล่าเรียนไว้หมายความว่าเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เงินค่าเล่าเรียน นอกจากจะหมายถึง ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าหน่วยกิตวิชาเรียนแล้ว ยังครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของเอกชนสามารถเรียกเก็บได้ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ มีความหมายจำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ค่าตำราและหนังสือประกอบการเรียน และค่าหนังสือคู่มือการฝึก ค่าศูนย์วิทยบริการค่าบริการคอมพิวเตอร์ และค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง จึงถือเป็นค่าเล่าเรียนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังนั้น เมื่อมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕)



พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในสายวิชาช่างอุตสาหกรรมได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ข้าราชการที่ขอเบิก การไม่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรให้ถูกต้องเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการกระทำละเมิดต่อข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรภาค ๑ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี (กรมสรรพากร) ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกค่าการศึกษาบุตรซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นค่าการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๔๔,๒๕๐ บาท โดยขอเบิกค่าการศึกษาจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท และได้รับค่าการศึกษาบุตรที่ขอเบิกเงินแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าการศึกษาบุตร ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และขอเบิกค่าการศึกษาบุตรจำนวนเงิน ๑๓,๖๕๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีสามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน ๖,๑๕๐ บาท เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายประเภทอื่นเบิกไม่ได้ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าการศึกษาบุตรที่เบิกเกินสิทธิไปของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๗,๘๕๐ บาท ก่อน สำนักงานสรรพากรภาค ๑ จึงจะเบิกค่าการศึกษาบุตรภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๖,๑๕๐ บาท ให้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คืนเงินดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือหารือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รายผู้ฟ้องคดีไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือว่าการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายไปจริง โดยมีได้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นการเบิกจ่ายที่ถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ได้มีการกำหนดว่าให้หมายความถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเพิ่มรวมเป็นเงิน ๓๓,๐๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรและขอให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นเงิน ๓๓,๐๕๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ สำนักงานสรรพากรภาค ๑ มีบุตรศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าการศึกษาของบุตร ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๑๐๐ บาท และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๔๑,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔)^{๑๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เงินสวัสดิการการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจึงหมายถึงเงินค่าเล่าเรียนซึ่งมาตรา ๔^{๑๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บัญญัตินิยามคำว่า เงินค่าเล่าเรียนไว้หมายความว่าเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เงินค่าเล่าเรียน นอกจากจะหมายถึง ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าหน่วยกิตวิชาเรียนแล้ว ยังครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนสามารถเรียกเก็บได้ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง จะถือเป็นเงินค่าเล่าเรียนที่ข้าราชการจะนำมาขอรับเงิน

^{๑๔-๑๕} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตราดังต่อไปนี้

๑.๑

๑.๑

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๑

๑.๑



สวัสดิการการศึกษาจากทางราชการได้ และเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แล้ว เห็นได้ว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรนั้น ย่อมมีความหมายจำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง ส่วนประเภทสถานศึกษาเอกชนและหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายที่จะเบิกได้นั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยได้กำหนดประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครั้งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาและสายวิชา ดังนี้ (๑) ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ ปิละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำไปเสร็จรับเงินที่ได้ชำระค่าการศึกษาดังกล่าวมาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว ได้เท่ากับครั้งหนึ่งของเงินค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทวิชาที่กำหนดให้เบิกได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของบุตรของผู้ฟ้องคดีในแต่ละภาคเรียนได้ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าศูนย์วิทยบริการ ค่าบริการคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องปรับอากาศและการบำรุงรักษา ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ตำราและหนังสือคู่มือ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าซักรีด ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในส่วน of ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ค่าตำราและหนังสือประกอบการเรียน และค่าหนังสือคู่มือการฝึก ค่าศูนย์วิทยบริการ ค่าบริการคอมพิวเตอร์ และค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง จึงถือเป็นค่าเล่าเรียนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้จากรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายการอื่น ๆ ที่ถือเป็นเงินค่าเล่าเรียนดังกล่าว รวมเงินค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นค่าเล่าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่เบิกได้ครั้งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง เท่ากับ ๓๐,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกได้ไม่เกินปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสามภาคเรียน ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา



ของบุตรเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน ๑๘,๔๕๐ บาท แม้จะเป็นไปตามความเห็นของกรมบัญชีกลางก็ตาม แต่ความเห็นดังกล่าวก็ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๓/๒๕๖๓)



บทที่ ๓๔

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๗๕๙-๑๗๖๒

๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้มีหน้าที่ตรวจรับการจ้างไม่ดำเนินการตรวจการจ้างโดยละเอียด โดยใช้เพียงรายนามตัวสังเกตการณ์ มิได้ทำการตรวจวัดสถานที่ก่อสร้างและตรวจวัดที่ใช้ในการก่อสร้างว่าถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียดหรือไม่ และยอมตรวจรับงานจ้างโดยรับรองว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วงานตามสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด กรณีถือเป็นการรับรองอันเป็นเท็จแก่ผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวจึงเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐตามที่กำหนดในหมวดที่ ๒ ข้อ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างข้างต้นจึงต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อย และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันหินช่องระบายน้ำเกาะกลางถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลสาย ๔



ตามสัญญาจ้างของเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ตรวจการจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาเทศบาลนครอ้อมน้อย จึงได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๓ (จังหวัดนครปฐม) พร้อมกับช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานในส่วนช่องระบายน้ำของเกาะกลางถนนไม่ได้ขนาดตามแบบแปลนในสัญญา และในส่วนของเหล็กตะแกรงช่องระบายน้ำก็มีขนาดไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ควบคุมงานและผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับรับรองเป็นหลักฐานว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคันหินช่องระบายน้ำเกาะกลางถนนเพชรเกษม และถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้าง ซึ่งการรับรองเป็นเท็จเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๖๖ และข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘) จึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓ กำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ที่ ๔๖๙/๒๕๕๕



ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามข้อ ๓^๑ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจรับการจ้างตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๖๕ (๑)-(๕)^๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และตรวจรับงานเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้ทำใบรับรอง

^๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นของหน่วยรับตรวจ แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

^๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

ผลการปฏิบัติงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างพร้อมทั้งรายงานให้นายกเทศมนตรี นครอ้อมน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) ทราบ หากเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบและสั่งการแล้วแต่กรณี แต่คดีนี้เมื่อพิเคราะห์บันทึกคำชี้แจงด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดี ทั้งสามที่ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๓ (จังหวัดนครปฐม) และการกรมการ ใต้สวน รวมทั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยอมรับว่า ได้ตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์กับช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานสวนสาธารณะที่มีได้จบการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และในการตรวจรับงานจ้างไม่ได้ตรวจโดยละเอียด แต่ใช้เพียงรถยนต์ วิ่งสังเกตการณ์เท่านั้น มิได้ทำการตรวจวัดสถานที่ก่อสร้างและตรวจวัดที่ใช้ในการก่อสร้างว่า ถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด โดยอ้างเหตุการณ์จากรนาแน่น จึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยอมตรวจรับงานจ้างโดยรับรองว่าผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ทำให้ เทศบาลนครอ้อมน้อยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีทั้งสามยอมรับว่างานตามสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด รวม ๒ รายการจริง อันเป็นการรับรองเท็จแก่ผู้รับจ้าง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐตามที่กำหนด ในหมวดที่ ๒ ข้อ ๔๔^๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลังฯ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามนัยข้อ ๕^๔ ของระเบียบดังกล่าว

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ มีอำนาจในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนด

^{๓-๔} ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่า กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๔ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

ฯลฯ

ฯลฯ



โทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามมาตรา ๒๔๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และเหตุปัจจัยในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้วว่า ไม่มีพฤติการณ์โดยมิชอบ ความเสียหายเป็นจำนวนไม่มาก มีการบรรเทาความเสียหายของทางราชการแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้ความร่วมมือในการพิจารณา จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ที่ได้รับขณะกระทำความผิด ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะกระทำความผิดได้รับเงินเดือน เดือนละ ๒๗,๔๘๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๗,๔๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานที่สังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าปรับเดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๗๓๐ บาท จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน เว้นแต่เดือนสุดท้ายให้หักเงินเดือนชำระค่าปรับเท่ากับจำนวนที่คงเหลือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะกระทำความผิดได้รับเงินเดือน เดือนละ ๔๙,๘๓๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๒๔๙,๑๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะกระทำความผิดได้รับเงินเดือน เดือนละ ๔๔,๘๓๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๒๒๔,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับทั้งจำนวนในคราวเดียวกันเนื่องจากพ้นสถานะเจ้าหน้าที่แล้ว โดยให้ชำระที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑-๑๕ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือเรียกให้ชำระเงินค่าปรับทางปกครอง เห็นว่า เป็นการพิจารณาถึงเหตุปัจจัยอย่างรอบคอบ และกำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราค่าปรับขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนด อันเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ กำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นการใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟง.๑/๒๕๖๓)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๕/๒๕๖๒	๙๑๖
พ.๗/๒๕๖๒	๕๓๙
พ.ร.๑/๒๕๖๒	๓๕๘
อ.๓๓๕/๒๕๖๒	๑๗๕
อ.๓๔๘/๒๕๖๒	๗๓๗
อ.๓๖๔/๒๕๖๒	๖๗๖
อ.๔๓๘/๒๕๖๒	๙๐
อ.๔๓๙/๒๕๖๒	๓๐๘, ๓๑๐
อ.๔๔๐/๒๕๖๒	๓๑๐
อ.๔๔๒/๒๕๖๒	๑๖๓
อ.๔๕๙/๒๕๖๒	๘๒๗
อ.๔๖๑/๒๕๖๒	๓๑๘
อ.๔๖๔/๒๕๖๒	๑๖๕
อ.๔๖๘/๒๕๖๒	๘๗
อ.๔๖๙-๔๗๐/๒๕๖๒	๙๒
อ.๔๗๓/๒๕๖๒	๒๙๒
อ.๔๘๑/๒๕๖๒	๘๔๗
อ.๔๘๙/๒๕๖๒	๘๘๓
อ.๔๙๑/๒๕๖๒	๘๘๗
อ.๔๙๓/๒๕๖๒	๒๐๗
อ.๕๐๖/๒๕๖๒	๙๐
อ.๕๑๖/๒๕๖๒	๘๓๑
อ.๕๑๗/๒๕๖๒	๗๓๐
อ.๕๒๐/๒๕๖๒	๔๗, ๗๗๔
อ.๕๒๑/๒๕๖๒	๘๕๖
อ.๕๒๒/๒๕๖๒	๓๑๐
อ.๕๒๔/๒๕๖๒	๑๘๓

พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๓๔/๒๕๖๒	๔๖๐
อ.๕๓๖/๒๕๖๒	๙๒๒
อ.๕๓๙/๒๕๖๒	๗๒๕
อ.๕๔๑/๒๕๖๒	๕๗๖
อ.๕๔๕/๒๕๖๒	๙๓๕
อ.๕๔๙/๒๕๖๒	๙๓๙
อ.๕๖๐/๒๕๖๒	๕๒๖
อ.๕๗๐/๒๕๖๒	๕๙๓
อ.๕๗๒/๒๕๖๒	๒๑๙
อ.๕๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๐
อ.๕๘๗/๒๕๖๒	๗๙๖
อ.๕๘๘/๒๕๖๒	๙๙๑
อ.๖๐๖/๒๕๖๒	๙๗๙
อ.๖๑๐/๒๕๖๒	๑๗๔
อ.๖๑๑/๒๕๖๒	๓๖๔
อ.๖๑๓/๒๕๖๒	๗๐๓
อ.๖๑๔/๒๕๖๒	๔๑๘
อ.๖๑๖/๒๕๖๒	๒๐๐, ๔๒๑
อ.๖๒๓/๒๕๖๒	๓๓๗
อ.๖๒๗/๒๕๖๒	๕๖๘
อ.๖๓๑/๒๕๖๒	๗๔๕
อ.๖๓๒/๒๕๖๒	๗๔๐
อ.๖๔๓/๒๕๖๒	๓๙๒
อ.๖๔๙/๒๕๖๒	๔๑๑
อ.๖๕๐/๒๕๖๒	๑๕๑
อ.๖๕๖/๒๕๖๒	๙๕๕
อ.๖๖๐/๒๕๖๒	๑๒๗, ๑๖๘
อ.๖๖๖/๒๕๖๒	๙๑
อ.๖๖๘/๒๕๖๒	๗๙๖



พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๖๗๑/๒๕๖๒	๕๓๒
อ.๖๙๒/๒๕๖๒	๗๙๖
อ.๗๐๔/๒๕๖๒	๕๕๓
อ.๗๐๖/๒๕๖๒	๙๔๐
อ.๗๒๙/๒๕๖๒	๑๙๓
อ.๗๔๔/๒๕๖๒	๙๖๓
อ.๗๕๔/๒๕๖๒	๙๖๖
อ.๗๕๕/๒๕๖๒	๗๙๒
อ.๗๖๕/๒๕๖๒	๓๙๖
อ.๗๖๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๗๙๙/๒๕๖๒	๔๗๐
อ.๘๐๔/๒๕๖๒	๕๙๔
อ.๘๐๗/๒๕๖๒	๙๓๙
อ.๘๒๐/๒๕๖๒	๗๕๔
อ.๘๒๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๐
อ.๘๔๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๖๐๐
อ.๘๔๖/๒๕๖๒	๕๑๐
อ.๘๖๖/๒๕๖๒	๔๙๙
อ.๘๗๒/๒๕๖๒	๗๖๓
อ.๙๐๔-๙๐๕/๒๕๖๒	๗๙๑
อ.๙๑๐/๒๕๖๒	๔๙๕
อ.๙๑๒/๒๕๖๒	๙๕๑
อ.๙๒๖/๒๕๖๒	๙๑๖
อ.๙๒๗/๒๕๖๒	๕๒๒
อ.๙๓๙-๙๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๙๖๖/๒๕๖๒	๓๕๐, ๔๕๔
อ.๙๖๗/๒๕๖๒	๙๒๕
อ.๙๖๘/๒๕๖๒	๙๗
อ.๙๖๙/๒๕๖๒	๔๓๙

พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อปป.๑๕๓/๒๕๖๒	๔๔๒
อปป.๑๖๑/๒๕๖๒	๙๔๓
อปป.๑๖๖/๒๕๖๒	๙๙๙
อปป.๑๖๘/๒๕๖๒	๙๗๕
อปป.๑๗๑/๒๕๖๒	๙๑๑
อปป.๒๐๘/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๑๓/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๑๖/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๒๐/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๒๔/๒๕๖๒	๗๑๑
อปป.๒๔๒/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๔๓/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๔๔/๒๕๖๒	๗๐๘
อปป.๒๕๐/๒๕๖๒	๙๗๑
อปป.๒๖๐/๒๕๖๒	๗๐๘
อฝ.๑๗๙/๒๕๖๒	๓๐๘
อฝ.๑๘๑/๒๕๖๒	๒๙๑, ๒๙๒, ๓๐๙
อฝ.๒๒๘/๒๕๖๒	๕๖๓
อวิ.๑๗/๒๕๖๒	๙๒๔
อวิ.๒๔/๒๕๖๒	๙๔๓
อวิ.๓๕/๒๕๖๒	๔๗๘
อวิ.๔๐/๒๕๖๒	๖๕๖
อวิ.๕๒/๒๕๖๒	๗๔๘



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๙/๒๕๖๓	๓๗๐
ฟป.๑๒/๒๕๖๓	๙๐๔
ฟง.๑/๒๕๖๓	๙๗๕
อ.๒/๒๕๖๓	๒๖๖
อ.๕/๒๕๖๓	๗๑๗
อ.๙/๒๕๖๓	๕๑๔
อ.๑๒/๒๕๖๓	๖๒๘
อ.๑๔/๒๕๖๓	๑๗๑
อ.๑๗/๒๕๖๓	๖๐๖
อ.๒๐/๒๕๖๓	๑๓๒
อ.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๓๑/๒๕๖๓	๖๐๙
อ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๔๑/๒๕๖๓	๗๑๓
อ.๔๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๔๕/๒๕๖๓	๕๐๐
อ.๔๘/๒๕๖๓	๖๑๔, ๖๓๘
อ.๕๑/๒๕๖๓	๖๑๗
อ.๕๔/๒๕๖๓	๔๙๑
อ.๖๖/๒๕๖๓	๖๗๙
อ.๖๗/๒๕๖๓	๗๖๗
อ.๖๘/๒๕๖๓	๔๙๖
อ.๖๙/๒๕๖๓	๖๙๔
อ.๗๓/๒๕๖๓	๓๔๒, ๗๕๘
อ.๘๓/๒๕๖๓	๕๐๔
อ.๙๗/๒๕๖๓	๓๘๙



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๙๙/๒๕๖๓	๕๔๕
ป.๑๐๐/๒๕๖๓	๙๐๕
ป.๑๐๑/๒๕๖๓	๒๓๙
ป.๑๐๘/๒๕๖๓	๕๕๗
ป.๑๒๐/๒๕๖๓	๔๗๕
ป.๑๒๕/๒๕๖๓	๖๙๓
ป.๑๒๖/๒๕๖๓	๕๔๙
ป.๑๓๐/๒๕๖๓	๕๑๗
ป.๑๓๖/๒๕๖๓	๖๙๙
ป.๑๓๘/๒๕๖๓	๕๙๐, ๕๙๓
ป.๑๔๐/๒๕๖๓	๕๖๐
ป.๑๔๑/๒๕๖๓	๖๖๖
ป.๑๔๓/๒๕๖๓	๒๕๙
ป.๑๔๕/๒๕๖๓	๖๖๙
ป.๑๕๐/๒๕๖๓	๗๗๑
ป.๑๕๑/๒๕๖๓	๙๔๙
ป.๑๕๙/๒๕๖๓	๖๒๐, ๖๓๗
ป.๑๖๔/๒๕๖๓	๕๙๖
ป.๑๖๕/๒๕๖๓	๕๙๐
ป.๑๖๖/๒๕๖๓	๕๙๐
ป.๑๗๐/๒๕๖๓	๑๗๓
ป.๑๗๓/๒๕๖๓	๖๒๕
ป.๑๗๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๙๓๔
ป.๑๙๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๙๖
ป.๑๙๖/๒๕๖๓	๓๙๔
ป.๑๙๘/๒๕๖๓	๕๗๑
ป.๒๐๕/๒๕๖๓	๔๑๖
ป.๒๐๙/๒๕๖๓	๖๖๐



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๒๑๑/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๒๑๓/๒๕๖๓	๙๗๐
อ.๒๑๔/๒๕๖๓	๙๕๙
อ.๒๓๐/๒๕๖๓	๓๙๒
อ.๒๓๒/๒๕๖๓	๑๑๙, ๑๖๔
อ.๒๔๖-๒๔๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๒๕๐-๒๕๗/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๒๕๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๒๕๙/๒๕๖๓	๓๗๖
อ.๒๖๒/๒๕๖๓	๓๙๗
อ.๒๖๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๒๖๙/๒๕๖๓	๕๓๖
อ.๒๗๓/๒๕๖๓	๔๓๑
อ.๒๗๕/๒๕๖๓	๗๙๐
อ.๒๗๙/๒๕๖๓	๖๗๓
อ.๒๘๑/๒๕๖๓	๔๐๖
อ.๒๘๘/๒๕๖๓	๖๓๖, ๖๓๘, ๖๓๙
อ.๒๙๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๖๑
อ.๓๐๘/๒๕๖๓	๖๔๔
อ.๓๓๖/๒๕๖๓	๙๑๒
อ.๓๕๖/๒๕๖๓	๗๗๙
อ.๓๘๐/๒๕๖๓	๖๔๘
อ.๓๘๑/๒๕๖๓	๔๐๐
อ.๔๔๐/๒๕๖๓	๗๓๒
อ.๔๕๙/๒๕๖๓	๑๓๕
อ.๔๖๘/๒๕๖๓	๒๒๒
อ.๑๑-๑๒/๒๕๖๓	๙๕๓
อ.๑๓๓/๒๕๖๓	๙๒๐



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อป.๕๐/๒๕๖๓	๙๙๖
อป.๕๑-๕๒/๒๕๖๓	๑๓๕
อป.๕๔/๒๕๖๓	๙๖๗
อป.๕๘/๒๕๖๓	๙๐๘
อป.๖๓/๒๕๖๓	๙๖๓
อฟ.๑๕/๒๕๖๓	๖๕๒
อร.๗/๒๕๖๓	๙๐๑



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟ.๑๕/๒๕๖๒	๒๑๓
พร.๑๘/๒๕๖๒	๕๕
อ.๖๘๗/๒๕๖๒	๑๖๑
อฝ.๒๑๘/๒๕๖๒	๑๖๒, ๒๙๐
๙๗/๒๕๖๒	๒๘๘
๑๖๒/๒๕๖๒	๘๘
๑๖๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๑๗๒/๒๕๖๒	๘๖
๑๙๐/๒๕๖๒	๒๑๐
๑๙๗/๒๕๖๒	๑๖๙
๑๙๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๐๘/๒๕๖๒	๙๓
๒๑๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๑๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๑๙/๒๕๖๒	๒๑๑
๒๒๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๑๒๗, ๒๓๙
๒๒๘/๒๕๖๒	๘๘
๒๓๑/๒๕๖๒	๑๔๒, ๒๗๘
๒๓๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๓๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๗
๒๓๗/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๗
๒๓๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๗
๒๓๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๗
๒๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๗
๒๔๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๗



พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๒๔๕/๒๕๖๒	๑๖๗
๒๕๐/๒๕๖๒	๒๐๙
๒๕๑/๒๕๖๒	๒๒๙
๒๕๔/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๕๖/๒๕๖๒	๓๑๕
๒๕๘/๒๕๖๒	๙๕
๒๕๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๖๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๖๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๖๒/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๖๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๙๙
๒๖๔/๒๕๖๒	๙๙
๒๖๘/๒๕๖๒	๑๙๔
๒๖๙/๒๕๖๒	๒๑๑, ๒๕๒
๒๗๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๕
๒๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๕
๒๘๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๕
๒๘๗/๒๕๖๒	๒๒๖
๒๙๓/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๕
๒๙๘/๒๕๖๒	๒๑๑
๓๐๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๓๐๒/๒๕๖๒	๒๔๑
๓๐๓/๒๕๖๒	๑๔๗
๓๐๙/๒๕๖๒	๒๔๕
๓๑๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๓๑๑/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๓๑๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๓๑๘/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔



พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๓๒๐/๒๕๖๒	๒๒๘
๓๒๙/๒๕๖๒	๒๖๔
๓๔๗/๒๕๖๒	๒๖๕
๓๔๙/๒๕๖๒	๖๒
๓๕๐/๒๕๖๒	๑๘๐
๓๕๑/๒๕๖๒	๑๗/๒
กส.๑๖/๒๕๖๒	๒๗๑
กส.๒๐/๒๕๖๒	๑๙๒
กส.๒๑/๒๕๖๒	๓๐๐
ปป.๑๑๖/๒๕๖๒	๕๗
ปป.๑๖๗/๒๕๖๒	๔๖, ๕๐
ปป.๑๖๘/๒๕๖๒	๑๙๖
ปป.๑๗๕/๒๕๖๒	๑๗๗, ๒๗๑
ปป.๑๘๒/๒๕๖๒	๒๓๑
ปป.๒๐๔/๒๕๖๒	๒๙๓
ปป.๒๐๘/๒๕๖๒	๒๘๖
ปป.๒๑๐/๒๕๖๒	๒๘๔
ปป.๒๑๓-๒๑๔/๒๕๖๒	๒๙๖
ปป.๒๒๔/๒๕๖๒	๒๐๐
ปป.๒๒๗/๒๕๖๒	๑๗๗, ๑๙๖
ปป.๒๓๐/๒๕๖๒	๔๕
ปป.๒๓๖/๒๕๖๒	๒๒๓
ปป.๒๔๐/๒๕๖๒	๘๑, ๒๕๑
ปป.๒๔๘/๒๕๖๒	๔๘
ปป.๒๕๑/๒๕๖๒	๔๖, ๘๗
ปป.๒๖๗/๒๕๖๒	๒๒๖
ปผ.๑๔๙/๒๕๖๒	๑๗๐
ปผ.๑๕๓/๒๕๖๒	๒๙๐

พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
คฝ.๑๖๕/๒๕๖๒	๑๙๕
คฝ.๑๖๘/๒๕๖๒	๑๗๐, ๒๔๙
คฝ.๑๗๒/๒๕๖๒	๑๘๒
คฝ.๑๘๒/๒๕๖๒	๑๘๘
คฝ.๑๘๓/๒๕๖๒	๑๘๘
คฝ.๑๙๗/๒๕๖๒	๔๗, ๕๐
คจ.๕๔/๒๕๖๒	๔๕
คจ.๑๔๕/๒๕๖๒	๓๑๙
คจ.๑๕๓/๒๕๖๒	๓๒๙
คจ.๑๖๓/๒๕๖๒	๒๓๗
คจ.๑๖๔/๒๕๖๒	๔๗, ๕๐, ๑๘๙, ๒๐๘
คจ.๑๗๘/๒๕๖๒	๔๗, ๖๗
คจ.๑๘๘/๒๕๖๒	๒๒๑
คจ.๑๙๘/๒๕๖๒	๔๘, ๕๒
คจ.๒๐๐/๒๕๖๒	๑๙๑
คจ.๒๐๒/๒๕๖๒	๒๗๔
คจ.๒๑๙/๒๕๖๒	๒๗๒
คจ.๒๒๓/๒๕๖๒	๒๒๗
คจ.๒๒๙/๒๕๖๒	๑๗๙
คจ.๒๓๗/๒๕๖๒	๓๐๕
คจ.๒๕๗/๒๕๖๒	๒๑๔
คจ.๒๖๗/๒๕๖๒	๑๘๓
คจ.๒๗๑/๒๕๖๒	๖๔
คจ.๒๗๓/๒๕๖๒	๑๒๒, ๑๖๘
คจ.๒๗๔/๒๕๖๒	๗๔
คจ.๒๗๖/๒๕๖๒	๒๙๕



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟส.๑/๒๕๖๓	๕๔, ๑๖๖, ๒๑๖
ฟส.๓/๒๕๖๓	๒๖๓
ฟร.๒/๒๕๖๓	๑๖๗, ๒๑๘
ฟร.๑๔/๒๕๖๓	๒๒๔
๕/๒๕๖๓	๑๔๕
๖/๒๕๖๓	๒๗๔
๗/๒๕๖๓	๑๗๕
๘/๒๕๖๓	๑๒๓, ๒๔๒, ๒๔๕
๙/๒๕๖๓	๑๒๘
๑๐/๒๕๖๓	๑๒๓, ๒๓๖
๑๘/๒๕๖๓	๑๒๙
๒๓/๒๕๖๓	๒๓๖, ๒๔๖
๒๕/๒๕๖๓	๑๗๘
๒๘/๒๕๖๓	๙๔
๒๙/๒๕๖๓	๒๓๗
๓๐/๒๕๖๓	๑๒๙
๓๓/๒๕๖๓	๘๓, ๙๒, ๑๙๙
๔๑/๒๕๖๓	๑๔๖, ๑๗๓, ๒๐๔
๔๓/๒๕๖๓	๘๒
๔๕/๒๕๖๓	๗๕, ๑๗๘
๔๖/๒๕๖๓	๗๕
๔๙/๒๕๖๓	๒๐๒
๕๗/๒๕๖๓	๒๖๙
๖๐/๒๕๖๓	๕๕, ๒๑๗, ๒๗๓
๖๑/๒๕๖๓	๘๔



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๖๒/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘, ๑๕๕
๖๓/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
๖๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
๖๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๗๖, ๗๙, ๑๕๗, ๑๕๘
๖๖/๒๕๖๓	๑๘๓
๖๗/๒๕๖๓	๑๗๓
๖๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๑๕
๖๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๑๕
๗๐/๒๕๖๓	๗๑, ๘๐, ๑๒๔, ๑๓๘
๗๑/๒๕๖๓	๗๕
๗๒/๒๕๖๓	๙๘, ๑๖๘
๗๓/๒๕๖๓	๑๔๙
๗๔/๒๕๖๓	๑๔๙
๗๕/๒๕๖๓	๒๗๐
๗๖/๒๕๖๓	๗๓
๗๗/๒๕๖๓	๗๓, ๒๔๓
๗๘/๒๕๖๓	๙๑, ๑๕๔, ๑๗๒
๑๐๑/๒๕๖๓	๗๒
๑๐๖/๒๕๖๓	๒๗๐
๑๐๗/๒๕๖๓	๑๒๔
๑๐๘/๒๕๖๓	๖๓, ๘๖, ๑๙๔
๑๑๓/๒๕๖๓	๗๕, ๑๔๔
๑๑๗/๒๕๖๓	๑๘๕
๑๑๘/๒๕๖๓	๑๕๕
๑๑๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๕๕
๑๒๓/๒๕๖๓	๑๔๙
๑๓๓/๒๕๖๓	๑๗๘
๑๓๗/๒๕๖๓	๒๕๘, ๒๗๙



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
๑๓๘/๒๕๖๓	๒๕๕
๑๓๙/๒๕๖๓	๑๔๙
๑๔๐/๒๕๖๓	๒๔๗
๑๔๑/๒๕๖๓	๑๔๙
๑๔๓/๒๕๖๓	๑๙๒
๑๔๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๑๖๒/๒๕๖๓	๒๕๒
๑๖๓/๒๕๖๓	๑๔๙
๑๖๕/๒๕๖๓	๑๔๙
๑๖๘/๒๕๖๓	๑๔๙
๑๘๒/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๓๔
๒๑๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๕๕
๒๑๗/๒๕๖๓	๒๕๕
๒๘๐/๒๕๖๓	๒๑๕, ๒๗๓
คส.๑/๒๕๖๓	๗๔
คส.๔/๒๕๖๓	๑๒๑, ๑๙๗, ๒๓๓
คส.๕/๒๕๖๓	๗๖, ๑๘๑
คส.๘/๒๕๖๓	๖๑, ๑๓๗
คส.๑๐/๒๕๖๓	๗๖
คส.๑๒/๒๕๖๓	๑๔๑, ๒๗๒
คส.๑๕/๒๕๖๓	๒๖๙
คป.๓/๒๕๖๓	๒๒๔
คป.๕/๒๕๖๓	๒๐๖
คป.๑๑/๒๕๖๓	๑๓๓
คป.๑๒/๒๕๖๓	๙๙
คป.๒๑/๒๕๖๓	๑๓๔
คป.๒๒/๒๕๖๓	๑๓๔
คป.๒๖/๒๕๖๓	๑๙๓



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ปป.๓๑/๒๕๖๓	๕๖, ๒๒๑
ปป.๓๒/๒๕๖๓	๕๖
ปป.๓๕/๒๕๖๓	๒๓๑
ปป.๓๘/๒๕๖๓	๑๒๐
ปป.๓๙/๒๕๖๓	๕๗, ๖๓
ปป.๔๕/๒๕๖๓	๕๖
ปป.๔๘/๒๕๖๓	๑๓๙
ปป.๖๒/๒๕๖๓	๑๔๐
ปป.๖๔/๒๕๖๓	๒๘๐
ปป.๖๗/๒๕๖๓	๔๖, ๑๕๖
ปป.๖๘/๒๕๖๓	๑๕๔
ปป.๖๙/๒๕๖๓	๙๖, ๒๕๖
ปป.๗๕/๒๕๖๓	๙๔
ปป.๑๒/๒๕๖๓	๒๕๗
ปป.๑๓/๒๕๖๓	๒๕๗
ปป.๑๔/๒๕๖๓	๑๑๒
ปป.๑๕/๒๕๖๓	๒๕๓
ปป.๑๖/๒๕๖๓	๒๓๐
ปป.๒๔/๒๕๖๓	๙๐
ปป.๒๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๙๖, ๑๕๗, ๑๕๘
ปป.๒๘/๒๕๖๓	๙๓
ปป.๒๙/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
ปป.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
ปป.๓๑/๒๕๖๓	๙๖
ปป.๓๒/๒๕๖๓	๙๖
ปป.๓๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
ปป.๓๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
ปป.๓๗/๒๕๖๓	๙๑, ๑๕๐



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
คพ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๕๕
คพ.๔๔/๒๕๖๓	๑๗๔
คพ.๔๖/๒๕๖๓	๒๖๗
คพ.๔๗/๒๕๖๓	๒๖๗
คพ.๔๘/๒๕๖๓	๒๖๗
คพ.๖๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
คพ.๖๑/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๑๕๗, ๑๕๘
ควิ.๑/๒๕๖๓	๑๒๒, ๒๕๐
ควิ.๓/๒๕๖๓	๖๘, ๑๒๕
ควิ.๔/๒๕๖๓	๑๓๐
ควิ.๖/๒๕๖๓	๑๐๘
ควิ.๘/๒๕๖๓	๑๔๘, ๑๕๓
ควิ.๙/๒๕๖๓	๒๒๕, ๒๔๘
ควิ.๑๑/๒๕๖๓	๔๖, ๕๑
ควิ.๑๔/๒๕๖๓	๑๕๒, ๑๖๖
ควิ.๑๕/๒๕๖๓	๒๕๓
ควิ.๑๖/๒๕๖๓	๑๐๕
ควิ.๑๗/๒๕๖๓	๑๐๘
ควิ.๒๐/๒๕๖๓	๑๒๑, ๑๒๘, ๒๐๑
ควิ.๒๒/๒๕๖๓	๑๒๖, ๑๘๙
ควิ.๒๔/๒๕๖๓	๑๐๗
ควิ.๓๑/๒๕๖๓	๑๐๑
ควิ.๓๕/๒๕๖๓	๑๐๒
ควิ.๓๖/๒๕๖๓	๕๑, ๗๗, ๑๗๑, ๒๔๔
ควิ.๓๗/๒๕๖๓	๑๐๙
ควิ.๓๘/๒๕๖๓	๒๗๗
ควิ.๓๙/๒๕๖๓	๗๗, ๑๔๓
ควิ.๔๖/๒๕๖๓	๑๐๐



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
คร.๔๘/๒๕๖๓	๑๗๖
คร.๕๑/๒๕๖๓	๗๘, ๑๔๑
คร.๕๕/๒๕๖๓	๑๓๑, ๑๔๕, ๒๗๑
คร.๕๗/๒๕๖๓	๑๘๔
คร.๕๘/๒๕๖๓	๖๘, ๑๓๐
คร.๕๙/๒๕๖๓	๖๔
คร.๖๑/๒๕๖๓	๒๓๒
คร.๖๖/๒๕๖๓	๖๕, ๑๒๒
คร.๗๖/๒๕๖๓	๑๓๑, ๒๐๓
คร.๗๗/๒๕๖๓	๕๘, ๑๑๙
คร.๗๙/๒๕๖๓	๑๑๐
คร.๘๑/๒๕๖๓	๑๐๔
คร.๘๒/๒๕๖๓	๒๗๙
คร.๘๕/๒๕๖๓	๒๗๖
คร.๘๗/๒๕๖๓	๖๕
คร.๘๙/๒๕๖๓	๑๐๘
คร.๙๐/๒๕๖๓	๒๐๖
คร.๑๐๙/๒๕๖๓	๗๙
คร.๑๑๔/๒๕๖๓	๒๐๙
คร.๑๓๔/๒๕๖๓	๒๑๘, ๒๗๕
รายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๑๙๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑๖/๒๕๖๓	๑๖๒





คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๑๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ได้มีการรวบรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำเป็นหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อเผยแพร่สำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปแล้ว นั้น เพื่อให้ข้อมูลของหนังสือดังกล่าวมีความสมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑.	นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ	ประธานกรรมการ
๒.	นายสุชาติ มงคลเลิศพล	กรรมการ
๓.	นายอนุวัฒน์ ธาราแสง	กรรมการ
๔.	นายอนุพงศ์ สุขเกษม	กรรมการ
๕.	นายไชยเดช ตันติเวสส	กรรมการ
๖.	นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล	กรรมการ
๗.	นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล	กรรมการ
๘.	นายประยูร ปรีดา	กรรมการ
๙.	นายจิตติคุณ แพงคุณ	กรรมการ
๑๐.	นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒน	กรรมการ
๑๑.	นางสาวขจิตสุข วิศิษฎ์วุฒิพงศ์	กรรมการ
๑๒.	นายวสุรงค์ ทองโคกสี	กรรมการ
๑๓.	นายมานิช นามเดช	กรรมการ
๑๔.	เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง	กรรมการ
๑๕.	ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด	กรรมการ
๑๖.	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ	กรรมการ
๑๗.	นายยงยุทธ อนุกุล	กรรมการและเลขานุการ
๑๘.	ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งานคดีปกครอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙.	นางสาวธันว์รัตน์ ธนพิทักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐.	นายไชยรัตน์ แขวงโสภ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑.	นางสาวปัญญอนงค์ พากเพียร	ผู้ช่วยเลขานุการ

/โดยให้มีอำนาจ...

โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดรูปแบบ เนื้อหา และกำกับดูแลการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง
- (๒) รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง และปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวแก่ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๓) ตรวจสอบงานจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองเฉพาะเรื่องที่สำคัญงานศาลปกครองจัดทำขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ประธานกรรมการฯ เห็นสมควร
- (๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการฯ
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลปกครองในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ เข้าร่วมประชุมโดยระบบทางไกลผ่านจอภาพได้ด้วย ซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ของระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยระเบียบประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงานศาลปกครองสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่ได้รับการประสานหรือร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปิยะ ปะตังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด



คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๑๖ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ตามคำสั่งที่ ๙ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ดังนี้

๑.	นายยงยุทธ อนุกุล	ประธานคณะกรรมการ
๒.	นายวิริยะ วัฒนสุชาติ	อนุกรรมการ
๓.	นางสาวธันว์รัตน์ ธนพิทักษ์	อนุกรรมการ
๔.	นายไชยรัตน์ แขวงโสภา	อนุกรรมการ
๕.	นางสาวมยุรฉัตร วุฒิยาน	อนุกรรมการ
๖.	นางสาวอุมารณ์ สุนทรนนท์	อนุกรรมการและเลขานุการ
๗.	นางสาววรวรรณ ชลันทรวัฒน์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.	นายศาสตรา วงศ์วิทย์	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองต่อคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปิยะ ปะดังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะผู้จัดทำ

ประธานคณะผู้จัดทำ

นายปิยะ ประดั่งทา ประธานศาลปกครองสูงสุด

คณะผู้จัดทำ

นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	รองประธานศาลปกครองสูงสุด
นายสุชาติ	มงคลเลิศพล	ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน ในศาลปกครองสูงสุด
นายอนุวัฒน์	ธาราแสงวง	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
นายอนุพงศ์	สุขเกษม	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายไชยเดช	ตันติเวสส	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายอิทธิพร	จิระพัฒน์กุล	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
นายภาณุมาศ	เลี่ยมสกุล	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองระยอง
นายประยูร	ปรีดา	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่
นายจิตติคุณ	แพ่งคุณ	ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายวิรัช	ร่วมพงษ์พัฒน	ตุลาการศาลปกครองสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด
นางสาวจิตสุข	วิศิษฐ์ภูมิพงศ์	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายวสุวรรค์	ทองโคกสี	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายยงยุทธ	อนุกุล	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายมานะ	นามเดช	ตุลาการศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์
นายอดิโชค	ผลดี	เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
นางสาวอัจจิมา	ถาวร	ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
นายปิยะศาสตร์	ไชวพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ



ผู้รวบรวมข้อมูล

นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ	นางสาวธันว์รัตน์	ธนพิทักษ์
นางสาวอุมาภรณ์	สุนทรนันท์	นายไชยรัตน์	แขวงโสภา
นางสาววรรณ	ชลินทรวัฒน์	นายสาริต	ศรีทอง
นางสาวนุศนา	แก้วมา	นายชวิศ	เหล่าปิยสกุล
นางสาววิภาวี	อุ้ยถาวร	นางสาวมยุรฉัตร	วุฒิยาน
นางสาวปัทมธร	เพ็ญศิริพันธ์	นางสาวพิศารยา	เลิศรัฐการ
นายศาสตรา	วงศ์วิทย์	นางสาวจุฑามาศ	สุรินทร์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

นายยังยุทธ	อนุกุล	ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายวิริยะ	วัฒนสุชาติ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งานคดีปกครอง
นางสาวธันว์รัตน์	ธนพิทักษ์	พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ
นายไชยรัตน์	แขวงโสภา	พนักงานคดีปกครองชำนาญการ
นางสาวปัญญอนงค์	พากเพียร	พนักงานคดีปกครองชำนาญการ



